الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المحكمة العليا

شرف - إخاء - عدل

مجلة المحكمة العليا



2016

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف – إخاء - عدل



المحكمة العليا

مجلة
المحكمة العليا

2016

مجلة المحكمة العليا

هيئة الإشراف :

- **يحفظ ولد محمد يوسف : رئيس المحكمة العليا**
- **عبد الله ولد عبد الفتاح : الأمين العام للمحكمة العليا**
- **الأستاذ محمد يسلم ولد خالد : رئيس كتابة ضبط الغرف المجمعة**

الهيئة العلمية :

- **القاضي/ يسلم ولد ديدي، مستشار بالمحكمة العليا ؛**
- **القاضي / المختار ولد محمذن، مستشار بالمحكمة العليا ؛**
- **القاضي/ الداه ولد سيدي يحيى، مستشار بالمحكمة العليا ؛**
- **القاضي/ احمد الملقب لمرابط ولد الشفيع، مستشار بالمحكمة العليا ؛**
- **القاضي/ سيد محمد محمد سالم، مستشار بالمحكمة العليا ؛**
- **القاضي/ محمد محمود محمد سالم، مستشار بالمحكمة العليا ؛**
- **القاضي/ محمد عبد الرحمن محمدن، مستشار بالمحكمة العليا ؛**
- **القاضي / محمد محمود بلعمش، مستشار بالمحكمة العليا ؛**
- **الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد، رئيس كتابة ضبط الغرف المجمعة.**

الهيئة الفنية :

- **الأستاذ / محمد الأمين ولد محمد، الكاتب الخاص لرئيس المحكمة العليا ؛**
- **الأستاذ / محمد المضطفى ولد محمد سالم، رئيس كتابة ضبط الغرفة المدنية الأولى بالمحكمة العليا؛**
- **الأستاذ / محمد ولد احجور، كاتب ضبط بالغرف المجمعة بالمحكمة العليا ؛**
- **عبد الله با، رئيس المصلحة الإدارية والمالية بالمحكمة العليا .**



تقـــديـــــــم

مجددا تطل علينا مجلة المحكمة العليا في عددها الرابع تجسيدا للمسار الذي تبنته المحكمة و الرامي إلى نشر اجتهاداتها سبيلا لخلق فقه قانوني راسخ وتوثيق عرى التواصل مع الأسرة القضائية، و القانونيين و المتقاضين، و دفع خيار الشفافية و الانفتاح على المحيطين المحلي و الدولي.

ويزخر هذا العدد بقرارات منتقاة شملت نوازل قانونية من أهمها: تعارض وتناقض القرارات القضائية، كون الدعوى لاتقام إلا على من بيده الشيء المدعى، التصرف في عقار القصر، ما يترتب على تجاوز طلبات الأطراف، شروط تغيير عقد العمل، المبادلة والمناقلة والمعاوضة وعلاقتها بعقد البيع، سلطة المحكمة في تقدير نسبة الأجر حالة بطلانها، عدم سماع الدعوى التي تكذبها العادة، عدم جواز انحراف المحاكم بالدعوى عن موضوعها، وجود المدان المتمتع بحرية مؤقتة قبل الإدانة لا يمكن أن يحول دون جلبه تنفيذا لقرار الإدانة، المصنع والعقار يشكلان في حد ذاتهما ضمانة ما يجعلهما يقومان مقام الكفالة النقدية المطلوبة لوقف التنفيذ، كون المرض المرض لا يمنع من تنفيذ حكم الإدانة على المريض، إصدار الأمر بالتنفيذ الجبري حين قيام صعوبة تنفيذ، دلالة فصل المتهم عن قاضيه الطبيعي، الدفع بالتقادم، الأجل المتاح لرب العمل في ملاحقة العامل بسبب خطإ ارتكبه، لا حجية للسند العقاري إذا جاء منصبا على مكان آخر سليم من العيوب ومستوف للشروط، شروط صحة إلغاء وظيفة العامل، النزاع الجماعي للشغل، حجية السند العقاري المعد أثناء النزاع، تحول الإلتزام بعمل إلى تعويض، شروط قبول الدعوى بخصوص عيوب المنقول، الإعتراف القضائي، وجوب مراعاة تقنيات الإتصال لتعاليم الدين الإسلامي وقيم تقاليد الأمة، مبدأ حظر إصدار القضاء أوامر للإدارة لا يمكن أن يحول دون إصدار المحاكم أوامر استعجالية حماية لمصالح معرضة للضياع حين يكون قرار الإدارة ماسا بمبدإ المشروعية.

كما يتضمن هذا العدد ترجمة لبعض القرارات إلى اللغة الفرنسية وهو ما سيكفل للآخرين الاطلاع على خصوصية نظامنا القضائي من خلال الوقوف على المبادئ و الأسس القانونية الوطنية المستمدة من الفقه المالكي.

وإذ نقدم لكم هذا العدد فإننا نأمل أن يكون قد حمل الجديد وخطا بالقضاء خطوات موفقة على سبيل الإصلاح.

والله من وراء القصد

يحفظ محمد يوسف سيدي

الفرع الأول

قرارات الغرف المجمعة

(الأصل)

القرار رقم 2016/05 بتاريخ : 2016/04/13

المبــدأ :

- مجرد الوعد لا ينشئ التزاما المادة: 35 من ق. ل. ع.
- العقد شريعة المتعاقدين المادة: 247 من ق. ل. ع.
- لاوجه للغبن ما لم يكن المتعاقد قاصرا أو يثبت التدليس المادتان: 75 و 76 من ق. ل. ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمـــة العليـــا

الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء 2016/04/13 ، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط، برئاسة السيد:

يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيس المحكمة العليا

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

ـ المختار تولي باه، رئيس الغرفة الجزائية	مستشارا؛
محمدو ولد أحمدو سالم أبي ،رئيس الغرفة التجارية	مستشارا؛
ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 1	مستشارا؛
حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2	مستشارا؛
ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه،	مستشارا؛
ـ محمد عبد الله ولد بيداه	مستشارا؛
ـ أب ولد محمد محمود	مستشارا؛
ـ اسماعيل ولد سيد المختار	مستشارا؛
ـ يسلم ولد ديدي ،	مستشارا؛
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي ،	مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه،	مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب	مستشارا؛
ـ سيدي ولد الحاج،	مستشارا؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم،	مستشارا؛
ـ محمد ولد يوكات ،	مستشارا؛
الناجي ولد محمد المصطفى	مستشارا؛
ـ سيد ابرهيم ولد محمد محمود	مستشارا؛
ـ دده ولد الطالب زيدان،	مستشارا؛
ـ المختار ولد محمذن ،	مستشارا؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك،	مستشارا؛
ـ محمد الأمين ولد أحمد،	مستشارا؛
ـ لمام ولد محمد فال،	مستشارا؛
ـ أحمد ولد الدين ولد اباه ،	مستشارا؛
ـ الداه ولد سيد يحي،	مستشارا؛
ـ سيد عالي ولد بياي،	مستشارا؛

وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال** ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛ **وبمساعدة الأستاذ / محمد يسلم ولد خالد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة العليا كاتبا للجلسة**، وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم: 2015/39 في النزاع القائم بين كل من: د.س. من جهة، وشركة صونادير من جهة أخرى. وقد أصدر ت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:

رقم الملف: 2015/39

نوع القضية: تعويض

الطاعن: د.س. ممثلا بمكتب محمد ولد محمد الحسن والسالك ولد النني

المطعون ضده: شركة صونادير ممثلة بالأستاذ/ سيد محمد ولد اغربط.

القرار المطعون فيه: القرار رقم: 2015/30 الصادر بتاريخ 2015/05/19 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط (تشكيلة مغايرة)

رقم القرار: 2016/05

تاريخه : 2016/04/13

نص القرار :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

أولا : المراحل التي مرت بها القضية:

تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يستبان من مشمولات ملفها، في أن د.س وآخرين تعاقدوا مع شركة صونادير على بناء مجموعة من المخازن في منطقة بوكى غير أنهم أثناء إنجاز العمل لاحظوا زيادة في أسعار المواد اللازمة لبناء المخازن فطلبوا من الشركة مراجعة الصفقة بزيادة 70%من قيمتها لتتم تغطية تكاليف البناء فوعدت الشركة بأنها لا تمانع في ذلك مبدئيا، وتابع المقاولون عملهم إلى أن سلموه منجزا للشركة فلم تف بوعدها، مما حدا بهم إلى رفع دعوى أمام الغرفة المختلطة بمحكمة ولاية انواكشوط ضد شركة صونادير يطلبون فيها التعويض بما قيمته 40.000 أوقية فأصدرت المحكمة حكمها رقم 99/42 بتاريخ 1999/05/11 والمتضمن رفض الدعوى، فتم الطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط من طرف دفاع المقاول د.س، لتصدر هذه الأخيرة حكمها رقم 003/13 القاضي بتأكيد الحكم المستأنف، غير أن ممثل د.س طعن فيه بالنقض أمام الغرفة التجارية بالمحكمة العليا التي نقضته بموجب قرارها رقم 005/02 الصادر بتاريخ 2005/02/03 وأحالته على الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة والتي تعهدت بدورها بالنزاع وحسمته بموجب القرار رقم 2015/30 الصادر بتاريخ 2015/05/19 القاضي بتأكيد حكم الدرجة الأولى، وتم الطعن فيه هو الآخر بالنقض أمام الغرف المجمعة من طرف د.س بموجب محضر الطعن بالنقض رقم 2015/028 بتاريخ 2015/06/23، لينعقد الاختصاص للغرف المجمعة بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من التنظيم القضائي وتتعهد بالنزاع وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

ثانيا: الإجـــــراءات

حيث تمت برمجة القضية في الجلسة العلنية للمحكمة المذكورة بالتاريخ أعلاه، بعد أن قام المستشار بتحرير تقريره، وقدمت النيابة العامة ملتمساتها الكتابية طبقا لما تقضي به المادة 216 من ق.ا.م.ت.

وحيث تم لصق القضية بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة القضايا المعينة للجلسة حسبما تنص عليه المادة 217 من نفس القانون.

وحيث تم نشر القضية في قاعة الجلسات، وتمت تلاوة التقرير، كما تم الاستماع لملاحظات الأطراف، وقدم المدعى العام لدى المحكمة العليا طلباته، ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بالآتي :

ثالثا : من حيث الشكل

حيث يتضح من محضر الطعن بالنقض رقم 2015/028 بتاريخ 2015/06/23 المنجز أمام الغرفة المصدرة للقرار محل الطعن والمقام به من طرف الأستاذين: محمد ولد مجمد الحسن والسالك ولد النني القائمين عن د.س ضد القرار رقم 2015/30 الصادر بتاريخ 2015/05/19 القاضي بتأكيد حكم الدرجة الأولى أنه قدم في الأجل القانوني للطعن المنصوص عليه بالمادة 205 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، كما أرفق الطاعن طعنه بوصل بتأمين الغرامة القانونية وأشفع جميع ذلك بتقديم مذكرة بأسباب طعنه في الأجل وبالعدد المحدد مما يجعل طعنه ورد مستوفيا للشروط الشكلية ويتحتم بالتالي التصريح بقبوله من حيث الشكل.

رابعا : من حيث الأصل

حيث تضمنت المذكرة التعقيبية للطاعن عدة مآخذ على القرار محل الطعن صدرها بأن القرار محل الطعن لم يطبق توجيهات المحكمة العليا فأكد حكم محكمة الأصل رغم نقض المحكمة له، كما أن هذا القرار لم يعط عناية للغبن الذي تعرض له الطاعن واعترف به المدير الجهوي للشركة ببوكى وتجاوز الثلث وتحققت شروطه بنص المادة 76 من ق.ا.م.ت.ا.، واستدل الطاعن بنص المادة 223 من ق.ا.م.ت.ا. وبفقه المحكمة العليا في حكمها رقم: 2014/15 بتاريخ 2014/02/27 القاضي بأن المحكمة المحال إليها ليس لها أن تتعامى عن توجيهات المحكمة العليا وإذا فعلت ذلك يكون حكمها عرضة للنقض.

حيث تضمنت المذكرة الجوابية لممثل شركة صونادير رده بأن مذكرة الطاعن لم ترد في الآجال القانونية لذا يلزم رفضها شكلا، وأنه يحتفظ بمضمون مذكرته التي قدمها أمام محكمة الاستئناف إذا تم التجاوز للأصل.

خامسا : المحكمـــة

حيث درست المحكمة جميع مشمولات ملف القضية بما فيها مذكرات الأطراف وتقرير المقرر وملتمسات النيابة العامة، واستخلصت من جميع ذلك أن النزاع يتمحور حول المناكرة في التزام إضافي مترتب على تنفيذ بنود عقد بإنجاز مخازن في مدينة بوكى من قبل المقاول د.س. لفائدة شركة صونادير، فادعى أنه تكبد خسائر مادية بسبب ارتفاع أسعار المواد وأن الشركة وعدته بمراجعة المبلغ فلم تف بوعدها.

وحيث إن عقد الاتفاق المبرم بتاريخ: 1993/08/09 بين الشركة والطاعن نص في مادته الثانية على قيمة الصفقة وعلى أنها محددة بمبلغ لا مراجعة فيه ولا تعديل.

وحيث إن التزام الشركة بمراجعة مبلغ الصفقة كان مجرد وعد معلق على موافقة المستشار الألماني، ولم يكن من ضمن بنود العقد أصلا.

وحيث إن المادة 35 من ق.ا.ع. تنص على أن الوعد لا ينشئ التزاما.

وحيث إنه من المعلوم فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين، ومؤدى ذلك أن الأطراف ملزمون بتطبيق جميع البنود والاشتراطات التي يتضمنها العقد الموقع من طرفهم، وهذا ما كرسه المشرع الموريتاني في المادة 247 من قانون الإلتزامات والعقود حيث أورد فيها بالحرف إن:« **الالتزامات التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون**»، وهذا النص صريح في وجوب التزام الطرفين بما يتم الاتفاق عليه وعدم جواز الخروج عليه إلا باتفاق إرادة المتعاقدين أو وجود نص قانوني يمنع الاتفاق على مثل ما ورد في العقد، وواضح أن الاستثناء الذي أورده النص السابق لجواز التحلل من مقتضيات العقود المنشئة للإلتزامات بين الأطراف غير متوفر في واقعة النزاع، فالطرفان لم يدع أي منهما اتفاقهما على الخروج عن ما ورد في عقد إنجاز الخدمات هذا.

وحيث إن الغبن غير قائم في هذه النازلة لأن الغبن من عيوب الرضى التي لا تخول الابطال إلا إذا نتج عن تدليس من الطرف الآخر أو نائبه أو من تعامل معه(المادة: 75 من ق. ا. ع) أو كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية أو حصل فرق بزيادة الثلث بين الثمن المنصوص عليه في العقد والقيمة الحقيقية، وهو ما ينعدم إثباته في هذه النازلة لعدم توفر شروط الغبن المنصوص عليها في المادتين 75 و 76 من ق.ا.ع.، وبالتالي يكون العقد صحيحا وخاليا من عيوب الإرادة.

وحيث إن المدعي (الطاعن) اتجه إلى طلب التعويض تأسيسا على الغبن، ومعلوم أن الغبن كسبب من عيوب الرضا إنما يخول طلب الإبطال.

وحيث إن الطاعن فيما أثاره من مآخذ وتبريرات لم يثر أي خرق للقانون ولم يثبت أن القرار المطعون فيه أمام الغرف المجمعة مشوب بعيب يجعله عرضة للنقض بتوفر أحد الأسباب المنصوصة في المادة

204 من ق.ا.م.ت.ا، التي نصت على ثمان حالات إذا توفرت إحداها يكون القرار أو الحكم عرضة للنقض، وهو ما لم يتحقق في هذه النازلة.

وانطلاقا مما تقدم، وتأسيسا عليه، وإعمالا لأحكام المواد 02، 204، 209، 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، و المواد : 35، 75، 76 و 247 من قانون الالتزامات والعقود.

منطوق القـــــــــرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقـــرر** **الرئـيـس**

القرار رقم 2016/07 بتاريخ : 2016/04/13

المبــدأ :

- لا فرق بين مفهوم التعارض ومفهوم التناقض في المادة: 22 ق. ت. ق، بناء على رأي الأمام الغرالي، وحسما للجدل في مفهوم هذه المادة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة **بـــسـم اللـــه العلي الـــعـــظـــيـــم**

القضية رقم: 2015/16 **طبيعة الطعن:** تعارض قرارات قضائية **الطاعن:** م.ك. **ممثلا بذ/:** الحسن ولد المختار **المطعون ضده:** القراران رقما 2015/18 و 2014/19 الصادران على التوالي عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا والغرف المجمعة **القرار رقم: 07** /2016 **تاريخه: 13**/04/2016 **<u>منطـــوق القـــرار</u>:** **"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة رفض الطلب لعدم وجود التعارض".** **والله الموفق**	عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2016/04/13 على تمام الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛ وبعضوية مستشاريها :** ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛ ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1، مستشارا؛ ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2، مستشارا؛ ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي،رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛ ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛ ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛ ـ إسماعيل ولد سيد المختار، مستشارا؛ ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا؛ ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا؛ ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي، مستشارا؛ ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛ ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛ ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛ ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم، مستشارا؛ ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا؛ ـ الدده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛ ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛ ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا؛ ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛ ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛ ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛ ـ المختار ولد محمذن، مستشارا؛ ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛ ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛ ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛ ـ شكرود ولد محمدو، مستشارا؛ وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم:2015/16 المطعون فيه بتعارض قرارات قضائية صادرة عن المحكمة العليا في النزاع القائم بين كل من: م.ك. ممثلا بالأستاذ/ الحسن ولد المختار كطاعن من جهة و ا.ح. ممثلا بالأستاذ/ الطالب اخيار ولد محمد مولود كمطعون ضده من جهة ثانية. وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

عين م.ك. حارسا قضائيا للباخرة ابرما واحد قبل تهريبها إلى اسبانيا، حيث ادعى ا.ح. أنه يملك نسبة 51% منها وأن الحارس م.ك. مسؤول عن تفريطه الذي أدى إلى التهريب المذكور، فأصدرت محكمة الأصل (المحكمة التجارية بانواذيبو) الحكم رقم: 2009/16 لصالح ا.ح. بأن يعوض له م.ك. مبلغ أكثر من 12 مليون أوقية وعدله القرار الاستئنافي رقم 2010/16 ليصبح المحكوم به هو أكثر من 31 مليون أوقية وذلك بسبب غلط مادي في الحساب، وبعد طعن الطرفين معا صدر القرار رقم: 2012/15 عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا وفيه قبول الطعنين شكلا وقبول طلب ا.ح. أصلا وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة، فأصدرت محكمة الإحالة هذه القرار رقم: 2013/08 رافضا طلبات الطرفين معا لعدم تأسيسها ثم جاء القرار رقم: 2014/19 عن الغرف المجمعة ناقضا لرفض الطلبات المذكور ومصرحا بمفهوم منطوق القرار 2012/15 المذكور أعلاه حيث قال:"**ورفض طعن م.ك. أصلا وقبول طعن ا.ح. أصلا**".

ثم إن ا.ح. طلب تنفيذ الحكم الاستئنافي رقم: 2010/16 في جزئه المؤكد فرفض طلبه هذا من طرف معدلة الحكم رقم: 2009/16 بالقرار رقم 2014/23 المنقوض بالقرار الاستعجالي رقم: 2015/18 الصادر عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا.

ثانيا: الإجـــــــراءات

تم الاطلاع على العريضة الرامية إلى البت في تعارض قرار قضائي مع قرارات قضائية أخرى المقدمة من طرف ذ/ الحسن ولد المختار.

وبعد اكتمال الإجراءات أعد المستشار المقرر: محمد ولد سيدي ولد مالك تقريره فيه وقرأه أثناء الجلسة وبعد إفساح المجال للمحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة الهادفة إلى طلب البت في مدى وجود التعارض بين القرارات القضائية الصادرة من المحكمة العليا وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة صدر هذا القرار.

ثـالثا: مـن حـيـث الشـكـل

حيث قدم هذا الطعن وفق الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

رابعا: مـن حـيـث الاصـل

يرى الطاعن بتعارض القرارات تأسيسا على:

1ـ أن طعنه هذا يرمى إلى البت في تعارض قرار قضائي مع قرارات قضائية صادرة بين نفس الأطراف ولنفس السبب وذكر المادة: 22 من قانون التنظيم القضائي رقم: 07/12 ثم قال إن هذا الطعن واقع ضد القرار رقم: 2015/18 الصادر عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا لأنه منطو على حيثيات ومنطوق يناقض نص المواد القانونية ذات الصلة وظاهر النص بشكل لا يمكن معه فهم هذه الإجراءات وكذلك ضبابية التعليل.

2ـ أن م.ك. لا خلاف أن المحكمة عينته هو والرقابة البحرية والدرك البحري حراسا قضائيين للباخرة كل في موضوع معين من تلك الحراسة ولا خلاف أن المتعلق بـ: م.ك. هو التسيير لا

شيء آخر، وأن المحكمة طلبت تقريرا مفصلا عن تسييره وأنه قدمه ولم يعترض عليه وقد أعفته المحكمة من الحراسة وعينت مكانه ب.ع.، ولا خلاف أن دعوى ا.ح. تتعلق برجوع الباخرة إلى اسبانيا، والسؤل المطروح هو: لمن يرد الحارس الشيء المودع لديه؟.

فالمادة: 771 من ق. ل.ع تلزم برده لمن أودعه والإيداع في هذه النازلة كان بالحراسة القضائية ولا يوجد حكم يطلب من م.ك. إعادة المودع فتطبيق هذه المادة على النازلة إساءة في الفهم وخطأ في تأويل القانون والأمر قد حسمه القرار الاستعجالي رقم: 2001/151 بتاريخ: 2011/11/29 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية وفيه عدم اعتراض أي أحد على الخبرة مما يقتضى عدم مساءلة م.ك. عن فترة إدارة هذه الباخرة طبقا لأحكام المادة: 373 من القانون المذكور وفيه تعيين حارس آخر مكان م.ك.

3ــ أن محكمة الأصل غير مختصة في البت كما أن الصفة غائبة في من قدم هذه الدعوى وذكر الخلط بين رأسمال الشركة التي تتبع الباخرة لها وبين ودائعها مع محاولة الالتفاف على تصفية الشركة بدون مصف ودون دفع ديون والحال أنه لا تركة إلا بعد الوفاة وسداد الديون، فـ: ا.ح. و م.ك. كلاهما شخص طبيعي، فيكون الاختصاص لمحكمة المقاطعة طبقا للمادة: 20 من ق. ا. م. ت.ا.

وقد أجاب م.ك. على العريضة الفاتحة للدعوى بأن ا.ح. لا يملك الصفة للمطالبة بالباخرة إذ لا شراكة ولا علاقة بين الطرفين وسبق أن طلب المدعى نفسه حل وتصفية هذه الشركة ولم يصدر حكم بذلك إلى الآن ثم إن عقد الشركة يجعل الاختصاص للتحكيم والعقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة: 246 من ق. ل.ع.

4ــ أن المادة: 301 من ق. ا. م. ت. ا، تجعل إصلاح الغلط المادي للمحكمة مصدرة محل الإصلاح ويكون بقرار يلحق بالنسخة الأصلية مما يجعل القرار الملغى واقعا في تحريف وتطبيق وتأويل سيئ للنص القانوني وعلى كل حال فالباخرة ليست من أصول الشركة إبرما لأنها ما زالت مطالبة بثمنها.

5ــ التصرفات القضائية الملغاة جاءت بالمواد: 738 ــ 751 ــ 752 من ق. ل. ع، في غير محلها ولا اجتهاد مع وجود النص الذي هو هنا القرار رقم: 00/33 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية والمادة: 774 تجعل الضمان على الحراس جميعا في حال تعددهم.

6ــ كان منطوق قرار الغرف المجمعة هو قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفض طعن م.ك. أصلا وقبول طعن ا.ح. إلى آخر المنطوق ــ يعني القرار 2014/19 ــ فنظر هذه التشكيلة المحال عليها بعد النقض ينصب على استجلاء أسس وأسباب دعوى وطلبات ا.ح. فهي ملزمة بإعادة النظر في الوقائع والأسباب والمستندات، ثم إن وصف القرار رقم: 2015/18 المذكور أن المبلغ أصبح محصنا هو جوهر التناقض القضائي لأنه يقسم حكما قضائيا إلى حكمين أحدهما ينفذ والأخر موضوع طعن، والسؤال المطروح هو هل نقضت الغرف المجمعة الحكم 2010/16 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو والجواب هو نعم وعليه فلا يمكن الإيمان ببعض الحكم والكفر

ببعضه الآخر، والقرار رقم 2015/18 افتات على الغرف المجمعة التي تعهدت بالملف بمقتضى طعن ا.ح. في حكم رفض دعواه بحجة عدم الصفة فيه وبالتالي يوجد حكم نهائي ينفي هذه الصفة وخلص لطلب تعهد الغرف المجمعة على أساس تناقض القرارات القضائية والأمر بإلغاء القرار رقم: 2015/18 لتناقضه مع صريح وصحيح القانون وحسن سير العدالة.

وأجاب محامي ا.ح. في مذكرته الجوابية أن الطعن بالتناقض يتطلب تحديد القرار أو القرارات التي يدعى الطاعن تناقضها مع القرار رقم: 2015/18 المطعون فيه بالتعارض طبقا للمادة: 22 من ق ت. ق وهذا الطعن يدخل في الصنف الثاني وهو قول المادة((وكذلك القرارات المتناقضة لغرف المحكمة العليا)) فالقرار 2015/18 صادر عن إحدى هذه الغرف والأمر الاستعجالي رقم: 001/151 الوارد ذكره في عريضة الطاعن ليس صادرا عن إحداها والأمر الاستعجالي رقم: 00/33 الصادر عن رئيس الغرفة التجارية لا يعول عليه في الطعن ضد القرار رقم: 2015/18 وكذلك الحكم 2009/16، ثم إن محكمة الإحالة لم تحترم توجيهات المحكمة العليا في قرارها رقم: 2012/15 المؤكد للجزء المتعلق بالمبلغ المعوض لـــ: ا.ح. عن الأضرار في القرار الاستئنافي رقم: 2010/16 وذلك حين رفضت هذه المحكمة ـ محكمة الإحالة ـ طلب ا.ح. وهو ما اعتبره القرار رقم: 2014/19 الصادر عن الغرف المجمعة تجاوزا للسلطة فجاءت محكمة الإحالة الثانية بالقرار رقم: 2014/151 نافيا الصفة عن ا.ح. ومتجاهلا توجيهات المحكمة العليا أيضا.

ومعلوم أن قرارات المحكمة العليا لا تلغيها قرارات دونها في الدرجة والرقابة فالأمر 001/151 والحكم الأصل 2009/16 والقرار رقم: 2010/16 والقرار رقم: 2014/151 عن تشكيلة مغايرة كلها عديمة الفائدة في مواجهة القرار محل الطعن لأنها صادرة عن درجات أسفل من مصدرته، فلم يبق لهذا الطعن غير القرار رقم: 2012/15 المؤكد لجزئية القرار الاستئنافي رقم: 2010/16 وهي الجزئية التي أمر القرار رقم: 2015/18 بتنفيذها، والقرار رقم: 2014/19 عن الغرف المجمعة المؤيد للنقض الجزئي المذكور، وقال إنه لا وجود لتناقض بين القرار رقم: 2015/18 والقرار رقم: 2012/15 الناقض جزئيا طبقا للمادة: 224 من ق. ا. م. ت. ا، ولا بين القرار 2015/18 و القرار 2014/19 المؤيد للقرار 2012/15 الناقض جزئيا والمذكور وخلص لطلب رفض الطعن لعدم تأسيسه.

المـحـكمـة:

حيث قال الطاعن إن عريضته ترمي إلى تعارض قرارات قضائية في حين جاء في ختام هذه العريضة أنه يطلب تعهد الغرف المجمعة على أساس تناقض القرارات.

وحيث إن المادة: 22 من ق. ت. ق ذكرت التعارض بين أحكام وقرارات غير المحكمة العليا بينما ذكرت التناقض بين قرارات غرف المحكمة العليا وقد استدل الطرفان معا بهذه المادة في العريضة وفي الجواب عليها ونصها: تبت المحكمة العليا بغرفها المجمعة في المسائل التالية:

المنازعات المتعلقة بتعارض القرارات والأحكام الصادرة نهائيا بين نفس الأطراف ولنفس الأسباب من طرف محكمة أو أكثر وكذلك القرارات المتناقضة لغرف المحكمة العليا.

وحيث إنه سواء اعتبر أن المادة مفرقة بين مفهوم التعارض ومفهوم التناقض أم لم يعتبر ذلك فإن المحكمة رأت اعتبار مذهب الإمام الغزالي رحمه الله في كون التعارض والتناقض مترادفين لا مفترقين خلافا لبعض أهل الأصول، وذلك للخروج من الجدل الذي قد تثيره هذه المادة انطلاقا من الجدل الأصولي في وجود أو عدم وجود الفر ق بين التعارض والتناقض.

وحيث إنه بهذا الاعتبار يكون الطاعن غير متناقض ولا مضطرب فيما عنون به عريضته وما ختمها به.

وحيث إن القول بتعارض أمرين يقتضى النص عليهما بحيث يكون أحد الأمرين موجبا لوقوع معني ما في حين يكون ثاني هذين الأمرين موجبا لنفي وقوع هذا المعني بذاته وهذا ما لم تهتد إليه عريضة الطاعن.

وحيث إن نص المادة المذكورة جلي في أن التناقض إنما يكون بين قرارات غرف بالمحكمة العليا ما ينتج عنه عدم قبول هذا الطعن إذا ورد ضد قرار للغر ف المجمعة ويكون معه طلب الطاعن في غير محله.

وحيث قضى حكم الأصل رقم: 2009/16 لأحمد بمبلغ مالي عدله القرار رقم: 2010/16 وهو المبلغ المؤكد عليه بالقرار رقم: 2012/15 الصادر عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا وهو القرار المؤيد بالقرار رقم: 2014/19 عن الغرف المجمعة، وهذه كلها أحكام وقرارات في الأصل وبصفة متسلسلة وكلها تدل على بقاء مبلغ 31.299.921 أوقية محكوما به لصالح ا.ح.، أما القرار رقم 2015/18 فإنه استعجالي ويدل على جواز تنفيذ هذا المبلغ المحكوم به نهائيا وهو الجواز الذي تدل عليه المادة: 224 من ق. ا. م. ت.ا ونصها:((يجوز للمحكمة العليا أن لا تنقض إلا جزءا من الحكم المطعون فيه إذا كان وجه البطلان لا يفسد إلا جزءا واحدا أو أكثر من مقتضيات الحكم)) فلو لم يكن تنفيذ الجزء المؤكد من القرار جائزا لما جاز نقض جزء و تأكيد جزء آخر منه لأنه لا فائدة في تأكيد لا يؤدي إلى نفاذ الحكم.

وعليه فإنه لا تناقض ولا تعارض بين القرار الاستعجالي رقم: 2015/18 وبين الأحكام الصادرة في الأصل.

وحيث إن عريضة الطاعن تعرضت للقضية وكأنها تعالج طعنا بالنقض لا بتعارض القرارات وهو ما يجعل الرد على ما جاء فيها مكفولا بالأحكام والقرارات المذكورة أعلاه.

وحيث إن هذا الطاعن لم يوضح كلمة ولا فقرة ولا نصا يعارض آخر أو يناقضه ضمن القرارات والأحكام التي أودعت بالملف ولم تر المحكمة حصول شيء من ذلك لا فيما بينها ولا فيما بين واحد منها مع ذاته وهو ما يجعل هذا الطعن غير مؤسس قانونا.

لهذه الأســـبـاب:

واستنادا للمادة: 22 من ق. ت. ق، و المواد : 203 وما بعدها في باب الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا.

منـطـــوق الــقـــرار:

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة رفض الطلب لعدم وجود التعارض "

والله الموفق

كـاتب الضبط الأول **المـقـرر** **الـرئـيس**

القرار رقم 2016/13 بتاريخ : 2016/04/13

المبــدأ :

الحكم لصالح أو ضد من ليس طرفا في النزاع يعتبر تحريفا للوقائع وشططا في استعمال السلطة المادة: 204 من ق. ا. م. ت.ا.

. تأكيد حكم ظاهر الفساد خطأ فادح في تطبيق القانون المادة: 204 من ق. ا. م. ت.ا.

. لا تقام الدعوى إلا على من بيده الشيء المدعى المادة: 1179 من ق. ل. ع.

والمستحق إنما يماري من عنده ما يدعى لا الشاري (أي البائع).

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

القضية رقم : 2015/30

طبيعة الطعن : طعن بالنقض

الطاعن : م.س.ع.
يمثله: ذ/ محمد الأمين ولد صالح ولد ازياد

المطعون ضدها : ا.م.
يمثلها: ذ/ أحمد ولد أعل

القرار رقم :2016/13
بتاريخ : 2016/04/13

منطوقه:
قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات الواردة في هذا القرار.

والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2016/04/13 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛**

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم :

ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛
ـ أمبار ك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1، مستشارا ؛
ـ حيمده ولد أحمد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية2، مستشارا ؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه مستشارا ؛
ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا ؛
ـ إسماعيل ولد سيد المختار مستشارا ؛
ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ يسلم ولد ديدي ، مستشارا ؛
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي، مستشارا ؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا ؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا ؛
ـ سيد ولد الحاج، مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا ؛
ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا ؛
ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا ؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال ، مستشارا ؛
ـ محمد ولد يوكات، مستشارا ؛
ـ المختار ولد محمذن مستشارا؛
ـ أحمد ولد الدين، مستشار؛
ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛
ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛
ـ شكرود ولد محمدو، مستشارا؛

وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛
وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة ، كاتبا للجلسة،
وذلك للنظر والبت في القضايا المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الطعن بالنقض ضد القرار رقم:2015/86 بتاريخ:2015/06/23 المقدم من قبل ذ/ محمد الأمين ولد صالح لصالح موكله: م.س.ع. ضد: ا.م.، ممثلة بالأستاذ/أحمد ولد أعل.
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

في يوم:2010/07/02 اشتكت ا.م. لدى محكمة مقاطعة دار النعيم من أن خ.م.ل. جعل حائطا على أنقاض حائط لها في قطعتي الأرض رقمي:96 – 98 بالقطاع (3) توسعة دار النعيم اللتين تملكهما.

فقضت لها المدعى لديها على خ.م.ل. بالحكم رقم:2010/66 بتاريخ: 2010/06/30 فاستأنفه م.ح.ع بواسطة وكيله ذ/ محمد الأمين ولد أزياد فبتت في استئنافه الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالقرار رقم: 2012/165 القاضي لــ: خ.م.ل. بالقطعتين فطعنت فيه ا.م. بالنقض فأصدرت في استنقاضها إياه الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا القرار رقم: 2014/63 بتاريخ: 2014/06/08 القاضي بنقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة فقضت المحكمة المحال عليها (الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط الغربية) في القضية بالقرار رقم: 2015/86 بتاريخ: 2015/06/23 القاضي برفض دعوى م.ح.ع. لانعدام الصفة، وبتأكيد حكم محكمة الأصل السابق ذكر الرقم والتاريخ فطعن فيه ذ/محمد الأمين ولد أزياد لموكله م.ح. بالنقض لدى الغرف المجمعة الطعن المقضي فيه بهذا القرار.

ثانيا : الإجراءات

لما تسلمت كتابة ضبط الغرف المجمعة ملف هذه القضية وانقضت الآجال التي منحها القانون لتقديم الطاعن مذكرة طعنه ورد المطعون ضده عليها عين رئيس التشكيلة مستشارا مقررا ولما أنجز تقريره أحيل الملف إلى النيابة العامة.

ولما أعادته مودعة فيه طلباتها أدرجت القضية في جدول القضايا المقرر عرضها في جلسة يوم: 2016/02/17 فعرضت ونودي عليها واستمع إلى تلاوة المقرر: الناجي ولد محمد المصطفى لتقريره فيها، وإلى ملاحظات ممثلي الطرفين فيها، وطلباتهم وإلى نائب المدعي العام لعرض طلباته، وعقب ذلك قرر جعلها في المداولة إلى يوم النطق بهذا القرار تطبيقا للمواد من: 216 إلى 219 من ق.إ.م.ت.إ. وخلال المداولات قيم بدرس وثائق الملف فاستنتج الآتي:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث إن القرار المطعون فيه صادر يوم: 2015/06/23 وقيم بالطعن فيه بالنقض ممن له الحق فيه يوم: 2015/06/29 بواسطة عريضة مكتوبة مصحوبة بوصل دفع كفالة (خمسة آلاف أوقية).

وقدم مذكرة طعنه يوم: 2015/08/20 فإن طعنه مستوفي شروط القبول شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن : ورد في مذكرة الطاعن:

1 – أن ا.م. ادعت لدى محكمة الأصل على خ.م.ل. في الوقت الذي لم يبق له حق في المدعى فيه لبيعه إياه لموكل العارض م.س.ع. وتنزله فيه منزلته بموجب عقد البيع رقم: 7186 بتاريخ: 2009/08/19 لدى الإمام محمد حامد ولد حميدي.

لذلك كان هذا الأستاذ (محمد الأمين ولد أزياد) هو المجيب على دعوى ا.م. بحكم توكيل م.ح.ع له رقم:2010/561 الموثق بقلم الأستاذ الموثق/ محمد ولد بديده بتاريخ: 2010/02/01.

وعلى الرغم من أنه قد قدم توكيله وعقد اشتراء موكله وباقي وثائقه المستدل بها على ملك الأرض للبائع له وقدم الطلبات باسم موكله لرئيس محكمة الأصل الرامية إلى أن يطلب البيانات المتعلقة بمحل النزاع من الوالي ومدير العقارات فاستجاب هذا الرئيس لطلبه.

على الرغم من ذلك فقد أصدر حكمه لــ: ا.م. على خ.م.ل. الذي لم يعد له حق ولا دعوى في محل النزاع ولم يستدع ولم يجب على دعوى ا.م. ولم يقل ولم يكتب في هذه القضية أية كلمة.

وما نسب إليه في هذا الحكم من أنه رد على لسان محاميه ذ/ محمد الأمين ولد أزياد بموجب التوكيل السابق الذكر اختلاق لا أساس له ولا دليل عليه في هذا الملف ولا خارجه.

والدليل على ذلك أن التوكيل الذي نسب لـ: خ.م.ل. هو توكيل م.ح. له الموجود في الملف.

2 – أن ما صرح به محامي ا.م.في مذكرته من أن خ.م.ل. هو من كان يتقاضى مع المدعية غير صحيح ولا دليل عليه.

لهذا كان القرار المطعون فيه مخطئا في تأكيده لحكم لم تميز مصدرته من المدعى عليه، حيث اعتبرته البائع ولم تعتبره المشتري في الوقت الذي تعاملت مع المشتري بوصفه طرفا في النزاع أمامها.

3 – أن القرار المطعون فيه خال من الرد على طلبات وحجج م.ح. المبينة في مذكرته الموجودة في الملف.

4 – أن هذا القرار خال من الأعذار لــ: م.ح.

5 – أن هذا القرار تجاهل أن م.ح. كان هو المستأنف الوحيد لحكم محكمة الأصل القاضي بتأكيده.

ووكيله هو المبلغ لمذكرته الاستئنافية للمستأنف ضدها.

لذلك كان من الخطإ الفادح اعتبار هذا القرار إياه لا يتوفر على الصفة بعدما أصبح هو المالك الحائز المستثمر لموضع النزاع قبل لجوء ا.م. إلى القضاء.

6 – أنه لم يناقش الأدلة التي تقدم بها وكيل م.ح. على ملكه الموضع، ولم يوازن بينها وبين أدلة ا.م.، ولو فعل لتبين له أنها الراجحة.

وأسس على هذه المآخذ على القرار طلب قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به مصدرة هذا القرار.

ب ـ أما المطعون ضدها: فقد أجابت على مذكرة الطاعن بمذكرة بقلم ذ/ أحمد ولد أعل ضمنها:

1 – أن مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قد امتثلت توجيهات المحكمة العليا بكاملها وجسدت ذلك في القرار المطعون فيه.

وأن ذلك يوجب على المطعون لديها رفض الطعن طبقا للبندين: 4 – 5 من المادة: 223 من ق:إ،م،ت،إ. عندما تقول: << إذا اتبعت محكمة الإحالة توجيهات المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقاط القانونية لم يعد هناك مجال لقبول طعن آخر >>.

2 – أن الطاعن فاقد الصفة منذ استئنافه لحكم الدرجة الأولى الذي لم يصدر عليه ولم يكن طرفا فيه وذلك ما يوجب رفض طعنه بالنقض شكلا.

3 – أن طعن م.ح. بالنقض في هذا القرار لا يرمي من خلاله إلا إلى مغالطة الغرف المجمعة بإثارة أمور سبق أن أثارها أمام محاكم الموضوع وقالت كلمة الفصل فيها، فلم يعد لإثارتها موجب ما دامت غير مثارة في قرار الإحالة، وما دام القرار المطعون فيه مطبقا لتوجيهات المحكمة العليا بدون زيد ولا نقص.

ولذلك لم تناقش محكمة الإحالة مذكرة طعنه لكون امتثال توجيهات المحكمة العليا يسد الباب دون قبول طلبه بدليل ما ورد في قرارها تحت عنوان المحكمة من قوله: << **حيث إن الطاعن قد أثار في مآخذه على القرار المطعون فيه أربعة أمور ... إلى آخر ذلك القرار** >>.

4 – أن ا.م. لم تدع لدى محكمة الأصل إلا على خ.م.ل. وحكمت لها عليه فاستأنف م.ح. الذي لم يكن طرفا في حكمها لذلك كان فاقد الصفة في التقاضي لاشتراط الصفة في ممارسة التقاضي طبقا لنص المادة: 02 من ق:إ،م،ت،إ.

5 – أن الأقدمية تبقى لوثائق ا.م. لكون تاريخ المنح لها 1997، وتاريخ وثائق خصمها إنما يبدأ من سنة 2000 ولكونها تحوز القطعتين بحسن نية قبل أن تنازع فيهما.

وجاءت المعاينة شاهدة على ذلك خلافا لما يزعم الطاعن من أنه حائز لأنه عمل ما عمل من حائط على ما شيدته ا.م. بسوء نية.

وأسس على هذه الردود التماسه من الغرف المجمعة رفض طعن الطاعن شكلا وأصلا وتأكيد القرار المطعون فيه.

2 ـ المحكمة :

ـ **حيث** إن مآخذ الطاعن ضد هذا القرار كانت جدية.

ـ **وحيث** إن ردود المطعون ضدها عليها كانت دائرة رحاها على أن مصدرة القرار المطعون فيه قد طبقت توجيهات المحكمة العليا بلا زيد ولا نقص.

ـ **وحيث** إن ذلك ليس صحيحا كما سيأتي.

ـ **وحيث** إن في هذا القرار أخطاء فادحة.

أحدها: تأكيده لحكم محكمة الأصل الذي هو ظاهر الفساد لعدة أمور منها:

أ ـ قضاؤه على خ.م.ل. الذي لا دعوى ولا حق له في محل النزاع لثبوت بيعه إياه لـ: م.س.ع.، ولو فرضنا جدلا أن دعوى ا.م. عليه مسوغة للقضاء بينه وبينها لما كان لمحكمة أن تحكم عليه أوله قبل أن تستدعيه وتستجوبه عن الدعوى عليه.

ب – نسبته في متنه إلى خ.م.ل. ما ليس واقعا من أنه رد على دعوى ا.م. على لسان وكيله ذ/محمد الأمين ولد صالح لأن هذا الأستاذ إنما رد عليها بوصفه وكيلا عن م.ح. وتابع جميع الإجراءات أمام تلك المحكمة من أولها إلى أن استنفدت ولايتها على القضية بهذا الحكم، فاستأنفه وما زال يتابعها حتى الآن باسم م.ح. الموكل له توكيلا رسميا.

ولا يوجد أي دليل على أن خ.م.ل. وكله ولا على أنه قال كلمة أو كتب حرفا باسمه، ولا أن خ.م.ل.استدعي لشيء من هذا النزاع أو حضره أو علم به.

لهذا كان من واجب محكمة الأصل لما قدم لها هذا الأستاذ محضر توكيل م.ح. له وقدم لها عقد اشترائه محل النزاع والوثائق المستدل بها على ملك البائع للبيع أن تصرح للمدعية على خ.م.ل.أنها ليس لها أن تدعي إلا على المشتري منه عملا بقوله في الكفاف:

والمستحق إنما يماري من عنده ما يدعي لا الشاري

لأن << **إنما** >> تفيد الحصر والإثبات وبما أن مصدرة هذا الحكم أخلت بهذا الواجب فقد نكبت عن طريق الصواب في أول إجراءات هذه القضية، ومن المعلوم أن صحة النهاية مشروطة بصحة البداية.

ج – نسبة هذا الحكم لوكيل خ.م.ل. المفتعل ما ليس صحيحا من أن خ.م.ل. مالك محل النزاع بموجب عقد البيع 7186 بتاريخ:2009/08/19 لدى محمد حامد ... إلخ، لأن هذا العقد هو عقد اشتراء م.ح. من خ.م.ل.، ووكيل م.ح. هو المستدل به على تنزله منزلة خ.م.ل. في القطعتين، وعلى أن خ.م.ل. ليس معنيا بما يتعلق من نزاع في هاتين القطعتين.

ثانيها: يتمثل في ما ورد في متنه من الاستشهاد على التطبيق لتوجيهات الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية الواردة في قرارها رقم: 2014/63 بما نصه: << **حيث إن هذا القرار قضى بالقطعتين المتنازع فيهما لـ: خ.م.ل. الذي لم يكن هو ولا من ينوب عنه طرفا في هذا النزاع عند أي من محكمتي الأصل والاستئناف ولم يقدم طلبا لإحداهما، وحيث إن القضاء لمن لم يدع ولم يستأنف ولم يقدم طلبا لا يكاد يعقل وعلى كل حال فهو قضاء بما لم يطلب وذلك من اسباب النقض** >>.

ـ حيث إن في الاستشهاد بهاتين الحيثيتين على تطبيق هذا القرار لتوجيهات المحكمة العليا خطئا جسيما لأنهما لا يمكن أن يستنتج منهما إلا ضد ما قضى به هذا القرار لكون أولاهما جرحت قرار محكمة الاستئناف الأول بأنه قضى لمن لم يكن هو ولا من ينوب عنه طرفا لدى أي من محكمتي الأصل والاستئناف ولم يستأنف ولم يقدم طلبا لإحداهما وهذا هو ما قضى هذا القرار بمثله.

وهو ما كانت المحكمة العليا موجهة باجتنابه.

ـ وحيث إن الحيثية الأخيرة تفيد أن الحكم على المنعوت بالنعوت المذكورة لا يكاد يعقل وإذا كان ذلك كذلك فكيف يعقل توجيه المحكمة العليا لمحكمة الإحالة بالحكم على من لم يكن هو ولا من ينوب عنه طرفا في هذا النزاع عند أي من محكمتي الأصل والاستئناف ولم يقدم طلبا لإحداهما؟ إذ لا فرق بين الحكم له والحكم عليه ما دام غير طرف ولا...ولا... ولا...

ومن هذا يتبين عدم صدق ما ورد في جوابية المطعون ضدها من أن هذا القرار مطبق لتوجيهات المحكمة العليا 100%.

ثالثها: تعليله لما قضى به من تأكيد حكم محكمة الأصل بأن م.ح. فاقد لصفة من له الحق في التقاضي في محل النزاع إذ أن في هذا التعليل خطأين:

- **أحدهما:** أن م.ح. هو وحده من عنده الصفة بدليل ما تقدم ذكره من قوله في الكفاف: <<**والمستحق إنما يماري ... إلخ** >>.
- **ثانيهما:** أن في اعتباره فاقد الصفة تناقضا مع الأمر رقم: 2014/47 الصادر من رئيس المحكمة العليا بتاريخ: 2014/10/21 المبني على طلب وكيل ا.م. لتعيين تشكيلة مغايرة.

ـ حيث ورد في هذا الأمر أن طرفي هذا النزاع المعهود إلى مصدرة القرار بالقضاء فيه هما ا.م. من جهة، و.م.ح.ع. من الجهة الأخرى، لأن م.ح. لو لم يكن ذا صفة لما ساغ لرئيس المحكمة العليا أن يعتبره طرفا.

لهذا كان على مصدرة هذا القرار وما زال على محكمة الإحالة أن تقضي بالعدل في موضع النزاع بين ا.م.من جهة، وبين م.ح. من الجهة الأخرى.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد: 205 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 220 – 223 من ق:إ،م،ت،إ، فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطوق القرار :

<< قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات الواردة في هذا القرار >>.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/16 بتاريخ : 2016/06/22

المبـــدأ :

التصيير لعقار القصر دون مراعاة أحكام القصر ودون تقويم، أو عرض بالمزاد العلني مخالف للقانون المادة: 300 من م. ا. ش، والمادة: 74 من ق. ا. م. ت.ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

القضية رقم :2014/40
طبيعة الطعن : طعن بالنقض

الطاعن : ع.ن.ص
يمثله: ذ/ أجودنا ولد الحضرامي

المطعون ضدها: ا.ب
يمثلها: ذ/ عبد الله ولد الركاد

القرار المطعون فيه:
القرار رقم:2014/69
تاريخه: 2014/07/03
عن الغرفة المدنية ولاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير

القرار رقم :2016/16
تاريخه :2016/06/22
منطوقه:
قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2016/06/22 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛**

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم :

ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛
ـ أمبار ك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1، مستشارا ؛
ـ حيمده ولد الأمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية2، مستشارا ؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه مستشارا ؛
ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا ؛
ـ إسماعيل ولد سيد المختار مستشارا ؛
ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ يسلم ولد ديدي ، مستشارا ؛
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي، مستشارا ؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا ؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا ؛
ـ سيد ولد الحاج، مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا ؛
ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا ؛
ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا ؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال ، مستشارا ؛
ـ محمد ولد يوكات، مستشارا ؛
ـ المختار ولد محمذن ، مستشارا؛
ـ أحمد ولد الدين، مستشار؛
ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛
ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛
ـ شكرود ولد محمدو، مستشارا؛

وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛
وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة ، كاتبا للجلسة،
وذلك للنظر والبت في القضايا المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم:2014/40 المطعون فيه بالنقض في النزاع القائم بين كل من: ع.ن.ص ممثلا بالأستاذ/ أجودنا ولد الحضرامي طاعنا من جهة و ا.ب ممثلة بالأستاذ/ عبد الله ولد الركاد مطعونا ضدها من جهة ثانية.

وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

ادعى .ع.ن.ص بتاريخ:2009/02/24 أنه اشترى دارا في مكطع لحجار هي من متروك المسمى س.و وذلك من عند زوجة المتوفى ا.ب بمبلغ مليوني أوقية بتاريخ: 2006/04/07 أخذت هي مبلغ: 875.120 أوقية وأبقت الباقي عنده وديعة في حانوته فأجر الدار للمسمى ب.ك ثم .ا.ع.ح ثم طلبت ا.ب إقالة الدار لا بيعها لها، فرفض ع.ن.ص. ذلك ثم أجرتها هي لامرأة أخرجها هو قبل أن تنزل ا.ب.فيها.

وقد أجابت ا.ب. على هذه الدعوى بأنها لا أساس لها وأن كلما في الأمر هو أنها استلفت المبلغ المذكور من عنده من أجل صيرورة هذه الدار كاملة لأبنائها (ولدان وبنتان) وقالت إنها هي التي أجرت ب.ك ولزوجة ا.ع.ح. هو، و أنكرت طلب الإقالة أو البيع فأصدرت محكمة مقاطعة مكطع لحجار حكمها رقم: 2009/80 بتاريخ: 2009/08/25 بالدار لصالح ع.ن.ص. وتأكد ذلك بالقرار الاستئنافي رقم:117 بتاريخ: 2010/08/25 قبل نقضه بالقرار رقم: 125 بتاريخ: 2011/11/19 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا بحجة عدم البحث في دعوى شراء ا.ب لهذه الدار بإشراف المحكمة لها هي نفسها أو لأبنائها أولهما معا وذلك بسبب قول محضر الطعن إن ا.ب قائمة عنها هي وأبنائها ولأنها هي تدعي أن بعض الورثة قاصر فيلزم عند ئذ تدخل النيابة العامة ومعرفة من هو المقدم على هذا القاصر إذا كان موجودا فعلا وهل بيعت الدار بما يباع به عقار اليتيم إلى آخره ثم أصدرت محكمة الإحالة باستئنافية انواكشوط قرارها رقم: 2014/69 بتاريخ: 2014/07/03 بعدم صحة هذه البيعة وبحق ع.ن.ص. في استرجاع مبلغه المذكور من يد ا.ب ورفض باقي الطلبات.

ثانيا : الإجراءات

اطلعت المحكمة على محضر الطعن بالنقض رقم: 2014/80 بتاريخ: 2014/08/06 وهو محرر أمام كتابة ضبط مصدرة القرار رقم: 2014/69 محل هذا الطعن.

وبعد اكمال الإجراءات في هذا الملف وإعداد المستشار المقرر محمدو بن أحمدو سالم ولد أبي لتقريره فيه وقراءته له أثناء الجلسة وبدء إفساح المجال للمحامين لإبداء ملاحظاتهم وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة المقدمة مكتوبة والهادفة إلى رفض طلب نقض هذا القرار.

وبعد جعل الملف في المداولات وبعد المداولة صدر هذا القرار.

ثالثا: من حيث الشكل

حيث قدم هذا الطعن وفق الشروط القانونية المؤدية لقبوله شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ ـ الطاعن: قال محامي الطاعن في مذكرة طعنه إن ا.ب. اشترت هذه الدار بصفتها الشخصية من عند المحكمة الأصل المشرفة على حال هذه التركة طبقا للمحضر ذي التاريخ: 2006/04/05 وباعتها لـ: ع.ن.ص. بمبلغ: 2.000.000 أوقية استلمت منه مبلغ: 875.120 أوقية وتركت الباقي وديعة عند المشتري في حانوته وأجرى إصلاحا على الدار وأجرها قبل امتناعه عن الإجابة لطلب ا.ب. إقالة الدار

أو بيعها لها. وقال المحامي إن القرار خرق القواعد القانونية ووقع في تناقضات منها قوله إن موكله مشتر من التركة (الورثة) والصحيح أنه مشتر من عند ا.ب، ومنها أن القرار تعامل مع القضية وكأن الدار لا تزال تركة مشاعة مع قوله إن البيع قد حصل ولكنه غير صحيح لوجود يتيم في الورثة وحدد القرار عددهم وحدد أنصباءهم ومدى تقديم ا.ب. على بعضهم وفي هذا تجاوز على الاختصاص النوعي ما دام أنه لم يثر أمام الدرجة الأولى فيستحق هذا القرار النقض طبقا للمواد: 2 – 19 – 29 من ق.إ.م.ت.إ، والمواد:287 – 288 من ق.إ.ش، كما أن القرار تناول ما لم يطلب منه البت فيه كمراعاة حقوق الورثة أو القاصرين، حيث أثير هذا أمام الدرجة الثانية وتجاهل القرار أن ذ/عبد الله لا يحمل الصفة القانونية للتقاضي باسم قاصري الورثة ولم يتقدم وارث بدعوى في هذه القضية ولا باعتراض على الرغم من دعوى ا.ب.أن ولدها ح. قاصر، وقال القرار أنه مولود عام: 2000 وقال إن قول القرار إنه لا حجية في محضر القسم المذكور أعلاه مردود عليه بأن المحكمة عينت مصفيا طبقا للمواد: 287 – 288-291 من ق.إ.ش، وقد وقع القاضي مع المصفي على ذلك المحضر فهو بمثابة القرار طبقا للمادة: 18 من ق.إ.م.ت.إ، كما تجاهل القرار أن المحضر قال إن ا.ب. هي التي اشترت الدار من عند الورثة ولم يذكر أنها اشترتها لأبنائها أو لغيرهم، وقال إن التناقض في القرار جاء بين الصفحة 3 و 4، وقال إنه لا أحد يدعي أن هذه الدار له وإذا كانت ا.ب. غير مقدمة فلماذا يتدخل القرار فيما لا يعنيه ويعتبر المعدوم موجودا، وإذا كانت مقدمة فهل يمنعها ذلك من التعامل لصالحها هي دون أبنائها وتجاهل القرار أنه لا مستند لهذا العقار بصفة رسمية فهو منزل بدائي ولا وثيقة له كسائر المنازل في المنطقة، وقال إن عدم وقوع هذا البيع في شكلية معينة معيب، وقال إن محكمة الإحالة لم تحترم توجيهات محكمة النقض على الرغم من فسادها وعدم احترامها للنصوص القانونية مثل المادتين: 2 – 19 من ق.إ.م.ت.إ، وقد اعتمد قرار محكمة الإحالة محل الطعن الشطط في استعمال السلطة وخلص لطلب إلغاء القرار والحكم على أنقاضه بصحة ملكية ع.ن.ص. لهذه الدار وتأكيد الحكم :09/08 الصادر عن محكمة الأصل.

ب ـ المطعون ضدها: ورد محامي ا.ب. قائلا في مذكرة جوابه إن مذكرة الطعن لم تسلم من الوقوع فيما نعتت به القرار من شطط وغيره، القول بأن المحكمة باعت ا.ب. مردود بأن المحكمة معلوم أنها لا تبيع بصفة مباشرة إذ يلزم أن تسبق ذلك جملة من الإجراءات لاسيما إذا تعلق الأمر بتركة فيها يتيم والحال أن المتروك عقار فلم يصدر قرار تمهيدي ولم يأخذ رأي النيابة العامة في هذه التركة، وقال إن مذكرة الطاعن تناقضت حين ذكرت أن ع.ن.ص. حاز الدار مع قولها إنه رفع دعوى فيها والتناقض سالب للدعوى وقال إن المذكرة حاولت إبعاد كون الدار لا تزال تركة وإبعاد جواز إقحام اليتامى في هذا النزاع في حين أنها تعترف بأن أصل الدار تركة وأن ح. مولود: 2000 وقليل اليتامى وكثير هم سواء، ورأى أن الحكم (القرار) محل الطعن معلل ومسبب بما فيه الكفاية وخلص لطلب صرف النظر عما ورد في مذكرة الطعن وتأكيد القرار: 2014/69.

2 ـ المحكمة :

ـ **حيث** ورد في محضر قسم المتروك ذي التاريخ: 2006/04/05 أن الدار التي في السهو بمكطع لحجار بيعت لــ: ا.ب. زوجة المتوفى بمبلغ: مليوني أوقية (2.000.000) وأن نصيب اب. يساوي:1.234.880 أوقية من أصل إجمالي المتروك: 2.469.760 أوقية، مما يدل على أن المبلغ المسمى لــ : ا.ب. كان لها هي وولداها وابنتاها ذلك لأن ثمن الزوجة من الجميع يساوي 308.720 أوقية وباقي المبلغ الإجمالي بعد المسمى لــ: ا.ب. لأولاد المتوفى من غير ا.ب. وفيه أيضا أن ا.ب. دفعت لباقي الورثة مبلغ: 875.120 أوقية مما يدل على أن جلسة بيع الدار محل النزاع لــ: ا.ب. ودفعها للمبلغ الذي يدعى ع.ن.ص. أنه دفعه لها مقابل شرائه هو للدار

بالمبلغ ذاته 2مليونا كانت واحدة، وفي ذلك من القرينة ما يبعث الشك في حقيقة البيع الذي يدعيه ع.ن.ص. قائلا إن شراءه كان بتاريخ:2006/04/07 أي بعد تاريخ المحضر.

ـ وحيث إن المحضر لم يذكر أن الدار قد قومت أو عرضت بالمزاد العلني وإنما صيرت لــ: ا.ب. بمبلغ يجهل مصدر تقديره وهو ما يخالف المادة: 300 من م.أ.ش، حين لم تراع في هذا التصيير الأحكام المتعلقة بالقصر علما بأن أحد ولدي ا.ب.(ح.) ورد في القرار محل الطعن أنه مولود: 2002 ولا مناكرة في ذلك من جانب المدعى ع.ن.ص. ولا جانب ا.ب.كذلك.

ـ وحيث إنه لا يدل قول المحضر إن ا.ب. قائمة عن نفسها وعن أبنائها على أن لهذا القاصر وصي أو مقدم ما دام أن المحضر يبين ذلك والأصل عدمه ولا سبيل للمعاملة مع حال الصغير اليتيم إلا بإحدى هاتين الحالتين طبقا لمقتضى المادة: 176 من م.إ.ش، وفي حال غياب ذلك فإن ولاية الصغير تنتقل للقاضي حيث سمته المادة:177 من هذا القانون وليا، عندما يمارس النيابة الشرعية المخولة له عن القاصر، وللقاضي مراعاة مصلحة القاصر طبقا للمادة: 179 من هذا القانون حتى مع وجود الأب المخل بتلك المصلحة وهو الذي يقر الوصية، هذا وقد تكون ا.ب مقدما على الصغير وهي أولى طبقا للمادة: 183 من م.إ.ش، وهذه المادة تلزم القاضي بأن يعين مقدما على القاصر ومعناه أن ا.ب. لا تكون مقدمة بصفة تلقائية ولا يتنافى ذلك مع أن للقاضي أن يعتبر الأم كافلة ويجعل تصرفها كتصرف الوصي طبقا للمادة: 188 من هذا القانون، غير أن أي تصرف للقاضي في مجال التقديم أو اعتبار الأم في هذه النازلة كالوصي الذي يلزم بمراعاة مصلحة القاصر لم يظهر من خلال هذا الملف سوى قول الكاتب إن القاضي الأصل قد وقع على أصل محضر القسم وهو توقيع لابد وأن تسبقه إجراءات تمهد له من أهمها التقديم على القاصر ومراعاة حال القسم الذي يجب أن يكون بعد تقويم ونحوه في تركة تشتمل على قاصر، والقاضي يتصرف لمصلحة القاصر بمجرد حصول العلم له من أحد المعنيين بالأمر طبقا للمواد: 288- 289 من م.إ.ش.

ـ وحيث إن أخذ الطاعن على القرار أنه جعل ع.ن.ص. مشتريا من التركة حسب الدعوى والواقع أنه مشتر من ا.ب. مردود عليه بأنه لا مناكرة في أن أصل هذه الدار من متروك المتوفى.

وأخذه على القرار أنه تجاوز السلطة مردود عليه بما تقدم من حق القاضي في أن يمارس ولايته على القاصر وإذا أخل القاضي الأصل بهذه الممارسة فلقاضي الدرجة الثانية أن يصحح الإجراءات لتفادي الإخلال بمصلحة القاصر المهمل.

وقوله إن قضية اليتيم ومراعاة حال اليتيم لم تثر أمام الدرجة الأولى مردود عليه بما جاء في الحكم الأصل من أن ا.ب. تساءلت هل لها أن تبيع مال ورثة بلغ أحدهم سن البلوغ وهو قول يدل على بلوغ بعض دون بعض من هذه الورثة.

وقوله إن ذ/ عبد الله لا يحمل صفة التمثيل مردود عليه بأن محكمة النقض والإحالة قد اعتبرته ذا صفة لصالح المدعى عليها ا.ب.

وقوله إن المحكمة عينت مصفيا لا شيء يدل عليه سوى محضر الكاتب المذكور وإذا افترض أنه مصف فإن الأصل في المصفي أن يعين بوثيقة طبقا للمادة: 292 من م.إ.ش، وأن تصفى التركة تحت مراقبة القاضي بعد أن يطلع على حصرها طبقا للمادة: 287 من هذا القانون وهو الحصر المشار إليه بالمادة: 294 منه والمادة: 295 كذلك.

وعدم ظهور أي شيء من الإجراءات المذكورة يجعل تصيير الدار المذكور واقعا تحت إجراءات غير صحيحة تخل بحق الاستيفاء لصالح القاصر، ومعلوم أن توقيع القاضي لا يمنع من تعقب عمله طبقا للقانون كما هو معروف في باب الاستئناف والطعن بالنقض.

وقول الطاعن إن محكمة الإحالة لم تحترم التوجيهات ليس على إطلاقه لأن المطلوب هو العمل على حماية جانب القاصر وهو ما ذهبت إليه محكمة الإحالة فعلا.

ـ وحيث إن كلما تقدم يجعل التصرف بتصيير الدار المذكورة أو بيعها بهذه الطريقة غير محمي من طرف القانون وهو ما ذهب إليه قرار الإحالة مما يقتضي عدم الاستجابة لطلب نقضه وهو ما توجهت إليه الغرف المجمعة في هذا القرار.

لهذه الأسباب :

واستنادا للمواد:203 - 204 – 205 وما بعدها 213 وما بعدها 220 وما بعدها الكل في بابه من ق.إ.م.ت.إ.

فقد تقرر ما يلي:

منطوق القرار :

<< قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا >>.
والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/17 بتاريخ : 2016/06/22

المبــدأ :

رفض طعن الطاعن شكلا يحصن الحق المحكوم به لصالح المطعون ضده.

. تجاوز حدود طلبات الأطراف يعتبر تحريفا للوقائع وتجاوزا للسلطة.

. لابد في تغيير عقد العمل من توفر الشروط الواردة في المادة: 29 من م. ش.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2015/23 **طبيعة الطعن:** طعن بالنقض **طبيعة القضية:** شغل **الطاعن:**.س.م.ك ممثلا بالأستاذ/ بونا ولد الحسن **المطعون ضده:**شركة M C E ممثلة بالأستاذ/ المصطفى ولد معاوية **القرار المطعون فيه:** القرار رقم: 2014/115 الصادر بتاريخ: 2014/06/04 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير. **القـرار رقــم:** 2016/17 **بتــاريـــخ:**2016/06/22 **<u>منطـــوق القـــرار</u>:** **"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار ".** **والله الموفق**	عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2016/06/22 على تمام الحادية عشرة في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد**/ يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛ وبعضوية مستشاريها القضاة:** ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛ ــ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛ ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1 مستشارا؛ ــ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛ ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛ ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا؛ ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛ ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛ ـ إسماعيل ولد سيد المختار، مستشارا؛ ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا؛ ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛ ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛ ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛ ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛ ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛ ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا؛ ـ الدده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛ ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛ ــ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا؛ ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛ ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛ ـ المختار ولد محمذن، مستشارا؛ ـ شكرود ولد محمدو، مستشارا؛ ــ الداه ولد سيد ي يحي، مستشارا؛ وبحضور القاضي/ القاسم ولد فال، نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛وبمساعدة الأستاذ/ محمد يسلم ولد خالد كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنظر في القضايا المعروضة على جدول هذه الجلسة والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ بونا ولد الحسن ضد القرار رقم 2014/115 الصادر بتاريخ: 2014/06/4 عن الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط في تشكيلة مغايرة، وذلك في النزاع المشمول فيه كل من الطاعن المذكور أعلاه، والمطعون ضده: شركة M C E ممثلة ذ/ المصطفى ولد معاوية.وعلى إثر هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار التالي:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

ـ ادعى س.م.ك أن الشركة الموريتانية للبناء والتجهيز اكتتبته عام 1998 سائق آلية جرافة بأجر قدره 80 ألف أوقية قبل أن تقترح الشركة عليه العمل حارسا براتب جديد قدره 30 ألف أوقية باعتباره لم يعد قادرا على عمله الأصلي، فلجأ للمفتشية مطالبا بفارق الأجر ما بين 2008/08/16 و 2010/02/17 مع علاوة الفصل والتعويض عن الإخطار إلى آخر طلباته المذكورة في حكم الأصل رقم: 2010/123 بتاريخ: 2010/12/23 الذي أصدرته محكمة الشغل قاضية للعامل بمبلغ 2.266.838 أوقية قبل أن يعدله القرار الاستئنافي رقم: 2012/06 إلى مبلغ 1.260.000 أوقية، وقد نقض بالقرار 2012/50 بتاريخ: 2012/12/18 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا بحجة جعله القضية قضية فصل تعسفي والواقع أنها طلب فارق مبلغ وأن مراجعة عقد العمل مقبولة طبقا للمادة 29 من م. ش، فيقتصر نظر محكمة الأصل في ذلك على تقرير ما إذا كانت إجراءات المراجعة كانت صحيحة أولا، فجاء قرار محكمة الإحالة رقم:2014/115 بتاريخ: 2014/06/04 محل هذا الطعن قاضيا للعامل بمبلغ 286.620 أوقية.

ثانيا : الإجـــــــراءات

ـ اطلعت المحكمة على محضر الطعن بالنقض رقم: 2014/86 بتاريخ: 2014/06/29 الصادر عن كتابة مصدرة القرار محل الطعن لصالح س.م.ك ورقم: 2014/99 بتاريخ 2014/08/04 الصادر عن الكتابة ذاتها لصالح الشركة وبعد اكتمال إجراءات الملف وإعداد المستشار المقرر لتقريره فيه **أبه ولد محمد محمود** وقراءته لما قرئ منه أثناء الجلسة وبعد إفساح المجال للمحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم.

ـ وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة المقدمة مكتوبة والهادفة إلى رفض مطلبي الطعن معا شكلا لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل وعدم إيداع وصل غرامة .

وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة صدر هذا القرار.

ثالثا : مـن حـيـث الشـكـل

ـ حيث كان طعن س.م.ك بتاريخ: 2014/06/29 وتاريخ مذكرته 2014/08/28 فهما إجراءان واردان في الأجل القانوني طبقا للمادة: 209 من ق. ا. م. ت.ا، ومعلوم أن العامل معفي من الغرامة طبقا للمادة: 329 من م. ش، ومحاميه يحمل توكيلا.

وحيث إن الشركة طعنت بتاريخ: 2014/08/04، أي في 61 يوما بعد صدور القرار مع عدم تقديم مذكرة طعن فيكون طعنها مرفوضا شكلا طبقا للمادة ذاتها على الأقل.

رابعا : مـن حـيـث الأصـل

قال محامي الطاعن الأول (العامل) إن موكله رب أسرة تحتوى على أفراد لم يبلغوا سن الإنتاج فتكون حالة نقص راتبه صعبة وإن كان قد سكت على ذلك بصفته مغلوبا على أمره قبل

صيرورته متنقلا للعلاج بين انواكشوط والسنغال ، وقال إن محكمة الشغل لم تراع الأضرار مع احتسابها الدقيق لحقوق هذا العامل غير الملزم باعترافه عند ما يأخذ حقوقا تخالف الواقع طبقا للمادة: 222 من م.ش أحرى إذا كان لم يصدر قبول منه براتب أقل من راتبه الأصل، فالقرار واقع تحت طائلة المادة: 204 من ق. ا. م. ت.ا، وتمسك بطلباته أمام محكمة الأصل قائلا إنها:

1ـ فارق الأجر في الفترة المذكورة وهو 50 ألف أوقية شهريا.

2ـ حقوق النقل خلال المدة ذاتها.

3ـ منحة الأقدمية طبقا للمادة 41 من ا. ج. ش.

4ـ منحة الخطر خلال المدة ذاتها.

5ـ منحة السلة طبقا للمادة 40 من ا. ج. ش.

6ـ الساعات الإضافية طبقا للمادة 39 من ا. ج. ش.

7ـ منحة الأعياد طبقا للمادتين 45 ـ 46 من ا. ج. ش.

8ـ منحة الفصل طبقا للمادة 31 من ا. ج. ش.

9ـ الإخطار طبقا للمادة 27 من ا. ج. ش.

ثم استند للمواد: 204 من ق. ا. م. ت. ا، 15 ـ 17 ـ 27 من ا. ج. ش، وطلب إلغاء القرار رقم 2014/115 والحكم للعامل بمبلغ 8.193.765 أوقية عوضا عن كافة حقوقه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة.

ورد محامي الشركة قائلا إن مذكرة الطاعن تدل علي أنه لم يطلع علي القرار حين حكم عليه دون تصور و معلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولم تذكر هذه المذكرة وجها من أوجه النقض الثمانية الواردة في المادة 204 من ق.ا.م.ت.ا فطعنه غير جدي، وقال إن عدم إيجاد تسوية ودية كان بسبب العامل رغم بذل الشركة جهدا في ذلك ،ثم طلب رفض الطعن لعدم تأسيسه.

خامسا : المحكمة

ـ حيث إن الطعن الثاني (طعن الشركة) غير مقبول شكلا طبقا لما قدم أعلاه فيتمحض النظر في طعن العامل من حيث الأصل دون أصل طعن الشركة طبقا لمقتضي المادة:211من ق.ا.م.ت.ا ـ حيث إن المبلغ 286.620 أوقية الوارد في القرار 2014/115 محل هذا الطعن أصبح محصنا لصالح العامل بسبب عدم صحة طعن الشركة شكلا كما تقدم، وعليه يقتصر النظر على ما إذا كان له حق في الزيادة أولا.

- وحيث إن كل قضية يجب أن تبقي في حدود طلبات المدعي والرد عليها دون زيادة ولا نقصان من طرف المحاكم وخلاف ذلك يجعل العمل القضائي مشوبا بتجاوز السلطة أو بالتحريف في الوقائع وكلا هما مرفوض قانونا.

ـ وحيث إن العامل قد حصر طلباته في فارق الأجر وغيره خلال مدة زمنية محدودة دون أن يذكر تعسفية فصل وليست المطالبة بمنحة الفصل دلالة على أن فصلا تعسفيا قد حصل وهو ما تدل عليه المادة :51 من م.ش.

ـ وحيث ورد في الأقوال المنسوبة لممثل الشركة أن العامل متقاعد من ذلك قوله في القرار 2012/06 المنقوض إن موكلته أشعرت العامل (المدعي) بتغيير عقده من سائق آلية إلي حارس وذلك لاعتبارات عديدة منها حالته الصحية وكونه متقاعدا الخ ، وهي العبارة التي أثارها المحامى أمام محكمة الإحالة أيضا وهو ما يقتضي تحقيق حال الظرف الذي تغير فيه الراتب من 80 ألف أوقية إلي 30الف أوقية وحال العامل هل هو متقاعد، وعليه يكون المبلغ 30الف مقدما له بعد تقاعده ، وفي هذه الحالة لا يعتبر ذلك تغييرا في عقد العمل أو مراجعة له وإنما هو أجر جديد منحته الشركة للعامل بسبب من الأسباب أو هو غير متقاعد آنذاك، وعليه نكون أمام تغيير في عقد العمل وهو التغيير المنصوص عليه بالمادة :29من .م.ش وله شروط منها موافقة الطرفين معا ومنها كون الاقتراح مكتوبا أو مع منح الطرف الآخر مدة تساوى مدة الإخطار ليرد بما لديه وصمت الطرف الآخر لا يعد موافقة ضمنية إلي آخر ما تدل عليه هذه المادة.

ـ وحيث إنه كان علي المحاكم أن تعالج النازلة انطلاقا من هذه المادة ومن الشروط الواردة فيها وأن يكون المحكوم به أيا كان قدره مبنيا علي مقتضياتها في حال أن النازلة تغيير في العقد وليست من باب منح الشركة أجرا جديدا لهذا العامل بعد تقاعده.

ـ وحيث إن محكمة النقض والإحالة كانت قد أخذت علي القرار 2012/06 توجهه لوجود فصل تعسفي في حين أن العامل إنما يطلب فارق مبلغ وإنه لا يعطي احد فوق ما طلب إلي آخر المآخذ وهي العيوب التي وقع فيها القرار 2014/115 محل هذا الطعن حين قضى بمبلغ مالي عن فصل تعسفي دون أن يبين كيف ومتى كان هذا الفصل التعسفي وهو ما يجعل نقض هذا القرار مبررا طبقا للمادتين 205-204 من ق.ا.م.ت .ا

ـ وحيث إن هذه القضية لا تعدو كونها مطالبة بفارق مبلغ من وجه ومطالبة بحقوق محددة من وجه آخر كل ذلك خلال مدة زمنية محدودة حسب الدعوى أعلاه فيلزم التقيد بهذه الدعوى دون زيادة ولا نقص.

ـ وحيث إن المحكمة العليا لا يمكنها أن تراقب سلامة تطبيق القانون في فضية لا يزال تصورها ناقصا حتى من خلال القرار محل الطعن وهو ما يدل على نقص في التعليل والتسبيب مما يقتضي نقضه طبقا للمادة 204 من ق.ا.م.ت .ا حتى تتضح حال ظروف العامل ويتضح ما إذا كان له الحق في الزيادة علي المبلغ أولا حق له في ذلك.

ـ وحيث إن القرار المطعون فيه غير خال كذلك من التناقض حين أقر بأن العامل لم يدع الفصل وأنه لا يقضي لأحد فوق طلبه ومع ذلك حكم للعامل بمبلغ مالي عن فصل تعسفي مستندا للمادتين29-60 من ق.م.ش وهو استناد يحمل التناقض في طياته لأن المادة 29 تتحدث عن

مراجعة العقد وشروط تلك المراجعة بينما تتحدث المادة 60 عن الفصل التعسفي ولعل ذلك التناقض بسبب ضعف تصور القضية أصلا تصورا صحيحا ومعلوم أن عدم صحة المراجعة يعطى الحق في إعادة مقتضي العقد الأول على ما كان عليه.

أما الفصل التعسفي فإنه يعطى الحق في التعويض عن الأضرار المتعلقة به.

ـ وحيث إن الطاعن أعلن في مذكرته رضاه عن تقدير محكمة الشغل وحسابها لما حكمت به للعامل وهو مبلغ 2.266.838 أوقية آخذا عليها شيئا واحدا هو عدم مراعاة الأضرار وهو إعلان يدل على أن الطاعن لا يطلب أكثر من ذلك المبلغ الوارد في حكم محكمة الشغل إلا في إطار التعويض عن الأضرار.

وعليه فإن على محكمة الإحالة هذه المرة إيجاد تصور صحيح لهذه النازلة و النظر فيما إذا كان للعامل الحق في الزيادة على المبلغ 286.620 أوقية أعلاه الذي تحصن له وإذا كان له الحق في ذلك فإن سقف طلبه لا يتجاوز المبلغ المحكوم به في حكم محكمة الشغل مع التعويض عن الأضرار بعد تقرير أن ثمة أضرارا يجب التعويض عنها عند ما تتوجه محكمة الإحالة للحكم بزيادة المبلغ المحكوم به في القرار 2014/115 محل الطعن.

لهـذه الأسـبـاب:

واستنادا للمواد 203-204-205-وما بعدها -213 وما بعدها 220 وما بعدها الكل في بابه من ق.ا.م.ت.ا.

مـنـطــوق الـقـــرار:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار "

والله الموفق

كـاتـب الضبط الأول **المـقــرر** **الرئــيـس**

القرار رقم 2016/19 بتاريخ : 2016/06/22

المبــدأ :

المبادلة والمناقلة والمعاوضة بمعني واحد ولها حكم البيع المادة: 606 و 612 من ق.ل.ع

. ترفع الدعوى على من عنده المدعى المادة: 1179 من ق. ل. ع.

والمستحق إنما يماري من عنده ما يدعى لا الشاري (أي البائع).

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

بـــسـم اللـــه العلي الـــعـــظـــيـــم

القضية رقم: 2015/24 **طبيعة الطعن:** طعن بالنقض **طبيعة القضية:** عقارية **الطاعن:**س.م.ص.ع ممثلا بالأستاذ/ سيد محمد ولد عل العبد. **المطعون ضده:** ح.م.ص.ع ممثلا بالأستاذ/ لمرابط ولد السيد **القـرار المطعـون فيـه:** القـرار رقـم: 2014/15 بتـــاريخ: 2014/03/18 عـــن الغرفـــة المدنيـــة والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط. **القرار رقم:** 2016/19 **تاريخه:**2016/06/22 **<u>منطـــوق القـــرار</u>:** **"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار ".** **والله الموفق**	عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2016/06/22 على تمام الحادية عشرة في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛ ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛ ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1 مستشارا؛ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛ ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛ ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا؛ ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛ ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛ ـ إسماعيل ولد سيد المختار، مستشارا؛ ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا؛ ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛ ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛ ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛ ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛ ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛ ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا؛ ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛ ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛ ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا؛ ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛ ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛ ـ المختار ولد محمذن، مستشارا؛ ـ شكرود ولد محمدو، مستشارا؛ ـ الداه ولد سيد ي يحي، مستشارا؛ وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال،** نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم: 2015/24 المطعون فيه بالنقض في النزاع القائم بين كل من س.م.ص.ع. ممثلا بالأستاذ/ سيد محمد ولد عل اعبيد طاعنا من جهة، و ح.م.ص.ع. ممثلا بالأستاذ/ لمرابط ولد السيد مطعونا ضده من جهة ثانية. وخلال هذه الجلسة صدر القرار التالي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

في يوم: 2009/12/02 ادعى الأستاذ/ سيد محمد ولد عل اعبيد وكيل س.م.ص.ع. لدى الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط أن موكله قد أمضى على تقسيم رضائي لمتروك أبيه مع باقي ورثته بتحفظ وبعد ذلك عثر على العقار رقم: 28 حي H بالقطاع 1 بتفرغ زينه ذي سند التحفيظ العقاري رقم: 3167 على اسم ع.ر.خ. الآئل إلى والده بعقد بيع مثبت في سند التحفيظ ومات والده مالكا له ومتصرفا فيه ولم يشمله التقسيم المذكور ويطلب نصيبه منه، الدعوى التي رد عليها الأستاذ/ لمرابط السيد وكيل ح.م.ص.ع. بأن هذا العقار ليس داخلا في المتروك لتحبيس والدهما م.ص.ع. إياه على ابنته س.م.ص.ع.، وأن المحبس عليها عمرت بعضه ومنحته لوالدتها ثم بعد ذلك تبادلت مع ح.م.ص.ع. فيه بعقار في تيارت.

فأصدرت المدعي لديها في هذه الدعوى الحكم رقم: 2011/58 بتاريخ: 2011/11/17 القاضي بعدم قبول الدعوى فاستأنفه وكيل س.م.ص.ع. فبتت في استئنافه الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط بالقرار رقم: 2012/53 بتاريخ: 2012/04/26 القاضي بعدم اختصاص مصدرة الحكم المستأنف والمستأنف لديها لأن البت في هذه الدعوى من اختصاص محاكم المقاطعات، فطعن الطرفان فيه بالنقض فبتت في طعنهما الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا بالقرار رقم 2014/15 بتاريخ: 2014/03/18 القاضي بقبول الطعنين ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط للبت في الأصل فأصدرت المحال عليها القرار رقم: 2015/14 بتاريخ: 2015/03/02 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل فطعن فيه وكيل س.م.ص.ع. بالنقض لدى الغرف المجمعة الطعن المقضي فيه بهذا القرار.

ثانيا : الإجـــــــــراءات

لما وصل ملف القضية إلى كتابة ضبط الغرف المجمعة وانتهت الآجال الممنوحة لتقديم الطاعن مذكرته وللمطعون ضده للإجابة عليها عين رئيس المحكمة العليا مستشارا للتقرير في القضية ولما أنجز تقريره أحيل الملف إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا فوضعت فيه طلباتها، ولما أودعت فيه طلباتها وأعادته أدرجت القضية في جدول القضايا المهيأة للعرض في جلسة الغرف المجمعة المقررة يوم 2016/04/13 فعرضت واستمع إلى تلاوة المقر ر: محمد ولد محمد عبد الرحمن لتقريره فيها وإلى من حضر من ممثلي الطرفين وشاء أن يقدم ملحوظة أو طلبا وإلى ممثل النيابة العامة لإبداء رأي النيابة وطلباتها وبعد ذلك قرر جعلها في المداولات للجلسة الموالية وخلال المداولات تم درس القضية والتداول فيها فاستنتج الآتي:

ثالثا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن ممن له الحق فيه في الأجل والشكل القانونيين فهو متحتم القبول من حيث الشكل لاستيفائه لأحكام المواد: 205 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 من ق. ا. م. ت.ا.

رابعا : من حيث الأصل

1– الأطـــــراف :

ورد في مذكرة الطاعن س.م.ص.ع. الممضاة بقلم وكيله سيد محمد ولد عل اعبيد أنه سبق أن تنازع مع إخوته في إلحاقه بوالدهم م.ص.ع. وبما أن والدهم كان يسترضي والدة الإخوة الأشقاء بعد إذاعة أن له هذا الولد من غيرها الأمر الداعي إلى إيثارهم عليه والداعي لحيفهم عليه في تركة أبيهم لذلك تحفظ في إمضائه على التقسيم الذي توصلوا إليه في آخر المطاف لما يعلم من غيابهم على الوثائق المتعلقة بعقارات ومنقولات والدهم وأنهم لا يألون جهدا في إخفائها وأنه عثر بعد التقسيم المنوه عنه على العقار السابق الذكر وعلى أن والده مات متصرفا فيه تصرف المالك في ملكه استنادا إلى شهادات العدول الذين كان من واجب مصدرة القرار أن تقبل الاستماع إلى شهاداتهم لتظهر لها الحقيقة، وأن الأحكام السابقة ركزت على مأخذ وحيد متمثل في عدم التمييز بين الدعوى العينية والدعوى الشخصية على الرغم من أن وكيل الطاعن أوضح أنه يدعي على شخص أخيه ح.م.ص.ع. الذي يتمسك بأنه تنزل منزل أخته س.م.ص.ع. بمبادلة مزعومة وقعت بتاريخ: 2009/03/03 بعد وفاة والدهم وبعد التقسيم بوقت وجيز، وهذه المبادلة منصبة على العقار المتنازع فيه عينه.

وحيث إن سند التحفيظ يعتبر حوزه حوزا نهائيا لذلك العقار بنص المادة: 500 من ق. ا.ع حيث تنص على أن كافة التغييرات التي تحدث على ملك العقار من معاوضة أو تبرع لا بد أن توثق في السند التحفيظي وأن أي إجراء لم يكن مذكورا في ضمنه يكون فاقد الأثر.

وأن دعوى س.م.ص.ع. مقصورة على أخيه ح.م.ص.ع.لأنه هو الحائز الفعلي لهذا العقار الذي يتمسك س.م.ص.ع. بأنه لم يخرج عن ملك أبيه حتى توفي.

ووصف حيثيات القرار السبع بأنها تنبئ أن مصدرة القرار لم تتكلف عناء البحث والدراسة الذين تتطلبهما النازلة وأسست هذه المذكرة على المواد: 204 – 205 – 207 – 209 – 211 من ق.ا.م. ت.ا. وعلى المادة: 500 من ق. ا.ع، التماسها من المطعون لديها قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى استئنافية ذات تشكيل مغاير لتحكم لـ: س.م.ص.ع. بنصيبه من العقار محل النزاع وبإلغاء الحبسية والمبادلة المزعومتين.

أما المطعون ضده فيوجد في الملف محضر إبلاغ لمذكرة الطاعن لمكتب المحاماة الممثل له على يد الأستاذ/ محمد ولد عبد الله كاتب الضبط لدى الغرف المجمعة بتاريخ: 2015/06/24، إلا أننا لم نعثر على مذكرة جواب له في الملف على مذكرة الطاعن.

2– المحكمـــة:

حيث إن القرار المطعون فيه والحكم المؤكد به لم يعلل أحدهما ما قضيا به من رفض دعوى س.م.ص.ع.على أخيه من الأب ح.م.ص.ع. إلا بوصفها بالغموض تارة وبالاضطراب تارة أخرى وبالخلط بين الدعوى الشخصية والعينية مرة ثالثة لأن صاحبها يرفض منازعة غير أخيه الذي هو الحائز الفعلي للمتنازع فيه.

وحيث إن ما ورد في القرار المطعون فيه والحكم المؤكد به من التعليل بأن س.م.ص.ع. ممتنع من الدعوى على غير أخيه ح.م.ص.ع. لا معنى له لأنه ليس له بحال من الأحوال المشروعة أن يدعي إلا على الحائز المدعى أن له السلطان ما يجعلها شخصية وغير مبنية على الحوز بوصفه متبادلا مع أخته س.م.ص.ع. في هذا العقار بعقار آخر.

وحيث إن المبادلة والمعاوضة والمناقلة هذه الثلاث ترجع لمعنى واحد طبقا لعموم المادة: 606 من ق.ا.ع، ولها حكم البيع بنص المادة:612 من ق. ا. ع وعليه فـ : ح.م.ص.ع بحسب دعواه في حكم المشترى لهذا العقار من أخته س.م.ص.ع. بغض النظر عما إذا كانت تلك التصرفات المذكورة في دعواه والمضمنة في وثيقته مقبولة شرعا في الحبس المعقب أم لا؟.

وبناءا على ذلك يكون أخوه س.م.ص.ع. ليس له سبيل مشروع أن يدعى على غير ح.م.ص.ع. عملا بقوله في الكفاف:

والمستحق إنما يماري من عنده ما يدعى لا الشاري

لهذا كان على مصدرة هذا القرار وما زال على محكمة الإحالة أن تعتبر دعوى س.م.ص.ع. على أخيه دعوى صحيحة ما دامت متمثلة في أن العقار المتنازع فيه المذكور الرقم وسند التحفيظ في جميع عرائض وكيله كان لأب المتداعيين حتى توفى ويريد نصيبه منه إذ ليس في هذا أي غموض ولا أي اضطراب ولا أي خلط بين دعوى عينية وأخرى شخصية، هذا إذا رأت المحكمة أن حوز ح.م.ص.ع. في هذا العقار له ما يبرره شرعا، أما إذا رأت أن الطرفين مقران معا أن هذا العقار كان ملكا لأبيهما وطبقا لما في السند التحفيظي، ونتيجة لذلك تكون دعوى س.م.ص.ع. معضدة باستصحاب الأصل، ودعوى ح.م.ص.ع. آئلة إلى الخروج عن هذا الأصل فيكون س.م.ص.ع. في مركز المدعى عليه وح.م.ص.ع. في مركز المدعى وعليه البينة على دعواه فحينئذ يكون على المحاكم أن تنظر فيما إذا كان ما يحتج به من الوثائق يشكل بينه على صدق دعواه أم لا؟

مما تقدم يتضح أن القرار المطعون فيه فاقد التعليل وغير سليم من الخطإ وأن ذلك موجب لنقضه.

لـــهـذه الأسبـــاب:

وعملا بالمادة: 500 من: ق. ا. ع والمواد: 204 – 220 – 223 من ق. ا. م. ت.ا فقد قررت المحكمة ما يلي:

مـنـطـــوق الـــقـــرار:

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار".

والله الموفق.

كـاتـب الضبط الأول المـقـرر الـرئـيـس

القرار رقم 2016/28 بتاريخ : 2016/06/22

المبـــدأ :

. على من يدعى تعديل العقد محل الاتفاق إثبات دعوى التعديل لأنه المدعى المادة 397 من ق. ل. ع.

. لا يكفي في الثبوت عبارة (من الثابت) دون توضيح دليل الثبوت لتتمكن المحكمة العليا من حقها في الرقابة المادة: 238 من ق. م. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

القضية رقم :2015/09
طبيعة الطعن : **طعن بالنقض**
الطاعن : تصفية نفتك
يمثلها: ذ/ لي صيدو
المطعون ضده: ا.م.
يمثله: ذ/ محمد ولد سيد أحمد.
القرار المطعون فيه:
القرار رقم:2014/77
تاريخه: 2014/11/27
عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط في تشكيل مغاير

القرار رقم :2016/28
بتاريخ :2016/06/22

منطوقه :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار.
والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2016/06/22 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛**

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم :

ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛
ـ أمبار ك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1، مستشارا ؛
ـ حيمده ولد و الأمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية2، مستشارا ؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه مستشارا ؛
ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا ؛
ـ إسماعيل ولد سيد المختار مستشارا ؛
ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ يسلم ولد ديدي ، مستشارا ؛
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي، مستشارا ؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا ؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا ؛
ـ سيد ولد الحاج، مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا ؛
ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا ؛
ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا ؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال ، مستشارا ؛
ـ محمد ولد يوكات، مستشارا ؛
ـ المختار ولد محمذن ، مستشارا؛
ـ أحمد ولد الدين، مستشار؛
ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛
ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛
ـ شكرود ولد محمد، مستشارا؛

وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛
وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة ، كاتبا للجلسة،
وذلك للنظر والبت في القضايا المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم:2015/09 المطعون فيه بالنقض في النزاع القائم بين كل من: تصفية نفتك ممثلة بالأستاذ/ لي صيدو كطاعن من جهة و ا.م. ممثلا بالأستاذ/ محمد ولد سيد أحمد كمطعون ضده من جهة ثانية.
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في الدعوى التي تقدمت بها تصفية نفتك ضد ا.م. أمام المحكمة التجارية بانواكشوط مطالبة بمبلغ:24.862.531 أوقية ناتجة عن شرائه كميات من البنزين بموجب ابروتوكول اتفاق بين الطرفين بتاريخ:2010/01/14، وقد رد المدعى عليه بأنه يطالب نفتك بمبلغ 40 مليونا فأصدرت المحكمة التجارية في القضية الحكم رقم: 2013/34 بتاريخ: 2013/04/08 القاضي برفض الدعوى فأستأنفته تصفية نفتك وتم تأكيده بالقرار رقم: 2013/55 الصادر بتاريخ: 2013/10/30 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط، حيث تم الطعن بالنقض ضد هذا القرار من قبل ا.م.، وتم نقضه من طرف الغرفة التجارية بالمحكمة العليا بالقرار رقم: 2014/26 الصادر بتاريخ: 2014/10/23، وأمرت بإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها، بخصوص عدم الرد سلبا أو إيجابا على دعوى ا.م ، حيث تعهدت التشكيلة المغايرة بالقضية وأصدرت فيها القرار رقم: 2014/77 بتاريخ: 2014/11/27 القاضي لـ : ا.م بمبلغ دعواه وهو القرار محل الطعن الحالي أمام الغرف المجمعة من قبل تصفية (نفتك).

ثانيا : الإجراءات

عندما وصل ملف القضية إلى كتابة الضبط بالغرف المجمعة وتلقت مذكرة الطعن في ثلاث نسخ وقامت بإبلاغها إلى دفاع المطعون ضده، الذي رد بمذكرة جوابية في نسختين، وتم تعيين مقرر ولما أنجز تقريره أحيلت القضية إلى المدعي العام لدى المحكمة، الذي قدم طلبات النيابة العامة مكتوبة وأعاد الملف إلى التشكيلة، فأدرج في جدول جلسات القضايا المقرر نشرها في الجلسة العلنية المحدد تاريخ انعقادها بيوم: 2016/04/13 فعرضت فيها القضية وتمت تلاوة التقرير المعد من طرق القاسم ولد فال بالنيابة عنه وتم فتح المجال أمام الأطراف فقدموا ملاحظاتهم وما لديهم من طلبات ثم استمع إلى المدعي العام فعرض طلبات النيابة العامة فتقرر جعل القضية في المداولات للنطق بالقرار فيها في الجلسة الموالية المقررة بتاريخ: 2016/06/22 وقد تم ذلك فعلا.

ثالثا: من حيث الشكل

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى كافة الإجراءات المطلوبة تطبيقا للمواد: 205 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 من ق.إ.م.ت.إ، وعليه فهو بذلك متحتم القبول شكلا.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن:

تقدم الدفاع بمذكرة طعن بالنقض تناول فيها أولا شكل الطعن وخلص إلى أنه مقبول شكلا ثم تناول الأصل ثانيا آخذا على القرار ما ملخصه:

- أنه خالف القانون بخطئه في تطبيقه وتأويله باعتباره تأسس على وقائع ومعطيات غير صحيحة ويتجلى ذلك في الأمور الآتية:

ـ عدم الرد على حجج الدفاع المقدمة ردا على ملاحظات المطعون ضده قبل الجلسة التي صدر فيها القرار ومع ذلك تورد المحكمة في حيثية القرار الأخيرة أن الدفاع لم يقدم مذكرة.

ـ انطلاق القرار من وجود عقود مستمرة حتى: 2014/03/06 تربط الطاعنة بالمطعون ضده، بينما يرى الدفاع أن لا وجود لعقود تربط موكلته بالمطعون ضده إلا عقدي استغلال شعارها قبل التصفية الواقعة سنة: 2010، وبعدها صارا في حكم المعدوم، مضيفا بأن المطعون ضده أرسل للتصفية رسالة بتاريخ: 2009/11/24 بحل العقد، وأن موكلته نشرت في الجريدة الرسمية إشعارا بوجودها في حالة تصفية رضائية، ولم يتقدم المعني بطلبات ضدها، وأنه إنما فعل ذلك ردا على دعوى التصفية المقامة ضده هو.

ـ تأسيس القرار على اتفاق يمنح المطعون ضده 4 أواق عن كل لتر، وأن هذا الاتفاق لا أساس له من الصحة، وأن الشركة توقفت عن تزويد المطعون ضده بالمحروقات بعد التصفية، مضيفا كذلك أن المرسوم الوارد في القرار لا يلزم موكلته ما دامت لا ترتبط مع المطعون ضده بأي عقد يقضي بذلك.

ـ اعتماد القرار على المادتين: 247 و 248 من ق.إ.م.ت.إ، لعدم وجود عقد يوصف بالصحة من عدمها.

ـ عدم مراعاة القرار كون الطاعنة هي صاحبة الدعوى الأصلية والمطعون ضده ادعى ردا على الدعوى.

ـ مطالبة الخصم بالصلح بعد صدور قرار محكمة الاستئناف وانجاز هذا الصلح ودفع المعني لما ترتب عن هذا الصلح من مبالغ للطاعنة وفي الختام استند الدفاع على المواد: 204 – 205 وما بعدها من بابها و 23 من ق.إ.م.ت.إ، مطالبا بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار محله وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة أخرى لتلافي ما أخلت به سابقتها.

ب ـ المطعون ضده: تقدم دفاع المطعون ضده بمذكرة جوابية تناول فيها شكل الطعن أولا بعد أن عرض المراحل التي مرت بها القضية ثم تناول الأصل ثانيا، وبخصوص الشكل يرى أن محكمة الإحالة اتبعت توجيهات المحكمة العليا، وبالتالي فإن الطعن بالنقض يكون واجب الرفض شكلا طبقا للفقرة: 5 من المادة:223 من ق.إ.م.ت.إ، وبخصوص الأصل تناول الوقائع في بدايته ثم تناول الرد على مذكرة الطاعنة بما ملخصه:

ـ نفى كون شركة نفتك توقفت على التصفية 2010 مستدلا بأن مطالبة موكله لها ناتجة عن احتفاظه بعلامتها التجارية بعد التصفية من أجل مساعدتها على التصفية.

ـ يرى أن موكله قد ارتبط مع الطاعنة بخمسة عقود وليس بعقدين فقط.

ـ أن الرسالة التي أرسل موكله إلى تصفية نفتك تتعلق بالعقد رقم واحد الخاص بمحطة شاطئ الصيادين، وأن الطاعنة تحاول مغالطة المحكمة من خلال هذه الرسالة.

ـ أن القول بأن موكله سدد دينا لنفتك قول صحيح إلا أن نفتك لا يمكن أن تنفي كونها مدينة لموكله بأكثر من المبلغ المحكوم له به.

ـ يؤكد الدفاع أن المادتين: 247 و 248 من ق.إ.م.ت.إ، تم الاعتماد عليهما بشكل صحيح.

ـ بخصوص كون تصفية نفتك هي المبادرة برفع الدعوى، عرض لكون موكله سدد ما عليه لتصفية نفتك من دين وتنازلت عن دعواها، وأنه بالتالي لم يبق إلا بحث ما لموكله على تصفية نفتك وفي الختام طالب الدفاع برفض الطعن شكلا وفي حالة تجاوز ذلك مع استبعاده يطالب برفضه أصلا لانعدام مسوغاته في نظره.

ج ـ النيابة العامة: لقد بدأت النيابة العامة طلباتها المكتوبة بعرض الإجراءات التي مرت بها القضية وذكر موجز لحجج الأطراف وطالبت في الختام بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بالبت في مدى تأسيس الطعن قانونا.

2 ـ المحكمة :

أولا: حول السبب المأخوذ من الخطإ في تطبيق وتأويل القانون طبقا للبند الأول من المادة:204 من ق.إ.م.ت.إ.

ـ حيث إنه بالرجوع إلى قرار المحكمة العليا الناقض نجد أنه نقض قرار محكمة الاستئناف المؤكد لحكم محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن كلا منهما لم يبت في الدعوى المقدمة من طرف المطعون ضده أثناء رده على دعوى الطاعنة المقامة ضده أمام محكمة الدرجة الأولى وقد وجهت المحكمة العليا التشكيلة المغايرة بأن تبت في طلب الطاعن ـ أنذاك ـ بالقبول أو الرفض مع تعليل وتأسيس ذلك بصفة تمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ولم تقدم المحكمة العليا في توجيهاتها أي نقطة قانونية أخرى يمكن أن تفسر لصالح أي من الطرفين.

ـ و**حيث** إنه بالرجوع إلى قرار محكمة الإحالة ـ محل الطعن الحالي ـ نجد أنه قد أسس ما توصل إليه من الحكم على تصفية << نفتك >> لصالح ا.م على عقود حمل الشعار رقم:09/01 – 2008/07 – 2008/04 – 2008/02 ذاكرا بأن العلاقة التعاقدية ثبت استمرارها حتى بعد توقف التزويد بالمحروقات وقد ورد تكرار ثبوت هذه العلاقة في القرار عدة مرات دون أن يحدد بالرقم أو التاريخ أو هما معا عقدا بعينه يلزم تصفية نفتك بأربع أواق حتى يكون المرسوم ـ حسب المطعون ضده ـ منطبقا.

ـ وحيث إن توجيهات المحكمة العليا كانت واضحة لا لبس فيها، والمادة: 223 من ق.إ.م.ت.إ، من بين ما نصت عليه امتثال قرار المحكمة العليا في النقطة القانونية التي بتت فيها.

ـ وحيث إن الطاعن ينكر وجود **أي** عقد يقضي باستمرار العلاقة التعاقدية بعد دخول موكلته في التصفية فكان على محكمة الإحالة أن تبحث هذه النقطة وتطلب الدليل على من توجه عليه لا أن تبقى متشبثة بعقود لا مناكرة فيها وإنما المناكرة في العقد الذي يدعى وجوده بعد التصفية والذي يدعي بموجبه أن الشركة منحته أربع أواق للاستمرار في محطاتها مقابل كل لتر يبيعه وتكون مصدره الشركات الأخرى، وقد رتبت عليه المحكمة التعويض بأربعين مليون أوقية (40.000.000) مكررة عبارة من الثابت دون أن تبين بالدليل ما هو هذا الأمر الثابت.

ـ وحيث إن استدلال القرار بما أسماه المرسوم المانح لمبلغ: 8 أواق ـ وهو في الواقع مقرر مشترك صادر بتاريخ: 31 أكتوبر 2014 ـ يثير بالنظر إلى تاريخه مسألة تطبيقه بأثر رجعي على معاملات سابقة عليه، كما أنه لم يتضمن ـ خلافا لما ورد في القرار ـ تقسيم الأواق الثمانية بين حمل الشعار وبيع المحروقات، ومن ثم فإن الاستدلال به وتطبيقه على هذا النحو يشكل تطبيقا سيئا للقانون.

لهذه الأسباب :

وتطبيقا للمواد أعلاه والمواد: 204 – 218 – 220 – 221 – 223 من ق.إ.م.ت.إ، والمادة: 22 من ق.ت.ق.

منطوق القرار :

<< قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار>>.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول	**المقرر**	**الرئيس**

القرار رقم 2016/30 بتاريخ : 2016/06/22

المبـــدأ :

للمحكمة الحق في أن تقدر تحديد نسبة الأجر اللازم إذا رأت أن تحديد نسبة الأجر باطلة المادة: 715 من ق. ا.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

القضية رقم :2015/35
طبيعة الطعن : **قضية شغل**
الطـــاعن الأول: منظمـــة الرؤية العالمية.
يمثلها: ذ/ الطالب اخيار ولد محمد مولود.
الطاعن الثاني: ع.ا.ش.
يمثله: ذان/ يرب ولد أحمد صـالح و محمـد السـالك ولـد اسويلم.

القرار المطعون فيـه: القرار رقم : 2015/68
بتاريخ : 2015/05/26

القرار رقم :2016/30
بتاريخ :2016/06/22

منطوقه:
قـررت المحكمـة العليـا فـي تشـكيلة غرفهـا المجمعـة قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفضهما أصلا.

والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2016/04/13 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛**

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم :

ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا ؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛
ـ أمبار ك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1، مستشارا ؛
ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية2، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه مستشارا ؛
ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا ؛
ـ إسماعيل ولد سيد المختار مستشارا ؛
ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ يسلم ولد ديدي ، مستشارا ؛
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي، مستشارا ؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا ؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا ؛
ـ سيد ولد الحاج، مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا ؛
ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا ؛
ـ المختار محمذن، مستشارا؛
ـ محمد ولد يوكات، مستشارا ؛
ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا ؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال ، مستشارا ؛
ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛
ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛
ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛
ـ شكرود ولد محمدو، مستشارا؛

وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة ، كاتبا للجلسة، وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛ وذلك للنظر والبت في القضايا المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم:2015/35 المنوه عنه أعلاه.

وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها القضية في الدعوى التي تقدم بها ع.ا.ش ضد المدعى عليها منظمة الرؤية العالمية أمام محكمة الشغل بانواكشوط سنة: 2009 بأنه كان يعمل معها بموجب عقد عمل منذو سنة: 1997 وأنها كلفته بالعديد من المهام في مشاريعها كالتنظيم الجماعي بعرفات، ومراقب في مقاطعة السبخة، ومحصل لديون المعنية مقابل نسبة 13% مما حصل منها وظل كذلك حتى فصلته عن العمل فصلا يراه تعسفيا مطالبا بالحكم له عليها بالتعويض عن كافة الحقوق المترتبة عن الفصل التعسفي والأضرار التي لحقت به ويقدر ذلك بمبلغ: 51.361.974 أوقية، وردت المدعى عليها بالقول إن العقود التي كانت تربطها بالمدعي لا ينطبق عليها قانون الشغل وأن الفصل تم في سنة: 2008 بسبب إلغاء وظيفته، وبأنها سددت له حقوقه كاملة مطالبة برفض الدعوى، علما بمرور القضية بمفتش الشغل الذي أعد محضرا في الموضوع بعدم التصالح بين الطرفين وإحالة الدعوى إلى محكمة الشغل المختصة وقد أصدرت محكمة الشغل بانواكشوط الحكم رقم: 2009/54 بتاريخ: 2009/07/16 القاضي للعامل على المدعى عليها بمبلغ:47.731.440 أوقية وبرفض باقي الطلبات، وقد تم استئناف هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار رقم:2010/57 بتاريخ: 2010/06/10 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بتعديل الحكم حتى يصل المبلغ المحكوم به للعامل 20.986.440 أوقية وتم الطعن بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا التي نقضت القرار اعلاه بالقرار رقم: 2011/05 بتاريخ: 2011/02/23 وأحالت القضية إلى تشكيلة مغايرة للبت في الموضوع مع التوجيهات المتضمنة في القرار المحال وأصدرت هذه الأخيرة القرار رقم:2012/01 الصادر بتاريخ: 2012/01/26 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل رقم: 2009/54 الصادر بتاريخ: 2009/07/16 وتم الطعن بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا التي أصدرت القرار رقم:2013/16 بتاريخ: 2013/02/20 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها انطلاقا من التوجيهات المضمنة في القرار وأصدرت هذه الأخيرة القرار رقم: 2013/202 بتاريخ: 2013/11/09 القاضي لصالح العامل بمبلغ 3.531.695 أوقية عن كافة حقوقه وبعدم اختصاصها في طلبات تحصيل الديون وتم الطعن بالنقض ضد هذا القرار أمام المحكمة العليا "الغرف المجمعة" ونقضته بالقرار رقم:2014/42 بتاريخ: 2014/12/17 وأحالت القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها وبعد أن تعهدت محكمة الإحالة وأصدرت القرار رقم:2015/68 بتاريخ:2015/05/26 القاضي بقبول التعهد شكلا لوروده من المحكمة العليا وفي الأصل بتعديل الحكم رقم: 2009/54 الصادر عن محكمة الشغل بانواكشوط وباختصاصها في الطلبات المثارة أمامها والحكم بعدم شرعية فصل العامل ع.ا.ش من طرف رب عمله منظمة الرؤية العالمية مع الحكم له عليها بمبلغ قدره :11.353.379 أوقية (أحد عشر مليونا وثلاثمائة وثلاث وخمسون ألف وثلاثمائة و تسعة وسبعون أوقية) عن جميع حقوقه ومطالباته على المنظمة وبالمصاريف وبالرسوم عليها وبرفض باقي الطلبات وقد تم الطعن بالنقض في هذا القرار من الطرفين أمام المحكمة العليا الغرف المجمعة وهو محل هذا القرار.

ثانيا: من حيث الشكل

حيث تقدم الطاعن الأول الأستاذ/ الطالب اخيار ولد محمد مولود نيابة عن موكلته منظمة الرؤية العالمية بالطعن بالنقض ضد القرار رقم: 2015/68 بتاريخ:2015/05/20 وذلك بالمحضر رقم: 2015/62 بتاريخ: 2015/07/14 الصادر عن كتابة ضبط مصدرة القرار وشفع طعنه بمذكرة طعن وصلت كتابة

ضبط مصدرة القرار كذلك بتاريخ: 2015/09/14 مشفوعة بوصل تأمين الغرامة لدى الخزينة العامة فضلا عن وكالة الطاعن وبمقتضى المادة: 209 فالطعن مقبول شكلا.
وتقدم الطاعن الثاني مكتب الأستاذين/ يرب بن أحمد صالح ومحمد السالك بن اسويلم بمحضر طعن جزئي رقم: 2015/65 بتاريخ:2015/07/21 صادر عن كتابة ضبط مصدرة القرار مشفوعا بمذكرة طعن بالنقض وصلت كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه كذلك بتاريخ:2015/09/17 وبمذكرة جوابية كذلك ردا على مذكرة طعن الطرف الأول وهو ما يقتضي قبول الطعن بالنقض الجزئي شكلا.

ثالثا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن الأول: تقدم الأستاذ/ الطالب أخيار بن محمد مولود نيابة عن موكلته منظمة الرؤية العالمية بالطعن بالنقض ضد القرار رقم: 2015/68 الصادر بتاريخ:2015/05/26 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية بوصفها محكمة إحالة في تشكيلة مغايرة، وبمذكرة طعن ضمنها أن طعنه مكتمل الشروط والأشكال مما يجعله مقبولا شكلا.
وفي الأصل فإن القرار االمطعون فيه يحتوي على عدة عيوب جوهرية يقول العارض :

- من أهمها تقريره بطلان عقد التحصيل للجهالة استنادا إلى المادة: 712 من ق.ل.ع، في الوقت الذي قضى فيه للعامل بناء على نفس العقد بمبلغ: 2.401.880 أوقية وهو ما شكل تناقضا يترتب عنه نقض القرار بنص المادة:204 إجراءات الفقرة 7.
- ويضيف الطاعن قائلا أنه كذلك خرق المادة: 319 من ق.ل.ع التي تنص على أن الالتزام الباطل لا ينتج أثرا ويكون باطلا بقوة القانون.
- ويضيف أن اعتماد القرار على المادة: 1179 فيه جهالة كذلك لنقص التعليل لعدم تحديد المادة محل التعويض لذلك يكون القرار قد بت في ما لم يطلب منه
- ويقول إن قرار الغرف المجمعة رقم: 2014/42 لم يتضمن توجيهات حول أحقية العامل في التعويض عن التحصيل من عدمها باعتبار أن ذلك يدخل في اختصاص محاكم الموضوع.
- ويبين الطاعن مسألة الخبرة المضادة، ويحيل على عريضة الطعن بالتزوير التي أودعها وإلى عدم الاستماع إلى حججه في الأصل، وكل ذلك ـ يقول الطاعن ـ مؤذن بنقض القرار مطالبا بنقضه لعدم احترامه للحضورية وبته فيما لم يطلب منه وإخلاله بتوازن الأطراف كل ذلك طبقا للبنود 1 – 3 – 7 من المادة: 204 من ق.إ.م.ت.إ، والمادة: 7 من قانون التنظيم القضائي.

أما الطاعن الثاني : ع.ا.ش ممثلا بالأستاذين يرب ولد احمد صالح ومحمد السالك ولد اسويلم فقد رد بمذكرة جوابية تضمنت ما يلي :
أنهما قد توصلا نيابة عن موكلهما ع.ا.ش بمذكرة طعن بالنقض مقدمة من طرف ذ/ الطالب اخيار ولد محمد مولود بوصفه وكيلا عن منظمة الرؤية العالمية ويلتمسان من المحكمة التحقق من سلامة الطعن وقابليته للاستمرار من حيث الشكل.
ومن حيث الأصل فإن أهم ما أثاره الطاعن ثلاث نقاط : الأولى حول احتواء القرار المطعون فيه على مقتضيات متناقضة فضلا عن خرق القانون ، وهذا القول مردود من الناحية القانونية لأن القرار إنما طبق المواد: 714 ، 715 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما تم في حيثياته، وأن النسبة المئوية الواردة في المذكرة لا تشكل تحديدا للأجر ولا لراتب العامل ، وتنص المادة: 714 الآنفة الذكر بأن الاتفاق على الأجر والراتب يعتبر موجودا ولو لم يصرح به، وأنه يحق للمحكمة تحديد ما لم يتم تحديده من ذلك طبقا للمادة: 715 أعلاه.
وأما النقطة الثانية التي تتعلق بالبت فيما لم يطلب من المحكمة فلا وجود لهذه المسألة وكان على الطاعن أن يحدد النقطة التي يطعن بها دون أن يرسل الكلمات على طريق السرد فقط ، لأن هذا النوع يقول –

الطاعن الثاني- لا يشكل مطعنا أحرى في قرار قضائي قائم على أسس صلبة تتفق مع القانون نصا وروحا انطلاقا من وثائق الملف ومستنداته.

وأما النقطة الثالثة المتعلقة برفض البت في طلبات الطاعنة فذلك غير صحيح ، لأن الدعاوي والنزاعات التي تعرض على المحكمة يفصل فيها إما بالرفض أو القبول ، وهذا الرفض أو القبول يتم تحصينه إذا تجاوز بعض مراحل التقاضي وإذا تم ذلك فلا مجال لعرضه من جديد ، ولذلك فلا يشمله قرار الإحالة الذي هو محل تعهد المحكمة ولا يجوز لمحكمة الإحالة إقحام ما ليس في القرار، لأن ذلك يصطدم بحجية الشيء المقضى به خاصة في هذه النازلة.

وأضاف العارضان في مذكرة ردهما أن الطاعنة لم تثر سببا جديا يبرر الاستجابة إلى أي من طلباتها التي تقدمت بها وأن القرار أجاب بما يكفي على كل ما أثارته الطاعنة أمام المحكمة على لسان محاميها وانطلاقا من المواد:204 – 213 – 222 وما تلاها من ق.إ.م.ت.إ، يطلبان رفض الطعن المقدم من منظمة الرؤية العالمية شكلا وأصلا.

ب ـ الطاعن الثاني : ع.ا.ش ممثلا بالأستاذين / محمد السالك ولد اسويلم ويرب ولد احمد صالح

فقد تقدم على لسان محامييه بمذكرة طعن بالنقض الجزئي ضمناها المآخذ التالية على القرار محل الطعن:

- **1- حول نسبة التحصيل :**

استبعاده تطبيق نسبة 13 % من المبالغ المحصلة التي صرح القرار بثبوتية تكليف العامل بتحصيلها بموجب مذكرة العمل رقم 2006/48 والاكتفاء بتقدير هذا الحق ، والذي جاء مجحفا بالعارض لحجم الفرق ما بين 16.250.000 أوقية بحساب النسبة أعلاه ومبلغ جزافي هزيل يبلغ 2.404.880 أوقية ، ما يتعين معه تعديل المبلغ ليتناسب مع المجهود المبذول طبقا للفقرة 6 من المادة 223 من ق ا م ت ا .

- **2- حول الإنابة :**

عدم حكم المحكمة بحقوق الإنابة وهي لم تتقادم، حيث بدأ العارض إنابة مشرف منذ 2005/01/27 إلى 2005/09/30 في حين تبين الوثيقة تاريخ طلب العامل المقدمة بتاريخ 2007/02/15 ، والتقادم لا يبدأ إلا بعد انصرام سنتين تنتهيان 2007/09/30، وحقوق الإنابة تكون الفارق بين راتب الوكيل 107.928 أوقية وراتب المشرف 209.120 أوقية، أي 101.192 أوقية مضروبة في ثمانية أشهر لتساوي مبلغ 809.536 أوقية.

وخلصا في ختام مذكرتهما إلى أن طعنهما لا يرمي إلى نقض الحكم وإحالته إلى محكمة مغايرة رابعة، وإنما الهدف من الطعن الجزئي البت في المطلبين المذكورين أعلاه وتأكيد الحكم فيما حكم به من حقوق نظرا لسلامة القرار وتأسيسه وتعليله بما فيه الكفاية.

أما الطاعن الأول : منظمة الرؤية العالمية ممثلة بالأستاذ / الطالب أخيار ولد محمد مولود

فقد ردت بمذكرة جوابية تضمنت في مجملها ما يلي :

- أنه يتعين رفض الطعن بالنقض المقدم من الطاعن الثاني شكلا، تأسيسا على أن الطعن بالنقض يشمل أثره الناقل جميع حيثيات القرار الطعين دون استثناء خلافا للطعن بالاستئناف ، ما يجعل المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون لا تتصدى للبت في الطلبات محل الطعن الجزئي، وإن كان لها الحق أن لا تنقض إلا جزءا من القرار المطعون فيه طبقا لنص المادة 224 من ق ا م ت ا .
- أنه إن تم التجاوز إلى الأصل، فقد حسم قرار الغرف المجمعة رقم 2014/42 مسألة الاختصاص فيما يتعلق بالتحصيل وأرجعه إلى محكمة الشغل لا غير .

- أن تمسك العامل بالخبرة يعتبر إثراء بلا سبب لأنه مؤسس على تقرير خبير أنجز مهمته في ظل خرق سافر لمبدإ الحضورية إخلالا بتوازن الأطراف وإهدارا لحقوق الدفاع واصطداما بنص المادة 96 من ق ا م ت ا .
- أن البنك قد نفى في رسالة مكتوبة أن يكون الخبير اتصل به أو طلب منه تزويده بأية معلومة حول الحساب الذي ادعى الخبير افتراء أن الخبرة شملته.
- أن العامل أقر في مذكرته الاستئنافية استرداده من قروض المنظمة مبلغ 125.000 أوقية في الفترة ما بين 2006/07/13 لغاية فصله ، وقد أودعه في الحساب المذكور مقابل وصل ايداع كل مرة ورب العمل يسجله لديه، ويعد هذا بمثابة اعتراف قضائي طبقا للمادة 408 من ق ا م ت ا .

وختم الطاعن الأول مذكرته الجوابية بالتماس تبني ما تضمنته جملة وتفصيلا.

2- المحكمة :

- **حيث** إن المادة: 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية تنص على أن الطعن بالنقض يهدف إلى إثبات المحكمة العليا عدم مطابقة القرار المطعون فيه للقواعد القانونية أو مطابقته لها.
- و**حيث** إن المادة: 204 الموالية من القانون نفسه حصرت أسباب الطعن في ثماني حالات محددة فإذا توفرت إحدى هذه الحالات يكون النقض متوجها بقوة القانون وإلا رفض.

- **الطاعن الأول : منظمة الرؤية العالمية**

حول السبب المأخوذ من تناقض القرار وبته في ما لم يطلب ورفض البت في طلبات الأطراف طبقا للمادة 204 الفقرة 7 من ق ا م ت ا .

حيث إن كل ما أثاره الطاعن تحت هذا البند ينحصر في جزئية من المحكوم به ممثلة في مسألة التحصيل و التي أثار بشأنها :

- تناقض القرار عندما قرر أن تقدير نسبة الأجر الناتج عن التحصيل فيها جهالة مستندا في ذلك على المادة 712 من ق ا ع ثم قضى للعامل بمبلغ على أساس نفس العقد الباطل وهو ما يخالف نص المادة 319 من ق ا ع التي تجعل الالتزام الباطل عديم الأثر .
- بته فيما لم يطلب منه عندما قضى بأن العامل يستحق أجرة أو علاوة على ما كلف به طبقا للمادة 1179 من ق ا ع وقرار الغرف المجمعة .
- رفضه البت في دعواه فيما يتعلق بالتعويض عن التحصيل في تفسير خاطئ لقرار الغرف المجمعة، وذلك بسبب رفض المحكمة إجراء خبرة مضادة لدى البنك وعدم بتها في الطعن بالتزوير.
- وحيث إنه لا تناقض – خلافا لما ذكره الطاعن- فقد تجاهل أن المحكمة استندت على المادتين 714 ، 715 من ق ا.ع ، ذلك أن المحكمة وإن حكمت بأن تحديد نسبة الأجر على هذا النحو باطل ومن ثم خلصت إلى عدم اعتماده، لكنها قدرت – وهي محقة في ذلك قانونا – أن هذا البطلان يقتصر انعدام أثره على تطبيق النسبة ذاتها ، ولكنه لا يعني انتفاء وجود عمل يستحق منجزه التعويض العادل عنه طبقا للعرف وهذا ما أتاحه القانون للمحكمة بنص المادة 715 من ق ا ع .

وعلى هذا الأساس نفسه يكون ما نعى الطاعن على القرار من البت في ما لم يطلب متهافتا كذلك إذ أتاح القانون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم للعامل بما يساوي عرفا ما أنجزه حالة عدم تحديد الأجر (المادة 715 من ق ا ع) وعلى عدم التحديد يقاس بطلان تحديد الأجر إذ ليس من روح القانون ولا العدل أن يؤدي شخص عملا مشروعا ثم يمنع من حقه لمجرد أن الأجر محدد بنسبة من مبلغ مجهول إذ البطلان يقتصر أثره على تطبيق النسبة، ولا يمتد إلى العمل المشروع ذاته ولا إلى ما يستحق عن مماثله عرفا.

- وحيث إن مأخذ إثارة عدم إجراء خبرة مضادة بخصوص المبلغ المحصل لدى البنك، أو البت في الطعن العارض بالتزوير هو مأخذ غير ناهض ذلك أن القرار بين أنه رفض الخبرة المقدمة بل وصفها بالمشكوك فيها والمتجاوزة لحدود الطلبات ومن ثم فلا أساس لطلب خبرة مضادة لها وبالمثل فلا محل للطعن فيها بالتزوير.

- **الطاعن الثاني : ع.ا.ش**

<u>حول السبب المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 204 من ق ا م ت ا .</u>

- حيث إن ما أثاره هذا الطاعن في مذكرة طعنه الجزئي بخصوص نسبة مبلغ التحصيل يجد رده فيما بينته المادة 712 من ق ا ع التي استند إليها القرار وما بينته بخصوص طرح الخبرة، أما مسألة التقادم فقد قدرها القرار تأسيسا على المادتين 12 – 18 من الاتفاقية الجماعية للشغل ولم يقدح الطاعن في هذا المستند القانوني بأي قادح جدي من القانون.
- وحيث إن قرار المحكمة يكون بهذا كله قد استجاب لتوجيهات قرار المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة رقم 2014/42 بتاريخ : 2014/09/17.

لهذه الأسباب وتطبيقا للمواد الآنفة الذكر.

<u>منطوق القرار :</u>

<< قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفضهما أصلا>>.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/32 بتاريخ : 2016/06/22

المبـــدأ :

لابد من بذل الوسع للوصول إلى أقصى ما يمكن من الدقة ليلا يضيع حق أو يقع الإثراء بلا سبب المادة: 87 من ق. ا. ع.

. الدعوى التي تكذبها العادة لا تسمع المادة: 1179 من ق.ا. ع، والمادة: 449 من ق. ج.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

القضية رقم :2013/116
طبيعة الطعن : طعن بالنقض
طبيعة القضية: جزائية
الطاعنان : شركتا الوفاء للتأمينات وأسماي للتأمينات
يمثلهما: ذان/ ألمين ولد أحمد سالم و عبد الله ولد أحمد
المطعون ضده: س.م.ب.
يمثله: ذ/ محمد أكتوشني ولد خيار.

القرار رقم :2016/32
بتاريخ :2016/06/22

منطوقه:
قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار.

والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق 2016/06/22 في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة السيد:

- **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛**

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم :

ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛
ـ أمبار ك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1، مستشارا ؛
ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية2، مستشارا ؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه مستشارا ؛
ـ محمد عبد الله ولد بيداه مستشارا ؛
ـ إسماعيل ولد سيد المختار مستشارا ؛
ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ يسلم ولد ديدي ، مستشارا ؛
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي، مستشارا ؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا ؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا ؛
ـ سيد ولد الحاج، مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جدأم، مستشارا ؛
ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا ؛
ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا ؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا ؛
ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال ، مستشارا ؛
ـ محمد ولد يوكات، مستشارا ؛
ـ المختار ولد محمذن، مستشارا؛
ـ أحمد ولد الدين، مستشار؛
ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛
ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛
ـ شكرود ولد محمدو، مستشارا؛

وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛
وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة ، كاتبا للجلسة،
وذلك للنظر والبت في القضايا المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الطعنان بالنقض ضد القرار رقم:2014/43 بتاريخ:2014/04/08 المقدمان من قبل الأستاذين/ ألمين ولد أحمد سالم و عبد الله ولد أحمد نيابة عن موكلتيهما: شركتا الوفاء للتأمينات وأسماي للتأمينات في النزاع القائم بينهما و **:** س.م.ب ممثلا بالأستاذ/ محمد أكتوشني ولد خيار.
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا: المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في أنه بعد اصطدام شاحنتين على طريق انواكشوط روصو أدى إلى وفاة مساعد سائق اتهم إثره سائق إحداهما بالقتل الخطإ بناء على المحضر رقم: 2013/446 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية بروصو الحكم رقم:2013/60 بتاريخ: 2013/05/29 القاضي بإدانة المتهم م.م.ا وبالتعويض للطرف المدني س.م.ب بمبلغ: 16.300.000 أوقية مناصفة بين شركتي اسماي والوفاء المؤمنتين للسيارتين وبثلاثة ملايين دية المتوفي ع.د. واستؤنف هذا الحكم فأصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارها رقم:2014/43 بتاريخ: 2014/04/08 القاضي برفض استئناف شركة الوفاء للتأمينات شكلا وباستبعاد شركة الموريتانية للتأمينات وبضمان شركة الوفاء لجميع المبالغ المذكورة، وتم الطعن بالنقض في هذا القرار فأصدرت فيه المحكمة العليا قرارها رقم: 2014/53 بتاريخ: 2014/12/15 القاضي بنقض القرار وإحالة القضية، فأصدرت محكمة الإحالة قرارها رقم: 2015/63 بتاريخ:2015/06/23 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل في جميع حيثياته وتم الطعن بالنقض في هذا القرار وهذا الطعن بت فيه بالقرار الآتي

ثانيا : الإجراءات

بعد وصول الملف وانتهاء الآجال أحيلت القضية إلى المستشار المقرر يسلم ولد ديدي الذي أعد تقريره رقم: 2016/04 بتاريخ: 2016/02/13 وتلاه في الجلسة ثم إلى النيابة العامة التي أعدت طلباتها المكتوبة المؤرخة ب: 2016/02/10 والتي اعتمدتها في الجلسة ثم عرضت القضية في الجلسة:2016/02/17 لتوضع في المداولات وتم النطق فيها في التاريخ أعلاه.

ثالثا: من حيث الشكل

وقد قدم الطعنان ممن له الصفة والمصلحة وفي الآجال القانونية وطبقا للنصوص فهما مقبولان شكلا طبقا للمادتين: 529 و 535 وما بعدهما في فصلهما من ق.إ.ج.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف :

أ - الطاعن الأول:

شركة الوفاء للتأمينات وقد جاء في مذكرة طعنها ما ملخصه أنها أوضحت لمحكمة الإحالة مآخذها على حكم محكمة الأصل من عدم احترام مبدإ الحضورية، وعدم إثبات الخسائر المادية المحكوم بها للطرف المدني وعدم تعيين خبير لتحديدها، وعدم تأمين خاص بالبضاعة، وأضافت أن القرار محل الطعن غير معلل بما فيه الكفاية، وأنه خالف توجيهات المحكمة العليا، وأن المحضر المذكور ذكر أن البضاعة متناثرة على الطريق فقط، وأن الزيت والشاي لا يضرهما التناثر تلقائيا وخلص إلى المطالبة بنقض القرار واستبعاد موكلته من النزاع وإحالة القضية على محكمة إحالة.

ب - الطاعن الثاني:

شركة اسماي وقد جاء في مذكرة طعنها ما ملخصه أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق وتاويل القانون عند ما حكم بتقاسم المسؤولية وحكم بما لم يطلب عندما أشركها في التعويض للورثة، وأن

متابعة سائق السيارة المتهم المذكور دليل على أن المسؤولية بكاملها على مؤمنة سيارته (شركة الوفاء) وخلص إلى المطالبة بنقض القرار محل الطعن.

ج ـ المطعون ضده:

س.م.ب وقد تقدم محاميه بمذكرة رد ملخصها أن القرار احترم توجيهات المحكمة العليا، وأنه سبق أن رد على ما أثارته شركة الوفاء وأن المحضر حدد بدقة البضائع التي تلفت وتضررت وحدد أسعارها بناء على فواتيرها التي وجدتها الضبطية القضائية عند السائق، وأن شركة الوفاء سددت فعلا الدية وبدأت تفاوض في الباقي إلى أن صدر قرار محكمة الاستئناف وخلص إلى المطالبة برفض طعن شركة الوفاء أصلا.

د ـ النيابة العامة: وقد جاء في طلباتها ما ملخصه أن القرار المطعون فيه كان معللا ومسببا بما فيه الكفاية وخلصت إلى المطالبة بتأكيده.

2 ـ المحكمة :

ـ حيث إن القرار محل الطعن اتبع توجيهات قرار الإحالة فيما يتعلق بالصفة في المستأنف باسم شركة الوفاء لكنه لم يتبعها فيما يتعلق بالأصل.

ذلك أنه لم يأت بجديد لأنه أثنى على حكم محكمة الأصل دون أن يبين ويوضح صحة ما ذهب إليه وبالتالي خطأ ما ذهب إليه قرار محكمة الاستئناف المنقوض في هذا المجال.

ـ وحيث إن القرار محل الطعن جاء مسببا بما جاء في محضر الضبطية القضائية دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن صحة ما جاء في هذا المحضر ومعلوم أن قيمة هذا المحضر القانونية هي مجرد الاستئناس به كما أنه فيما يتعلق بالبضاعة جاء مجملا ومبهما وعبر بعبارات متناقضة أحيانا وعامة في احسن الأحوال وكان عليه أن يوضح عدد الحمولة ونوعيتها وكمية وقيمة ما تلف منها تلفا لم يعد يمكن الانتفاع به وما يمكن الانتفاع به بعد تضرره وتناثره وما سلم منها ولم يلحق به ضرر يؤثر في ثمنه وما أخذ منها مالكها المطعون ضده إن كان أخذ منها شيئا بعد تناثرها كان على المحضر أن يوضح ذلك كله بدقة متناهية وكان بإمكانه ذلك لكنه لم يفعل.

ـ **وحيث** إنه ما دام الأمر كذلك فإنه كان على محكمة الإحالة أن تحاول حسب الإمكان التوصل إلى الحقيقة ليلا يضيع حق وفي نفس الوقت ليلا يقع الاثراء بلا سبب وهو ما لم تفعل.

ـ وحيث إن حقيقة مركز صاحب البضاعة هنا أنه صاحب بضاعة تعرضت للضرر أو للتلف جزئيا أو كليا وهو يدعى أنها تلفت بالكامل وكان على محاكم الموضوع أن تكلفه بإثبات دعواه أي بإثبات أن جميع بضاعته 45 طنا تلفت بكاملها نهائيا جراء ذلك الحادث وهو ما لم يقع بعد.

ـ وحيث إن محاكم الموضوع اعتمدت في أحكامها على المحضر الذي سبق وصفه والذي تقول المادة: 389 من ق.إ.ج أنه (لا يمكن أن يؤخذ إلا على سبيل استئناس بسيط)، أما فواتير البضاعة فلا تفيد أي دليل على تلف أو عدم تلف أي شيء من البضاعة وهذا هو محل الدعوى المطلوب إثباته وإنما تفيد أن هذه البضاعة كلفت المدعى هذا المبلغ فقط، وكان على محاكم الموضوع أن لا تعتمد إلا على البينات والمثبتات القانونية طبقا للمادة: 386 من القانون نفسه.

ـ وحيث إنه من ما يثير الريبة والخشية من الإثراء بلا سبب أنه من المستبعد جدا إن لم يكن من المستحيل عادة أنه بمجرد سقوط حاوية على جنبها دون اشتعال النار فيها يتلف كامل ما فيها وهو 45 طنا من الشاي والزيت والصابون تلفا نهائيا وما دام هذا الأمر مستبعدا فعلى مدعيه إثباته لتتضح حقيقة ما لم يستفد منه بعد الحادث من هذه البضاعة فيستحق التعويض عنه.

ـ وحيث إنه من المعلوم أن عدم اعتبار الدعوى التي تكذبها العادة ما لم تثبت بدليل خارجي أصل من أصول القانون طبقا للمادة: 1179 من ق.ل.ع والمادة: 449 من ق.ج. وهو مستند عدم سماع دعوى الحاضر الساكت بلا مانع عشر سنين في العقار، وهو مستند مبدإ التقادم.

ـ وحيث إنه لا يعطي أحد بمجرد دعواه ولو كان عمر ولو أعطى الناس بمجرد دعاويهم لادعى أناس دماء آخرين أبرياء، ومعلوم أن البينة على المدعى.

ـ وحيث إنه من ذلك كله يتضح أن القرار محل الطعن وقع تحت طائلة الفقرة 3 من المادة:545 من ق.إ.ج عند ما لم يكلف المدعي بإثبات دعواه ويعمل على ذلك الأساس، والفقرة 4 لقصور تسبيبه ومخالفته القانون في المادتين: 386 و 389 من نفس القانون وغيرهما كما ذكر، وأخطأ في تطبيق المادة: 118 من ق.ل.ع التي استند إليها دون أن ينتبه إلى قولها (... هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا ...) فكلمة فعلا هذه هي جوهر القضية والقرار لم يقدرها حق قدرها، ومعلوم أن للمحكمة العليا أن تثير هذه العيوب من تلقاء نفسها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة: 545 المذكورة.

كما أن القرار محل الطعن أخطأ في تطبيق المادة: 547 من نفس القانون أيضا عند ما لم يمكن المحكمة العليا من حقها في الرقابة وفي تطبيق المادة: 560 الفقرة الأخيرة عند ما لم يراع توجيهات المحكمة العليا.

لهذه الأسباب :

وتطبيقا للمواد أعلاه والمواد: 529 وما بعدها في بابها من ق.إ.ج والمادتين: 21 و 22 من ق.ت.ق والمادة: 4 من قانون المحاماة.

منطوق القرار :

<< قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار >>.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/33 بتاريخ : 2016/06/22

المبــدأ :

- عدم الطعن يحصن الحق لصالح المحكوم له لأنه يعتبر إقرارا بحقه المادة: 404 من ق. ا. ع.
- تجاوز محكمة الإحالة إلى ما لم يحل إليها يعتبر شططا في استعمال السلطة المادة: 204 من ق. م. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2016/01 **طبيعة الطعن:** طعن بالنقض **طبيعة القضية:** تجارية **الطاعن:**.ا.م.ن. يمثله الأستاذان/ يرب أحمد صالح وألمين أحمد سالم **المطعون ضده:** م.ش.ا. يمثله الأستاذ/ محمد يحي ولد عمر **القرار المطعون فيه:** القرار رقم: 2015/50 الصادر بتاريخ: 2015/05/28 عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغايرة **القـرار رقـــم:** 2016/33 **بتـــاريـــخ:**2016/06/22 **<u>منطـــوق القـــرار:</u>** **"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار ".** **والله الموفق**	عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2016/06/22 على تمام الحادية عشرة في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛** **وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:** ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛ ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛ ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1 مستشارا؛ ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛ ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛ ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا؛ ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛ ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛ ـ إسماعيل ولد سيد المختار، مستشارا؛ ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا؛ ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛ ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛ ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛ ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛ ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛ ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا؛ ـ الدده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛ ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛ ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا؛ ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛ ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛ ـ المختار ولد محمذن، مستشارا؛ ـ شكرود ولد محمد، مستشارا؛ ـ الداه ولد سيد ي يحي، مستشارا؛ وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛ وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنظر في القضايا المعروضة على جدول هذه الجلسة والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذين/ يرب ولد أحمد صالح وألمين ولد أحمد سالم ضد القرار رقم: 2015/50 الصادر بتاريخ: 2015/05/28 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بولاية انواكشوط الغربية(تشكيلة مغايرة)، وذلك في النزاع المشمول فيه كل من الطاعن المذكور أعلاه، والمطعون ضده: م.ش.ا. ممثلا بالأستاذ/ محمد يحي ولد عمر، وعلى إثر هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار التالي:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

ـ بتاريخ: 2013/04/08 أصدرت المحكمة التجارية بولاية انواكشوط حكمها رقم: 2013/18 القاضي بإلزام المطعون ضده المذكور أعلاه، بأن يسدد لصالح الطاعن المذكور كذلك أعلاه مبلغ خمسة وعشرين مليون أوقية وذلك في النزاع الناشب بين الاثنين حول تسديد مبالغ مالية يدعى الثاني على الأول عدم تسديدها له إثر تعاملهما في كمية كبيرة من بطاقات التزويد.

ـ وبتاريخ: 2014/02/18 أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم 2014/13 القاضي بإلزام المطعون ضده بتسديد مبلغ أربعة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف أوقية.

ـ وبتاريخ: 2014/07/13 أصدرت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قرارها رقم: 2014/20 القاضي بنقض القرار أعلاه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة للتشكيلة السابقة لتبت فيها.

ـ وبتاريخ: 2015/05/28 أصدرت التشكيلة المغايرة أعلاه قرارها رقم: 2015/50 القاضي ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ ستين مليون أوقية التي وثقها وبإلزامه أداء يمين الإنكار على براءة ذمته من الستين مليونا الأخرى التي ادعى عليه الطاعن، فإن حلفها برئت ذمته وإن نكل حلف ا.م.ن. عليها واستحقها.

ثانيا : الإجـــــــراءات

ـ وبتاريخ: 2015/06/30 تقدم الأستاذان/ يرب ولد أحمد صالح وألمين ولد أحمد سالم بالطعن بالنقض في القرار المذكور أعلاه، وذلك طبقا لمحضر الطعن رقم: 2015/35 بتاريخ أعلاه الصادر عن كاتب الضبط الأول لدى التشكيلة المغايرة المصدرة للقرار المطعون فيه، وقد أردفا ذلك بمذكرة طعن بالنقض وصلت إلى الغرف المجمعة بتاريخ: 2015/08/27، وبلغت للمطعون ضده بتاريخ 2016/02/29، ورد عليها بتاريخ: 2016/03/07، كما أردف الطاعن مذكرته بوصل تسديد غرامة التعقيب.

ـ وبتاريخ: 2013/04/13 تم نشر القضية أمام الغرف المجمعة فقام المستشار المقرر/ محمد ولد يوكات بتلاوة تقريره فيها، وسمح لممثلي الأطراف بمناقشته، وبعد ذلك أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة فتمسك بطلباتها المكتوبة، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولات ليتم النطق فيها بالقرار التالي يوم 2016/06/22 وهو ما تم بالفعل.

ثالثا : حـجـــج الأطـــــراف

تقدم الطاعن: ا.م.ن. على لسان محاميه الأستاذين/ يرب ولد أحمد صالح وألمين ولد أحمد سالم بمذكرة طعن ضمناها ما ملخصه:

ـ إن الطعن جاء مستوفيا كافة شروط القبول الشكلية وهو ما يتحتم معه قبوله شكلا.

ـ إن الطاعن كان قد باع للمطعون ضده كمية من بطاقات التزويد تبلغ قيمتها مائة وعشرين مليون أوقية نصفها حال التسديد والنصف الآخر على أجل شهر، وأعطاه وثيقة على النصف

المؤجل دون النصف الحال، وقد سدد له 35 مليونا بواسطة شك مصرفي وبقي مبلغ 25 مليون أوقية أضيفت إلى مبلغ الستين المؤجل والذي حل أجله ولم يسدد المطعون ضده أي من الدينين ولاذ بالإنكار بدلا من الوفاء.

ـ إن القرار المطعون فيه تأسس على شهادة شاهدين لا يمكن قبول شهادتهما لكونهما يعملان مع المشهود لصالحه.

ـ إن الطاعن لم يستدع لحضور شهادة الشاهدين خلافا لما توجبه المادة: 110 من م. م. م. ت. ا.

ـ إنه كان على المحكمة مصدرة القرار محل الطعن أن تكلف المطعون ضده باليمين إن كان لها محل قبل صدور القرار وليس بعده لأن الأحكام يلزم أن تكون حاسمة وغير معلقة.

ـ إن القرار المطعون فيه خرق كذلك المواد: 451 ، 452 ، 453 من ق. ا. ع.

ـ وخلص من ثم إلى المطالبة بقبول الطعن شكلا وأصلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، والحكم للطاعن على المطعون ضده بمبلغ 85 مليون أوقية (هكذا طلب الطاعن).

ـ أما المطعون ضده: م.ش.ا. فقد تقدم بمذكرة رد على لسان محاميه ذ/ محمد يحي ولد عمر ضمنها ما ملخصه:

ـ إنه كان قد اشترى كمية من بطاقات التزويد قيمتها 60 مليونا أوقية من الطاعن وأعطاه وثيقة على ثمنها ريثما يدخل السوق ويبيع البطاقات وبعد ساعة تقريبا فقط سدد له مبلغ 24.500.000 أوقية نقدا وأعطاه شيكين مصرفيين بمبلغ 35 مليون أوقية إلا أنه لم يعد له الوثيقة الأولى التي أعطاها له بصورة مؤقتة وقد سأل عنها فقال له إنه أعادها إليه.

ـ إن دعوى الطاعن مفبركة وتعوزها المنطقية.

ـ إن الطرفين لم يتعاملا قط إلا هذه المرة عكسا لما يدعى الطاعن ليبرر بذلك عدم توثيق مبلغ ستين مليونا الذي لا وجود له أصلا.

ـ إن الطاعن لم يثر أي مطعن جوهري سوى ما يتعلق بشهادة الشاهدين وهو أمر كان المطعون ضده قد أشبعه بحثا في مذكراته السابقة ويحتفظ بنفس ما ورد فيها.

ـ إن القرار المطعون فيه جاء معللا ومؤسسا وناقش حجج الأطراف ورد عليها ولم يخرق أي نص قانوني.

ـ وخلص من ثم إلى المطالبة برفض الطعن أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه.

ـ كما تقدم السيد المدعى العام بطلبات ضمنها ما ملخصه المطالبة بالبت في النزاع مع التنويه إلى أن القرار المطعون فيه التزم بتوجيهات المحكمة العليا، وأنه لم يحسم النزاع نهائيا في أحد جانبي الدعوى.

رابعا : المحكمــة

ـ حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلى:

ب- من حيث الشكل:

ـ حيث جاء الطعن مستوفيا الأشكال المحددة في المواد: 205 وما بعدها في بابها من م. م. م. ت.ا فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

ب- مـن حيث الأصـل :

ـ حيث رأت المحكمة أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد تجاوزت حدود توليتها وشغلت نفسها بما لم يحل إليها أصلا من طرف المحكمة العليا، وهو ما يجعلها قد بتت فيما لم يطلب منها، ويجعل قرارها من ثم متعين النقض.

ـ ذلك أن هذه الدعوى تتألف أصلا من جزئين لم يحل أمام محكمة الإحالة إلا واحد منهما فقط:

ـ مبلغ 60 مليون أوقية الذي يدعى الطاعن أنه لم يكن محل توثيق أصلا وقد رفضت الحكم به أصلا محكمة الأصل وأكدت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف ذلك الرفض بعد استئناف ا.م.ن.، إلا أن هذا الأخير لم يطعن في قرار محكمة الاستئناف خلافا لما يثيره دفاعه الآن، ولم يطعن في قرار محكمة الاستئناف إلا م.ش.ا. كما يعلم بالرجوع إلى محتويات الملف وإلى قرار الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، وبذلك يكون هذا الجزء من الدعوى ليس محل إحالة أصلا أمام التشكيلة المغايرة ويكون تبعا لذلك انشغالها ببحثه في غير محله ويعتبر خطأ في تطبيق القانون وإساءة في تأويله يوجب نقضه.

ـ مبلغ ستين مليونا التي يدعى الطاعن أنه كان محل توثيق وهو محل نظر محكمة الإحالة ومناط تكليفها وعليها التقيد بذلك وبحث الأدلة التي يدلي بها الطرفان حوله ومقارنتها والحكم بعد ذلك لمن ترجحت بينته من الطرفين بقرار مؤسس تأسيسا قانونيا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

لهـذه الأسـبـاب :

وعملا بأحكام المواد: 205 وما بعدها في بابها من ق. ا. م. ت. ا.

مـنـطــوق الـقـــرار:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار "

والله الموفق

كـاتـب الضبط الأول المــقــرر الرئــيــس

القرار رقم 2016/34 بتاريخ : 2016/06/22

المبـــدأ :

- لابد في التعارض بين الحكمين ألا يمكن تنفيذهما معا المادة: 22 ق. ت. ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2016/02

طبيعة الطعن: تعارض قرارين قضائيين

طبيعة القضية: تأمين

الطاعن: ورثة ع.ع.م. ممثلين بالأستاذ/ محمد الأمين ولد أحمد (المسلم)

المطعون ضده: شركة AGM وشركة CGC ممثلتين بالأستاذ/ عبد الله ولد اكاه

القراران المطعون فيهما بالتعارض: القرار رقم 2014/38 الصادر بتاريخ: 2014/06/24، والقرار رقم: 2015/14 الصادر بتاريخ: 2015/0705 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا

القـرار رقــم: 2016/34
بتــاريـــخ:2016/06/22

<u>منطـــوق القـــرار</u>:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة رفض الطلب لعدم وجود التعارض ".

والله الموفق

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2016/06/22 على تمام الحادية عشرة في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛**

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛
ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية1 مستشارا؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا؛
ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛
ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا؛
ـ محمد الأمين ولد محمد يحظيه، مستشارا؛
ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا؛
ـ إسماعيل ولد سيد المختار، مستشارا؛
ـ أب ولد محمد محمود، مستشارا؛
ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛
ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛
ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛
ـ الناجي ولد محمد المصطفى، مستشارا؛
ـ الدده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود، مستشارا؛
ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛
ـ المختار ولد محمذن، مستشارا؛
ـ شكرود ولد محمد، مستشارا؛
ـ الداه ولد سيد ي يحي، مستشارا؛

وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وذلك للنظر في القضايا المعروضة على جدول هذه الجلسة والتي من بينها دعوى التعارض المقدمة من طرف الأستاذ/ محمد الأمين ولد أحمد (المسلم) نيابة عن موكليه ورثة ع.ع.م. بين القرار: 2014/38 بتاريخ: 2014/06/24، والقرار رقم 2015/14 بتاريخ: 2015/0705 الصادر كل منهما عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا. وأصدرت الغرف لمجمعة في هذه الدعوى القرار التالي:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

ادعي ورثة **ع.ع.م.** لدى محكمة لكصر على الشركة الصينية CGC أن عليها أن تعوض عن الضرر اللاحق بهم من موته بسببها فأصدرت محكمة مقاطعة لكصر في دعواهم الحكم رقم:2010/10 القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص فاستأنفوه فقضت في استئنافهم الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية باستئنافية انواكشوط بالقرار رقم: 2010/138 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل،فتعهدت الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بهذه الدعوى وأصدرت فيها الحكم رقم: 2011/42 بتاريخ: 2011/06/16 القاضي لهم بالدية الشرعية على الشركة الصينية وبضمانAGM فاستؤنف هذا الحكم فأكدته محكمة الاستئناف بالقرار رقم: 2013/30 بتاريخ: 2013/03/28 فطعن فيه بالنقص فأكدته الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي بالمحكمة العليا بالقرار رقم: 2014/38 بتاريخ: 2014/06/24 .فطلب ممثل الورثة التنفيذ لحكم محكمة الأصل فأصدر رئيسها الأمر رقم 2013/120بتاريخ:2013/08/05 المحدد للدية الشرعية بقيمة مائة رأس من الإبل فاستأنفته AGM فأكدته محكمة الاستئناف بالقرار رقم: 2013/65 بتاريخ: 2013/11/10فطعنت فيه AGM بالنقص فأصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي بالمحكمة العليا في طعنها القرار رقم: 2015/14 بتاريخ: 2015/05/07 القاضي بنقض القرار المطعون فيه فادعي ممثل الورثة لدى الغرف المجمعة أنه متعارض مع قرار هذه الغرفة رقم 2014/38 بتاريخ 2014/06/24 فأصدرت الغرف المجمعة هذا القرار في دعواه.

ثانيا : الإجـــــــراءات

لما وردت عريضة الورثة بلغت إلي ممثل AGM فرد عليها بجوابية ثم أمر رئيس التشكيلة بتعيين مقرر في القضية ولما أنجز تقريره أحيل الملف إلي النيابة العامة لتقديم طلباتها ولما قدمتها أدرجت القضية في جدول القضايا المعدة للعرض في جلسة الغرف المجمعة المقررة 25 ابريل 2016 فعرضت القضية ونودي عليها واستمع إلي تلاوة المستشار المقرر **الداه ولد سيدي يحي** لتقريره فيها و إلي ممثلي الأطراف لتقديم ملاحظاتهم وطلباتهم و إلي ممثل النيابة العامة القاضي القاسم ولد فال في عرض طلبات النيابة العامة وعقب ذلك قرر جعلها في المداولات إلي الجلسة المقبلة موعد النطق بالمتخذ فيها وخلال المداولة تم درس وثائق القضية فتبين الآتي :

1- الأطـــــراف:

ورد في عريضة الأستاذ / **محمد الأمين ولد أحمد** الممثل لورثة **ع.ع.م.** أن بين قرار الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا رقم: 2014/34 على ما في عريضته وهو رقم 2014/38 على ما في القرار نفسه بتاريخ: 2014/06/24 وبين قرارها رقم: 2015/14 بتاريخ 2015/05/07 تعارضا يتجلى في كون الأول قاضيا بتأكيد القرار رقم: 2013/30 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط بتاريخ: 2013/03/28 القاضي بتأكيد الحكم رقم 2011/42 الصادر من الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط بتاريخ: 2011/06/16 القاضي بإلزام الشركة الصينية : **CGC**المنفذة لأشغال آفطوط الساحلي بأن تعوض لوالدي **ع.ع.م.** الدية الشرعية بضمان شركة التأمين **AGM** لكون الثاني قاضيا بنقض القرار رقم:

2013/65 الصادر من الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط بتاريخ: 2013/11/10 القاضي بتأكيد الأمر رقم 2013/120 الصادر من رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بانوا كشوط بتاريخ: 2013/08/05 المحدد للدية الشرعية المحكوم بها في الحكم رقم: 2011/42 تذليلا لصعوبة تنفيذ هذا الحكم الحاصلة من خلوه من تحديد ما قضى به من الدية الشرعية .

وأن هذا التناقض تجب على الغرف المجمعة إزالته بموجب أنها هي المختصة في ذلك بحكم المادة: 22 من الأمر القانوني رقم: 2007/12 المتضمن للتنظيم القضائي.

وأن إزالة هذا التناقض توجب على الغرف المجمعة أن توازن بين القرارين المتعارضين وتزيل أجدرهما بالإزالة وتبقي الأجدر بالبقاء وهو القرار رقم: 2014/38 بتاريخ: 2014/06/24 لأنه قاض في طعن بالنقض في قرار مؤكد لحكم محكمة الأصل الصادر من تشكيلة مكتملة في جلسة علنية الأمر الذي يجعله حائزا على قوة الشيء المقضي به.

أما القرار رقم: 2015/14 فهو الأجدر بالإزالة لتعلقه بطعن بالنقض في قرار استعجالي، ولأنه معمول في جلسة غير علنية، وغير مكتملة الأعضاء، وليس أعضاؤها هم الذين جلسوا أول جلسة للقضية وجعلوها في المداولة يوم عرضها.

ولأن مصدرته تجاوزت فيه سلطتها حيث عدلت القرار السابق وتصدت لتفسيره مخالفة بذلك حكم المادة: 84 من ق. ا . م. ت .ا، التي تنص على أن مصدرة الحكم هي المختصة في تفسيره، ولأن فيه خطئا في تطبيق المادة: 4 من المرسوم رقم: 2011/150 بتاريخ: 2011/05/19، حيث اعتبر دعوى الورثة على المؤمنة وهي لم تكن في مرحلة من مراحل التقاضي قائمة على غير الشركة الصينية ومازالت حتى الآن، ولأن الاختصاص في البت فيها إنما هو لمحكمة المقاطعة لتعلقها بمسؤولية تقصيرية وليست من دعاوى التأمين.

ولا يدفع عنها تلك الصفة ارتباط الشركة الصينية بشركة التأمين إذ ليست شركة التأمين إلا طرفا منضما مسموحا له بالتدخل لحماية مصالحه في مواجهة الطرفين في النزاع، وليس له أن يحل محل أحدهما خلافا لما توهمه بعض المحاكم في هذه النازلة.

فليس ل **AGM** أن تحتج بعقد التأمين ولا بقانونه إلا على الشركة الصينية المرتبطة معها بعقد، وليس للمحاكم أن ترتب أثرا لعقد التأمين إلا بين الشركتين.

وأسس ممثل الو رثه على هذه الأفكار طلبه من الغرف المجمعة الحكم ببطلان القرار رقم: 2015/14 وتأكيد قرار محكمة الاستئناف المبتوت بالطعن فيه بالنقض بهذا القرار.

وإذا لم تستصوب الغرف المجمعة ذلك فإنه يطلب منها احتياطيا أن تلغي هذا القرار وتعيد الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل صدوره لتبت مصدرته في موضوعه مشكلة تشكيلا مغايرا ولو جزئيا.

أما شركة AGM فقد ردت بجوابية ضمنتها:

1ــ أن معنى التعارض هو الاختلاف والتنافر وأنه لم يكن بين القرار رقم: 2014/38 والقرار رقم 2015/14 الصادر من الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا أي تعارض.

وأن أولهما لا يحمل رقم: 34 كما ورد في مذكرة وكيل الورثة وإنما يحمل رقم: 2014/38 وبناءا على ذلك يكون القرار الحامل رقم: 34 غير موجود ولا سبيل للحكم عليه بالتعارض مع الأخير ولا عدمه لأنه معدوم.

2ــ أن التعارض المدعى غير موجود لأن القرار الأول في الأصل ولم يرد في منطوقه إلا رفض طعن الورثة شكلا وقبول طعن **AGM** شكلا ورفضه أصلاً.

والقرار البات في الطعن فيه لم يرد فيه أكثر من تأكيد حكم محكمة الأصل.

وحكم محكمة الأصل لم يرد فيه غير الحكم على **شركة CGC** بالدية الشرعية لورثة المتوفى تحت ضمان التأمينات العامة لموريتانيا وكل هذه الأحكام في الموضوع.

أما القرار رقم: 2015/14 فقرار استعجالي يبين خطأ الغرفة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف في تأكيدها لأمر محكمة الأصل رقم: 2013/120 بتاريخ: 2013/08/05 ويوضح السبيل القانوني لتذليل صعوبة التنفيذ لحكمها المؤكد رقم: 2011/42 فكيف يكون قرار استعجالي موضح لسبيل التذليل لصعوبة التنفيذ لحكم في الأصل مناقضا له، إذ ما هو في الحقيقة إلا مكمل له.

وردت هذه الجوابية على ما ورد في عريضة الورثة من أن الدعوى في القضية من اختصاص محكمة المقاطعة، وأنها تتعلق بمسؤولية تقصيرية على شركة **CGC**، وأن ليس ل: **AGM** أن تجر النزاع إلى قضايا التأمين التي يحكمها قانون التأمينات والمرسوم المطبق له، ردت بأنه لا معنى له لتسليم دفاع الورثة بقرار محكمة الاستئناف رقم: 2010/138 المؤكد لحكم محكمة مقاطعة لكصر رقم: 2010/10 القاضي بالتخلي عن دعاوى الورثة لعدم الاختصاص.

ولأنهم لم ينكروا بعد ذلك طرفية شركة التأمين **AGM** ويقرون بمقتضيات قانون التأمين دون غيره والدليل على ذلك أنهم ظلوا يقاضون **AGM** في كل مراحل التقاضي حتى قضي لهم فطلبوا تنفيذ الحكم لهم عليها.

وبنت مذكرة **AGM** على هذه الردود الالتماس من الغرف المجمعة أن ترفض طلب ممثل الورثة بفك التعارض بين القرارين لعدم تأسيسه.

2 ـ المحكمة:

ترى الغرف المجمعة أن عليها أن تمهد لدخول موضوع التعارض بين القرارين بمقدمين:

ـ **أحداهما:** أن ما جاء في عريضة الورثة من تجريح القرار رقم: 2015/14 بتاريخ: 2015/05/07، وما جاء أيضا في جوابية **AGM** من دفاع عنه وتزكية له من حسن إسلام الغرف المجمعة أن تكون ذات صمم و بكم عنه لأنه لا يعنيها لكون تعهيدها وتعهدها مقصورين

على ما إذا كان ما يدعيه ممثل الورثة وينكره ممثل **AGM** من أن بين القرارين تعارضا صحيحا فترتب على صحته ما يترتب عليها أم غير صحيح فترتب على عدم صحته ما يترتب عليه.

- **<u>والمقدمة الثانية</u>:** أن عليها أن تعرف التعارض بين الأحكام أو القرارات امتثالا للمقولة: **((الحكم على الشيء فرع عن تصوره))** فعرفته بأنه: **((قضاء كل من حكمين أو قرارين نهائيين متحدي الأطراف والموضوع بعكس ما قضى به الآخر بحيث لا يمكن تنفيذهما معا))** لأنه إذا استوعب هذا التعريف علم أن للتعارض بين الأحكام أربع مميزات هي:

1ـ كون القرارين نهائيين

2ـ اتحاد أطرفهما

3ـ اتحاد موضوعهما

4ـ كون كل منهما قاضيا بعكس ما قضي به الآخر

وأنها مفقودة جميعا في هذين القرارين لأنهما بحكم صدورهما من المحكمة العليا ليسا حكمين ولا قرارين نهائيين لأن قرارات المحكمة العليا لا توصف البتة لا بالنهائية ولا بالحضورية ولا بعكسهما، لأنها لا تنصب على الحقوق المتنازع فيها التي هي الموضوعات لأحكام درجتي التقاضي **((الأولى والثانية))** اللتين يمكن وصف أحكامهما بالحضورية والغيابية ويمكن وصف أحكام أولاهما بالابتدائية أو النهائية.

أما أخراهما فلا يمكن وصف أحكامها إلا بالنهائية.

<u>وأما قرارات المحكمة العليا</u> فإن موضوعاتها الأحكام والقرارات النهائية نفسها فتقضي فيما إذا كانت مستقيمة السير في الجادة القانونية فتبقي إبرامها.

وفيما إذا كانت حائدة عن هذه الجادة فتبين ضلالها عن تلك الجادة وتنقض إبرامها وتحيل موضوعاتها على محكمة موضوعية إذا كان ثم داع للبت في الموضوع، ولا سلطان لها على القضاء في الحقوق لاسيما في ظل قانون الإجراءات المعمول به حاليا لأنها ليست درجة من درجات التقاضي لذلك كانت قراراتها لا توصف ولا تتناولها إجراءات التنفيذ.

فإذا فهمت الفقرة الأولى من المادة: 22 من :ق.ت.ق، علم بالضرورة أن قرارات المحكمة العليا لا يتأتي التعارض بينها أبدا.

ومتوهم ذلك مختلط في ذهنه معنى التعارض بمعنى التناقض الذي نصت المادة السابقة الذكر على إمكانه في قرارات المحكمة العليا، وأن النظر فيه من اختصاص الغرف المجمعة.

ينضاف إلى هذه الميزة التي هي عدم كون القرارين نهائيين أنهما غير متحدي الأطراف وغير متحدي الموضوع ولم يقض أي منهما بعكس ما قضى به الآخر فالطرف الرئيسي مع الورثة في القرار رقم 2014/38 الشركة الصينية **CGC**، والطرف الوحيد معهم في القرار رقم: 2015/14 إنما هو **AGM** وحدها.

والموضوع المحكوم فيه بالقرار الأول هو طعن الطرفين بالنقض في قرار محكمة الاستئناف المؤكد لحكم محكمة الأصل القاضي في أصل دعوى الورثة على الشركة الصينية **CGC**.

أما موضوع القرار الثاني فهو طعن **AGM** بالنقض وحدها في قرار محكمة الاستئناف الاستعجالي المؤكد لأمر رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية الاستعجالي المتعلق بتذليل صعوبة التنفيذ بتحديد الدية بقيمة مائة رأس من الإبل.

ولأنهما ليس أي منهما بقاض بعكس ما قضى به الآخر فالأول قاض بإلزام الشركة الصينية أن تدفع للورثة الدية الشرعية بضمان **AGM**.

أما الثاني فليس بقاض إلا بنقض القرار المؤكد لأمر رئيس محكمة الولاية لمخالفته للنصوص المذكورة فيه، وببيان السبيل القانوني لتذليل صعوبة التنفيذ لحكم محكمة الأصل فما هو إلا في حكم المكمل له فكيف يكون معارضا له أو مناقضا لا عقل يقبل ذلك ولا نقل.

لهذه الأســبــاب:

وعملا بمنطوق ومفهوم الفقرة الأولى من المادة: 22 من قانون التنظيم القضائي وبالمادة: 220 من ق. ا.م. ت.ا، فقد قررت المحكمة ما يلي:

منطـوق الـقــرار:

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة رفض الطلب لعدم وجود التعارض ".

والله الموفق

كـاتـب الضبط الأول **المــقــرر** **الرئــيــس**

القرار رقم 2016/39 بتاريخ : 2016/12/14

المبـــدأ :

- لا يعقل أن يلجأ القضاء إلى البحث عن النصوص الشرعية إلا في حالة انعدام نص قانوني يحكم الموضوع المادة: 1179 من ق. ا. ع، والمادة: 1465 من م. ت.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2015/32

طبيعة القضية: تجارية

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

الطاعن: م.ف.ن. يمثله الأستاذ/ الكتاب ولد المختار

المطعون ضده: البنك الوطني لموريتانيا يمثله الأستاذ/ ادوم ولد ختار

القرار المطعون فيه: القرار رقم: 2015/33 بتاريخ: 2015/05/25 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط في تشكيلة مغايرة تجارية.

القـرار رقــم: 2016/39
بتــاريـــخ: 2016/12/14

منطـــوق القـــرار:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية أمام تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار ".

والله الموفق

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2016/12/14 على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛**

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛
ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية، مستشارا؛
محمد الأمين ولد محمد يحظيه ، مستشارا،
ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا،
ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا،
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي، مستشارا،
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛
ـ المختار ولد محمذن، مستشارا؛
ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛
ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا،
ـ محمد يسلم ولد سيد جدأم، مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛
ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛
ـ محمد محمود ولد بلعمش مستشارا؛
ـ محمد محمود ولد محمد سالم، مستشارا،
ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛
ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛
ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛
ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛

وبمساعدة الأستاذ/ **محمد ولد احجور** كاتب ضبط بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة، وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال،** نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في القضايا المدرجة على جدول جلستها والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ **الكتاب ولد المختار** باسم **م.ف.ن.** ضد القرار رقم: 2015/33 الصادر بتاريخ 2015/05/25 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط الغربية في تشكيلة مغايرة، وذلك في النزاع الناشب بين الطاعن المذكور من جهة والمطعون ضده **البنك الوطني لموريتانيا** ممثلا بالأستاذ/ **ادوم ولد ختار** من جهة ثانية.

وعلى أثر هذه الجلسة أصدرت القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المسمى/ **م.ف.ن** أبرم باسمه وباسم الشركات،**EMCG TP**، **SLTEC،MATRAS** ، **EMFN** أبروتوكول اتفاق مع البنك الوطني الموريتاني اعترف بموجبه م.ف.ن. أنه مطالب بمبلغ: خمسمائة وسبعة وستين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وسبعين فاصلة ثلاثة وثلاثين أوقية، ويتعهد البنك بمنح م.ف.ن. قرضا بمبلغ مائة و عشرين مليون أوقية يضاف مبلغ عشرين مليونا منها إلى الدين المذكور فوق، أما المائة مليون الأخرى فتسدد خلال سنة، وفي مقابل الدين غير المائة مليون يعطى م.ف.ن. البنك 4 عقارات لها سندات عقارية أحدها عند البنك فعلا وثلاثة توجد لدى بنك الإسكان سيتم فك رهنيتها بصك مصدق يسلمه البنك الوطني **لـ:** م.ف.ن. بمبلغ مائة وعشرين مليونا ـ السالفة الذكرـ لكي يفك الرهنية، ويتعهد البنك بأنه يعيد ملك هذه السندات العقارية إلى م.ف.ن. إذا سدد مبلغ الدين كاملا في أجل أقصاه تسعة أشهر ويضاف لهذا الدين عندئذ عمولة البنك البالغة عشرة في المائة، وللبنك خلال فترة الأشهر التسعة أن تبيع السندات التي امتلكتها وتستوفي دينها وإن بقى شيء تعطيه **لـ:** م.ف.ن.

كما أن **لـ:** م.ف.ن. وباتفاق مع البنك أن يبيعها لآخر يكون البنك ذا أولوية في ثمن البيع ـ كما أعطى البنك **لـ:** م.ف.ن. تسهيلات مالية بقيمة خمسين مليوناـ والسندات التي نص الاتفاق على التنازل عن ملكيتها هي: 2582، 3971، 7848، 9199 وكلها في دائرة اترارزة، أما باقي الدين البالغ مائة وخمسون مليون أوقية فقد رهن فيه م.ف.ن. سنديه العقاريين رقمي: 268 من دائرة رأس الكلب و 856 من دائرة اترارزة، وإذا لم يتم القضاء في الأجل فللبنك أن يحوز أو يتنازل عن السندين.

وفي 27 سبتمبر أبرم م.ف.ن. ونفس المصرف عقدي بيع أمام موثق العقود **محمد ولد بديده** باع بموجبهما م.ف.ن. قطع الأرض أرقام: 226 بحي A المنطقة السكنية و 216 و 218 من نفس الحي والعقارات المقامة عليها مع العلم أن القطعة الأولى لها سند عقاري رقمه: 3971 دائر اترارزة، أما القطعتان الأخريان فلهما سندان عقاريان هما: 7248 و 2582 في دائرة اترارزة، وكان ناتج بيع هذه القطع هو 525.000.000 أوقية ولم يطلع في الملف على شيء يخص السند 9199.

وفي يوم: 2008/08/10 أرسل الأستاذ/ **إبراهيم ولد داداه** نيابة عن م.ف.ن. رسالة إلى البنك أعلن له فيها نقض جميع بنود الاتفاقية المبرمة بتاريخ: 2006/09/07 ورد عليه البنك برفض ذلك.

وفي يوم: 2009/02/04 تقدم دفاع م.ف.ن. إلى المحكمة التجارية بانواكشوط بعريضة فاتحة للدعوى ضد البنك الوطني لموريتانيا، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها رقم: 2012/83 بتاريخ 2012/11/05 وكان منطوقه كما يلى: **((حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا ببطلان ابروتوكول الاتفاقية المؤرخ في 08 سبتمبر المبرمة بين السيد/ م.ف.ن. والبنك الوطني الموريتاني في جزئه المتعلق ببيع العقارات ذات السندات 2582 دائرة اترارزة، 3971 دائرة**

اترارزة، 7848 دائرة اترارزة، 9199 دائرة اترارزة، وببطلان العقود المطبقة له وبصحة جزئه المتعلق بالقرض المضمون بالعقارين ذوى السندين العقاريين 268 دائرة رأس الكلب، 856 دائرة اترارزة مع بطلان شرط التملك أو التنازل عن العقارين المذكورين))، وهذا الحكم استأنفه البنك فأصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم: 2013/60 بتاريخ: 2013/10/30 وجاء في منطوقه:**((قررت محكمة الاستئناف نهائيا حضوريا قبول الاستئناف شكلا وأصلا وإلغاء الحكم رقم: 2012/83 بتاريخ 2012/11/05 عن المحكمة التجارية بانواكشوط جزئيا فيما يتعلق بإبطال ابروتوكول الاتفاق وبتأكيده فيما سوى ذلك))**.

بعد ذلك طعن م.ف.ن. بالنقض في القرار الأخير لتصدر الغرفة التجارية بالمحكمة العليا القرار رقم 2014/16 بتاريخ: 2014/07/13 الذي جاء في منطوقه:**((قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها))**.

وهذا القرار طلب البنك الرجوع عنه لدى نفس الغرفة فرفضت المحكمة الرجوع عنه في قرارها رقم 2015/10 بتاريخ: 2015/02/12.

وتم تعيين التشكيلة المغايرة التي أصدرت قرارها رقم: 2015/33 بتاريخ: 2015/05/25 الذي جاء في منطوقه: **((قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط الغربية نهائيا حضوريا بتاريخ 2015/05/25 قبول التعهد شكلا لورود الإحالة من المحكمة العليا وفي الأصل إلغاء الحكم رقم 2012/83 عن المحكمة التجارية بانواكشوط فيما يتعلق ببطلان جزء من ابروتوكول الاتفاق المؤرخ ب 08 سبتمبر2006 والمبرم بين السيد/ م.ف.ن. والبنك الوطني الموريتاني وبصحة بنود الاتفاق المذكور ورفض باقي الطلبات وبالرسوم والمصاريف القضائية))**.

وهذا القرار طعن فيه م.ف.ن. بالنقض وهو موضوع هذا القرار، ما يجعل الغرف المجمعة متعهدة لورود الطعن بالنقض للمرة الثانية، طبقا للمادة: 22 من قانون التنظيم القضائي.

ثانيا: من حيث الشكل

ـ حيث جاء الطعن مستوفيا الأشكال المحددة في المواد: 205 وما بعدها في بابها من م. م. م. ت. ا، فهو لذلك مقبول شكلا.

ثالثا: من حيث الأصل

1- الأطـــــــراف

ا**ـ الطاعن:** عاب الطاعن من خلال مذكرة الطعن المقدمة من محاميه الأستاذ/ الكتاب ولد المختار على القرار المطعون فيه، أمورا خمسة قال إن كل واحد منها يوجب النقض و هي:

ـ خرق القانون وسوء تطبيقه: وقال إن القرار خرق المادة: 589 من ق. ا. ع، التي تمنع بيع الثنيا والمادة: 1154 من القانون نفسه والمادة الثانية من القانون نفسه والمادة: 322 من القانون نفسه.

ـ تجاوز القرار المطعون فيه لحدود سلطة المحكمة وشرح الطاعن ذلك بأن المحكمة إذا لم تطبق القانون تكون قد تجاوزت سلطتها.

ـ أن القرار تناقض مع قرار آخر نهائي: وذلك لتناقضه مع الجزء الذي تم تأكيده من طرف محكمة الاستئناف الأولى.

ـ القصور في التسبيب: وذلك عندما اعتبر الاتفاق صلحا في كلامه عن قرار محكمة الاستئناف الأول ولجوئه إلى العريضة الفاتحة للدعوى دون التي تلتها.

ـ أنه بت فيما ما لم يطلب: وقال إن ذلك يتجلى في أن البنك طلب تأكيد قرار محكمة الاستئناف و م.ف.ن. لم يطلب ما ذهبت إليه المحكمة.

وطلب نقض القرار جزئيا فيما ذهب إليه من إلغاء الحكم رقم: 2012/83 فيما يتعلق ببطلان الاتفاق وما أسس عليه في حيثيات دون إحالة.

ب- <u>المطعون ضـده</u>: رد المطعون ضده بمذكرة جوابية على لسان محاميه ضمنها:

ـ أن المادة: 223 من ق. ا. م. ت. ا، تقول بعدم قبول الطعن إذا اتبعت محكمة الإحالة توجيهات المحكمة العليا وأضاف أن محكمة الإحالة اتبعت توجيهات المحكمة العليا فلا محل لهذا الطعن.

ـ أن بيع الثنيا إذا انقضى الأجل ولم يأت البائع بالثمن لم يعد بيع ثنيا ومضى البيع فلا مخالفة للمادة 589 من ق. ا. ع.

ـ أن المحكمة رأت أن هذا الاتفاق ينطبق عليه تعريف الصلح الوارد في المادة: 1030 من ق. ا. ع.

ـ أن دعوى تناقض القرار مع قرار آخر لا تستلزم كثير رد فلم يثرها الطاعن من قبل.

ـ أن الدعوى أن القرار حكم بما لم يطلبه الأطراف يرد عليه بالتساؤل هل إن مجرد عدم الحكم لصالح الطاعن يعتبر تجاوزا لطلبات الأطراف.

وطلب رفض الطعن.

أما السيد **المدعى العام لدى المحكمة العليا** فقد تقدم بطلبات ضمنها ما ملخصه: مطالبة الغرف المجمعة بالبت في هذه القضية بعد دراستها بعناية.

<u>2- المحكمـة</u>:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ـ حيث رأت المحكمة أن قرار الغرفة التجارية بالمحكمة العليا الذي أحال هذه القضية أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه قد انصبت توجيهاته على نقطتين جوهريتين:

1ـ البت في دعوى الغبن ونسبة الفائدة اللتين أثارهما الطاعن م.ف.ن.

2ـ مناقشة حجج الطرفين ومناقشة النصوص الشرعية والقانونية التي استند إليها حكم محكمة الأصل.

ـ وحيث إنه بخصوص النقطة الأولى فقد التزم القرار المطعون فيه بتوجيهات المحكمة العليا بخصوصها وكان ما أورده بشأنها مؤسسا تأسيسا مكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون بشأنها.

ـ وحيث إنه بخصوص النقطة الثانية فلم يلتزم القرار المطعون فيه إلا بمبدإ مناقشة النصوص ولم يوفق فيها لا فيما يتعلق بفهم النصوص التي أوردها ولا فيما يتعلق بإنزالها على الوقائع إنزالا سليما، ولا فيما يتعلق بتكييف الوقائع تكييفا سليما قبل كل ذلك، بل وصل به الأمر في بعض الأحيان إلى درجة يمكن وصفها بالتحكم في جلب النصوص وتفسيرها وتكييف الوقائع:

ــ ففيما يتعلق ببيع الثنيا وغلق الرهن فلا وجه لما ذهب إليه القرار المطعون فيه من جلب نصوص شرعية غير مسلم بانطباقها أصلا على الوقائع، وذلك في ظل وجود نصوص قانونية صريحة الدلالة في القانون المدني الموريتاني منطبقة على وقائع النازلة (المادتان: 589، 1154 من ق. ا. ع) في حين يفترض ألا يلجأ القاضي إلى البحث عن النصوص الشرعية إلا في حالة انعدام نص قانوني (المادتان 1179 ق. ا ع و 1465 من م. ت).

ـ وفيما يتعلق ببيع الثنيا فلا وجه لما ذهب إليه من جوازه في مشهور المذهب المالكي عند العقد، وإنما يجوز التطوع به بعد اكتمال العقد وهو أمر أشهر من أن يحتاج إلى جلب النصوص للاستدلال عليه كما يعلم بالرجوع إلى شراح خليل وحواشيه وشراح تحفة الحكام قال ميارة في الإتقان والإحكام: **((قال المتيطى: أما الثنيا فلا يجوز انعقاد البيع عليها في شيء من الأشياء ... فإن تبايعا على ذلك فسخ ما لم يفت ... وفوات الأصول لا يكون إلا بالهدم والبناء والغرس هذا مذهب مالك وأصحابه... إلخ))**

ـ كذلك فلا وجه لاستدلال القرار المطعون فيه بقول ابن عاصم في التحفة والقول قول مدع الطوع ...إلخ لأنه استدلال في غير محله لأن محله هو التطوع بالثنيا بعد اكتمال البيع وهو أمر لا خلاف عليه كما أسلفنا وليس محله الشرط الذي وقع عليه البيع أصلا كما هو حال هذه النازلة باتفاق طرفيها.

ـ وحيث إنه يكون تأسيسا على كل ذلك، فقد وقع القرار المطعون فيه في ارتباك ظاهر في فهم النازلة وتكييفها، ولم يوفق في جلب النصوص الشرعية والقانونية المنطبقة عليها وإنزالها تنزيلا سليما عليها وبذلك يكون قد جاء غير مؤسس تأسيسا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ويكون بذلك متحتم النقض طبقا للمادة: 204 من م. م. م. ت. ا.

ـ وحيث يكون حكم الدرجة الأولى لذلك ـ عكسا لما ورد في القرار المطعون فيه ـ مصيبا فيما ذهب إليه من بطلان جزء البروتوكول المتعلق بالعقارات وكذا بطلان العقود المطبقة له من جهة،

وبطلان شرط التملك والتنازل عن العقارين 268 دائرة الكلب و 856 دائرة اترارزة من جهة أخرى.

ـ وحيث إن إبقاء بقية البنود صحيحة يقتضى من محكمة الإحالة ـ تحقيقا لحسن سير العدالة ـ البت في دعاوى الطرفين بشأن مبلغ المديونية المستحق للبنك على م.ف.ن. والمؤسسات التي يمثلها طبقا للصحيح من بنود ابروتوكول الاتفاق وما أثاره الأطراف من دعاوى وحجج بشأنها أمام محاكم الموضوع.

لهـذه الأسـبـاب:

وعملا بأحكام المواد: 205 وما بعدها م. م. م. ت. ا والمواد: 589 ، 1154 ، 1179 من ق. ا. ع، والمادة: 1465 من م. ت.

مـنـطــوق الـقـــرار:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية أمام تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار ".

والله الموفق

كـاتـب الضبط الأول **المـقــرر** **الرئــيـس**

القرار رقم 2016/42 بتاريخ : 2016/12/14

المبــدأ :

- الانحراف بالدعوى عن أصلها يعتبر تحريفا للوقائع وشططا في استعمال السلطة المادة: 204 من ق. ا. م. ت. ا.
- لكي يكون عقد البيع قانونيا لابد أن يشمل تراضي الطرفين على البيع والشراء واتفاقهما على المبيع والثمن وسائر الشروط المادة: 499 من ق. ا. ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2016/13 **طبيعة الطعن:** طعن بالنقض جزئيا **طبيعة القضية:** دعوى منح لقطعة أرضية **الطاعن:**.مزرعة امبورية ممثلة بالأستاذ/ **احماه الله ولد الركاد** **المطعون ضده:** مؤسسات عبد الله ولد انويكظ ممثلة بالأستاذ/ **يسلم ولد يحي** **القرار المطعون فيه:** القرار رقم: 2015/151 الصادر بتاريخ: 2015/12/14 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية (تشكيلة مغايرة). **القـرار رقــم:** 2016/42 **بتــاريـــخ:** 2016/12/14 **<u>منطـــوق القـــرار</u>:** **"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار".** **والله الموفق**	عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2016/12/14 على تمام الحادية عشرة في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛** وبعضوية مستشاريها السادة القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم: **ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛** **ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛** **ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية، مستشارا؛** **محمد الامين ولد محمد يحظيه ، مستشارا،** **ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا،** **ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا،** **ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولدالخرشي، مستشارا،** **ـ محمد ولد سيدي ولد ملك، مستشارا؛** **ـ المختار ولد محمدن، مستشارا؛** **ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛** **ـ محمد يسلم ولد سيد جدأم، مستشارا؛** **ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا،** **ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛** **ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛** **ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛** **ـ محمد محمود ولد محمد سالم، مستشارا،** **ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛** **ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛** **ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛** **ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛** **ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛** وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛ وبمساعدة الأستاذ/ **محمد ولد احجور** كاتب ضبط بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة؛ وذلك للنطق في الملفات المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم: 2016/13 المطعون فيه بالنقض من طرف: **مزرعة امبورية** ممثلة بالأستاذ/ **احماه الله ولد الركاد طاعنا من جهة،** ضد: **مؤسسات عبد الله ولد انويكظ** ممثلة بالأستاذ/ **يسلم ولد يحي** مطعونا ضدها في دعوى منح لعقار من جهة ثانية، وقد أصدرت تشكيلة الغرف المجمعة في هذه القضية خلال هذه الجلسة القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يتضح من مشمولات ملفها، في أن **مؤسسة أهل انويكظ** رفعت دعوى ضد **مزرعة امبورية** أمام الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية اترارزة بتاريخ: 2011/04/19 أوضحت فيها أنها استفادت من منح 906 هكتارات من قبل مزرعة امبورية بموجب اتفاق مع الهيئة التي تسير المزرعة آنذاك برئاسة وزير التنمية الريفية بتاريخ: 1996/08/17، ثم تقلصت المساحة إلى 694 هكتارا، وقامت باستصلاح الأرض محل المنح واستثمرت فيها وحصلت على رخصة بالمنح النهائي سنة 1998 من قبل مدير مؤسسة امبورية، غير أنها فوجئت سنة 2011 برسالة من مدير امبورية يطلب فيها استرجاع الأرض خلال شهر بداعي عدم شرعية منحها.

وقد ردت إدارة مزرعة امبورية على تلك الدعوى بالقول إن الوزارة الوصية كانت تمنح الأرض بصفة غير شرعية، وأن امبورية كانت تنفذ أوامر الوزارة الوصية.

فأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها رقم: 2012/001 بتاريخ: 2012/10/30 القاضي بالحكم لصالح **مؤسسة عبد الله ولد انويكظ** على **مزرعة امبورية** بالخيار بين إعادة الأرض أو التعويض عن انتزاعها وبضمان وزارة التنمية الريفية ممثلة للدولة الموريتانية، فاستأنفته **مزرعة امبورية** أمام الغرفة الإدارية بمحكمة استئناف انواكشوط التي أصدرت فيه قرارها رقم: 2013/21 بتاريخ: 2013/07/10 القاضي بتأكيد حكم الدرجة الأولى مستندة على ما استندت عليه الدرجة الأولى من قرار **لوزير التنمية الريفية ورسالة لمدير امبورية،** وتم الطعن بالنقض في هذا القرار الأخير أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا التي أصدرت فيه قرارها رقم: 2015/16 بتاريخ: 2015/03/19 القاضي بنقض القرار محل الطعن وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة، فأصدرت التشكيلة المغايرة بمحكمة استئناف انواكشوط قرارها رقم 2015/151 بتاريخ 2015/12/14 القاضي بصحة التنازل عن الأرض محل الدعوى لمؤسسات أهل انويكظ لسلامة إجراءاته الصادرة عن المؤسسة المعنية والجهة الوصية، فتم الطعن فيه هو الآخر بالنقض أمام الغرف المجمعة من طرف **مزرعة امبورية** ممثلة بالأستاذ/ **احماه الله ولد الركاد** بموجب محضر الطعن بالنقض بتاريخ: 2015/12/14، لينعقد الاختصاص للغرف المجمعة بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من التنظيم القضائي وتتعهد بالنزاع وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

ثانيا : الإجـــــــــراءات

حيث تمت برمجة القضية في الجلسة العلنية للمحكمة المذكورة بالتاريخ أعلاه، بعد أن قام المستشار بتحرير تقريره، وقدمت النيابة العامة ملتمساتها الكتابية طبقا لما تقضى به المادة : 216 من ق. ا. م . ت. ا.

وحيث تم لصق القضية بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة القضايا المعينة للجلسة حسبما تنص عليه المادة 217 من نفس القانون.

وحيث تم نشر القضية في قاعة الجلسات، وتمت تلاوة التقرير، كما تم الاستماع لملاحظات الأطراف، وقدم المدعي العام لدى المحكمة العليا طلباته الشفهية، ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بالأتي:

ثالثا: من حيث الشكل

حيث يتضح من محضر الطعن بالنقض بتاريخ: 2015/12/14 المنجز أمام الغرفة المصدرة للقرار محل الطعن والمقام به من طرف **مزرعة امبورية** ممثلة بالأستاذ/ **احماه الله ولد الركاد** ضد قرار التشكيلة المغايرة بمحكمة استئناف انواكشوط ذي الرقم: 2015/151 الصادر بتاريخ: 2015/12/14 القاضي بصحة التنازل عن الأرض محل الدعوى لمؤسسات **أهل انويكظ** لسلامة إجراءاته الصادرة عن المؤسسة المعنية والجهة الوصية أنه قدم في الأجل القانوني للطعن المنصوص عليه بالمادة 205 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وأشفع جميع ذلك بتقديم مذكرة بأسباب الطعن في الأجل وبالعدد المحدد، ما يجعل الطعن ورد مستوفيا للشروط الشكلية ويتحتم بالتالي التصريح بقبوله من حيث الشكل.

رابعا : من حيث الأصل

حيث تضمنت مذكرة الطاعن عدة مآخذ على القرار المطعون فيه بالتعقيب بعد سرده لوقائع النزاع وما شهده من أحكام وقرارات أمام مختلف درجات التقاضي، ثم خلص إلى ذكر العيوب والثغرات التي اتصف بها القرار الحالي، ومن أهمها:

ـ أن **مؤسسة أهل انويكظ** ارتكزت دعواها على موضوع منح الأرض دون موضوع البيع الذي ارتكز عليه القرار محل الطعن، وهو ما يعتبر خرقا للمادة: 2 من ق. ا. م. ت. ا، فالمنح والبيع مختلفان في الإجراءات والمميزات.

ـ كما أن القرار محل الطعن قد أخل بتوجيهات المحكمة العليا المتعلقة باختصاص أو عدم اختصاص كل من **مدير مزرعة امبورية ووزارة التنمية الريفية** في منح أراضي المزرعة وفقا للمرسوم المنشئ لها، فلم تتضمن تلك التوجيهات لا تصريحا ولا تلميحا ما تستنبط منه قرينة البيع بدل المنح التي أوردها القرار محل الطعن مستندا إلى اقتراح من رئيس المكتب العقاري يرمي إلى إعداد عقد بيع في شكل إفادة ملكية فردية، فاستخلص من تلك الإفادة ومن المحاضر أن اتجاه إرادة الدولة هو بيع أراضي امبورية دون منطق أو إثبات صحيح فاستنتج تنازلا لا وجود له، رغم أن قرار المحكمة العليا انحصرت توجيهاته في الاختصاص من عدمه ولم يتطرق لمسألة البيع.

ـ حيث تضمنت المذكرة الجوابية **لمؤسسة عبد الله ولد انويكظ** في ردها على لسان الأستاذين/ **مكتب يحي وببانه للمحاماة** قولها إن الطاعنة لم تؤسس طعنها على أي من النقاط والحالات الواردة في المادة: 204 من ق. ا. م. ت. ا، وهو دفع شكلي يلزم النظر فيه، وأن محاولتها إظهار تناقض واضطراب في الدعوى من خلال افتراض وجود تناقض بين **وزير التنمية الريفية** ومنح **مدير مزرعة امبورية** ينم عن عدم اطلاع على مجريات القضية ومعرفة تاريخها.

ـ وأن الدولة الموريتانية قد تنازلت عن الأرض **لمزرعة امبورية** التي هي مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وبصلاحية امتلاك الأراضي وبيعها طبقا للمادة 20 من المقرر المنشئ لها، لذا فإن منح هذه الأرض قد تم من قبل مدير المؤسسة ورئيس **مجلس إدارتها** ومن قبل **وزير التنمية الريفية** وأقره عدة وزراء ومسؤولون سامون في الدولة.

ـ وقد اتسم القرار المطعون فيه بالتماسك والتسبيب والسلامة والتعليل بما فيه الكفاية، فلم يذكر الطاعن أي مأخذ على الأسس التي بني عليها وهو ما يعني أنه يسلم بصحته وسلامة ما بني عليه.

خامسا : المحكمة

حيث كيفت المحكمة لدى معالجتها لتوجيهي المحكمة العليا الرابطة القائمة بين الطرفين على أنها عقد بيع باعت بموجبه **مزرعة امبورية** الأرض محل النزاع **لمؤسسة عبد الله ولد انويكظ،** مستدلة على الصفة في التصرف بأن المرسوم المنشئ للهيئة يمنح هذه الصفة بموجب المادة: 20 فقرة 3، أما بخصوص المبلغ المطلوب تسديده فقد اعتبرته ثمنا للأرض وأنه تم تسديده بدليل السكوت عنه وأن تحفظ **مؤسسات عبد الله ولد انويكظ** في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ: 1998/04/30 ليس له من معني سوى أنه سدد أكثر مما تقرر مؤخرا إعطاؤه لها.

وحيث إن المحكمة بهذا القرار وقعت تحت طائلة تحريف الوقائع والتطبيق السيئ للقانون المجسد للشطط في السلطة حين كيفت الرابطة بأنها عقد بيع، ويشهد لذلك أكثر من دليل:

1ـ لم يرد قط في دعوى المدعي أنه وقع عقد بيع مع الجهة المعنية ممثلة في المدير التنفيذي للمؤسسة، كما أن دعواها بنيت ـ حسب العريضة الفاتحة للدعوى ـ على أساس وجود اتفاق مع **وزير التنمية الريفية** بمنحها مساحة قدرها 906 هكتارا، وتتحدث المذكرة المقدمة أثناء المداولات أمام محكمة الاستئناف عن (منح من طرف وزير التنمية الريفية بموجب القرار رقم: 96/10 بتاريخ: 27 اغسطس 1996) وشتان ما بين القرار والعقد.

2ـ لا يوجد عقد بالمفهوم القانوني لأن العقد يتطلب:

أـ تراضى الأطراف أحدهما بالبيع و الآخر بالشراء وباتفاقهما على البيع والثمن وشروط العقد الأخرى (المادة 499 من ق. ا.ع)، والقضية لا يوجد فيها مثل هذا التراضي على أي عنصر من العناصر المذكورة، بل كل ما فيها هو تحفظ من **مؤسسات عبد الله ولد انويكظ** على المساحة، ورسالة من مدير المؤسسة تتضمن الإبلاغ عن منح وتحديد لمبلغ إتاوة ينبغي تسديده ولم يثبت أنه تم الرد على الرسالة من **مؤسسات عبد الله ولد انويكظ،** ولا أنها سددت مبلغ الإتاوة.

ب ـ الشكلية في العقد: خصوصا أن المسألة تتعلق بعقار وهذا ما تنص عليه المادة: 500 من قانون الالتزامات والعقود بقولها " **إذا كان البيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رسميا لزم أن يجرى البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون**" وهذا العقد المزعوم ليس مكتوبا كما لم يحترم شكلية التسجيل، ولا يعتبر اقتراح اللجنة العقارية، المعينة لهذا الغرض، والقائم على أن

يكون ما أسمته عقد بيع، دليلا على إبرام عقد، بل حتى الصيغة التي اقترحها أحد أعضائها والقائمة على أساس أن يأخذ العقد شكل شهادة ملكية خصوصية، فهذه الإفادة لم تنجز قط حسب الظاهر من وثائق الملف .

3ـ انحرفت المحكمة بدعوى المدعي عن أصلها، إذ أساس دعواه ـ حسب العريضة الفاتحة للدعوى ـ إدعاء منح من طرف **وزير التنمية الريفية** بالحكم بصحة الحيازة ، ومن ثم لم يكن للمحكمة من حق في الحكم بصحة التنازل، وليس لها أن تفسر الألفاظ الصريحة على خلاف مقتضاها، فالرسائل تحدثت عن منح ATTRIBUTION ولم تتحدث عن بيع VENTE، وعن إتاوة REDEVANCE وليس عن ثمن Prix، وبهذا تكون قد حرفت الوقائع ما يوقعها في عيب شطط السلطة.

4ـ لدى مناقشتها لصفة مدير المؤسسة في إجراء التصرف، بينت أن أهلية المدير لإجراء أي تصرف في الأراضي يقتضي إذنا من وزيري التنمية الريفية و المالية طبقا لنص المادة: 20 فقرة 3 من المرسوم المنشئ لها، ولم يرد ضمن الوثائق أن وزير المالية أذن له في ذلك ما يجعله تصرفا خارج حدود الأهلية ومعلوم أن أهلية الشخص الاعتباري محددة بالقانون وهذا ما تنص عليه المادة: 20 من ق. ا.ع بقولها " الأشخاص الاعتبارية يكون لها خصيصا:1ـ ذمة مالية ، 2ـ أهلية في الحدود التي **يعطيها سند إنشائها** أو التي يقررها القانون.

وحيث يكون القرار بذلك متجاوزا للسلطة، مطبقا للقانون تطبيقا سيئا باتا في طلب لم يكن مطلوبا، ما يقتضي نقضه وإحالته لتشكيلة مغايرة للبت طبقا لدعاوى الأطراف على أساس من توجيهات المحكمة العليا السابقة.

لــهـذه الأسبــاب

وانطلاقا مما تقدم، وتأسيسا عليه، وإعمالا لأحكام المواد: 02 - 91 - 204 - 209 - 211 - 223 من ق.ا. م. ت. ا.

مـنــطـــوق الـــقـــرار

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار".

والله الموفق.

كـاتب الضبط الأول **المـقـــــرر** **الـرئـيـس**

القرار رقم 2016/48 بتاريخ : 2016/12/14

المبـــدأ :

- على محكمة الإحالة أن تبت انطلاقا من توجيهات قرار الإحالة، الفقرة الأخيرة من المادة: 223 من ق. ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2016/12

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

الطاعن:.شركة عزيمة
ممثلا بالأستاذ/ **الولي ولد الطنجي**

المطعون ضده: شركة محمد ولد بارك الله
ممثلة بالأستاذ/ **ديدي ولد محمد الشيخ**

القرار المطعون فيه: القرار رقم: 2015/62 الصادر بتاريخ: 2015/11/17 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية.

القـرار رقـم: 2016/48
بتـاريـخ: 2016/12/14

منطـوق القـرار:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار".

والله الموفق

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2016/12/14 على تمام الحادية عشرة في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/ **يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛**

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛
ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية، مستشارا؛
محمد الامين ولد محمد يحظيه ، مستشارا،
ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا،
ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا،
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي، مستشارا،
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛
ـ المختار ولد محمذن، مستشارا؛
ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛
ـ محمد يسلم ولد سيد جدأم، مستشارا؛
ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا،
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛
ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛
ـ محمد محمود ولد محمد سالم، مستشارا،
ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛
ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛
ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛
ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛

وبمساعدة الأستاذ/ **محمد ولد احجور** كاتب ضبط بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة؛

وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال،** نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم: 2016/12 المطعون فيه بالنقض في النزاع القائم بين كل من: **شركة العزيمة** ممثلة بالأستاذ/ **الولي ولد الطنجي** طاعنا من جهة و **شركة محمد ولد بارك الله** ممثلا بالأستاذ/ **ديدي ولد محمد الشيخ** مطعونا ضده من جهة ثانية .

وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية انطلاقا من الدعوى التي أقامتها مؤسسة **محمد ولد بارك الله** ضد مؤسسة عزيمة باعتبارهما قد أقامتا تكتلا للأشغال العامة، تعاقد مع وكالة تنفيذ المشاريع الصغيرة لإنجاز بعض الصفقات على أن تدفع الوكالة المستحقات للتكتل في حساب لدى بنك B.C.I يخضع تسييره لتوقيع مديري الشركتين، وقد دفعت الوكالة مبلغا قدره 62.967.000 أوقية تعويضا للشركتين عن زيادة في أسعار مواد البناء، دفعته في الحساب الخاص بشركة عزيمة، فكان ذلك داعيا لمؤسسة: **محمد ولد بارك الله** لرفع الدعوى ضد مؤسسة عزيمة، مطالبة بحصتها من المبلغ المذكور، وقد ردت المدعى عليها بأن **محمد ولد بارك الله** قدم للوكالة وثيقة بتنازله عن هذه الحصة مستظهرة بوثيقة بنك، نفت المؤسسة المدعية صحة نسبة الوثيقة لمديرها، وتمسكت المدعي عليها بصحة نسبتها إليه، فأصدرت المحكمة التجارية في القضية الحكم رقم: 2013/74 الصادر بتاريخ: 2013/07/01 بإلغاء وثيقة التنازل وهو الحكم الذي تم تأكيده بالقرار رقم: 2014/36 الصادر بتاريخ: 2014/05/20 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط، الذي تم نقضه بالقرار رقم: 2015/15 الصادر بتاريخ: 2015/03/12 عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، والذي أمر بالإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات الواردة فيه، حيث أصدرت التشكيلة المغايرة القرار رقم: 2015/62 بتاريخ 2015/11/17 – محل الطعن بالنقض ــ وقضى بتأكيد حكم محكمة الدرجة الأولى.

ثانيا: الإجـــــــــراءات

بعد أن أحيلت القضية إلى كتابة ضبط المحكمة، وبعد تقديم مذكرة الطعن بالنقض ومذكرة الرد عليها، تم الأمر بإحالة القضية إلى المقرر لإعداد التقرير، وبعد إنجاز التقرير تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لإبداء رأيها، وبعد ذلك تمت برمجة القضية في الجلسة المقررة بتاريخ: 2016/10/19، وفيها عرضت وتمت تلاوة التقرير وأتيح المجال للأطراف لتقديم ملاحظاتهم، وقدمت النيابة العامة طلباتها، وحجزت القضية للمداولات للنطق بالقرار فيها في الجلسة الموالية وهو ما تم بتاريخ 2016/12/14.

ثالثا: من حيث الشكل

حيث استكمل الطعن بالنقض الشروط والآجال المقررة بالمواد: 2 - 63 - 205 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 من ق. ا. م. ت. ا، والمادة: 4 من قانون المحاماة فهو بذلك متعين القبول شكلا.

رابعا : من حيث الأصل

1ــ الأطـــــراف:

أـ الطـاعـــــن:

لقد تناول الدفاع في مذكرة طعنه شكل الطعن **أولا** واعتبره مقبولا، ثم تناول **ثانيا** الأصل بادئا بالوقائع، ثم تناول القرار محل طعنه ومن مآخذه عليه:

ـ أنه خرق النصوص القانونية التي أثار في مذكرة طعنه بالنقض أمام الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، معلنا تمسكه بما ورد في هذه المذكرة من دفوع وتبيان للخروقات القانونية التي أصابت القرار محل الطعن آنذاك.

ـ أنه لم يمتثل توجيهات المحكمة العليا مجانبا للصواب وخارقا الفقرة 4 من المادة: 223 من ق.ا.م.ت.ا.

ـ أنه أكد حكما قد تم نقض القرار المؤكد له.

ـ عدم بت المحكمة في القضية خلال شهرين من إحالتها خرقا للمادة 223 السابقة.

ـ عدم تحرير القرار في أجل شهر خرقا للمادة: 82 من ق. ا. م. ت. ا، ثم تناول الدفاع حكم محكمة الدرجة الأولى ـ المؤكد بالقرار محل الطعن ـ ورأي أنه اعتمد على خبرة فاسدة لتأسيسها على وثائق في المقارنة تخرج عن دائرة الوثائق الواردة في المادة: 121 من ق. ا. م. ت. ا، والتي حددت إجراءات لم يتم القيام بها، مبرزا بأن الحكم لم يستجب لطلبه بإجراء خبرة مضادة ولم يبرر رفضه لذلك، في حين استجابت التشكيلة المغايرة للطلب إلا أنها لم ترتب نتيجة على ما جاءت به الخبرة الثانية التي كانت نقيض الأولى، واصفا حكم محكمة الأصل بأنه خرق المادة: 74 من ق. ا. م. ت. ا، لكونها لم تبلغ النيابة العامة باعتبار الدعوى لها تعلق بالتزوير وبقصر وشخص متوفى.

وفي الختام طالب الدفاع بقبول طعنه شكلا وأصلا وإلغاء القرار وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

ب ـ <u>المطعون ضده</u>:

لقد تناول الدفاع في مذكرته الجوابية شكل الطعن **أولا** ورأي أنه غير مقبول شكلا لتأخير مذكرة الطعن بيوم عن الأجل القانوني، ثم تناول الأصل **ثانيا** بادئا بالوقائع والإجراءات، ثم تناول الطعن معتبرا أنه غير جدي، مبينا أن المادة: 204 من ق. ا. م. ت. ا حددت الحالات التي يقبل فيها الطعن بالنقض، وأنه بالرجوع إلى مذكرة الطاعن نجد أنها أحالت على مذكرة سبق أن قدمها أمام الغرفة التجارية بالمحكمة العليا ضد القرار رقم: 2014/63 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بدل أن يتوجه إلى القرار محل طعنه مؤكدا بأن القرار ـ محل الطعن ـ كان صائبا ومعللا بما فيه الكفاية وأنه درس القضية بموضوعية واعتمد على خبرة فنية من متخصص، مطالبا في الختام برفض الطعن شكلا وأصلا لعدم تأسيسه.

ولقد اطلعت النيابة على القضية وقدمت طلباتها حولها ففي الشكل رأت أنه مقبول وفي الأصل رأت أنما أثاره الطاعن من عدم امتثال توجيهات المحكمة العليا كان وجيها مطالبة بقبول الطعن شكلا وفي الأصل الحكم بما تمت إثارته.

<u>خامسا : المحكمة</u>

حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت بإلغاء وثيقة التنازل بعد ما قدم أمامها طلب عارض بالطعن بالتزوير ضد هذه الوثيقة، مستندة في ذلك على خبرة أمرت بها ووصفت وسائلها بالفنية والدقة، وقد أكدت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم ووصفته بأنه معلل بما فيه الكافية، وقد أمرت بإجراء خبرة مضادة رأت أنها لم تأت بجديد، رغم كون الخبير توصل إلى أن توقيع التنازل متطابق بنسبة كبيرة مع

توقيع المعني على صور العقود الموثقة والصفقة المسجلة، عكسا لما توصل إليه الخبير الأول الذي نفى وجود التطابق.

وحيث إن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، نفضت القرار المؤكد واعتبرت أنه قد وقع تحت طائلة الفقرات 1 – 4 – 6 – 7 من المادة: 204 من ق. ا. م. ت.ا ، وذلك باعتبار أنه لم يفرق بين البت في التزوير بوصفه إجراء من إجراءات درس القضايا، منظم بالباب الرابع من المواد: 88 إلى 130 من القانون أعلاه، والبت في أصل الدعوى المنظم في الباب الثالث من المواد: 75 إلى 87 من القانون نفسه بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى ومن المواد: 167 إلى 188 من ق. ا. م. ت. ا، بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية، كما عابت على القرار كذلك عدم تطبيق المادة: 74 فقرة 5 و6 من القانون أعلاه، بخصوص إبلاغ وكيل الجمهورية مبينة أن المحكمة كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة ثالثة ما دام الأمر لم يتضح لها، معتبرة قول المحكمة بأن الخبرة لم تأت بجديد مناقضا للواقع، مبينة كذلك بأن المحكمة كان عليها أن تبت في دعوى التزوير بحكم تمهيدي مستقل أو تبت فيها مع دعوى الأصل – وهذا هو الأسلم والأكثر تجسيدا لحسن سير العدالة – مبينة كيفية تعاملها مع دعوى التزوير العارض بالبت فيها، أو بصرف النظر عنها مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إلى آخر ما ساقته المحكمة من مآخذ على القرار لتبرير نقضه وأمر التشكيلة المغايرة للبت في القضية طبقا له، وقد أكدت التشكيلة المغايرة حكم محكمة الدرجة الأولى الذي تم نقض مؤكده مع توجيهات أمرت بالبت طبقا لها.

وحيث إن التشكيلة المغايرة خالفت التوجيهات الواردة في القرار الناقض الآمر بالإحالة عليها خارقة بذلك الفقرة الرابعة من المادة: 223 من ق. ا. م. ت. ا.

وحيث إن القرار محل الطعن أصابته العيوب السابقة المؤدية لنقضه.

وحيث إن التوجيهات الواردة أعلاه لا تزال قائمة وعلى التشكيلة المغايرة الثانية أن تبت في القضية انطلاقا منها، متقيدة بالفقرة الأخيرة من المادة: 223 من ق. ا. م. ت. ا، فإن ثبت لها تزوير الوثيقة تصدت من خلال الحكم نفسه لأصل الدعوى بما يكفل سرعة البت في القضية تحقيقا لمبدإ حسن سير العدالة.

لـــهـذه الأسبـــاب:

وتطبيقا للمواد: السابقة والمواد: 205 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 218 - 219 - 220 - 221 من ق. ا. م. ت. ا.

مـنـطـــوق الـــقـــرار:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار".

والله الموفق.

كـاتب الضبط الأول **المـقـرر** **الـرئـيـس**

القرار رقم 2016/49 بتاريخ : 2016/12/14

المبــدأ :

- الأصل يظل أصلا إلى أن يثبت العكس.
- من أهم أسس قرار محكمة الإحالة اعتماده على توجيهات قرار الإحالة المادة: 223 من ق. م. م. ت. ا.
- لا فرق بين درجات الإدارة في المنح ما دام كل منها تصرف في اختصاصه القانوني.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2016/04

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

الطاعن: ع.د الملقب ل.ا.
ممثلا بالأستاذ/ **الكتاب ولد المختار**

المطعون ضده: ب.ف.
ممثلة بالأستاذ/ **أحمد فال ولد أمبارك**

القرار المطعون فيه: القرار رقم: 2015/85 الصادر بتاريخ: 2015/06/23 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأول باستئنافية انواكشوط في تشكيلة مغايرة.

القـرار رقـم: 2016/49
بتـاريـخ: 2016/12/14

منطـوق القـرار:

"قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار".

والله الموفق

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق:2016/12/14 على تمام الحادية عشرة في قاعة جلساتها بمبني المحكمة بنواكشوط برئاسة السيد/
- يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة العليا؛
وبعضوية مستشاريها السادة القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

ـ المختار تلي باه، رئيس الغرفة الجزائية، مستشارا؛
ـ محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية، مستشارا؛
ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية، مستشارا؛
محمد الامين ولد محمد يحظيه ، مستشارا،
ـ محمد عبد الله ولد بيداه، مستشارا،
ـ يسلم ولد ديدي، مستشارا،
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي، مستشارا،
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛
ـ المختار ولد محمذن، مستشارا؛
ـ محمد ولد يوكات، مستشارا؛
ـ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا،
ـ محمد يسلم ولد سيد جدأم، مستشارا؛
ـ الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشارا؛
ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب، مستشارا؛
ـ سيدي ولد الحاج، مستشارا؛
ـ محمد محمود ولد محمد سالم، مستشارا،
ـ محمد الأمين ولد أحمد، مستشارا؛
ـ الإمام ولد محمد فال، مستشارا؛
ـ أحمد ولد الدين، مستشارا؛
ـ الداه ولد سيدي يحي، مستشارا؛
ـ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛

وبمساعدة الأستاذ/ **محمد ولد احجور** كاتب ضبط بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة؛
وبحضور القاضي/ **القاسم ولد فال**، نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛
وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها، والتي من بينها الملف رقم: 2016/04 المطعون فيه بالنقض في النزاع القائم بين كل من: **ع.د. الملقب ل.ا.** ممثلا بالأستاذ/ **الكتاب ولد المختار** طاعنا من جهة و ب.ف. ممثلا بالأستاذ/ **أحمد فال ولد أمبارك** مطعونا ضده من جهة ثانية .
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تتلخص المراحل التي مرت بها هذه القضية في أنه بعد أن أحيلت القضية من القضاء الإداري لعدم الاختصاص على القضاء العادي أصدرت فيها محكمة المقاطعة بمقطع لحجار الحكم رقم 2011/13 بتاريخ 2011/07/24 القاضي لصالح ع.د.الملقب ل.ا واستؤنف هذا الحكم فألغته محكمة الاستئناف لصالح خصمه ب.ف. وطعن في هذا الأخير فنقضته المحكمة العليا بمقتضى قرارها رقم 2014/09 بتاريخ: 2014/02/16 وأحالت علي محكمة الإحالة فأصدرت هذه قرارها رقم: 2015/85 محل الطعن القاضي لصالح ب.ف. بالقطع ذوات الأرقام : 615 و 616 و 570 و 571 و572 قطاع 1 بصنكرافه موضوع الرخصتين 102 و 114 الصادرتين عن والي لبراكنه سنة 2003 ورفض دعوى ع.د.الملقب ل.ا فيها وإبطال تصرفاته فيها وإلزام ب.ف بالتعويض عما شيد فيها من بناء لأصحابه وتم الطعن بالنقض في هذا القرار وهذا الطعن هو محل هذا القرار .

ثانيا : الإجـــــــراءات

بعد وصول الملف وانقضاء آجال المذكرات أحيل إلي المستشار المقرر **الناجي محمد المصطفي** الذي أصدر تقريره المؤرخ ب: 2016/05/19 الذي تلاه في الجلسة ثم إلي النيابة العامة التي قدمت رأيها في شكل طلباتها المكتوبة المؤرخة ب: 2016/05/17 والتي ملخصها الحكم بما تمت إثارته، ثم عرضت القضية في الجلسة ليتم وضعها في المداولات ثم النطق فيها بالقرار المذكور.

ثالثا : مـن حيـث الشكـل

حيث إن الطعن جاء مستوفي الشروط طبقا للمواد 205 وما بعدها في فرعها من ق. ا. م. ت. ا.

رابعا : مـن حيـث الأصـل

1- الأطـــراف:

أ- الطـاعـــن:

ع.د.الملقب ل.ا وقد تقدم بمذكرة طعن عن طريق محاميه ذ/**الكتاب ولد المختار** وتتلخص في أن القرار محل الطعن خرق القانون وجاء قاصر التسبيب فقد خرق المادة 82 من .ق.ا. م. ت.ا.لتأخر تحريره والمادة 223 من نفس القانون لكونه لم يحترم توجيهات المحكمة العليا، وخالف اجتهاد المحكمة العليا باعتبار الرخصة الأقدم تاريخا، بالإضافة إلى أن الأرض محل النزاع موروثة ولا تتأثر بالاندراس مما يجعل القرار خرق المادة: 27 من ق. ع، وأن أرضه ثابتة المعالم وواضحة الحدود وخلص إلى المطالبة بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة إحالة لتحكم لصالحه.

ب ـ المطعـون ضـده:

ب.ف. وجاءت مذكرة رده على لسان محاميه الأستاذ**/ أحمد فال ولد امبارك** وملخصها أن القرار محل الطعن جاء معللا بما فيه الكفاية وقد صدر بعد إجراءات الدرس الكافية طبقا لتوجيهات قرار الإحالة، وأن أحكام القضاء محمولة على الصحة، وأن الطعن ليس له مبنى قانونا، وأن تأخير تحرير القرار ليس عيبا في القرار نفسه، وأن ترخيص الحاكم لا يرقى إلى درجة الترخيص وخلص إلى المطالبة برفض الطعن أصلا.

2- المحكمـة:

حيث إنه من أهم الأسس التي ينبني عليها قرار محكمة الإحالة تطبيق توجيهات المحكمة العليا وبما أن القرار محل الطعن ــ وإن احترم التوجيه المتعلق بنقطة المعاينة إلا أنه لم يحترم التوجيه المتعلق بالتسبيب ـ ذلك أن قرار الإحالة مسبب بضد توجيهات المحكمة العليا في هذه النقطة فهو يقول: إن دعوى الإرث واقتطاع الحاكم غير مؤسسة ولا تقوى قوة رخص حيازة المدعى، وأن دعوى الطاعن ع.د.الملقب ل.ا المتعلقة بالإرث والإحياء والورقة الإدارية لسنة 1991 مرفوضة لأنها أمور لا تشكل حجة كافية في مواجهة رخصة الحيازة الموقعة من طرف الوالي، ولأن الأخيرة أقوى من حيث القيمة القانونية، من الرخصة الصادرة عن الحاكم، زيادة على كونها لا تحدد موقع الأرض الممنوحة.

بينما جاء في توجيهات المحكمة العليا في ما يتعلق بالمقارنة بين هاتين الرخصتين أن هذا القول غير المسند إلى سبب من القانون يؤدي إلى النقض، ذلك أن رخصة الحاكم الصادرة عنه إبان اختصاصه بإصدارها قانونا سند قانوني يوازي ويعادل تماما رخصة الوزير الصادرة عنه إبان اختصاصه بإصدارها قانونا، تماما مثل الوالي لأن الأساس القانوني هو الاختصاص وقت إصدار الرخصة وهذا لا خلاف فيه، ثم إن المقارنة بين الرخصتين من هذا الوجه غير واردة لأن النظرة القانونية هنا ليست من باب الأعلى والأدنى وإنما من باب أن الرخصة الأخيرة لم تصادف محلا تختص الإدارة بمنحه ما لم تنزع ملكية صاحب الرخصة الأولى أو يتم إلغاؤها قانونا وهذا ما لم يقع.

كما أن الأصل أن المكان كان ريفيا قبل أن يصل إليه امتداد المدينة وهذا الأصل يظل أصلا إلى أن يثبت العكس والقرار محل الطعن عكس هذه القاعدة أيضا دون أن يأتي بما يثبت تغير هذا الأصل وقت صدور رخصة الحيازة من طرف الحاكم.

كذلك فإن القرار وهو بصدد إعلاء شأن الرخصة التي بيد المطعون ضده رغم أسبقية الأخرى في التاريخ، قد فات عليه ما قد يكون في رخصة المطعون ضده من عيوب ممثلة في كونها صادرة هي الأخرى من الحاكم بناء على تفويض من الوالي، ومعلوم فقها في القانون الإداري أن صاحب الاختصاص الأصل لا يمكنه أن يفوض غيره في ممارسته إلا في إطار ضوابط قانونية يجيزها القانون، هذا علاوة على كونها لم تتضمن ما يثبت منحها على أساس مخطط حضري ولا أدل على ذلك من كونها تضمنت كونها اقتطاعا من السند العقاري بولاية لبراكنه غير محدد الرقم.

أما بخصوص عدم تحديد الوثيقة التي بيد الطاعن ع.د.الملقب ل.ا للموقع فهو قول يعوزه كذلك الدليل ذلك أن الوثيقة حددت حدود المنح الريفي بحدود بعضها طبيعي لا يتبدل كما هو شأن الهضبة التي تحده جنوبا، والبعض الآخر سهل التبيين كما هو شأن سد اصنيكريفه الذي يحده شرقا.

كذلك فإن إيراد القرار في متنه أن: " توزيع المناطق القريبة من العمران هي من اختصاص الوالي" قول مجرد يعوزه الدليل من نص القانون.

أضف إلى ذلك أن دعوى الإرث أو الإحياء وجيهة بالقدر الذي يؤدي إلى التأكد من أن هذا الإرث أو الإحياء سبق إصدار الأمر القانوني 83/127 الذي يعترف بالملكية السابقة عليه ويقرها طبقا للمادة: 2 منه فتعتبرها المحكمة، أو لاحقة عليه فتؤسس رفضها على ذلك أما أن ترفض الدعوى دون أساس للرفض فهذا نقص في التسبيب ومخالفة للقانون.

وحيث إن القرار محل الطعن وقع أيضا في عيب آخر يؤدي إلى النقض وهو حكمه بالتعويض دون أن يحدد المبلغ المعوض، ودون أن يعين مستحقه وهذا عيب يؤدى إلى النقض حتى على افتراض أن تؤدي الدراسة والتسبيب السليم إلى الحكم بالتعويض وهو مجرد افتراض، من كل ما سبق يتضح أن القرار محل الطعن وقع تحت طائلة المادة: 204 من ق. ا. م. ت. ا في فقراتها 1 و 6 و 7 وهو ما يقتضي نقضه.

<u>لهـذه الأسـبـاب:</u>

وتطبيقا للمواد والنصوص أعلاه والمواد: 203 وما بعدها في فصلها بما في ذلك المواد: 203 نفسها 204، 223 من ق. ا. م. ت. ا.

<u>مـنـطــوق الـقـــرار:</u>

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقا للتوجيهات المبينة في هذا القرار "

والله الموفق

كـاتـب الضبط الأول **المـقــرر** **الرئيس**

الفرع الثاني

قرارات غرفة المشورة

القرار رقم 2016/02 بتاريخ : 2016/01/20

المبـــدأ :

- الاحتجاج بأن المدان إذا كان في حرية مؤقتة يبقى خارج السجن احتجاج واه وساقط فجلبه إلى السجن تنفيذا لقرار الإدانة مفهوم بالأحرى من المادة: 513 من ق. ا. ج، المادة: 525 من القانون نفسه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

رقم الملف:2015/34

طبيعة القضية: جزائية

الطاعن: ح.م.م ممثلا بالأستاذ/ الحسن ولد المختار

المطعـــون ضـــده: القـــرار رقـــم 2015/81بتـــاريخ2015/07/13عـــن الغرفـــة الجزائيـــة بمحكمـــة الاســـتئناف بانواكشوط.

القرار رقم:02 /2016
بتاريخ:2016/01/20

منـطــوق الـقــرار:
" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة رفض طلب وقف التنفيذ".
والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

عقدت غرفة مشورة الغرف المجمعة بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيس المحكمة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2016/01/20 وكانت مشكلة كما يلي:

ـ يحفظ ولد محمد يوسف	**رئـيســا**
ـ المختار تولاي باه ،رئيس الغرفة الجزائية	مستشارا
ـ محمدو ولد أبي،رئيس الغرفة التجارية	مستشارا
ـ امبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى	مستشارا
ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية	مستشارا
ـ حيمده ولد ألمين رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية	مستشارا

وبمساعدة ذ/محمد ولد احجور، كاتب الضبط بالغرف المجمعة كاتبا للجلسة.
وبحضور القاضي/القاسم ولد فال نائب المدعي لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.
وذلك للنظر في بعض القضايا المعروضة أمام هذه الغرفة والتي من بينها طلب وقف التنفيذ المقدم من طرف الأستاذ/ الحسن ولد المختار لصالح موكله ح.م.م ضد القرار رقم:2015/81 بتاريخ:2015/07/13 عن الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط في تشكيل مغاير.
وفي هذه الجلسة أصدرت الغرفة قرارها الآتي بيانه :

أولا: الـــوقـــائـــع

تتلخص وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من مشمولات الملف ـ في النزاع المشمول فيه كل من ح.م.م ممثلا بالأستاذ/ الحسن ولد المختار والطرف المدني م.س.م.د ممثلا بالأستاذ/ محمدو ولد اظمين، وقد مرت هذه القضية بمختلف درجات التقاضي بدءا من الغرفة الجزائية الأولى بمحكمة ولاية انواكشوط التي أصدرت الحكم رقم 2013/176 بتاريخ: 2013/04/03 القاضي بإدانة المتهم والتعويض للطرف المدني فاستأنف الحكم أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف فأصدرت القرار رقم 2014/148 بتاريخ 2014/12/05 القاضي بتعديل الحكم الابتدائي وتخفيض العقوبة، فتم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف النيابة العامة ودفاع المتهم أمام الغرفة الجزائية

بالمحكمة العليا التي أصدرت قرارها رقم: 2015/21 بتاريخ 2015/04/21 القاضي بالنقض والإحالة على تشكيلة مغايرة (الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط الغربية) التي أصدرت قرارها رقم: 2015/81 بتاريخ 2015/07/13 وهو القرار محل طلب وقف التنفيذ المنظور حاليا.

ثـــانيـــا: الإجـــــــراءات

حيث أمر رئيس المحكمة العليا بفتح ملف استعجالي للقضية وتبليغ العريضة للطرف الأخر وإعطائه مهلة خمسة أيام للرد، وتم ذلك بعناية كاتب الضبط بالغرف المجمعة بتاريخ 2015/11/25، وبعد انتهاء الأجل وتوصلها بالعريضة الجوابية المقدمة من مكتب الأستاذ/ محمدو ولد اظمين لفائدة موكله الطرف المدني م.س.م.د، وبعد ذلك تمت إحالة الملف علي السيد المدعي العام لدي المحكمة العليا لتقديم ملتمسات النيابة العامة ليصبح الملف جاهزا للعرض ويتم لصقه بكتابة الضبط ضمن قائمة الملفات المبرمجة في جلسة غرفة مشورة الغرف المجمعة المنوه عن تاريخها أعلاه وفقا لمقتضيات المواد 216،217 من ق.ا.م.ت.ا وتصدر فيه بعد الاستماع للملاحظات الشفهية لنائب المدعي العام وبعد المداولة القرار التالية أسبابه.

ثـــالـــثـــا: الأطـــــــراف

تقدم الطاعن على لسان محاميه ذ/ الحسن ولد المختار بعريضة رامية إلى وقف تنفيذ القرار ضمنها أن القرارمحل الطعن تجاوز السلطة وخالف القواعد الجوهرية في الإجراءات وعدم البت في كل الطلبات كما أخطأ في تطبيق القانون وأساء الفهم للوقائع، وجاء بالأنواع العادية للشيكات المصرفية التي نصت عليها المادة: 964 من المدونة التجارية مضيفا عدة تعريفات لورقة الشيك واستند إلى نص المادة: 531 من ق. ا. ج في إمكانية بقاء موكله طليقا حتى تبت المحكمة في الطعن بالتعقيب.

تقدم الطرف المدني على لسان محاميه ذ/ محمدو ولد اظمين بعريضة جوابية ضمنها ما ملخصه أن القرار محل الطعن جاء معللا و مسببا من الناحية القانونية، فطلب وفق تنفيذه غير وارد ولا يعدو كونه مغالطة للمحكمة فقط، حيث إن طالب وقف التنفيذ تجاهل الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة: 964 من المدونة التجارية والمحدد للحبس من سنة إلى خمس سنوات وذلك بمجرد إصدار الشيك بدون مؤونة وفي الأخير طلب من المحكمة رفض وقف تنفيذ القرار.

كما طالبت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الطرف المدني المحكوم له بموجب قرار محكمة الإحالة المطلوب وقف تنفيذه.

رابـعـا: المـحـكـمة

حيث جاء الذي طلب وقف أو تعليق التنفيذ أو هما معا بسلسلة ما ذكر في القانون من تعريفات وأوصاف لورقة الشيك وما يرتب كل منها وفاء للغير أو سحبا مباشرا، أو إلى حين ومنها قرأ في مفهوم استنتجه من المادة:531 من ق.إ.ج، أن من أدين بعقوبة حبس نافذة إن كان وقت ما أدين في حرية مؤقتة يجب أن يظل كذلك إلى أن ينصرم أمد العقوبة، وفاته أن الأخذ بهذا المفهوم لا يترك للأخذ بنص المادة425 من ق:إ،ج. وجها وما لم يستنتج هذا الطالب مما تخيل من مفهوم أن مآل مراده أن يبطل أثر الأحكام المبنية على صحيح القانون بأثر أمر مؤقت بالإفراج عن

ظنين حد ووجد مبرر إتيانه بما ستقرر المحكمة عند البت في الأصل، فلو كان ما ادعى بهذا الفهم صحيحا لا ستغني عن الحكم في التهمة أصلا، أو لوجب أن يكون الحكم فيها بالبراءة أو بديمومة البقاء خارج السجن لمن سبق أن منح أمرا مؤقتا بالإفراج وهي أمور لا يخفى ما فيها من زيغ عن فهم ما أراد الشارع وأقر بنصوص يغني وضوحها عن التأويل فالمادة 531 لما نصت على أن المدان وهو في السجن يبقى فيه إلى نهاية مدة عقوبته مفهوم الأولى منه أن يدخل غيره الحبس إن حكم عليه به، وهو في الحرية المؤقتة وإلا فلا أثر ولا معنى للحكم، ولا ضرورة لنص المادة425 من ق:إ،ج التي بينت كيف يتم ترتيب أثر الحكم بإصدار ما من البطاقات القضائية يؤدي إلى تنفيذ المحكوم به من عقوبة حبس.

أما بقية ما استدل به الطالب من مواد فلا شأن لها بما رام إذ المادة 529 تعني إمكانية إلغاء أو تعديل المحكمة العليا لأحكام الإدانة إن نظرتها بموجب إجراءات الطعن بالنقض.

أما المواد: 530 – 535 – 536 – 540 – 545 – 546 فتحكم كيف ومتى يتم الطعن وما ذا يخول قبوله.

أما المادة: 547 فمتعلقة بما يتخذ إن تم التصريح ببطلان قرارها.

أما المادة:560 فمناط إعمالها الإحالة، فلا مجال والحالة هذه للإتيان بأي من هذه المواد وسيلة لوقف تنفيذ عقوبة حكم دون أن يصرح في الحكم القاضي بها بوقف تنفيذها كما أذنت في ذلك المادة 658 من ق:إ،ج. التي لا يخفي أن التعلل بها لوقف تنفيذ حكم صدر دون إعمالها علة خلت من مناطها.

ولما كان ذلك فإن ما قدم الطالب لا ينهض حجة لما قصد منه فتعين رفض المراد به.

وحيث طلبت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الطرف المدني المحكوم له بالقرار محل الطلب وهي أمور تم الأخذ بها.

لما ذكر وعملا بالمواد: 01 – 35 – 39 – 46 – 48 – 49 من ق:ت،ق.

والمواد: 425 – 530 – 545 – 558 – 529 من ق. ا. ج.

<u>مـــنـطـــــوق الـقـــــرار</u> :

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة رفض طلب وقف التنفيذ".

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **الرئـــيس**

القرار رقم 2016/34 بتاريخ : 2016/02/10

المبــدأ :

- العقار بحد ذاته يشكل ضمانة تؤمن حق المنفذ لصالحه وبالتالي فإنه يقوم مقام الكفالة المطلوبة بمقتضى المادة: 206 من ق. ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

غرفة المشورة

بسم الله العلي العظيم

رقم الملف: 2015/41	عقدت غرفة مشورة الغرف المجمعة بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيس المحكمة وذلك يوم الاربعاء الموافق 2016/02/10 وكانت مشكلة كما يلي:
طبيعة القضية: عقارية	**ـ يحفظ ولد محمد يوسف** **رئيسا** ـ المختار تولاي باه ،رئيس الغرفة الجزائية مستشارا ـ محمدو ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا
الطاعنـــــة : ف.س.م ممثلا بالأستاذ/ محمد الأمين ولد ازياد	ـ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى مستشارا ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا ـ حيمده ولد ألمين رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية مستشارا
المطعون ضده: س.م.ص ممثلا بالأستاذ/ كابر اميجن	وبمساعدة ذ/محمد ولد احجور، كاتب الضبط بالغرف المجمعة كاتبا للجلسة؛ وبحضور القاضي/**سيد محمد ولد محمد الأمين** المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛
القرار رقم:34 /2016 بتاريخ:2016/02/10	وذلك للنظر في بعض القضايا المعروضة أمام هذه الغرفة والتي من بينها طلب وقف التنفيذ المقدم من طرف الاستاذ/ محمد الأمين ولد ازياد لصالح موكلته ف.س.م ضد القرار رقم:2015/76بتاريخ: 2015/05/25 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط الغربية في تشكيل مغاير.
منطـوق القـرار: **" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة قبول طلب وفق التنفيذ."** **والله الموفق**	وخلال هذه الجلسة أصدرت الغرفة قرارها الآتي بيانه :

أولا: الـــوقـــائـــع

تتلخص وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من مشمولات الملف ـ في نزاع عقاري بين الطرفين المذكورين أعلاه، وقد مر هذا النزاع بمختلف درجات التقاضي بدءا بالغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة ولاية لعصابة التي أصدرت في القضية حكمها رقم: 2011/10

بصحة حيازة المدعية فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام الغرفة المدنية والاجتماعية باستئنافية كيفه التي اصدرت قرارها رقم 2012/02 مؤكدة حكم الدرجة الأولى فطعن بالنقض في القرار أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا التي أصدرت القرار رقم: 2012/75 بتاريخ: 2012/07/09 الذي قضي برفض الطعن بالنقض شكلا لعدم وجود وكالة، فقام الطاعن بطلب الرجوع في القرار المذكور فأصدرت الغرفة القرار رقم:2014/97 الذي قضى بالنقض والإحالة على تشكيلة مغايرة(الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف انواكسوط الغربية) التي أصدرت القرار رقم: 2015/76 بتاريخ: 2015/05/26 القاضي بالحكم لصالح المدعى عليه، والمامور بتفيذه بمقتضي الأمر بالتنفيذ الجبري رقم: 38/ 2015 بتاريخ 2015/08/24، وهو القرار المطعون فيه أمام الغرف المجمعة والمطلوب وقف تنفيذه حاليا أمام غرفة المشورة.

ثـــانيـــا: الإجـــــــراءات

حيث امر رئيس المحكمة العليا بفتح ملف استعجالي للقضية وتبليغ العريضة للطرف الاخر واعطائه مهلة خمسة أيام للرد، وتم ذلك بعناية كاتب الضبط بالغرف المجمعة بتاريخ 2015/11/11، وبعد انتهاء الاجل وتوصلها بالعريضة الجوابية المقدمة من مكتب الاستاذ/ كابر ولد اميجن لفائدة موكله س.م.ص تمت احالة الملف علي السيد المدعي العام لدي المحكمة العليا لتقديم ملتمسات النيابة العامة ليصبح الملف جاهزا للعرض ويتم لصقه بكتابة الضبط ضمن قائمة الملفات المبرمجة في جلسة غرفة مشورة الغرف المجمعة المنوه عن تاريخها اعلاه وفقا لمقتضيات المواد 216،217 من ق.ا.م.ت.ا وتصدر فيه بعد الاستماع للملاحظات الشفهية للمدعي العام وبعد المداولة القرار التالية اسبابه.

ثـالـثـا: الأطـــراف

تقدمت الطاعنة على لسان محاميها الأستاذ/ محمد الأمين ولد ازياد بعريضة رامية إلى وقف التنفيذ ضمنها ما ملخصه أن هذا النزاع في هذه القضية قائم بين ف.س.م وابنها س.م.ص وهذا الأخير هو طالب التنفيذ على التي أنجبته وأشرفت على تنشئته إلى أن أصبح رجلا، فبدل أن يواجهها ببرها وإسداء الجميل إليها افتعل النزاعات ضدها من أجل الإستيلاء على أرضها وطلب في الأخير وقف تنفيذ القرار رقم: 2015/76 الصادر بتاريخ 2015/05/25 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية ولاية انواكشوط الغربية.

أما المطعون ضده فقد تقدم على لسان محاميه الأستاذ/ كابر اميجن بعريضة جوابية ضمنها ما ملخصه أن طالب وقف التنفيذ للقرار المذكور أعلاه، لم يقدم أي تبرير قانوني أو شرعي بل استند في تبرير طلبه على العواطف فقط، وجاء بخلاف الواقع ذلك أن والدة موكله لم يختلف معها قط في شيء من أمور الدنيا لإدراكه التام لحقوقها عليه، والحقيقة أنها مجرد محاولة من أخواته غير الشقيقات لإنتزاع هذه القطع الأرضية وخلص إلى أنه يطلب من المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.

رابـعا: المحكمــة

أـ من حيث الشكل:

حيث إن الغرف المجمعة بالمحكمة العليا متعهدة بأصل النزاع بموجب عريضة الطعن بالنقض المقدمة أمام كتابة ضبط الغرفة مصدرة القرار بتاريخ:2015/06/29، والمقام به من طرف دفاع العارض ضد القرار رقم: 2015/76 بتاريخ: 2015/05/25، وهو نفس القرار المطلوب وقف تنفيذه مما يعطيها الاختصاص في البت في طلب وقف تنفيذه طبقا لأحكام الماة: 206 من ق. ا. م. ت. ا.

ب ـ من حيث الأصل:

حيث إن المادة: 206 من ق. ا. م. ت.ا، أجازت للمحكمة العليا في تشكيلتها المختصة في البت في أصل النزاع أن تأمر بوقف تنفيذ القرارات التي هي محل طعن بالنقض أمامها شريطة قيام الطرف الأشد حرصا بتقديم كفالة تغطي مبلغ الإدانة، وذلك لتلافي ما قد يترتب على التنفيذ قبل البت في النقض من تعقيدات خاصة إذا تم إلغاء القرار في حين أن الأمر بتوقيفه شريطة وضع كفالة تغطي المبلغ المحكوم به يضمن حقوق المنفذ له إذا ما تم تأكيد القرار وقد تجنبه الكثير من مراحل ومتاهات التنفيذ كما تضمن كذلك حقوق المنفذ عليه في حالة نقض القرار محل التنفيذ.

وحيث إن النزاع الذي بين ايدينا يتعلق بعقار، والعقار يشكل بحد ذاته ضمانة تؤمن حق المنقذ لصالحهم في حالة ما إذا تم تأكيد القرار محل الطعن بالنقض.

وانطلاقا مما تقدم وتأسيسا عليه وعلى أحكام المادة 206 من ق. ا. م. ت. ا.

منـطــوق الـقـــرار:

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة قبول طلب وفق التنفيذ."

والله الموفق

كـاتــب الضبـط **الرئـيـــس**

القرار رقم 2016/44 بتاريخ : 2016/08/11

المبـــدأ :

- المصنع بحد ذاته يشكل ضمانة تؤمن حق المنفذ لصالحه تماما مثل العقار وبالتالي فإنه يقوم مقام الكفالة المطلوبة بمقتضى المادة: 206 من ق. ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمــة العليــا

غرفة المشورة

بسم الله العلي العظيم

الملف رقم : 2016/12

طبيعة القضية: معاملة

العارض: شركة فارو فارين شركة ذات مسؤولية محدودة و م.ف.ح.ز الممثلين بالاستاذين/ابراهيم ولد ابتي و زايد المسلمين ولد ماء العينين

المعروض ضده: شركتا مايروان وفارو فارين كمباني ممثلتين بالاستاذين/ محمدن ولد اشدو و محمد الامين ولد خيري

رقم القرار: 2016/44

تاريخه : 2016/08/11

نص القرار :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة ما يلي :

وقف تنفيذ القرار رقم 2016/03 بتاريخ : 2016/06/16 موضوع طلب وقف التنفيذ ، الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو (تشكيلة مغايرة) إلى أن يتم البت في الطعن بالنقض في أصل القضية.

إغلاق المصنع محل النزاع وتجميد أرصدة الشركة المسيرة له وجرد ممتلكاتها ووضع كل ذلك تحت يد القضاء ، ممثلا في الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو (تشكيلة مغايرة) المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض في الأصل ، مع أمرها بتعيين حارس قضائي على المصنع .

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة جلسة يوم 2016/08/11 ، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في مكتب رئيسها ، برئاسة السيد:

- يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيـــس المحكمـــة العـليـــا .

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

- المختار تولي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛

- محمدو ولد أحمدو سالم أبي ،رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛

- سيد ابراهيم ولد محمد ختار ، رئيس الغرفة الإدارية ، مستشارا؛

- حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛

وبحضور القاضي / محمد محمود ولد الطيب ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.

وبمساعدة الأستاذ / محمد ولد عبد الله ، كاتب الضبط بالمحكمة العليا ، كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر في بعض القضايا المعروضة أمام هذه الغرفة والتي من بينها طلب وقف التنفيذ المقدم من طرف شركة فارو فارين شركة ذات مسؤولية محدودة و م.ف.ح.ز الممثلتين بالاستاذين/ابراهيم ولد ابتي و زايد المسلمين ولد ماء العينين ضد شركتي مايروان وفارو فارين كمباني الممثلتين بالاستاذين/ محمدن ولد اشدو و محمد الامين ولد خيري.

وقد أصدر ت تشكيلة غرفة المشورة في هذا الطلب القرار الآتي بيانه :

أولا :الوقائع

تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يتضح من مشمولات الملف في أنه بتاريخ 2015/06/17 أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو القرار رقم 2015/04 الذي بموجبه قررت قبول الاستئنافين شكلا وفي الأصل إلغاء الحكم موضع الاستئناف و الحكم بملكية شركة فار و فارين ذات المسؤولية المحدودة لجميع الوثائق الإدارية المرخصة لإنشاء المصنع محل النزاع ورفض طلبات شركتي مايروان المحدودة وفار فارين كومباني ذات المسؤولية المحدودة تجاه م.ف.ح.ز لسابقية حسم الطلبات بالصلح رقم 2013/02 المبرم أمام رئيس الغرفة التجارية بتاريخ 2013/03/27 فتم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف الأساتذة : محمدن ولد اشدو وجمال الحاج ويس ومحمد الامين ولد خيري نيابة عن شركتي مايروان وفارو فارين كومباني، و الأستاذ زايد المسلمين ولد ماء العينين نيابة عن م.ف.ح.ز وشركة فارو فارين سارل، وقد أصدرت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في هذه القضية قرارها رقم 2016/12 بتاريخ : 2016/02/25 الذي جاء في منطوقه " قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول طعن مايروان وفارو فارين كومباني بالنقض شكلا وفي الأصل جزئيا نقض القرار رقم 2015/04 الصادر بتاريخ : 2015/06/17 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو فيما يخص ملكية المصنع و إحالة النزاع إلى استئنافية انواذيبو للبت فيه وقبول طعن فارو فارين سارل شكلا ورفضه أصلا ، فأصدرت التشكيلة المغايرة القرار رقم 2016/03 بتاريخ : 2016/06/16 القاضي بالحكم بملكية كل من مايروان المحدودة و م.ف.ح.ز لمصنع انتاج دقيق و زيت السمك الموجود بالقطعة رقم 8 بحي البونتية بانواذيبو كل منهما بحسب حصته من شركة فارو فارين كومباني سارل ورفض باقي الطلبات ، وقد تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف الاستاذين / ابراهيم ولد ابتي و زايد المسلمين ولد ماء العينين ، ثم أصدر رئيس التشكيلة المغايرة أمرا بالتنفيذ الجبري لمضمون القرار محل الطعن، فتقدم الأستاذان ابراهيم ولد ابتي و زايد المسلمين ولد ماء العينين بعريضة أمام المحكمة العليا ترمي إلى وقف تنفيذ القرار المنوه عنه حتى تبت تشكيلة الغرف المجمعة في الطعن بالنقض المنشور أمامها ، وهذا الطلب هو محل النظر الآن :

ثانيا :الإجراءات

حيث امر رئيس المحكمة العليا بفتح ملف استعجالي للقضية وتبليغ العريضة للطرف الاخر واعطائه مهلة خمسة أيام للرد وتم ذلك بعناية كاتب الضبط بالغرف المجمعة بتاريخ : 2016/07/28، وقد توصلت كتابة ضبط المحكمة العليا بعريضة جوابية مقدمة من طرف ذن/ محمدن ولد اشدو و محمد الامين ولد خيري ، فتمت احالة الملف على السيد المدعي العام لدي المحكمة العليا لتقديم ملتمسات النيابة العامة، وبعد تقديم تلك الملتمسات أصبح الملف جاهزا للعرض وتم لصقه بكتابة الضبط ضمن قائمة الملفات المبرمجة في جلسة غرفة المشورة المنوه عن تاريخها أعلاه وفقا لمقتضيات المواد 216،217 من ق.ا.م.ت.ا وصدر فيه بعد الاستماع للملاحظات الشفهية للمدعي العام وبعد المداولة القرار التالية أسبابه :

ثالثا: – من حيث الشكل:

– حيث تعهدت المحكمة في هذه القضية بموجب الطعن بالنقض المقدم للمرة الثانية والمقام به من طرف دفاع العارض ضد القرار رقم 2016/03 الصادر بتاريخ 2016/06/16 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو (تشكيلة مغايرة) مما يعطي لغرفة المشورة الاختصاص في البت في طلب وقف التنفيذ.

رابعا: – من حيث الاصل :

1– الأطراف:

أ–العارض:

حيث أسس العارض طلبه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على جملة من المآخذ منها :

– أن القرار المنفذ مبهم في منطوقه لكونه حكم بشياع المصنع دون أن يحدد إيالة كل طرف من المالكين على الشياع وهو ما يجعل محل النزاع غير قابل للتنفيذ الجبري في الوقت الراهن ، هذا على افتراض سلامته من الناحية القانونية.

– أن امر التنفيذ الجبري لم يسلم هو الآخر من العيوب حيث كلف كاتب الضبط بإبلاغ التنفيذ وهو ما يعد خرقا للقانون ذلك أن التنفيذ أسنده القانون إلى العدول المنفذين.

– أن المصنع مرتبط بعقار طبقا لمنطوق القرار المنفذ فيكون بذلك عقارا بالتخصيص ومن غير المألوف في العقارات و العقارات بالتخصيص الأمر بتنفيذ القرارات الصادرة بشأنهما جبرا ما لم تستوف النازلة موضوعها جميع أشكال الطعن الشيء الذي لا يتوفر في هذه النازلة.

– أن محل التنفيذ لا يخشى تغييبه أو تفويته مما يستبعد الخطر المحدق في حالة التأكيد.

– أن حرص العارض على المصنع كحرص المنفذ لصالحهما عليه.

– أن التنفيذ الجبري لمضمون القرار المنفذ لا يتطلب سوى جعل الأطراف بحسب حصصهم يشرفون على المصنع و يحددون طريق تسييره وهو أمر يتطلب تحديد نصيب كل طرف وبالتالي يتعين وجود حكم قضائي يقضي بذلك.

– أن المادة 206 من ق ا م ت ا في فقرتها الأخيرة نصت على أن للمحكمة العليا خارج الحالات المحصورة في الفقرة الاولى من نفس المادة الأمر بوقف تنفيذ القرار المنفذ إلى أن يبت في الطعن بالنقض المقدم أمامها شريطة إيداع كفالة تغطي محل التنفيذ ، وبما أن محل التنفيذ مصنع لا يمكن تفويته و هو قائم بذاته فلا محل لإلزام العارض بدفع كفالة.

– أن القرار المنفذ ظاهر الفساد إذ لم يصدر في القاعة المخصصة للنطق بالأحكام رغم كونه قرارا صادرا في الأصل وليس في الاستعجال.

وخلص إلى طلب الأمر بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/03 بتاريخ : 2016/06/16 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو تشكيلة مغايرة إلى أن تبت المحكمة في الطعن بالنقض المنشور أمامها.

ب–المعروض ضده:

أما المطعون ضده فقد رد على لسان محاميه الأستاذين / محمدن ولد اشدو و محمد الامين ولد خيري بمذكرة رد جاء فيها أن الطاعن أثار عدة نقاط لتبرير وقف التنفيذ منها :

– أن العريضة موجهة إلى رئيس الغرف المجمعة، رئيس المحكمة العليا ، وليست موجهة إلى التشكلة المختصة في البت في طلب وقف التنفيذ ، ما يجعلها تحت طائلة الرفض شكلا.

– أن دعوى كون القرار مبهما في منطوقه لكونه حكم بشياع المصنع هي دعوى غير صحيحة لكون المتنازعين إنما يملكان المصنع حسب حصة كل واحد منهما في شركة فارو فارين كومباني كما أن هذه الحصص محل عقود موثقة ولا خلاف حولها.

– أن القول بأن أمر التنفيذ الجبري لم يسلم من العيوب لتحديده لأحد كتاب الضبط كجهة مكلفة بإبلاغ التنفيذ هو قول غير ناهض لكون ابلاغ الأوامر القضائية من طرف كتاب الضبط لا يختلط البتة بمهام التنفيذ ولا يترتب عليه أكثر من علم الطرف المبلغ إليه.

– ما أثاره من أنه من غير المألوف في العقارات والعقارات بالتخصيص الأمر بتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها جبرا، فهذه النقطة لا تنسجم مع صريح ما نصت عليه المادة 206 من ق ا م ت ا من حجب الأثر التوقيفي عن الطعن بالنقض إلا في أربع حالات محددة حصرا، وليست من ضمنها العقارات و لا العقارات بالتخصيص.

– أن قول المستوقف محل التنفيذ لا يمكن تغييبه أو تفويته مما يستبعد وجود خطر لتضييع أي حق ، وهذا القول في غير محله – يقول العارض – ذلك أن تنفيذ القرارات لا يحتاج إلى قيام خطر محدق كما أن هذه النقطة تهدم أساس طلب وقف التنفيذ حيث لا يتأتى إلا في الحالة التي يكون فيها وجود خطر محدق لا يمكن تداركه.

– ما أورده من أن حرص العارضين على المصنع كحرص المنفذ لهما عليه ، هذا القول غير مفهوم ، وعلى كل حال لا يحتاج تنفيذ القرارات النهائية إلى موازنة بين مستويات الحرص لدى الأطراف.

– بخصوص ما قال من أن التنفيذ الجبري للقرار لا يتطلب سوى جعل الأطراف بحسب حصصهم يشرفون على المصنع يرد عليه أن القرار المنفذ سواء في منطوقه أوفي حيثياته لا يدع غموضا أو ابهاما حول حقيقة أن المصنع مملوك لشركة فارو فارين كومباني ذات المسؤولية المحدودة وبالتالي فهي ذات شخصية قانونية مستقلة عن أصحاب الأسهم ومحددة آلية تسييرها بموجب نظامها الأساسي وبموجب المدونة التجارية، وهي بذلك لا تتطلب سوى جعل الممثل الشرعي للشخص المعنوي (FFC SARL) يشرف على المصنع وهذا لا يتطلب حكما قضائيا بعد أن قضى به القرار النهائي المطلوب وقف تنفيذه.

وخلصا إلى طلب رفض وقف تنفيذ القرار رقم 2016/03 شكلا لعدم توجيهه إلى الهيئة المختصة به و احتياطيا رفضه أصلا لعدم تأسيسه.

2-المحكمة :

حيث تنص المادة 206 من ق. ا.م .ت.ا على أنه يجوز للمحكمة العليا أن تأمر تشكيلتها المختصة في الحكم بالطعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا كان من شأن هذا التنفيذ أن يحدث وضعية لا يمكن تداركها.

– وحيث إن المصنع في حد ذاته يعتبر ضمانا شأنه في ذلك شأن العقارات التي دأب فقه المحكمة العليا على اعتبارها تشكل في حد ذاتها ضمانا.

وحيث إن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن تنعقد جلسة الغرف المجمعة في الأصل من شأنه أن يحفظ الحقوق ويصونها إذ قد تؤدي سرعة التنفيذ قبل البت في الطعن بالنقض إلى حصول تغيرات في مراكز الأطراف لا يمكن تداركها إذا ما تم قبول الطعن بالنقض.

وحيث إن المحافظة على المراكز تقتضي كذلك عدم ترك شيء متنازع فيه قابل للتفويت ومحكوم لطرف فيه بنسبة معتبرة تحت يد الطرف الآخر مستأثرا بتسييره ما قد تنجم عنه تعقيدات وأضرار لا يمكن تداركها لو رفض الطعن بالنقض.

وحيث تنص المادة 234 من ق. ا.م. ت.ا على أنه (يمكن لرئيس المحكمة، حتى مع وجود إعتراض مؤسس، أن يأمر بصفة استعجالية بكافة الإجراءات التي يراها ضرورية أو إعادة الأمور إلى وضعها لدرء ضرر يوشك أن يقع أو وقف عمل غير مشروع (الفقرة الأولى).

وتمتد صلاحيات رئيس المحكمة المذكورة أعلاه، إلى كل المسائل الاستعجالية التي لم تنظمها إجراءات خاصة (الفقرة الثالثة).

وحيث إن ما يختص فيه الرئيس منفردا يحق للتشكيلة نظره و البت فيه (المادة 237 من ق ا م ت ا).

لهذه الاسباب:

وانطلاقا مما تقدم وتاسيسا عليه وعلى المادتين 206 ، 234 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والادارية.

منطوق القرار :

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة ما يلي :

1- وقف تنفيذ القرار رقم 2016/03 بتاريخ : 2016/06/16 موضوع طلب وقف التنفيذ ، الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو (تشكيلة مغايرة) إلى أن يتم البت في الطعن بالنقض في أصل القضية.

2- إغلاق المصنع محل النزاع وتجميد أرصدة الشركة المسيرة له وجرد ممتلكاتها ووضع كل ذلك تحت يد القضاء، ممثلا في الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو (تشكيلة مغايرة) المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض في الأصل، مع أمرها بتعيين حارس قضائي على المصنع .

والله الموفق

كاتب الضبط **الرئيس**

القرار رقم 2016/45 بتاريخ : 2016/08/11

المبــدأ :

- للغرف الجنحية في محاكم الاستئناف كامل الحق في إصدار بطاقة الإيداع المواد : 425، 476، 483، 475 من ق. ا. ج.
- . لا يمنع المرض من تنفيذ حكم الإدانة على المريض وإنما له الحق في طلب الحرية المؤقتة المادة : 144 من ق. ا.ج.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**

المحكمــة العليــا

غرفة المشورة **بسم الله العلي العظيم**

رقم الملف: 2016/13

نوع القضية : طــلب إبطـــال أمــر بالقبــض

الطاعن: س. م. ب ممثلا بالأساتذة ذ/ محمد ولد محمد الامين ومحمد الامين ولد محمد الامين و محمد الامين ولد أبي و عبد الله ولد البشير

المطعون ضده: الأمر الغير مرقم الصادر بتاريخ : 2016/06/23

رقم القرار: 2016/45

تاريخه : 2016/08/11

منطوق القرار:

قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة رفض الطلب لعدم تأسيسه.

والله الموفق

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة جلسة يوم 2016/08/11 ، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في مكتب رئيسها ، برئاسة السيد:

- يحفظ ولد محمد يوسف ، رئيـــس المحكمـــة العـليـــا .

وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

- المختار تولي باه، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا؛

- محمدو ولد أحمدو سالم أبي ،رئيس الغرفة التجارية مستشارا؛

- سيد ابراهيم ولد محمد ختار ، رئيس الغرفة الإدارية ، مستشارا؛

- حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية 2 مستشارا؛

وبحضور القاضي / محمد محمود ولد الطيب ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة.

وبمساعدة الأستاذ / محمد ولد عبد الله ، كاتب الضبط بالمحكمة العليا ، كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم: 2016/13 المتعلق بطلب مقدم من طرف الأساتذة / محمد ولد محمد الامين ومحمد الامين ولد محمد الامين و محمد الامين ولد أبي و عبد الله ولد البشير نيابة عن موكلهم س.م.ب ويهدف إلى **إبطال أمر إصدار بطاقة قبض صادر بتاريخ 2016/06/23** عن الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط (تشكيلة مغايرة).

وقد أصدر ت تشكيلة غرفة المشورة في هذا الطلب القرار الآتي بيانه :

أولا: الوقائع

تتمثل وقائع هذه القضية – حسبما يتضح من مشمولات الملف – في االبحث الابتدائي المعد من طرف الإدارة المكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية بانواكشوط حول الشكوى المقدمة من طرف كل من م.س.د. ش و س.ع.ه ضد س.م.ب وقد وجهت النيابة العامة إلى المشكو منه تهمة النصب و الاحتيال وأحالته إلى قاضي التحقيق بالديوان الثاني بولاية انواكشوط طلبا لفتح تحقيق وإيداع بالسجن ليصدر هذا الأخير الأمر رقم 2013/17 بتاريخ 2013/01/17 المتضمن إحالة القضية إلى الغرفة الجزائية الأولى بمحكمة ولاية انواكشوط ، فأصدرت فيها الحكم رقم 2013/09 بتاريخ : 2013/02/28 القاضي بإدانة المتهم وعقوبته بالحبس النافذ سنتين وغرامة 20.000 أوقية وأن يدفع للطرف المدني س.ع.ه ما يعادل 100.000 دولار أمريكي أي 29.939.000 أوقية وعليه بالرسوم و المصاريف، فتم استئناف هذا الحكم من طرف وكيل الجمهورية و دفاع المتهم و الطرف المدني أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط، فأصدرت فيه القرار رقم 2013/65 بتاريخ : 2013/05/22 القاضي بقبول الاستئنافات شكلا وفي الأصل رفض استئناف النيابة العامة و الطرف المدني وقبول استئناف المتهم و الحكم بإلغاء الحكم رقم 2013/09 عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط، والحكم ببراءة المتهم س.م.ب من التهم الموجهة إليه وبالمصاريف على الخزينة العامة للدولة ، فتم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف النيابة العامة و ذ/محمد الامين ولد عبيد، فأصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا فيه القرار رقم 2014/49 بتاريخ : 2014/07/14 القاضي بقبول الطعنين شكلا و نقض القرار محل الطعن وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها، فأصدرت هذه الأخيرة قرارها رقم 2016/83 بتاريخ : 2016/06/23 القاضي بإدانة المتهم وإصدار بطاقة قبض في حقه، فتم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف الأساتذة : محمد ولد محمد الامين ومحمد الامين ولد محمد الامين و محمد الامين ولد أبي و عبد الله ولد البشير وهو منشور أمام الغرف المجمعة حاليا ما يعهد غرفة مشورة المحكمة العليا في نظر طلب إبطال أمر بالقبض في حق موكلهم حتى تبت تشكيلة الغرف المجمعة في الطعن المذكور.

ثانيا: الإجراءات

حيث أمر رئيس المحكمة العليا بفتح ملف استعجالي للقضية وتبليغ العريضة للنيابة العامة لإبداء رأيها ، وتم ذلك بالإحالة رقم 2016/145 بتاريخ : 2016/07/26 ، وقد ردت برسالتها رقم 2016/193 بتاريخ : 27 يوليو 2016 ، المتضمنة لملتمسات النيابة العامة المتضمنة رفض الطلب لعدم تأسيسه، ليصبح الملف جاهزا للعرض ويتم لصقه بكتابة الضبط ضمن قائمة الملفات المبرمجة في جلسة غرفة مشورة المحكمة العليا المنوه عن تاريخها أعلاه وفقا لمقتضيات المواد 216،217 من ق.ا.م.ت.ا وتصدر فيه بعد الاستماع للملاحظات الشفهية للمدعي العام وبعد المداولة القرار التالية أسبابه.

ثالثا: المحكمة

حيث إن ما أثاره العارضون بخصوص طلب إبطال بطاقة الإيداع الصادرة بحق موكلهم س.م.ب لا يمكن الركون إليه لأكثر من سبب :

1–أن ما أثاروه بشأن عدم اختصاص محكمة الاستئناف في غرفتها الجنحية في إصدار بطاقة إيداع وأن الاختصاص في هذا الشأن ينفرد به قاضي التحقيق، يرد عليه بأن المادة 425 من ق ا ج تتيح لمحكمة الجنح الابتدائية إصدار هذه البطاقة بقولها " إذا حكم بعقوبة الحبس فللمحكمة أن تصدر حالا أمر إيداع أو قبض ضد المحكوم عليه " و الإجراءات نفسها المطبقة أمام هذه المحكمة منطبقة أمام محكمة الاستئناف ما لم تخالف مقتضيات محددة بالمواد من 476 حتى 483 من ق ا ج ، وهذا ما تنص عليه المادة 475 من القانون نفسه، و المتفحص لهذه المواد سيلمس بأنها لا تمنع على محكمة الاستئناف الجنحية إصدار بطاقة إيداع أو توقيف ضد المحكوم عليهم .

2–أن في إبطال بطاقة الإيداع من خلال هذه المسطرة مساسا بأصل القضية إذ تضمن منطوق قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض الأمر بإصدار بطاقة إيداع، فيكون في ايقافها ولوجا لأصل القضية .

3–أنه إذا كان المراد من هذا الإبطال الوصول إلى وقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، فإن قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن أي مسطرة تتعلق بوقف التنفيذ من طرف المحكمة العليا حين الطعن في القرار أمامها بالنقض، ومردّ ذلك خصوصية التنفيذ في المادة الجنائية من حيث العقوبة و الجهة المخولة لمتابعة التنفيذ، ولأجل ذلك فإن ما أثاره العارضون من كون موكلهم مريضا ولا يمكن أن يكون حاليا مهيئا لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية بحقه ، هو أمر لم يتناوله قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني سوى ما أتاح بموجب المادة 144 من ق ا ج من إمكانية تقديم طلب إفراج مؤقت – حين تقديم طعن بالنقض لم يبت فيه – لآخر محكمة بتت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل للطعن .

و القانون الموريتاني في هذا المنحى الضيق يختلف عن قوانين دول أخرى نحت بخصوص المرض المانع من التنفيذ للعقوبة السالبة للحرية، وخصوصا المدانين غير المعتقلين، إلى أن تجعله داخلا في إشكلات التنفيذ (القضاء المصري في تطبيقه للمادتين 524 – 525 من ق ا ج) ، بل إن بعضها يتيح للنيابة العامة من تلقاء نفسها بسبب المرض الخطير تعليق التنفيذ مؤقتا (المادة 337 من ق ا ج التونسي) وتتيح المواد من 15–20 من مدونة تنظيم السجون و الدمج الإجتماعي للمعتقلين الجزائرية للنيابة العامة ووزير العدل سلطة الأمر بهذا التعليق المؤقت.

<u>لهذه الأسباب :</u>

وعملا بالمواد 144 ، 425 ، 476 ، 483 من ق ا ج .

<u>منطوق القرار :</u>

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة رفض الطلب لعدم تأسيسه " .

والله الموفق

كاتب الضبط **الرئيس**

القرار رقم 2016/46 بتاريخ : 2016/08/22

المبــدأ :

- لا يعتبر المحجوز لديه طرفا في النزاع على المحجوز بمجرد أنه محجوز لديه
- يلزم المحجوز لديه تسليم المحجوز عنده في إطار التنفيذ على مالك المحجوز المادة: 338 من ق.ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

القضية رقم: 2016/06	**بسم الله العلي العظيم**
طبيعة القضية : أتعاب محام	عقدت غرفة مشورة الغرف المجمعة بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيس المحكمة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2016/08/10 وكانت مشكلة كما يلي:
الطاعن: م. س . ك يمثلهما الأستاذ/ محمد ولد سيد أحمد	**ـ يحفظ ولد محمد يوسف،** رئيس المحكمة العليا **رئيسا** ـ المختار تولاي باه ، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا ـ محمدو ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية مستشارا
المطعون ضده: ذ/ م.م.ف يمثله الأستاذ/ الشيخ باه الداه	وبمساعدة ذ/ محمد ولد احجور، كاتب ضبط بالغرف المجمعة كاتبا للجلسة.
القرار رقم: 2016/46 **بتاريخ:** 2016/08/22	وبحضور القاضي/ محمد محمود ولد الطيب، نائب المدعي لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.
منطوق القرار: **" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا ".** **والله الموفق**	وذلك للنظر في بعض القضايا المعروضة على جدول جلستها والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف م.س.ك ممثلين بالأستاذ محمد ولد سيد أحمد ضد القرار غير المرقم الصادر بتاريخ: 2016/07/15 عن محكمة الاستئناف بانواكشوط. وخلال هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار الآتي بيانه :

أولا : الوقـــائـــع و الإجـــــراءات

ـ بتاريخ: 2013/03/09 أصدر نقيب الهيئة الوطنية للمحامين قراره التحكيمي القاضي بإلزام المسمى خ.ك.م بتسديد مبلغ 24.950 أورو للأستاذ/ م.م.ف عن أتعابه في قضية كان قد وكله للدفاع عنه فيها، وذلك تطبيقا لاتفاق بين الطرفين المذكورين يقضي بتحكيمهما لنقيب هيئة المحامين في حالة نشوب نزاع بينهما بخصوص الأتعاب.

ـ وبتاريخ: 2013/05/19 أصدر رئيس محكمة ولاية انواكشوط الغربية أمره رقم: 2013/28 القاضي بالتنفيذ جبريا للقرار التحكيمي أعلاه.

ـ وبتاريخ: 2013/07/01 أصدر رئيس المحكمة نفسه أمره رقم: 2013/34 القاضي بالحجز تحت يد الغير على كل المبالغ العائدة إلى المسمى خ.ك.م وذلك لدى م.س.ك.

ـ وبتاريخ: 2013/11/11 أصدر رئيس هذه المحكمة أمره رقم: 2013/52 القاضي بأمر المحجوز لديهما بتسليم مبلغ 24.8250 أورو إلى ذ/ م.م.ف.

ـ وبتاريخ: 2014/01/06 أصدر رئيس هذه المحكمة أمره رقم: 2014/01 القاضي بالرجوع عن أمره رقم: 2013/52 أعلاه.

ـ وبتاريخ: 2014/04/29 أصدرت محكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم: 2014/02 القاضي بإلغاء أمر رئيس محكمة ولاية انواكشوط رقم: 2014/01 أعلاه وبمواصلة إجراءات تنفيذ القرار التحكيمي المطلوب تنفيذه.

ـ وبتاريخ: 2014/07/15 أصدرت محكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم: 2014/02 القاضي برفض الرجوع عن قرارها رقم: 2014/01 المذكور أعلاه.

ـ وبتاريخ: 2014/08/12 تقدم ذ/ محمد ولد سيد أحمد بالطعن بالنقض في القرار رقم: 2014/02 أعلاه، وذلك طبقا لمحضر الطعن رقم: 2014/47 بالتاريخ أعلاه، وأردف ذلك بتسديد غرامة التعقيب وبمذكرة طعن بالنقض وصلت إلى هذه الغرفة بتاريخ: 2014/10/13 وتم إبلاغها إلى م.س.ك بتاريخ 2016/05/16 وردا عليها بتاريخ: 2016/05/19.

ـ وبتاريخ: 2016/08/10 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة في الملف، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولات ليتم النطق فيها بالقرار التالي يوم:2016/08/22 وهو ما تم بالفعل.

ثانيا : حـجـج الأطـــــراف

ـ تقدم الطاعنان م.س.ك على لسان محاميهما ذ/ محمد ولد سيد أحمد بمذكرة طعن ضمناها ما ملخصه:

ـ أن طعنهما استوفى شروط القبول الشكلية ويتحتم قبوله.

ـ أن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف غير مختصة بإصدار القرار المطعون فيه وإنما المختص هو رئيس محكمة الاستئناف.

ـ أن القرار التحكيمي المطلوب تنفيذه غير قابل للتنفيذ لأنه لم يبلغ إلا إلى طرف واحد خلافا لما تنص عليه المادة 31 م التحكيم.

ـ أن الطاعنين لا يمكن التنفيذ عليهما بوصفهما محجوزا عليهما لدى الغير وذلك لبراءتهما مما كان محجوزا لديهما من ممتلكات المنفذ عليه خ.ك.م وذلك بتسليمه إلى العدل المنفذ يوم 2013/08/12.

ـ وخلصا من ثم إلى المطالبة بنقض القرار المطعون فيه والقرار الذي قضى برفض الرجوع عنه.

ـ أما المطعون ضده ذ/ م.م.ف فقد تقدم بمذكرة رد على لسان محاميه ذ/ الشيخ باه الداه ضمنها ما ملخصه:

ـ أن مذكرة الطعن تم توجيهها إلى رئيس المحكمة العليا دون تحديد التشكيلة التي تتعلق بها وهوما يتحتم معه رفض الطعن شكلا.

ـ أن ادعاء عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار غير صحيح.

ـ أن مسطرة التحكيم كانت قد تحصنت والطاعنان ليسا طرفا فيها وإنما هما مجرد محجوز لديهما بوصفهما غيرا.

ـ أنه لا وجه للقول إن الطاعنين سلما ما عندهما للمنفذ وذلك لأن أصل المبلغ الذي يطالب به المسمى/ خ.ك.م ابني م.س.ك هو مبلغ 37.123 أورو وهو ما قيمته 155.623.731 أوقية في حين لم يسلم للمنفذ إلا مبلغ 59 مليون أوقية.

ـ أن الطاعنين لم يبينا أي خرق اشتمل عليه القرار المطعون فيه.

ـ وخلص من ثم إلى المطالبة برفض الطعن شكلا وأصلا.

ـ أما المدعى العام لدى المحكمة العليا فقد تقدم بطلبات ضمنها المطالبة بتطبيق القانون تطبيقا سليما في هذه النازلة.

ثالثا : المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي.

ا- من حيث الشكل :

ـ حيث جاء الطعن مستوفيا كافة الشروط الشكلية المحددة في المواد: 205 وما بعدها من م.م.م.ت.ا وهو ما يتحتم معه قبوله شكلا.

ب- من حيث الأصل:

ـ حيث رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه جاء معللا ومصيبا فيما قضى به من إلغاء الأمر القاضي بالرجوع عن الأمر القاضي بتسليم الطاعنين المبلغ الذي قضى قرار التحكيم بتسليمه إلى المطعون ضده وذلك من طرف الطاعنين.

ـ ذلك أنه بالرجوع إلى محتويات الملف يتضح أن الطاعنين ليسا طرفا أصلا في مسطرة التحكيم التي كان طرفاها المسمى/ خ.ك.م و ذ/م.م.ف، أما الطاعنان فهما مجرد محجوز لديهما مبلغ مملوك من طرف المسمى/ خ.ك.م، ولم يقوما بنفي وجود هذا المبلغ لديهما كما يعلم بالإطلاع على الإفادة الموجودة طي الملف التي تثبت عدم معارضتهما لوجود هذا المبلغ لديهما، وهذا المبلغ كما تثبته الوثيقة الموجودة طي الملف كذلك تزيد قيمته على 155 مليون أوقية.

ـ وحيث إن تذرع الطاعنين ببراءة ذمتهما من هذا المبلغ واحتجاجهما بتسليمه إلى العدل المنفذ سيدنا ولد ابكر في إطار مسطرة تنفيذ أخرى بين المسمى/ خ.ك.م والمسمى ح.ب ـ نقول ـ إنه احتجاج غير ذي أثر على سلامة القرار المطعون فيه لأنه بالرجوع إلى الإفادة الصادرة عن العدل المنفذ سيدنا ولد ابكر الصادرة بتاريخ: 2013/08/12 الموجودة في الملف: يتضح أن الطاعنين لم يسلما إلا مبلغ 59 مليون أوقية من المبلغ الذي لديهما للمسمى/ خ.ك.م، وهو ما يعني بقاء ما يزيد على 90 مليون أوقية من أصل المبلغ المحجوز عليه لديهما يلزمهما تسليمه إلى الجهة التي أمرهما القضاء بتسليمه إليها.

ـ وحيث يلزم تأسيسا على ذلك أن يلزم المحجوز لديهما بتسليم المبلغ المتضمن في قرار التحكيم والذي لا يتجاوز عشرة ملايين أوقية تقريبا من أصل ما يزيد على تسعين مليونا الذي لا يزال لديهما من المبلغ المحجوز عليه، وذلك إعمالا لنص المادة: 338 من م. م. م. ت. ا.

ـ وحيث إن ما أثاره الطاعنان من عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لا وجه له وذلك لأن القرار لم يصدر عن الغرفة الجزائية كما يدعى الطاعنان وإنما صدر عن تشكيلة محكمة الاستئناف برئاسة رئيسها وعضوية مستشارين من مستشاريها ولا وجه للقول بصدوره عن الغرفة الجزائية لمجرد أن رئيس التشكيلة هو من يرأس الغرفة الجزائية كما لا يخفى.

ـ وحيث إن الطاعنين لم يثيرا أي مطعن جدي يمكن أن يكون له تأثير على سلامة القرار المطعون فيه وهو ما يتحتم معه رفض الطعن لعدم تأسيسه وتأكيد القرار المطعون فيه.

لهـذه الأسـباب :

وعملا بأحكام المواد: 204، 205 وما بعدها في بابها والمادة: 338 من م. م. م. ت. ا.

مـنـطـوق الـقـرار :

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا ".

والله الموفق

كاتب الضبط **الرئـيس**

القرار رقم 2016/47 بتاريخ : 2016/08/22

المبــدأ :

- يجب إصدار أمر بالتنفيذ الجبري حيثما طلب وتوفرت شروط إصداره ولا وجه لتعليل رفضه برفض تذليل الصعوبة المادة: 310 من ق. ا. م. ت. ا.
- لا يعتبر مجرد الإحالة إلى الإدارة أمرا بالتنفيذ الجبري، وإنما قد يلجأ إليها المنفذ في إطار تنفيذه عند الحاجة.
- على المحكمة تذليل صعوبة التنفيذ الذي أصدرت أمرا به فعلا عندما يطلب منها ذلك المادة: 17 من ق. ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء/عدل**
المحكمة العليا
الغرف المجمعة

القضية رقم: 2016/11	**بسم الله العلي العظيم**
طبيعة القضية: عقارية	عقدت غرفة مشورة الغرف المجمعة بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيس المحكمة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2016/08/10 وكانت مشكلة كما يلي:
الطاعن: م.ع.ف يمثله الأستاذ/ يرب ولد أحمد صالح	**ـ يحفظ ولد محمد يوسف،** رئيس المحكمة العليا **رئيسا** ـ المختار تولاي باه ، رئيس الغرفة الجزائية مستشارا ـ محمدو ولد أبي، رئيس الغرفة التجارية مستشارا ـ سيد إبراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية مستشارا ـ حيمده ولد ألمين، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية مستشارا
المطعون ضده: ف.ط.ب يمثلها الأستاذ/ محمد ولد محمد الأمين	وبمساعدة ذ/ محمد ولد احجور، كاتب ضبط بالغرف المجمعة كاتبا للجلسة. وبحضور القاضي/ محمد محمود ولد الطيب، نائب المدعي لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة. وذلك للنظر في بعض القضايا المعروضة على جدول جلستها والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ يرب ولد أحمد صالح باسم م.ع.ف ضد الأمر على العريضة رقم: 2016/09 الصادر بتاريخ 2016/05/26 عن رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو، القاضي برفض تذليل صعوبة تنفيذ للحكم رقم:2015/25 الصادر بتاريخ 2015/07/08 عن الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو. وخلال هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار الآتي بيانه :
القـرار رقـم: 2016/47 **بتـاريـخ:** 2016/08/22	
منـطـوق الـقـرار: **" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا، ونقض الأمر المطعون فيه".** **والله الموفق**	

أولا : الوقائع و الإجـــــراءات

بتاريخ: 2015/07/08 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو (تشكيلة مغايرة)) حكمها رقم: 2016/25 القاضي بصحة حيازة ف.ط.ب للقطعة الأرضية رقم:25 بالحي G بانواذيبو.

وقد جاء في أسباب الحكم المذكور أن المسمى م.ع.ف لديه سند عقاري يثبت شرعية حيازته للقطعة الأرضية رقم: 24 مكرر حي G بانواذيبو، وأن هذه القطعة مستقلة عن القطعة الأولى المحكوم بها لصالح ف.ط.ب وكل منهما موجودة ومختلفة المساحة عن الأخرى، وأنه تأسيسا على ذلك فلا محل للنزاع بين الطرفين ولم يبق إلا تحديد موقع كل من القطعتين على الأرض.

ـ وقد تم تأكيد حكم محكمة الاستئناف أعلاه من طرف الغرف المجمعة بالمحكمة العليا.

ـ وبتاريخ: 2016/05/06 تقدم ذ/ يرب ولد أحمد صالح باسم م.ع.ف بعريضة أمام مصدرة الحكم المذكور ذكر فيها أن ف.ط.ب شرعت في إجراءات التنفيذ متجاوزة لمضمون الحكم وأقامت بناءا على الأرض المحكوم بها لصالحه (القطعة 24 مكرر الحي G بانواذيبو)، وذكر أن الحكم المذكور لم يحدد محل القطعة المحكوم بها تحديدا يرفع عنها اللبس وهو ما يعتبر صعوبة يلزم المحكمة تذليلها والأمر بحصر إجراءات التنفيذ على القطعة 25 حي G بانواذيبو وعدم التعرض للقطعة 24 مكرر حي G بانواذيبو.

ـ وبتاريخ: 2016/05/26 أصدر رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو أمره على العريضة رقم: 2016/09 القاضي برفض الطلب أعلاه وبرر ذلك بتناقض طلبات م.ع.ف وعدم انسجامها وأن المحكمة لم تصدر أمرا بالتنفيذ الجبري حتى يكون هناك محل للمطالبة بتذليل صعوبات التنفيذ.

ـ وبتاريخ: 2016/06/06 تقدم ذ/ يرب أحمد صالح باسم م.ع.ف بالطعن بالنقض في الأمر على العريضة أعلاه، وذلك طبقا لمحضر الطعن رقم: 2016/11 أعلاه، وأردف ذلك بتأمين غرامة التعقيب بتاريخ: 2016/06/23 وبمذكرة طعن وصلت إلى هذه المحكمة بتاريخ: 2016/06/23 وبلغت للمطعون ضدها بتاريخ: 2016/06/28 ولم ترد عليها.

ـ وبتاريخ: 2016/08/10 تم عرض القضية أمام هذه الغرفة بحضرة ممثل النيابة العامة الذي تسمك بطلباته المكتوبة، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة ليتم النطق فيها بالقرار التالي يوم: 2016/08/22 وهو ما تم بالفعل.

ثانيا : حـجـج الأطـــــراف

ـ تقدم الطاعن م.ع.ف على لسان محاميه ذ/ يرب ولد أحمد صالح بمذكرة طعن بالنقض ضمنها ما ملخصه:

ـ أن مطلبه استوفى كافة الشروط الشكلية اللازمة لقبوله ويتعين قبوله.

ـ أن الأمر محل الطعن جاء على عريضة ولم يحرر وفات على مصدره أن إثارة صعوبة التنفيذ من طرف الطاعن كانت لتفادي التهديد الذي يشكله التنفيذ عليه.

ـ أن صعوبة التنفيذ المثارة من طرف الطاعن تتمثل في أمرين:

ـ **أولهما:** عدم إصدار المحكمة لأمر بالتنفيذ الجبري للقرار القضائي محل التنفيذ.

ـ **وثانيهما:** عدم تحديد مكان القطعة المحكوم بها في الحكم المنفذ وهو ما يمكن تلافيه وتذليل الصعوبة المتعلقة به بواسطة خبير قضائي وبطرق شتي.

ـ أن الأمر المطعون فيه جاء غير مؤسس و بألفاظ عامة تمنع المحكمة من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

وخلص من ثم إلى المطالبة بنقض الأمر المطعون فيه وتعيين محكمة تنفيذ مغايرة تتولى إجراءات التنفيذ.

ـ أما المطعون ضدها فلم تقدم مذكرة رد على مذكرة الطاعن رغم إبلاغها إلى محاميها.

ـ أما المدعى العام فقد تقدم بطلبات ضمنها ما ملخصه أن الأمر المطعون فيه كان معللا تعليلا كافيا ولم يتضمن خرقا جوهريا لأحكام القانون، وأن الأوامر على العرائض لا تقبل الطعن إلا بطلب الرجوع.

ثالثا : المحكمة

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي.

ا- من حيث الشكل :

1ـ إن الطلب استوفى كافة شروط القبول الشكلية المحددة في المواد 205 وما بعدها من ق. م. م. ت. ا ، فيتعين قبوله.

2ـ إنه لا وجه لما أثارته النيابة من عدم قابلية الأوامر على العرائض للطعن بالنقض وذلك بصريح الفقرة الأولى من المادة 204 من م. م. ت. ا، ولا يتنافى ذلك مع قابليتها للطعن بطلب الرجوع أمام نفس القاضي الذي أصدرها كما تنص على ذلك المادة 245 من نفس القانون.

ب- من حيث الأصل:

حيث رأت المحكمة أن الأمر المطعون فيه قد خرق القانون خرقا سافرا وأهمل أحد أهم الطلبات التي صدر بناءا عليها وجاء واهي الأساس القانوني متحتم النقض وذلك أنه:

1ـ انصب على رفض تذليل صعوبة التنفيذ ولم يتعرض لإصدار أمر بالتنفيذ الجبري المتضمن طلبه تضمينا إن لم يكن تصريحا في الطلب المقدم إليه وهو ما يعد إهمالا لأهم طلب مقدم من طرف الطاعن وخرقا سافرا لنص المادة 310 وما بعدها من م. م. م. ت. ا.

2ـ برر خطأه في رفض تذليل الصعوبة بالخطإ في عدم إصدار أمر بالتنفيذ الجبري، وكلا الأمرين خطأ قانوني صارخ: وذلك لأنه لا مراء في أننا أمام حكم نهائي مؤكد من طرف الغرف المجمعة بالمحكمة العليا ويلزم إصدار أمر بالتنفيذ الجبري له طبقا للمادة 310 من م. م. م. ت. ا، ولا يكفى في ذلك مجرد الإحالة إلى الإدارة التي يأتي دورها لاحقا عند ما يصطدم العون المكلف بالتنفيذ بصعوبة فيه لعدم تحديد مكان القطعة المحكوم بها تحديدا كافيا وعندئذ يتم اللجوء إلى الإدارة للمساعدة في تحديد الموقع، كما أنه لا مراء كذلك في أن ثمة صعوبة في تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه الذي قضى بصحة ملكية ف.ط.ب. للقطعة رقم 25 حي G وتضمنت أسبابه التصريح بصحة ملكية الطاعن للقطعة 24 مكرر بالحي G بانواذيبو، وأن كلا القطعتين مستقلة عن الأخرى في حين يدعى طرفا النزاع مكانا متحدا يدعى كل منهما أن وثائق ملكيته تنطبق عليه، ولم يأت الحكم المطلوب تنفيذه بتحديد واضح في ذلك وإنما اكتفى بمجرد القول إن تحديد ذلك من مهام الإدارة وهو قول ـ على إطلاقه ـ غير مستساغ لأن كل محكمة تختص بتنفيذ أحكامها وتذليل الصعوبات المتعلقة بتنفيذها ولها أن تلجأ في سبيل ذلك إلى الإدارة عند ما تثار أمامها صعوبة متعلقة بالتنفيذ.

ـ وحيث يلزم تأسيسا على ذلك نقض الأمر المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة المصدرة له لتصدر أمرا بالتنفيذ الجبري للمحكمة المطلوب لها تنفيذه طبقا للمادة 310 من م. م. م. ت. ا،

وتقوم بتذليل كل صعوبة تعترض تنفيذه عندما يطلب منها ذلك طبقا للمادة 17 من نفس القانون، وعلى وجه الخصوص تحديد مكان القطعة المحكوم بها لصالح ف.ط.ب، وتستعين في ذلك إذا اقتضى الأمر بأي جهة إدارية يمكنها أن تساعد في كل ذلك.

لهــذه الأســباب :

وعملا بأحكام المواد: 17، 204، 205 وما بعدها من م. م. م. ت. ا.

مــنــطـــــوق الـقـــرار :

" قررت المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض الأمر المطعون فيه".

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **الرئــيس**

القرار رقم 2016/48 بتاريخ : 2016/09/15

المبــدأ :

- سرعة البت في القضايا وتفادي تراكمها يحقق حسن سير العدالة المادة: 597 من ق.ا. ج
- . مفهوم فصل المتهم عن القاضي الطبيعي إنما يعني فصل الشخص عن قاضيه المدني ومحاكمته أمام قاض عسكري وما أشبه ذلك المادة: 597 من ق. ا. ج.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**

المحكمة العليا

الغرف المجمعة

غرفة المشورة

بـــسـم اللـــه الـــعـلي العـظـيـم

القضية رقم: 2016/23
طبيعة الطعن: طلب إحالة الملف رقم 2016/0558
الطاعن: النيابة العامة
المطعون ضده: المدان م . ب وآخرون.
القرار رقم: 2016/48
تاريخه: 2016/09/15

منطـــوق القـــرار:

قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا قبول طلب المدعى العام لدى المحكمة العليا، والأمر بتخلي الغرفة الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط الغربية عن نظر القضية رقم النيابة 2016/0558 المشمول فيه كل من : م.ب، ع.م، ا.ت.ج، ج.ص، ع.ا.ج، المدانون بالسجن النافذ خمس عشرة سنة من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية بتهمة التمرد باستعمال العنف والاعتداء المادي والتحريض على أعوان الشرطة والإدارة القضائية أثناء تنفيذهم للأوامر والتجمهر المسلح والتحريض عليه واستعمال العنف ضد أعوان القوة العمومية، وإدارة منظمة غير مرخصة، س.م.م ، م.ف.ب، ش.م.م المدانون بالسجن النافذ خمس عشرة سنة من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية بجريمة التمرد باستعمال العنف والاعتداء المادي والتحريض على أعوان الشرطة والإدارة القضائية أثناء تنفيذهم للأوامر والتجمهر المسلح والتحريض عليه واستعمال العنف ضد أعوان القوة العمومية؛ ح.ل ، ب.ت ، المدانين بالحبس النافذ خمس سنوات من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية بجريمة التحريض على التجمهر المسلح وإدارة منظمة غير مرخصة، ط.ا.س، م.ل، ع.م، ا.م، المدانين بالحبس النافذ ثلاث سنوات من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية، بجريمة التجمهر المسلح، خ.ر، ا.ه.ف، ع.ل، م.ج ، م.د ع.ا، المدانين بالحبس النافذ ثلاث سنوات من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية، بجريمة إدارة وتسيير منظمة غير مرخصة، م.ب.ل، ش.س ، م.م.س ، المبرئين من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية من التهم الموجهة إليهم، الكل بموجب الحكم رقم:2016/0094 بتاريخ: 2016/08/18، والأمر بإحالة الملف المذكور إلى التشكيلة الجنائية باستئنافية انواذيبو للبت فيه، وإبلاغ هذا القرار إلى المعنيين.

عقدت غرفة مشورة المحكمة العليا جلسة بمكتب رئيسها وذلك عند الساعة الحادية عشرة من يوم 2016/09/14، **بـــرئـــاســة**

السيد/ يحفظ ولد محمد يوسف، رئيس المحكمـــة العليـــا

وبعضوية مستشـــاريهـــا الســـادة القضـــاة :

ـــ المختار تولاي باه ، رئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ؛

ـــ أمبارك ولد الكوري، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى؛

وبمساعدة الأستاذ/ **محمد يسلم ولد خالد،** كاتب الضبط الأول بالغرف المجمعة، كاتبا للجلسة.

وبحضور القاضي/ **سيد محمد ولد محمد الامين،** المدعى العام لدى المحكمة العليا؛

وذلك للنظر في بعض القضايا المعروضة على جدول هذه الجلسة والتي من بينها الطلب المقدم من طرف المدعي العام لدى المحكمة العليا، الرامي إلي إحالة الملف رقم 2016/0558 من لدن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية إلي الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو ؛

وعلى أثر هذه الجلسة صدر القرار التالي بيانه :

أولا : الوقائع و الإجـــــــراءات

ـ بتاريخ: 2016/08/22 تقدم السيد المدعى العام لدى المحكمة العليا بطلب الأمر بتخلي الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط الغربية عن النظر و البت في القضية 2016/0558 وإحالة النظر فيها إلي الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بأنواذيبو ، وهي القضية المشمول فيها كل من :م .ب، ع.م، ا.ت.ج، ج.ص، ع.ا.ص، س.م.م، م.ف.ب، ش.م.م، ح.ا، ب.ت، ط.ح.س، م.ع، ع.م، ا.م ، خ.ر ، ح.ه.ف، ع.ل، م.ج.ل، م.د، ع.ا، م.ب.ل، ش.س، م.م.س، المتهمين بارتكاب جرائم التمرد واستعمال العنف والاعتداء المادي والتحريض على التمرد على أعوان الشرطة الإدارية والقضائية أثناء تنفيذهم للأوامر والتجمهر المسلح والتحريض واستعمال العنف والضرب ضد أعوان القوة العمومية، والمشاركة والإنتماء إلى منظمة غير مرخصة، الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمواد : 53، 54، 55، 101، 102، 103، 104، 105، 191، 213، 214، من قانون العقوبات و المادتين: 03، 08 من قانون الجمعيات.

ـ وبتاريخ 2016/08/24 تم إبلاغ الطلب المذكور أعلاه إلى لفيف المحامين المتعهدين في الملف المذكور أعلاه، طبقا للوكالة الصادرة عن مسير السجن المدني بانواكشوط بتاريخ: 2016/08/18.

ـ وبتاريخ 2016/08/24 قام لفيف المحامين المذكور بإيداع مذكرة رد مشتركة بكتابة ضبط الغرفة.

ـ وبتاريخ 2016/09/14 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضرة المدعى العام لدى المحكمة العليا الذي تمسك بطلباته المكتوبة، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة إلى يوم 2016/09/15، حيث تم النطق فيها بالقرار التالي بيانه :

ثانيا : حـــجـــج الأطـــــراف

ـ تقدم السيد المدعى العام لدى المحكمة العليا بمذكرة ضمنها ما ملخصه :

ـ أن المشمولين في هذا الملف تمت محاكمتهم من طرف المحكمة الجنائية بولاية انواكشوط الغربية، وصدر في حقهم الحكم رقم : 2016/094 الصادر بتاريخ: 2016/08/18 الذي قضى بإدانة المتهمين الثمانية الأوائل بالسجن النافذ خمس عشرة سنة، وإدانة المتهمين التاسع و العاشر باالسجن النافذ خمس سنوات، وأدان المتهمين من الحادي عشر وحتى العشرين بالحبس النافذ ثلاث سنوات، وبرأ كلا من : م.ب و ش.س و م.م.س وقضى الحكم بإدانة المتهمين الخمسة عشر الأوائل بالتعويض التضامني لصالح الطرف المدني المتمثل في وزارة الداخلية بمبلغ قدره 21 مليون أوقية عن الأضرار الناجمة عن إتلاف سيارة الشرطة، وتعويض أفراد الشرطة الضحايا (19) بمبلغ قدره 17 مليون أوقية، والاحتفاظ للطرف المدني ا.ي.ه بكامل حقوقه، وعلى جميع المدانين بالرسوم والمصاريف المقدرة ب 5.500 أوقية على كل واحد منهم لصالح خزينة الدولة.

ـ أن هذا الحكم تم استئنافه من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية، بموجب محضر الاستئناف رقم : 2016/91 بتاريخ : 2016/08/22 الصادر عن كتابة ضبط المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية.

ـ أن هذه القضية مشمول فيها 23 متهما، وأن التشكيلة الجنائية باستئنافية انواكشوط الغربية لديها كثير من القضايا الواردة عليها من محاكم الدرجة الأولى في الولايات التي تدخل في دائرة اختصاصها، وأن دواعي حسن سير القضاء والأمن العمومي تقتضي إحالتهم لتتم محاكمتهم في أسرع الآجال وأحسن الظروف، وخلص إلى طلب الأمر بتخلي الغرفة الجزائية الجنائية باستئنافية انواكشوط الغربية عن

الملف رقم 2016/0558 والأمر بإحالته إلى التشكيلة الجنائية بمحكمة استئناف انواذيبو للنظر والبت فيه.

كما تقدم لفيف المحامين المتعهدين في ملف المتهمين المذكورين بمذكرة مشتركة ضمنوها ما ملخصه :

ـ أن المحاكمة شابتها خرقات قانونية منها :

أن محاكمة المتهمين جرت في ظروف طبعها الخرق البين لترتيبات المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه " يجب أن تكون الإجراءات الجنائية عادلة و حضورية وتحفظ توازن الأطراف " ، وعلى الرغم من ذلك فإن المحاكمة تمت على أساس معطيات من بينها الفلم الذي تم عرضه، ولم يبلغ بأي وسيلة للمتهمين ولا دفاعهم، وبالتالي يكون الحكم جاء على أساس العمل بمستندات مخالفة لهذه الترتيبات الآمرة.

أن المحاكمة قد خرقت ترتيبات المادة 278 من ق ا ج ، التي تمنع منعا مطلقا استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو أجهزة التصوير، وقد دأبت جميع المحاكم على منع هذه الأدوات من الاستعمال أثناء المحاكمات، وحتى خلال الفترات الاستثنائية العسكرية التي مرت بها البلاد.

ـ أما عن تأسيس الطلب من الناحية القانونية، فقد أثارت العريضة :

ـ أنه لم يقدم أي سبب قانوني واحد للمحكمة، ما يجعله عديم التسبيب، كما أن المادة 07 من التنظيم القضائي نصت على أنه " لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين " وهذا مبدأ جوهري من مبادئ حرمة حقوق الدفاع،

ـ أن الطلب ركز على حسن سير القضاء، ودواعي الأمن العمومي، وقد غاب عنه أن تنظيم جداول المحاكم لا يندرج في مفهوم حسن سير القضاء.

أما فيما يتعلق بالأمن العمومي - الذي لم يذكر له سببا واحدا – حسب العارض، فلا محل له لثلاثة أسباب هي :

أن الطلب اكتفى بذكر كلمة " دواعي الأمن العمومي "، وكأن ذكر هذا المصطلح يكفي لإقناع المحكمة.

أن المحاكمة الجنائية أمام جنائية انواكشوط تمت في ظروف عادية، باستثناء المخالفات التي ذكرت سابقا.

أنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الطلب يتضح بجلاء أنه عديم التسبيب.

وفي الأخير خلصت العريضة الجوابية إلى التأكيد على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، و على ذلك طلب لفيف الدفاع رفض طلب المدعي العام حتى لا يكون خرق القانون سنة جديدة تحاول النيابة العامة سنها وجعلها قاعدة فقهية تستعمل المحكمة العليا لإضفاء الشرعية عليها.

أما الأستاذ/ محمد ولد الكوف فقد تقدم بعريضة جوابية نيابة عن موكله ش.م.م، جاء فيها:

ـ أنه لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين.

ـ أن النيابة العامة لم تقدم مبررا منطقيا لطلباتها المجحفة في حق موكله.

ـ أن محاكمة موكله في انواذيبو ستلحق به أضرارا كبيرة مادية ومعنوية، وأنه بريء براءة تامة من التهم الموجهة إليه.

وخلص إلى طلب رفض المطلب لعدم تأسيسه .

المحكمة:

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه فتبين لها ما يلي :

ـ أن طلب الإحالة تم من الجهة الوحيدة المختصة بطلبه وذلك بصريح المادة 598 من ق. ا . ج. وهو ما يرتب قبول المطلب شكلا.
ـ أن المادة 597 من ق . ا .ج. نصت على جواز إحالة نظر الدعاوى الجزائية من محكمة إلي أخرى لدواعي الأمن العمومي أو لحسن سير العدالة بناءا على طلب النيابة.
ـ أن تبرير دواعي الأمن العمومي أناطه المشرع بالجهات التي أسند إليها حفظ نظام الجلسات وضمان توفير أمن وسكينة تتمكن معها المحكمة المختصة من القيام بمهامها في أحسن الظروف، وهو ما جعل بعض التشريعات لا تلزم أصلا بإبلاغ هذا النوع من الطلبات إلي المتهمين، ولئن كانت مسطرتنا الجزائية لم تنح هذا المنحى وألزمت بإبلاغ هذا الطلب إلي المتهمين، إلا أنها راعته عندما لم تعط لأي جهة غير النيابة العامة الصفة والحق في رفع هذا الطلب.
ـ أن ما ذهبت إليه من تسبيب الطلب بوجود تراكم في القضايا أمام استئنافية انواكشوط، هو سبب مقبول بالنظر إلى أن الإحالة ستكفل للمتهمين سرعة البت في القضية، وهذا ما يحقق حسن سير العدالة.
ـ أن كل ما أثاره دفاع المتهمين لا يمكن أن يشكل أي سبب ناهض للامتناع عن الاستجابة للطلب وذلك:

1- أن ما أثاروه بخصوص مجريات المحاكمة التي جرت أمام المحكمة الجنائية والتي من بينها عرض فلم من طرف النيابة وما يشكله - حسب قولهم – من خرق للمادة 278 من ق ا ج ، كل هذا القول لا يمت بصلة لموضوع طلب الإحالة وإن كان له محل فهو الدفاع في الأصل .
2- أنه ليس في الإحالة فصل للمتهمين عن قضاتهم الطبيعيين – خلافا لما يقوله الدفاع – ما دام المتهمون سيحاكمون أمام محكمة مدنية وقضاة مدنيين وذلك هو مفهوم القاضي الطبيعي وليس معناه ما نحى إليه الدفاع، ولو كان في مجرد إحالة متهم من محكمة إلي محكمة أخرى فصل له عن قاضيه الطبيعي لما أجازته التشريعات العريقة المعروفة بمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (المادة 665 من الإجراءات الجنائية الفرنسية مثلا) .

لـهـذا الأسبـاب :

وعملا بأحكام المادة 597 وما بعدها في بابها من ق . ا .ج. .و المادة 665 من قانون الإجراءات الفرنسي .

مـنـطـوق الـقـرار:

" قررت غرفة المشورة بالمحكمة العليا قبول طلب المدعى العام لدى المحكمة العليا، والأمر بتخلي الغرفة الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط الغربية عن نظر القضية رقم النيابة 2016/0558 المشمول فيه كل من : م.ب ، ع.م ، ا.ت.ج، ج.ص، ع.ا.ج، المدانين بالسجن النافذ خمس عشرة سنة من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية بتهمة التمرد باستعمال العنف والاعتداء المادي والتحريض على أعوان الشرطة والإدارة القضائية أثناء تنفيذهم للأوامر والتجمهر المسلح والتحريض عليه واستعمال العنف ضد أعوان القوة العمومية، وإدارة منظمة غير مرخصة، س.م.م ، م.ف.ب، ش.م.م المدانين بالسجن النافذ خمس عشرة سنة من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية بجريمة التمرد باستعمال العنف والاعتداء المادي والتحريض على أعوان الشرطة والإدارة القضائية أثناء تنفيذهم للأوامر والتجمهر المسلح والتحريض عليه واستعمال العنف ضد أعوان القوة العمومية؛ ح.ل، ب.ت، المدانين بالحبس النافذ خمس سنوات من طرف

المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية بجريمة التحريض على التجمهر المسلح وإدارة منظمة غير مرخصة، ط.ح.س، م.ع، ع.م، ا.م، المدانين بالحبس النافذ ثلاث سنوات من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية، بجريمة التجمهر المسلح، خ.ر، ا.ه.ف، ع.ل، م.ج، م.د، ع.ا.، المدانين بالحبس النافذ ثلاث سنوات من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية، بجريمة إدارة وتسيير منظمة غير مرخصة، م.ب.ل، ش.س، م.م.س ، المبرئين من طرف المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية من التهم الموجهة إليهم، الكل بموجب الحكم رقم:2016/0094 بتاريخ: 2016/08/18، والأمر بإحالة الملف المذكور إلى التشكيلة الجنائية باستئنافية انواذيبو للبت فيه، وإبلاغ هذا القرار إلى المعنيين ".

و الله الموفق

كـــاتـــب الضبـط الأول **الرئـيـس**

الفرع الثالث

قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

(الأصل)

القرار رقم 2016/02 بتاريخ : 2016/02/16

المبــدأ :

-الدفع بالتقادم دفع أولى ولا يسمع بعد دخول مقدمه في الأصل ولا يثيره القاضي من تلقاء نفسه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/ إخاء / عدل**

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2015/25 **طبيعة الطعن:** طعن بالنقض **طبيعة القضية:** نزاع شغل **الطاعن الأول:** م.ج. يمثله الأستاذ/ **سيد محمد عل اعبيد** **الطاعن الثاني:** الشركة الوطنية لصيانة الطرق **يمثله الأستاذ/ الداه ولد عبد القادر** **المطعون ضده:** نفس الأطراف كل منهما بالنسبة للآخر **القرار محل الطعن:** 2016/10 **القرار رقم:** 2016/02 بتاريخ 2016/02/16 **<u>مـــنـــطـــوق القـــرار:</u>** **" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها طبقا للتوجيهات الواردة في القرار"** **وبالله التوفيق والسداد**	عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية في قاعة جلساتها بتاريخ: 2016/01/19 برئاسة رئيسها السيد: **أمبارك ولد الكوري** **رئيسا؛** **وبعضوية مستشاريها:** محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشارا؛ دده ولد الطالب زيدان، مستشارا؛ المختار ولد محمذن، مستشارا؛ سيدي عالي ولد بياي، مستشارا؛ وبمساعدة الأستاذ/ **محمد المصطفى ولد محمد سالم** كاتب الضبط الأول قلما للمحكمة؛ وبحضور/ **جاه عبد الرحمن** نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة. وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الملف رقم: 2015/25 المتضمن الطعن بالنقض ضد القرار رقم: 2015/10 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط والمشمول فيه كل من: **الشركة الوطنية لصيانة الطرق** ممثلة بالأستاذ/ **الداه ولد عبد القادر** من جهة، **و م.ج.** ممثلا بالأستاذ/ **سيد محمد ولد عل اعبيد** من جهة أخرى. وبعد عرض القضية في الجلسة العلنية وتلاوة المستشار المقرر/ **دده ولد الطالب زيدان** لتقريره في الجلسة وإفساح المجال للأطراف لإبداء ملاحظاتهم والاستماع لطلبات النيابة العامة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا- من حيث الشكل:

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بتاريخ: 2015/03/23 والمذكرة الواردة بتاريخ: 2015/04/14 من طرف الأستاذ/ سيد **محمد ولد عل اعبيد** لصالح م.ج. كطاعن أول، وعلى عريضة الطعن بتاريخ 2015/04/23 ومذكرة الطعن الواصلة بتاريخ: 2015/06/24 كلتيهما من طرف الأستاذ/ **الداه ولد عبد القادر** عن مؤسسة صيانة الطرق كطاعن ثان، حيث استوفى الطعنان الشروط الشكلية المقروضة قانونا مما يحتم قبولهما شكلا.

ثانيا - من حيث الأصل:

1- الوقائع والإجراءات:

ترجع وقائع هذه القضية إلى الدعوى التي تقدم بها العامل م.ج معتبرا كونه تم تعيينه رئيس مصلحة الوسائل العامة في شركة صيانة الطرق بالنيابة، وأنه استمر في وظيفته تلك إلى حين ترسيمه فيها وأنه حرم من الامتيازات المقررة لإنابة تلك الوظيفة خرقا لنص المادة: 18 من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل، وأنه يطالب الحكم بتلك الامتيازات، وهي الدعوى التي ردت عليها الشركة بأن العامل لم يطالب بتلك الامتيازات حتى سقطت دعواه بالتقادم لتصدر فيها محكمة الشغل حكمها رقم: 2013/93 القاضي بإلزام الشركة بتسديد مبلغ ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر وستمائة وأربع عشرة أوقية لصالح العامل، وهو الحكم الذي تم استئنافه من الطرفين لتصدر بشأنه محكمة الاستئناف قرارها رقم: 2015/10 القاضي بتعديل حكم محكمة الأصل وإلزام الشركة بأن تسدد للعامل مبلغ ستمائة وخمسة وتسعين ألفا وستمائة وأربع وستين أوقية لصالح العامل ورفض باقي الطلبات، فتم الطعن بالنقض من الطرفين بموجب طعون منفصلة وهذه الطعون هي موضوع القرار الحالي:

2- حجج الأطراف:

أ- الطاعن الأول: م.ج : وقد تقدم عنه الأستاذ/ سيد محمد عل اعبيد بمذكرة الطعن بالنقض تضمنت بعد التذكير بأن طعن موكله مستوف للشروط الشكلية، والتذكير بوقائع القضية، تضمنت ما اعتبره خروقا شابت القرار محل الطعن بالنقض تتلخص في أن القرار في رأيه ناقص التعليل ومنعدم الأساس وهو ما جعل المادة: 204 فقرة 6 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية واضحة في سبب قبول طعنه، وفي سبيل ذلك يقول إن المتتبع للقرار يجده اتجه الوجهة الصحيحة فيما يتعلق بالحكم للعامل بالتعويض، غير أنه قصر في تحديد وتقدير الحقوق المترتبة للعامل رغم نصاعة ووضوح النصوص القانونية المنطبقة في حساب ومطالب العامل، إذ أن المادة: 18 من الاتفاقية الجماعية للشغل صريحة في أن نيابة العامل لوظيفة أعلى من وظيفته تعتبر نيابة تمكن صاحبها من حق الحصول على منحة تساوي الفرق بين الوظيفتين، وأن القرار ارتكز أساسا على أن حكم محكمة الأصل بالغ في تقدير التعويض للعامل دون أن يبين الأساس الذي اعتمده، كذلك أورد القرار محل الطعن بالنقض نصوصا لا علاقة لها بالوقائع محل النزاع وهي: المواد 29 - 30 - 31 من الاتفاقية الجماعية للشغل، وطالب في الأخير بقبول طعنه شكلا وأصلا.

ب ـ الطاعن الثاني: الشركة الوطنية لصيانة الطرق: تقدم نيابة عنها الأستاذ/ **الداه ولد عبد القادر** بمذكرة طعن بالنقض ضمنها ما اعتبره خروقا شابت القرار وفي سبيل ذلك يوضح أن دعوى العامل تقادمت بصريح نص المادة: 230 من قانون الشغل إذ أن تاريخ تعيين العامل الذي يريد التعويض عنه تم بتاريخ 2006/08/30 والعريضة الفاتحة للدعوى وردت بتاريخ: 2013/03/26 وبذلك يكون الفارق الزمني بين التعيين والعريضة الفاتحة للدعوى ستة أعوام وسبعة شهور والحال أن المادة: 230 من قانون الشغل تنص على أن الدعوى تتقادم بمرور سنتين، وأضاف أن التقادم يهم النظام العام وتجب إثارته تلقائيا، وختم بقبول طعنه شكلا وأصلا.

ج ـ ردود الطاعنين كل منهما على مذكرة الآخر:

I. ـ **م.ج :** وقد تقدم عنه الأستاذ/ سيد محمد عل اعبيد بمذكرة جوابية تضمنت أن دفاع الشركة تركز أساسا على نقطة وحيدة وهي مسألة التقادم، معتبرا هذا الدفع سبق لمحكمة الأصل أن ردت عليه بأن دفاع الشركة لم يثره إلا بعد الدخول في الأصل، وعلى ذلك يطلب رفض طعن الشركة أصلا.

II. **ـ الشركة الوطنية لصيانة الطرق:** وقد تقدم عنها الأستاذ/ **الداه ولد عبد القادر** بمذكرة جوابية ضمنها تمسكه بدفعه المتعلق بتقادم الدعوى بنص المادة: 230 من قانون الشغل معتبرا أنه بوجود التقادم تسقط الدعوى تلقائيا وختم بطلب رفض طعن العامل لأن طعنه فاقد للأسباب.

ثالثا ـ المحكمة:

نظرا لما ورد في المادة: 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة؛

التقادم دفع أولى يثيره المدعى عليه ولا يسمع إلا قبل كل دفاع متعلق بأصل النزاع، ولا يثيره القاضي من تلقاء نفسه.

عن السبب المأخوذ من نقص التعليل خرقا للمادة: 204 من ق. ا. م. ت. ا (الفقرة 6):

حيث إن الدعوى التي رفعت من قبل العامل أصلا للمطالبة بتعويضه عن امتيازات حرم منها فترة إنابته لوظيفة رئيس مصلحة الوسائل العامة بالمؤسسة المطعون ضدها وحتى بعد ترسيمه في تلك الوظيفة، والتي بموجبها حكمت له محكمة الشغل على مشغلته بالتعويض عن الامتيازات التي حرم منها، بناء على المادتين 18من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل والمادة: 191 من مدونة الشغل، فإن ردها على تلك الدعوى لم يكن موفقا لما قضت محكمة الاستئناف حين اتجهت إرادتها لتعديل حكم محكمة الأصل بالقول: إنه بالغ في التعويض للعامل – رغم أحقية العامل به- دون أن يبين وجه تلك المبالغة في التعويض، ناسية أن العامل طالب بالتعويض له عن امتيازات أثبت حرمانه منها خلال فترة إنابته، وتلك التي كان يستحقها بعد ترسيمه بعد انتهاء الإنابة المذكورة، والقرار محل الطعن بالنقض قصر نظره على التعويض عن فترة الإنابة فقط، وطلبات العامل المتعلقة بحرمانه من الامتيازات بعد تعيينه رسميا في الوظيفة لم يتعرض لها: لا

بالرفض ولا بالقبول، رغم أن حكم محكمة الشغل بت فيهما معا أي الامتيازات المتعلقة بالفترتين، وهو ما يجعل النعي على القرار محل الطعن بالنقض بالقصور في التسبيب والتعليل في محله.

عن السبب الذي أثاره الطاعن الثاني: دفاع الشركة حول تقادم دعوى العامل :

حيث أثارت المؤسسة أمام محكمة الاستئناف، كما ورد ضمن حيثيات القرار محل الطعن بالنقض تقادم الدعوى ولم يتعرض لما أثاره الطاعن الثاني بالرفض أو القبول، وحيث إن الدفع بتقادم الدعوى دفع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الدعوى، مما يلزم المحكمة بالرد عليه سلبا أو إيجابا، وحيث إن القرار محل الطعن إذا أهمل الرد عليه يكون تبنى ما حكمت به محكمة الشغل من عدم إثارته قبل الدخول في الأصل، وإلا يكون قد شابه بعض الغموض في التسبيب قد يبرر النقض، ما يستوجب من محكمة الإحالة تبيان تأكيد الحكم فيما يتعلق برفض الدفع بالتقادم بعد الدخول في الدفاع عن أصل النزاع على ضوء ما ورد في العريضة الفاتحة للدعوى وأخذا بكون التقادم لا يهم النظام العام ولا يثيره القاضي من تلقاء نفسه بل يثيره المدعى عليه قبل الأصل كما بينا أعلاه.

وحيث إن قاضي الدرجة الثانية عندما حكم في الدعوى على النحو المشار إليه في قراره، فإنه لم يركز قضاءه على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في السبب وارد على القرار وموجب للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس الهيئة بتشكيلة مغايرة للبت فيها على النحو المبين أعلاه.

لـــهـذه الأسـبـاب:

وعملا بالمواد: 203 - 204 وما بعدها من بابها و191 من مدونة الشغل و18 من ق. ا. م. ت. ا.

مـنـطـــوق الـــقـــرار:

" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مغايرة لتلافي ما أخلت به سلفها طبقا للتوجيهات الواردة في القرار"

وبالله التوفيق والسداد.

كـاتب الضبط الأول **المـقـــــرر** **الـرئـيـس**

القرار رقم 2016/06 بتاريخ : 2016/02/16

المبــدأ :

- لا يمكن اعتبار الطعن في الأجل بعد استصدار إفادة من الجهة المختصة بعدم وروده في الأجل م: 168 ، 172، 173، 174 من ق. ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمـــة العليـــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بـــسم الله العلي العظـــيم

القضية رقم: 2015/50
الطاعن: "م ز ب"
ذ/ محمد الأمين ولد أعمر
المطعون ضده: "س م م"
ذ/ محمد فاضل ولد اجيه

رقم القرار: 2016/06
تاريخه: 2016/02/16

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

وبالله التوفيق والسداد

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات وذلك على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا مـــن يـــوم 2016/01/19 بـــرئاسة رئيسها:
ـ امبـــــارك ولد الكـــــوري
وبعضوية مستشاريها:
ـ المختار ولد محمذن
ـ دده ولد الطالب زيدان
ـ محمد ولد سيد ولد مالك
ـ سيد عالي ولد بياي،
ـ وبمساعدة الأستاذ / محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول قلما للجلسة،
وبحضور القاضي/ جاه عبد الرحمن صامبا نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة في جدولتها التي من بينها الملف رقم 2015/50 وأصدرت القرار الآتي: بموجب الطعن بالنقض المقدم من طرف "م ز ب" على لسان محاميه ذ/ محمد الأمين ولد أعمر ضد القرار رقم 2015/71 الصادر بتاريخ 2016/02/26 ،

وبعد الاستماع إلى تلاوة المستشار سيدي عالي ولد بياي لتقريره في الجلسة المنعقدة في 2016/02/16،

وبعد الاستماع إلى ملاحظات الأطراف على التقرير وكذلك ممثل النيابة العامة في عرضه لملتمساته التي تمسك فيها بطلباته المكتوبة الرامية إلى قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا ، وإثر ذلك جعلت القضية في المداولات ليتم النطق فيها في جلسة يوم 16/ 2016/02 ؛

أولا : من حيث الشكل

حيث إن ممثل الطاعن "م ز ب" ذ/ محمد الأمين ولد أعمر قام بطعنه أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار رقم 2015/71 بواسطة عريضة وردت بتاريخ 2015/06/04 يصحبها وصل الخزينة العامة، وأعدت له محضر الطعن بالنقض رقم 2015/44 بتاريخ 2015/06/04 مع وجود تمثيل الطاعن بنفس الأستاذ في المراحل السابقة من التقاضي في هذه القضية، كما تقدم ذ/ محمد الأمين ولد أعمر بمذكرة طعن بالنقض وردت بتاريخ 2015/08/03 وتم تبليغها بتاريخ 2015/08/12 إلى ذ/ محمد فاضل ولد أجيه ممثل الطرف الآخر: "س م م" ليترتب على ذلك مـــا تقتضيه المواد 204– 209 - 205 مـــن ق ا م ت ا ، ولذا فهو مقبول شكلا؛

ثانيا : من حيث الأصل

1- الوقائع الإجراءات:

تتلخص وقائع هذه القضية كما هو مستفاد من حكم محكمة الأصل ((الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بانواكشوط))والقرار المطعون فيه فضلا عن مشمولات الملف الأخرى في أن ذ/ محمد فاضل ولد أجيه نيابة عن موكلته "س م م" (ورثة م هـ) قد تقدم أمام الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بعريضة هادفة إلى تثبيت ملكية القطعة الأرضية 6062 في الحي ك 7 بعد أن تخلت عنها محكمة تيارت لوجود سند عقاري أعده المدعو "م ز ب" على القطعة المذكورة، مؤسسا دعواه على انتفاء صفة الدليل القطعي على الملكية لاستخدام أساليب تدليسية لإعداد السند العقاري؛

فأصدرت الغرفة المدنية حكمها رقم 2014/015 بتاريخ 2014/02/23 القاضي بإبطال السند العقاري بعلة التدليس وقد تم استئناف هذا الأخير أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار رقم 71/ بتاريخ 2015/05/26 القاضي برفض الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل القانوني، وقد تم الطعن بالنقض في هذا الأخير أمام المحكمة العليا وهو الطعن المنظور حاليا أمام هذه الغرفة؛

2- حجج الأطراف:

أ- **الطاعن**: تقدم الطاعن ذ/ محمد الأمين ولد أعمر نيابة عن موكله "م ز ب" بمذكرة طعن بالنقض ضمنها أن القرار محل الطعن قضى برفض الاستئناف شكلا معتبرا أن في ذلك خرقا للمادة 204 ق م م ت ا باعتماده لمحضر الاستئناف بدلا من عريضة الاستئناف الواصلة إلى الكتابة بتاريخ 2014/03/03 ـ يقول الطاعن ـ وأن محضر الاستئناف أعد بتاريخ 2014/12/29 تحت رقم: 2014/101 ؛

كما ينعي على القرار عدم التسبيب أو نقصانه على الأصح وعدم التماسك بين حيثياته ويقول إن وقائع هذه القضية تتمحور حول السند العقاري الذي أعد صحيحا وعلى أساس صحيح ولا يمكن تبرير إبطاله قانونا وذلك لأن صدور السند العقاري أثناء النزاع لا يشكل حجة لإبطاله قانونا ذلك هو الأساس المعتمد للإبطال بحجة التدليس لكونه أعد أثناء النزاع مضيفا إن عريضة الدعوى وإن تم تقديمها بتاريخ 2012/11/08 لم يحصل العلم لموكله بها إلا بتاريخ يناير 2013 بعد الحصول على السند العقاري محل الخلاف بين الطرفين ومحل الإبطال من طرف المحكمة، مضيفا أن رسالة وزارة العقارات أكدت صحة

السند العقاري رقم 17077 بتاريخ 2012/11/15 وتسجيله في سجل العقارات تحت رقم 190/1108 ؛ لذلك ولما تقدم يلتمس من المحكمة قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سالفتها؛

ب- المطعون ضده: أما المطعون ضده فقد تقدم بمذكرة ضمنها انه استلم مذكرة الطاعن ضد القرار رقم 2015/71 الصادر بتاريخ 26/ 2015/05 المتضمن رفض الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل القانوني ومضيفا أنه لو كانت العريضة قدمت إلى كتابة الضبط في نسختين ليتم تأشير كاتب الضبط عليها ويعيد إلى ذ/ نسخة منها ليحتفظ بها ويستدل بها عند الحاجة ويضيف ذ/ أن الطاعن لم يوفق في طعنه لسلامة القرار المطعون فيه مطالبا برفض الطعن أصلا وتأكيد القرار

المحكمـــة:

نظرا إلى أن الأحكام والقرارات والأوامر لا تنقض إلا طبقا لما ورد في المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة ؛

ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها اقتناعها ؛

ولما كان الهدف من الطعن حسب المادة 203 من ق ا م ت ا هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للقواعد القانونية، فلا مجال لنقضه ما لم يخالف تلك القواعد ؛

عن السبب المأخوذ من الخطإ في تطبيق القانون خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :

حيث إنه لما كان القرار محل الطعن رفض استئناف الطاعن شكلا لوروده خارج الأجل القانوني، فإن مدار الطعن فيه بالنقض ينحصر أساسا في مدى صحة إجراءات الاستئناف من عدمها؛

وحيث إن الطعن بالاستئناف طعن من الطعون العادية يقوم به المتضرر من الحكم في أجل محدد بشهر في حق الأطراف الممثلين بمحام، وكذا أولئك الحاضرون للنطق بالحكم، طبقا لما نصت عليه المادة 168 من ق ا م ت ا ،

وحيث إن الطاعن ممثل بمحام، (ذ/ محمد الأمين ولد اعمر) ولذا يبدأ أجل طعنه بالاستئناف من يوم النطق بالحكم 2014/15 محل طعنه أي يوم 2014/2/23 ،

وحيث إن الطعن بالاستئناف يتجسد في عريضة طعن مكتوبة أو تصريح يقوم به المستأنف إما أمام كاتب ضبط مصدرة الحكم و إما أمام كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة في الاستئناف طبقا للفقرة الثانية من المادة 172 من ق ا م ت ا ؛

وحيث إن الأمر في هذه النازلة يتعلق باستئناف تم بموجب مستخرج من محضر استئناف رقمه 2014/101 صادر عن كتابة ضبط الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية، ورد فيه أنه تم استلام عريضة الاستئناف بتاريخ 2014/3/3 ، إلا أن مصدرة القرار موضوع هذا الطعن لم تصلها

عريضة الاستئناف، والجرد المعد من طرف كتابة ضبط محكمة الأصل بتاريخ 2015/01/5 لا يفيد وجودها؛

وحيث يلاحظ أيضا أن الكاتب نفسه الذي أعد المستخرج المدلى به سبق وأن أعد إفادة بعدم الاستئناف تحت رقم 2014/18 بتاريخ 2014/3/31 ، ولم يشر في المستخرج إلى الإفادة المذكورة رغم تقدمها عليه، فلا هو ذكر أنها أعدت خطأ و لا أنها صحيحة؛

وحيث عثرت المحكمة على مستخرج آخر يحمل رقم المستخرج المدلى به ضمن مشتملات الملف، وقد ورد اسم الكاتب المذكور (احمد محمد حامد) في المستخرجين كمعد لهما، وهما يحملان رقما واحدا لكن توقيعهما مختلف وكذلك يختلف محتواهما؛

وحيث إن القرار محل الطعن بالنقض، لما تأسس على أن العريضة غير موجودة في ملف القضية، وأنه بما أن الاستئناف يقع طبقا للمادة 173 من ق ا م ت ا إما بعريضة مكتوبة وموقعة من طرف المستأنف أو بتصريح شفهي يتلقاه كاتب الضبط ويحرر به محضرا، وبما أن المادة 168 من القانون نفسه حددت أجل الاستئناف بشهر واحد، معللا ما توصل إليه بأن المحضر المنوه عنه مستخرج من السجل، لكن تاريخه جاء خارج الأجل القانوني للاستئناف، مضيفا أن الكاتب الذي وقع وسلم المستخرج 114 المدلى به هو نفسه الذي وقع وسلم للطرف الآخر الإفادة رقم 2014/18 بتاريخ 2014/3/31 بعدم استئناف الحكم 2014/15 التي جاء فيها أنه لم يقدم أي طعن في هذا الحكم حتى تاريخ إصدار الإفادة، أي بعد انصرام أجل الاستئناف، فإنه (القرار)ركز ما قضى به من أن الاستئناف جاء خارج الأجل، هذا فضلا عن وجود إفادة أخرى بعدم استئناف الحكم صادرة من كتابة الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط الغربية التي هي المختصة في نظر الاستئناف، وفضلا عن كون محكمة الدرجة الأولى أصدرت أمرا بإحالة الحكم المستأنف بتاريخ 2014/9/10 من أجل تنفيذه، أي قبل محضر الاستئناف المدلى به بأكثر من شهرين؛

ولما كانت شكلية الطعن تسجل حين استلامها من طرف كاتب الضبط في سجل خاص، وكان كاتب الضبط يؤشر على نسختي العريضة ويسلم المستأنف إحداهما، وكانت العريضة أو التصريح يتضمن كل منهما وجوبا معلومات محددة في المادة 173 من ق ا م ت ا وضعت تحت طائلة عدم قبول الطعن، ولما كانت المادة 174 من القانون نفسه صرحت بأن المحضر يقوم مقام العريضة، فإنه من المستساغ أن يراعى في إعداد المحضر ،حالة عدم وجود العريضة، أجل الاستئناف الذي يراعى في تقديم عريضة الاستئناف، وبعبارة أخرى فلا يستساغ قبول الاستئناف على أساس المحضر بعد انصرام أجل الاستئناف؛

وحيث إن الاستئناف الواقع خارج الآجال الشرعية يعتبر لاغيا عملا بنص المادة 172 من ق ا م ت ا ،؛

وحيث إن محل الطعن ـ كما سبق ـ ينحصر أساسا في عدم قبول الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة استئناف انواكشوط الغربية لاستئناف "م ز ب" لما شاب إجراءاته كما بينا أعلاه؛

وحيث إن الطاعن لما لم يقدم سببا مقنعا يناهض مضمون القرار المطعون فيه، فإن ذلك ينجم عنه بالضرورة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا؛

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد 167 وما بعدها من فصلها و 203 - 204 - 209- وما في مضمونها من ق ا م ت ا ؛

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

وبالله التوفيق والسداد

كاتب الضبط الأول **المقـــرر** **الرئيـــــس**

القرار رقم 2016/09 بتاريخ : 2016/03/16

المبـــدأ :

- عدم رد المدعى عليه على أدلة المدعي يعتبر تسليما بصحة حجة خصمه ولو ضمنيا م: 58، 404 من ق.ا.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف-إخاء-عدل

المحكمـة العليـــــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

الملف رقم: 2015/53

الطاعن : "ي إ"
يمثله ذ/ محمد يحي الطيب الخرشي
المطعون ضدها : "م ل هـ"
يمثلها ذ/ الأمين ولد أحمد سالم

القرار رقم: 09 /2016
الصادر بتاريخ :2016/03/16

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

بسم الله العلي العظيم
في يوم الثلاثاء الموافق 2016/02/16
عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية في قاعة جلساتها بقصر المحكمة وهي مشكلة على النحو التالي:

امبـــارك ولد الكـــــوري رئيسا

المختار ولد محمذن مستشارا
محمد ولد سيد ولد مالك مستشارا
دده ولد الطالب زيدان مستشارا
سيدي عالي ولد بياي مستشارا

بحضور السيد جاه عبد الرحمن نائب المدعي العام، ممثلا للنيابة العامة،
وبمساعدة الأستاذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم ، كاتب الضبط الأول بالغرفة قلما للجلسة،

وذلك للنظر والبت في جملة من القضايا والتي من بينها الملف رقم 2015/53 المشمول فيه "ي إ" ممثلا بالأستاذ محمد يحي الطيب ولد الخرشي ضد "م ل هـ" يمثلها الأستاذ الأمين ولد أحمد سالم؛

أولا : من حيث الشكل

حيث قدم هذا الطعن وفق الشروط والأحكام القانونية التي تجعله مقبولا شكلا وفقا لمقتضايات المادة 205 من ق ا م ت ا وما بعدها؛

ثانيا : من حيث الأصل

1- الوقائع والإجراءات:

ادعى ذ/ الأمين بن أحمد سالم لصالح "م ل هـ" أن موكلته تملك وتحوز الأراضي رقم 1-4-83 في تيارت وأن لها رسالة منح بتاريخ 1984/2/2 ومخالصة بتاريخ 1986/4/15 ورخصة حيازة منذ عام 1986 صادرة عن والي نواكشوط وأنها بنت بيتا فيها وأدخلت الماء ، ثم أن "م س" حاول احتلالها مستظهرا بسند عقاري تاريخه 2014/1/8 وهو سند معيب لمخالفته الإجراءات القانونية مع أنه لا وجود لما نص عليه محضر التقويم من استثمار له فيها، وطلب المحامي إبطال إجراءات تسجيل هذا السند

والحكم بصحة حيازة موكلته لهذه الأرض مع التعويض لها بمبلغ 400.000 أوقية ورد محامي المدعى عليها ذ/محمد يحي الطيب بأن إدخال الماء كان بعد قيام النزاع وأن البيت مقام على أنقاض حائط البائع الأصلي، وأن هذا التحفيظ مبنى على مرسوم بالمنح النهائي من جهة مختصة ولم يطعن فيه وأنه لا يمكن الطعن في السند إلا بالتزوير ولم يقع ذلك، وخلص إلى طلب رفض الدعوى ضد هذا السند ، فأصدرت الغرفة المدنية بولاية نواكشوط حكمها رقم 2014/66 بتاريخ 2014/11/24 بإبطال هذا السند بناء على أسبقية أوراق "م ل هـ" وعدم وجود ما ذكر من عمارة أو بناء يقتضي صحة التصريح به إلى غير ذلك مع الاستناد إلى المادة 10 من المرسوم العقاري رقم 80 الصادر بتاريخ 2010/3/31 ، وهذا ما أكده القرار محل هذا الطعن الآن وهو القرار رقم 2015/83 الصادر بتاريخ 2015/6/23 عن استئنافية انواكشوط.

وبعد الاطلاع على محضر الطعن بالنقض رقم 75 بتاريخ 2015/8/18 الصادر عن كتابة ضبط مصدرة القرار ، وجميع وثائق الملف بما فيها العريضة والوكالة والغرامة ومذكرات الأطراف تم عرض هذه القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2016/02/16 ؛

وبعد الاستماع إلى تلاوة التقرير من طرف معده المستشار المختار ولد محمذن في الجلسة وفتح المجال للأطراف لإبداء ملاحظاتهم حوله؛

وبعد الاستماع إلى طلبات ممثل النيابة العامة والذي تمسك بها وأوردها مكتوبة، وبعد ذلك حجزت القضية في المداولات لينطق فيها بالقرار الآتي بتاريخ: 2016/03/16 :

2- حجج الأطراف:

أ- **الطاعن:** يرى محامي الطاعن أن القرار خرق المادة 121 من المرسوم العقاري الصادر عام 1932 فالسند نهائي وغير قابل للطعن والمادة 123 من هذا المرسوم تسد الباب أمام الدعوى العينية ولا يطعن في مطلب التسجيل العقاري إلا بالمعارضة طبقا للمادة 97 منه وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها 14/4 وخلص لطلب قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة ؛

ب- **المطعون ضدها:** ورد محامي المطعون ضدها بأن القرار متماسك ومعلل بما فيه الكفاية خلافا لما ذكره الطاعن عنه، وأن السندات العقارية لا يمكن أن تكون محصنة ما دامت مؤسسة على تدليس أو غش ثم استند المحامي إلى الإجراءات الواردة في المادتين 10 و 133 من المرسوم العقاري رقم 010/80 المذكور أعلاه وخلص لطلب رفض الطعن أصلا لعدم تأسيسه قائلا أن الطاعن لم يقدم أي فقرة تم خرقها من المادة 204 ق ا م ت ا ؛

ثالثا : المحكمـــة

نظرا للمادة 204 من ق ا م ت ا التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة، حيث إن الأحكام والقرارات والأوامر لا تنقض إلا طبقا لما ورد في المادة204 المذكورة؛

ونظرا للمرسوم 1932/7/26 حول تنظيم الملكية العقارية في إفريقية الغربية؛

ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها اقتناعها؛

ولما كان الهدف من الطعن حسب المادة 203 من ق ا م ت ا هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للقواعد القانونية فلا مجال لنقضه ما لم يخالف تلك القواعد؛

عن السبب المأخوذ من خرق القانون(المادة 121 من المرسوم 132 بتاريخ 1932/7/26) والإساءة في تفسيره:

حيث أن الطاعن لم يثر أي سبب من أسباب النقض المحصورة بالمادة 204 المذكورة آنفا على وجه صحيح ،

وحيث إنه يبني ما تقدم به على المرسوم العقاري الصادر عام 1932 متجاهلا الرد على ما يدفع المستفيد به وهو مقتضيات المرسوم رقم 010/80 وخاصة المادتين 10 - 133 منه وهما المادتان أساس الحكم المؤكد ، وبتجاهله لهذا الرد يكون كمن يسلم بصحة حجة خصمه ولو ضمنيا فيؤاخذ به طبقا للمادتين 58 و 404 من ق. ل .ع. ؛

وحيث إن الاستظهار بالقرار رقم 14/4 والاستدلال به باعتباره فقها قضائيا ليس في محله لأنه نقض الحكم الأصل معتمدا على أسس موضوعية وقانونية من ذلك قوله: "حيث أن القرار المذكور لما أكد حكم محكمة الأصل بدون أن يحدد الوقائع التي بسببها تقرر إبطال السندين العقاريين فإنه لم يعلل ما توصل إليه بما يفيد قيام صاحبة الرخصتين بعملية تدليس... " إلى آخر ما ورد فيه؛

وحيث إن المقطع المذكور من ذلك القرار يعود في معناه إلى عدم ثبوت قيام أسباب إبطال هذين السندين، لا من خلال الحكم الأصل ولا من خلال القرار المؤكد له، وهو خلاف واقع نازلتنا هذه،

وحيث إنه مما جاء في القرار المطعون فيه قوله – بعد ذكره لمحضر إثبات حالة، المعد من طرف العدل المنفذ في هذه القضية بتاريخ 2014/2/16 – " ولا يوجد أي استثمار لصاحب السند في القطعة محل النزاع وما ورد في السند العقاري من ذكر للاستثمار وقيمته تدليس وغش "؛

وحيث إنه بمقارنة الاقتباسيين المذكورين مع حالة هذه القضية يظهر أن بين الحالين بونا وأن الاستدلال بالقرار 14/4 غير وارد في هذه النازلة؛

وحيث أن كلما تقدم يؤدي إلى عدم الاستجابة لطلب نقض القرار 15/83 المذكور أعلاه ، حيث إن القرار المطعون فيه كان مسببا ومعللا بما فيه الكفاية، إذ انبنى على وجود تدليس وغش بالرجوع إلى المعاينتين ومراسلات الإدارة التي تفيد خلو القطعة الأرضية محل التحفيظ العقاري من بناء مساحة 70 متر مربع بقيمة 700.000 أوقية كما ورد في السند العقاري ،

وإن القرار مبني أولا على أنه لا يمكن منح الإقطاع النهائي إلا بعد إنجاز الاستغلال المحدد في دفتر الشروط طبقا للمادة 133 من المرسوم 2010/80 ، وثانيا على أن السند العقاري دليل على الملكية، إلا إذا استخدمت في استصداره وسائل تدليسية طبقا للمادة 10 من المرسوم نفسه المطبق للقانون المنظم لعقارات وأراضي الدولة، وثالثا على أن السند محل الطعن غير دال على الملكية؛

وعليه فإن القرار المطعون فيه لم يخالف النصوص التي يعتبر الطاعن أنه خرقها؛

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى على النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم ركزوا قضاءهم على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في أسباب النقض غير وارد على القرار وموجب لرفض الطعن بالنقض، ذلك أن القرار محل الطعن جاء معللا ومؤسسا بما يحصنه من النقض، وما لم يقدم الطاعن ما يثبت خرقه للقانون فلا مجال لنقضه؛

لهذه الأسباب:

واستنادا إلى المواد 203-204-205 وما بعدها و 213 وما بعدها 220 وما بعدها الكل في بابه من ق ا م ت ا. والمواد 97 - 99 - 121 - 122 - 123 من مرسوم 1932 و 10 و 31 من المرسوم 2010/080 ؛

منطوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا .

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول المقرر الرئيس

القرار رقم 2016/10 بتاريخ : 2016/03/16

المبـــدأ :

- لا يجوز الشروع في ملاحقة العامل على أساس خطإ ارتكبه وكان رب عمله أو ممثله على علم به منذ شهر م: 109 من ق. ش.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية — شرف ـ إخاء ـ عدل

المحكمة العليـــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

القضية: رقم:2015/17

طبيعة القضية: شغل

الطاعن الأول: الشركة الموريتانية للتأمين (اسماي)
يمثلها / مكتب اكاه للمحاماة

المطعون ضدها: "آ م م ح"
يمثلها الأستاذان: بون ولد الحسن ومحمد الأمين ولد أحمد(المسلم)

القرار محل الطعن: 121 /2014
تاريخه: 27/ 2014/11

القرار رقم : 10 /2016
بتاريخ : 15 / 3 /2015

منطوقه:
قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفضهما أصلا.

وبالله التوفيق والسداد.

بسم الله العلي العظيم

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بتاريخ:2016/01/19 بقاعة الجلسات تحت رئاسة رئيسها:

ـ امبـــارك ولد الكـــــوري رئيس الغرفة.

وعضوية مستشاريها:

- محمد ولد سيدي مالك
- المختار ولد محمذن
- دده ولد الطالب زيدان
- سيدي عالي ولد بياي،

وبمساعدة كاتب الضبط الأول ذ/محمد المصطفى ولد محمد سالم وبحضور السيد/ جاه عبد الرحمن نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثل النيابة العامة ، وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها القضية رقم:2015/17 المتضمن الطعن بالنقض ضد القرار رقم:2014/121 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بنواكشوط بتاريخ:2014/11/27 والمطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من: الشركة الموريتانية للتأمين الإسلامي(اسماي) يمثلها ذ/ اكاه للمحاماة من جهة، و"آ م م ح" يمثلها ذ/بون ولد الحسن من جهة ثانية بشأن النزاع القائم بينهما؛ وبعد تلاوة المستشار دده ولد الطالب زيدان لتقريره في الجلسة؛ وبعد حجز القضية للمداولات والنطق بها يوم:2016/03/15 صدر القرار الآتي بيانه؛

أولا: الوقائع و الاجراءات

تعود وقائع هذه القضية إلى الدعوى المقدمة من طرف "آ م م ح" إلى محكمة الشغل بنواكشوط بتاريخ:2012/10/10 والمتمثلة في كونها كانت يجمعها وشركة الموريتانية للتأمين الإسلامي عقد عمل غير محدد المدة وأنها تعرضت للفصل تعسفيا من غير خطإ ارتكبته في مسلكها المهني من قبل ربة عملها وأنها متضررة من الحرمان من حقوقها المكتسبة قبل الفصل، ومن الفصل التعسفي كذلك ، وأنها بعد إعداد المفتش لمحضره بعدم التصالح رقم:2002/53 تطلب من محكمة الشغل الحكم لها بما مجموعه 65.645.336 أوقية على ذمة الشركة الموريتانية للتأمين الإسلامي اسماي ، وهي الدعوى التي ردت عليها الشركة المذكورة بما مؤداه أن السيدة "آ م م ح" العاملة سابقا معها كانت قد ارتكبت خطأ فادحا في حق الشركة إبان توليها تسيير فرع الشركة بمقاطعة عرفات فقد لاحظت الشركة بعد تدقيق حسابي مع المعنية اختفاء مبلغ :3.837.308 أوقية من الفرع المسؤولة عنه ، وأن العاملة اعترفت بالمسؤولية الكاملة عن اختفاء المبلغ أمام موثق عقود والتزمت بتسديده وأنها تطلب من المحكمة رفض الدعوى لعدم تأسيسها الواقعي والقانوني لتنظر فيها محكمة الشغل وتصدر بشأنها حكما رقم:2014/22 بتاريخ:2014/03/26 والقاضي بإلزام الشركة الموريتانية (أسماي) بدفع مبلغ مليون وثمانمائة وتسعة وستين ألفا وثمانمائة وستت وستين (1.869.866)أوقية لـ"آ م م ح" ليتم استئناف الحكم من الطرفين أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها رقم:2014/212 بتاريخ:2014/11/27 القاضي بقبول الاستئنافين شكلا وتعديل الحكم المستأنف بالحكم للعاملة "آ م م ح" بملغ:1.389.866 أوقية وتأكيده فيما سوى ذلك ليتم الطعن فيه بالنقض من الطرفين بموجب طعنين منفصلين من مكتب أكاه للمحاماة نيابة عن الشركة الموريتانية للتأمين والأستاذين/بون الحسن، ذ/محمد الأمين بن أحمد (المسلم) نيابة عن "آ م م ح" من جهة أخرى.

هذه الطعون هي موضوع هذا القرار.

ثانيا: من حيث الشكل

حيث استوفى الطعنان إجراءات الطعن بالنقض الواجبة قانونا مما يتعين معه قبولهما شكلا؛

ثالثا: من حيث الأصل

ا-الطاعنان

أ-الطاعن الأول: الشركة الموريتانية للتأمين الإسلامي(اسماي) :

تقدم عنها مكتب اكاه للمحاماة بمذكرة طعن بالنقض ورد فيها أن طعنه مستوف للشروط القانونية الشكلية وأن العاملة سابقا مع موكلته شركة أسماي "آ م م ح" ارتكبت خطآ فادحا أثناء مزاولتها لمهامها كمديرة لفرع موكلته بمقاطعة عرفات بتبديدها لأموال الشركة، مما نجم عنه اختفاء مبلغ :3.837.803 أوقية وقد اعترفت المعنية بمسؤوليتها عن اختفاء تلك المبالغ والتزمت بموجب اتفاق أبرمته مع الشركة بتسديد ذلك المبلغ وهي من قامت بتوثيق التزامها برد تلك المبالغ ، حيث يعتبر ذلك الخطأ المرتكب من قبل العاملة خطآ جسيما يبرر الفصل بدون إنذار مسبق حسب مقتضيات المواد:46 و47 من ق ش والمادة:27 من الاتفاقية الجماعية للشغل، وأضاف أن محكمة الشغل سايرت العاملة في دعواها وحكمت لصالحها بموجب حكمها رقم:2014/22 متجاهلة اعتراف العاملة الموثق بخيانتها لأمانتها، ولم تسبب حكمها خرقا لمقتضيات المادة:81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية مستندة في حكمها أي محكمة الشغل إلى المادة:109 من ق ش متناسية أن المادة هذه لا انطباق لها على محل

النزاع ، وأن القرار محل الطعن بالنقض بتأكيده لحكم محكمة الشغل يعتبر في نظره مشوبا بذات العيوب التي شابت سلفه،
وأنه لم يرتكز على أي نص موضوعي عدا المادة:109 التي بين سابقا أن لا انطباق لها على محل الوقائع وأن القرار بذلك يعتبر في نظره واهي الأساس متعين النقض؛
وأن المادة:168 من ق ا م ت ا و المادة 328 من ق ش مستند القرار محل الطعن مادتان إجرائيتان تنظمان إجراءات سابقة على تعهد محكمة الدرجة الثانية يقوم بها المتقاضون ولا دخل للمحكمة فيها من قريب ولا بعيد وأن القرار محل الطعن بالنقض لم يسبب بأكثر من أن محكمة الأصل وفقت فيما ذهبت إليه من اعتبار فصل العاملة فصلا تعسفيا طبقا للمادة:109 من قانون الشغل؛
وحيث يعتبر هذا التسبيب غير قانوني ، والمادة غير منطبقة لجسامة الخطإ المرتكب من العاملة مطالبا بنقض القرار وإحالة القضية لتشكيلة استئنافية غير تلك التي بتت فيه من قبل؛

ب-الطاعن الثاني :

"آ م م ح" وقد تقدم نيابة عنها الأستاذان/بون ولد الحسن، ومحمد الأمين بن أحمد(المسلم) بمذكرة تفصيلية لطعنها ضمناها ما يلي:
أن طعنها مستوف للشروط القانونية الشكلية مما يحتم قبوله شكلا وأن موكلتهما أبرمت عقد عمل غير محدد المدة مع الطاعنة الأولى تم النص فيه على عملها رئيسا لمكتب الشركة في عرفات دون ذكر مبلغ الراتب واستمرت في العمل إلى أن تم فصلها فجأة ودون اتباع أي مسطرة تأديبية ومن غير إجراء مكتوب من قبل ربة عملها متذرعة بحصيلة ما لم يحصل طيلة سنوات عملها من ديون زبناء المكتب المشرفة على تسييره وأن ربة عملها الزمتها بتسديد حصيلة تلك الديون وبتوقيعها على وثيقة التزام؛
وحول المآخذ على القرار الطعين أضافت الطاعنة على لسان الأستاذين عنها:
- أن القرار محل الطعن بالنقض مشوب بعيب عدم كفاية التسبيب يتجلى ذلك حسب المذكرة في الطريقة التي تعامل بها القرار مع الطلبات القضائية بطريقة جزافية مستخدما عبارات من مثل ما تقدم به المستأنفان من طلبات فأغلبها رد عليه الحكم والبعض الآخر لم يقدم مبررا للاستجابة له وأن عبارات كهذه تحول دون بسط المحكمة العليا لرقابتها القانونية على القرارات القضائية؛
- أن القرار خرق قاعدة قانونية عرفية تقضي بأن يتقاضى العامل الذي يتولى مسؤوليات علاوة المسؤولية حيث أنكر على حكم محكمة الشغل منح العاملة تعويضا عن تلك العلاوة؛
أن القرار بتزكيته لحكم محكمة الشغل في بعض مقتضياته خرق نص المادة:232 من ق ش باعتبار معظم طلبات العاملة سقطت بالتقادم لمضي سنتين تطبيقا لنص المادة:230 ، ففي نظر مقدمي المذكرة أن تطبيق المادة هذه إنما يتعلق بالأجور محل المناكرة وأما في هذه فلا يدعي رب العمل تقديم دليل على أنه سدد أيا منها؛
- سبب الحكم وجاراه القرار محل الطعن رفضه حقوق العاملة المتعلقة بالتعويض عن الساعات الإضافية بأن العاملة لم تحدد دعواها ولأنها إطار يرتبط وقته بالعمل الإداري الذي ينتهي بالدوام الرسمي ولم يكن هذا السبب كافيا حسب المذكرة ؛

- انعدام تسبيب القرار محل الطعن بالنقض في طلب العامل بالتصريح ببطلان المادة:81 من عقد العمل وابروتوكل الاتفاق الموقع بين العاملة وربة العمل،

وتأسيسا على ذلك فإنهما يطلبان إلغاء جزء القرار المتعلق برفض أو تأكيد رفض ما تم رفضه من طلبات موكلتهما؛

ii - ردود الطاعنين:

أ- الشركة الموريتانية للتأمين الإسلامي (اسماي)

وقد تقدم عنها مكتب اكاه للمحاماة بمذكرة جوابية تضمنت ما ملخصه أن مذكرة الطاعن الثاني بالنقض لم تتضمن تاريخا ولم ترفق بمحضر الطعن مما يتعين معه في نظره معرفة هل استوفى الطعن إجراءاته الشكلية أما فيما يتعلق بالأصل فيرى أن مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من الأستاذين تضمنت ما اعتبرته مآخذ على القرار محل الطعن مجملة إياها في مأخذين:

- **خرق المادة:232 من ق ش .**
- **نقص وانعدام التسبيب،**

وأنه فيما يخص وسيلة الطعن الأولى فإن موكلته الشركة الموريتانية للتأمين الإسلامي اسماي لا تعترف لا صراحة ولا ضمنا بدعوى الطاعنة حتى يكون هناك موجب لتحويل التقادم إلى مدته القصوى فالتقادم حسب المذكرة وسيلة دفاع موضوعية لدحض دعوى الطاعنة التي لم تتقدم بها إلا بعد سنتين من افتراضها لاستحقاق ما تدعيه، وهو أي التقادم قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات المادة :457 من ق اع ، والمادة:460 من ق ا ع، ويضيف أن ما أثاره الطاعن من أن المناكرة في الاستحقاق لا تبرر الأخذ بالتقادم هو قول مردود برأيه لأن التقادم وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام سواء كان معترفا به أم موضوع مناكرة والقرار لم يؤول أو يسيء فهم المادتين:230-232 من ق ش وهو ما يستوجب تأكيده في نظره فيما ذهب إليه من تقادم دعوى الأجر والمزايا العينية التي تقدمت بها الطاعنة؛

أما فيما يتعلق بوسيلة الطعن الثانية فإن محكمة الشغل مقيدة بنقاط الخلاف المقدمة أصلا أمام مفتشية الشغل موضوع محضر عدم التصالح، والطاعنة لم تثر أمامه بطلان بعض أو كل مقتضيات عقد العمل الذي يربطها بالطاعنة ولا الاتفاق الذي بموجبه تعترف الطاعنة بمسؤوليتها عن المبلغ المختفي من خزينة الوكالة التي كانت تسيرها ويضيف أنه تبعا لذلك فإن ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص لا يستقيم قانونا وفي غير محله، وأنه يطلب من عدالة المحكمة رفض الطعن أصلا لعدم تأسيسه بعد التأكد من استيفائه الصيغ والأوصاف الشكلية ؛

ب: "آ م م ح"

وقد تقدم عنها الأستاذان/بون ولد الحسن، ومحمد الأمين بن أحمد المسلم بمذكرة جوابية تضمنت أن مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من دفاع الشركة الموريتانية للتأمين الإسلامي لم تصحب بالوصل الخزيني وأن الإعفاء من دفع الوصل الخزيني كرس لمصلحة العامل فقط مما يجب معه التصريح في نظرهما برفض طعن الشركة المذكورة شكلا، وأنه احتياطيا فإن المذكرة موضوع ردهما تناولت نقاطا ثلاثا أولاها تجاهل القرار محل الطعن بالنقض لاعتراف المطعون ضدها وفي هذه النقطة فإن

الحكم المزكى بالقرار محل الطعن لم يتجاهل الوقائع المنسوبة لموكلتهما وإنما أورد بأنه يفصل بين تاريخ تلك الوقائع وتاريخ الفصل كعقوبة أكثر من شهر ؛
ثانيها إغفال القرار محل الطعن لترتيبات المادة:81 في بندها السابع والمتعلق بذكر المحامين والممثلين للأطراف، والقرار محل الطعن استهل حجج الأطراف بنسبتها إلى المحامين، وثالثها أن تلك النقاط المثارة من قبل دفاع الشركة عدم انطباق المادة 109 من ق ش لكون الفصل تم على أساس إخلال المعنية بالتزاماتها تجاه الشركة وفي هذه النقطة يضيفان:
-أن مسألة تقدير الخطإ الجسيم من مسائل الموضوع وسلطة محكمة الموضوع فيها كاملة،
-أنه حتى ولو افترض أن الخطأ التأديبي هو الإخلال بتسديد المبلغ المختفى فستبقي المادة: 109 هي المنطبقة عكسا لما يرى دفاع الشركة؛
- التناقض فلا وجود في نظرهما لتناقض في القرار محل الطعن بالنقض وما أوردته الشركة الطاعنة لا يعدو في نظرهما أكثر من تحريف الوقائع فالقرار محل الطعن بالنقض تبنى أسباب حكم محكمة الشغل إلا فيما يتعلق بالتعويض عن علاوة المسؤولية التي رأى القرار أن حكم محكمة الأصل لم يكن معللا بشأنها وقد قام بتعديله بخصوص تلك المسألة وأكده فيما عداها؛
وأن المادتين: 168 من ق.ا.م.ت.ا. والمادة:328 من ق. ش. لا تصلحان أساسا لبناء الحكم وأنهما يطلبان رفض طعن الشركة شكلا، واحتياطيا رفضه أصلا؛

المحكمة:

نظرا إلى أن الأحكام والقرارات والأوامر لا تنقض إلا طبقا لما ورد في المادة204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة ؛

ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها اقتناعها ؛

ولما كان الهدف من الطعن حسب المادة **203** من ق ا م ت ا هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للقواعد القانونية فلا مجال لنقضه ما لم يخالف تلك القواعد ؛

عن السبب المأخوذ من إغفال القرار ترتيبات المادة:81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والخطإ في تطبيق المادة :109 من قانون الشغل:

حيث يرى الطاعن الأول دفاع الشركة أن القرار محل الطعن بالنقض ناقص التعليل والتسبيب، وأنه لم يسبب بأكثر من أن محكمة الأصل وفقت فيما ذهبت إليه من أن فصل العاملة الطاعنة الثانية فصل تعسفي .مستندا إلى المادة :109 من قانون الشغل وأن التسبيب في نظره غير قانوني وأن المادة هذه غير منطبقة على الوقائع محل النزاع؛
وحيث إن القرار محل الطعن بالنقض حين استند كسابقه على حكم محكمة الأصل في اعتباره فصل العاملة فصلا تعسفيا بناء على تأخره عن الخطإ المرتكب من طرف العاملة في نظر ربة عملها بأكثر من شهر مع علم رؤسائها بخطئها ذلك، يكون طبق نص المادة:109 من قانون الشغل ذلك أن هذه المادة صريحة في عدم جواز الشروع في ملاحقة العامل على خطإ ارتكبه يكون رب عمله أو ممثلوه على

علم به منذ شهر ، ولا يمكن الاحتجاج على ذلك بما ورد في مذكرة دفاع الطاعنة الشركة بأن هذه المادة لا تنطبق على هذه الوقائع باعتبار الشركة فصلت العاملة على أساس عدم تنفيذها للاتفاق المبرم بينهما بموجب عقد موثق تلتزم به العاملة بتسديد ما اعتبرته الشركة مبالغ مالية اختفت من الفرع الذي كانت العاملة ترأسه وليس على أساس موجب الاتفاق؛

حيث إن قبول الشركة استمرار عقد العمل بينها وعاملتها بعد ما تدعي اكتشافه من خطإ الأخيرة في تسيير أموال الشركة يعتبر رضى صريحا وتجاوزا للعقوبة التي كان بوسعها أن توقعها على عاملتها بصفة مشروعة لو صح ما تدعي من خطئها حين اكتشاف الخطإ ، أما إذا سكتت واتفقت مع العاملة على استمرار عقد العمل بينهما يكون فصل العاملة حينئذ بعد مضي أكثر من شهر من علم مستخدميها بخطئها مخالف لصريح المادة :109 من قانون الشغل وهو ما يعني أن ما ذهب إليه القرار محل الطعن بالنقض في محله ويكون الأخذ عليه بغير ذلك مستوجبا للرفض أصلا لعدم تأسيسه؛

<u>عن السببين المأخوذين من انعدام التسبيب وخرق المادة:232 من قانون الشغل.</u>

حيث يرى الطاعن الثاني دفاع العاملة أن القرار محل الطعن بالتعقيب خرق المادة:232 من قانون الشغل حين اعتبر أن معظم حقوق موكلته سقطت بالتقادم لمضي سنتين عليها طبقا للمادة :230 من نفس القانون إذ فـــي اعتقاده أن المادة هذه تتعلق بالأجور التي يكون تسديدها محل مناكرة كما يكون رب العمل ملزما بأداء اليمين على ما ادعاه من تسديدها وأن رب العمل في الحالة هذه لا يدعي تسديد حقوق العاملة ؛

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 230 من قانون الشغل صريحة في تقادم دعوى أي عامل بدفع الأجر أو تقديم المزايا العينية واستردادها بمرور سنتين ولم تشترط هذه المادة ولا المادة 232 من القانون نفسه أن التقادم لا يتم إلا بعد أداء اليمين من قبل رب العمل، وإنما أجازت المادة :232 فقط للعامل توجيه اليمين لرب عمله في حالة الدفع بالتقادم وهو حق له يمكنه الدفع به إن شاء منحته له هذه المادة بصيغة الجواز ينقل أجل التقادم من سنتين إلى خمس عشرة سنة بعد نكول رب العمل عن أداء اليمين لا أن التقادم لا يتم إلا بعد أداء اليمين؛

وحيث إن النعي على القرار بعدم التسبيب من قبل الطاعن الثاني عن الساعات الإضافية بتجاهل طلبات العاملة وبإبطال المادة:11 من عقد عملها وربة عملها وبإبطال الاتفاق المبرم بين الاثنين بشأن تسديد موكلته للمبالغ المالية غير سديد هو الآخر ذلك أن العامل ملزم قانونا بالمحافظة على ممتلكات رب عمله وعدم تبديدها وهو ملزم بأداء ما افسده منها؛

وحيث إن التعويض عن الساعات الإضافية مرهون بتقديم ما يثبت قيام العامل بأنه كان يعمل خارج الدوام الرسمي والقرار في هذه النقطة كان صائبا ومؤسسا مما يستوجب رفض الطعن أصلا؛

وحيث إن القرار لم يخالف النصوص التي يعتبر الطاعنان أنه خرقها، ذلك أن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى على النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم ركزوا قضاءهم على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في أسباب النقض غير وارد علي القرار وموجب لرفض الطعنين بالنقض.

لهذه الأسباب :

وتطبيقا لمقتضيات المواد المذكورة أعلاه.

منطوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفضهما أصلا.

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول **المقـــرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/11 بتاريخ : 2016/03/16

المبـــدأ :

- عدم تحديد المدعى للمطلوب من الدعوى وعدم تحديد موضوعها هل هي دعوى رفع ضرر أو غيرها يؤدي إلى رفضها م: 1179 من ق. ا. ع، و127 من الأمر القانوني رقم 127/83.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل
المحكمة العليا
الغرفة المدنية والاجتماعية لأولى

بـــــسم الله العلي العظـم

الملف رقم: 81/ 2014
الطاعن: ا.م.ل.
ـ ذ/ محمد لأمين ولد أعمر
المطعون ضده: م.م.ن.
ذ/: سيدي ولد باتي
القرار رقم : 2016/11
بتاريخ: 2016/03/16

منـطــوقــه:
"قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا .
والله الموفق

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة جلساتها وذلك على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يوم:2016/02/16 برئاسة السيد/

ــ امبار ولد الكوري	**رئيســـــا**
ـ دده ولد الطالب زيدان	مستشارا
ــ المختار ولد محمذن	مستشارا
ـ محمد ولد سيد ولد مالك	مستشارا
ــ سيدي عالي ولد بياي	مستشارا

وبمساعدة الأستاذ/ **محمد المصطفى ولد محمد سالم**؛كاتب الضبط الأول بالغرفة، قلما للجلسة، وبحضور السيد/ **جاه عبد الرحمن صامبا** نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر في قضايا من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ **محمد لأمين ولد أعمر** وكيلا عن **م.م.ل. والرامي إلى نقض القرار رقم: 2014/65** الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط، وبعد عرض القضية في الجلسة العلنية لهذه الغرفة،

وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر: محمد ولد سيد ولد مالك لتلاوة جزء تقريره المتعلق بدراسة وتحليل الوقائع في الجلسة، وإفساح المجال لمحامي الأطرف لإبداء ما لديهم من ملاحظات،

وبعد الاستماع إلى طلبات ممثل النيابة العامة التي تمسك بها وأوردها مكتوبة، حجزت القضية للمداولات للنطق بها في الجلسة المنعقدة بتاريخ:2016/03/15، واتخذ القرار الآتي بيانه:

أولا : من حيث الشكل

حيث قدم هذا الطعن بتاريخ:2014/07/09 واشفع بمذكرة وصلت بتاريخ:2014/09/04 وفق الشروط والأحكام القانونية فهو مقبول شكلا،

.

ثانيا : من حيث الأصل

أ- الوقائع والإجراءات :

ـ تدعى ا.م.ل. على لسان محامييها ذن/ **عبد الله بن موسي بن الشيخ سيديا** و ذ/**مولاي المهدي** أن زوجها المسمى **م.ا.** توفى وترك العقار رقم:103بالحي الصناعي بلكصر ذا السند رقم:822 وبموجب الأمر رقم:2009/41 عن محكمة مقاطعة لكصر بيع هذا العقار **لـ: م.م.ن.** وصدر الأمر:2010/21 بإخلائه وهو صادر عن المحكمة ذاتها وقالت **ا.م.ل.** إنها تطلب تحديد ممر يسمح بالخروج والدخول على طول الأرض المذكورة باعتبار الممر الموجود مستقلا، وان الشراء وقع في حال قيام نزاع لم يحسم بعد ولأن رفع الضرر يقتضي الإبقاء على هذا الممر، وأجاب محامي **م.م.ن.** ذ/**عبد الله ولد تاج الدين** قائلا إن الأمر بالبيع قد تم استئنافه ورفض ذلك وتأكد الأمر من طرف المحاكم الأعلى درجة، فيكون موكله قد ملك العقار بأمر قضائي وقد سجل على اسمه بإجراءات لا يمكن الطعن فيها، فأصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط حكمها رقم:2012/77 بعدم قبول الدعوى بحجة تردد المدعية بين القول بأن الممر تركه المتوفى وقفا لمنافع المارة وبين القول بأنها تطلب فتح الممر لأن نصيبها هي وأبناؤها قد سدت عليه الطريق وبحجة أنه إذا افترض أنه وقف فلا دليل على أنها هي ناظرة هذا الوقف فلا صفة فيها إذن من هذا الوجه، وتأكد هذا الحكم بالقرار رقم: 2014/65 بتاريخ: 2014/07/03 محل هذا الطعن بالنقض من الطرف **ا.م.ل.** بواسطة محاميها،

اطلعت المحكمة على محضر الطعن رقم:70 بتاريخ:2014/07/09 الصادر عن كتابة ضبط مصدرة القرار، وبعد اكتمال الإجراءات وإعداد المستشار المقرر **محمد سالم بن يحظيه** لتقريره فيه وقراءته نيابة عنه من طرف القاضي **محمدى سيد ولد مالك** طبقا للإجراءات المعمول بها،

وبعد إفساح المجال للمحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة المقدمة مكتوبة والهادفة إلى الحكم بما تراه المحكمة عدلا وإنصافا، وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة طبقا للقانون، صدر هذا القرار،

ب- حجـــج الأطـــراف:

الطاعن:

قال محامي **ا.م.ل.** ذ/ **محمد لأمين ولد أعمر:**

ـ إن لموكلته سندين رقم:10874-12341 في عقارين مقتطعين أصلا من السند الأصل 822 وإن بقية العقار في هذا السند الأخير موروثة عن زوجها المتوفى**: م.ا.** وباعته محكمة لكصر من أجل توزيع الثمن على الورثة وقال إن بين الموروث والمملوك لموكليه **(ا.م.ل. و أبنائها)** ممرا منشأ على السند 822 لا يباع ولا يملك، ولما صار الموروث إلى المطعون ضده أخذ في إغلاق الممر معتبرا أنه من أملاكه بموجب الشراء المذكور أعلاه،

ـ وقال إنه لا يوجد انتقال من حجة لأخرى – خلافا لما ذهب الحكم المؤكد إليه- والرسالة الجوابية رقم:2013/778 الواردة من إدارة العقارات تثبت أن الممر منشأ على السند 822 فهو مثقل به،

ـ وقال إن الصفة متوفرة في موكليه، وخلص لطلب نقض القرار وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي الخلل،

المطعون ضده:

ورد محامي م.م.ن. بأن الطاعن لم يقدم في مذكرته أية حالة من حالات أسباب النقض المذكورة في المادة:204 من ق.ا.م.ت. خلافا لما هو مطلوب منه طبقا للمادة 209 منه،

ـ وقال إن القرار معلل ومسبب وأن الهدف من الدعوى أصلا هو الإضرار بموكله بمنعه من استغلال ملكه دون حق وخلص لطلب رفض هذا الطعن لعدم تأسيسه،

ثالثا : الــمـحـكـمـة

نظرا إلى أن الأحكام والقرارات والأوامر لا تنقض إلا طبقا لما ورد في المادة:204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي حصرت أسباب النقض في حالات محددة،ولما كان الهدف من الطعن حسب المادة 203 من ق.ا.م.ت.ا هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للقواعد القانونية، فلا مجال لنقضه ما لم يخالف تلك القواعد،

عن السبب المأخوذ من الخطإ في تطبيق وتأويل القانون خاصة المادتين 181و182 خرقا للمادة 204 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية:

ـ حيث إن القضاء قد توصل بهذه الدعوى في جانب استعجالي مرتبط بالأصل وذلك بعد استئناف أمر محكمة مقاطعة لكصر ببيع العقار المشتمل على ذلك الممر، وهو الأمر الصادر بتاريخ:2009/05/21 المؤكد ثم أتى البيع لـ: م.م.ن. وفي 2010/02/25 تم الأمر بالإخلاء، ثم أقامت **ا.م.ل.** دعوى باسمها وبصفتها وكيلة أبنائها من المرحوم **م.ا.**، وذلك بتاريخ: 2010/05/26،

وحيث إنه إذا كانت الدعوى في هذا الأصل بعد البت في ذلك الاستعجال صحيحة فإن محكمة الأصل المؤكد حكمها قد رأت عدم قبول هذه الدعوى.

وحيث إن مقاطع من الحكم الأصل لخصت دعوى **ا.م.ل.** في أنها تهدف إلى فتح ممر يسمح باستغلال عقاراتهم ويسمح بالخروج والدخول على طول الأرض محل السند 822، وأن الممر مستقل عن العقارين وأن رفع الضرر يقتضي الإبقاء عليه، وأن غلقه مضر، و أن لكل صاحب ملكية الحق في الوصول إليها طبقا لأحكام الفقه المالكي وكان آخر طلب لمحاميها في هذا الحكم هو الحكم بالممر وبالتعويض لموكليه،

وحيث إن هذه العبارات الملفقة من خلال الحكم الأصل الذي هو عماد القرار المؤكد له محل الطعن لا تحدد الضرر الذي طلب محاميها الحكم لها بالممر بموجبه هل هو ضرر كلي؟ أو جزئي؟ وما هو مدى كل منهما؟ وما هي حقيقته؟ إذا كانت دعواها دعوى ضرر طرأ عليها يقام بها ضد مشتري العقار من أجل قسم ثمنه على الورثة كما لم تحدد ما إذا كان المقصود هو القول بأن الممر وقف من طرف المتوفى

وهي وأبناؤها ممن يعنيهم هذا الوقف من حيث الاستفادة منه دون ذكر لسبب ذلك غير أن المتوفى كان قد أقامه في حياته لغاية وفاته،

وحيث إن عدم تحديد المطلوب من الدعوى وعدم تحديد موضوعها يؤدي إلى عدم سماع هذه الدعوى غير المحددة طبقا لقول **الشيخ خليل: فيدعى بمعلوم محقق قال وكذا شيء وإلا لم تسمع،** فهذا نص شامل وإن كان يعني في الأصل الدعوى الشخصية وهي الدعوى المتعلقة بالذمة، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معروف،

وحيث إن احتمالات القصد في هذه الدعوى متفرقة الأهداف لتنازعها بين طلب استمرار وطلب إثبات الوقفية أو طلب الإرفاق أو طلب إبطال إجراءات البيع القضائي وعدم تحديد واحدة من هذه الاحتمالات من طرف المدعية يجعل دعواها مجهولة المقصود وعليه تكون المصلحة المنصوص عليها بالمادة 2 من ق.ا.م.ت.ا مفقودة أو غير محددة أيضا لأن تحديد المصلحة ينطلق من تحديد موضوع الدعوى أولا،

وحيث إن كل ما تقدم يؤدي إلى اعتبار القرار محل الطعن مصيبا فيما توجه إليه من تأكيده للحكم الأصل القاضي بعدم قبول الدعوى وهو ما جعل هذه المحكمة تتوجه نحو رفض هذا الطعن مع أن الطاعن لم يثر سببا جديا من أسباب النقض المحصورة بالمادة 204 المذكورة أعلاه، ومعلوم أن نقض الأحكام لا يرخص فيه إلا مع مخالفة نص قانوني صريح أو قاعدة كذلك وهو ما لم تر المحكمة وقوعه في هذا القرار،

وحيث إن القرار لم يخالف النصوص التي يعتبر الطاعن أنه خرقها، حيث لا يتعلق الأمر بمجرد إثارة ما من شأنه تأييد الدعوى الأصلية كما في المادة:181 من ق.ا.م.ت.ا.و لا بما ينجم مباشرة عن الطلب الأصلي و لا يتعلق بأسباب جديدة أو أدلة جديدة طبقا لمقتضى المادة: 182 من القانون المذكور، ذلك أن قضاة الموضوع عللوا ما توصلوا إليه بأن الدعوى متذبذبة فتارة هي متعلقة بالضرر وتارة بإثبات الوقفية وأخرى بإبطال إجراءات بيع الأرض الموروثة عن المرحوم **م.ا.** ما يكون معه السبب مرفوضا،

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى على النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم ركزوا قضاءهم على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في سبب النقض غير وارد على القرار وموجب لرفض الطعن بالنقض، ذلك أن القرار محل الطعن جاء معللا ومؤسسا بما يحصنه من النقض، وما لم يقدم الطاعن ما يثبت خرقه للقانون فلا مجال لنقضه.

لهـذه الأسباب:

و استنادا للمواد: 02-203- 204-205وما بعدها و 213 وما بعدها 220و ما بعدها الكل في بابه من ق.ا.م.ت.ا

منطـــوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية لأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا و رفضه أصلا.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيـــــس**

القرار رقم 2016/14 بتاريخ : 2016/03/16

المبـــدأ :

- لا يجوز الشروع في ملاحقة العامل على أساس خطإ ارتكبه وكان رب عمله أو ممثله على علم بذلك الخطإ منذ أكثر من شهر م: 109 من م. ش.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بـسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 55/ 2015

الطاعن الأول: الوكالة الموريتانية للأنباء

يمثلها ذان/ أحمد فال أمبارك و محمد مسعود

المطعون ضده: "م ولد م" وهو الطاعن الثاني

يمثله : ذ/ إبراهيم أبتي

القرار رقم: 2016/14

بتاريخ: 2015/03/15

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا .

وبالله التوفيق والسداد.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة جلساتها وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء:2016/02/16 بـرئاسة رئسيها:

امـبـارك ولد الـكوري رئيسا

وبعضوية مستشاريها السادة:

ـ دده ولد الطالب زيدان مستشارا

ـ محمد ولد سيدي بن مالك مستشارا

ـ المختار بن محمذن مستشارا

ـ سيدي عالي ولد بياي مستشارا؛

وبحضور/ جاه عبد الرحمن صمبا نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛

. وبمساعدة/ محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول قلم الجلسة؛

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ احمد فال ولد أمبارك وكيلا عن الوكالة الموريتانية للأنباء من جهة، والطعن رقم: 68 بتاريخ: 2015/07/24 المقدم من طرف ذ/ أبتي نيابة عن "م ولد م" من جهة ثانية، والرامي كل منهما إلى نقض القرار رقم: 2015/66 الصادر بتاريخ: 2015/07/23 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط؛

وبعد عرض القضية في الجلسة العلنية لهذه الغرفة؛

وبعد اكتمال الإجراءات وإعداد المستشار المقرر محمد ولد سيدي ولد مالك لتقريره والاستماع إلى تلاوته لجزء تقريره المتعلق بدراسة وتحليل الوقائع في الجلسة، وإفساح المجال لمحامي الأطراف لإبداء ما لديهم من ملاحظات،

وبعد الاستماع إلى طلبات ممثل النيابة العامة التي تتمسك بها بعد ورودها مكتوبة والهادفة إلى تفويضها للمحكمة في الحكم بما تراه عدلا وإنصافا، حجزت القضية للمداولة للنطق بها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2016/03/15 ؛

أولا : من حيث الشكل

حيث اطلعت المحكمة على محضري الطعن رقم: 26 بتاريخ: 2015/07/23 ورقم: 68 بتاريخ: 2015/07/24 الصادرين عن كتابة ضبط مصدرة القرار لصالح كل من ـ على التوالي ـ ذ/ احمد فال ولد امبارك لصالح الوكالة الموريتانية للأنباء و ذ/ إبراهيم أبتي ممثلا للطرف الآخر: "م ولد م" ؛

وحيث قدم هذان الطعنان وفق الشروط والأحكام القانونية فهما مقبولان شكلا؛

ثانيا : من حيث الأصل

أ- **الوقائع والإجراءات:**

حيث ادعى العامل "م ولد م" أنه اكتتب في الوكالة الموريتانية للأنباء بتاريخ:1976/08/01 إلى أن أبدى مديرها عدم ارتياحه من خبر موقع باسم المدعي نشره موقع وكالة انواكشوط للأنباء ووجه إليه استفسارا ثم تطور الأمر إلى أن فصل بتاريخ: 2012/05/15 مع حرمانه من حقوقه؛

ورأت الوكالة الموريتانية أن هذا العامل خرق مبدأ المنافسة المنصوص عليه بالمادة:21 من ا. ج. ش حين عمل لصالح وكالة أنباء أخرى وقالت إنها استفسرته ولكنه بقي مصرا على أن له الحق في التعبير عن رأيه وهو ما رأت أنه شكل خطأ جسيما أدى إلى فصله عن عمله؛

وبموجب عدم المصالحة أمام مفتش الشغل ءال الأمر إلى محكمة الشغل التي أصدرت حكمها رقم: 13/82 بتاريخ: 2013/07/31 بمبلغ 20.590.533 أوقية لصالح العامل وعدلته الغرفة المدنية الأولى باستئنافية انوكشوط الغربية بعد أن استأنف الطرفان الحكم المذكور ليصبح المبلغ المحكوم به 14.751.526 أوقية، وذلك في قرارها رقم: 2015/66 محل الطعن بالنقض الآن من طرف كل منهما معا؛

وبعد جعل الملف في المداولة وبعد المداولة طبقا للقانون صدر هذا القرار:

ب-**حجج الأطراف:**

الطاعن الأول: (الوكالة الموريتانية للأنباء):

يرى محامي الوكالة ذ/ أحمد فال ولد امبارك في مذكرة طعنه أن ما كان يقدمه هذا العامل للوكالتين يشكل نسخة طبق الأصل وأنه بعد استفساره لم ينثن عن ذلك العمل المؤدى إلى ارتكابه أخطاء جسيمة في حق مشغلته هذه، وذلك لإخلاله بأخلاقيات المهنة وبالسر المهني ولاستعماله وسائل الوكالة لمنافس لها أي لصالحه (السيارة ـ الكمبيوتر ـ آلة التصوير) ويرى أن القرار خرق المادة 181 من ق ا م ت ا لعدم تعليله والمادة 46 من مدونة الشغل المجيزة للفصل دون إخطار في حال ارتكاب خطإ جسيم والمادة 21 من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل وتساءل لماذا لا تستخدم المحكمة الخبرة عندما توجهت للحكم لصالح العامل في زعمه استحقاق ذلك؛

وخلص لطلب إلغاء القرار مع الإحالة على تشكيلة مغايرة لإصلاح الخلل؛

المطعون ضده: الطاعن الثاني:

ويرى ذ/ إبراهيم أبتي عدم تسبيب نقص المبلغ المحكوم به أولا وعدم تسبيب المعايير في تقرير التعويض المعدل، مما يشكل إفراطا في استعمال السلطة، وقال إن القرار تذبذب عندما قرر تعسفية الفصل ومع ذلك يقلص مبلغ التعويض، فالوكالة لم تنفذ ترتيبات المواد: 46 ـ 48 ـ 109 من م ش وكذلك 20 ـ27 من ا ج ش في فصلها لهذا العامل، فيستحق القرار النقض طبقا للماد: 204 من ق ا م ت ا.؛ وخلص لطلب تقض القرار: 015/66 وإحالة القضية إلى محكمة استئناف أخرى؛

وهو الطلب الذي أكده في جوابه على مذكرة الطاعن الأول(الوكالة) مصرحا بأن طعنه يتعلق بالمبلغ المحكوم به فقط من أجل التصريح بالتعويض المناسب؛

ثالثا : المحكمـــــة

نظرا للمادة: 203 من ق. ا. م. ت. ا. التي تقول : " يهدف الطعن بالنقض إلي إثبات المحكمة العليا عدم مطابقة الحكم المطعون فيه للقواعد القانونية " ؛

ونظرا للمادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة ؛

ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها اقتناعها ؛

ولما كان الهدف من الطعن ـ حسب المادة 203 من ق إ م ت إ ـ هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه للقواعد القانونية، فلا مجال لنقضه ما لم يخالف القانون ؛

عن أسباب النقض المأخوذة من الإساءة في تطبيق وتأويل القانون وانعدام التعليل خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :

حيث إن الطاعن الأول (الوكالة) ترى أن المحكمة أخطأت في تطبيق وتأويل القانون عندما لم ترجع وتلغ حكم محكمة الشغل القاضي بإدانة ربة العمل بالمبلغ المحكوم به رغم ارتكاب العامل للخطإ الجسيم المتمثل في القيام بأعمال المنافسة والمزاحمة المشار إليها في الاستفسار الموجه للصحفي "م ولد م" والمنصوص عليها في المادة 21 من ا ج ع ش والمتمثلة في العمل لحساب ومصلحة وكالة أخرى منافسة ومزاحمة للطاعنة في طبيعة عملها ومستخدما آلياتها وتجهيزاتها، وكل ذلك خرقا للمادة 46 من ق ش مضيفة أن جميع مطالب العامل كانت غير مؤسسة، كما ترى الوكالة أن القرار لم يعلل ما حكم به ولم يلجأ لتعيين خبير لحساب الحقوق المحكوم بها ؛

ولما كان الاستفسار وجه للعامل بتاريخ 2013/02/23 من طرف المدير العام للوكالة، وكان الرد عليه بتاريخ 2013/02/25 ورتبت عليه عقوبة الوقف عن العمل بتاريخ 2013/5/9 أي بعد علم المشغلة بالوقائع المعاقب عليها بأزيد من شهر، فإن العقوبة سلطت خرقا للمادة 109 من ق ش التي نصت على

أنه **" لا يجوز الشروع في أي ملاحقة ضد عامل من أجل خطئ يكون رئيس المؤسسة أو أحد من ممثليه علم به منذ شهر..."** ، ما تكون معه العقوبة جاءت في إطار المادة 109 من م ش وهي إذن غير مشروعة مهما كانت الأخطاء المرتكبة قبلها بأكثر من شهر بما في ذلك الأخطاء والتجاوزات المشار إليها في الاستفسار وفي عقوبة التوقيف عن العمل؛

ولما كان كذلك الفصل عن العمل بدون حقوق الذي سلط على العامل "م ولد م" بتاريخ 2012/5/23 على الأسباب نفسها التي وجه إليه بموجبها الاستفسار وعقوبة التوقف عن العمل، فإن الفصل خرق نص المادة 109 المنوه عنها أعلاه، ما يجعله غير مشروع لوروده هو الآخر في فترة يحظر فيها على المؤجر تسليط أي عقوبة على العامل، وعليه يكون القرار لم يخالف مقتضيات المادة 46؛

وحيث إن محكمة الدرجة الثانية لما أكدت حكم محكمة الشغل التي أسست ما ذهبت إليه على كون فصل العامل كان فصلا تعسفيا ـ عكس ما يراه الطاعن الأول (الوكالة) من أنه كان فصلا مشروعا ـ وذلك باستنادها (المشغلة) إلي خطإ جسيم ترى أنه ارتكبه العامل "م ولد م" تمثل في كونه قام بأعمال منافسة ومزاحمة لها، متجاهلا أنه لا يجوز له ـ عملا بالمادة 21 من ا ج ع ش ـ اتخاذ أعمال بهذه الخطورة بصفته عاملا بالوكالة، فإن محكمة الاستئناف أصابت في اعتبار الفصل تعسفيا لمجرد وقوعه تحت طائلة المادة 109 من ق ش التي تقول: " أنه لا تجوز ملاحقة تأديبية ضد أي عامل من أجل خطإ يكون رئيــس المؤسسة على علم به منذ شهر" ، الأمر الذي ثبت بالدليل ويكفي لإثبات التعسف في فسخ عقد العمل ، وعليه فلم يبق مجال للرجوع إلى ما قام به "م ولد م" من منافسة أو غيرها بعد مضي شهر على علم مدير الوكالة بأفعاله المذكورة، وليس ثمة خرق للمادة 21 من ا ج ع ش ؛

وما دامت الوكالة لم تثبت وجود السبب الشرعي للفصل في وقته، فإنها تكون خالفت نص المادة 46 حول الفسخ الشرعي لعقد العمل، ما يرتب على عاتقها بدل التعويض عن الإخطار المنصوص في المادة 50 من ق ش ؛

كما وفقت أيضا محكمة الاستئناف في أن الحكم اعتمد مبررات واضحة ومسببة لإدانة ربة العمل بالتعويض عن الفصل التعسفي، عملا بما نصت عليه المادة 60 من م ش من أن الفسخ التعسفي يؤدي إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عنه، و من أن عبء الإثبات على عاتق صاحبة العمل ؛ وأن العامل له الحق في المطالبة بحقوقه على أساس ما نصت عليه المادة 61 من قانون الشغل، مما يترتب عليه تأكيد الحكم فيما يخص عدم شرعية الفصل ومبدأ الإدانة وكذا تعديل الحكم في مبلغ الإدانة على أساس أن الحكم المستأنف لم يوفق في تقدير التعويض في بعض تلك الحقوق، إذ بالغ في تقديرها؛
وعليه فإن القرار المطعون فيه لم يخالف النصوص التي تعتبر الطاعنة أنه خرقها، ولذا يرفض السبب المثار ؛

وحيث إن ما أثاره الطاعن الثاني ("م ولد م") حول مسألة عدم تسبيب القرار موضوع الطعن لتقليص المبلغ الذي حكمت به محكمة الشغل، معتبرا أن في ذلك إفراطا في استعمال السلطة وتذبذبا فإن إثارته لا تنهض حجة في الموضوع، لعدم الإدلاء بما يفند ما توصلت إليه المحكمة في قرارها موضوع الطعن؛

ولما كان أكثر ملاحظات الطاعن الثاني منصب على تبرير قرار فصل العامل وكأنه هو موضوع الطعن بالنقض دون أن يبين أي عيب جوهري ولا شكلي اتسم به القرار محل الطعن، كما عجز عن إثبات سبب من أسباب النقض المحددة حصرا في المادة 204 من ق ا م ت ا ، فإن طعنه ليس مؤسسا أصلا، إذ أي بند من بنود المادة: 204 من ق.ا.م.ت.ا.لم يتم خرقه؛

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى على النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم ركزوا قضاءهم على أساس قانوني، مما يتبين منه أن ما أثير فى الأسباب غير وارد علي القرار وموجب لرفض الطعنين بالنقض، ذلك أن القرار محل الطعن جاء معللا ومؤسسا بما يحصنه من النقض؛

وحيث إن الأصل في القرارات والأحكام القضائية هو الصحة والسلامة القانونية حتى يثبت عكس ذلك وهو ما لم يحصل في هذه النازلة؛

لهذه الأسباب:

واستنادا للمواد:203 ـ 204 ـ 205 وما بعدها و213 وما بعدها 220 وما بعدها الكل في بابه من ق ا م ت ا والمواد: 46 . 47 . 48 . 60 . 61 . 109 . . 223 . 328 من ق ش والمواد 21 . 41 . 50 من اج ش ؛

منطوق القـــــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا .

وبالله التوفيق والسداد

كاتب الضبط الأول **المقـــــرر** **الرئيـــــس**

القرار رقم 2016/23 بتاريخ : 2016/04/19

المبــدأ :

- لا أثر للسند العقاري إذا جاء منصبا على عين المكان الذي سبق أن صدر عليه سند آخر سليم ومستوف جميع الشروط، ويعتبر السند الثاني لم يصادف محلا. المادة: 10 من المرسوم رقم: 2010/80 والمادة: 27 من الأمر القانوني رقم: 83/127

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل

المحكمـــــة العـليـــــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

نوع القضية: عقارية

الملف رقم: 2015/28

الطاعن : "م ف م ف"

يمثله: مكتب الوفاء للمحاماة

المطعون ضده: "ح ب ش"

يمثله: الأستاذ/أمبارك الحسن صال

المطعون فيه القرار رقم: 2014/76

القرار رقم : 2016/23

بتاريخ : 2016/04/19

منطوقه :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

بسم الله العلي العظيم

في يوم 2016/04/19 بمقرها في انواكشوط عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا بقاعتها جلسة علنية بتشكيلتها التالية :

امبـــارك ولد الكـــوري رئيسا؛

وبعضوية مستشاريها:

ـ المختار بن محمذن مستشارا ؛

ـ دده بن الطالب زيدان مستشارا ؛

ـ محمد بن سيدي بن مالك مستشارا ؛

ـ سيدي عالي بن بياي مستشارا ؛

وبحضور السيد جاه عبد الرحمن صمبا نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة / محمد المصطفى ابن محمد سالم قلما للجلسة؛

وذلك للنظر والبت في مجموعة من القضايا من ضمنها الملف رقم: **2016/28** المذكور أعلاه وقد أصدرت المحكمة القرار التالي:

أولا : من حيث الشكل

حيث قدم الطعن بالنقض في القرار رقم:2014/76 من طرف مكتب الوفاء للمحاماة بموجب محضر الطعن رقم:2014/78 بتاريخ:2014/08/04 الصادر عن كتابة ضبط مصدرة القرار وتقدم كذلك الطاعن بمذكرة طعن بالنقض وصلت كتابة الضبط بتاريخ:2014/10/01 مشفوعة بوصل تأمين الغرامة وهو ما يحتم قبول الطعن بالنقض شكلا لاكتمال الآجال والأشكال القانونية؛

ثانيا : من حيث الأصل

أ- الوقائع والإجراءات :

تتلخص وقائع هذه القضية في دعوى "م ف م ف" على لسان محاميه محمد محمود بن محمد آب من مكتب الوفاء للمحاماة مدعيا قطعة أرضية بتيارت انواكشوط رقم:45 حي ك وإن له عليها مقررا نهائيا رقم:0718 بتاريخ:2012/01/12 وسندا عقاريا رقم:16497 بتاريخ:2012/07/31 وبأنه حائز لها كذلك مطالبا بها وبإنصافه من "ح ب ش" الذي هدم حائطه بدون وجه حق ـ يقول العارض ـ وقد رد "ح ب ش" على لسان محاميه أمبارك الحسن صال يقول: إن نفس القطعة الأرضية كانت قد أعطيت له وأصدر لها سندا عقاريا رقم:16252 بتاريخ:2012/06/19 مضيفا أن هذه القطعة قد نشب فيها نزاع قبل بين موكله وبين "و ب" وحسمته الإدارة آنذاك بإبقاء القطعة له وتعويض "و ب" مبلغا ماليا قدره: 46.800 أوقية عن البناء الذي قام به هناك، وبأن سند المدعى وقع على غير محل لتأخر إعداده عن الأول إذ لم يعد إلا بتاريخ:2012/07/31 بعد سند موكله المذكور آنفا مطالبا برفض الدعوى لعدم مصداقيتها؛

وقد أصدرت المحكمة طبقا لما تقدم الحكم رقم:2013/38 بتاريخ:2013/04/28 القاضي بإبطال السند العقاري رقم:16497 بدائرة اترارزه باسم "م بنت ب" وبرفض باقي الطلبات لعدم تأسيسها وبالرسوم والمصاريف القضائية على خاسر الدعوى، وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف مكتب الوفاء للمحاماة أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط التي أصدرت القرار رقم:2014/76 القاضي بتأكيد حكم محكمة الأصل في الموضوع وقد تم الطعن بالنقض في هذا القرار وهو الطعن المنظور حاليا؛

ب- حجج الأطراف :

الطاعن :

حيث تقدم الطاعن في مذكرته قائلا: إن القرار المطعون فيه قد انطوى على عدة عيوب منها خرق القانون ومخالفته لفقه المحكمة العليا وأورد مضمون المادة:204 ق.ا. م.ت.إ. وإنه لم يرد على طلبات موكله التي لم يرد عليها حكم محكمة الأصل المطعون فيه ومنها قضاؤه بما لم يطلب منه كإبطال السند العقاري رقم: 16497 والحال أن منح القطعة الأرضية محله سابق في التاريخ على المنح الذي يدلى به خصمه.

وأضاف بأن "م بنت ب" حصلت على مقرر وزاري تم إعداد السند على أساسه ولم يطلب الخصم إبطال هذا السند وإنما اعتمدته المحكمة من تلقاء نفسها على أساس تأخر التاريخ رغم قوة مستنداته، مضيفا أن السند رقم:16252 لم يتم تعليقه ولا إعلانه في الجريدة الرسمية ولم تراع فيه مقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم: 2010/80 ولا مقتضيات المرسوم 1932 فيما يتعلق بالثلاثة الأشهر حسب المادة:97 من نفس المرسوم وفضلا عن كل ذلك فالقرار غير مسبب تسبيبا يحصنه من النقض مطالبا بقبول طعنه شكلا وأصلا وبنقض القرار وإحالة الموضوع إلى تشكيلة مغايرة لإصلاح ما فسد؛

المطعون ضده:

تقدم على لسان محاميه ذ/ أمبارك الحسن صال بمذكرة جوابية ضمنها أن مذكرة العارض لم تبلغ له وأن أول وثيقة تقدم في هذا الموضوع الوصل رقم:74848 بتاريخ:1998/03/08 بمبلغ:19200 أوقية وتمثل هذه رسوم الدولة عن القطعة وإن دلت على شيء فإنما تدل على نية الحيازة ويضيف إن الإدارة حسمت النزاع بين موكله وبين "و ب" في محل الدعوى معوضة له عن الأساس الذي بنى هناك

بمبلغ:46.800 أوقية على حساب موكله "ح ب ش" وقال بأن أسبقيته في إثارة تدليس السند لا تخوله الأحقية بل تظهر قصده الفاسد لكن المحكمة عاملته بنقيض ذلك القصد غير المشروع هذا مع العلم أن أصل الرخصة التي يدلى بها الطاعن قد تم إلغاؤه بالقرار رقم:444 ويضيف الأستاذ قائلا إن دعوى الطاعن على القرار بأنه انطوى على عدة عيوب ادعاء لا مبرر له لأن التسبيب المنصوص عليه قد تم في الموضوع بحيث لم يترك دعوى جدية إلا ناقشها ورد عليها بما يقتضي قبولها أو رفضها، وإن الطاعن أراد أن يثير ما لم يثره أمام محكمة الأصل وإن لم يوفق في ذلك، وأضاف بأن الازدواجية في التسنيد غير ممكنة وقد ردت الإدارة العقارية على ذلك بالرسالة طي الملف بما يقنع منطقيا وقانونيا ويضيف من وجهة نظره أن المرسوم 1932 لم يعد معمولا به في موريتانيا وأن العمل به ينطوي على مساس السيادة الوطنية وأن الدولة أصدرت قانونا عقاريا ومرسوما لتطبيقه ويقول بأنه انطلاقا من المادة: 203 وما بعدها من ق. ا. م. ت. ا. يلتمس من المحكمة تأكيد القرار المطعون فيه ورفض طعن الطاعن شكلا وأصلا؛

ثالثا : المحكمـــــة

نظرا للمادة 204 من ق ا م ت ا التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة، حيث إن الأحكام والقرارات والأوامر لا تنقض إلا طبقا لما ورد في المادة204 المذكورة؛

ونظرا لمرسوم 1932/7/26 حول تنظيم الملكية العقارية في إفريقية الغربية الذي لا يزال ساري المفعول فيما لم يرد نص يعدله أو يلغيه؛

ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها اقتناعها؛

ولما كان الهدف من الطعن حسب المادة 203 من ق ا م ت ا هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للقواعد القانونية، فلا مجال لنقضه ما لم يخالف تلك القواعد؛

عن السبب المأخوذ من خرق القانون (المادة 545 من ق ا ع والحكم بما لم يطلب) خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :

حيث إن القرار:2014/76 بتاريخ 2014/7/7 محل الطعن بالنقض لما قضى بتأكيد الحكم المستأنف على أساس أن هذا الأخير وفق لما ذهب إليه من أن النزاع يتعلق بازدواجية السند المنصب على القطعة 45 من حي K بتيارت معتبرا عدم تأتي إصدار سندين عقاريين لقطعة أرضية واحدة إلا عن طريق الخطإ، مؤكدا ما حكمت به محكمة الأصل من أن صدور السند المستظهر به من طرف المستأنف لاحق على صدور السند المعد لخصمه، ما يجعل التحفيظ المتأخر واردا عن طريق الخطإ ـ كما تؤكد ذلك رسالة محافظ العقارات ـ ومترتب الإبطال لعدم مصادفته محلا، إضافة إلى كونه أعد على رخصة تم إلغاؤها بموجب مقرر الوالي رقم 444 بتاريخ:2011/11/24 ولأن القطعة محفظة سلفا لصالح "ح ب ش" ، ولا مبرر لعدم تلافي الخطأ في محله، فإن قرار محكمة الاستئناف تأسس من الناحية الواقعية والقانونية، ذلك أنه لم يحكم بما لم يطلب ـ كما زعم الطاعن ـ لكون المطعون ضده بدفعه بالحصول على تحفيظ عقاري سليم له حجة قاطعة على ملكية الأرض، وبالتماسه الحكم بصحة ملكيته للقطعة محل النزاع، يكون في حالة مطالبة بإبطال السند اللاحق على السند الذي بيده والمحتج به عليه، وليس ثمة تجاوز لحدود طلبات الأطراف؛

وحيث إن الاستدلال بخرق المادة 545 من ق ا ع غير وارد لكون الدعوى لا تتعلق ببيع و لا مجال للتنبيه الوارد في المادة المذكورة لتعلقها بحق المشتري في التنبيه من طرف المحكمة إلى أنه إذا استمر في الدعوى باسمه الشخصي، يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع، وبدهي أن هذه الدعوى ليست بين بائع ومشتر، بل تتعلق بصحة أحد سندين عقاريين أعدا على قطعة أرضية واحدة، والحل الصحيح ما أقدمت عليه محكمة الأصل في حكمها المؤكد، وعليه يكون السبب مردودا لعدم وجاهته؛

عن السبب المأخوذ من نقص التسبيب خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :

حيث إنه لما كان على من يطعن بالنقض في حكم أو قرار أمام المحكمة العليا أن يوضح بكيفية دقيقة وواضحة السبب الذي يتمسك به وإلا كان طعنه هذا غير مقبول، ذلك أنه لا تكفي في هذا الصدد الأسباب العامة والعبارات الدارجة التي قد يوصف بها أي حكم دون تحديد كالقول إن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون أو أخل بإجراء أو أنه ناقص التعليل، فإن ما أثير في السبب غير ذي جدوى؛

وحيث ورد ما يدل على أن سند الطاعن أعد بصورة تدليسية تصطدم بمقتضى المادة: 10 من المرسوم رقم: 2010/80 المطبق للقانون العقاري رقم: 1983/127 وبمضمون المادة: 97 من المرسوم: 1932 المتعلقة بالتحفيظ العقاري لدول غرب إفريقيا.

ولما كانت محكمة الاستئناف ناقشت وبررت قرارها معضدة إياه برسالة المحافظ العقاري فيما يتعلق بعدم إمكانية استمرار الازدواجية في التسنيد وأقدمية سند "ح ب ش" على سند خصمه معتمدة حكم محكمة الأصل لأنه لا يتأتى وجود سندين عقارين على قطعة أرضية واحدة، وإن وقع ذلك فهو عن طريق الخطأ ، هذا فضلا عن أن إجراءات التحفيظ العقاري شخصية؛

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم ركزوا قضاءهم علي أساس قانوني، مما يتبين منه أن ما أثير في السببين غير وارد علي القرار وموجب لرفض الطعن بالنقض؛

وحيث إن القرارات القضائية لا تنقض إلا إذا كانت تخالف نصا قانونيا أو إجماعا قطعيا أو قياسا جليا؛

لـهـذه الأسـبـاب :

ونظرا إلي ما سبق وعملا بالمواد: 203 و 204 وما بعدها من فصلها من ق. ا. م. ت. ا. والمواد 545 من ق ا ع والمادة: 10 من المرسوم رقم: 2010/80 المطبق للقانون العقاري رقم: 1983/127 والمادة: 97 من المرسوم: 1932 المتعلقة بالتحفيظ العقاري لدول غرب إفريقيا؛

منطوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/24 بتاريخ : 2016/04/19

المبــدأ :

- يشترط لصحة إلغاء وظيفة العامل لانخفاض النشاط التجاري طبقا للمادة: 55 من ق. ش، أن تتوفر الشروط الواردة في المادتين: 56 و 57 من القانون نفسه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/ أخاء/ عدل

المحكمـــة العليـــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي

القضية رقم:2015/27

طبيعة الطعن:طعن بالنقض

طبيعة القضية: نزاع شغل

الطاعن الأول: شركة مايرسك موريتانيا

يمثلها مكتب / النور للمحاماة

الطاعن الثاني: "ش س ت"

يمثله الأستاذ /المسلم

المطعون ضده: نفس الأطراف كل منهما بالنسبة للآخر

القرار محل الطعن 2014/122

رقم القرار :2016/24

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعنين شكلا ورفضهما أصلا .

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي بالمحكمة العليا جلسة علنية بمقرها في قاعة جلساتها برئاسة رئيسها السيد:

امبـــارك ولد الكـــوري رئيس الغرفة،

وبعضوية مستشاريها :

المختار ولد محمذن،
محمد ولد سيدي مالك،
دده ولد الطالب زيدان،
سيدي عالي ولد بياي ،

وبمساعدة الأستاذ/ محمد المصطفي ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة، قلما للجلسة،

وبحضور جاه عبد الرحمن نائب المدعي العام لدي المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛

وذالك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الملف رقم: 2015/27 حول الطعن بالنقض ضد القرار رقم 2014/122 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي بمحكمة الاستئناف بنواكشوط والمشمول فيه كل من: شركة مايرسك موريتانيا ممثلة بمكتب/ االنور للمحاماة من جهة، و"ش س ت" يمثله الأستاذ/ المسلم من جهة أخري،

وبعد تلاوة المستشار المقرر القاضي دده ول الطالب زيدان لتقريره في الجلسة وإفساح المجال للأطراف لإبداء ملاحظاتهم والاستماع لطلبات النيابة العامة صدر القرار الآتي:

أولا : من حيث الشكل

نظرا لمستخرج الطعن بالنقض رقم 101 2014 بتاريخ 2014/12/15 وعريضة الطعن الواصلة بنفس التاريخ ، ونظرا للمذكرة الواصلة بتاريخ 2015/2/16 من طرف مكتب النور لصالح مارسيك،

ونظرا لمستخرج الطعن بالنقض رقم 2015/004 بتاريخ 2015/01/19 وعريضة الطعن الواصلة في 2015/01/16 والمذكرة الواصلة بتاريخ 2015/3/13 من طرف ذ/ محمد الأمين ول احمد؛

وحيث استوفى الطعنان الشروط الشكلية المفروضة قانونا، مما يحتم قبولهما شكلا؛

ثانيا : من حيث الأصل

أ - الوقائع والإجراءات :

تعود وقائع هذه القضية إلى الدعوى التي تقدم بها العامل في أنه اكتتب من طرف الشركة الطاعنة عاملا بها بتاريخ: 2007/11/01 إلى أن قامت بفصله بتاريخ: 2012/09/30 علي الرغم من كونه مندوبا للعمال بحجة إعادة هيكلة الشركة، مطالبا باسترداد أجوره وتعويضات أخرى، وهي الدعوى التي ردت عليها الشركة بأنها خضعت لتغيير هيكلي أدى إلي اختفاء الوظيفة التي كان يشغلها العامل الطاعن الثاني لتصدر بشأنها محكمة الشغل حكمها رقم: 32/ 2014 القاضي بتعسفية فصل العامل وإلزام الشركة بتعويضه مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة وثمان وستين ألفا وستمائة وعشر أواق، ليتم استئنافه من الطرفين وتصدر بشأنه الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف قرارها رقم: 122/ القاضي بتعديل حكم محكمة الأصل والحكم للعامل بتعويض مبلغ: 4935000 أوقية وتأكيده فيما سوى ذالك ليتم الطعن فيه بالنقض من قبل العامل والشركة، وهذا الطعن هو موضوع القرار الحالي :

ب - حجج الأطراف :

1 - الطعنان:

الطاعن الأول: شركة مايرسك موريتانيا: وقد تقدم عنها مكتب النور للمحاماة بمذكرة طعن ضمنها بعد التذكير بأن طعنه مقبول شكلا مذكرا بوقائع القضية أنها تتمثل حسبه في أن العامل الطاعن الثاني تم اكتتابه من طرف الشركة بصفته منسقا للوثائق لدى الشركة، وأن الشركة شهدت تغييرا في هيكلها أدى إلى اختفاء الوظيفة التي كان يشغلها العامل وباعتبار أن العامل مندوب للعمال طلبت الشركة من مفتش الشغل الإذن بفصله ولم تتلق الرد منه طيلة أربعة أشهر، وهو ما اعتبرته الشركة إذنا منه بفصل العامل لأن المادة 127 من قانون الشغل صريحة في أن عدم تبليغ الإجابة من قبل مفتش الشغل في الأجل المحدد بالمادة سالفة الذكر يعتبر إذنا منه بفصل العامل، وهو ما يجعل الفصل في نظره مشروعا لا لبس فيه، وكذلك فإن المادة 55 صريحة في أن إلغاء الوظيفة بسبب انخفاض نشاط المؤسسة سبب مشروع للفصل عن العمل، وهو ما تعززه المادتان 44 و47 من مدونة الشغل وأن القرار محل الطعن بالنقض لم يرد على النقاط المثارة في مذكرة الاستئناف وأساسا مدى شرعية الإجراءات المتخذة في الفصل وخلص إلى أن القرار محل الطعن بالنقض تضمن جميع أوجه الطعن المضمنة في المادة 204 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية من عدم التأسيس والتناقض وسوء تطبيق النصوص والخطإ في فهمها،

وطالب في الأخير بقبول طعنه شكلا وأصلا ؛

الطاعن الثاني: "ش س ت": وقد تقدم نيابة عنه الأستاذ/ محمد الأمين ولد أحمد [المسلم] بمذكرة طعن بالنقض ضمنها ما اعتبره خروقا شابت القرار في جزئيته المتعلقة برفض الحكم بدفع رواتب العامل المتبقية من مندوبيته وفي سبيل ذلك يوضح أن القرار محل الطعن بالتعقيب خرق المواد 319 من ق إ ع و 12 من ق إ م ت إ و130 من م ش ، حيث إن القرار في نظره وحكم محكمة الأصل جانبا الصواب حين رفضا الحكم برواتب تلك الفترة معللين رفضهما بعدم طلب العامل الحكم ببطلان الفصل في خلط صريح بين أحكام البطلان المطلق الذي يرتبه القانون وتلزم إثارته تلقائيا من قبل المحكمة والبطلان النسبي الذي يثيره الأطراف مع أن العامل أثاره وتمسك به، وبذلك يكون في الحكم والقرار بتبني أسبابه خرقا صريحا للمادة 319 من ق إ ع التي تنص على أن التصرف الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي آثار، والمادة 12 من ق إ م ت ا التي توجب علي القاضي إثارة البطلان المطلق من تلقاء نفسه، والمادتين 223 من م ش و398 من ق إ ع كما هو مصاب أي القرار محل الطعن حسب الطاعن بنقص التسبيب حين رفض جملة مطالب موكل الطاعن دون أن يقدم أسبابا كافية لتأسيس رفض تلك الطلبات،

وطالب في الأخير بقبول طعنه الجزئي وإلغاء القرار في ذالك الجزء ؛

2 ـ ردود الطاعنين:

أ ـ شركة مايرسك موريتانيا:

وقد استلمت مذكرة طعن العامل واكتفت بما أثاره دفاعها في مذكرة طعنه حسب التأشيرة الموجودة على مذكرة العامل؛

ب ــ العامل "ش س ت" :

وقد تقدم عنه الأستاذ/ محمد الأمين بمذكرة جوابية تضمنت أن طعن الشركة مرفوض شكلا لأن مذكرة طعنها وصلت خارج الأجل القانوني المنصوص في المادة 209 من ق ا م ت إ وأنه يطلب رفض طعن الشركة أصلا، واحتياطا، فإن ما أثاره دفاع الشركة حول كون فصل العامل تم بعد طلب ترخيص من الشركة لمفتش الشغل فإن تلك الوثيقة لا تعتبر طلب ترخيص وإنما أثاره دفاع الشركة حول عدم تسبيب القرار محل الطعن بالتعقيب غير صحيح فهو مؤسس ومسبب كالحكم المؤكد من قبله وطالب برفض طعن الشركة شكلا واحتياطا برفضه أصلا ؛

المحكمـــة:

نظرا للمادة 204 من ق ا م ت ا التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة، حيث إن الأحكام والقرارات والأوامر لا تنقض إلا طبقا لما ورد في المادة204 المذكورة؛

ونظرا لجميع عناصر الملف التي من حق، بل من واجب المحكمة أن تستمد منها اقتناعها؛

ونظرا لمقتضى المادة 9 من ق ا م ت ا من أن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة بحيث أن يوم صدور الحكم ويوم حلول أجل الطعن لا يدخلان في احتساب فترة الطعن بالنقض، وأنه إذا كان اليوم المحدد يوم عطلة فيمتد الأجل إلى يوم العمل الموالي له؛

ولما كان الهدف من الطعن حسب المادة **203** من ق ا م ت ا هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للقواعد القانونية، فلا مجال لنقضه ما لم يخالف تلك القواعد؛

<u>عن السبب المأخوذ من وقوع القرار محل الطعن بالنقض تحت جميع أوجه الطعن المنصوص عليها بالمادة 204 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية:</u>

حيث إن الطاعن الأول شركة مايرسك ترى أن القرار محل الطعن بالنقض فاقد التأسيس ومتناقض و أخطأ في تطبيق النصوص القانونية وفي فهمها،

وحيث إن مذكرة الطاعن بالنقض الأول هذه لم تبين ما هي تلك النصوص التي أخطأ القرار في تطبيقها وفهمها كما لم تبين أوجه النقص في التعليل ولا التناقض في القرار محل الطعن بالنقض، واكتفت بعبارات عامة عدا أن القول بأن المادة 55 من قانون الشغل صريحة في اعتبار إلغاء الوظيفة لانخفاض النشاط الاقتصادي سببا مشروعا لفصل العامل؛

غير أن هذا السبب منوط باشتراطات وإجراءات نصت عليها المادتان: 56 – 57 من نفس القانون

وهي إجراءات لم تدع الشركة الطاعنة القيام بها حتى يتسنى لها الاحتجاج بالمادة 55 ، فقد نصت المادة 56 على ما يلي: (يعد صاحب العمل بيانا بترتيب المفصولين الذين يعتزم فسخ عقودهم، آخذا في الاعتبار الكفاءات المهنية والأقدمية في المؤسسة والأعباء العائلية للعمال .....) إلي آخر المادة ،

كما نصت المادة 57 من القانون نفسه أنه على صاحب العمل إعلام مندوبي العمال القابلين للفصل واستشارتهم وإبلاغهم سبب الفصل وإعطاؤهم مهلة خمسة عشر يوما لإبداء ملاحظاتهم، ويجب على صاحب العمل إبلاغ مفتش الشغل المختص مشروع الفصل المتعلق بالسبب الاقتصادي ونسخة من رسالته الموجهة إلي مندوبي العمال ورأيهم بشأنها، وفي حالة عدم اتباع تلك الإجراءات يقع الفسخ باطلا، وهو ما يعني أن النعي علي القرار محل الطعن بالنقض من قبل الطاعنة بمخالفته المادة 55 من قانون الشغل في غير محله ؛

وحيث إنه لما كان على من يطعن بالنقض في حكم أو قرار أمام المحكمة العليا أن يوضح بكيفية دقيقة وواضحة السبب الذي يتمسك به وإلا كان طعنه هذا غير مقبول، ذلك أنه لا تكفي في هذا الصدد الأسباب العامة والعبارات الدارجة التي قد يوصف بها أي حكم دون تحديد كالقول إن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون أو أخل بإجراء أو أنه ناقص التعليل، فإن ما أثير في السبب غير ذي جدوى؛

<u>وحول السبب المثار من قبل الطاعن الثاني دفاع العامل حول رفض طعن الشركة شكلا لورود مذكرته خارج الآجال القانونية:</u>

حيث إن اليوم الأخير من أجل الشهرين الممنوح لإيداع المذكرة كان يوم الجمعة 2015/02/13 ولم يتم إيداع المذكرة إلا يوم الاثنين 2015/02/16، ولكن حيث إن المادة التاسعة من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية صريحة في أن جميع الآجال الواردة في قانون المرافعات آجال كاملة بحيث إن يوم الإجراء ويوم حلول الأجل لا يدخلان في الحساب،

وإن اليوم المحدد إذا كان يوم عطلة فيمتد الأجل إلي يوم العمل الموالي له، ما يتعين معه رفض هذا السبب ،

وحيث كذلك أثار الطاعن الثاني دفاع العامل أن القرار محل الطعن بالنقض لم يكن هو ولا حكم محكمة الأصل المؤكد من قبله مسببا فيما يتعلق برفض طلباته، ولكن حيث إن تلك الطلبات تم الرد عليها من قبل الحكم والقرار محل الطعن بالنقض وتم رفضها اعتمادا على أسس وأسباب واضحة أوردها حتى دفاع العامل نفسه في مذكرة طعنه، فإن النعي علي القرار محل الطعن بالنقض بتقصير الأسباب بشأنها لمجرد أنها رفضت طلبات العامل لأسباب واضحة أوردها القرار محل الطعن غير مستساغ من الناحية القانونية، مما يستوجب رفض السبب هذا ؛

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم ركزوا قضاءهم علي أساس قانوني، مما يتبين منه أن ما أثير في السببين غير وارد علي القرار وموجب لرفض الطعن بالنقض؛

وحيث إن القرارات القضائية لا تنقض إلا إذا كانت تخالف نصا قانونيا أو إجماعا قطعيا أو قياسا جليا؛

لـهـــذه الأسـبـــاب :

ونظرا إلي ما سبق وعملا بالمواد:9 - 12 - 203 و 204 وما بعدها من فصلها و 209 من ق. ا. م. ت. ا. والمواد: 56 - 55 - 57 من م ش و 319 من ق ا ع ؛

منطوق الـقـــــرار :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا ؛

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئـيـــــس**

القرار رقم 2016/26 بتاريخ : 2016/05/17

المبـــدأ :

- **لكي يكون النزاع جماعيا لا بد من استمرار العلاقة بين العمال ورب العمل لغاية رفع الدعوى وتوافر الشروط الواردة في المواد: 330 و350 و 362 من ق. ش.**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل

المحكمـة العليـــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

الملف رقم: 2015/38

الطاعن : مجموعة عمال

يمثلهم: ذ/ ألمين ولد أحمد سالم

المطعون ضدها: وزارة التنمية الريفية

رقم القرار : 2016/26

تاريخه : 2016/05/17

منطوقه :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمـة العليـا قبـول الطعـن بـالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالـة إلـى تشـكيلة مغـايرة فـي انواكشوط .

وبالله التوفيق والسداد

بسم الله العلي العظيم

في يوم 2016/04/19 بمقرها في انواكشوط عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا بقاعة جلساتها جلسة علنية برئاسة رئيسها **السيد :**

امبـــارك ولد الكـــوري رئيسا؛

وبعضوية مستشاريها:

ـ المختار بن محمذن مستشارا ؛

ـ دده بن الطالب زيدان مستشارا ؛

ـ محمد بن سيدي بن مالك مستشارا ؛

ـ سيدي عالي بن بياي مستشارا ؛

وبمساعدة كاتب الضبط الأول محمد المصطفى بن محمد سالم قلما للجلسة، وبحضور السيد جاه عبد الرحمن صمبا نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة في جدولتها التي من بينها الملف رقم **2015/38** موضوع الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ ألمين ولد أحمد سالم ضد القرار رقم 2013/15 الصادر بتاريخ 2013/06/09 عن مجلس التحكيم بانواكشوط ،

وبعد الاستماع إلى تلاوة المستشار سيدي عالي ولد بياي لتقريره في الجلسة المنعقدة في 2016/04/19،

وبعد الاستماع إلى ملاحظات الأطراف على التقرير وكذلك ممثل النيابة العامة في عرضه لملاحظاته التي تمسك فيها بطلباته المكتوبة الرامية إلى قبول المطلب شكلا وفي الأصل ما تراه المحكمة عدلا وإنصافا ، وإثر ذلك جعلت القضية في المداولات ليتم النطق بها في جلسة يوم **2016/05/17** ؛

أولا ـ من حيث الشكل :

حيث صدر القرار رقم 2013/15 محل الطعن بالنقض بتاريخ 2013/6/9 عن مجلس التحكيم، وحيث تم تبليغه للطاعنين بتاريخ 2013/11/7 وحيث قدم الطعن المسجل بتاريخ 2013/11/11 أمام كتابة محكمة الشغل في انواكشوط ، وفق الصيغ والأشكال وفي الآجال القانونية فهو مقبول شكلا ؛

ثانيا ـ من حيث الأصل :

أ ـ الوقائع والإجراءات:

تتلخص وقائع هذا النزاع في أن مجموعة من العمال تقدمت بمطالب ضد مشغلتهم: وزارة التنمية الريفية (إدارة البيطرة) وطبقا للإجراءات أحيل النزاع إلى مجلس التحكيم بعد فشل لجنة الوساطة في تصالح الطرفين، فأصدر قراره 2013/15 القاضي بعدم الاختصاص لفردية النزاع؛

ب ـ حجج الأطراف :

1- الطاعن: تقدم الأستاذ ألمين ولد أحمد سالم نيابة عن مجموعة من العمال بمآخذ عاب بها القرار المطعون فيه وتمثلت فيما يلي :

- أنه ناقص التعليل وجانب الصواب وأخطأ في أن القرار المطعون فيه اعتبر هذا النزاع من النزاعات الفردية التي هي من اختصاص القضاء والواقع أنه من اختصاص مجلس التحكيم طبقا للفقرة الأولى من المادة 330 والمادة 250 من ق. ش. ؛
- أنه فات على القرار المطعون فيه أن هدف النزاع هو الحصول على الاستجابة لمطالب عينية مشتركة ولا يهدف إلى إنشاء قاعدة قانونية ولا تغيير قاعدة قائمة كما هو فهم القرار محل الطعن ؛
- حصرت المادة 306 من قانون الشغل اختصاصات محكمة الشغل وهي غير منطبقة على هذه الحالة ؛
- توجد سوابق قضائية كثيرة حكم فيها القضاء باختصاص مجلس التحكيم في مثل هذه النزاعات ؛

وطالب في الأخير بقبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن ؛

وقد بلغت هذه المذكرة عن طريق عدل منفذ للمطعون ضدها (إدارة البيطرة) لكنها لم تتقدم برد؛

ثالثا- المحكمـــة :

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة؛

ونظرا إلى أن الأحكام والقرارات تنقض إذا تضمنت خرقا للقانون؛

وحيث إن الاختصاص يتحدد لمجلس التحكيم إذا كان النزاع جماعيا ، ولمحكمة الشغل إذا كان نزاعا فرديا ؛

عن السبب المتخذ من نقص التعليل والخطإ في تطبيق القانون خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :

حيث وضع المشرع الموريتاني جملة ضوابط لتحديد النزاعات الجماعية ووردت ثلاثة منها في ترتيبات المادة 330 من مدونة الشغل هي:

1- تعدد أطراف النزاع بحيث يكون النزاع بين عدة عمال وصاحب عمل أو عدة أصحاب عمل؛

2- أن يكون موضوعه **الاستجابة لمطالب مشتركة** (موضوع الدعوي) ، والمراد بالمطالب المشتركة هي المصالح أو الحقوق المشتركة بين سائر العمال المطالبين، ما يجعل النزاع الذي يطالب فيه كل واحد منهم بحق أو مصلحة لا تخص شخصه، نزاعا جماعيا؛

3- أن تكون الغاية منه:

- إما الحصول علي **احترام قاعدة قانونية قائمة بالذات،** وهو ما يحصل في حالة دعوى العمال أن رب العمل امتنع عن تطبيق قاعدة قانونية أقرت حقا أو مجموعة حقوق لهم، وفي هذه الحالة المعروفة بالنزاع القانوني ـ وبتوافر الضوابط الأخرى- يكون ممكنا اللجوء لمجلس التحكيم ليفصل في النزاع بشأنها ويحكم للعمال بحقوقهم طبقا لمسطرة الإجراءات المرتبطة بذلك؛

ومستند مجلس التحكيم في البت هو القوانين والتنظيمات والاتفاقية الجماعية المعمول بها تطبيقا أو تأويلا للملتبس منها، بحيث يحكم علي أساسها بالحقوق المطلوبة التي يتبين له صدق الدعوى فيها ويرفض غيرها؛

- وإما الحصول علي **امتياز اقتصادي أو اجتماعي جديد** عن طريق إنشاء قاعدة قانونية جديدة أو عن طريق تغيير أو إلغاء قاعدة قانونية قائمة الذات (نزاع جماعي مادي)، وبالتالي فان هدف المطالب هو اكتساب مزايا جديدة بحيث يشكل الحكم الصادر بشأنها إنشاء لقاعدة قانونية جديدة أو تعديلا أو إلغاء لقاعدة قانونية قائمة، والمكاسب المحكوم بها يتم احتسابها، فحق العمال المنازعين من تاريخ مطالبتهم لرب العمل بها ويستفيد نظراؤهم من القياس عليها في المستقبل ؛

وحيث يضاف إلي الضوابط السابقة الواردة في المادة 330 من ق.ش ضابط آخر يجب توافره ألا وهو **استمرار علاقة العمل إلي غاية رفع النزاع** حسبما يستشف من نص المادة 350 من ق.ش حين تقول: (يجوز لوزير الشغل أن يقرر إخضاع النزاع الجماعي إلي إجراءات التحكيم إذا ما اعتبر أن الإضراب أو الغلق يخلق ضررا بالنظام العام أو يتنافي مع المصلحة العامة.) والمادة 362 التي تعتبر الإضراب غير شرعي (بعد أن يدعو رئيس لجنة الوساطة الأطراف وقبل اختتام مرحلة الوساطة بموجب محضر لجنة الوساطة ...بعد تبليغ قرار وزير الشغل بالالتجاء إلي التحكيم...)؛

وحيث إن مستند هذا الضابط المستمد من نص المادتين المذكورتين يتجسد في أنه لا يمكن أن يحصل الإضراب وما قد ينجر عنه من نتائج قد تكون سلبية من عمال فصلوا قبل نشوب النزاع - وإن كان يمكن أن يحصل النزاع الجماعي بسبب فصل أحدهم ـ أو انقطعت علاقتهم بالمشغل لأسباب أخرى عادية وبالتالي فإن وجود علاقة العمل حين نشوب النزاع لا مناص منها للقول بوجود نزاع جماعي؛

وحيث إنه لما كان تخوف السلطات العمومية من قيام العمال بالإضراب أو غلق رب العمل للمؤسسة وانعكاسات ذلك علي الأوضاع العمالية ومساسه بالمصلحة العامة وما يتطلبه ذلك قطعا من استمرار العلاقة التعاقدية كضابط لجماعية النزاع، فإن هذا النوع من النزاعات الذي يتأتى من ورائه الإضراب أو غلق المؤسسات لثبوت استمرار علاقة العمل ذاتها قبل النزاع بين العمال ووزارة التنمية الريفية (إدارة البيطرة)، يسوغ قانونيا خضوعه لمسطرة التحكيم؛

وحيث استندت المحكمة العليا في السابق لهذا الضابط المرتبط بالإضراب أو الإغلاق لتحديد مفهوم النزاع الجماعي (القرار رقم 2002/10 الصادر بتاريخ 2002/04/22) وعلى هذه الضوابط مجتمعة في قرارات أخرى لاحقة مثل القرار رقم 2014/12 بتاريخ 2014/3/18 والقرار رقم 2014/27 بتاريخ 2014/5/20 والقرار رقم 2014/45 بتاريخ 2014/6/24 ؛

ولما كان ما أثاره الطاعن من مآخذ علي القرار التحكيمي محل الطعن بالنقض وما ورد في مشتملات الملف فيه ما يثبت صفة عمال يطالبون بحقوق جماعية حسب المعايير المنصوص عليها في المادة 330 من ق ش وما هو مفهوم من المادتين 350 ،362 ، فإن دعواهم في سور النزاع الجماعي، الذي يختص به مجلس التحكيم، ليرد على طلبات الطاعنين بمقتضى القانون؛

وحيث إن أسباب نقض القرار التحكيمي محل الطعن بالنقض كانت مستمدة من المعايير والضوابط التي رأت المحكمة العليا أنها تشكل تحديدات النزاع الجماعي الواردة في المواد 330 و 350 و 362 من ق.ش؛

وحيث إن مجلس التحكيم عندما حكم في الدعوى على النحو المشار إليه في قراره، فإنه لم يركز قضاءه على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في السبب وارد على القرار وموجب للنقض؛

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس الهيئة بتشكيلة مغايرة للبت فيها على النحو المبين أعلاه؛

لهذه الأسباب :

وبناء علي المواد 203 ، 204 ،207 ،208 ،209 ،222،212،210 من ق.ا.م.ت.ا، والمواد: 330 ،362،350 من مدونة الشغل؛

منطوق القـــــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على مجلس التحكيم في تشكيلة مغايرة في انواكشوط .

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول **المقـــــرر** **الرئيـــــس**

القرار رقم 2016/30 بتاريخ : 2016/05/17

المبـــدأ :

- على محاكم الموضوع بذل الوسع في سبيل الوصول إلى الحق وتدقيق الأدلة وتقدير حجيتها تقديرا سليما لتمكن المحكمة العليا من حقها في الرقابة المادة: 238 من ق. ا. م. ت. ا، والمادة: 5 من ق. ت.ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/ أخاء/ عدل

المحكمـــة العليـــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بسـم اللـه العلي العظيـــم

القضية رقم : 31 / 2015
طبيعة القضية : نزاع شغل
الطاعن: "م س ع"
يمثله الأستاذ / علي اجباب
المطعون ضده : شركة سونف SONEF
يمثلها مكتب النور للمحاماة

القرار محل الطعن رقم : 2015/21

القرار رقم :2016/30
بتاريخ : 2016/05/17

منطوق القرار

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن .
وبالله التوفيق والسداد

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بمقرها في قاعة جلساتها يوم 2016/4/19 برئاسة رئيسها:

امبـــارك ولد الكـــوري، رئيس الغرفة،

وبعضوية مستشاريها :
المختار ولد محمذن
محمد سيدي مالك
دده الطالب زيدان
سيدي عالي بياي،

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالمحكمة ذ/ محمد المصطفي محمد سالم، قلم الجلسة،
وبحضور السيد جاه عبد الرحمن نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذالك للنظر والبت في بعض القضايا والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف وكيل الطاعن "م س ع" ضد القرار رقم: 2015/21 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية نواكشوط بشأن النزاع الدائر بينه وبين شركة سونف المطعون ضدها،

وبعد عرض القضية وتلاوة المستشار المقرر محمد سيدي مالك لتقريره في الجلسة العلنية، وبعد إفساح المجال للأطراف لإبداء ملاحظاتهم، وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة صدر القرار التالي بتاريخ :2016/5/17

أولا- من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن جميع الإجراءات الشكلية مما يجب معه التصريح بقبوله شكلا ؛

ثانيا: من حيث الأصل :

1 - الوقائع والإجراءات:

تعود وقائع هذه القضية إلى الدعوى التي تقدم بها "م س ع" أمام محكمة الشغل بنواكشوط والمتضمنة أنه كان عاملا بشركة سونيف إلى أن قام رب عمله بفصله من العمل دون سبب شرعي مطالبا الحكم له بمبلغ 20.391.687 أوقية تمثل حقوقه المترتبة عن التعويض عن الإضرار واسترداد بدل العطل والساعات الإضافية والسلة والتنقل والإشعار، وهي الدعوى التي ردت عليها شركة سونيف أنها لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المدعي وعلى عاتقه إثبات العلاقة التعاقدية مطالبة برفض دعوى العامل لانتفاء الصلة التعاقدية بينهما، لتنظر محكمة الشغل القضية وتصدر بشأنها حكمها رقم: 2014/28 القاضي بإلزام الشركة بدفع مبلغ ستمائة وأحد عشر ألفا وستمائة وسبع وستين أوقية، ليتم استئناف الحكم من الطرفين وتصدر بشأنه محكمة الاستئناف قرارها رقم :2015/21 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، فتم فيه الطعن بالنقض من قبل وكيل العامل وهذا الطعن هو موضوع هذا القرار .

2 ـ حجج الأطراف :

ـ **الطاعن:** "م س ع" : وقد تقدم عنه الأستاذ/ اجباب بمذكرة تفصيلية ضمنها ما اعتبره خروقات شابت القرار محل الطعن بعد أن ذكر أن طعنه مستوف للشروط الشكلية، سنورد أهم ما تضمنته :

ـ فقد أورد في المذكرة أن موكله ارتبط بعقد عمل مع الشركة المطعون ضدها وأن التحقيقات التي أجرتها محكمة الشغل أثناء درسها للقضية أثبتت تلك الصلة التعاقدية بين موكله والشركة المطعون ضدها التي تنفي أي صلة بينها والعامل، فالعامل تقدم لإثبات تلك الصلة التعاقدية ببطاقة مهنية صادرة عن الشركة ولم تطعن فيها الشركة بالتزوير، كما تقدم بشهادات تثبت كذلك الصلة التعاقدية بينهما؛

ـ وأن القرار محل الطعن بالنقض خرق حقوق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين لم يعط للعامل الحق في الإعذار في تزكية شهوده، كذلك حين تم تأسيسه على أسس واهية وغير موضوعية في نظره مخالفا بذلك صريح المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ؛

ـ **المطعون ضده:** شركة صونيف: تقدم عنها الأستاذ/ محمد محمود بن محمد آب بمذكرة جوابية تضمنت أن ادعاء الطاعن بأنه اكتتب من طرف الشركة بصفته مديرا يفتقد إلى المصداقية لعجزه عن تقديم ما يثبت ذلك من كشف لراتبه، أو مذكرة عمل، وأن البطاقة المهنية التي تقدم بها باعتبارها صادرة عن الشركة ليست كذلك، فالشركة لا تصدر بطاقات مهنية لعمالها فحسب، وأن الشهادات التي تقدم بها الطاعن خالفت المادة 105 ق ا م ت ا ، وأن الطاعن لم يقدم نصا شرعيا ولا قانونيا تم خرقه وأن موكلته تبعا لذلك تطلب من المحكمة رفض الطعن بالنقض شكلا وأصلا ؛

ثالثا- المحكمـــــة :

نظرا لوجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة عملا بما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي؛

وأنها تنقض لعدم مطابقتها للقواعد القانونية طبقا لما ورد في المادة 203 من ق ا م ت ا ؛

عن السبب المأخوذ من نقص التعليل خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :

حيث إن قرار محكمة الاستئناف محل الطعن بالنقض لما قضى بانعدام الصلة التعاقدية بين العامل والشركة لاغيا بذلك حكم محكمة الأصل الذي اعتمد في إثبات تلك الصلة التعاقدية على وسيلتين هما: البطاقة المهنية وشهادة الشهود، كان عليه لما اتجهت إرادته لنفي الصلة التعاقدية بين العامل والشركة وإلغاء حكم محكمة الأصل أن يبين بوضوح الأساس الذي بموجبه لم يعتبر البطاقة المهنية وسيلة لإثبات الصلة التعاقدية بين العامل والشركة، وهي البطاقة المهنية المعدة من طرف الشركة والتي يتمسك العامل بها ويعتبرها دليلا صريحا على وجود الصلة التعاقدية بينه والشركة المطعون ضدها كما اعتبرها حكم محكمة الأصل معتمده في إثبات الصلة التعاقدية بين الطرفين، وهي وسيلة من شأنها إذا ثبتت أن تفيد قيام العلاقة التعاقدية بين العامل والمؤسسة؛

وحيث كذلك إنه كان على المحكمة استدعاء الشهود الموجودة شهادتهم طي الملف وتقدير ما إذا كانت شهادتهم مثبتة لحق أم لا ، فهي محكمة وقائع وقانون معا، ما يعني أن القرار ناقص التعليل والتسبيب بتجاهله لمثبتات العلاقة التعاقدية بين الطرفين المنوه عنها أعلاه، مما يحتم نقضه طبقا للفقرة السادسة من المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم لم يركزوا قضاءهم علي أساس قانوني يبرر إلغاء الحكم الأصل، مما يتبين منه أن ما أثير في السبب وارد علي القرار وموجب للنقض بدون إحالة طبقا لما نصت عليه المادة 223 من ق ا م ت ا ؛

لهذه الأسباب:

وطبقا للمواد: 203 204 وما بعدها من فرعها والمادة 81 من ق ا م ت ا ومقتضيات مدونة الشغل؛

منطوق القــرار :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن .

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول المقــرر الرئيـــــس

القرار رقم 2016/32 بتاريخ : 2016/06/23

المبـــدأ :

- قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يطرح النقاط ذات العلاقة بالطاعن المحكوم فيها، للنقاش من جديد للبت فيها من حيث الوقائع والقانون المادة: 194 من ق. ا. م. ت. ا.
-

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/ إخاء/ عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 07 /2016

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

طبيعة القضية: نزاع عقاري

الطاعن: "مزارعي ز"

يمثلهم الأستاذ / أحمدو ولد أدو

المطعون ضده: تعاونية الاتحاد

يمثلها ذ/ سيد المختار ولد الإمام

القرار محل الطعن :2015/04

القرار رقم :2016/32

بتاريخ 2016/6/23

منطــوق الــقــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محله وإحالة القضية إلي محكمة مقاطعة انبود للبت في الموضوع للاختصاص.

وبالله التوفيق والسداد

في يوم 2016/5/17 عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي بالمحكمة العليا جلسة علنية في قاعة جلساتها برئاسة السيد :
امبــارك ولد الكـــــوري رئيس الغرفة،

وبعضوية مستشاريها :
المختار ولد محمذن
دده ولد الطالب زيدان
محمد ولد سيدي مالك
سيدي عالي ولد بياي ،

وبمساعدة الأستاذ/ محمد المصطفي ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة، قلما للجلسة،

وبحضور جاه عبد الرحمن، نائب المدعي العام لدي المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛

وذالك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها النزاع موضوع الملف رقم: 07/ 2016 المتضمن الطعن بالنقض ضد القرار رقم 2015/04 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بلبراكنة والمشمول فيه كل من: "مزارعي ز" ممثلين بالأستاذ أحمدو ولد أدو من جهة، وتعاونية الإتحاد يمثلها الأستاذ/ سيدي المختار ولد الإمام من جهة أخرى؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر سيدي عالي ولد بياي لتقريره في الجلسة، وإفساح المجال للأطراف لإبداء ملاحظاتهم والاستماع لطلبات النيابة العامة حجزت القضية للمداولات ليصدر فيها هذا القرار بتاريخ 2016/6/23 ؛

أولا – مـن حيـث الشـكـل:

حيث تقدمت تعاونية "مزارعي ز" ممثلة بالأستاذ أحمدو ولد أدو بعريضة طعن بالنقض أمام كتابة ضبط الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بتارخ 12/28/ 2015 مصحوبة بوصل مخالصة، ضد القرار رقم 2015/04 بتاريخ 2015/11/16 عن الغرفة المذكورة، وأشفعتها بمذكرة بتاريخ 2016/01/27 ، ما يكون معه استوفي الطعن بالنقض إجراءاته المنصوص عليها قانونا ويتعين معه قبوله من الناحية الشكلية؛

ثانيا - من حيث الأصل:

1 - الوقائع والإجراءات:

تعود وقائع هذه القضية حسب مشتملات الملف إلي دعوى رفعت بداية من طرف "ل ولد هـ" أمام محكمة مقاطعة امبود التي حكمت بعدم اختصاصها معتبرة أن المدعي باع الأرض محل النزاع لتعاونية، ولذلك السبب ترى أنها غير مختصة، حيث ترى أن وجود تعاونية يعطي الاختصاص للغرفة المدنية بمحكمة الولاية بغورغول التي حكمت بالأرض لتعاونية الاتحاد في حكمها رقم 2012/26 بتاريخ 2012/12/13 ؛

وإثره رفعت دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من طرف "ب ولد ش ولد ب" أصالة عن نفسه ونيابة عن "مزارعي ز" ضد الحكم رقم : 2012/26 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بغورغول، والمتضمنة أن أرضا محل نزاع في منطقة "ز" ملك لهم وأنهم لم يكونوا طرفا في النزاع موضوع الحكم المذكور، لا هم ولا من يمثلهم، لتصدر بشأنها الغرفة المدنية بمحكمة ولايةغورغول حكمها رقم : 2015/02 القاضي بقبول طعنهم شكلا وبرفض طعن جماعة "مزارعي ز" أصلا، ليتم استئنافه من طرف ممثل "مزارعي ز" أمام الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بألاك، التي أصدرت فيه قرارها رقم: 2015/04 القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأكيد الحكم 2015/02 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية غورغول فتم الطعن بالنقض فيه أمام هذه الغرفة ؛

2 - حجج الأطراف :

ا - **الطـاعن : "مزارعو ز":**

وقد تقدم عنهم الأستاذ/ أحمدو ولد أدو بمذكرة طعن بالنقض ضمنها أن طعنه مستوف للإجراءات الشكلية، ومن حيث الأصل :

- أن القرار محل الطعن بالنقض غير مسبب خرقا لما توجبه المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، لما ساير حكم محكمة الأصل في قبوله وسائل إثبات ظاهرة البطلان وغير حاسمة في بعضها، و أخطأ في فهم الدعوى وأطرافها واقتطاع بعض النصوص من بعضها وتحريف فحواها؛

وأن القرار معيب أيضا باعتماده علي وسائل إثبات لا يمكن اعتبارها وسائل إثبات، فحكْمُ أو مقررُ قاضي امبود ذو الرقم 51/ بتاريخ 1984/11/16 صدر بدون ذكر لسنته ولم يحضره كاتب ضبط ولم يوصف لا بالحضورية ولا بالغيابية، هذا إضافة إلى كونه لا يزال محل طعن من طرف "م ولد هـ" وهو لم يبت فيه إلي الآن، كما عابه الطاعن كذلك باعتماده (القرار) على رسالة حاكم مقاطعة امبود التي لا يزيد بشأنها على ما نصت عليه المادة 05 من الأمر القانوني 83/127 المنظم للعقار والمادة 06 من المرسوم المطبق للقانون المذكور،

وأن القرار بني على مسألة جوهرية دون تحقق منها هي علاقة الأرض المتنازع عليها بالتعاونية التي لا يعرف من يمثلها مشككا في صحة إقامتها أخذا بتصريح مفتش التنمية الريفية الذي هو المرجع في صحة إنشاء وتأطير التعاونيات، وفي ذلك خرق للقانون 67/171 المعدل بالقانون 93/15 بتاريخ 1993/01/21 المنظم للتعاونيات والمرسوم 67/265 بتاريخ 1967/11/4 المطبق له؛

ـ وأن القرار موضوع الطعن خرق المادة 81 من ق ا م ت ا وأخطأ في تأويل المادتين 05 من القانون 83/127 والمادة 06 من المرسوم المطبق له وختم مذكرته بطلب قبول طعنه شكلا وأصلا ونقض القرار محله ؛

ب ــ المطعــون ضــده: تعاونية الاتحاد:

ـ لقد تقدم عنها الأستاذ / سيدي المختار ولد الإمام بمذكرة جوابية ضمنها بعد استعراضه لوقائع النزاع ومراحله رده علي مذكرة الطاعن حيث بين أن التهكم على الأحكام ليس سببا من أسباب النقض؛

ـ وأن الطاعن ناقض نفسه حين اعتبر حكم قاضي امبود حكما قضائيا وأنه مطعون فيه وتناسى أنه غيرٌ علي النزاع في ذلك الحكم، وأضاف أن ما أثاره الطاعن حول رسالة حاكم امبود الجوابية على استفسار المحكمة حول ما إذا كانت الأرض محل النزاع مسجلة باسم شيخ قبيلة أكد الحاكم أن الأرض مسجلة باسم موكله وأن الاستغراق في التهكم من قبل الطاعن علي حكم قاضي امبود محمد الحسن ولد منان لا ينقص من قيمة الحكم فهو في نظره قاض ثبت ، وحول عدم اشتمال الحكم على بيانات الشكلية ففي نظر المطعون ضده أن الطاعن لم يستظهر بنص يلزم آنذاك المحاكم بذكر تلك الشكليات ، وحول ما أثاره الطاعن أن الأرض ملك مشاع بين أفراد القبيلة مردود عليه برسالة الإدارة التي هي الوصية والحافظة للأرشيف العقاري وأن الطاعن عجز عن إثبات أنه غيرٌ في النزاع وأن الأصل في الأحكام السلامة، وعليه فإنه يلتمس من المحكمة رفض الطعن أصلا ويخولها النظر في الشكل؛

ــ المحكمــة

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة؛

ونظرا إلى أن الأحكام والقرارات تنقض إذا تضمنت خرقا للقانون؛

عن السببين المتخذين من نقص التعليل والخطأ في تطبيق وتأويل القانون خرقا للمادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية:

حيث إن الدعوى رفعت بداية أمام محكمة مقاطعة امبود التي حكمت بعدم اختصاصها بموجب أن المدعي باع الأرض محل النزاع لتعاونية، فتقدم الأطراف إلى الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بغورغول التي حكمت لتعاونية الاتحاد بالأرض في حكمها رقم 2012/26 بتاريخ 2012/12/13 ، الذي قام الطاعن بالطعن فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة، مبررا ذلك بأنه لم يكن هو ولا من يمثله طرفا في النزاع الصادر بشأنه، فكان حكم محكمة الأصل المؤكد من قبل القرار محل الطعن بالنقض قد أصاب في قبول ذلك الطعن من الناحية الشكلية؛

وحيث إن المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية صريحة في أن قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يطرح للنقاش من جديد بالنسبة للطاعن النقاط المحكوم فيها موضوع طعنه من أجل البت فيها من حيث الوقائع والقانون ؛

ولكن، حيث إن القرار 2015/04 موضوع الطعن بالنقض لما أكد حكم الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بقرقول رقم 2015/02 القاضي برفض طعن الغير الخارج عن الخصومة مؤسسا (القرار 2015/04) ما توصل إليه على مقتضى المادتين 2 و 27 من الأمر القانوني القاضي بإعادة التنظيم العقاري التي تجسد أولاهما اعتراف الدولة بالملكية الخاصة وصونها وتبقي الثانية حكم الملكية الخاصة خاضعا للشريعة الإسلامية في كل ما لم ينص عليه الأمر القانوني المذكور، فإنه (القرار) أخطأ في تطبيق القانون، حيث إنه لا اعتراف الدولة بالملكية الخاصة و لا إبقاء حكم الملكية الخاصة خاضعا للشريعة الإسلامية، لا هذا و لا ذاك يبرر رفض مطلب اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المطلوب ، والذي تأسس على أن الأرض المتنازع فيها ملك للمزارعين وهم الحائزون لها على أنها ملك لقبيلة الطاعن مفندا بذلك ادعاء خصمه أن الأرض منحت لوالده: "ل ولد هـ"؛

وحيث إنه لما كان " ل ولد هـ" منح الأرض (إن صح المنح) وهو رئيس قبيلة "أهل م ش" إبان المنح وكان التسجيل العقاري المدلى به و إن ورد في الحكم المؤكد أنه [لم يحدد ما إذا كان هذا التسجيل قد تم باسم المجموعة] ، فإن هذا التسجيل العقاري نفسه لم يجزم بأن المنح يفيد ملكية فردية يختص بها رئيس القبيلة عن باقي أفرادها ، وذلك يتجلى في صيغة [يمكن أن يكون لملكية فردية ...] التي وردت في الحكم المؤكد وتأسس عليها ، ما يكون معه هذا الأخير تأسس على احتمال، ومعلوم أن الأحكام لا تبنى على الدليل الظني، حيث إن الظن لا يغني من الحق شيئا ؛ فكان حريا بالحكم المؤكد أن يبحث ويستمع للشهود وينظر في الاحتمال الثاني المتمثل في أن الأرض من الأراضي التي تسجل على أسماء رؤساء القبائل، والتي نصت المادة 5 من الأمر القانوني 83/127 القاضي بإعادة التنظيم على أن تلك التسجيلات تصبح لصالح المجموعات التقليدية التي ينتمون إليها؛ ويتضح من مشتملات الملف أن الطاعن وجل "مزارعي ز" ينتمون إلى تلك القبيلة؛ وعليه يكون القرار المؤكد لهذا الحكم خرق القانون وتعرض للنقض لهذا السبب؛

وحيث من ناحية أخرى إن الاختصاص في النزاع يعود أصلا لمحكمة مقاطعة امبود لوجود العقار غير المحفظ بإيالتها ولا يمكن تأسيس عدم اختصاصها على مجرد وجود تعاونية تدعي شراء المحل موضوع النزاع ، فاختصاص الغرف المدنية بقضايا الجمعيات والنقابات محصور في نزاعاتها الداخلية، تلك التي تحوم حول أمور كتأسيسها أو تسييرها أو انتخاب هيئاتها أو حلها... وعليه يكون الاختصاص في النظر في مثل هذه القضية يرجع أصلا إلى محكمة المقاطعة بامبود بدل الغرفة المدنية بمحكمة الولاية ، حيث رفعت أمامها أول دعوى في النزاع المعروض، فكان حكمها بعدم اختصاصها الذي أسسته على مجرد ادعاء بيع لتعاونية قد أساء فهم مقتضى المادة 26 من ق ا م ت ا حول اختصاص الغرفة المدنية بمحكمة الولاية ، هذا فضلا عن كون التعاونية المعنية لم يأت الدليل على أنها موجودة وتستجيب لنظام التعاونيات، إذ لم يرد لها قرار إنشاء أو جمعية تأسيسية أو نظام أساسي أو نظام داخلي، فكانت (محكمة امبود) غير مصيبة فيما عللت به الحكم بعدم اختصاصها، كما كانت للسبب نفسه الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بقورقول ليست مختصة في هذا النزاع، ما يكون معه القرار 2015/04 مستوجبا للنقض لتأكيده لحكم خرق مقتضيات قواعد الاختصاص؛

وعليه يبقى على محكمة المقاطعة بامبود التعهد بالنظر في هذا النزاع بتمعن وفضه طبقا للقانون فيما يتعلق بأصل النزاع المتمثل فيما إذا كان الأمر يتعلق بملكية جماعية كما يزعم المزارعون ، على ضوء ما ورد في المادة 5 من الأمر القانوني 83/127 بتاريخ 1983/6/5 من أنها : **" تصبح التسجيلات العقارية على أسماء الشيوخ والوجهاء لصالح المجموعات التقليدية التي ينتمون إليها."**، والمادة 6 من الأمر القانوني نفسه التي تقول: **" إن الحقوق الجماعية المكتسبة شرعا حسب النظام السابق والخاصة بالأراضي يجب أن تعود لفائدة أولئك الذين ساهموا في الاستصلاح الأصلي لتلك الأراضي الزراعية، وكذلك الذين ساهموا في استمرارية قابليتها للاستغلال..."** وحيث يرجع النظر في مثل هذه النزاعات إلى الإدارة التي تختص بتفريد الأراضي العقارية الجماعية طبقا لما في المادة 36 وما بعدها من المرسوم 200 بتايخ 2000/7/17 ومقتضيات المرسوم 080/ 2010 المعدل له، ذلك عملا بالمادة 7 من الأمر القانوني 83/127 بتاريخ 1983/6/5 التي تقول: **" لا تقبل الدعاوى العقارية الجماعية لدى العدالة، وتشطب المحاكم بقرار خاص، غير قابل للطعن، كل الدعاوى التي تكتسي نفس الطابع المعروضة أمامها. "**

وحيث إن قضاة الموضوع عندما بتوا في الدعوى على النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم لم يركزوا قضاءهم على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في السببين وارد على القرار وموجب للنقض؛

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على محكمة المقاطعة بامبود للبت فيها على النحو المبين أعلاه؛

لهذه الأسباب:

وتأسيسا علي ما ذكر وعملا بالمواد 203 و 204 ـــ 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والمواد 4 و 5 و 14 و 16 من الأمر القانوني 83/127 بتاريخ 1983/6/5 والمادة 458 من قانون العقود والالتزامات ؛

منطوق الـقـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محله وإحالة القضية إلي محكمة مقاطعة امبود للبت في الموضوع للاختصاص .

وبالله التوفيق والسداد

كـاتــب الضبط الأول **المـقــرر** **الرئـيـــس**

القرار رقم 2016/33 بتاريخ : 2016/06/23

المبـدأ :

- لا قيمة لبيع البائع لما سبق أن باعه فعلا بيعا صحيحا مكتمل الشروط والأركان لأن بيعه الثاني لم يصادف محلا ويعتبر من باب بيع الفضولي م.496،500،449 من ق.ل.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمـة العليـــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بـــسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 44/ 2015

الطاعن: "**ب ولد ب**"

يمثله ذ/ إسماعيل ولد جمال

المطعون ضده: "م س"

يمثله : ذ/ مولاي الغالي ولد مولاي اعل

القرار رقم: 2016/33

بتاريخ: 2016/06/23

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة للبت فيها طبقا للقانون.

وبالله التوفيق والسداد.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة جلساتها وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء:2016/04/19

برئاسة رئسيها:

امبـــارك ولد الـكـوري رئيسا للغرفة،

وبعضوية مستشاريها السادة:

ـ دده ولد الطالب زيدان مستشارا

ـ محمد ولد سيدي بن مالك مستشارا

–المختار بن محمذن مستشارا

ـ سيدي عالي ولد بياي مستشارا،

وبمساعدة/ محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة، قلم الجلسة،

وبحضور السيد/ جاه عبد الرحمن صمبا نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ إسماعيل ولد جمال وكيلا عن "**ب ولد ب**" والرامي إلى نقض القرار رقم: 2015/53 الصادرة بتاريخ: 21 / 04 / 2015 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط، وبعد عرض القضية في الجلسة العلنية لهذه الغرفة، وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر:محمد ولد سيدي ولد مالك في تلاوته لجزء تقريره المتعلق بدراسة وتحليل الوقائع، وإفساح المجال لمحامي الأطراف لإبداء ما لديهم من ملاحظات، وبعد الاستماع إلى طلبات ممثل النيابة العامة التي تمسك بها وأوردها مكتوبة، حجزت القضية للمداولة للنطق بها في الجلسة المقبلة ثم مددت فيها المداولة ليكون النطق فيها في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 2016/06/23 ، واتخذ القرار الآتي بيانه:

أولا – من حيث الشكل :

اطلعت المحكمة على محضر الطعن بالنقض رقم: 43 بتاريخ: 2015/06/04 الصادر عن كتابة مصدرة القرار المطعون فيه، وعلى عريضة الطعن الواصلة بالتاريخ المذكور، وعلى مذكرة الطاعن الواصلة بتاريخ 2015/7/29 ؛ وحيث قدم هذا الطعن وفق الشروط القانونية فهو مقبول شكلا؛

ثانيا – من حيث الأصل:

1-الوقائع والإجراءات:

ادعى الأستاذ/ إسماعيل ولد جمال باسم موكله "**ب ولد ب**"بتاريخ: 2014/01/23 أن المسمى "ل ا ع" تنازل لصالح ب ولد ب عن الأرض رقم:651 بحي NOT في تفرغ زينه بعد أن اشتراها "ل ا ع" عند المسمى "ح ا م"، وأن هذه الأرض موضوع وثائق رسمية صادرة عن وزير المالية، وأن المسمى "م ولد م" وأمه جعلا حائطا على أرضه هذه، وأن المسمى "م س" استظهر بسند عقاري عليها، وخلص لطلب الحكم بصحة حيازة ب ولد ب لهذه الأرض وبإبطال السند العقاري المذكور لتأسيسه على وثائق مزورة قائلا إنه كان قد بعث حارسا لها؛

وأجاب ذ/مولاي الغالي باسم موكله "م س" أن المدعي لا يملك وثائق، لا سندا ولا رخصة حيازة على هذه الأرض بوجه صحيح بخلاف موكله الذي له سند مستوفي الشروط، وأن "م ولد م" عم ووصي "م س" الذي كان يدرس في الخارج قد بعث حارسا على هذه الأرض، هو المسمى "ع ر" وظل كذلك لغاية 2012، وخلص لطلب رفض الدعوى لعدم تأسيسها مع التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 2 مليون أوقية؛

فأصدرت محكمة ولاية انواكشوط (الغرفة المدنية) حكمها رقم: 33 بتاريخ: 2014/04/27 برفض هذه الدعوى، وتأكد ذلك بالقرار 53 بتاريخ:2015/04/21 الصادر عن استئنافيه انوكشوط وهو محل هذا الطعن؛

2-حجج الأطراف:

أ- الطاعن: "ب ولد ب" :

يرى القائم بالطعن من خلال مذكرته أن القرار محل الطعن خالف نصوصا إجرائية حين حرم موكله من تقديم وسائل دفاعه طبقا للمادة 7 من ق ت ق ومن البت في حدود الطلبات خلافا لمقتضى المادة 2 من ق ا م ت ا، كما أنه ناقص التعليل والتسبيب مما يؤدي إلى نقضه طبقا للمادة 204 من هذا القانون قائلا إن مصب الدعوى أصلا هو إبطال السند العقاري رقم: 18819 بصفته مؤسسا على وثائق مزورة وتدليسية وصورية، وهو الطلب الذي يرتبط بالبحث في الطلب العارض بالطعن بالتزوير، وقد فتحت الدرجة الأولى ملفا له تحت رقم: 14/29 ، وعلى الرغم من عدم استجابة المدعى عليه للإجراءات المتعلقة بالطلب العارض فقد استغنت هذه المحكمة عن البت في الطلب العارض بالبت في الأصل بحجة أن إدارة العقارات صرحت بعدم وجود رخصة حيازة جانب الطاعن في سجلاتها وهو قول مردود بوجود النسخة الأصلية لهذه الرخصة مع وصل الدفع الأصلي، والقرائن دالة على أن ما أثير حول الرخصة رقم: 2294 لا يعدو كونه جزءا من عملية التزوير والتدليس التي تعرضت لها وثائق موكله ولن يتم الكشف عن ذلك إلا بعد البحث في الطلب العارض ضد

وثيقة عقد بيع تضمن رقم الرخصة 2294 بدلا من الرخصة 1194 ذات الرقم الحقيقي ومن ثم سوف يظهر الطابع التزويري لعملية تحويل هذه الأرض إلى اسم "م س"، والقول بأن الحكم ببطلان وثيقة البيع لا يخول الحيازة لموكله مردود عليه بأن إبطال السند يجعل الحائز الوحيد لهذه الأرض هو "**ب ولد ب**"، والقول بعدم صحة وثائق المنح عنده فيه تجاوز لاختصاص المحكمة التي ليس لها أن تبت في صحة أو عدم صحة هذه الوثائق، وإنما تنظر في النزاعات العقارية المثارة أمامها، وقال إن تتبع مسطرة تحويل الأرض إلى اسم "م س" يوضح التدليس المميز لهذه العملية، حيث عمد إلى سلسلة من الوثائق الصورية من نقل شهادة على ملكية الأرض 2013/04/16 أمام محكمة الميناء ومن إفادة ضياع 2013/04/1 وحصر لورثة 2012/11/22 في حين جاءت وثيقة عقد البيع أمام الموثق للعقود 2013/6/2 وكان من المفروض أنها تكفي لوحدها دون استصدار وثائق أخرى قبلها حيث جعل الرخصة 2294 بدل الرخصة 1194 والمساحة 600 م بدل 576 م وجاء بوصل دفع غير معروف بمبلغ 152500أوقية مع تذييل الرخصة البديلة بالوصلين 608 ــ 171 بدلا من الوصل الأول فقط الثابت بمبلغ 14400 أوقية، وقال إن مظاهر التزوير تتجلى في التصرف في رقم الرخصة 1194 ليصبح رقما صوريا هو 2294 إلى غير ذلك من المظاهر المثارة في مذكرة الطعن وقال إن الرسالة رقم: 014/138 ليست صادرة من جهة المنح لجانب موكله التي هي وزير المالية وخلص لطلب نقض القرار 015/53 وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لإصلاح الخلل؛

ب- <u>المطعون ضده: "م س" :</u>

ورد محامي "م س" بأنه جاء في عريضة الدعوى طلب الحكم بصحة الحيازة وليس الطعن بالتزوير في السند العقاري، وقال إن الرسالة رقم: 14/138 من إدارة العقارات بتاريخ: 2014/04/24 تدل على عدم تسجيل الرخصة 1194 في سجلاتها، وقال إن موكله استجاب للإجراءات المتعلقة بالطلب العارض المثار بعد ورود الرسالة المذكورة، كما أن محكمة الأصل طبقت مقتضى الفقرة 2 من المادة 24 من ق ا م ت ا واستغنت عن البت في دعوى التزوير الفرعية ورفضت الدعوى الأصلية، وقال إن الطاعن قد مكن من تقديم وسائل دفاعه طبقا للمادة 7 من ق ت ق وقد تم البت في طلبات الأطراف المقررة في المادة 24 المذكورة، وقال إن المدعى في عريضة الدعوى طلب الحكم بصحة الحيازة وبإبطال السند العقاري رقم: 18819 لبنائه على وثائق مزورة حسب زعمه، وبتت المحكمة في هذين الطلبين، وقال إن الإدارة العقارية أكدت أن المسجل عندها هو الرخصة 2294 وقال إنه لا يطعن في السند العقاري ولا تثار ضده أية دعوى عينية طبقا للمرسوم الأخص من ق ا ع ومن المرسوم 010/80 يعني بالأخص المرسوم العقاري الصادر عام: 1932 قبل الاستقلال الموريتاني، وخلص لطلب رفض هذا الطعن؛

<u>الأدلة عند الطرفين:</u>

I. الطاعن عنده صور من :

1 ـ الرخصة 1194 بتاريخ:1984/8/9 على اسم "ح ا م" صادرة عن وزير المالية في الأرض 651 بمساحة 576م وذكر بأسفلها الوصل 608 بتاريخ:1984/07/29

2 ـ الوصل 608 المذكور وفيه مبلغ 14400 أوقية باسم "ح ا م" المذكور.

3 ـ خط منسوب لـ"ح ا م" تاريخه 1984/2/24 وفيه أنه باع هذه الأرض لـ"ل ا ع" بثمن مدفوع حسب هذا الخط ولا مناكرة في هذا الخط بين الطرفين.

4 ـ عقد بيع رقمه 87 بتاريخ 1985/01/24 يؤكد مضمون الخط المذكور وهو يذكر الرخصة 1194 للأرض 651، محرر أمام الشرطة ويحمل توقيعا نسب لكل من "ل ا ع" مشتريا "ح ا م" بائعا يؤرخ للرخصة في هذا التأكيد ب 1984/8/8

5 ـ عقد بيع أمام موثق بمحكمة ولاية الحوض الشرقي 2012/3/13 ذاكرا تقدم البيع عن هذا التاريخ وهو يحمل توقيعا نسب لكل من "ل ا ع" بائعا و"**ب ولد ب**" مشتريا.

6 ـ إذن بناء سكن صادر عن المندوب الجهوي1987/6/13 وربما يعود ذكر اسم "ح ا م" على هذا الأذن بعد البيع إلى كون الأوراق لا تزال على اسمه من رخصة ووصل.

II. المطعون ضده عنده صور من:

1ـ الرخصة رقم:2294 بتاريخ:1982/03/10 عن وزير المالية باسم "ح ا م" موصوفا بأنه مفتش شرطة بالمطار والرخصة توصف بأنها ثانية (**duplicata**) وهي مبنية على مقدمات برأسها وذكر بأسفلها الوصلان 171 بتاريخ:1982/02/24 والوصل 608 المذكور أعلاه والأرض فيها 651 بمساحة 600م ولا وجود للوصل 171 في الملف.

2 ـ نقل شهادة أمام محكمة الميناء عن رجلين شهدا بملك "س م ولد ع ف" المتوفى 1991 (لعله والد "م س") للأرض 651 بمساحة 576 م ذات الرخصة 2294 تاريخ الشهادة 2013/04/16 والمساحة في هذه الشهادة أقل من المساحة في الرخصة 2294.

3 ـ عقد بيع من "ح ا م" لـ"س م ولد ع ف" بتاريخ:1985/09/25 وهو عرفي يحمل توقيعا نسب لكل من "ح ا م" بائعا و"س م ولد ع ف" مشتريا وهو يذكر الرخصة 2294 ومقارنة توقيع هذا العقد من طرف البائع مع توقيعه أمام عقد التأكيد أمام الشرطة المذكور أعلاه ممكنة وقائمة.

4 ـ تحويل الأرض على اسم "م س" بالرخصة رقم:013/381 بتاريخ:2013/06/05 تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة المالية.

5 ـ السند العقاري 18819 باسم "م س" تاريخه:2013/07/23 وهو يذكر المبلغ 152500 المذكور في الرخصة 2294 دون بنائه على وصل دفع في الحالين بصفة صريحة.

ويذكر سندا عقاريا رقمه 453 رأى الطاعن في رسالته لرئس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية 2014/2/2 ضرورة التساؤل عن علاقته بالسند 18819 كما يذكر الوصلين معا 608 ـ 171.

هذا ولا وجود لوثيقة حصر الورثة المشار إليها أعلاه والمذكور في نقل الشهادة المذكور كذلك بالملف؛

ثالثا – المحكمـــة:

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام إذا كانت غير مسببة؛
ونظرا إلى أن الأحكام والقرارات تنقض إذا تضمنت خرقا للقانون؛
وانطلاقا من أن المادة 10 من المرسوم العقاري 2010/80 تجيز إبطال السند العقاري إذا صاحبت إعداده ظروف تدليسية؛
وأنه من حسن سير العدالة فض النزاع المتعلق بالعقار المحفظ دون التوقف عند مجرد إبطال السند العقاري أو رفضه؛

حول السبب المتخذ من الإساءة في تطبيق القانون ونقص التعليل خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا:

حيث إن بيع "ح ا م" للمسمى "ل ا ع" لهذه القطعة الأرضية موثق عليه بما في ذلك خط البائع، حيث لا مناكرة فيه كما أن بيع "ل ا ع" للمسمى "**ب ولد ب**" موثق كذلك ولم يبد المطعون ضده مطاعن ضد هذه الوثائق مما يجعلها ثابتة؛

وحيث إن الطاعن يدعي تزوير المبنى الذي أسست عليه وثائق المطعون ضده، فهي وثائق مناكر فيها من حيث المبنى الذي أعدت عليه (عقد بيع لدى "س م") والمقارنة بين توقيعات "ح ا م" على عقد البيع الثابت والمناكر فيه ممكنة وقائمة بل وحتى من خلال توقيعات البائع في مراكز عمله كمفتش شرطة ونحو ذلك، الأمر الذي كان على محاكم الموضوع النظر فيه، وهي مختصة في ذلك بموجب أن محكمة الأصل هي محكمة الفرع، وأنه من حسن سير العدالة أن تنهي المحكمة المتعهدة في العقارات المحفظة النزاع المنشور أمامها، دون أن تقتصر على ما يتعلق بصحة السند العقاري من عدمها كما يرى الحكم الأصل؛

وحيث إنه إذا افترض أن "ح ا م" قد باع مرتين وأن البيع الثاني المدعى تزويره ثابت فإن بيعه لـ"ل ا ع " البائع بدوره لـ"**ب ولد ب**" سابق على بيعه لـ" س م ولد ع ف" حيث كان الأول بتاريخ: 1984/2/24 والثاني بتاريخ: 1985/9/25 ؛

وحيث إن البيع الأول غير المناكر في وثائقه يعتبر ناقلا للحق على عين العقار المبيع بمجرد تراضي الطرفين قال الشيخ خليل: " ينعقد البيع بما يدل على الرضا " ؛

فيكون البيع تاما بمجرد الرضا عند عاقديه أحدهما بالبيع والأخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وهو ما تنص عليه المادة 499 من ق ا ع وعليه يجوز تفويت المبيع من طرف المشتري قبل تسليم المبيع للمشتري طبقا لما تنص عليه المادة 502 من هذا القانون وعليه يكون بيع "ح ا م" الثاني ـ على افتراض صحته ـ واقعا على ملك الغير، ومعلوم أن بيع ملك الغير موقوف على رضا ذلك الغير، والمملوك في هذه النازلة هو حق ممارسة لوازم الترخيص في حيازة هذه الأرض موضوع النزاع والثابت بيعها أولا لصالح ل.ا.ع.؛

قال الشيخ خليل مسبوكا بالجواهر: " وملك غيره على رضاه " أي المالك، فإن أمضاه مضى على المشهور، وإن رده رد وهو صحيح إن لم يعلم المشتري أن البائع فضولي بل ولو علم المشتري أنه فضولي فهو لازم من جهة المشتري منحل من جهة البائع وهو ما تشير إليه المادة 496 من ق. ا. ع.؛

وحيث إن بيع العقار يشمل الخرائط والوثائق المتعلقة بالملكية طبقا لمقتضى المادة 528 من ق ا ع ، وعليه يكون البائع ملزما بتسليمها مع المبيع إلى المشتري تماما كما يلزمه تسليم المبيع طبقا لمقتضى المادة 525 من هذا القانون وعليه يكون إخفاء البائع للرخصة 2294 على افتراض صحتها داخلا في إطار العمل غير المشروع، وقد لا يرتب أثرا بالنسبة للغير لأنه عمل غير مشروع يتمثل في إخفاء حق الغير عنه ولأنه مخل بالتزام تسليم المبيع وتوابعه، ولأنه كذلك يؤدي إلى التشويش على المشتري المنهي عنه بمقتضى المادة 541 من القانون المذكور لاسيما وأن المشتري الأول قد وفي بالتزاماته المنصوص عليها بالمادة 581 منه بما في ذلك دفع كامل الثمن حسب اعتراف ح.ي. في خطه غير المناكر فيه و غيره؛

وحيث إن " ح ا م " يعترف بالرخصة 1194 وبوصلها 608 وباع بيعه الأول لـ"ل ا ع" على أساسها، وعليه فإن المسئول عن وجودها على سجلات المصالح العقارية هو "ح ا م" نفسه وليس المشتري "ل ا ع" ولا من حل محله، كل ذلك على افتراض أن عدم وجودها على السجلات مخل بصحتها حتى مع عدم الطعن فيها بالتزوير أحرى إذا لم يفترض ذلك لأن الشيء القائم قائم ولا يثبت عدم وجوده إلا بأمر خارج عنه كالحكم بأن هذه الوثيقة مزورة لأسباب يبينها الحكم، وعلى هذا لا يكون تمسك المطعون ضده بأن الرخصة 1194 غير مسجلة على سجلات مصلحة العقارات حسب قولها مجديا له مادامت هذه الرخصة قائمة ويتعامل معها على أنها موجودة حتى يعدمها معدم عن طريق القضاء المختص، مع أن وجودها من عدمه قد لا يؤثر على عقد البيع لأنها وسيلة لثبوت حق البائع في المبيع وهو أمر زائد على عقد البيع كما هو مفهوم من خلال صحة بيع الفضولي ولزومه للمشتري دون البائع ما لم يمضه المالك كما تقدم؛

ولما كان جليا مما سبق أن "ح ا م" بائع أصلي مالك لصالح "ل ا ع" وبائع فضولي لصالح "س م ولد ع ف"؛ فإن عدم تسليم الرخصة 82/2294 ـ على افتراض صحة مبناها ـ للمشتري الأول لا يعدو كونه إخفاء لوثائق تابعة لمبيع وإخلالا بفعل ما كان ينبغي فعله وهو دفع كل تبعات المبيع للمشتري الأول "ل ا ع" وهو الإخلال الذي أدى إلى إصدار السند العقاري 18819 ؛ مما يكون معه المدعي ـ عكس ما ذهب إليه الحكم الأصل ـ صاحب صفة ومصلحة في طلب إبطال السند الذي أعد على قطعة سبق وأن اشتراها قبل البيع الثاني وقبل التحفيظ، ذلك أن إبقاء السند الذي أعد على وثائق محل طعن بالتزوير من شأنه التأثير على مراكز الأطراف وللمدعي مصلحة في طلب إبطاله إذا ثبت أنه أعد بطرق تدليسية طبقا للمادة 10 من المرسوم 2010/80 المطبق للأمر القانوني 83/127 ؛

وحيث إن مذكرة المطعون ضده وقعت في تدافع حين قالت إن المدعي طلب الحكم بصحة الحيازة لا بالطعن بالتزوير في السند العقاري مع قولها بعد ذلك إن المدعى طلب الحكم بصحة الحيازة وبإبطال السند العقاري

رقم: 18819 لبنائه على وثائق مزورة حسب زعمه، مما يكون النظر في مطلبه مترتبا وعدم الرد عليه موجبا لنقض القرار الذي أكد الحكم المقصر ؛

وهذا ما يدل على ارتباك المطعون ضده في الرد على مذكرة الطعن ويدل في الوقت ذاته على أن المدعي ظل يرى أن مبنى السند العقاري 18819 غير صحيح، مما يدل على أن الرد على هذه المذكرة غير مقنع في طلب عدم الاستجابة لطلب النقض؛

وحيث إن المرسوم العقاري رقم: 010/80 صادر قبل تاريخ رفع الدعوى عام 2014 مما يجعل النظر في مراعاة عدم الغش والتدليس في إصدار السند العقاري وفي الأساس الذي بني عليه واردا طبقا للمادة 10 من هذا المرسوم وهو مرسوم لاحق على المرسوم الصادر بتاريخ: 1932 واللاحق أقل أحواله أن يكون ناسخا أومبينا لمجمل السابق عليه أو مخصصا له؛

ولما كان استحقاق طالب التحفيظ للعقار (صحة البيعة الثانية) هو أول ما يلزمه، فإن الاستحقاق المذكور، يعتبر من الظروف التي تصاحب إعداد المطعون ضده للسند العقاري، ما يكون معه القرار محل الطعن بالنقض المؤكد لحكم محكمة الأصل، معيبا بعدم الرد على دعوى إبطال السند المدلى به، ما دام لم يبحث في مدى صحة وصول القطعة لصاحب السند العقاري؛

وحيث إن كلما تقدم يدل على أن القرار محل الطعن المؤكد للحكم الأصل 014/33 ناقص التعليل والتسبيب، خاصة فيما ذهب إليه من التسرع في البت في الأصل ومن الاستغناء عن النظر في دعوى الطعن بالتزوير وفي كل مبنى السند العقاري 18819 ، وهو ما يدعو إلى نقض هذا القرار وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة من أجل النظر في مقتضيات الطعن بالتزوير المشار إليه أعلاه، عندما يتوجه الحكم لصالح الخصم "م س" بموجب الوثائق المدعى عليه بأنها معيبة بالتزوير والتدليس، أو النظر في مقتضيات ما يترتب على بيع المالك مرتين بيعتين إحداهما ثابتة وهي الأولى والثانية محل طعن بالتزوير عندما يتوجه الحكم لصالح "**ب ولد ب**"، ومن أجل الحكم بما يعطي لكل ذي حق حقه على وجه تمكن مراقبته من حيث القانون؛ وحيث إن محكمة الاستئناف عندما حكمت في الدعوى على النحو المشار إليه في قرارها موضوع هذا الطعن، فإنها لم تركز قضاءها على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في السبب وارد على القرار وموجب لنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس الهيئة بتشكيلة مغايرة للبت فيها على النحو المبين أعلاه ؛

لهذه الأسباب:

واستنادا للمواد: 203 ـ 204 ـ 205 وما بعدها ـ 213 وما بعدها 220 وما بعدها الكل في بابه من ق ا م ت ا والمادة 10 من المرسوم 2010/80 ؛

منطوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على تشكيلة مغاير للبت فيها طبقا للقانون.

وبالله التوفيق والسداد

كاتب الضبط الأول **المقـــرر** **الرئـيـــــــس**

القرار رقم 2016/34 بتاريخ : 2016/06/23

المبــدأ :

- لا بد لمسؤولية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن حادث الشغل من إبلاغ رب عمل العامل للصندوق ومفتش الشغل في ظرف 48 ساعة من وقت الحادث م: 41 الفقرة 5 من ق. ض. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بـــسم الله العلي العظيـم

الملف رقم: 51/ 2015
الطاعن: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يمثله ذ/ سيد ولد سيد أم
المطعون ضده: "م م"
يمثله ذ /:الشيخ باه اداه

موضوع الدعوى:قضية شغل

القرار المطعون فيه: 2014/45
تاريخ صدوره: 2014/05/29

القرار الصادر:
القرار رقم :2016/34
بتاريخ: 2016/6/23

منطوقه
قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.
وبالله التوفيق والسداد.

في يوم:2016/05/17 عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا برئاسة رئسيها:
امبـــارك ولد الـكوري رئيس الغرفة،
وبعضوية المستشارين:
ـــ المختار بن محمذن مستشارا
ـــ دده ولد الطالب زيدان مستشارا
ـــ محمد ولد سيدي بن مالك مستشارا
ـــ سيدي عالي ولد بياي مستشارا؛

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة / محمد المصطفى ولد محمد سالم قلما للجلسة، وبحضور/ جاه عبد الرحمن صمبا نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة؛
وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المعروضة أمام الغرفة والتي من بينها الملف رقم:2015/51 المشمول فيه كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمثله ذ/ سيدي ولد سيد أم، طاعنا من جهة، و"م م" يمثله ذ/ الشيخ باه الداه مطعونا ضده من جهة ثانية، وهو الطعن الرامي إلى نقض القرار رقم: 2014/45 بتاريخ 2014/4/24 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط ،
وبعد الاستماع إلى تلاوة المستشار المقرر سيدي عالي ولد بياي لتقريره في الجلسة،
وبعد الاستماع إلى ممثل النيابة الذي تمسك برأيه المكتوب في الملف،
حجزت القضية في المداولات ليتم النطق بالقرار في جلسة 2016/6/23؛

أولا - من حيث الشكل :

حيث تم الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف من طرف ذ/سيد ولد سيد أم لصالح الصندوق، حيث تقدم بعريضة طعنه في الأجل القانوني وشفعها بمذكرة طعن كذلك ضمنها أن طعنه جاء مكتملا من حيث الإجراءات ووصل الخزينة العامة مما يقتضي قبوله شكلا؛

ثانيا – من حيث الأصل :

1- **الوقائع والإجراءات:**

تتلخص وقائع هذه القضية في الدعوى التي تقدم بها العامل "م م" ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب حادث الشغل الذي تعرض له أثناء العمل والذي أصيب جراءه في أحد أصابع يده مطالبا برأب الضرر الذي لحق به، وقد أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة الولاية بانواكشوط في الموضوع الحكم رقم:2013/21 بتاريخ:2013/03/31 القاضي بإلزام الصندوق بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره:283.032 أوقية تعويضا عن الأضرار، وبالرسوم القضائية ومصاريف الدعوى على خاسرها، وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف ذ/سيد ولد سيد أم نائبا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية التي أصدرت القرار رقم:2015/45 القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأكيد الحكم محله؛

2- حجج الأطراف :

ـ أسس **الطاعن** طعنه على أن المادة:41 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على أن رب العمل ملزم بإبلاغ الصندوق أو مفتش الشغل بكل حادث شغل وقع لعامل خلال مدة حددها القانون ب 48 ساعة وإن لم يتم ذلك يكون الصندوق غير مسؤول عن التعويض عن ذلك الحادث، وأضاف بأن هذا الموضوع قد أصدرت فيه المحكمة العليا سنة 1979 قرارا بتاريخ:1979/02/21 يشكل مرجعا، مطالبا بقبول طعنه شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة للبت في النزاع؛

وأما **المطعون ضده** فلم يتقدم برد أمام المحكمة العليا حسب مشمولات الملف، ولعله اعتمد على ما تقدم به أمام محكمة الولاية؛

ثالثا - المحكمـــــة :

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة؛

ونظرا إلى أن الأحكام والقرارات تنقض إذا تضمنت خرقا للقانون؛

وإعمالا لما نصت عليه المادة 41 من قانون الضمان الاجتماعي من وجوب التصريح بحادث الشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل؛

عن السبب المأخوذ من عدم تطبيق المادة 41 من القانون رقم 67/39 المؤسس لنظام الضمان الاجتماعي خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :

حيث إن الطاعن أسس طعنه على ما ورد في المادة 41 من قانون الضمان الاجتماعي من إلزاميته إبلاغ رب العمل للصندوق ومفتش الشغل في أجل 48 ساعة عن كل حادث شغل تعرض له عامل في مؤسسته، معتبرا أن الصندوق غير معني من الناحية القانونية بحادث لم يصرح به في الأجل المذكور ؛

وحيث إن القرار موضوع الطعن لما أكد حكم محكمة الأصل الذي حكم على الصندوق بالتعويض للعامل دون مراعاة ما تقتضيه المادة 41 (الفقرة 5) من قانون الضمان الاجتماعي من أن الصندوق ليس ملزما بالتعويض للعامل عن حادث شغل لم يصرح به أمامه في الثماني والأربعين ساعة، فإنه خرق القانون بعدم تطبيق مضمون المادة المذكورة والإساءة في فهمها، ذلك أن المشرع لما ألزم بالتصريح بالحادث في الأجل المحدد لذلك فإنه اشترط مسئولية الصندوق بالتصريح في الأجل وحسب الشروط المقررة في آخر المادة 41 نفسها التي تقول: { ويجب أن يقام بهذا التصريح في الشكل وحسب الطرق التي سيتم تحديدها بقرار من وزير الشغل على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق.}؛

وحيث إنه على محكمة الموضوع التقيد بالنصوص القانونية وإن كان لها أن تحكم للعامل فعلى ربة عمله في حالة عدم قيام هذه الأخيرة بما عليها من تصريح مشترط في أجله لقيام مسئولية الصندوق، إذ مسئولية المشغلة عن الحادث هي الأصل؛

ولما كان يتضح من خلال وثائق الملف أن الإبلاغ بالحادث لم يتم في الوقت القانوني الذي تنص عليه الفقرة الخامسة من المادة 41 من قانون الضمان الاجتماعي، وبحسب الصيغة والطريقة التي يضبطها القرار الصادر من وزير الشغل بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق، فإن عدم مطابقة القرار محل الطعن للنصوص القانونية أصبح جليا، ما يجعله مترتب النقض طبقا لما نصت عليه المادة 203 من ق ا م ت ا ؛
وحيث إنه كان أولى أن لا تحكم محاكم الموضوع على الصندوق في مثل هذه الحالة، وإن هي ألزمته بحقوق العامل الناجمة عن حادث الشغل فحري بها أن تحكم برجوع الصندوق على ربة العمل حيث ذلك سائغ من الناحية القانونية إذا كان أصلح للعامل؛
ولذا فإن القرار محل الطعن جانب الصواب وخرق قانون الضمان الاجتماعي في مادته 41 المنوه عنها، مما يعرضه للنقض طبقا للمادة 204 من ق ا م ت ا ؛

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم لم يركزوا قضاءهم علي أساس قانوني، مما يتبين منه أن ما أثير في السبب وارد علي القرار وموجب للنقض؛
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة بتشكيلة مغايرة للبت فيها على النحو المبين أعلاه؛

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد:41 من قانون الضمان الاجتماعي و 203 و 204 من ق ا م ت إ وغيرها في مضامينها؛

منطوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

وبالله التوفيق والسداد

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيـــــس**

القرار رقم 2016/38 بتاريخ : 2016/07/14

المبــدأ :

- **لا قيمة للسند العقاري المعد أثناء النزاع أو المبني على رخصة حيازة ملغاة رسميا لأنه يعتبر مصابا بعيبي الغش والتدليس المادة: 10 من المرسوم 2010/80.**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بـــسم الله العلي العظيـم

الملف رقم: 58/ 2015

الطاعن : " ل م ل"

يمثلها مكتب النور للمحاماة

المطعون ضده: "ا س ط"

يمثلها : ذة /: أحمد سالم محمد أمبارك، احمد بزيد، المامي أباب

رقم القرار المطعون فيه:2015/98

بتاريخ: 2015/04/21

القرار رقم:2016/38

بتاريخ: 2016/7/14

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

وبالله التوفيق والسداد.

في يوم الخميس الموافق:2016/06/23 عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة جلساتها

تحت رئاسة رئسيها /

امبـــارك ولد الكـــــوري، رئيس الغرفة،

وبعضوية مستشاريها:

المختار بن محمذن	مستشارا
دده ولد الطالب زيدان	مستشارا
محمد ولد سيدي بن مالك	مستشارا
سيدي عالي ولد بياي	مستشارا؛

. وبمساعدة/ محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة، قلما للجلسة،

. وبحضور/ جاه عبد الرحمن صمبا نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في بعض الملفات التي كانت مجدولة لدى هذه الغرفة والتي من بينها الملف رقم:2015/58 ، وقد اتخذت المحكمة الإجراءات التالية بعد انعقاد الجلسة وتلاوة المقرر لتقريره والاستماع لرأي النيابة وجعل القضية في المداولات، ليتم النطق بالقرار يوم 2016/7/14 ؛

أولا – من حيث الشكل :

حيث تقدم مكتب النور للمحاماة نيابة عن موكلته " ل م ل" بعريضة طعن بالنقض ضد القرار رقم:2015/98 الآنف المذكر سجلت من طرف كتابة ضبط مصدرة القرار تحت رقم:2015/69 بتاريخ:2015/07/28 وشفع الطاعن طعنه بمذكرة طعن وصلت كتابة الضبط كذلك

بتاريخ:2015/09/09 مصحوبة بوصل الخزينة المؤمنة للغرامة القانونية فضلا عن وكالة المكتب وهو ما يحتم قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا لاكتمال إجراءاته القانونية؛

ثانيا – من حيث الأصل:

1- الوقائع والإجراءات :

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية "ا س ط" تقدمت بواسطة مكتب شنقيط للمحاماة بدعوى ضد " ل م ل" أمام الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انوكشوط في شأن قطعتي أرض على التوالي رقمي278/277 القطاع الخامس بمقاطعة تيارت وبعد الاستماع إلى الدعوى والرد عليها أصدرت المحكمة الحكم رقم:2014/65 بتاريخ:2014/11/24 القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم توفر شرط الصفة في رافع الدعوى؛

وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف دفاع "ا س ط" أمام محكمة الاستئناف بانوكشوط التي أصدرت القرار رقم:2012/98 بتاريخ :06/23/ 2015 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وأصلا وإلغاء الحكم المستأنف رقم:2015/65 وبالتالي إلغاء السند العقاري الذي كانت تحوزه ل.م.ل. للقطعتين المنوه عنهما أعلاه فقط وبصحة ملكية "ا س ط" لهما وبرفض دعوى " ل م ل" فيهما كذلك وبالرسوم والمصاريف القضائية؛

وقد تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف دفاع ل.م.ل وهو الطعن المنشور حاليا أمام هذه الغرفة بعد أن أعطت النيابة العامة رأيها المتمثل في طلب قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا؛

2- حجج الأطراف :

حيث إن **الطاعن** تقدم بطعنه مكتملا من الناحية القانونية مطالبا بقبوله شكلا لذلك ويضيف إنه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص في دعوى الإلغاء التي تقدم بها دفاع المستأنفة لأنها من اختصاص القضاء الإداري كما يتمسك الطاعن أيضا بانعدام الصفة في المطعون ضدها لعدم وجود الوثائق التي تمنح الصفة لديها بإلغائها بموجب القرار رقم:1322 بتاريخ:2008/07/08 عن والي انواكشوط بموجب رسالة من حاكم تيارت مسجلة تحت رقم:518 مرفقة، مضيفا أن المطعون ضدها لا توجد القطعتان تحت يدها وتحوزهما موكلته بالوثائق وبالبناء لأن في إحداهما عريشا كانت ل.هـ. تطالب بإخلاء القطعة منه؛

ويقول إنه مع ذلك تحوز موكلته سندا عقاريا على القطعتين محل النزاع وإن التحفيظ العقاري محمي بالقانون، هذا فضلا ـ يقول العارض ـ عن ضعف تسبيب القرار وخرقه للقانون مما ينجم عنه بالضرورة نقضه وإحالة القضية إلى محكمة أخرى لتصحيح مسار الدعوى مطالبا في نهاية مذكرته بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة للبت في الدعوى وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بالموضوع؛

وقد رد وكيل **المطعون ضدها:** "ا س ط" على لسان ذ/ بوميه حمود من مكتب شنقيط للمحاماة نيابة عنه في مذكرته الجوابية بقوله: إن المسماة "ا س ط" قد استفادت من منح القطعتين الأرضيتين رقمي:277 ـ 278. بالحي 5 تيارت انوكشوط منذ 1998/04/01 وتم تحيين هذا المنح وفقا للرسالتين الصادرتين عن والي انوكشوط بتاريخ:2002/04/30 وقد سددت لهما المخالصتين على التوالي 004155261 ـ بتاريخ:2002/05/05 و 00415262 بالتاريخ نفسه وحصلت على رخصتي الحيازة على التوالي 11475 عن القطعة 277 بتاريخ:2002/05/26 و11476 بالتاريخ نفسه عن القطعة 278 وبنت عليهما حائطا وفي تاريخ 2010 فوجئت بمن يعتدي على هذا الحائط وهو سبب الشكوى، وأضاف الأستاذ: إن المسماة " ل م ل" التي كانت اشترت القطعتين من دون أن تتخذ الاحتياطات اللازمة وذلك بتاريخ:2010/02/11 من عند "ز أ س م" التي اشترت هي الأخرى من عند "ش إ" بعد أن تم إلغاء هاتين الرخصتين لصالح م.هـ. بالمقررين على التوالي:2020 بتاريخ 2008/08/25 المتعلقة بالقطعة رقم:277 والمقرر رقم:2021 المتعلق بالقطعة 278 بالتاريخ نفسه أعلاه،

وهذان المقرران ـ يقول العارض ـ بأنه تم الطعن فيهما من طرف " ل م ل" ، إلا أن الغرفة الإدارية في قرارها رقم:2012/40 بتاريخ2012/12/05 رفضت الطعن المتعلق بإلغاء المقررين آنفي الذكر؛

وختم مطالبا برفض الطعن شكلا وأصلا وتأكيد القرار المطعون فيه لصحة القرار رقم:2015/98 ؛

ثالثا – المحكمة :

نظرا إلى أن الأحكام والقرارات والأوامر لا تنقض إلا طبقا لما ورد في المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي حصرت أسباب النقض في ثمان حالات محددة؛

ولما كان الهدف من الطعن حسب المادة 203 من ق ا م ت ا هو إثبات مخالفة القرار المطعون فيه بالنقض للقواعد القانونية، فلا مجال لنقضه ما لم يخالف تلك القواعد؛

عن الأسباب المأخوذة من خرق القانون والخطأ في تطبيقه ونقص التعليل، خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا ، :

حيث إن القرار محل الطعن لما قضى بإلغاء حكم محكمة الأصل الذي رفض دعوى م.هـ. لعدم شروط الصفة في رافعها بسبب إلغاء رخصتي حيازتها للقطعتين موضوع النزاع، وألغى جزئيا السند العقاري الذي أعد على وثائق ملغاة وأثناء النزاع ، وحكم بصحة ملكية لميمه لقطعتي الأرض 278 و 277 حي K بتيارت ، معللا ما توصل إليه بأن المدعية المطعون ضدها تملك الأرض بموجب منح بتاريخ 1998 ورخصتي حيازة بتاريخ 2002/5/25 باسمها، فإنه (القرار) أسس ما توصل إليه، ذلك أن كون المدعية تدلي بوثائق معدة باسمها على أرض تحوزها فعلا يكفي لإعطائها حق التقاضي بشأنها طبقا لترتيب المادة 2 من ق ا م ت ا ، ما يكون معه حكم محكمة الأصل جديرا بالإلغاء، خاصة أن قرار الوالي الذي ألغى رخصتي المدعية م.هـ تم إلغاؤه نهائيا؛

وحيث إن ما أثارته الطاعنة من أن القضاء المدني لا يلغي القرارات الإدارية قول صحيح إلا أن المشرع أجاز إبطال السند العقاري الذي صاحب إعداده ظروف تدليسية كما في هذه النازلة، حيث أعد السند العقاري بعد نشوب النزاع وجاء مؤسسا على وثائق معدومة إذ سبق أن ألغيت إلغاء نهائيا، وعليه يجدر إبطاله الذي عبرت عنه المحكمة بعبارة : [إلغائه] وهي عبارة لا عبرة بها لأن المقصود واضح أنه إبطال مفعول السند العقاري، فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ كما تقول القاعدة الأصولية المعروفة؛ وعليه يكون القرار محل الطعن لما توصل إلى ما كان ينبغي أن يتوصل إليه من إحقاق الحق، فإنه لا يواخذ بخلط بسيط بين عبارتين متجاورتي المعني ومتحدتي المغزى كعبارتي: [الإلغاء والإبطال] من جهة وعبارتي: [الملكية والحيازة] من جهة ثانية فيما يتعلق بهذه النازلة؛

وحيث إنه وتوضيحا لما سبق فإن الوثائق التي تدلي بها " ل م ل" تم إلغاؤها بمقررين لصالح "ا س ط" وهما على التوالي: مقرر الوالي رقم 2020 بتاريخ 2008/08/25 المتعلق بالقطعة رقم:277 والمقرر رقم:2021 المتعلق بالقطعة 278 بنفس التاريخ أعلاه؛
وإن التسلسل الواضح في المقررات الصادرة عن الإدارة بأرقامها وتواريخها جلي في الموضوع بما في ذلك القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وهو ما يدل على علم الطاعنة بقيمة هذين المقررين وبأنهما لاحقان على المقرر رقم:1322 الذي كان يعطيها الحق قبلهما؛
ولما كان القرار المطعون فيه لم يخالف النصوص التي تعتبر الطاعنة أنه خرقها كما بينا أعلاه، وكان قضاة محكمة الدرجة الثانية بتوا في الدعوى على النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم ركزوا قضاءهم على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في أسباب النقض غير وارد على القرار وموجب لرفض الطعن بالنقض، ذلك أن القرار محل الطعن جاء معللا ومؤسسا بما يحصنه من النقض، إذ لا مجال لنقضه ما لم يقدم الطاعن ما يثبت خرقه للقواعد القانونية ؛

لـهذه الأسباب:

وعملا بالمواد: 2-26 - 203 - 204 من ق ا م ت ا والمواد: 12 من القانون العقاري و 10 من المرسوم المطبق له 245 ومرسوم 1932 المنظم للتحفيظ العقاري والمادتين: 414 و 415 من ق ا.ع.

منطوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيـــس**

القرار رقم 2016/39 بتاريخ : 2016/07/14

المبــدأ :

- الالتزام بعمل يتحول بمجرد تعذر ذلك العمل إلى تعويض وعلى المحاكم أن تحدد ذلك التعويض وتحكم به عند الاقتضاء م: 278 من ق. ل. ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمـة العليـــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بـــسم الله العلي العظيـم

القضية رقم: 08/ 2016

طبيعة الطعن: طعن بالنقض

طبيعة القضية: نزاع شغل

الطاعن الأول: س ع د

يمثلها ذ/ الأمين احمد سالم

الطاعن الثاني: شركة صونادير

يمثلها ذ/ سيد محمد اغربط

المطعون ضده: نفس الأطراف كل منهما بالنسبة للآخر

القرار محل الطعن : 2015/129

القرار رقم: 2016/39

بتاريخ : 2016/07/14

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفض طعن الشركة أصلا وقبول طعن س ع د أصلا وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتحكم فيها طبقا للتوجيهات الواردة في هذا القرار .

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة جلساتها، بـــرئاسة رئسيها السيد /

امبـــارك ولد الكـــــوري رئيس الغرفة،

وبعضوية مستشاريها:

- المختار بن محمذن مستشارا
- دده ولد الطالب زيدان مستشارا
- محمد ولد سيدي بن مالك مستشارا
- سيدي عالي ولد بياي مستشارا ،

وبمساعدة الأستاذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة، قلما للجلسة،

وبحضور/ جاه عبد الرحمن صمبا نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا التي من بينها الملف رقم:2016/08 المتضمن الطعن بالنقض ضد القرار رقم: 2015/128 الصادر بتاريخ 2015/12/14 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بنواكشوط والمشمول فيه كل من شركة صونادير ممثلة بالأستاذ/ سيد محمد اقربط من جهة و س ع د ممثلا بالأستاذ/ الأمين احمد سالم من جهة أخرى، وبعد تلاوة المستشار المقرر دده ولد الطالب زيدان لتقريره في الجلسة وإفساح المجال للأطراف لإبداء ملاحظاتهم والاستماع لطلبات النيابة العامة صدر الآتي:

أولا - الوقائع والإجراءات :

تعود وقائع هذه القضية إلى الدعوى المقدمة من طرف س ع د والمتضمنة أنه كان عاملا في شركة صونادير منذ 1978/3/22 وأنه ظل يزاول عمله بها إلى أن تفاجأ بإحالته للتقاعد من طرف مشغلته قبل أوان بلوغه سن التقاعد، وهي الدعوى التي رد عليها محامي شركة صونادير بأن المعني لم يكن منسجما مع أنظمة الشركة وأنه بلغ سن التقاعد البالغة 35 سنة حسب النظام الأساسي للشركة، وتمت إحالته للتقاعد واستوفى جميع حقوقه لتصدر بشان تلك الدعوى محكمة الشغل حكمها رقم 2015/80 القاضي بإلزام الشركة بإعادة العامل لعمله وبدفع مبلغ: 3.209.914 أوقية لصالحه تمثل الأجور المتأخرة الدفع ؛

فتم استئناف الحكم وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم:2015/128 القاضي برفض إعادة العامل لعمله وتأكيده فيما سوى ذلك ، فطعن فيه الطرفان بموجب طعنين منفصلين وهذان الطعنان هما موضوع القرار الحالي:

ثانيا- من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعنان إجراءات الطعن بالنقض مما يتعين معه قبولهما شكلا؛

ثالثا- من حيث الأصل:

1- حجج الأطراف:

أ ـــ الطاعن الأول: س ع د ، وقد تقدم عنه الأستاذ/ الأمين احمد سالم بمذكرة طعن بالنقض ضمنها أن طعنه مستوف للإجراءات الشكلية، ومن حيث الموضوع ففي نظره أن القرار محل الطعن بالنقض أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومتناقض وناقص التعليل، فقد أخطأ في تطبيق القانون عندما ذكر في حيثيته الأولى:

ـــــ أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد خرق القانون في الجزئية المتعلقة بإرجاع العامل لعمله لعدم وجود نص يفرض ذلك لكونه يتنافى مع حرية الأطراف في عقد العمل، فلا وجود لقانون يمنع إرجاع العامل لعمله حتى يكون حكم محكمة الأصل خرقه أصلا، كما أنه أي القرار محل الطعن أورد المواد 60 ـــ 61 من مدونة الشغل والمواد: 27 ـــ 31 ـــ 51 من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل في غير محلها، لأن الموضوع ينحصر في إحالة العامل للتقاعد قبل أوانه فقط، لا غير؛

ـــــ وذكر بتاريخ ميلاد موكله الحقيقي؛

ب ـــــ الطاعن الثاني : الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (صونادير) وقد تقدم عنها الأستاذ/ اقربط بمذكرة طعن بالنقض تضمنت:

ـــــ أن طعنه مستوف للشروط الشكلية، وفي الأصل يرى أن القرار محل الطعن كان صائبا في رفضه إعادة العامل لعمله وجانب الصواب في تأكيده لحكم محكمة الأصل فيما عدى ذلك، فالعامل حسب قوله أحيل للتقاعد بعد بلوغه مرحلته، والتقاعد يتم بأحد أمرين: بلوغ ستين سنة من العمر، أو 35 سنة خدمة ولا خيار للعامل بين الطريقتين ؛

2 - المحكمـــة:

نظرا لما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي حول وجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة ،

ونظرا إلى أن الأحكام والقرارات تنقض إذا تضمنت خرقا للقانون.

وحيث إن الالتزام المتعلق بالقيام بعمل شخصي لا يترتب عليه إرغام الملتزم بالعمل محل الالتزام بل يتحول إلى تعويض عن تنفيذ العمل المذكور طبقا لما نصت عليه المادة 278 من ق ا ع :

حول السبب المتخذ من الخطإ في تطبيق القانون وتأويله ونقص التعليل خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا:

وحيث إن دعوى س ع د تدور أصلا حول ما إذا كان العامل الذي أحيل إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كما يدعي، ينبغي الحكم له على مشغلته بإرجاعه إلى عمله،

وحيث حكمت محكمة الشغل بأن العامل لم يبلغ بعد السن القانوني للتقاعد ورتبت على ذلك الحكم بإلزام مشغلته بإرجاعه إلى عمله وإلزام موكلته بأن تدفع له مبالغ عن ما فاته من كسب؛

وحيث إن محكمة الاستئناف لما حكمت بعدم إمكان إرغام الشركة على إرجاع العامل إذا كانت لا تقبل ذلك، فإنها وفقت في تلك الجزئية، حيث صادفت ما نصت عليه المادة 278 من قانون الالتزامات والعقود التي ورد فيها أن: " الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض... " خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ فعل شخصي من الملتزم، بل يتعين الحكم عليه بما يستحق صاحب الحق الذي هو العامل من تعويض عن فصله عن العمل قبل بلوغه سن التقاعد ؛ ومعلوم أن قانون الالتزامات والعقود يمكن الرجوع إلى مقتضياته كشريعة عامة في كل ما لم يتطرق له نص خاص من النزاعات المتعلقة بالالتزامات التعاقدية؛

ولما كانت أيضا الاستجابة لاستئناف العامل تقتضي الحكم له بما يستحق فعلا، فكان جديرا بمحكمة الاستئناف لما رأت أن حكم محكمة الأصل أخطأ في تطبيق وتأويل القانون فيما يتعلق بإعادة العامل لعمله، كان جديرا بها أن تحكم للمستأنف بكافة حقوقه المترتبة عن توقيف عقد العمل الذي كان يربط هذا العامل بمشغلته، وهو ما تم إغفاله من قبل القرار محل الطعن بالنقض إذ لم يرد على طلبات العامل الأخرى المتمثلة فيما أسماه برفع الظلم عنه وتعويضه عن الأضرار التي لحقته، مكتفيا بتأكيد الحكم فيما سوى إعادة العامل إلى عمله في الشركة، مما يجعله عرضة للنقض ؛

وحيث إن القرار محل الطعن بالنقض لما أكد حكم محكمة الأصل في جزئيته المتعلقة بدفع ما فات العامل من كسب، حيث قضى ضمنا بصوابية ما ذهب إليه حكم محكمة الأصل من أن العامل يستحق رواتبه المترتبة آنذاك، فإنه لم يعلل ما حكم به لما لم يقدر ما يستحقه العامل من تعويض عن توقيفه عن العمل قبل انتهاء فترة عمله المعتادة، **فكان أولى لقاضي الدرجة الثانية الحكم بالتعويض له كما لو كان فصل عن العمل فصلا تعسفيا** على ضوء ذلك ، بدل تأكيد الحكم للعامل بمبالغ لا هي مقابل عمل ولا هي تغطي أجرة الفترة المتبقية للعامل من جهة، خاصة أنه لا يستحق فيها الأجرة الشهرية بكاملها من ناحية أخرى، ذلك أن التزام سونادير المتعلق بتكليف س ع د بعمل لا يترتب عليه إرغام الشركة الملتزمة بإرجاع العامل لعمله محل الالتزام، ولا أن تدفع له كامل أجرته للفترة المتبقية له، بل يلزمها التعويض العادل عن التزامها الأصلي المتعذر التنفيذ والمتمثل في إرجاع العامل إلى عمله، كما لو كانت الشركة أقدمت على فصل العامل فصلا غير مشروع ؛

وحيث إنه لما كان القرار لم يتضمن ما يبين وجه التعويض عن الفصل التعسفي الذي هو ما يستحقه عمليا العامل س ع د ، مكتفيا بالحكم له برواتبه حتى وقت حكم محكمة الأصل ، فإنه يكون متعين النقض في هذه الجزئية، وذلك لكون العامل لا يستحق راتبا، إذا لم يقم بعمل ، بل يستحق تعويضا لا يتوقف تقديره زمنيا عند وقت حكم محكمة الشغل، ولا يبلغ مقدار الأجرة بكاملها حيث **لا أجر بدون عمل؛**

وحيث لم يرد في مبررات طعن الشركة ما يستوجب قبوله أصلا؛

وحيث إن محكمة الاستئناف عندما حكمت في الدعوى على النحو المشار إليه في قرارها موضوع هذا الطعن، فإنها لم تركز قضاءها على أساس قانوني، مما يتبين منه أنما أثير في السبب وارد على القرار وموجب للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس الهيئة بتشكيلة مغايرة للبت فيها على النحو المبين أعلاه ؛

لهذه الأسباب :

وتأسيسا على ما ذكر وعملا بالمواد:1 ـــ 2 ـــ 51 ـــ 60 ـــ 61 ـــ 299 ـــ 223 ـــ 301 ـــ 306 308 ـــ 315 ـــ 319 ـــ 231 من مدونة الشغل والمادة 52 من القانون 039 بتاريخ 1967/2/3 المنظم للضمان الاجتماعي، وبالمادتين 203 ـــ 204 وما بعدهما من ق ا م ت ا ؛

منطوق القــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا ورفض طعن الشركة أصلا وقبول طعن س ع د أصلا وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتحكم فيها طبقا للتوجيهات الواردة في هذا القرار.

وبالله التوفيق والسداد

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/40 بتاريخ : 2016/07/14

المبــدأ :

- لا بد للقرارات القضائية أن تبني على أسس قانونية سليمة ومنطبقة أحرى إذا كانت تلغي أو تعدل في قضاء محكمة الأصل وإلا كانت عرضه للنقض المادة: 5 من ق.ت. ق، و81 و204 من ق. ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمـة العليـــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بـــسم الله العلي العظيـم

الملف رقم: 46/ 2015

الطاعن : شركة شيل مينيك

يمثلها ذ/ المختار ولد أعل

المطعون ضده: "ع ع ا"

يمثله : ذ /: بونا ولد الحسن

القرار المطعون فيه: 2015/54

بتاريخ: 2015/04/21

القرار: 2016/40 بتاريخ 2016/7/14

منطوق القرار:

الصادر بتاريخ:2016/07/14 قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن.

وبالله التوفيق والسداد.

في يوم الخميس: 2016/6/23 وفي قاعة جلساتها عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة علنية بـرئاسة رئسيها / **امبـارك ولد الكـــوري** رئيس الغرفة، وبعضوية مستشاريها:

ددە ولد الطالب زيدان مستشارا

المختار بن محمذن مستشارا

محمد ولد سيدي بن مالك مستشارا

. سيدي عالي ولد بياي مستشارا،

. وبمساعدة ذ/ محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة، قلما للجلسة،

وبحضور/ جاه عبد الرحمن صمبا نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في مجموعة من الملفات التي شملتها جدولة هذه الجلسة من بينها الطعن المقدم من طرف محامي شيلد منينيغ، وقد اتخذت المحكمة القرار التالي بعد الإجراءات والوقائع بتاريخ 2016/07/14:

أولا – من حيث الشكل:

حيث تقدم الطاعن بالطعن بالنقض بتاريخ:2015/06/02وسجل تحت رقم:2015/42 من طرف كاتب ضبط مصدرة القرار وشفع الطاعن طعنه بمذكرة طعنه وصلت كتابة ضبط مصدرة القرار كذلك بتاريخ:2015/07/22 مصحوبة بوصل الخزينة العامة فضلا عن وكالة الدفاع وهو ما يحتم قبول الطعن بالنقض شكلا؛

ثانيا – من حيث الأصل:

1- الوقائع والإجراءات:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن العامل المدعي كان قد اكتتب من طرف الشركة بتاريخ:2010/10/17 وكان رئيس فرقة اليد العاملة 2011/07/31 دون وجود عقد عمل مكتوب ويعمل "ع ع ا" بأجر قدره 150.000 أوقية وقد تم إبرام عقد عمل محدد المدة في أغشت 2011 بينه وبين الشركة بسنة وبأجر شهري صاف قدره: 328.900 أوقية، وقد فوجئ هذا العامل باستفسار بتاريخ: 2012/01/18 يعتبره إجراء تعسفيا وأشفعت الشركة ذلك الاستفسار برسالة فصل العامل عن عمله بتاريخ: 2012/01/23 ويطلب لذلك ما يلي:

تصحيح وضعيته فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي واسترداد الاشتراكات وفارق الأجر لمدة 14 شهرا وعلاوة الفصل وشهور الإخطار الثلاثة ومجموعة من الحقوق التي ينص القانون عليها لمن يستحقها، وبعد مرور القضية بمفتش الشغل الذي أعد محضر عدم مصالحة بين الطرفين وأحال القضية أمام محكمة الشغل المختصة التي أصدرت الحكم رقم:2014/25 بتاريخ: 2014/03/26 القاضي برفض دعوى العامل لارتكابه خطأ جسيما في حق مشغلته وبرفض باقي الطلبات لعدم تأسيسها وبالرسوم والمصاريف على خزينة الدولة؛

وقد تم استئناف العامل بواسطة محاميه ذ/ بونا ولد الحسن أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بنواكشوط التي اتخذت القرار رقم: 2015/54 بتاريخ :04/21/ 2015 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وأصلا وإلغاء الحكم المستأنف رقم:2014/25 والحكم للعامل "ع ع ا" بمبلغ قدره: 493350 أوقية على شركة شيلد مينيك وبالرسوم والمصاريف القضائية ورفض باقي الدعاوي والطلبات؛

وقد قام دفاع الشركة ذ/ المختار ولد اعل بالطعن بالنقض في هذا القرار فور صدوره وفق الإجراءات الشكلية المطلوبة قانونا؛

2- **حجج الأطراف :**

أ- **الطاعنة:**

حيث إن دفاع الشركة على لسان ذ/ المختار ولد أعل جاء في مذكرته أن القرار محل الطعن جانب الصواب بشكل صريح لا يخفى على غير المتأمل ذلك بإلغائه لحكم محكمة الأصل الصادر على الأسس القوية وأضاف الدفاع أن العامل الخاطئ معترف بخطئه ومعلوم بداهة أن هذا النوع من الأخطاء جسيم طبقا للمقتضى القانوني المنصوص عليه في قانون الشغل،

ويقول الأستاذ/ إن الاعتراف بالخطإ الجسيم كان صريحا وأمام عدة جهات من بينها مفتش الشغل وفي رسالة العامل الجوابية وغيرها ويضيف بأن القرار جاء مخالفا للمادة: 204 من ق ا م ت إ والمادة 44 من ق ش التي تقول إن الفصل الناجم عن الأخطاء الجسيمة يكون شرعيا ومقبولا قانونا؛

ويضيف أن محاولة تبرير القرار بحجج واهية لا تكسب القرار مناعة ولا حجية لأنها غير مستندة على مبررات قانونية يمكن اعتبارها وأن التشكيك في مصداقية الأدلة لا يكفي إذا لم يصاحبه دليل يمكن الركون إليه قانونا وهو ما لم يتم في هذا القرار، ولما تقدم فإن العارض يطلب قبول طعنه شكلا وأصلا ونقض القرار لعدم تأسيسه من جهة وخرقه للقانون من جهة أخرى؛

ب-<u>المطعون ضده:</u>

تقدم ذ/ بون ولد الحسن نيابة عن موكله العامل "ع ع ا" ردا على مذكرة الطاعن يقول إن المحكمة قدرت الظروف والعناصر الموجودة في الملف وأمعنت النظر في محتوياتها بما يتماشى مع النصوص والوقائع؛

ويضيف بأن كل ما تقدم به دفاع الشركة حول موكله لا دخل له فيه ولا يمكن أن يؤدي إلى فصله عن العمل دون التكفل بالحقوق التي ينص عليها القانون؛

ويقول بأن تقدير جسامة الخطإ يرجع إلى القضاء تحديدا في المحاكم المختصة طبقا للمادة 47 من قانون الشغل والمحكمة مصدرة القرار لم تعتبر الخطأ جسيما، مضيفا أن القرار لم تطله مقتضيات المادة 204 وإن أسهبت الشركة في التركيز على الوقائع دون التمعن في النصوص القانونية الاجتماعية؛

وتأسيسا على ما تقدم فإنه يطلب من المحكمة من خلال بسط رقابتها على القرارات القضائية وعلى هذا القرار بالذات رفض الطعن من حيث الأصل وإن كان مقبولا شكلا ويطلب كذلك تأكيد القرار محل الطعن؛

<u>ثالثا – المحكمــة:</u>

نظرا لوجوب إبطال الأحكام والقرارات إذا كانت غير مسببة عملا بما ورد في المادة 5 من التنظيم القضائي؛

وأنها تنقض لعدم مطابقتها للقواعد القانونية طبقا لما ورد في المادة 203 من ق ا م ت ا ؛

<u>عن السبب المأخوذ من نقص التعليل والخطإ في تطبيق القانون خرقا للمادة 204 من ق ا م ت ا :</u>

حيث إن النصوص القانونية التي تحكم المادة الاجتماعية تنص على أن الأخطاء تتفاوت: منها الأخطاء الطبيعية، والأخطاء البسيطة ومنها كذلك الأخطاء الجسيمة ولكل من هذه الأخطاء مقتضياته القانونية؛

وحيث إن المقصود من الطعن هو إثبات أسبابه القانونية أمام الجهة المختصة فإن أثبت الطاعن سبب طعنه من خلال النصوص القانونية المعمول بها يكون طعنه منظورا من خلال الرقابة القانونية للمحكمة العليا على القرارات ويترتب على ذلك مقتضاه القانوني؛

وحيث إنه يتبين من خلال مشمولات الملف أن العامل كان رئيسا على فريق عمل لدى الشركة، وأنه من خلال ذلك ارتكب خطأ قدرت محكمة الأصل جسامته انطلاقا من تقرير مفتش الشغل ومن خلال وقائع القضية ومن تصاريح العامل نفسه بارتكاب خطإ دون إكراه من أي نوع، فضلا عن جلاء الظروف التي تم فيها العمل محل التهمة الموجهة للعامل؛

وحيث إن محكمة الأصل أمعنت النظر في محتويات الدعوى وفي محتويات حقوق العامل الطبيعية فتوصلت إلى أن هذا الأخير حصل على المستحق من حقوقه ورفضت غير المستحق وغير المبرر، وقدرت جسامة الخطإ وسلامة إجراءات الفصل وبالتالي رفضت دعوى العامل لعدم تأسيسها قانونا؛

وحيث إن القرار المطعون فيه جاء واهي الأساس ضعيف التعليل مما يقتضي عدم إمكانية استمراريته وتعرضه للنقض،

وحيث إن المذكرة التي تقدم بها دفاع العامل لم تتمكن من تقويم وتعضيد القرار المطعون فيه إذ لم تتقدم بما ينفي ارتكاب العامل لمحل تهمته التي سببت فصله عن العمل وجسدت الخطأ الجسيم الموجب للفصل،خاصة أن الأمر يتعلق بالاستحواذ على مواد هو مؤتمن عليها في نطاق عمله أحرى أنه هو رئيس فريق العمل،

وحيث إن قضاة الدرجة الثانية عندما بتوا في الدعوى علي النحو المشار إليه في قرارهم، فإنهم لم يركزوا قضاءهم علي أساس قانوني يبرر إلغاء الحكم الأصل، مما يتبين منه أن ما أثير في السبب وارد علي القرار وموجب للنقض بدون إحالة طبقا لما نصت عليه المادة 223 من ق ا م ت ا ؛

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد 203 و204 و 223 من ق ا م ت ا والمادة 46 من مدونة الشغل،

منطوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار محل الطعن.

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول **المقـرر** **الرئيـــس**

الفرع الرابع

قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

(المشورة)

القرار رقم 2016/06 بتاريخ : 2016/03/22

المبــدأ :

- كون تنفيذ القرار محل الطعن بالنقض قد يلحق ضررا لا يمكن تداركه بالطاعن يبرر وقف تنفيذه إلى أن يبت في الأصل المادة: 234 من ق. ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2016/07
الطاعن : م م س + م ف م
يمثلهما: ذ/ النعمة أحمد زيدان

المطعون ضده : ع س أ
يمثله **ذ/**: محمد لغظف

القرار رقم : 2016/06
بتاريخ : 2016/3/22

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول المطلب المتعلق بوقف التنفيذ شكلا وأصلا والأمر بوقف التنفيذ.
وبالله التوفيق

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء 2016/02/23 برئاسة السيد :
أمبـــارك ولد الكـــوري رئيس الغرفة
وبحضور السادة المستشارين:
ـ المختار ولد محمذن
ـ محمد ولد سيدي مالك
ـ دده ولد الطالب زيدان
ـ سيدي عالي ولد بياي؛
ـ بمساعدة الأستاذ / محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول بالغرفة،
وبحضور السيد/ جاه عبد الرحمن صمبا نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة،
وذلك للنظر في بعض الملفات الاستعجالية التي من بينها طلب وقف التنفيذ المقدم من طرف الأستاذ النعمه ولد أحمد زيدان نيابة عن موكليه أعلاه ؛

استعرضت المحكمة أثناء الجلسة طلب وقف التنفيذ ورد المطعون ضده، كما استمعت إلى رأي النيابة العامة التي تمسكت بطلباتها المكتوبة طي الملف، ثم أدرجت القضية في المداولة ليتخذ فيها القرار الآتي:

أولا ـ من حيث الشكل :

حيث قدم الطعن بالنقض من طرف الأستاذ النعمه ولد أحمد زيدان في القرار رقم 2015/144 بتاريخ 2015/12/14 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القاضي بإلغاء حكم محكمة الشغل بانواكشوط وبالتصدي للقضية والحكم للمدعي ع س أ بمبلغ 13.125.000 وبالرسوم والمصاريف ؛

وحيث قدم الطاعن طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن، وجاء مستوفيا للأشكال وداخل الآجال المنصوصة قانونا فهو مقبول شكلا ؛

ثانيا - من حيث الأصل :

1- **الأطراف :** تقدم طالب وقف التنفيذ بعريضة جاء فيها:

ـ أن القرار المطعون فيه إذا تم تنفيذه سيلحق بموكليه ضررا لا يمكن تداركه في حالة ما إذا ألغته المحكمة العليا وهو أمر محتمل ؛

ـ أن هناك أمرا بالتنفيذ الجبري للقرار المذكور بلغ لموكلتنا ـ يقول الطاعن ـ واوشكت المهلة الممنوحة لهما على الانصرام ؛

وطلب وقف تنفيذ القرار حتى تبت المحكمة في طلب النقض المنشور أمامها؛

ورد ممثل الطرف الآخر ذ/ محمد ولد لقظف بأن ما جاء في العريضة ليس إلا تحايلا يستخدمه الطاعنان ؛

وطلب في الأخير رفض تعليق أو وقف تنفيذ القرار ؛

2- **المحكمة :**

ـ حيث تقدم ذ/ النعمه ولد احمد زيدان نيابة عن موكليه أعلاه، بعريضة رامية إلى وقف تنفيذ القرار رقم 2015/144 الصادر بتاريخ 2015/12/14 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط ، والذي تم الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2015/12/16 وأودعت المذكرة في 2016/2/15 وتم تبليغها في 2016/2/18 ورد عليها في 2016/2/23 حيث تعهدت هذه الغرفة ،

ـ وحيث إن الطاعن اعتبر أن تنفيذ هذا القرار إن وقع سيلحق ضررا لا يمكن تداركه بموكليه؛

ـ وحيث إن طلبات الطاعن وجيهة، ووقف التنفيذ يحمي الأطراف من الأضرار التي قد تلحق بهم و التي لا يمكن تلافيها ؛

ـ وحيث إن وقف التنفيذ لا يؤثر في الأصل، وتمسكا بالأصل الذي هو ترك ما كان على ما كان؛

لهذه الأسباب :

واستنادا على المادة 232 وما بعدها في بابها من ق. ا. م. ت. ؛

منطوق القـــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول المطلب المتعلق بوقف التنفيذ شكلا وأصلا والأمر بوقف التنفيذ.

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول **الرئـيـــــس**

القرار رقم 2016/07 بتاريخ : 2016/03/22

المبــدأ :

- على القاضي اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الأطراف المعرضة لخطر لا يمكن تداركه المادة: 232 من ق. ا. م. ت. ا، والمادة: 356 من ق. ش.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل

المحكمة العليـــا

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2016/08
الطاعن : منظمة مكافحة الجوع
يمثلها: ذ/ ادرامى محمد

المطعون ضده : مجموعة عمال
يمثله **ذ/**: بونا الحسن

القرار رقم : 2016/07
تاريخه : 2016/3/22

منطوقه:
قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول المطلب المتعلق بوقف التنفيذ شكلا وأصلا والأمر بوقف التنفيذ.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها وذلك على تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء 2016/02/23 برئاسة السيد :
امبـــــارك ولد الكـــــوري رئيس الغرفة،
وبحضور السادة المستشارين:
ـ المختار ولد محمذن
ـ محمد ولد سيدي ولد مالك
ـ دده ولد الطالب زيدان
ـ سيدي عالي ولد بياي،
ـ بمساعدة الأستاذ / محمد المصطفى ولد محمد سالم كاتب الضبط الأول للغرفة وبحضور السيد/ جاه عبد الرحمن صمبا نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة، وذلك للنظر في بعض الملفات الاستعجالية من بينها طلب وقف التنفيذ المقدم من طرف الأستاذ/ ادرامى محمد نيابة عن موكلته أعلاه ؛

استعرضت المحكمة أثناء الجلسة طلب وقف التنفيذ ورد المطعون ضده ، كما استمعت إلى رأي النيابة العامة التي تمسكت بطلباتها المكتوبة طي الملف ، ثم أدرجت القضية في المداولة ليتخذ فيها القرار الآتي:

أولا ـ من حيث الشكل:

حيث قدم الطعن بالنقض من طرف الأستاذ / ادرامى محمد في القرار رقم 2015/20 بتاريخ 2015/06/29 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القاضي بتعديل حكم محكمة الأصل الصادر لصالح العمال ،

وحيث جاء الطعن في الأجل القانوني وكان مستوفيا للأشكال وداخل الآجال المنصوصة قانونا فهو مقبول شكلا ؛

ثانيا - من حيث الأصل :

1- **الأطراف :** تقدم طالب وقف التنفيذ بعريضة جاء فيها :

ـ أن العدل المنفذ المتعهد بالتنفيذ لم يستجب لأمر هذه الغرفة القاضي بتعليق تنفيذ القرار موضوع الطعن وما زال يضع يده على السيارة متجاهلا نص المادة 356 من م ش التي تقول : "لقرار التحكيم غير المطعون فيه بالنقض ولقرار المحكمة العليا قوة النفاذ" إلخ ؛

ـ أن طول وقوف السيارة سيؤثر حتما عليها وعلى سير عمل المنظمة ؛

وطلب وقف تنفيذ القرار حتى تبت المحكمة في طلب النقض المنشور أمامها ؛

ورد ممثل العمال ذ/ بونا ولد الحسن :

ـأن المنظمة تغالط المحكمة حين تطلب منها وقف تنفيذ قرار لم يطعن فيه أمامها كما تثبت ذلك الإفادة المرفقة بالرد ، كما غالطتها حين عقبت أمامها أمر التنفيذ الجبري دون تعقيب أصله ؛

ـ أن القضية سبق وأن نشرت أمام هذه الغرفة وأعادتها لمحكمة الشغل مما يجعل النظر فيها الآن من اختصاص الغرف المجمعة ؛

وطلب في الأخير رفض وقف تنفيذ القرار لعدم الطعن فيه ؛

2- المحكمة:

ـ حيث تقدم ذ/ ادرامي نيابة عن منظمة مكافحة الجوع في موريتانيا، بعريضة رامية إلى وقف تنفيذ القرار رقم 2015/20 الصادر بتاريخ 2015/6/29 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى باستئنافية انواكشوط ، والذي تم تبليغه للمنظمة بتاريخ 2015/11/18 وتم الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2015/11/19 حيث تعهدت هذه الغرفة ،

ـ وحيث إن الطاعن اعتبر أن تنفيذ هذا القرار إن وقع سيلحق ضررا لا يمكن تداركه بالهيئة الخيرية المذكورة وخاصة بسيارتها المحجوزة؛

ـ كما برر مطلبه بكون هذا القرار المطعون فيه خرق الفقرة 1 والفقرة 6 من المادة 356 من قانون الشغل ؛

ـ وحيث إن طلبات الطاعن وجيهة، ووقف التنفيذ يحمي الأطراف من الأضرار التي قد تلحق بهم و التي قد لا يمكن تلافيها ؛

ـ وحيث إن وقف التنفيذ لا يؤثر في الأصل، وتمسكا بالأصل الذي هو ترك ما كان على ما كان؛

لهذه الأسباب:

واستنادا على المادة 232 وما بعدها في بابها من ق. ا. م. ت. والمادة 356 من ق ش ؛

منطوق القـــــــــرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول المطلب المتعلق بوقف التنفيذ شكلا وأصلا والأمر بوقف تنفيذ الأمر رقم 2015/44 بتاريخ 2015/11/11 محل الطلب.

وبالله التوفيق والسداد.

كاتب الضبط الأول **الرئـيـــــس**

الفرع الخامس

قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

(الأصل)

القرار رقم 2016/23 بتاريخ : 2016/03/21

المبـــدأ :

- لا يمكن قبول دعوى الاسترعاء بدون وجود ضغط مادي أو معنوي يسلب إرادة المسترعي. المادة 1179 من ق.ا.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل
المحكمة العليا
الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بـــــسم الله العلي العظـم

الملف رقم: 2015/27

الطاعن: ش. ا . ب يمثله الأستاذ/ **سيدي ولد باتي**

المطعون ضدها: ب.ل.ا.خ يمثلها الأستاذ/ **ألمين ولد أحمد سالم**

رقم القرار: 2016/23

تاريخه: 2016/03/21

منـطــوقــه:

"قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه رقم2014/158بتاريخ: 2014/11/05 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط".

والله الموفق.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم:2016/02/18
وكانت مشكلة على النحو التالي:

ــ حيمده ولد ألمين رئيســـــا

وبعضوية السادة:

ــ محمد ولد يوكات مستشارا

ــ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا

ــ أحمد ولد الدين مستشارا

ــ شكرود ولد محمدو مستشارا

وبمساعدة كاتب الضبط الأول / **الشيخ الولي ولد محمد فاضل** كاتبا للجلسة؛

وبحضور السيد/ **القاسم ولد فال** نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المعروضة في هذه الجلسة التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأستاذ/ سيدي ولد باتي باسم: **ش. ا . ب** ضد القرار رقم:2014/158 الصادر بتاريخ:2014/11/05 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانوكشوط وذلك في النزاع المشمول فيه كل من **الطاعن** المذكور أعلاه من جهة والمطعون ضدها ب.ل.ا.خ ممثلة بالأستاذ/ **ألمين ولد أحمد سالم.**

وعلى أثر هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي:

أولا : الوقـــائـــع والإجـــراءات

بتاريخ: 2013/12/22 أصدرت محكمة مقاطعة بوتلميت الحكم رقم: 2013/13 القاضي بصحة طلاق ب.ل.ا.خ من زوجها السابق **ش. ا . ب**.

وبتاريخ: 2014/11/05 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية القرار رقم: 2014/158 القاضي بتأكيد الحكم المستأنف.

وبتاريخ: 2014/12/23 تقدم الأستاذ/ **سيدي ولد باتي** باسم: **ش. ا . ب** بالطعن بالنقض في القرار المذكور أعلاه، وذلك طبقا للمحضر رقم: 2014/124 الصادر بتاريخ: 2014/12/23 عن كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه، وأردف ذلك بمذكرة طعن بالنقض وصلت إلى المحكمة بتاريخ 2015/02/23 وبلغت للمطعون ضده بتاريخ: 04 /2015/03 ورد عليها بتاريخ: 2015/03/27 كما أردف كل ذلك بوصل تسديد غرامة الطعن.

وبتاريخ: 2016/02/18 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة حيث قام المستشار المقرر: **الناجي ولد محمد المصطفى** بتلاوة تقريره وتم السماح لممثلي الأطراف بمناقشة التقرير، وبعد ذلك أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة ليتم النطق فيهما بالقرار التالي يوم: 03/21 /2016 وهو ما تم بالفعل.

ثانيا : حـــجـــج الأطـــــراف

ـ تقدم الطاعن **ش. ا . ب** على لسان محاميه الأستاذ/ **سيدي ولد باتي** بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه:

ـ أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ولم يرد على طلبات الطاعن ولا حججه.

ـ إن الطاعن لم يعترف بوثيقة الطلاق خلافا لما جاء في القرار.

ـ إن الطاعن لم يمثل أمام القاضي ولا أمام المصلح للتصريح بالطلاق ولم يسجله خلافا لما جاء في المادة 83 من م. ا.ش.

ـ إن القرار المطعون فيه غير معلل وغير مؤسس.

وخلص من ثم إلى المطالبة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

كما تقدمت المطعون ضدها على لسان محاميها الأستاذ/ **ألمين ولد أحمد سالم** بمذكرة ضمنتها ما ملخصه:

ـ إن القرار المطعون فيه جاء معللا ومتماسكا ومبنيا على اعتراف الطاعن بالطلاق وعدم توفر شروط الاسترعاء.

وخلصت من ثم إلى المطالبة برفض الطعن شكلا وأصلا وتأكيد القرار المطعون فيه.

كما تقدم السيد المدعي العام بطلبات مكتوبة في الملف ضمنها ما ملخصه المطالبة بتطبيق النصوص ذات الصلة بالموضوع.

ثالثا : الــمـحـكـمـة

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ا- من حيث الشكل:

حيث جاء الطعن مستوفيا كافة الأشكال القانونية المحددة في المواد:205 وما بعدها من م. م. م.ت. ا، فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

ب- من حيث الأصل

حيث رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه جاء معللا ومؤسسا ومصيبا فيما ذهب إليه من تأكيد ثبوت طلاق الطاعن للمطعون ضدها وذلك بناءا على اعترافه بطلاقها مدعيا استرعاء لا يتوفر فيه الشرط الأول من شروط قبول الاسترعاء وهو وجود ضغط مادي أو معنوي يسلب إرادة المسترعي كما يعلم بالرجوع إلى نصوص المذهب المالكي.

وحيث لم يثر الطاعن أي مطعن جدي يمكن أن يركن إليه لنقض القرار المطعون فيه وهو ما يحتم رفض المطلب وتأكيد القرار المطعون فيه.

لهــذه الأســبــاب:

وعملا بأحكام المواد:204 وما بعدها من م. م. م. ت. ا.

منطوق القرار :

" فقد قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا، وتأكيد القرار المطعون فيه رقم: 2014/158 بتاريخ: 2014/11/05 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط ".

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المــقــرر** **الرئـيــس**

القرار رقم 2016/26 بتاريخ : 2016/03/21

المبــدأ :

- لا يمكن الرجوع بالنفقة الماضية ما لم يثبت عدم تبرع من أنفقها بها. المادة 311 من م .ا.ش.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف/إخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بسم الله العلي العظيم

الملف رقم: 129/2015

الطاعن / م. ع. و. س

يمثله ذ/ يوسف ولد عبد الله

المطعون ضدها/ف. ب. ر

يمثلها ذ/ الحسن ولد المختار

القرار رقم :26/ 2016

بتاريخ : 2016/03/21

منطوقه:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا، قبول المطلب شكلا وفي الأصل نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بالنفقة السابقة على صدور حكم محكمة الأصل وتأكيد القرار فيما عدا ذلك وإحالة القضية لتشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

والله الموفق

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم الاثنين:2016/02/18

وكانت مشكلة على النحو التالي:

ـ حيمده ولد ألمين رئيسا

وبعضوية السادة:

ـ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا

. ـ شكرود ولد محمدو مستشارا

ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا

ـ محمد ولد يوكات مستشارا

وبمساعدة كاتب الضبط الأول بالغرفة ذ/الشيخ الولي ولد محمد فاضل كاتبا للجلسة.

وبحضور السيد/ القاسم ولد فال نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المعروضة في هذه الجلسة والتي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/يوسف ولد عبد الله باسم: م. ع. و. س ضد القرار رقم:2015/106 الصادر بتاريخ:2015/06/15 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية وذلك في النزاع المشمول فيه كل من الطاعن المذكور أعلاه من جهة والمطعون ضدها المسماة: ف. ب. ر ممثلة بالأستاذ/ الحسن ولد المختار.

وعلى أثر هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار الآتي بيانه:

أولا : الوقائع والإجراءات

بتاريخ:2014/06/03 أصدرت محكمة مقاطعة تيارت الحكم رقم:2014/53 القاضي بإلزام م. ع. و. س بنفقة أبنائه من ف. ب. ر وبدفعه: *120.000* أوقية شهريا وبأن يدفع لها مليونين وسبعمائة وستين ألف أوقية عن متأخرات النفقة.

وبتاريخ:2015/06/15 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية القرار رقم:2015/106 القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا.

وبتاريخ:2015/08/11 تقدم ذ/يوسف ولد عبد الله باسم: م. ع. و. س بالطعن بالنقض في القرار المذكور أعلاه، وذلك طبقا للمحضر رقم:2015/74 الصادر بتاريخ:2015/08/11 عن كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه، وأردف ذلك بمذكرة طعن بالنقض وصلت إلى المحكمة بتاريخ:2015/10/08 وبلغت لممثل المطعون ضدها بتاريخ: 2015/10/20 ورد عليها بتاريخ: 2015/11/10 كما أردف ذلك بوصل تسديد غرامة الطعن.

وبتاريخ:2016/02/18 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة حيث قام المستشار المقرر الناجي ولد محمد المصطفى بتلاوة تقريره وتم السماح لممثلي الأطراف بمناقشة التقرير، وبعد ذلك أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة،وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة ليتم النطق فيهما بالقرار التالي يوم:2016/03/21 وهو ما تم بالفعل.

ثانيا : حجج الأطراف

ـ تقدم الطاعن م. ع. و. س على لسان محاميه الأستاذ/ يوسف ولد عبد الله بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه:

ـ إن الطاعن استوفى جميع الإجراءات الشكلية المطلوبة قانونا فيتعين قبول طعنه شكلا.

ـ إن القرار المطعون فيه خرق القانون وأخطأ في تطبيقه وأخطأ كذلك في تأويله.

ـ إنه ضعيف التسبيب وفاسد الاستدلال.

ـ إن حكم محكمة مقاطعة تيارت المبني عليه هذا القرار صدر من محكمة غير مختصة ترابيا.

ـ إن القرار المطعون فيه اعتمد على حيثيات عامة وبعيدة عن الدقة.

ـ إن القرار لم يرد على طلبات الطاعن وملاحظاته التي تقدم بها أمام المحكمة

ـ إن القرار كلف الطاعن أكثر من طاقته.

وخلص من ثم إلى المطالبة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

كما تقدمت المطعون ضدها ف. ب. ر بمذكرة على لسان محاميها ذ/ الحسن ولد المختار بمذكرة ضمنتها ما ملخصه:

- إن على المحكمة أن تنظر في سلامة شكل الطعن.
- إن الطاعن تناقض عند ما ذكر أن المطعون ضدها رفضت أخذ النفقة في حين أن من الثابت أنها تطالب بها.

ـ إن الطاعن لم يذكر في مذكرة طعنه خرقا لأي بند من بنود المادة:204 من ق.ا.م.ت.ا يبرر نقض القرار المطعون فيه.

وخلص من ثم إلى المطالبة برفض الطعن وتأكيد القرار المطعون فيه.

كما تقدم السيد المدعي العام بطلبات مكتوبة في الملف ضمنها ما ملخصه المطالبة بتطبيق النصوص ذات الصلة بالموضوع.

ثالثا : المحكمة

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ا-من حيث الشكل:

حيث جاء الطعن مستوفيا الأشكال القانونية المحددة في المواد:205 وما بعدها من:م.م.م.ت.ا. فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

ب- من حيث الأصل:

ـ حيث تبين للمحكمة من دراسة القرار المطعون فيه وكافة محتويات الملف أن القرار كان مؤسسا ومعللا في جزئه المتعلق بتقدير نفقة الأبناء وإلزام الطاعن بدفعها لهم وكان مصيبا في تأكيده لحكم محكمة الأصل الذي اتكأ في تقديره للمبلغ المحكوم به وإلزام الطاعن به اتكأ على أسس قوية وسليمة.

ـ وحيث يلزم تأسيسا على ذلك تأكيد هذا الجزء من القرار.

ـ وحيث رأت المحكمة كذلك أن القرار غير مؤسس في جزئه المتعلق بإلزام الطاعن بدفع مبلغ:2.760.000 أوقية متحصلا من متأخر النفقة محتسبا من يوم رفع الدعوى وذلك لسببين:

ـ أولهما: أن المطعون ضدها تدعي أن والدها هو من كان يتولى النفقة على الأبناء طيلة الفترة السابقة المحكوم بمقابلها، ولا يوجد في الملف ما يدل على أن والدها وكلها على المطالبة باسترجاع ما أنفق على الأبناء ولا توجد له هو نفسه أي مطالبة في كافة مراحل التقاضي، وهو ما يرتب انعدام الصفة لدى المطعون ضدها في المطالبة باسترجاع النفقة الماضية، وكان على القرار المطعون فيه إثارة ذلك تلقائيا (المادة:2 م.م.م.ت.ا).

ـ وثانيهما: أنه حتى لو افترضنا جدلا توكيل جد الأبناء لأمهم على المطالبة بالنفقة فقد كان على القرار أن يناقش ويبحث هل كان الأب متبرعا بالإنفاق على الأبناء أو أنفق بقصد الرجوع (يرجع إلى شروح وحواشي خليل عند قوله:وتسقط عن المؤسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع).

ـ وحيث إن عدم تعرض القرار المطعون فيه لذلك بكلمة واحدة واكتفائه بمجرد القول أن الحكم المستأنف جاء معللا ومسببا، نقول: إن ذلك يعد قصورا في الأسباب يوجب النقض والإحالة إلى تشكيلة مماثلة لتصدر في هذا الجزء من الدعوى حكما مؤسسا تأسيسا قانونيا يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

لهذه الأسباب:

وعملا بأحكام المواد:204 وما بعدها من م.م.م.ت.ا

منطوق القرار :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا وفي الأصل نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بالنفقة السابقة على صدور حكم محكمة الأصل وإحالة القضية لتشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها وتأكيد القرار فيما عدا ذلك.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/93 بتاريخ : 2016/07/14

المبـــدأ :

- لا يجوز التوسع في الأخذ بالسياسة الشرعية. المادة 1179 من ق.ا.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل

المحكمة العليا

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية **بـــسم الله العلي العظـم**

الملف رقم: 31/ 2016

الطاعنان: ح .و. ب

يمثله ذ/ عبد الله ولد الركاد

المطعون ضدها: أ. خ . ا

يمثله ذ /: محمد ولد محمد السالك

القرار رقم : 2016/93

بتاريخ: 2016/07/14

منطوقه :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بتشكيلة مغايرة

والله الموفق

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة علنية بالقاعة الكبرى بمباني المحكمة العليا يوم:2016/06/27م

وكانت مشكلة على النحو التالي:

ـ حميده ولد الأمين	**رئيســـا**
ـ محمد ولد يوكات	مستشارا
ـ الناجي ولد محمد المصطفى	مستشارا
ـ احمد ولد الدين	مستشارا
ـ شكرود ولد محمد	مستشارا

وبمساعدة كاتب الضبط الأول / الشيخ الولي ولد محمد فاضل ، كاتبا للجلسة

وبحضور السيد/ جا صمب عبد الرحمن نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المعروضة في هذه الجلسة التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/ عبد الله ولد الركاد باسم ح .و. ب ضد القرار رقم:2015/105 الصادر بتاريخ:2015/06/15 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانوكشوط وذلك في النزاع المشمول فيه كل من الطاعن المذكور أعلاه من جهة والمطعون ضدها المسماة أ. خ . ا ممثلة بالأستاذ/ محمد ولد محمد السالك.

وعلى أثر هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي:

أولا : الوقائع والإجراءات:

بتاريخ:2014/05/19 أصدرت محكمة مقاطعة عرفات القرار رقم:2014/40 القاضي بإلزام .ا.م.ا. وولديها ز.ب. و ط.ب. أن يعيدوا لــ: ح .و. ب سبعمائة وستة آلاف، وسبعة أطنان من السكر وخمسين بيصة من النمر واثني عشر فضفاضة من بزاه الجديد.

وبتاريخ:2015/06/15 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانوكشوط الغربية القرار رقم:2015/105 القاضي بإلغاء الحكم ورد الدعوى لمخالفتها للعرف والمعقول.

وبتاريخ:2015/06/24 تقدم ذ/ عبد الله ولد الركاد باسم: ح .و. ب بالطعن بالنقض في القرار المذكور أعلاه، وذلك طبقا للمحضر رقم:52 الصادر بالتاريخ أعلاه عن كتابة ضبط مصدرة القرار المطعون فيه، وأردف كل ذلك بمذكرة طعن بالنقض وصلت إلى المحكمة بتاريخ:2015/08/20 وبلغت للمطعون ضده بتاريخ:2016/04/13 ورد عليها بتاريخ:2016/05/05 كما أردف كل ذلك بوصل تسديد غرامة الطعن.

وبتاريخ:2016/06/27 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة حيث قام المستشار المقرر: الناجي ولد محمد المصطفى بتلاوة تقريره وتم السماح لممثلي الأطراف بمناقشة التقرير، وبعد ذلك أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلباته المكتوبة، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة ليتم النطق فيهما بالقرار التالي يوم:2016/07/14 وهو ما تم بالفعل.

ثانيا : حجج الأطراف

تقدم الطاعن ح .و. ب على لسان محاميها الأستاذ/ عبد الله ولد الركاد بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه:

ـ إن القرار المطعون فيه ألغي حكم محكمة الأصل بدون سبب قانوني.

ـ إن حكم محكمة الأصل اعتمد على اعتراف المطعون ضدهم.

ـ إن ما جاء في القرار المطعون فيه من كون المطعون ضدهم صبية واعتبارهم شهودا للمدعى عليهم، وعدم شبه الدعوى فهي كلها أمور لا وجه لذكر القرارلها.

ـ إن الأخطر والأغرب من كل ذلك هو تجاهل القرار المطعون فيه للاعتراف الصريح من الخصم بعمارة ذمته بما يطالبه به الطاعن.

وخلص من ثم للمطالبة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

كما تقدم المطعون ضده ا.خ.ا. على لسان محاميه بمذكرة ضمنها ما ملخصه:

ـ إن الطاعن لم يقدم في مذكرته الأولى أي خرق تضمنه القرار المطعون فيه وحاول تدارك ذلك بمذكرة تكميلية جاءت خارج الأجل القانوني.

ـ إن عريضة الطعن لم تتضمن البيانات المتعلقة بهوية الأطراف وطبيعة القرار المطعون فيه وتاريخه.

وخلص من ثم إلى المطالبة برفض الطعن شكلا وأصلا.

كما تقدم السيد المدعي العام بطلبات مكتوبة في الملف ضمنها ما ملخصه المطالبة بتطبيق النصوص ذات الصلة بالموضوع.

ثالثا : الــمـحـكـمـة

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ا- من حيث الشكل:

حيث جاء الطعن مستوفيا الأشكال القانونية المحددة في المواد:205 وما بعدها من م م م ت فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

ب- من حيث الأصل :

ـ حيث رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه جاء غريب التأسيس واهي المعتمد وتجاهل الأدلة التي تقدم بها الطاعن المتمثلة في وثائق اعترفت المطعون ضدها بصحة نسبتها إلى ولدها وأكدت الخبرة التي أمرت بها محكمة الأصل صحتها بنسبة كبيرة، وهي أدلة صارخة كلها لم تقدم المطعون ضدها أي شيء يدحضها بعد الأعذار لها.

ـ وحيث إن تجاهل القرار المطعون فيه كل ذلك وقفزه عليه متكئا على ذريعة أوهي من بيت العنكبوت هي عدم شبه الدعوى ـ نقول ـ إن ذلك يدخل في باب استخدام السياسة الشرعية في غير بابها والتوسع فيها التوسع الذي ذكرابن فرحون في مقدمة باب السياسية الشرعية والقضاء بها من كتابه تبصرة الحكام :أنه ((يفتح أبواب المظالم البشعة ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق شرعي)).

ـ وحيث إن ما اعتمد عليه القرار المطعون فيه من عدم شبه الدعوى لم يوفق في تبريره ولم يأت بمقنع فيه، وأكثر من ذلك فإن المطعون ضدها لم تدعه ولم تثره، كما أن ما ذكره بشأن الخلطة وإن لم يكن يتعلق به كبير شيء في معالجة هذه النازلة فإنه غير صحيح أيضا باعتراف المطعون ضدها في محضر الاستماع إليها أمام نفس المحكمة التي أصدرت هذا القرار.

ـ وحيث إنه إنما كره الفقهاء زيادة الدهاء في القاضي خوفا من اعتماده على فراسته وعدوله عن البينات الشرعية و القانونية إلى الاعتماد على ذكائه الخارق.

ـ وحيث يكون القرار المطعون فيه تأسيسا على كل ذلك جاء ظاهر الفساد متعين النقض مع الإحالة إلى محكمة استئناف مشكلة تشكيلا مغايرا للنظر في هذه النازلة وتصدر فيها قرارا مبنيا على البينات والحجج المتوفرة في الملف وليس على الاستنتاجات التي لا يوجد ما يدعمها في محتويات الملف.

لهذه الأسباب :

وعملا بأحكام المواد:204 وما بعدها من م م م ت ا .

منطوق القرار :

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بتشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

الفرع السادس

قرارات الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

(المشورة)

القرار رقم 2016/01 بتاريخ : 2016/02/29

المبـــدأ :

- لا يمكن البت في جماعية الدعوى بقرار استعجالي، بل يجب أن يكون ذلك بحكم بات في الأصل. المادة 232 من ق.ا.م.ت.ا

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل
المحكمة العليا
الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بـــــسم الله العلي العظـم

الملف رقم: 68/ 2015

الطاعن: جماعة ل.م

ـ يمثلهم ذ/ **يحي ولد الطالب معزوز**

المطعون ضدها: جماعة ا.غ **يمثلهم ذان/: محمد ولد عبد الودود وعبد الله ولد محمد**

رقم القرار: 2016/01

تاريخ: 2016/02/29

منطــوقــه:

"قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا وإلغاء القرار رقم:201/09بتاريخ:2015/11/19 عن محكمة الاستئناف بكيفه والأمر رقم: 2015/07 عن محكمة مقاطعة تامشكط ومحضر التنفيذ المبني عليه والأمر بإعادة تنفيذ الصلح رقم: 77/49 عن محكمة مقاطعة تامشكط".

والله الموفق.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمباني المحكمة العليا يوم:2016/02/29 وكانت مشكلة على النحو التالي:

ــ حيمده ولد الأمين	**رئيســـــا**
ــ محمد ولد يوكات	مستشارا
ــ الناجي ولد محمد المصطفى	مستشارا
الإمام ولد محمد فال	مستشار
ــ شكرود ولد محمد	مستشارا

وبمساعدة كاتب الضبط الأول / **الشيخ الولي ولد محمد فاضل؛** كاتبا للجلسة

وبحضور السيد / **الشيخ ولد باب أحمد** نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر في القضايا المعروضة على جدول الجلسة التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف ذ/**يحي ولد الطالب معزوز** باسم: **جماعة ل.م** ضد القرار رقم:2015/09 الصادر بتاريخ:2015/11/19 عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بكيفه وذلك في النزاع المشمول فيه كل من **الطاعنين** المذكورين أعلاه والمطعون ضدهم جماعة ا.غ الممثلين من طرف الأستاذين **محمد ولد عبد الودود وعبد الله ولد محمد،** وعلى إثر هذه الجلسة أصدرت الغرفة القرار التالي:

أولا : الوقــائــع والإجــراءات

بتاريخ: 2015/10/16 أصدرت محكمة مقاطعة تامشكط الأمر رقم: 2015/07 القاضي بإعادة معالم تنفيذ الصلح رقم: 1977/49 المبرم أمام محكمة تامشكط بين جماعتي **ل.م** و ا.غ والمنهي للنزاع الذي كان قائما بينهم بشأن الأرض المتنازع على ملكيتها بينهم والواقعة في مقاطعة تامشكط .

وبتاريخ: 2015/11/19 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بكيفه القرار رقم: 2015/09 القاضي بالشطب على القضية محل الأمر أعلاه وذلك لجماعية الدعوى.

وبتاريخ 2015/11/20 تقدم ذ/ **يحي ولد الطالب معزوز** بالطعن بالنقض ضد القرار المذكور أعلاه وذلك طبقا للمحضر رقم: 2015/17 الصادر عن كتابة ضبط الغرفة مصدرة القرار، وأردف ذلك بمذكرة طعن تم تسجيلها لدى هذه الغرفة بتاريخ: 18 /2015/12 وتم إبلاغها إلى المطعون ضدهم بنفس التاريخ وردوا عليها بتاريخ:2015/12/22 كما أمن الطاعن غرامة الطعن بتاريخ:2015/12/15 طبقا للوصل الموجود طي الملف.

وبتاريخ: 2015/02/29 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضرة ممثلي الأطراف حيث تمسك كل منهم بدفاعه المتضمن في مذكرته، وتمسك ممثل النيابة العامة بطلباته الموجودة طي الملف، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة ليتم فيها النطق بالقرار التالي: 02/29 /2015 وهو ما تم بالفعل.

ثانيا : حـــجـــج الأطـــــراف

ـ تقدم الطاعن عن **جماعة ل.م** على لسان ممثله القانوني ذ/ **يحي ولد الطالب معزوز** بمذكرة طعن ضمنها ما ملخصه:

ـ إن طعنهم مستوف كافة الأشكال المطلوبة لقبوله.

ـ إنهم يملكون الأرض محل الصلح رقم: 1977/49 الذي تم تنفيذه بناءا على طلب مشترك من كافة أطرافه سنة 2010 ووضعت الأعلام التي تحدد لكل طرف أرضه التي يملك بمقتضي هذا الصلح إلا أن مجهولا قام بنزع بعض الأعمدة التي تحدد المعالم فأمرت محكمة مقاطعة تامشكط بإعادة الأعمدة المنزوعة بأمرها رقم: 2015/07 بتاريخ: 2015/10/16 فقام كاتب ضبط هذه المحكمة بتنفيذ أمر المحكمة إلا أن أفرادا من مجموعة ا.غ قاموا بتحطيم الأعمدة التي أعادها كاتب الضبط وقاموا بعد ذلك باستئناف الأمر القاضي بإعادتها دون أن تكون لهم أية صفة في الدخول في هذا النزاع الذي كان ناشبا بين الطاعنين ومجموعة **أ.د.س**.

ـ إن محكمة الاستئناف قامت بإلغاء الأمر المستأنف والشطب على النزاع متجاهلة إن الطاعنين يملكون الأرض محل النزاع بأحكام قضائية متحصنة، ومتجاهلة كذلك أن مجموعة ا.غ لا يملكون الصفة في الاستئناف الذي قاموا به لأنهم ليسوا طرفا في النزاع ولم يطلبوا الإدخال فيه بصفة قانونية.

ـ إن القرار المطعون فيه جاء فاقد التعليل والتسبيب.

ـ وخلص من ثم إلى المطالبة بنقضه.

ـ كما تقدم المطعون ضدهم:**جماعة ا.غ** على لسان ممثليهم القانونيين الاستاذين / **محمد ولد عبد الودود وعبد الله ولد محمد** بمذكرة جوابية ضمنوها ما ملخصه:

ـ إن المادة 7 من القانون العقاري رقم 83/127 تنص على عدم قابلية قرار الشطب للطعن.

ـ إن القرار المطعون فيه قضي بصورة جلية بأن النزاع من أصله جماعي ويلزم الشطب عليه وهو تطبيق سليم للمادة 07 من القانون 83/127 والمادتين 103-104 من المرسوم المطبق له، وذلك ما دام طرفا هذا النزاع هما جماعة ل.م وجماعة ا.غ وكل من الجماعتين مجموعة تقليدية باعتراف الطاعن نفسه في مذكرة طعنه.

ـ وإن ما يتشبث به الطاعن من تمسكهم بأحكام نهائية لا أثر له على الصفة الجماعية للنزاع التي تتعلق بالشكل وتمنع المحاكم من الدخول إلى أصل النزاع ولم يفرق القانون فيها بين قضاء الأصل وقضاء الاستعجال.

وخلص من ثم إلى المطالبة برفض الطعن شكلا.

كما تقدم السيد/ **المدعي العام** بطلبات مكتوبة ضمنها ما ملخصه:

ـإن على المحكمة العليا البت فيما أثاره المطعون ضدهم من عدم قابلية قرار الشطب للطعن.

ـ هل كان من الأنسب لمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه إلغاء الأمر المستأنف على أساس سابقية النشر وعدم الاختصاص بالبت في طلب إعادة التنفيذ لأن المحكمة العليا هي من أمرت به بقرارها رقم:2010/35.

وخلص من ثم إلي المطالبة بالبت في شكل وأصل هذا الطعن طبقا لما أثاره أعلاه.

ثالثا : المحكمة

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

أ- من حيث الشكل:

حيث استكمل الطعن كافة الإجراءات الشكلية المحددة في المواد: 205 وما بعدها من م.م.ت.ا

حيث إنه من المسلم به أن قرارات الشطب على الدعاوى الجماعية غير خاضعة للطعن بمقتضي المادة 7من القانون 83/127 ولكن من المسلم به كذلك أن ذلك لا ينال من سلطان المحكمة العليا على رقابة تحديد مفهوم الجماعية الذي يضفي هذه الصفة على الدعوى فمفهوم الجماعية وتحديد هل الدعوى جماعية أو فردية وهل هذه الدعوى خاضعة للقانون العقاري الصادر سنة 1983 أو خارجة عن نظر القضاء لسابقية البت فيها قبل صدوره كل ذلك يدخل في صميم المهمة الموكلة إلى المحكمة العليا بمقتضي المادة 203 من م.م.م.ت.ا، وكيف لقائل أن يقول أو لأحد أن يتصور أنه لا سلطان للمحكمة العليا على قرار محكمة قضي بجماعية دعوى بين شركتين تجاريتين أو بين فردين لا علاقة لأي منهما بمجموعة تقليدية يتعلق بأحوال شخصية أو بموضوع آخر؟

ـ وحيث يلزم تأسيسا على ذلك قبول الطعن شكلا.

ب- من حيث الأصل:

ـ حيث إنه تبرز بالرجوع إلى محتويات الملف تبرز مجموعة حقائق:

أولاها: إن الأمر يتعلق بطلب إعادة بعض معالم تنفيذ لصلح صادر سنة 1977 قبل صدور القانون العقاري 83/127 سبق لطرفيه أن طلبا تنفيذه وتم ذلك و ادعى أحد طرفيه أنه تم نزع بعض معالم التنفيذ.

وثانيتها: أن طرفي النزاع الأصليين والذين هما طرفا الصلح المنفذ هما مجموعتا ل.م و**ا.غ**، وأن مجموعة **ا.غ.م** ليست طرفا في النزاع.

وثالثتها: أن مجموعة **ا.د.غ** تدعى أن إعادة معالم التنفيذ التي قامت بها محكمة مقاطعة تامشكط سنة 2015 قد شملت أرضا مملوكة من طرفها ولا يشملها الصلح الذي ليست طرفا فيه .

ورابعتها: أن الغرفة المدنية بالمحكمة العليا نفسها كانت قد أصدرت قرارها 2010/35 القاضي بإكمال نفس التنفيذ المطلوب الآن إعادته.

وخامستها: إن دعوى جماعية الدعوى تعتبر كسائر الدعاوى لا يمكن البت فيها إلا بحكم في الأصل وليس بقرار استعجالي

ـ وحيث يلزم إضافة إلى ذلك أن ندرك:

ـ أنه لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقضي بالشطب على دعوى سبق للمحكمة العليا أن أقرت نظر المحاكم لها تحت أي ذريعة تم ذلك.

ـ إن مجموعة **ا.غ.م** ليست طرفا في الصلح رقم:77/49 ولا يمكن منحهم صفة الطعن فيما يتعلق به من إجراءات التنفيذ ما لم تتبع مسطرة التدخل في أصل النزاع المحددة في المادة 135 من م.م.م.ت.ا

ـ إن لمجموعة **ا.د.غ** كغيرها ممن ليس طرفا في الصلح المنفذ: لهم كامل الحق في أن لا يشمل تنفيذ الصلح المذكور أراضي مملوكة لهم لم يشملها السند التنفيذي المذكور أعلاه.

ـ وحيث يظهر جليا من ذلك أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وأساء تأويله وتجاوز سلطته حين شطب على دعوى أقرت المحكمة العليا نظر المحاكم لها وحين قبل استئناف من ليس طرفا في الأمر المستأنف وحين أراد تطبيق القانون بأثر رجعي على ما لم ينص فيه على سريانه عليه.

ـ وحيث رأت المحكمة كذلك أن أمر رئيس محكمة تامشكط رقم: 2015/07 كان معيبا شكلا ومضمونا واتسم بالغموض واللبس فيما يرمى إليه حين قضي بإعادة معالم التنفيذ عموما وبعد ذلك لجأ إلى تخصيص عمودين منهما لم يذكر عنهما أكثر من أنهما من الأسمنت أو أنهما يقعان في مقطع الصفية دون أن يذكر في أي مكان من المقطع.

ـ وحيث جاء محضر التنفيذ المعد من طرف كاتب الضبط بمحكمة تامشكط بتاريخ: 2015/10/17 بناء على الأمر أعلاه جاء أكثر غموضا من الأمر المبني عليه حيث لم يرد فيه أكثر من أنه تم وضع اثنين عن طريق الصباغة على بعض الأشجار والحجارة، ولم يذكر أين تقع

هذه الأشجار والحجارة ولم يذكر العمر الافتراضي على الأقل لهذه الأصباغ الموضوعة على الأشجار المعرضة للقطع والأمطار والرياح.

ـ وحيث رأت المحكمة أنه وبما تخوله لها المادة: 238 من م.م.م.ت.ا، من رقابة شرعية القرار الاستعجالي ولما اشتمل عليه أمر محكمة مقاطعة تامشكط المذكورة والمحضر المبني عليه من خرق للقانون وغموض ولبس يجعلهما عديمي الفائدة في سبيل فض هذا النزاع بل يجعلهما أقرب إلى خلق نزاع ثان منهما إلى حل النزاع الأول.

ـ وحيث رأت المحكمة أنه يلزم تأسيسا على ذلك إلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء أمر محكمة مقاطعة تامشكط رقم: 2015/07 وإلغاء محضر التنفيذ المبني عليه وإعادة الملف إلى محكمة الأصل لتقوم بإصدار أمر [بإعادة تنفيذ للصلح رقم:77/49 لا يتجاوز حدود السند المنفذ و لا يعتدي على ما لم يشمله ويطبق الصلح المنفذ تطبيقا حرفيا يفض النزاع ولا يخلق نزاعا جديدا.

لهذه الأسباب

وعملا بأحكام المواد: 17-203- وما بعدها و 239 الكل من م.م.م.ت.ا

منطوق القـــــــــرار:

" قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول المطلب شكلا وأصلا، وإلغاء القرار رقم:2015/09 الصادر بتاريخ:2015/11/19،عن الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بكيفه وإلغاء الأمر رقم: 2015/07 الصادر بتاريخ: 2015/10/16 عن محكمة مقاطعة تامشكط وإلغاء محضر التنفيذ المبني عليه غير المرقم الصادر بتاريخ:2015/10/17 عن كاتب الضبط بمحكمة مقاطعة تامشكط والأمر بإعادة الملف إلى هذه الأخيرة وأمرها بالقيام بإعادة تنفيذ الصلح رقم: 77/49 الصادر بتاريخ: 1977/11/18 عن محكمة مقاطعة تامشكط وإعادة الأعلام و الحدود طبقا لما هو وارد في هذا الصلح " .

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **الرئيـــــــس**

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف / إخاء/ عدل
المحكمة العليا
الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

بـــــسم الله العلي العظـم

الملف رقم: 2016/09

الطاعن: ش.ا.م.ع يمثله الأساتذة/**محمد الأمين ولد محمد الأمين وآخرون.**

المطعون ضدها: **ف.م.ي** يمثلها الأستاذ/ **محمدن ولد إشدو**

رقم القرار: 2016/07

تاريخه: 2016/04/14

منـطــوقــه:

"قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا وأصلا، وتعديل القرار المطعون فيه".

والله الموفق.

عقدت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا جلسة غرفة مشورة بمكتب رئيسها يوم:2016/04/04 وكانت مشكلة على النحو التالي:

ــ حيمده ولد ألمين رئيســـــا

وبعضوية السادة:

ــ محمد ولد يوكات مستشارا

ــ الناجي ولد محمد المصطفى مستشارا

ــ أحمد ولد الدين مستشارا

ــ شكرود ولد محمد مستشارا

وبمساعدة كاتب الضبط الأول / **الشيخ الولي ولد محمد فاضل كاتبا للجلسة؛**

وبحضور السيد/ **القاسم ولد فال** نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ممثلا للنيابة العامة؛

وذلك للنظر والبت في بعض القضايا المعروضة في هذه الجلسة التي من بينها الطعن بالنقض المقدم من طرف الأساتذة/ محمد الأمين ولد محمد الأمين ومحمد الأمين ولد بي باسم: ش.ا.م.ع. ضد القرار رقم:2016/07 الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط وذلك في النزاع الناشب بين **الطاعن** المذكور أعلاه من جهة والمطعون ضدها المسماة ف.م.ي. ممثلة بالأستاذ/ **محمد ولد إشدو.**

وعلى أثر هذه الجلسة أصدرت المحكمة القرار الآتي:

أولا : الوقـــائـــع والإجـــراءات

بتاريخ: 2016/03/08 أصدر رئيس محكمة مقاطعة دار النعيم الأمر رقم: 2016/05 القاضي بتسليم الأبناء المتنازع على حضانتهم بين كل من الطاعن والمطعون ضدها المذكورين

أعلاه، تسليمهم إلى والدهم لتمكينه من تصحيح وضعهم الدراسي والقيام بواجباته نحوهم، وبتأمين الأب لزيارة الأبناء إلى والدتهم خلال العطل الأسبوعية.

وبتاريخ: 2016/03/08 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط في غرفة المشورة القرار رقم: 2016/07 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف أعلاه.

وبتاريخ: 2016/03/09 تقدم الأستاذان/ **محمد الأمين ولد محمد الأمين ومحمد الأمين ولد بي** بالطعن بالنقض في القرار المذكور أعلاه، وذلك طبقا لمحضر الطعن بالنقض رقم: 2016/04، وأردفا ذلك بمذكرة بالطعن وصلت إلى المحكمة بتاريخ: 2016/03/15، وبلغت للمطعون ضدها بنفس التاريخ ورد عليها بتاريخ: 2016/03/24، كما أردف الطاعن مذكرته بوصل تأمين التعقيب.

وبتاريخ: 2016/04/14 تم عرض القضية على هذه الغرفة بحضور الأطراف وممثليهم القانونيين وبحضور ممثل النيابة العامة حيث تمسك الكل بحججه وطلباته الموجودة في الملف، وبعد ذلك تم حجز القضية للمداولة ليتم النطق فيها بالقرار التالي يوم: 2016/04/14 وهو ما تم بالفعل.

ثانيا : حـــجـج الأطـــراف

ـ تقدم الطاعن **ش.ا.م.ع.** على لسان ممثليه القانونيين بمذكرة طعن ضمنوها ما ملخصه:

ـ إن القرار المطعون فيه جاء مؤسسا على افتراض منعدم واقعيا وقانونيا وهو انعدام الزوجية بين طرفي هذا النزاع، وهو ما لا يجد سندا له في ملف القضية لأن الزوجة في هذه القضية نصبت نفسها قاضيا وقامت بتطليق نفسها بناء على ضرر تدعيه ولم تقدم عليه أي دليل.

ـ إن في القرار المطعون فيه تعطيلا لمصالح الأبناء في متابعة دراستهم وتعطيلا لإصلاح حالهم المادي.

ـ إن في القرار كذلك منعا لحق شرعي للأب في ولاية أبنائه.

وخلصوا من ثم إلى المطالبة بنقض القرار المطعون فيه.

أما المطعون ضدها: **ف.م.ي.** فقد تقدمت على لسان محاميها ذ/ **محمدن ولد إشدو** بمذكرة ضمنتها ما ملخصه:

ـ إنه لم يرد في مذكرة الطاعن أي من أسباب النقض الواردة حصرا في المادة: 204 من م. م. م. ت. ا.

ـ إن انفكاك العصمة بين طرفي هذا النزاع ليست افتراضا غير واقعي بل هو واقع صحيح.

ـ إن أسباب توقف دراسة الأبناء محل النزاع سببه سحب الطاعن لهم من المؤسسات الدراسية التي سجلتهم فيها والدتهم.

ـ إن مسألة الحضانة مسألة أصل لا يمكن البت فيها إلا بعد البت في الأصل.

وخلص من ثم إلى المطالبة برفض الطعن وتأكيد القرار المطعون فيه.

ـ أما المدعي العام فقد تقدم بطلب ضمنه المطالبة بالبت في هذه القضية طبقا للقانون.

ثالثا : الــمحكمـة

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ا- من حيث الشكل:

حيث جاء الطعن مستوفيا كافة الأشكال القانونية المحددة في المواد:205 وما بعدها من م. م. م.ت. ا، فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

ب- من حيث الأصل:

حيث رأت المحكمة أن القرار المطعون فيه اتكأ على تصور غير سليم للنازلة وتحريف للوقائع يوجب تعديله:

ـ ذلك أن الطلب المقدم أصلا أمام محكمة الأصل والذي صدر على أساسه أمر رئيس هذه المحكمة لا يتعلق بالحضانة ولا باستمرار العصمة وإنما يتعلق بطلب تسليم الأبناء محل النزاع إلى والدهم وذلك من أجل تصحيح وضعهم الدراسي والقيام بواجباته تجاههم ولا يتعلق بأكثر من ذلك كما جاء في منطوقه.

ـ يضاف لذلك ما أسس عليه قضاءه من عدم وجود عنصر استعجال وأي استعجال يمكن تصوره أكثر من انقضاء سنة دراسية كاملة دون أن يتمكن الأطفال المذكورون من العودة إلى المؤسسات التعليمية التي كانوا يدرسون فيها ويحصلون على نتائج جيدة كما تقدم به والدهم.

ـ كما أن في جزم القرار المطعون فيه بعدم إمكانية تصور نزع الحضانة من أحد الزوجين دون البت في الأصل ـ نقول ـ في ذلك قفز صارخ على نص المادة: 132 من م. ا. ش، التي استند إليها أمر رئيس محكمة مقاطعة دار النعيم.

ـ وحيث إن المحكمة رأت كذلك أن أمر رئيس محكمة مقاطعة دار النعيم، وإن جاء مؤسسا واستند إلى مرتكزات واقعية وقانونية لا غبار عليها، إلا أنه كان عليه ألا يتجاوز حق الأم في حضانة أبنائها وحق الأبناء أنفسهم في حضانتها لهم، وكان عليه أن يوائم بين ذلك مع حق الأب في الحضانة ما دام زوجا وحقه في الإشراف على التأديب والتعليم وهو أمر ممكن.

ـ وحيث رأت المحكمة أنه وبما منحتها المادة: 238 من م. م. م.ت.ا، فإن السليم في هذه القضية هو الأمر بصيغة مؤقتة في انتظار البت في العصمة وما يتعلق بها تجمع بين أربعة أمور:

1ـ حق الأب والأم في الحفاظ على مركزيهما القانونيين بوصفهما متداعيين في بقاء العصمة أو انقطاعها

2ـ حق الأم في حضانة أبنائها وحقهم في حضانتها هي لهم.

3ـ حق الأب في التأديب والتعليم بصورة مطلقة وحقه في الحضانة ما دام زوجا.

4ـ حق الأبناء في التعليم.

ـ وحيث رأت المحكمة أنه يلزم تطبيقا لذلك اللجوء إلى صيغة تضمن لكل من أطراف هذا النزاع ممارسة حقه دون أن يضار الآخر.

ـ وحيث إن حق الأب في الحضانة كالأم ما داما في حكم الزوجين وحقه كذلك في التعليم والتأديب يستلزم بالضرورة ويقتضي أن يكون له الحق في اختيار المكان الذي يمارس فيه هذا الحق ومنحه السلطة الكاملة في تحديد مكان الإقامة ومكان التعليم لأبنائه.

ـ وحيث إنه ليس من العدل في شيء ولا من الملائم أن يفرض على الأب كأي أب آخر تعليم أبنائه وإقامتهم في أي مكان مهما كان أحرى إذا كان ذلك في محيط اجتماعي لا ينسجم معه بالدرجة التي تحدث عنها أطراف هذا النزاع أمام جلسة هذه الغرفة بالتاريخ أعلاه.

ـ وحيث رأت المحكمة أنه وتأسيسا على كل ما سبق.

لهذه الأسباب:

وإعمالا لنص المواد: 123، 133 من م. ا. ش، والمواد: 232 وما بعدها و238 من م. م. ت. ا،

منطوق القرار:

قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الأصل تعديل القرار المطعون فيه كما يلي:

1ـ إبقاء حضانة الأبناء موضوع القرار المطعون فيه مشتركة بين أبويهم حتى يبت في بقاء العصمة بينهما من عدمه.

2ـ إلزام الأب بتوفير كافة أعباء النفقة والكسوة والتعليم.

3ـ إلزامه أيضا بتوفير سكن ملائم حسب وسعه لسكن الأم والأبناء في المكان الذي يختاره هو ويحدده أي ش.ا.م.ع. إلا يكون في منزله الخاص به ما لم تقبله الأم.

4ـ تكليف كاتب الضبط الأول لدى محكمة مقاطعة دار النعيم بالإشراف على مضمون هذا القرار وذلك إلى حين البت نهائيا في هذا النزاع.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **الرئيس**

الفرع السابع

قرارات الغرفة الجزائية

(الأصل)

القرار رقم 2016/10 بتاريخ : 2016/03/15

المبـــدأ :

- لا يمكن اعتبار صغر السن مبررا للتخفيف بعد وصول سن الرشد (18) سنة م: 63 من: ق.ج.
- لا وجه لتطبيق المادة 437 من ق ج في غير الجرائم التي نص عليها هذا القانون لأنها صريحة في أنها خاصة به. المادة 437 من ق .ج.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحكمة العليا
الغـــــرفـــــة الجـــــزائيـــــة

شرف/إخاء/عدل

بسم الله العلي العظيم

رقم الملف: 2014/1905

الطاعن: النيابة العامة ودفاع المتهمين ل و.أ.م و م.ح
وع يمثلهم :ذ/ محمد الأمين أعمر

المطعون ضده القرار رقم: 107 /2015

رقم القرار: 2016/10
بتاريخ : **2016/03/15**

منطوقه:

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول مطلبي الطعن بالنقض شكلا ورفض طعن الدفاع أصلا وقبول طعن النيابة العامة أصلا وإحالة القضية إلي الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط مشكلة تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.
والله الموفق

عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة مبنى المحكمة العليا بانوا كشوط يوم 2016/02/016
وهي في التشكيل التالي:

ـ المختار تولاي باه	**/ رئيسا**
ـ يسلم ولد ديدي	/ مستشارا
ـ محمد الأمين ولد احمد	/ مستشارا
ـ الداه ولد سيد يحي	/ مستشارا
ـ احمد ولد الدين ولد اباه	/ مستشارا

ـ الاستاذ/ السالك ولد سيد محمد/ كاتب الضبط الأول بالغرفة كاتبا للجلسة.
ـ وبحضور السيد سليمان ولد محمد عمر/ نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة ممثلا للنيابة العامة.
وذلك للنظر في بعض القضايا المطعون فيها بالنقض أمام هذه الغرفة والتي من بينها: القرار رقم2015/107 الصادر بتاريخ 2015/06/17عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانوا كشوط .
وفي هـذه الجلسة صدر القرار التالي:

أولا - الإجراءات :

ـ بتاريخ2015/06/17 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمـة الاستئناف بانواكشوط القرار المنـوه عنه أعـلاه القاضي بتعديل الحكم رقم 2015/107 بتاريخ 2015/06/17 عن المحكمة الجنائية بولاية انواكشوط الغربية ، ومعاقبة المتهم **ل.م.ع** بالسجن النافذ خمس عشرة سنة ، ومعاقبة المتهمين م.ي.م و م.ح.ع بالسجن النافذ عشر سنوات وتغريم كل واحد من الثلاثة بعشرة ملايين أوقية ومعاقبة المتهم ع.س بحظر إقامته علي التراب الوطني مدة خمس سنوات وبالنفاذ المعجل لهذا الحظر باقتياده فورا تطبيقا للمواد 5 و11 من قانون المخدرات و372،437 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 2015/10/08 و2015/10/06 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف النيابة العامـــة وذ/ محمد الأمين أعمر عن المتهمين أعلاه.
وذلك طبقا لمحضري الطعن بالنقض رقمي68 ، 2015/86 الصادرين بتاريخ: أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة
- وبتاريخ :2016/02/16 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب باعتماد طلباته المكتوبة .

بعد تلاوة المستشار المقرر ملخص تقريره ، وبعد أن سمح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير تم حجز القضية في المداولة لينطق فيها بالقرار التالي يوم2016/03/15وهو ما تم بالفعل:

ثانيا - الأطـــــــراف :

أ/ الطاعن الأول : النيابة العامة وقد جاء في مذكرة طعنها ما ملخصه : أن القرار محل الطعن لم يعتبر الأدلة الواضحة من اعترافات ووقائع ومحجوزات وأنه وقع في تناقض عندما استند على الاعترافات ولم يعتبرها ولم يقدر حجم الأدلة وخطورة الوقائع وأن القرار لم يبرر تخفيف العقوبة بتخفيضها أو بالإبعاد وبالتالي فهو لم يبرر تعديله لحكم محكمة الأصل وأنه معيب بعيب انعدام الأساس وقصور التسبيب وان دفاع المتهمين لم يأت في مذكرة طعنه بما يبرر طلباته وان القرار أخطأ في تطبيق القانون وخلصت إلي المطالبة برفض طعن الدفاع وقبول طعنها هي ونقض القرار محل الطعن وإحالة القضية .

الطاعن الثاني : الدفاع وقد جاء في مذكرة طعن ذ/ محمد الأمين أعمر ما ملخصه: أن الطعن بالنقض لا يجوز أن يبنى إلا علي الأوجه الواردة في المادة 545 من ق. ا. ج وان القرار محل الطعن وقع في عدم الاختصاص لان فرقة الدرك والنيابة العامة والمحاكم بعدهما ليست مختصة وساق في هذا الصدد المواد 461، 471، 344،341 ،21،19 من ق. ا. ج وان الحراسة النظرية تمت فيها مخالفة القانون ، وأن القرار وقع في قصور التسبيب وانعدامه ، وعدم البت في الطلب ، وأن كمية المخدرات لم يحكم بمصادرتها.

وخلص إلي المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه

ب/ المطعون ضده : يعتبر كل من الطاعنين مطعونا ضده بالنسبة للآخر وقد تقدم ملخص ما تقدم به كل منهما.

ثالثا - المحكمة :

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ـ أولا من حيث الشكل : لقد جاء طعن النيابة العامة ودفاع المتهمين في الأجل وممن لهما الصفة والمصلحة وطبقا للشروط القانونية الواردة في المواد 529 وما بعدها في فصلها من ق.ا.ج فهما مقبولان شكلا.

ثانيا من حيث الأصل : حيث أن القرار محل الطعن أخطأ في تفسير وتطبيق القانون عندما اعتبر مجرد صغر سن بعض المتهمين عن بعضهم مبررا للتخفيف وهذا لا وجه له قانونا ما دام م.ي مولود سنة 1993 و م.ح.م مولود سنة 1990 و ع.س مولود 1988 ذالك أن المادة 63 من ق.ج صريحة في أن محل كون صغر السن ظرف تخفيف أن يكون المخفف عنه قاصرا و بالتالي فلا وجه قانونا للاستناد إلي صغر السن هنا للتخفيف.

كما أنه لابد من ذكر سبب التخفيف بل وثبوته كما هو واضح من المواد 59-60-61-98-99-302 من ق.ج وما دام الأمر كذلك وما دام صغر السن لا يمكن أن يكون ظرف تخفيف ، وما دام القرار محل الطعن لم يذكر سبب تخفيف آخر فإنه أخطأ في تفسير القانون .

كما انه أخطأ في تطبيق المادة 437 من ق. ج كما أخطأ في تفسيرها اعتبار صغر السن هنا ظرف تخفيف ذلك أن هذه المادة صريحة في أنها لا تعني قانون المخدرات كما هي الحال هنا وإنما تعني القانون الجنائي التي هي منه حيث تقول بالحرف (إن العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون ...) كما أخطأ في منطوقه أيضا بعدم التصريح في المنطوق بمصادرة المخدرات المحجوزة .

ناهيك عن أنه وقع في التناقض بين أسبابه التي نصت علي اعتراف المتهمين اعترافا قضائيا ، وأن الحكم المستأنف مصيب ثم خلص في المنطوق إلي ما رأينا من التخفيف الغير مبرر ، وبالتالي فهو لم يمكن المحكمة العليا من حقها في الرقابة علي الوجه الأكمل.

وحيث إنه مادام الأمر كذلك، فإن القرار محل الطعن لم يسبب تسبيبا كافيا عكسا لحكم محكمة الأصل ، ولم يبرر ما توصل إليه قانونا عكسا لحكم محكمة الأصل ، ولم يمكن المحكمة العليا من حقها في الرقابة

خلافا للحكم الذي ذهب إلي تعديله بدون مبرر ومن كل ما ذكر يتضح أن دفاع المتهمين لم يأت بما يمكن أن يؤثر في القرار محل الطعن لصالحهم .
وبما أن الفقرة الأخيرة من المادة 545 من ق.ا.ج تسمح للمحكمة العليا بإثارة أسباب الطعن من تلقاء نفسها .

لهذه الأسباب:

وتطبيقا للمواد أعلاه والمواد :529 وما بعدها في بابها من ق.ا.ج. وخاصة المواد 545 الفقرات4 – 6 - 7- 8 والأخيرة و 547 من ق.ا.ج والمواد 4-5-11 من ق-م.خ.

منطوق القرار:

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول مطلبي الطعن بالنقض شكلا ورفض طعن الدفاع أصلا وقبول طعن النيابة العامة أصلا وإحالة القضية إلي الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط مشكلة تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول	**المقرر**	**الرئيس**

القرار رقم 2016/11 بتاريخ : 2016/03/15

المبـــدأ :

- لا يمكن نفي الاعتراف القضائي، ولا الرجوع عنه إلا لمبرر مقبول قانونا
- . لا يمكن الاحتجاج بأن البراءة هي الأصل بعد صدور قرار نهائي بالإدانة.
- . لا يوجد مستند قانوني لتجزئة الملف الواحد بالبت في تهمة بعض المتهمين فيه بحكم بات في الأصل وتعليق البت بالنسبة للبعض الآخر، ويعتبر ذلك عدم بت في طلبات النيابة العامة م: 547 من:ق.إ.ج.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف إخاء/عدل
المحكمة العليــا
الغرفة الجزائيــة

رقم الملف: 2014/01

الطاعن: النيابة العامة

المطعون ضده القرار رقم 2014/157

رقم القرار: 2016/11
بتاريخ :2016/03/15

:منطوقه

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط مشكلة تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

بسم الله العلي العظيم

عـقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة مبنى المحكمة العليا بانوا كشوط يوم2016/02/16
وهي في التشكيل التالي:
ـ **المختار تولاي باه** / **رئيسا**
ـ يسلم ولد ديدي / مستشارا
ـ محمد الأمين ولد احمد / مستشارا
ـ الداه ولد سيد يحي / مستشارا
ـ احمد ولد الدين ولد اباه / مستشارا
ـ الاستاذ/ السالك ولد سيد محمد/ كاتب الضبط الأول بالغرفة كاتبا للجلسة
ـ وبحضور السيد سليمان ولد محمد عمر/نائب المدعي العام لدى هذه المحكمة ممثلا للنيابة العامة.

وذلك للنظر في بعض القضايا المطعون فيها بالنقض أمام هذه الغرفة والتي من بينها: القرار رقم:2014/157 الصــادر بتاريخ 2014/07/07 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط .

وفي هـذه الجلسة صدر القرار التالي:

أولا - الإجراءات :

ـ بتاريخ2014/07/07 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمـة الاستئناف بانواكشوط القرار المنــوه عنه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم رقم 2014/124 بتاريخ 2014/05/11 عن المحكمة الجنائية بانواكشوط بالنسبة لكل من المتهمين: م.س.م و ح.م والحكم ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما وتأجيل البت بالنسبة للمتهم ع.ش إلى أن يمثل أو تتأكد المحكمة من استدعائه وفقا للقانون.
ـ وبتاريخ2014/07/07 تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف النيابة العامة.
وذلك طبقا لمحضر الطعن بالنقض رقم 2014/150 الصادر بالتاريخ أعلاه عن كاتب الضبط الأول بالغرفة المذكورة.
ـ وبتاريخ 2016/02/16 تم نشر القضية أمام هذه الغرفة بحضور ممثل النيابة العامة الذي طالب باعتماد طلباته المكتوبة.
بعد تلاوة المستشار المقرر ملخص تقريره ، وبعد أن سمح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير تم حجز القضية في المداولة لينطق فيها بالقرار التالي يوم 2016/03/15 وهو ما تم بالفعل.

أـ الطـاعن:
النيابة العامة وقد تقدمت بمذكرة طعن وطلبات مكتوبة ضمنتهما ما ملخصه: أن القرار محل الطعن لم يكن مسببا ولا معللا تعليلا وافيا ولم يستند إلى نصوص واضحة وسليمة وخلصت إلى المطالبة بنقض القرار محل الطعن.

ب ـ المطعون ضده:
ولم يتقدم أي من المطعون ضدهم بالرد على مذكرة الطاعن.

حيث درست المحكمة الملف وتداولت فيه طبقا للقانون فتبين لها ما يلي:

ثانيا - من حيث الشكل :

أن مطلب الطعن جاء مستوفيا لجميع الأشكال القانونية المحددة في المواد 530 ،535 وما بعدها من ق.ا.ج. فهو لذلك متحتم القبول شكلا.

ثالثا - من حيث الأصل :

ــ أن القرار المطعون فيه أخطأ في فهم القانون وأخطأ في تطبيقه على الوقائع ونفى دليلا معترفا به اعترافا قضائيا ، وبالتالي فهو غير مسبب بما فيه الكفاية فيما يتعلق بتبرئته للمتهمين رغم أن حكم محكمة الأصل كان مسببا تسبيبا وافيــا وكافيا ومستندا إلى النصوص السليمة عكس ما ذهب إليه القرار محل الطعن ، ومعلــوم أنه لا وجه لـللجوء إلى أن الأصل البراءة بعد ثبوت التهمة بالاعتراف الصريح وبعد صدور حكم بالإدانة كما هو واضح من الباب التمهيدي من ق.ا.ج.

أما فيما يتعلق بتأجيل البت بالنسبة لبعض المتهمين المشمولين في ملف واحد والبت بالنسبة لبعض آخر فهو إجراء واضح الفساد طبقا للمادتين 529 و547 من ق.ا.ج. لأنه خرق للقانون وإغفال للبت في طلب وامتناع عن البت في طلبات النيابة العامة ، كما أن الاستناد فيه إلى المادة 184 من ق.ا.ج. خطأ في فهم وتطبيق القانون لأنها مادة مكملة وليست آمرة ولم ترتب جزاء عكسا للمادة 547 أعلاه، كما أن المادة 184 المذكورة خاصة بقاضي التحقيق، ولولا ذلك لما كان للمحاكمة غيابيا وجه كما هو ضروري.

وحيث إنه من كل ما تقدم يتضح أن القرار محل الطعن وقع تحت طائلة الفقرات4 .5 .7 من المادة 545 والمادة 547 ، وأخطأ في فهم المادة 184 من ق.ا.ج. كما أن الفقرة 8 من المادة 545 المذكورة صريحة في أن المحكمة العليا تثير أوجه الطعن من تلقاء نفسها.

لهذه الأسباب:

وعملا بأحكام المواد: 530 ،535 وما بعدها من ق.ا.ج. فقد قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ما يلي:

منطوق القرار

قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط مشكلة تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/26 بتاريخ : 2016/05/17

المبـــدأ :

- مجرد تمكين المستأنف من الحضور للجلسة وإشعاره بها في الوقت القانوني يعتبر إعذارا له وبالتالي يكون الحكم بالنسبة له حضوريا. م: 476 من: ق.إ.ج.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ~ إخاء ~ عدل**
المحكمـــة العليـــا
الغرفة الجزائية **بسم الله العلي العظيم**

رقم الملف285/2014 :

الطاعنان : النيابة العامة من جهة ، ب.د.ع و إ.ب يمثلهما مجموعة محامين من جهة أخرى.

المطعون ضده: القرار رقم 2015/20 عن الغرفة الجزائية باستئنافية ألاك

رقم القرار: 2016/26
بتاريخ : 2016/05/17

نص القرار:
قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

والله الموفق

عقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الأربعاء 17/05/2016، على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بانواكشوط، برئاسة القاضي : المختار تولاي باه ، رئيـــس الغـــرفـــــــة.
وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم ووظائفهم:

- **يسلم ولد ديدي، مستشـــــــارا؛**
- **محمد ولد سيدي ولد مالك، مستشـــــــارا؛**
- **الإمام ولد محمد فال، مستشـــــــارا؛**
- **الداه ولد سيد يحي، مستشـــــــارا؛**

وبحضور القاضي/ سليمان ولد محمد عمر ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة؛
وبمساعدة الأستاذ / السالك ولد سيد محمد، كاتب الضبط الأول، كاتبا للجلسة.

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف ذو الرقم : 2014/285 المطعون فيه بالنقض من طرف ب.د.ع و إ.ب يمثلهما لفيف من المحامين من جهة ، و النيابة العامة من جهة أخرى ضد القرار رقم 2015/20 الصادر بتاريخ : 2015/08/20 عن الغرفة الجزائية بمحكمة استئنافية ألاك.

و خلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا - الإجراءات :

- بناء على وقائع مسجلة في محضر الدرك ذي الرقم 2014/349 الصادر عن فرقة الدرك بروصو بتاريخ :2014/11/11 وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية ترترازة الاتهام لكل من : **ب.د.ع و إ.ب ، د.ص** و **خ.ر** و **ش.ف.ف** و **ع.س** و **ح.ع و م.ح.س و ص.ع و ج.ص** ، وتشمل التهم التجمهر و التحريض عليه والعصيان ومقاومة القوة العمومية و الاعتداء عليها أثناء تأديتها لمهامها واستعمال العنف تجاهها والعمل في إطار منظمة غير مرخصة بالنسبة للتسعة الأوائل وقيادة جمعية غير مرخصة بالنسبة ل **ب.د.ع** والتجمهر و التحريض عليه ومقاومة القوة العمومية بالنسبة للعاشر **ج.ص**، وطالب بفتح التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، وكل ذلك اعتمادا على المواد : 102، 103، 104، 105، 191، 193، 194، 204 وما بعدها في بابها من ق.ج والمادة 08 من ق.الجمعيات.

- صدر عن قاضي التحقيق الأمر ذو الرقم 2014/07 بتاريخ 2014/12/17 بإحالة جميع المتهمين إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزه.
- حكمت الغرفة الجزائية بموجب حكمها ذي الرقم 2015/01 بإدانة **ب.د.ع و إ.ب و ج.ص** بجريمة عصيان و انتهاك حرمة السلطة العمومية طبقا لأحكام المادة 193 فقرة ثانية من ق .ج. وبحبسهم سنتين نافذتين وبالرسوم و المصاريف عليهم وبتبرئة بقية المتهمين من التهم الموجهة لهم.
- تم الطعن في هذا الحكم من طرف كل من **ب.د.ع و إ.ب ، و.ج.ص** من جهة ، والنيابة العامة من جهة و الطعنان يشملان جميع حيثيات الحكم.
-أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بألاك القرار ذا الرقم 2015/20 بتاريخ : 2015/08/20 القاضي بقبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا وتأكيد الحكم المطعون فيه.
- تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف ذ/احمد ولد اعل باسم لفيف الدفاع نيابة عن **ب.د.ع و إ.ب** بتاريخ 2015/09/02 وفق محضر الطعن ذي الرقم 2015/11 عن كاتب ضبط مصدرة القرار، ثم تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة بتاريخ 2015/09/03 طبقا لمحضر الطعن ذي الرقم 2015/12 عن كاتب ضبط مصدرة القرار والطعنان في جميع حيثيات القرار.
- تمت إحالة الملف على المستشار بالغرفة القاضي الامام ولد محمد فال لإعداد تقرير في القضية، وبعد إعداده أحيل الملف على النيابة العامة لتقديم طلباتها.
- تمت جدولة الملف في جلسة الغرفة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا بتاريخ 2016/04/20 حيث تمت قراءة التقرير من طرف معده، واستمع إلى ملاحظات وطلبات النيابة العامة التي طلبت من خلالها نقض القرار جزئيا بخصوص المتهمين المبرئين وتأكيده في ما سوى ذلك.

ثانيا - الأطرف :

1-لفيف الدفاع:

تقدم لفيف الدفاع عن **ب.د.ع و إ.ب** بمذكرة تضمنت مآخذهم على القرار المطعون فيه وهي تدور بين مآخذ على القرار نفسه ومآخذ على الحكم المؤكد به، على النحو الآتي:
ا-وصف القرار نفسه بالحضوري اعتمادا على المادة 371 من ق .ا.ج.التي تنص على أن الحكم يكون حضوريا بالنسبة للمتهم إذا مثل شخصيا في الجلسة، أو إذا كان يمثله محام تم استدعاؤه بصفة شخصية، ومع ذلك ورد في القرار أن العارضين لم يمثلوا أمام المحكمة ولا حجية للقول بأنهم امتنعوا عن التوقيع على محضر ابلاغ من طرف ضابط شرطة قضائية لم تبين المحكمة مضمونه ولا على أي أساس أعد.
ب-تناقض القرار عندما صرح بتأكيد حكم محكمة الدرجة الأولى، وهذا الحكم اعتمد على المادة 193 الفقرة الثانية من ق.ج. بينما اعتمد القرار المطعون فيه على المادتين 191،101 من نفس القانون ولا يخفى ما في ذلك من تعديل التكييف والأساس القانوني، ولذا تكون محكمة الاستئناف قد تجاوزت سلطتها.
ج-هشاشة أدلة الاتهام وما ورد فيه من أدلة اتهام حصل تجاهل ما أدلى به المتهمون شفاهة وكتابة بشأنها ما يشكل خرقا للمادة 419 من ق .ج التي تنص على أن المحكمة ملزمة بالرُّد على المذكرات المقدمة بصفة صحيحة.
د-لا مسوغ للرجوع عن الإذن الذي أعطي للقيام بتنظيم القافلة إذ لم يرد بلفظ إداري قاطع ولم يأت إلا بعد أن أوشكت القافلة على نهاية مسارها وسواء تعلق الأمر بإذن أو رخصة فلا تؤاخذ بها سوى منظمة **كاوتال** التي يشملها الاتهام.
هـ-أن الإدانة تمت على أساس تهمة ليست موصوفة بالمادة 193 من القانون الجنائي ممثلة في " انتهاك حرمة السلطة ".
وخلصت المذكرة إلى طلب قبول الطعن شكلا و أصلا وإلغاء القرار موضوع الطعن وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مشكلة تشكيلا آخر لتلافي ما أخلت به سلفها.

2- النيابة العامة:
أما النيابة العامة فقد عابت مذكرتها على القرار صرف النظر عن طلبها بتسوية المتهمين التسعة الأوائل في لائحة الاتهام، وأنه لا تسبيب لإدانة البعض وتبرئة البعض الآخر دون مسوغ مفهوم أو مبرر مقبول رغم تساويهم في الاعتراف في محاضر التحقيق بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وخلصت النيابة العامة في مذكرتها إلى طلب تأكيد القرار موضوع الطعن بخصوص **ب.د.ع و إ.ب و ج.ص** وبإلغائه فيما يتعلق بكل من **د.ب و خ.ر** و **ش.ف.ف** و **ع.س** و **ح.ع و م.ح.س و ص.ع و ج.ص** وإحالتهم إلى تشكيلة مغايرة لمحاكمتهم طبقا للقانون على أساس التهم الموجهة لهم.

ثالثا – المحكمة :

1- **من حيث الشكل :**
حيث صدر القرار موضوع الطعن بتاريخ : 2015/08/20 فتم الطعن فيه في جميع حيثياته من طرف الأستاذ احمد ولد اعل باسم لفيف الدفاع بواسطة عريضة طعن وردت على كتابة ضبط مصدرة القرار بتاريخ :2015/09/01 لصالح كل من **ب.د.ع و إ.ب** ، وأشفع هذا الطعن بمذكرة أسبابه التي وردت على كاتب ضبط مصدرة القرار بتاريخ : 2015/10/16 إثر إبلاغهم بتحرير القرار من طرف كاتب ضبط مصدرته بتاريخ : 2015/09/18.
وحيث تقدمت النيابة العامة هي الأخرى بعريضة طعن بتاريخ : 2015/09/03 ضد القرار المذكور في جميع حيثياته و أشفعت الطعن بمذكرة بأسبابه قدمت إلى كتابة ضبط مصدرة القرار بتاريخ :2016/01/27 بعد أن استلمت الإبلاغ بتحرير القرار من طرف كاتب ضبط المحكمة بتاريخ 2016/01/15.
وحيث إن كلا الطعنين قد توفر على أسباب القبول شكلا طبقا للمواد 530، 535، 540، 541 من ق.ا.ج ما يتعين معه قبولهما شكلا.

2- من حيث الأصل :
- نظرا لما تقدم به الطاعنان.
- ونظرا لأن القرار المطعون فيه يؤكد حكم الدرجة الأولى ما يجعلهما وحدة واحدة.
- ونظرا لمشمولات الملف.

أولا : حول السبب المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للبند الثالث من المادة 545 من ق.ا.ج
حيث أثارت مذكرة النقض المقدمة من لفيف الدفاع تحت هذا البند خطأ القرار في وصفه نفسه بالحضوري اعتمادا على المادة 371 من ق.ا. ج على نحو يخرق قاعدة جوهرية تتمثل في إلزامية استدعاء الأطراف طبقا للإجراءات القانونية ما يشكل مساسا بمبدإ الحضورية.
وحيث إنه بغض النظر على خطإ القرار في الاعتماد على المادة 371 من ق. ا. ج لوصف نفسه بالحضورية لتعلق هذه المادة بوصف حكم محكمة الدرجة الأولى وحدها لأن هذه المادة (371 ق ا ج) ترد تحت الفصل الأول من الباب الثاني من ق.ا.ج والمعنون محكمة الجنح (محكمة ابتدائية) وتحت الفرع الأول من القسم الرابع منه المتعلق بمثول المتهم ولكون القواعد الإجرائية المطبقة أمام محكمة الجنح لا تطبق أمام الجزائية الاستئنافية إذا كانت تخالف المقتضيات الخاصة بهذه الأخيرة(المادة 475 ق.ا.ج)- بغض النظر عن هذا الخطإ في التأسيس إذن، فإنه لا يغير مع ذلك في صحة وصف القرار المطعون فيه بالحضوري ذلك أن المادة 476 من ق ا ج فقرة ثالثة الموالية للمادة الآنف ذكرها تنص على أنه " يكون قرار محكمة الاستئناف دائما حضوريا إلا بالنسبة للأطراف المستأنف ضدهم الذين لم يحصل لهم العلم شخصيا بالتبليغ المقرر في الفقرة الثانية من المادة 472 من.ق ا.ج ".

وتأسيسا عليه فإنه ما دام **ب.د.ع و إ.ب** كانا مستأنفين وكانا موجودين حين جلسة الاستئناف رهن الاعتقال بمقر محكمة الاستئناف وتم استدعاؤهما ثلاثة أيام قبل الجلسة وبالطرق المقررة قانونا طبقا للمادة 476 الفقرة الثالثة من ق ا ج ووضعت الوسائل اللازمة للحضور تحت **تصرفهما وفي** الملف ما يشهد لذلك كله،

فإنهما يكونان لذلك قد أعذرا قانونا في الحضور ويكون معه وصف القرار نفسه بالحضوري صحيحا وبالتالي يبقى ما أثير حول السبب غير وارد ما يحتم رفضه.

ثانيا : حول السبب المأخوذ من مخالفة القانون و الخطإ في تطبيقه طبقا للبند السابع من المادة 545 من ق ا ج .

أثارت مذكرة الدفاع تحت هذا البند تناقض القرار مع الحكم المؤكد به من حيث الاستناد لمواد قانونية مختلفة، هشاشة أدلة الاتهام، الإدانة على أساس تهمة ليست موصوفة بالمادة 193 من ق.ج.

وحيث إن حكم الدرجة الأولى أورد ضمن أسبابه ومنطوقه المادة 193 من ق. ج المجرمة للعصيان، وخلص في تأسيسه إلى الاعتماد على المادة 101 وما بعدها في بابها من ق. ج وهذه المادة تجرم التجمهر في حين تأسس قرار محكمة الاستئناف على المادتين101 و191 من ق.ج. ما يفهم منه تكييفهما للأفعال بجريمة التجمهر المصحوب بالتمرد.

وحيث إن ما ذهبتا إليه لا يطابق المستخلص من الوثائق طي الملف بما فيها محضر الدرك وتصريحات المتهمين في جميع المراحل، ليبقى الأمر في حدود ارتكاب جريمة التجمهر غير المسلح المخل بالهدوء العمومي وغير المصحوب بعصيان ذلك أن المتجمهرين وإن لم يتركوا التجمهر بعد أول تنبيه وجه لهم وبقوا في مكانه إلا أنهم سعوا مع ذلك وقبل استخدام القوة العمومية ضدهم للبحث عن سبيل يمكنهم من التفرق، وبالتالي تكون المادة 102 الفقرة الأولى من القانون الجنائي هي المنطبقة.

وحيث يكون لذلك ما أثير حول السبب المرتبط بالخطإ في تطبيق القانون ناهضا ومقبولا.

ثالثا: حول السبب المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للبند الرابع من المادة 545 من ق.ا.ج.

حيث نعتت النيابة العامة في مذكرتها القرار بقصور التسبيب حين برأ مجموعة من المتهمين دون مبرر قانوني مع أنهم ارتكبوا نفس الوقائع المجرمة التي أدين على أساسها المتهمون الآخرون.
وحيث ورد ضمن أسباب حكم الدرجة الأولى المؤكد بالقرار موضوع الطعن " أن باقي المتهمين صرحوا أمام المحكمة بأنهم مأمورون يتلقون الأوامر فقط " وبناء على هذا حكم ببراءتهم.
وحيث إن الشريك الذي يحضر في ساحة الجريمة يعتبر فاعلا أصليا.
وحيث إن القرار المؤكد المطعون فيه اكتفى بالقول ضمن أسبابه " أن النيابة العامة لم تقدم ما يكفي لإقناع المحكمة بإدانة الذين تمت تبرئتهم في الحكم المستأنف " .
وحيث إن تسبيب القرار على هذا النحو يتسم بالقصور إذ كان على القرار مناقشة أدلة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ثم الرُّد عليها بشكل جلي ليكون القرار مسببا، وإذ لم يفعل فقد منع المحكمة العليا من ممارسة رقابتها ويكون معه ما أثارته النيابة العامة حول السبب واردا.
وحيث إنه في الرُّد على ما ذكر يكفي للرُّد على ما أثير حول القرار .

لهذه الأسباب:

وعملا بالمادة 102 فقرة أولى من القانون الجنائي و المادة 545 من ق.ا.ج وما بعدها في بابها.

منطـــــوق القـــــــرار :

" قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها " .

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقـــــرر** **الرئيس**

الفرع الثامن

قرارات الغرفة التجارية

(الأصل)

القرار رقم 2016/02 بتاريخ : 2016/02/25

المبــدأ :

- لا مناص من الرد على الدفوع المقدمة أمام محاكم الموضوع قبل الدخول في الأصل وخاصة فيما يتعلق بدفع انعدام الصفة لأنه دفع يهم النظام العام م:2 من: ق.إ.م.ت.إ.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

القضية رقم: 2015/25

طبيعة الطعن : طعن بالنقض

طبيعة القضية : تجارية

الطاعن : شركة كاريخا

يمثلها: ذ/ يرب ولد أحمد صالح

المطعـــــون ضـــــده: شـــــركة هيموزا(HIMOZA)

يمثلها: ذ/كابر ابوه إميجن.

القرار محل الطعن : رقم 2015/29

صادر بتاريخ : 2015/05/15

رقم القرار: 2016/02

تاريخه : 2016/02/25

منطوق القرار :

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط في تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 2016/01/28م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها **السيد :**

محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :

محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا ؛

ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛

ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛

ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛

وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بالغرفة

وبحضور السيد محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم:2015/25 المتضمن القرار رقم 2015/29 بتاريخ:2015/05/15 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط والمشمول فيه كل من شركة كاريخا ممثلة بالأستاذ/ يرب ولد أحمد صالح من جهة، و شركة هيموزا ممثلة بالأستاذ/ كابر ابوه إميجن من جهة ثانية في النزاع القائم بينهما.

وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تعود وقائع القضية إلى نزاع تجاري تعهدت فيه المحكمة التجارية بولاية انواكشوط وأصدرت حكمها رقم:2014/78 بتاريخ:2014/07/14 القاضي بالحكم على شركة كاريخا بمبلغ اثنين وخمسين مليونا ومائتين وستين ألف أوقية (52.260.000) لصالح شركة هيموزا وبرفض باقي الطلبات وبالرسوم والمصاريف على خاسر الدعوى، ليتم استئناف الحكم وتصدر فيه الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف

بانواكشوط الغربية قرارها رقم:2015/29 بتاريخ:2015/05/19 المتضمن قبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأكيد الحكم المستأنف.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض والذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا: الإجراءات

بعد اكتمال إجراءات الملف تمت إحالته إلى المقرر الذي أودع تقريره بتاريخ:2015/08/26 ثم أحيل إلى النيابة العامة بنفس اليوم لتودع طلباتها بتاريخ:2015/11/20، فتمت برمجته في جلسة:2016/01/28 وتلي التقرير من طرف المقرر وتمسكت النيابة العامة بما طلبت ليجعل الملف في المداولات إلى حين انعقاد جلسة:2016/02/25 ليصدر فيه هذا القرار بالرقم والتاريخ المنوه عنهما أعلاه.

ثالثا: من حيث الشكل

حيث استوفى الطاعن كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا مما أهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد: 2 – 63 – 205 – 207 – 208 – 209 - 210 – 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة:4 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.

رابعا: من حيث الأصل

1 ـ الأطراف:

أ ـ الطاعن : تقدم الأستاذ/يرب ولد أحمد صالح بمذكرة طعن بالنقض نيابة عن موكلته شركة كاريخا، تعرض فيها للشكل أولا واعتبره مقبولا ثم تناول الوقائع ثانيا ناعيا على القرار محل الطعن جملة من المآخذ أهمها:

ـ انعدام التسبيب: موضحا أن أسباب القرار غير كافية ما دام لم يتعامل على ما قدم في الدعوى من أدلة وما قدم من طلبات ودفوع، ومن ذلك التوكيل الصادر من المدير العام لشركة هيموزا للمدعو خافير كرستيا.

ـ خرق القانون والخطأ في تطبيقه: حيث أن القرار أصابه عيب خرق القانون والخطأ في تطبيقه عندما تجاوز ما دفعت به الطاعنة من انقضاء محل الالتزام بالإبراء منه ممن له الصفة.

ـ انعدام الأساس القانوني: لكونه لم يبرز وقائع الدعوى كي تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها وأن ذلك أصاب القرار بعيب انعدام الأساس القانوني، مطالبا بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه والإحالة إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

ب ـ المطعون ضده: وقد رد بأن ما ذكره الطاعن من انعدام التسبيب لم يقم عليه دليل بل إنه كان مشحونا بالعتب العاطفي أكثر من بنائه على القانون والوقائع، وأن ما أثاره من التوكيل الذي تحدث عنه لخافير كوسكا قد حصلت بعده بعض الإجراءات مما يلغي التوكيل ويتعارض معه ويجعل من تصرفات خافير تصرفات لاغية لا تلزم الشركة بشيء موضحا أن القرار المطعون فيه قد بسط الوقائع وطبق النصوص على نحو يمكن المحكمة العليا من مراقبته والتأكد من سلامته مطالبا المحكمة برفض الطعن بالنقض أصلا وتأكيد القرار.

ج ـ النيابة العامة:

وقد طلبت في رأيها المكتوب قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا بحجة أن مذكرة الطاعن لم تشتمل على سبب وجيه من أسباب النقض، ولو أنها أمعنت النظر في الملف لما طلبت غير الذي قررت المحكمة.

2 ـ المحكمة :

ـ حيث تقدم عرض موجز لوقائع القضية من منظور المدعية والمدعى عليها.

ـ وحيث تقدم كذلك تعامل محكمتي الدرجة الأولى والثانية مع هذه وقائع.

ـ وحيث إن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على الدفع المقدم أمامها بانعدام الصفة في مقدم الدعوى لا في أسباب الحكم ولا في منطوقه.

ـ وحيث إن محكمة الدرجة الثانية أكدت هذا الحكم وبالتالي أصبح من مشمولات قرارها ولم يرد في منطوق قرارها رد على الدفع المذكور وإنما تناولته في إحدى الحيثيات ذاكرة بأن مقدم الدعوى مسير للشركة ومساهم فيها، ولم تتناول ما يثيره دفاع الطرف الآخر من أن المعني قد تم عزله من مجلس إدارة الشركة وأن النقطة 8 من المادة:15 من نظام الشركة الداخلي جعل التقاضي من حق مجلس إدارة الشركة.

ـ وحيث إن صفة التقاضي تدخل ضمن إطار النظام العام ولا يمكن أن يقاضي إلا من توفرت فيه هذه الصفة طبقا للمادة:2 من ق.إ.م.ت.إ، فالمحكمة لم تبحث هذه النقطة بما يكفي، علما بأن قرار إبطال محضر الجمعية العامة بعزل المدعى اتخذه رئيس المحكمة باعتباره ضمن مجال القضاء الاستعجالي والمحكمة لم تتناول ذلك وتبرر ما تتوصل إليه سلبا وإيجابا.

ـ وحيث إن القرار ومثله الحكم قبله لم يناقشا القضية بما تستحق، فالطرفان لا يتفقان على أيام تشغيل الآليات كما أن الآليات ادعيَ أنها كانت تحت حجز قضائي كل ذلك لم يجد حظه من البحث وشكل مع غيره مما ذكر خرقا للبندين:6 و 7 من المادة: 204 من ق.إ.م.ت.إ وبالتالي حصل ما يؤدي إلى نقض القرار وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة تبحث القضية في ضوء ما ذكر أنه لحقها من خلل.

لهذه الأسباب وتطبيقا للمواد : 1 – 35 من التنظيم القضائي.

والمواد:2 - 204 – 205 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211- 223 من ق.إ.م.ت.إ.

<u>منطوق القرار</u>

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط في تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

القرار رقم 2016/03 بتاريخ : 2016/02/25

المبـــدأ :

- لا بد من بذل الوسع من أجل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك مطالبة المدعي بتقديم أدلته وبيناته وإجراء الخبرة وغيرها عند الحاجة ليمكن الإعذار لخاسر الدعوى.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

القضية رقم:2015/13

طبيعة الطعن : طعن بالنقض

طبيعة القضية : تجارية

الطاعن : أ.ب.ه

يمثله: ذ/ **محمدي عبد الله**

المطعون ضده: أ.م.هـ.

يمثله: ذان/**إبراهيم ولد أدي وسيدي باتي.**

القرار محل الطعن : رقم 2012/42

صادر بتاريخ : 2012/05/29

رقم القرار: 2016/03

تاريخه : 2016/02/25

منطوق القرار :

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط في تشكيلة مغايرة لتلافي ما فات على سابقتها.

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 2016/01/28م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها **السيد :**

محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي

وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :

محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا ؛

ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛

ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛

ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛

وبمساعدة الأستاذ/ **محفوظ ولد محمد الأمين** كاتب الضبط بالغرفة

وبحضور السيد **محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة** نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛

وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم:2015/13 المتضمن القرار رقم 2012/42 بتاريخ:2012/05/29 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط والمشمول فيه كل من **أ.ب.ه** ممثلا بالأستاذ/ **محمدي عبد الله** من جهة، **و أ.م.هـ** ممثلا بالأستاذين/**إبراهيم ولد أدي وسيدي باتي** من جهة ثانية في النزاع القائم بينهما.

وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

لقد بدأت هذه القضية من خلال الدعوى التي أقامها المدعو: **أ.ب.ه** أمام محكمة مقاطعة تفرغ زينه مطالبا المدعو: **أ.م.هـ** بمبلغ:6.646.623 بسيطة دينا من بضائع كانا يتعاملان فيها، حيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص محكمة مقاطعة تفرغ زينه الترابي باعتباره يقيم في دائرة محكمة مقاطعة توجنين التي تعهدت وقضت برفض الدعوى باعتبار المدعى غير في دعواه أمام محكمة مقاطعة تفرغ زينه فطالب دفاعه

المحكمة بالرجوع عن حكمها فرفضت الرجوع وأبطلت وثيقة عرفية كان المدعى يستدل بها فاستأنف الحكم ورفض الاستئناف أصلا، فطعن بالنقض أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا التي نقضت القرار باعتبار القضاء المدني غير مختص في نظر القضية وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة التجارية، إلا أن رئيس الغرفة عين الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف للبت في القضية فبتت برفض دعوى المدعي، فتم الطعن بالنقض في هذا القرار أمام الغرف المجمعة التي نقضت القرار باعتباره فوت درجة من درجات التقاضي للأطراف وباعتبار أن المحكمة التجارية رفضت الدعوى بالحكم رقم:2011/114 المؤكد بالقرار رقم: 2012/42 محل الطعن بالنقض حاليا.

ثانيا: الإجراءات

لقد تم عرض القضية في الجلسة العلنية للغرفة المنعقدة بتاريخ:2016/01/28 حيث تم الاستماع إلى تلاوة التقرير، ثم أعطت المحكمة الكلام للتعليق عليه ثم أعطت الكلام لممثل النيابة العامة الذي تمسك بطلبات النيابة العامة المكتوبة، ثم تم حجز القضية للمداولات للنطق بالقرار فيها في الجلسة المقررة يوم:2016/02/25 وهو ما تم فعلا.

ثالثا: من حيث الشكل

حيث قدم الطعن بالنقض في الأجل القانوني وأرفق بدفع الكفالة القانونية وقدم الدفاع مذكرة طعنه في الأجل القانوني كذلك، الأمر الذي يدل على أن المواد: 2 – 205 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 من ق.إ.م.ت.إ قد تم احترامها وبالتالي يكون الطعن بالنقض مقبول الشكل.

رابعا: من حيث الأصل

1 ـ الأطراف:

أ ـ الطاعن : قدم الدفاع مذكرة طعن بالنقض مؤلفة من تسع صفحات تناول فيها أولا شكل الطعن بما يبرر قبوله شكلا ثم تناول الأصل ثانيا من حيث الوقائع والمستندات والإجراءات التي مرت بها القضية ثم تناول القرار محل الطعن بالنقض ثالثا ومن مآخذه عليه:

ـ أنه لم يكن معللا ولا مسببا مستندا في ذلك على أنه أكد حكما يراه جائرا وممعنا في خرق القانون ومقصرا في تطبيقه وتأويله معتبرا أنه أصبح بذلك عرضة للمادة:204 من ق.إ.م.ت.إ.

ـ أنه تجاهل الأدلة المقدمة من طرف المدعي لإثبات دعواه وهي:

1 ـ فاتورة أصلية موقعة من المدين وبخط يده، مرقمة ومؤرخة ب:1989/07/21 بمبلغ:6.051.423 ابسيطة.

2 ـ وثيقة الدين العرفية الموقعة من المدين بتاريخ:1994/12/07 في لاس بلماس.

3 ـ محضر إقرار من المدين بتعامله مع المدعي صادرة عن محكمة توجنين بتاريخ:2003/09/23 معنونة بمحضر جواب.

4 ـ كشف مستخرج من سجل المعاملات التجارية بين الطرفين للفترة من 1994/07/13 إلى: 1994/12/07 .

5 ـ وثائق رسمية من أرشيف مطار انواكشوط الدولي تثبت تواجد المدين في مكان وتاريخ توقيع الوثيقة العرفية بتاريخ:1994/12/07 (طي الملف).

6 ـ صورة من جواز سفر المدين تثبت التطابق التام بين هويته وبيانات الوثيقة العرفية والفاتورة.

ـ أن القضية لم تدرس للوقوف على حقيقتها ولم يبين القرار كيف رفض أدلة الطاعن مع أنها ـ كما يرى الطاعن ـ قانونية ومتماسكة ومنسجمة مع قانون التجارة وأعرافها وأن القرار كذلك تجاهل المعاملات التجارية التي كانت قائمة بين الطرفين وقد أفاض دفاعه في مآخذه على القرار مطالبا في الختام بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار.

ب ـ المطعون ضده:

تقدم دفاع المطعون ضده بمذكرة جوابية تناول من خلالها شكل الطعن أولا واعتبر بأن دفاع الطاعن لا يتوفر على الصفة من جهة كما أنه قدم مذكرة طعنه أمام الغرف المجمعة وليس أمام الغرفة التجارية المختصة وأن القانون لا يسمح له بتقديم مذكرة أخرى وفقا للمادة:209 من ق.إ.م.ت.إ إلى آخر ما قدم في الشكل، ثم تناول الأصل ثانيا ذاكرا بأن تجارية القضية لا تعفي المدعي من إثبات دعواه بالمثبتات الشرعية والقانونية، وأن حرية الإثبات في المجال التجاري لا تعني الإعفاء من الأدلة ذاكرا بأن الأحكام القضائية محمولة على الصحة وعلى مدعي عكس ذلك إثباته وأن المدعي لم يحدد مآخذ قانونية على القرار ولم يكشف أي خرق للقانون يؤدي إلى نقض القرار، نافيا أن تشكل الورقة العرفية أي دليل ضد موكله ووصفها بالتلفيق وأن بعضها بخط اليد والآخر بالآلة الطابعة وأن صورتها وشكلها يدلان على تزييفها وأنها لا أصل لها ولا فرع وأن التصديق المزعوم لها عبارة عن تزييف آخر، وأن المادة:428 من ق.إ.ع تعتبر الورقة العرفية غير المعترف بها كأن لم تكن ذاكرا بأن براءة الذمة هو الأصل، مطالبا في الختام برفض الطعن شكلا لعدم ورود المذكرة في الأجل ولعدم توفر الدفاع على الصفة وإذا تجاوزت المحكمة إلى الأصل يطلب رفض الطعن أصلا لعدم تأسيسه.

ج ـ النيابة العامة:

تقدمت النيابة العامة برأيها في القضية مكتوبا، وتناولت المراحل التي مرت بها القضية أولا ثم تناولت شكل الطعن ثانيا ورأت أنه مقبول، ثم تناولت الأصل ثالثا واعتبرت أن مذكرة الطاعن لم تورد سببا وجيها للنقض، وأن القرار المطعون فيه كان معللا ومسببا بما فيه الكفاية مطالبة بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا.

2 ـ المحكمة :

حيث قدم دفاع الطاعن بالنقض أسباب طعنه ضد القرار الذي اعتبره قد خرق القانون وانتهك حق الدفاع ولم يحترم الإجراءات ولم يكن مسببا ولا معللا بما فيه الكفاية وأنه عرضة بذلك للنقض وفقا للمادة:204 من ق.إ.م.ت.إ مسترشدا في ختام مذكرته بالمواد:2 – 3 – 8 من ق.ت والمواد:13 – 88 – 134 – 120 – 140 – 181 – 182 – 204 وما بعدها من ق.إ.م.ت.إ والمواد:399 -324 – 323 – 325 – 329 – 428 من ق.إ.ع.

وحيث رد دفاع المطعون ضده على أسباب الطعن الذي اعتبره غير مؤسس مستدلا على صحة ما ذهب إليه القرار بالمواد: 428 – 424 – 435 – 439 من ق.إ.ع.

وحيث إن القرار محل الطعن زكى وأيد حكم محكمة الدرجة الأولى دون أن يضيف جديدا في بحث القضية، الأمر الذي يبرر الرجوع إلى حكم محكمة الدرجة الأولى واستعراض ما تم تأسيسه عليه، حيث

تأسس الحكم على انكار المدعى عليه للورقة العرفية المدلى بها من طرف المدعي ويمين انكار سبق أن وجهت إلى المدعى عليه وحلفها أمام محكمة تبين لاحقا أنها لم تكن مختصة نوعيا ومن مؤيدات الحكم كذلك كون المحكمة لم تطلع على الفواتير المذكورة في الورقة العرفية حتى تتمكن من إدخالها ضمن نص المادة:340 من ق.إ.ع وتعتبرها دليلا تاما لصاحبها وعليه.

وحيث تبين مما سبق عرضه أن محكمتي الدرجة الأولى والثانية قصرتا في بحث القضية، حيث لم يتم القيام بأي إجراء من الإجراءات التحقيقية في ما قدمه دفاع الطاعن أمام المحكمة من وثائق يستدل بها على دعواه فلم يتم مثلا إجراء خبرة لمعرفة صدق أو كذب المدعي حول الخط والتوقيع المنسوبين للمدعى عليه.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى لم تتعامل مع درس القضية بجدية يظهر ذلك جليا في قولها إنها لم تجد في الملف الفواتير المذكورة في الوثيقة العرفية، وكان عليها أن تطلبها من المدعي ليقدمها أو يظهر عجزه عن ذلك ليكون الحكم على بصيرة وأعطى للمدعي حقه في تقديم وسائل إثباته، إذ ما دامت المحكمة محكمة موضوع فإنها ملزمة ببحث كل ما يريد الأطراف تقديمه من وسائل الإثبات لتقوم المحكمة لاحقا بتقييم ما قدم لها، ومحكمة الدرجة الثانية لها كذلك نفس الصلاحيات ويقيم عملها من خلال الرد على طلبات الأطراف والتعامل مع ما تم تقديمه أمامها.

وحيث إن محكمة الدرجة الثانية ما دامت أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى دون أن تقوم بإصلاح ما أخلت به هذه من دراسة القضية فإن قرارها بذلك يكون قد صدر مصابا بعيبي الخطإ في تطبيق القانون ونقص التسبيب مما يؤدي إلى نقضه وفقا للبندين:1 و 6 من المادة:204 من ق.إ.م.ت.إ وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة تقوم بدراسة القضية بشكل كامل وفق الإجراءات القانونية المتاحة أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب وتطبيقا للمواد السابقة ذات الصلة والمواد 218 – 221 – 223 من ق.إ.م.ت.إ.

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونفض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف في انواكشوط في تشكيلة مغايرة لتلافي ما فات على سابقتها.

والله الموفق

كاتب الضبط **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/12 بتاريخ : 2016/02/25

المبـــدأ :

- لا بد من تسبيب الأحكام والقرارات وحتى الأوامر تسبيبا كاملا وواضحا يمكن المحكمة العليا من حقها في الرقابة أحرى إذا كان القرار لاغيا أو معدلا لحكم محكمة الأصل م:81 و 238 من:ق.إ.م.ت.إ، وم:5 من:ق.ت.ق.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**

المحكمة العليا

الغرفة التجارية

القضية رقم: 2015/29 **طبيعة الطعن :** طعن بالنقض **طبيعة القضية :** تجارية **الطاعن الأول :** شركتا مايروان وفارو فارين كومباني سارل **يمثلهما** الأساتذة/ محمدٌ ولد إشدو وجمال الحاج ويس ومحمد الأمين ولد خيري. **الطاعن الثاني:** شركة فارو فارين سارل و م.ف.ح **يمثلهما:** ذ/زايد المسلمين ولد ماء العينين. **المطعون ضده:** نفس الأطراف كل منهما بالنسبة للآخر. **القرار محل الطعن :** رقم 04 /2015 **الصادر بتاريخ :** 06/17 /2015 **رقم القرار: 2016/12** **تاريخه : 2016/02/25** **منطوق القرار :** **قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول طعن ميروان وفارو فارين كومباني سارل بالنقض شكلا وفي الأصل جزئيا بنقض القرار رقم:2015/04 الصادر بتاريخ17 / 06/ 2015 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو فيما يخص ملكية المصنع، وإحالة النزاع إلى استئنافية انواذيبو للبت فيه، وقبول طعن فارو فارين سارل شكلا ورفضه أصلا.**	عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس 18 ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 2016/01/28م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها السيد : **محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي** وبعضوية مستشاريها السادة القضاة : محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا ؛ ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛ ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛ ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛ وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بالغرفة وبحضور السيد محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛ وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم:2015/29 المتضمن الطعن بالنقض ضد القرار رقم 2015/04بتاريخ 2015/06/17 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من شركتي مايروان وفارو فارين كومباني سارل ممثلتين بالأساتذة/ محمدٌ ولد إشدو وجمال ولد الحاج ويس ومحمد الأمين ولد خيري من جهة، و فارو فارين سارل م.ف.ح ممثلين بالأستاذ / زايد المسلمين ولد ماء العينين من جهة ثانية في النزاع القائم بينهما. وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا - الوقائع :

تعود وقائع هذه القضية إلى الدعوى التي تقدم بها م.ف.ح إلى المحكمة التجارية بانواذيبو بتاريخ: 2014/02/26 يطالب فيها بالحكم له بملكية مصنع دقيق السمك الواقع على القطعة الأرضية رقم:8 في انواذيبو وتمكينه من تسييره لأنه - حسب دعواه - يملك وثائق ملكيته وبحوزته كافة المستندات المتعلقة بملكيته، وهي الدعوى التي ردت عليها شركتا مايروان وفارو فارين كومباني سارل بالنفي مطالبتين برفضها لعدم تأسيسها لتنظر المحكمة التجارية وتحكم في أصل القضية بالحكم رقم:2015/02 بتاريخ:2015/03/23 القاضي بعدم قبول الدعوى لسابقية الصلح بين الطرفين ليتم استئناف الحكم من قبل الطرفين لتتعهد به محكمة الاستئناف وتصدر قرارها رقم:2015/04 بتاريخ:2015/06/17 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بملكية شركة فارو فارين لجميع الوثائق الإدارية المرخصة للمصنع ورفض طلبات شركتي مايروان وفاروفارين كومباني سارل اتجاه م.ف.ح لسبق حسمها بالصلح رقم:2013/02 الموقع بتاريخ: 2013/03/27 أمام رئيس المحكمة التجارية بانواذيبو، ليطعن فيه الطرفان بموجب طعون منفصلة للأساتذة محمدٌ ولد أشدو وجمال ولد الحاج ويس ومحمد الأمين ولد خيري نيابة عن شركتي مايروان وفارو فارين كومباني سارل من جهة، والأستاذ زايد المسلمين ولد ماء العينين نيابة عن شركة فارو فارين سارل م.ف.ح من جهة ثانية وهذه الطعون هي موضوع هذا القرار.

ثانيا - من حيث الشكل :

حيث استوفى الطاعنان إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا طبقا لمقتضيات المواد 2 – 63 – 205 – 207 – 208 -209 – 210 – 211 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية والإدارية والمادة4 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين مما يتعين معه قبول الطعنين شكلا.

ثالثا- من حيث الأصل :

1 - الأطراف:

ا - الطاعنان:

أ - الطاعن الأول:

شركتا مايروان وفارو فارين كومباني سارل وقد تقدم عنهما الأساتذة محمدٌ ولد إشدو وجمال ولد الحاج ويس ومحمد الأمين ولد خيري بمذكرات منفصلة سنقتصر على أهم ما جاء فيها

فقد ورد في المذكرات الثلاث أن طعنها جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية ذات الصلة وأن موكلتهم مايروان بصفتها مستثمرا أجنبيا قد اتفقت مع م.ف.ح سنة 2010 على إنشاء مصنع لدقيق وزيت الأسماك تقوم مايروان بتحمل كافة المبالغ المالية المتعلقة بإنشائه وهو ما تم فعلا وواقعا بالاتفاق على دخول م.ف.ح كمساهم في شركة فارو فارين كومباني سارل ليصبح شريكا بنسبة 10% في مرحلة أولى ولاحقا بنسبة 20% مقابل 80% لشركة مايروان وتم بناء هذا المصنع وتشييده طبقا للمحضر المعد من الطرفين بتاريخ:2012/11/27 والذي نص صراحة على أن كافة مبالغ المشروع تحملتها شركة مايروان وتركت م.ف.ح مسيرا لفترة ما بين 2012/11/27 إلى تاريخ:2014/03/26 حيث حضر ممثل عن شركة مايروان إلى انواذيبو فلم يرض عن تسيير م.ف.ح للمصنع، فطلب من القضاء حجز المصنع مما نتج عنه إبرام الطرفين للصلح رقم:2013/02 بتاريخ:2013/03/27 الذي يلتزم فيه م.ف.ح بوقف نشاط المصنع حتى يتم انعقاد الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ:2013/04/10 وقررت عزل م.ف.ح عن تسيير المصنع وتوقيع أبروتوكول اتفاق بين الطرفين بتاريخ: 2013/04/11 قبل فيه م.ف.ح عزله عن تسيير المصنع وعدم اللجوء للقضاء، والإلتزام بإرجاع أموال الشركة، وتسليم كافة الوثائق والأختام فضلا عن المصنع محل النزاع .

وقد سلم م.ف.ح المصنع بالفعل - تضيف المذكرات - إلى المسير الروسي ب.ي لكنه بعد سبعة أشهر من هذا التسليم قام بفتح دعوى جديدة بتاريخ:2014/02/26 يدعي فيها ملكيته للمصنع وحده وقد ردت عليه شركتا مايروان وفاروفارين كومباني سارل بأنه لا يملك الصفة لعدم تسجيل شركة فارو فارين سارل بل

وعدم وجودها استقلالا عن شركة فارو فارين كومباني سارل، إذ أن ما قيم به لتسجيلها ليس إلا تسجيلا إضافيا لشركة فاروفارين كومباني سارل.
وتوضح المذكرات أنه بعد إجراء خبرتين واتفاقهما على وجود شركة واحدة أصدرت المحكمة التجارية بانواذيبو حكمها رقم:2015/02 بتاريخ:2015/03/23 القاضي بعدم قبول دعوى **م.ف.ح** لعدم تأسيسها ولسابقية حسم الصلح للنزاع، وبعد استئنافه من الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها محل الطعن (المنوه عنه أعلاه) وأصدرت أمرا بتنفيذه على اعتبار أنه يقضي بملكية المصنع للمطعون ضده موضحين أن القرار محل الطعن شابته أوجه الطعن التي سترتب نقضه لا محالة كتحريف الوقائع، وخرق النصوص القانونية، وعدم التسبب، والتناقض، والحكم بما لم يطلبه أي من الأطراف فضلا عن أن الشركة المحكوم بصحة ملكيتها لهذه الوثائق لا تملك صفة قانونية للتداعي لأنها لم يتم إشهارها، وسجلت بتاريخ لاحق على تاريخ رفعها الدعوى في وقت تنازلت فيه عن كامل حصصها لأفراد آخرين بتاريخ سابق مما يرتب الشطب التلقائي عليها حسب مذكرة الطاعنين.
ونبه الطاعنون في مذكراتهم إلى تناقض القرار محل الطعن حين رفض دفع موكلتهم ـ الذي قبل فيه **م.ف.ح** العزل عن الشركة بموجب الصلح وتحمله دفع المبالغ التي بددها فتره تسييره ـ بحجة أن الصلح حسمها في حين حكم ل م.ف.ح بملكية المصنع فطبق القرار بذلك بعض الصلح ورفض تطبيق بعضه الآخر كما خالف مقتضيات المادة:2 من ق.إ.م.ت.إ التي توجب على المحاكم البت في حدود طلبات الأطراف حين حكم بملكية المصنع لفارو فارين سارل مع أن م.ف.ح لم يطلب ذلك، وأخطأ كذلك في تطبيق القانون عندما حكم للمدعية في حين أنها لم يتم تقييدها في السجل التجاري طبقا للمواد:41 -42 – 43 وكان عليه الشطب عليها بدل اعتبار أن مجرد تسجيلها ثانية يخلق منها شركة ثانية مستقلة بالرغم من وحدة الشركاء والمحل والغرض.
واعتبرت المذكرات أن الأدلة القطعية التي ساقتها تدل على ملكية فارو فارين كومباني سارل للمصنع محل النزاع كاتفاق الشركاء ومحاضر الجمعيات العمومية، وقبول م.ف.ح تعيينه مسيرا للمصنع من طرف مايروان بوصفها الشريك الرئيس فيه، وقبوله العزل من هذا المنصب وتسليمه المصنع ووثائقه للمسير الجديد، وغير ذلك من الأدلة مطالبين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لمحكمة الاستئناف بانواذيبو مؤسسين طلبهم على المادة:204 من ق.إ.م.ت.إ.

ب ـ الطاعن الثاني:

أما الطاعن الثاني شركة فارو فارين سارل و م.ف.ح فقد تقدما بواسطة محاميهما الأستاذ زايد المسلمين ولد ماء العينين بمذكرة طعن تضمنت أنه طعن جزئيا في القرار محل الطعن لتقصيره في الحكم لموكلته بما استولى عليه الخصم من مبالغ طيلة أمد تسييره للمصنع من إبريل سنة:2013 إلى التوقيف القضائي للمصنع في إبريل سنة:2014 مستعرضا تاريخ النزاع والظروف التي اكتنفت تأسيس موكلته وشرائها لآليات المصنع مستظهرا بعقود بيع شركة مايروان لمتد للمصنع محل النزاع وآلياته لموكلته وسندات الشحن التي على اسمها، وتاريخ تسيير المصنع، وأخطاء التسيير، ومضامين الخبرتين المعدتين في النزاع مذكرا بمضمون المادتين:203 من ق.إ.م.ت.إ و95 من ق.إ.ع مطالبا بنقض القرار جزئيا في ما يتعلق بعدم حكمه لموكلته على شركتي مايروان وفاروفارين كومباني سارل بإرجاع ما استوليتا عليه من عائدات المصنع البالغة 579.000.000 أوقية والتعويض عن ما جنتا من كسب على حساب موكلته مالكة المصنع وتأكيد القرار المطعون فيه في قضائه بملكية المصنع لموكلته.

II ـ ردود الطاعنين:

أ ـ شركة فارو فارين سارل و م.ف.ح:

وقد تقدم عنهما الأستاذ/زايد المسلمين ولد ماء العينين بمذكرة جوابية تضمنت ما ملخصه أن مذكرة الطعن الموقعة من طرف الأستاذين محمدٌ ولد إشدو و محمد الأمين ولد خيري جاءت متأخرة عن أجلها القانوني مما يقتضي رفضها شكلا طبقا للمادة:209 من ق.إ.م.ت.إ قبل أن يستأنف الرد على المذكرة المقدمة من طرف الأستاذ جمال ولد الحاج ويس موضحا أن موكله بدأ التعامل مع الطرف الآخر سنة:

2003 حتى قام بتأسيس شركته فاروفرين سارل بتاريخ:2010/04/12 وأكمل إجراءاتها الإدارية واشترت من شركة مايروان آليات المصنع محل النزاع بدين يحل نهاية 2013 بعقدين للبيع بتاريخ:2012/03/01 و 2012/03/29 ثم بعد ذلك أسس **م.ف.ح** ـ تقول المذكرة ـ شركة لتسويق دقيق السمك لاستمرار العمل بتاريخ:2010/04/20 ثم باع سنة:2012 نسبة 80% لشركة ميروان، وقام بتسييرها مدة معينة، ثم تنازل عن تسييرها للطرف الآخر، وأنه قام بتسجيل شركة فارو فارين سارل قبل تسجيل شركة فارو فارين كومباني سارل، وأن موكله أثبت من خلال الخرائط على الأرض عدم انطباق الورقة المستظهر بها من الطرف الآخر على موقع المصنع من حيث الموقع والمساحة، وأن العمل ظل مستمرا بين الطرفين إلى أن بدأت الخلافات في التسيير بداية سنة:2014 بعد امتناع الطرف الآخر من تقديم الحسابات وتسديد الديون مما جعل م.ف.ح يطلب من المحكمة التجارية بانواذيبو عزل المسير الروسي وهو ما رفضته وأمرت المسير بإعداد تقرير عن تسييره للمصنع، ثم عاينت المحكمة المصنع وحجزته بعد أن ظهر لها عدم دقة التقرير.

وردت المذكرة بإسهاب على كل ما أثارته مذكرات الطرف الآخر مؤكدة وجود مراسلات بين الطرفين تثبت وجود شركتين منفصلتين وأن محاضر الاجتماعات التي استظهر بها الطرف الآخر لا تتوفر على الحجية القانونية التي تجعلها وسيلة إثبات، وقد استبعدتها محكمة الأصل موضحة أن لا دلالة في الصلح على وحدة الشركتين بل إن الصلح يدل على عكس ذلك بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه اعتمد في حكمه لموكلته بملكية المصنع على وثائق رسمية لا مطعن فيها مطالبة برفض طعن مايروان وفارو فارين سارل شكلا وأصلا.

ب ـ شركتي مايروان وفارو فارين كومباني سارل:

وقد تقدمتا بمذكرة جوابية على لسان محاميهما محمدٌ ولد إشدو وجمال ولد الحاج ويس ومحمد الأمين ولد خيري، يوسف ولد عبد الله، محمد الأمين ولد أحمد (المسلم) تضمنت ما ملخصه أن محضر الطعن الجزئي المقدم من الطرف الآخر يتعلق بقرار صادر بتاريخ:2015/08/12 بينما القرار صادر بتاريخ:2015/06/17 مما يتعين معه رفض طعن الطرف الآخر شكلا، ملفتين نظر المحكمة إلى أن مذكرة الطعن الجزئي لم تكن أكثر من محاولة لتشتيت انتباه المحكمة وصرف نظرها عن كل وسائل الإثبات التي لم يعرها القرار المطعون فيه أي اهتمام مفضلا عليها حرف C الذي يعني COMPAGNIE (أي شركة) مطالبين برفض الطعن الجزئي لعدم تأسيسه.

2 ـ المحكمة :

ـ حيث إن الدعوى رفعت أصلا لإثبات اختصاص شركة فارو فارين سارل بمصنع الدقيق والزيت فرفضتها المحكمة الابتدائية لما لم تجد ما يقلب يقينها بأن فارو فارين سارل ليست إلا فارو فارين كومباني سارل وأخذت بمقتضى الصلح ومحضر الجمعية العامة الموقعين بين طرفي هذا النزاع دليلا حاسما على ما ذهبت إليه، فاستأنفت المحكوم بسقوط دعواها هذا الحكم.

فكان حريا من البداهة بمكان بمحكمة الاستئناف لما اتجهت إرادتها للعدول عن هذا الحكم والاستجابة لما طلب المدعى أصلا، بمقولة أن شركة فاروفارين سارل قائمة بالواقع والقانون وأنها من يملك ويحوز تراخيص وأذونات إنشاء هذا المصنع ومالكها أداره إلى أن تنازل بموجب محضري الصلح والجمعية العامة؛ كان جديرا بها لما انطلقت من تقرير هذا المعني أن تلج إلى الإتيان بما يثبت أن عروة وثقى تربط بين تلك التراخيص والأذونات ولواحقها تفيد قطعا وحصرا ملكية هذه الشركة للمصنع، وأن ذلك لا يعتريه الوهن من تخلي مالك هذه الشركة بموجب ما لم تأخذ هي به (محكمة الاستئناف) من عقدي الصلح ومحضر الجمعية العامة عن إدارة المصنع وما يرتب ذلك للغير الذي يعتبر بهذا المعطى أجنبيا، إذ يستقيم ذلك بإيضاح أنه تم بشروط تدل دون لبس على أن المتخلي مالك مستغرق أو شريك بنصيب معتبر تنازل عن حقه إلى حين زوال الموجب وأن لا ريبة في احتمال أن يكون صدور الرخص وسواها من أذونات العمل والاستغلال باسم فاروفارين سارل إنما كان لحساب وفائدة الطاعنتين لما هو ثابت لامناكرة فيه من تصرفهما بالمصنع والشركة التي تديره باعتبارهما شريكا بأغلب الأسهم إلى أن قام هذا النزاع إلا أن

يكون ذلك بموجب آخر خلا منه الحكم فضعفت أسبابه في هذا الجزء منه ذلك أن الطاعنتين وهما جهة أجنبية لا يستقيم أن تستوليا على تسيير مصنع لشركة لا لوث يربطهما بها وتديراه وتسيرا أموره صلحا وغيره إلا بموجب يتعدى الفضول والاحتيال قطعا وحتى لو حصل بشيء منهما فواجب المحكمة أن تبينه أوتأتي بغيره حتى يتضح ما توكأت عليه في أنه بالرغم من حصول ذلك دون مناكرة وبقاء آثاره قائمة فإن تلك الرخص تقتضي اختصاص فارو فارين سارل بالمصنع وحدها وهذا هو لب هذا النزاع ومداره.
أما غيره من تعدد الشركات ومن المرخص له منهما للإنشاء وللاستثمار في أرض ما أنشئ فجله لامناكرة فيه، وما عداه مستفاد لا محالة من حسم حقيقة وواقع ملكية المصنع.
ولما كان الحكم لم يتضمن ما يشفي في شأنها (أي الملكية) نفيا أو إثباتا أو قواما بينهما بشراكة ما فإنه يغدو متعين النقض والإحالة في هذه الجزئية وحدها إلى تشكيلة من محكمة الاستئناف بانواذيبو لا تماثل التي سبق أن نظرته لتنظره وتبت من جديد في حقيقة ملكية المصنع لمن تئول كلا أو جزءا بحكم المتوفر من أدلة تخصها.
ـ حيث إن طعن فارو فارين سارل وإن سلم شكله لكن مبناه سابق لأوانه؛ إذ ما يدعي مقدمه من غيبة الطاعن على مبالغ من أرباح عمل المصنع إنما تتأتى المطالبة به بأدلتها إن حسم شأن الملكية، فالذي تثبت له أو بعضها تكون له الصفة والمعنى في أن يطلب من مركزه ما يعتقد أنه من حقه، كما يكون أهلا للإلزام بما يثبت أنه ضيع من حق غيره شريكا كان في المحكوم به أو متعديا في شأنه، وعليه كان هذا الطعن مفتقرا لما يدعو لقبوله في الأصل.
ـ حيث اطلعت النيابة على ملف هذا النزاع وحضرت جلسة نظره ممثلة بالنائب: أحمد محمود ولد إسلم ولد طلحة الذي أبدى بالقول تمسكه بما كتب من رأى أو طلب بان أن خلاصته وجاهة هذا الحكم وجدارته بالإجازة، لكنه لم يبين ما يرتق ما شاب جزء هذا الحكم من علل بيناها فيما تقدم إيضاحه فيكون الطلب إذا في ذلك الجزء في غير محله.

لما ذكر وعملا بالمادتين: 19، 20 من ق.ت.ق.

والمواد 1 – 2 - 73 – 203 – 204 -205 207 – 209 – 210 – 213 – 214 – 216 – 217 - 218 -220 – 221 – 222 – 223 من ق.إ.م.ت.إ.

والمواد: 245 – 246 – 247 من ق.إ.ع .

والمواد: 249– 344 — 350 – 360 – 362 – 363 – 364 – 366 369 – 374 – 399 من.م.ت.

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول طعن ميروان وفارو فارين كومباني سارل بالنقض شكلا وفي الأصل جزئيا بنقض القرار رقم:2015/04 الصادر بتاريخ17 / 2015/06 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو فيما يخص ملكية المصنع، وإحالة النزاع إلى استئنافية انواذيبو للبت فيه، وقبول طعن فارو فارين سارل شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

كاتب الضبط **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/13 بتاريخ : 2016/03/24

المبـــدأ :

- لا يمكن أن يبت في نزاع بصلح مكتمل الأركان والشروط ولم يطعن فيه، ثم تعود نفس المحكمة لتبت مرة أخرى بحكم لانتهاء اختصاصها بالصلح.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية

القضية رقم:2015/27
طبيعة الطعن : طعن بالنقض
طبيعة القضية : تجارية
الطاعن : أ. د. س
يمثله: ذة/محمد سالم ولد عبد الله وأباه ولد أمبارك ومحمد يسلم ولد محمد الأمين ومحمد الأمين ولد المختار النش ولمام ولد تكدي والشيخ ولدعتيه
المطعون ضده: س.أ. ز
يمثله: ذة/ المختار ولد أعل والأمين ولد أحمد سالم و والداه ولد عبد القادر.
القرار محل الطعن : رقم 2015/35
صادر بتاريخ : 2015/06/16
رقم القرار: 2016/13
تاريخه : 2016/03/24
منطوق القرار :
قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم:2015/35 بتاريخ:2015/06/16 من الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية، دون إحالة ما سوى الصلح المبرم بين طرفي هذا النزاع من محل هذا الحكم،وإحالة هذا الصلح إلى المحكمة التجارية بانواكشوط لتنفيذ مضمونه بعد معرفة وإحصاء كل ممتلكات الشركة المتصالح في جزء من أسهم أحد ملاكها.

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس 16 جمادى الأولى سنة 1437هـ الموافق 2016/02/25م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها **السيد :**
محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي
وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :
محمد ولد محمد عبد الرحمن الخرشي مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛
وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بالغرفة
وبحضور السيد محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛
وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم:2015/27 المتضمن القرار رقم 2015/35 بتاريخ:2015/06/16 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من **أ. د. س** ممثلا بالأساتذة/ محمد سالم ولد عبد الله وأباه ولد أمبارك ومحمد يسلم ولد محمد الأمين ومحمد الأمين ولد المختار النش ولمام ولد تكدي والشيخ ولد عتيه من جهة، و **س.أ. ز** ممثلا بالأساتذة/ المختار ولد أعل والأمين ولد أحمد سالم والداه ولد عبد القادر من جهة ثانية وذلك في النزاع القائم بينهما.
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا - المراحل التي مرت بها القضية :

تعود جذور النزاع إلى نزاع تجاري تعهدت فيه المحكمة التجارية بولاية انواكشوط بموجب عريضة فاتحة للدعوى مقدمة من طرف **س.أ.ز** تضمنت ما ملخصه أنه يملك حصصا في الشركة الموريتانية للفنادق (S.H.M) التي كان يديرها ويسيرها **د. س** وذلك بموجب تنازل له من قبل هذا الأخير عن بعض الأسهم في الشركة مضيفا أنه بعد وفاة المتنازل وكّل الورثة أحدهم على مجموع تركته التي من ضمنها الشركة المذكورة ومنذ ذلك الوقت لم تتم دعوة الشركاء من طرف المسير الجديد مطالبا في الأخير بحل الشركة وتصفيتها .

ثم تقدم ورثة **د.س** بمذكرة جوابية ضمنوها أن الدعوى خرقت مجموعة من النصوص تعارض النظام الأساسي للشركة من أبرزها المادة: 205 من م.ت التي تمنع على كل شريك تقديم حجة تعارض النظام الأساسي للشركة الذي ينص على لائحة الشركاء وليس من ضمنهم المدعي.
وبعد اكتمال إجراءات القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها رقم:2014/93 بتاريخ:2014/11/17 القاضي بحل الشركة الموريتانية للفنادق وتعيين الخبير عبد الله ولد الدي مصفيا لها.
وهو الحكم الذي تم استئنافه أمام الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط لتتعهد فيه وتصدر قرارها رقم:2015/35 بتاريخ:2015/06/16 المتضمن قبول مطلبي الاستئناف شكلا ورفضهما أصلا وتأكيد الحكم المستأنف وهو القرار الذي طعن فيه بالنقض والذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا- الإجراءات :

بعد وصول الملف بتاريخ:2015/07/16 وإيداع ممثلي الأطراف لمذكراتهم أحيل إلى التقرير فأعد فيه المقرر تقريرا بتاريخ:2015/12/07 فأحيل إلى النيابة العامة بنفس التاريخ لتودع فيه طلباتها المكتوبة بتاريخ:2016/01/25 وتحضر جلسة نظر القضية المقامة بتاريخ:2016/02/25 التي أعتمد فيها التقرير من طرف المستشار المقرر الإمام ولد محمد فال فتلا التقرير فحجزت القضية للتأمل لحين انعقاد جلسة: 2016/03/24 التي صدر فيها هذا القرار برقمه وتاريخه المنوه عنهما أعلاه.

ثالثا- من حيث الشكل :

حيث استوفى الطاعنون كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا وهو ما يجعل طعنهم حريا بالقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد:2 – 63 – 205 – 207 – 208 – 209 - 210 – 211 من ق.إ.م.ت.إ، والمادة 4 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.

رابعا- من حيث الأصل:

1 - الأطراف:

أ - الطاعن :

يرى الطاعنون في مذكراتهم أن طعنهم قد استوفى جميع الشروط الشكلية، ومن حيث الأصل فإن القرارمحل الطعن أكد الحكم المستأنف تأكيدا أعمى - كما تضيف المذكرات - معتمدا على ما رأت المحكمتان الأوليان مبدين رأيا غير مستساغ لما تواترت عليه المحاكم من توفر أسباب التصفية لأن أحد أعضاء الشركة طلب حلها، موضحين خطأ هذا المذهب لأن الشراكة على افتراض صحتها - حسب مذكراتهم - تأسست على وثيقة عرفية صادرة سنة:1981 وأن القانون التجاري صدر سنة:2000، وأن المادة: 11 من هذا القانون تنص على أن التنازل عن الحصص لا يتم إلا على أساس عقد موثق، ليخلصوا إلى المطالبة بقبول الطعن شكلا وأصلا وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

ب - المطعون ضده:

تقدم المطعون ضده بمذكرتين منفصلتين ضمنهما أن الطعنين الذين قام بهما الطاعن لا يمتان إلى القانون بصلة إذ طعن البرهان للمحاماة عنونت مذكرته بطعن بالتعقيب، والتعقيب غير وارد في المسطرة إذ الوارد فيها هو الطعن بالنقض، وأن الطعن الآخر المقدم من طرف الأستاذ أباه ولد أمبارك لم يوضح فيه صفة موكله فتعين رفضه شكلا.
وأما من حيث الأصل فإن الطاعن لم يذكر أي مادة تم خرقها، ولم يستطع تحديد أي من الترتيبات الثمانية الواردة في المادة:204 تعرض للخرق، وأن القرار معلل بما فيه الكفاية وما أثير من أن المادة:11 من مدونة التجارة تشترط أغلبية معينة غير وارد بالمرة لأن المادة نفسها رجعت وأباحت التنازل إن كان صاحبه يمتلك 3/2 من الحصص كما أن نفس الطريقة التي تم التنازل بها في هذه الحالة هي التي تم بها لجميع الشركاء، لذلك يطلب رفض الطعنين شكلا، وفي حالة التجاوز إلى الأصل رفضهما أصلا.

2 - المحكمة :

- حيث إن طرفي هذا النزاع وهما **س.أ.ز** ومن ينوب عن ورثة المرحوم **د.س،** بعد ما نشرا أمر نزاعهما بالمحكمة التجارية بانواكشوط اصطلحوا فيه، وأودعوا صلحهم لدى الموثق، وجاءوا به للمحكمة، ولم ينكره أو يتبرم منه أو يعبه أي منهم، لكن المحكمة برغم كل ذلك حكمت بحل الشركة موضوعه وتصفيتها، ولما استؤنف ما عملت أجازته محكمة الاستئناف دون ما إضافة أسباب يستساغ منها أن هذا الذي أنهى وحسم أمره بصلح قائم لا عيب فيه ولا مطعن، يمكن كذلك أن يكون محلا لحكم من من كان في عهدتها إلى أن اصطلح أطرافه في جميع ما كانوا يتنازعون فيه.

وما نحجوا لو أن محكمة الاستئناف أرادت أن تأتي بما يقنع بصواب أساس ما أجازت، ستتمكن من ذلك مع قيام الوارد بالمواد 1030 – 1037 – 1038 من ق.إ.ع، لذلك نكصت عن البحث إلى الاتكاء على ما أتت به محكمة الدرجة الأولى من غلط في عدم صلاحية المحل لما أنزلت عليه من نصوص، وإذا علم ذلك تأتي أن يغدوا القرار المطعون فيه معيبا لوروده على غير محل صحيح، فيصبح نقضه متعينا لا يرتب إعادة نظر وفق نص المادتين 204 – 223 من ق.إ.م.ت.إ إذ علة النقض في أن النزاع انتهى بالصلح الذي مازال قائما، ولا معنى ولا محل للتقاضي من جديد فيما أنهي به، إلا أن عدم بقاء ما يحال من القرار للنظر من جديد لكون محله حسم بالصلح لا يناقض ولا يمنع أن يحال الصلح لينفذ مضمونه وترتب عليه آثاره إذ توارده مع القرار على محل واحد ينتج نقض القرار دون إحالة، بينما يقتضي إحالة الصلح لأنه الأول وهو غاية ما ينتهي إليه كل خلاف، وإرادة أطرافه متوجهة قطعا لتنفيذه، وما دام لم ينفذ تعين بموجب و سبب أن يحال إلى جهة تنفذه.

- حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة قبل نشره في الجلسة المهيئة للحكم فأودعت به طلبات مردها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا، وما نخال لو أنها تنبهت لوجود الصلح بعد قيام النزاع وقبل الحكم أنها ستطلب ما عدى الذي قررت المحكمة.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد: 1 – 35 من ق.ت.ق. والمواد: 1 -2- 19 – 73 – 75 – 81 – 82 – 204 – 805 – 207 – 209 – 211 – 213 – 223 من ق.إ.م.ت.إ. والمواد: 1030 – 1037 - 1038 من ق.إ.ع. و المواد: 1 ، 6 من م.ت.

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا ونقض القرار رقم:2015/35 بتاريخ:2015/06/16 من الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية، دون إحالة ما سوى الصلح المبرم بين طرفي هذا النزاع من محل هذا الحكم،وإحالة هذا الصلح إلى المحكمة التجارية بانواكشوط لتنفيذ مضمونه بعد معرفة وإحصاء كل ممتلكات الشركة المتصالح في جزء من أسهم أحد ملاكها.

والله الموفق

كاتب الضبط المقرر الرئيس

القرار رقم 2016/17 بتاريخ : 2016/04/28

المبــدأ :

- لا بد في التعويض عن الضرر من إثبات حصوله وعلاقته بالمطلوب منه التعويض.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية

القضية رقم:2015/38
طبيعة الطعن : طعن بالنقض
طبيعة القضية : تجارية
الطاعن الأول : الشركة العربية للحديد والصلب (SAFA).
يمثلها: ذان/السالك ولد الحاج المختار وزيني توري.
الطاعن الثاني: شركة أزانيب (ESANIP)
يمثلها: ذ/ محمد سيد عبد الرحمن
المطعون ضده: نفس الأطراف بالنسبة لكل منهما ضد الآخر.
القرار محل الطعن : رقم 2015/08
صادر بتاريخ : 2015/07/14
رقم القرار: 2016/17
تاريخه : 2016/04/28
منطوق القرار :
قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا رفض الطعن المقدم من طرف الشركة العربية للحديد والصلب (صافا) شكلا، وقبول الطعن المقدم من طرف الشركة <<أزانيب>> شكلا ورفضه أصلا.

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس 16 جمادى الأولى سنة 1437هـ الموافق 2016/02/25م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها **السيد :**
محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي
وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :
محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛
وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بالغرفة
وبحضور السيد محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛
وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم:2015/38 المتضمن القرار رقم 2015/08 بتاريخ:2015/07/14 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من الشركة العربية للحديد والصلب (SAFA) ممثلة بالأستاذين/ السالك ولد الحاج المختار وزيني توري كطاعنة من جهة، و شركة أزانيب (ESANIP) ممثلة بالأستاذ/ محمد سيد عبد الرحمن كطاعنة هي الأخرى من جهة ثانية، وذلك في النزاع القائم بينهما.
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تعود وقائع هذه القضية إلى نزاع تجاري تعهدت به المحكمة التجارية بولاية انواذيبو وأصدرت حكمها رقم:2015/17 بتاريخ:2015/05/26 القاضي برفض الدعوى لعدم تأسيسها فتم استئناف هذا الحكم من طرف من ينوب عن شركة أزانيب، فأصدرت فيه الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو قرارها رقم: 2015/08 بتاريخ:2015/07/14 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وأصلا وفسخ عقد البيع رقم:2013/03 المبرم بين الطرفين، وإلزام شركة صافا بأن ترد لشركة أزانيب مبلغ مليونين ومائة وأربعة وعشرين ألف دولار أمريكي، ومبلغ مائة وعشرين ألفا ومائتين وخمسين أورو وإلزام شركة أزانيب أن ترد لشركة صافا كمية الخردة التي سبق أن استلمتها والبالغ وزنها:3475 طن ورفض باقي الطلبات.
وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من الطرفين، والذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا: الإجراءات

بعد ورود الملف وإيداع مذكرته أحيل إلى المقرر الذي أعد تقريره بتاريخ:2016/01/21 ثم إلى النيابة العامة التي أودعت طلباتها المكتوبة بتاريخ: 02/22 /2016 ليعرض في الجلسة الأولى لنظره بتاريخ:

2016/02/25 ويتلى فيها التقرير ويستمع لملاحظات من يمثل الأطراف وتتمسك النيابة العامة بما كتبت قبل أن يحجز في المداولات ليصدر فيه هذا القرار بالرقم والتاريخ المنوه عنهما أعلاه.

ثالثا: من حيث الشكل

صدر القرار محل الطعن بتاريخ:2015/07/14 وتم الطعن فيه بالنقض من الطرفين:
فطعنت فيه صافا بتاريخ:2015/07/23 وأودعت مذكرتها بتاريخ:2015/10/27.
وطعنت فيه أزانيب بتاريخ:2015/07/23 وأودعت مذكرتها بتاريخ:2015/09/03.

رابعا: من حيث الأصل

1 - الأطراف:

أ – حجج الأطراف:

- الطاعنة الأولى (صافا) :

لقد تقدم دفاع شركة صافا بمذكرة طعن بالنقض ضمنها ما ملخصه أن القرار رقم: 2015/08 غير مؤسس ناعيا عليه الإخلال بالمادة: 4 من المناقصة التي فازت بها أزانيب بوصفها تحل محل شركة BAGWATTY STELL، وأن فسخ العقد الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف غير وارد لكون المادة:276 من ق.إ.ع، تنص على أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا فإن لم يكن ممكنا، جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد..مستعرضا وقائع النزاع ومطالبا في الأخير بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار رقم: 2015/08/ الصادر بتاريخ:2015/07/14 عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة.

- الطاعنة الثانية (أزانيب):

لقد قدم دفاع شركة أزانيب مذكرة طعن بالنقض تناول من خلالها شكل الطعن أولا واعتبره مقبولا شكلا ثم تناول الموضوع ثانيا من خلال عرض الوقائع أولا ثم عرض أسباب الطعن بالنقض ثانيا معيبا على القرارمحل الطعن عدة عيوب أهمها:

- **الخطأ في تطبيق القانون:**موضحا أن القرار اخطأ عندما لم يعد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل التعاقد ولم يحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة:278 من ق.إ.ع، رغم أنه حكم بإعادة كمية الخردة المستلمة: 3475 طن التي سبق لشركة أزانيب أن تكلفت في تقطيعها ونقلها من أزويرات إلى انواذيبو وأحضرت لها سفينة للنقل.
- **أن عدم الوفاء بالتزام مبرم** على وجه صحيح دون مبرر مقبول يدخل ضمن الأخطاء الواجبة التعويض وفقا للمادة:98 من ق.إ.ع.
- **أن القرار مصاب بقصور الأسباب:** حيث أن المحكمة تناولت في أسباب القرار حق التعويض الوارد في المادة:276 من النص السابق إلا أنها مع ذلك لم تبذل جهدا في تحديد هذا التعويض كما أنها لم تحكم بالتعويض عن تعطيل الموارد المالية الذي يدخل ضمن الضرر المحدد مفهومه بالمادة:118 من ق.إ.ع. وختم الدفاع مطالبا بنقض القرار وإحالة القضية إلى مصدرته في تشكيلة مغايرة للحكم في الأضرار والطلبات وتقدير التعويض على ضوء القانون.

ب – ردود الطاعنتين:

لم ترد الطاعنة الأولى (صافا) على ما أثاره وكيل أزانيب، أما أزانيب فقد ردت بأن طعن الشركة العربية للحديد والصلب جاء خارج الأجل القانوني كما يثبت ذلك ختم استلامها من طرف كاتب ضبط هذه المحكمة مما يجعل المصير المحتوم لطعنها هو الرفض شكلا طبقا لصريح المادة:209 من ق.إ.م.ت.إ. قبل أن ترد الشركة على فقرات مذكرة الطاعنة صافا فقرة فقرة وتطالب في الأخير برفض طعنها شكلا لورود مذكرتها خارج الأجل القانوني.

2 - المحكمة :

- حيث طعن بالنقض زيني توري عن شركة صافا يوم:2015/07/23 وقدم مذكرة الطعن بالنقض يوم:2015/10/27 أي أن أجل مذكرة الطعن بالنقض الذي ألزمت به وحددته بشهرين فقط المادة:209 من ق.إ.م.ت.إ، قد فات في هذا الطعن بأربعة وعشرين يوما ما يقتضي بحسب نص هذه المادة سقوط طلب الطاعن.

والمقصود بالسقوط بفوات الأجل أنه عيب في شكل الطعن يمتنع به ومنه إباحة إعمال ما طلب الطاعن في موضوع ما طعن فيه.

أما الوكيل عن شركة أزانيب ذ/محمد سيدي ولد محمد عبد الرحمن فقد استوفى طعنه ما اشترط بالمواد:209 – 210 – 211 من ق.إ.م.ت.إ. لاعتباره كافيا لجواز نظر محله.

لكن المثار في مذكرة هذا الطعن من أخذ على الحكم بعدم تحديد التعويض عن ما ذكر الطاعن أنه أصيب به من أضرار لم يستند إلى أساسه من إثبات حصول الضرر وقدره ونوعه وبم حصل ممن تطالب به، ولا كيف غدت ملزمة بجبره، فإن هي إلا أماني لم تنزل بدليل وليس الذي في القول بها من ضعف وتهافت مردهما لانعدام المبنى الشرعي بأقل من ما في سوم تجريح الحكم بأن لم يرجع الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل أن يتعاقدا إذ أن كون هذا الطلب لم يرد على المحكمة فلا يثلم عملها بعدم الرد عليه، فإن مؤداه أن لا موجب بالمرة لما رتب من آثار على العقد، وبالضرورة لا معنى لمطالبة المحكوم عليها بجبر ضرر انتفى أساسه من تعاقد لو أجيب الطلب، فهو عبث من القول إلا أن يكون محاولة للإبقاء على ما نيل بهذا الحكم بمسه بما لا يستقيم حتى يؤكد فيحصل غرض الطاعن، فالطعن إذا من باب العنت لا مبرر لقبوله.

- حيث إن النيابة طلبت رفض طعن شركة صافا شكلا وقبول طعن شركة أزانيب شكلا ورفضه أصلا، وهذا ما توصلت إليه المحكمة مما تقدم بيانه من مبررات.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد:1 – 2 – 8 – 35 – 42 – من ت.ق. والمواد: 204 – 205 - 207 – 208- 209 – 210 – 211 – 221 – 222 من ق.إ.م.ت.إ.

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا رفض الطعن المقدم من طرف الشركة العربية للحديد والصلب (صافا) شكلا، وقبول الطعن المقدم من طرف الشركة <<أزانيب>> شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

كاتب الضبط المقرر الرئيس

القرار رقم 2016/28 بتاريخ : 2016/06/02

المبـــدأ :

- لا بد للقيام بالعيب في المبيع المنقول من إخطار المشتري للبائع في ظرف سبعة أيام من تسلمه المبيع بهذا العيب، ثم يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما بعد التسليم وإلا سقطت هذه الدعوى م:560 و 578 من: ق.ا.ع.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية

القضية رقم:2015/42
طبيعة الطعن : طعن بالنقض
طبيعة القضية : تجارية
الطاعن : شركة فيهات كومباني
يمثلها: ذ/محمد محمود الحاج باي
المطعون ضدها: شركة نيسكو ماريتيم أجانسي.
يمثلها: ذ/ زايد المسلمين ولد ماء العينين
القرار محل الطعن : رقم 2015/10
صادر بتاريخ : 2015/10/21
رقم القرار: 2016/28
تاريخه : 2016/06/02
منطوق القرار :
قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس 21 رجب سنة 1437هـ الموافق 2016/04/28م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها **السيد :**
محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي
وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :
محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛
وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بالغرفة
وبحضور السيد محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛
وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم:2015/42 المتضمن القرار رقم 2015/10 بتاريخ:2015/10/21 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من شركة فيهات كومباني ممثلة بالأستاذ/محمد محمود الحاج باي من جهة، و شركة نيسكو ماريتيم أجانسي ممثلة بالأستاذ/ زايد المسلمين ولد ماء العينين من جهة ثانية، وذلك في النزاع القائم بينهما.
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تعود بداية هذه المسطرة إلى نزاع تجاري أصدرت فيه المحكمة التجارية بولاية انواذيبو حكمها رقم:2015/25 بتاريخ: 2015/06/22 القاضي بإلزام المدعى عليهما شركة فيهات كومباني و ف.هـ بدفع مبلغ قدره: 220.000 دولار أمريكي لصالح المدعية شركة نسكو ماريتيم أجانسي وبرفض باقي الطلبات وتحميل خاسر الدعوى الرسوم والمصاريف القضائية، ليتم استئناف هذا الحكم وتصدر فيه الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو قرارها رقم: 2015/10 بتاريخ: 2015/10/21 المتضمن قبول مطلبي الاستئناف شكلا ورفضهما أصلا وتأكيد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض والذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا: الإجراءات

بعد إيداع مذكرة الطعن بالنقض بتاريخ: 2015/12/01 وتبليغها بتاريخ: 2016/02/18 والرد عليها بتاريخ: 2016/03/14 أحيل الملف إلى المقرر الذي أودع تقريره بتاريخ: 2016/03/21 ثم إلى النيابة العامة التي أودعت طلباتها المكتوبة بتاريخ: 2016/04/14 ليتم إلصاقه بكتابة الضبط ويتم نشره في الجلسة العلنية بتاريخ: 2016/04/28 ويتلى تقريره ويقدم فيه الأطراف ملاحظاتهم وتتمسك النيابة العامة

بما كتبت ليتم حجزه للتأمل لحين انعقاد الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/06/02 ويصدر فيه هذا القرار بنفس التاريخ والرقم المنوه عنهما أعلاه.

ثالثا: من حيث الشكل

حيث استوفى الطاعن كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا مما يؤهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد: 2 – 63 – 205 – 207 – 208 – 209 - 210 – 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة:4 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.

رابعا: من حيث الأصل

1 ـ الأطراف:

أ – الطاعنة بالنقض:

يرى ممثل الطاعنة في مذكرة طعنه بالنقض سلامة طعنه من حيث الشكل ومن حيث الأصل فإن وقائع القضية ـ كما يذكر ـ تعود إلى اتفاق شفهي أبرم سنة 2012 بين طرفي النزاع تقوم بموجبه شركة فيهات بتوفير 480 طن من دقيق السمك مقابل ثمن قدره 528 ألف دولار وأن شركة نسكو دفعت مبلغ:132.000 دولار أمريكي وقامت باسترجاعها من خلال ممثلها بواسطة رسائل وطلبت بعد ذلك كمية أخرى من دقيق السمك ووفرت لها ثلاث حاويات بقيمة: 80.000 دولار أمريكي وقامت بإرسالها لكن الشركة المرسلة إليها الحاويات غيرت عناوين وجهة الحاويات عدة مرات الأمر الذي أدى إلى تأخر وصولها وتسبب حسب المطعون ضدها في تلف بعض موادها ذاكرا بأن موكلته مجرد وسيط وأن الخبرة التي قيم بها غير قضائية ولم تتم وفقا للمساطر القانونية مؤكدا أن موكلته فيهات تطالب المطعون ضدها بمبلغ: 250.000 دولار ليلخص مبررات طعنه في:

- أن القرار لم يناقش حجج الأطراف مما يدل على قصوره.
- أنه صدر في ظروف غامضة ولم يثر أي نص أو سبب شكلي أو موضوعي يفضي إلى ما قضى به مطالبا في الأخير بقبول طعنه شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه.

ب ـ المطعون ضدها:

ردت المطعون ضدها على لسان محاميها ذ/ زايد المسلمين ولد ماء العينين بأن المحكمة لا يمكن أن تمارس رقابتها القانونية إلا إذا أطلعت على أحداث ووقائع القضية مستهلا مذكرته بالتعريف بموكلته موضحا أنها تلقت فاتورة نموذجية من طرف الطاعنة تعرض فيها بيع 20.000 كيلو من دقيق السمك بمواصفات صالحة للاستعمال وأن موكلته حولت الثمن على دفعتين إحداهما بمبلغ: 132.000 دولار أمريكي والثانية بمبلغ: 88.000 دولار أمريكي وتم الدفع في حساب بفرع مصرف سوسيتي جنرال بانواذيبو، وأنه بعد ذلك بسنتين قام ف.هـ بإرسال كمية من دقيق الحوت لا تتجاوز 58.480 كلغ وهو ما يقابل مبلغ: 58.828 دولار أمريكي أي حوالي 25% من المبلغ المحول إلا أن الكمية عندما وصلت وجهتها ظهر أنها فاسدة عندها قامت موكلته بإرجاعها إلى موريتانيا متكلفة ـ حسب ما قال ـ بمصاريف النقل ومصاريف التفتيش والخبرات الصحية والتخزينية بمبلغ: 22.000 دولار.

وفند ممثل المطعون ضدها جميع الأسباب التي قدم الطاعن مؤكدا أن لا أثر للقانون فيها وأنه لم يقدم نصا قانونيا ولا إجرائيا يرى أنه قد تم خرقه مطالبا برفض الطعن وتأكيد القرار محل الطعن.

2 ـ المحكمة :

ـ حيث تم الطعن بالنقض في هذه القضية بما يجوز به نظر أصلها وفقا للمحدد بالمواد 203 إلى 211 من ق.إ.م.ت.إ.

أما الأصل فإنما قدم للنيل من مبنى القرار في هدي ما أجمل تفصيله بفقرات المادة 204 من ق.إ.م.ت.إ به وجاهة تقتضي سماعه حين ما لا مندوحة عن اعتبار الدعوى المحكوم بمقتضاها ـ في سببها وأسانيدها ـ تتعلق بالقيام بعيب في مبيع منقول مقوم موصوف تحكم شأنها المواد: 559 – 260 – 561 – 562 – 571 – 572 – 574 – 578 من ق.إ.ع، ولم يتضمن القرار ولا الحكم المزكى والمتعلل بأسبابه ولا رد المطعون عليه ما يفيد ولو إيماء أن المنصوص عليه بالمادة: 560 من ق.إ.ع <من لزوم إخطار المشتري

بعد تسلمه للمبيع مباشرة البائع خلال سبعة أيام من التسليم بكل عيب يلزمه ضمانه>>، قد قام به المشتري، ولا أن الدعوى قدمت بعده بثلاثين يوما كما تلزم به المادة:578 من ق.إ.ع، التي تنص <<على أن الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في المنقول إن تم الإخطار الواجب بالمادة 560 من ق.إ.ع خلال ثلاثين يوما بعد التسليم وإلا سقطت>>.

ولا شك أن في تجافي القرار عن ما نصت عليه هاتان المادتان بما له وفيه من تعلق بالنظام العام ما يلزم منه البطلان الذي هو جزاء يرتبه القانون على الإخلال بما أوجب مراعاته، ومنه لا مراء سبب كاف لنقض هذا القرار وإحالته يغني عن غيره مما نصت عليه المواد المذكورة قبل مما هو شرعة أكيدة لهذه النازلة تخطاه القرار كذلك فيما توكأ عليه فزاد به من زلاته في تطبيق وفهم وتأويل القانون بما يقتضي تطبيق ما نصت عليه المادة: 204 من ق.إ.م.ت.إ.

ـ وحيث إن النيابة اطلعت على الملف قبل نشره فطلبت قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا، فكان فيما بررت به هذا الطلب ما يشي بأنها لم تتنبه إلى إغفال الحكم والقرار معا لتطبيق وإنزال ما يحكم النازلة من نصوص بينتها المحكمة فيما ذكرت، وفي تدبره ما يقنع بخطإ مذهب القرار محل الطعن مما لا تمكن معه إجابة طلب النيابة إلا فيما يتعلق منه بالشكل.

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد:1 – 6 - 7 – 8 - 35 – 37 – 42 من ت.ق. **والمواد:**1 – 2 3 – 27 – 203 - 204– 205 - 207 – 208- 209 – 210 – 211 - 217 – 218 – 219 – 220 – 229 من ق.إ.م.ت.إ. **والمواد:**1 – 6 – 9 – 10 من م.ت. **والمواد:**559 – 560 – 561 – 562 – 571 – 572 – 574 – 578 من ق.إ.ع.

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا، ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها.

والله الموفق

كاتب الضبط **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/32 بتاريخ : 2016/06/23

المبـــدأ :

- لا وجه للاستدلال بالوثيقة العرفية ما لم يعترف بها من نسبت إليه المادة:421 من: ق.ا.ع.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية

القضية رقم:2016/03
طبيعة الطعن : طعن بالنقض
طبيعة القضية : تجارية
الطاعن : شركة (LATIMER)
يمثلها: ذ/الإمام ولد الشيخ.
المطعون ضدها: شركة MPM.
يمثلها: ذ/ زايد المسلمين ولد ماء العينين.
القرار محل الطعن : رقم 2015/12
صادر بتاريخ : 2015/10/21
رقم القرار: 2016/32
تاريخه : 2016/06/23
منطوق القرار :
قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا، ونقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس 21 رجب سنة 1437هـ الموافق 2016/04/28م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها **السيد :**
محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي
وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :
محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛
وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بالغرفة
وبحضور السيد محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛
وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم: **2015/03** المتضمن القرار رقم 2015/12 بتاريخ:2015/10/21 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من شركة LATIMER ممثلة بالأستاذ/ الإمام ولد الشيخ من جهة، و شركة MPM ممثلة بالأستاذ/زايد المسلمين ولد ماء العينين من جهة ثانية، وذلك في النزاع القائم بينهما.
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تعود بداية القضية إلى نزاع تجاري أصدرت فيه المحكمة التجارية بولاية انواذيبو حكمها رقم: 2015/19 بتاريخ: 2015/06/08 القاضي بإلزام شركة MPM ومسيرها و.د بمبلغ قدره:17.000.000 أوقية لصالح المدعية شركة LATIMER وبرفض باقي الطلبات، فتم استئناف الحكم وأصدرت فيه الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو قرارها رقم: 2015/12 بتاريخ: 2015/10/21 المتضمن قبول الاستئناف شكلا وأصلا وإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى شركة LATIMER لعدم تأسيسها.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض والذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا : الإجراءات

بعد إيداع مذكرة الطعن بالنقض بتاريخ: 2016/01/25 وتبليغها بتاريخ: 2016/02/25 والرد عليها بتاريخ: 2016/03/14 أحيل الملف إلى المقرر الذي أودع تقريره بتاريخ: 2016/05/26 ثم إلى النيابة العامة التي أودعت طلباتها المكتوبة بتاريخ: .2016/06/01 ليتم نشره في الجلسة العلنية بتاريخ: 2016/06/02 ويتلى التقرير فيه ويقدم الأطراف ملاحظاتهم وتتمسك النيابة العامة بما كتبت ليتم حجزه للتأمل لحين انعقاد الجلسة المنعقدة بتاريخ: 2016/06/23 ويصدر فيه هذا القرار بنفس التاريخ والرقم المنوه عنهما أعلاه.

ثالثا : من حيث الشكل

حيث استوفى الطاعن كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا مما يؤهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد: 2 – 63 – 205 – 207 – 208 – 209 - 210 – 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة:4 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.

رابعا: من حيث الأصل

1 ـ الأطراف:

أ – الطاعنة بالنقض:

يرى الطاعن على لسان محاميه أن قرار محكمة الاستئناف بانواذيبو خرق نص المادة: 81 من ق.إ.م.ت.إ وأخل بالمادة: 421 من ق.إ.ع لما عاب على محكمة الدرجة الأولى عدم الاعتداد بالورقة العرفية المحرفة موضحا أن موكله لم ينكر توقيعه إلا أنه لا يعترف بما أضيف لها من بيانات أضافها الطرف الآخر بعد أن صارت في يده مبينا أن المادة: 212 التي تحدث عنها القرار لا تنطبق على وقائع النزاع، وأن القرار فضلا عن ذلك خرق المادة:428 من ق.إ.ع والمادة: 5من ق.ت.ق مطالبا في الأخير بقبول طعنه شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن وإحالته إلى تشكيلة مغايرة لتتدارك ما لحق به من عيوب.

ب ـ المطعون ضده: رد المطعون ضده بواسطة محاميه بأن تعقيب شركة LATIMER واجب الرفض شكلا لخرقه نص المادة: 221 من ق.إ.م.ت.إ التي تلزم المعقب بإيداع غرامة التعقيب في أمد التعقيب أي أجل شهرين من صدور القرار المطعون فيه، وهو ما لم تقم به الطاعنة مستعرضا نص المادة: 12 من نفس القانون مبديا حججه في الأصل التي ركز فيها على مناقشة الأسباب التي سبقت الإشارة إليها مشيرا إلى أن المعقب مقر بما تضمنته الوثيقة من استلامه الشك وتوقيعه الوثيقة، والقانون صريح في أن من يريد انكار ما ورد في وثيقة عرفية يجب عليه انكار التوقيع مطالبا برفض تعقيب شركة LATIMER شكلا وفي الأصل تأكيد القرار المطعون فيه.

2 ـ المحكمة :

ـ حيث قدم الطعن بالنقض في الأجل وممن له الصفة والمصلحة فتعين قبوله في الشكل وفقا للمواد من 203 إلى 211.

أما الأصل فإن مآخذ الطاعن بخصوص معتمد القرار مما دعاه اعترافا بمضمون وثيقة عرفية وما أعطى من أثر وثيقة رسمية لمحضر معاينة لم يتضمن كيفية التوصل لما ذكر فيه من بيانات، فضلا أن معده تبرأ منه جملة وصرح بأنه مفتات عليه فيه، ما يقتضي سماعه بعد ما ظهر أن المحكمة اعتمدت اعترافا بالوثيقة العرفية ممن نسبت إليه لم يتضمن الملف ما يفيد صدوره منه بأي وجه معتبر، وإنما الثابت أنه أنكر مضمون هذه الوثيقة، وفضلا عن ذلك جاء بما يفيد أن السمك المتوسل به لجعله ملكا للمدعى عليه وفى به للمدعي الدائن، هو ملك له هو سلمه للمدعى عليه بمقابل، فلما لم يف بذلك المقابل رد كمية السمك، وزكت ما وصفته بمحضر معاينة جعلته وثيقة رسمية بالرغم من تبرم معده منه وإنكاره لما جاء فيه مما يوهن نظرها لجهتي كون محاضر المعاينة إن كانت تحوز صفة الوثيقة الرسمية، المعرفة بالمادة:416 من ق.إ.ع. إنما تحوزها بعد صدورها صحيحة بشروطها التي آكدها، أن يذكر معدها كيف توصل إلى ما أثبت بها وهو أمر لا أثر له بالمحضر المرجح بما تضمن كما ذكرت ذلك وأثبتته محكمة الأصل، ولم تأت المحكمة بما يدحضه فكان تجاوزها له ولما اعتلت به ما سمته هي وثيقة عرفية به من الخطإ بإهمال تطبيق القانون على محل يقتضيه وفي فهم ما اعتمد منه وتأويله بما لا يؤدي إليه ما يكفي لنقض هذا القرار وجعل إحالته دون جدوى إذ لا يعدو حاصل ما أنف بيانه أن المحكمة لم تأت بما يثلم ما بينت بأدلة لا شية فيها محكمة الدرجة الأولى ومن ثم تعين إعمال المادة 223 من ق.إ.ق في فقرتها الأولى.

ـ حيث إن النيابة العامة طلبت قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وفات عليها في الأصل مما يبرر النقض وعدم الإحالة ما لو تنبهت إليه لتوصلت لا محالة إلى ما قضت به المحكمة لذلك تعين العدول عن نظرها.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد:1 – 6 - 7 – 8 - 35 – 37 – 42 من ت.ق. والمواد:1 – 2 - 3 – 27 – 203 - 204– 205 - 207 – 208- 209 – 210 – 211 - 217 – 218 – 219 – 220 – 222 - 229 من ق.إ.م.ت.إ. والمواد: 1 – 6 – 9 - 10 من م.ت. والمواد: 416 – 417 – 418 – 428 – 429 من ق.إ.ع.

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا و أصلا، ونقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

والله الموفق

كاتب الضبط **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/35 بتاريخ : 2016/06/23

المبــدأ :

- لا مكان للتمسك بعدم اختصاص المحكمة بعد أن بتت المحكمة العليا باختصاصها وذلك يعتبر خطئا في فهم القانون المواد: 204 و 223 من: ق.إ.م.ت.إ.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية

القضية رقم:2016/12
طبيعة الطعن : طعن بالنقض
طبيعة القضية : تجارية
الطاعن الأول بالنقض: مجوعة ابيزرنو (GROUP PIZZORNO)
يمثله: ذ/إبراهيم ولد أبتي.
الطاعن الثاني بالنقض: ب.د
يمثله: ذ/ غالي ولد محمود.
المطعون ضده: نفس الأطراف بالنسبة لكل منهما ضد الآخر.
القرار محل الطعن : رقم 2015/21
صادر بتاريخ : 2015/04/22
رقم القرار: 2016/35
تاريخه : 2016/06/23
منطوق القرار :
قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا رفض طعن ب.د. شكلا، و قبول طعن مجموعة ابيزرنو شكلا ورفضه أصلا.

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة علنية يوم الخميس 26 شعبان سنة 1437هـ الموافق 2016/06/02م في قاعة جلساتها بمبنى المحكمة العليا بنواكشوط ، برئاسة رئيسها **السيد :**
محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي
وبعضوية مستشاريها السادة القضاة :
محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛
وبمساعدة الأستاذ/ محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بالغرفة
وبحضور السيد محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة ؛
وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم: **2016/12** المتضمن القرار رقم 2015/21 بتاريخ:2015/04/22 الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانوكشوط المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من مجوعة ابيزرنو (GROUP PIZZORNO) ممثلا بالأستاذ/ إبراهيم ولد أبتي من جهة، و **ب.د** ممثلا بالأستاذ/ غالي ولد محمود من جهة ثانية، وذلك في النزاع القائم بينهما.
وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه :

أولا : المراحل التي مرت بها القضية

تعود بداية نشر هذه القضية إلى نزاع تجاري أصدرت بشأنه المحكمة التجارية بولاية انواكشوط حكمها رقم:2011/79 بتاريخ: 2011/05/09 القاضي بعدم اختصاصها في نظر النزاع، فتم استئنافه فأصدرت فيه الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم: 2013/26 بتاريخ:2013/04/23 المتضمن قبول الاعتراض شكلا وأصلا والأمر تمهيديا بتعيين خبير في مجال الهندسة المدنية لتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات التي يدعي العارض التضرر منها وما يتطلبه ذلك من إصلاح، فتم الطعن بالنقض في ذلك القرار وأصدرت فيه الغرفة التجارية في المحكمة العليا قرارها رقم: 2014/04 بتاريخ: 2014/02/25 القاضي بقبول المطلب شكلا ورفضه أصلا وتأكيد القرار المطعون فيه لينعقد الاختصاص بذلك للغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربي وتصدر قرارها رقم: 2015/21 بتاريخ: 2015/04/22 القاضي بإلزام مجوعة ابيزرنو (GROUP PIZZORNO DRGUI TRANSPORTS) بأن تعوض ل **ب.د** مبلغ: 201.242.632 أوقية عما لحقه من أضرار وبالرسوم والمصاريف على خاسر الدعوى.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض والذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا : الإجراءات

بعد اكتمال إجراءات الطعن وبإحالة من رئيس المحكمة العليا، أحيل هذا الملف إلى المقرر الذي أودع تقريره فيه بتاريخ:2016/05/23 ثم إلى النيابة العامة التي أودعت طلباتها المكتوبة بتاريخ: 2016/05/30 ليتم نشره في الجلسة العلنية بتاريخ: 2016/06/02 ويتلى التقرير ويقدم الأطراف ملاحظاتهم عليه وتتمسك النيابة العامة بما كتبت ليتم حجزه في المداولات لحين انعقاد الجلسة المنعقدة بتاريخ: 2016/06/23 التي صدر فيها هذا القرار بالتاريخ والرقم المنوه عنهما أعلاه.

ثالثا : من حيث الشكل

حيث استوفى الطاعن الأول كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا مما يؤهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد: 2 – 63 – 205 – 207 – 208 – 209 - 210 – 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادة:4 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.

أما الطاعن الثاني فلم يقم بإيداع مذكرة بطعنه في القرار الذي طعن فيه بالنقض.

رابعا: من حيث الأصل

1 ـ الأطراف:

أ – الطاعن الأول بالنقض:

تقدم الطاعن بمذكرة طعن بالنقض ضمنها عدة عيوب نعاها على القرار محل الطعن أهمها:

- عدم اختصاص مصدرة القرار بالنظر فيه على اعتبار طرفية الدولة فيه ممثلة بمجموعة انواكشوط الحضرية ووكالة التنمية الحضرية.
- أن القرار لم يكن مسببا ولا معللا بما فيه الكفاية.
- أن القرار لم يرد أو يناقش طلبات الإدخال التي ظل العارض يطالب بها طبقا للمادة: 131 من ق.إ.م.ت.إ.
- أن القرار طبعه تجاوز مفرط في استعمال السلطة لتجاهله حجج الأطراف وعدم الرد عليها.
- أن المبلغ المحكوم به لم يقم على أسس واقعية أو قانونية.
- أن تكييف التعويض على أساس عقد إيجار لم يرد به نص أو يقل به قائل أو يعززه عمل قضائي، مطالبا في الأخير بنقض القرار المطعون فيه في جميع حيثياته.

ب ـ الطاعن الثاني بالنقض:

لم يتقدم الطاعن الثاني بمذكرة طعن بالنقض، لكنه رد بمذكرة جوابية ضمنها ما ملخصه:

- أن الغرف المجمعة التي وجه الطاعن الأول إليها مذكرة طعنه لم ينعقد لها الاختصاص بعد بالنقض للنظر في هذه القضية ما يستدعي رفض طعنه شكلا.
- أن إثارته لعدم اختصاص القضاء التجاري في هذا النزاع دفع غير وارد لعدم تقديمه له أمام المحكمة التجارية بولاية انواكشوط رغم تبليغه العريضة الفاتحة للدعوى وترافعه عن موكلته وحضوره لجميع جلسات القضية، وهو ما يجعل هذا الدفع غير جائز طبقا لصريح المادة: 37 من ق.إ.م.ت.إ.
- أن القضاء الإداري غير مختص بهذه النازلة لتعلق الاختصاص النوعي بطبيعة الأطراف ومن المسلم به أن مجموعة ابيزرنو مجموعة تجارية وهي المسئولة حصرا وواقعا عن التعويض عن أفعالها الضارة والدولة ـ المتحجج بطرفيتها في النزاع ـ لم تسلطها ولم تأذن لها في استغلال القطعة الأرضية كما تثبت ذلك الخبرة المعدة بالملف.
- أن طلب إدخال الدولة غير مستساغ لعدم شمول القطع الأرضية المتضررة بالمقرر المستظهر به من قبل الطاعنة الأولى، وتفصل المساحات التي حددها المقرر المذكور شوارع وقطع أرضية عن القطع الأرضية المتضررة من الأفعال غير القانونية التي قامت بها مجموعة ابيزرنو، مطالبا في الأخير برفض طعن ابيزرنو شكلا أو رفضه أصلا إن تم التجاوز إليه.
-

2 - المحكمة :

مقتضى ما تدل عليه وثائق الملف أن الطعن مقبول في شكله طبقا للمواد: من 203 إلى 211 من ق.إ.م.ت.إ، لتقديمه في الأجل وبشروطه وممن له الصفة والمصلحة فيه، وما كان من خطإ في توجيهه إلى الغرف المجمعة صح بإحالة منها إلى هذه الغرفة.

أما في الأصل فإن زبدة ما أراد الطاعن أن ينال به من الحكم فمرجعه إلى الاختصاص، وعدم إدخال الإدارة والهيئة الحضرية وفي قدر التعويض وعدم تطبيق المادة:16 من ق.إ.ع.

ففي الاختصاص يرى أن المسألة متعلقة بقرار إداري يرجع النظر فيه للقضاء الإداري، وهذا القول مردود بانتفاء وجود أي تظلم أو طعن في أي قرار إداري، إذ الدعوى أسست بداية ولا زالت كذلك على طلب التعويض عن ما ادعي من ضرر ترتب من فعل لم يؤذن فيه قامت به المدعى عليها، وفوق ذلك وقطعا في هذا الأمر أكدت المحكمة العليا في نظرها للقرار المتخذ في الاعتراض على الاختصاص، اختصاص القضاء التجاري في قرارها رقم: 2014/04 بتاريخ: 2014/02/25 فكان من اللائق أن لا يكابر بعده بإثارة أمر الاختصاص مرة أخرى.

أما أن المحكمة أخطأت بعدم إدخال الإدارة والهيئة الحضرية في النزاع فلا هنة فيه، إذ أصابت في رفضها له لما اتكأت فيه بدليل عدم مناقضه على أن هاتين الجهتين لم تسلط أي منهما المحكوم عليها على أرض المطعون في القرار له، وإنما هي من عمد عمدا أو خطأ دون سند لجعل أرض الغير مكبا لنفاياتها، فلا خطأ ولا غضاضة في جعلها مسئولة عن ما جر فعلها.

وإذا كانت لها دعوى على هذا الأساس فعليها أن ترفعها للرجوع على من ترى أنه يتحمل عنها نتيجة فعلها على ألا يكون في ذلك ما يحول دون إلزامها ووفائها بما جر فعلها من الخطإ أو العمد على الغير.

أما الغمز بما أخذت به المحكمة من تعويض فلا غناء منه للطعن إذ هو من الموضوع الذي لها سلطة التقرير فيه، ولا شية في أخذها بجزء مما جاء في تقرير الخبير، بعد ما قررت بما لها من حق في ذلك أنها زكته فيما اعتمدت منه فغدا تقديرا لها بنته على صحيح من نشأته بالأمر به بداية، وتبليغه للأطراف بعد إنجازه وعدم طعن أي منهم فيما جاء به أو طلب إعداد غيره، فمسلكها في هذه الجزئية لم يخرج عن تطبيق صحيح القانون على محله المعتبر.

فلا وجه للطعن به فيما عملت.

أما إثارته للمادة:16 من ق.إ.ع إن كانت الأولى فلا وجه للنيل من عمل المحكمة بالوارد فيها من عدم استعمال الحق إن قام بشروطه بالتعسف، لأن الدعوى بالضرر والحكم بالتعويض عنه بعد ثبوته وتوفر أدلة جبره لا تعسف فيه ولاعسف، وإن كان مراده المادة: 16 مكررة فهي أبعد لأنها تطلب حسن النية في تطبيق الالتزامات، وهو لم يوضح مراده منها، وعلى كل كان موكلوه أجدر بالخطاب بها، إذ أعطوا إذنا بكب النفايات في مكان محدد فتجاوزوه إلى سواه دون مبرر، فهل لا حصل من سلوكهم هذا ما يجوز به الشك في حسن نيتهم.

- وحيث إن ما جاء فيما كتبت النيابة من طلبات لم يتعد ما خلصت إليه المحكمة من دراسة الملف فأغنى التوارد على مستخلص واحد عن الرد.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد:1 – 6 – 8 - 35 – 37 – 42 من ت.ق. والمواد:1 – 2 – 27 – 37 - 203 - 204– 205 - 207 – 208- 209 – 210 – 211 - 217 – 219 – 220 – 222 – 228 - 229 من ق.إ.م.ت.إ. والمواد: 1 – 6 – 9 - 10 من م.ت.والمواد: 16– 16 مكررة – 17 – 18 من ق.إ.ع.

منطوق القرار

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا رفض طعن .ب.د. شكلا، و قبول طعن مجموعة ابيزرنو شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

كاتب الضبط المقرر الرئيس

الفرع التاسع

قرارات الغرفة التجارية

(المشورة)

القرار رقم 2016/01 بتاريخ : 2016/01/12

المبــدأ :

- ليس لغرفة المشورة أن تأمر بتعليق التنفيذ وإنما تأمر بوقفه أو بعدم وقفه، وإنما التعليق من شأن الرئيس وحده في انتظار بت كامل التشكيلة طبقا للعرف القضائي.

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية

القضية رقم : 2015/39
طبيعة الطعن : طعن بالنقض
طبيعة القضية : استعجالية
الطاعن: مختبرات Bottu S.A
يمثلها : ذ/محمد ولد سيد أحمد
المطعون ضده: شركة Sodimedic s.a
يمثلها ذ /يرب ولد أحمد صالح
القرار محل الطعن 2015/32
صادر بتاريخ: 2015/08/19
رقم القرار: 2016/01
تاريخه : 2016/01/12
منطوق القرار:
قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه .
والله الموفق

عقدت المحكمة العليا في تشكيلة الغرفة التجارية جلسة مشورة في يوم الثلاثاء 01 ربيع الثاني سنة 1437 هـ الموافق 2016/01/12م في مكتب رئيسها بالمحكمة العليا وبرئاسة **السيد : محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي**
وبعضوية مستشاريها السادة :
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا ؛
ـ لي آمدو سيري مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛
ـ الإمام ولد محمد فال مستشارا ؛
وبمساعدة الأستاذ/محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بهذه المحكمة .
وبحضور السيد القاضي محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛
وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم 2015/39 المتضمن القرار رقم: 2015/32 بتاريخ: 2015/08/19 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من: مختبرات Bottu S.A يمثلهم الأستاذ/ محمد ولد سيد أحمد من جهة ، **و** شركة Sodimedic S.A ممثلة بالأستاذ/ يرب ولد أحمد صالح من جهة ثانية ، وذلك في النزاع القائم بينهما وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه

أولا : إجراءات القضية

تقدمت مختبرات Bottu للأدوية بعريضة فاتحة للدعوى للمحكمة التجارية فأصدرت هذه الأخيرة حكمها رقم 2015/66 بتاريخ 2015/06/02 القاضي بالحكم على شركة Sodimedic بمبلغ 33.010 أورو وبرفض باقي الطلبات وبالرسوم والمصاريف على خاسر الدعوى .
وبعد انقضاء أمد الاستئناف تقدم الأستاذ يرب ولد أحمد صالح باستئناف الحكم المذكور نيابة عن موكلته وطلب من المحكمة تعليق تنفيذه لحين البت في الاستئناف فأصدرت بموجب ذلك الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط قرارها رقم: 2015/32 بتاريخ 2015/08/19 المتضمن تعليق تنفيذ حكم الدرجة الأولى إلى أن تبت محكمة الاستئناف في صحة الاستئناف المنشور أمامها .

ثانيا : من حيث الشكل

حيث استوفى الطاعن كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة مما يؤهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد 2 ، 63 ، 205 ، 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية واستجاب للشرط المنصوص عليه بالمادة 4 من قانون الهيئة الوطنية للمحامين .

ثالثا : من حيث الأصل

1 ـ الأطراف:

أ ـ الطاعن : أورد الطاعن في مذكرة طعنه الواصلة إلى هذه المحكمة بتاريخ 2015/11/16 جملة من المطاعن القانونية المسجلة على القرار محل الطعن من أهمها:

ـ خرق القانون: حيث قبل الطعن بالاستئناف مع أنه جاء خارج الأجل طبقا للمادة 168 من ق .إ.م.ت.إ كما أنه خرق المادة 10 من ق .إ.م .ت.إ التي تنص على أن" الآجال المحددة بمقتضيات هذا القانون لمباشرة حق ما قد حددت تلافيا لسقوط هذا الحق " كما أن القرار بني على استئناف باطل .

ـ إساءة فهم القانون وتطبيقه: معتبرا أن محكمة الاستئناف لم تميز بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي هذا فضلا عن التجاوز في استعمال السلطة وانعدام التسبيب مطالبا بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن .

ب ـ المطعون ضده :أما المطعون ضده فقد رد على لسان محاميه في مذكرته الواصلة إلى هذه المحكمة بتاريخ: 2015/11/26 بأن الطعن جاء خارج الأجل معتبرا أن آجال الطعن في الأمور المستعجلة لا تتجاوز أسبوعا قبل أن يبدي بعض الملاحظات التي من أهمها:

ـ أن الحكم الذي أمرت المحكمة بتوقيفة تجاوز الكثير من النصوص .

ـ أن وصف الحكم بالحضوري أو النهائي لا يقف عائقا دون نظر محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا فيه.

ـ اعتبر أن الاستئناف وقع فور علم موكله بالحكم.

ـ استشهد بالمادة 180 من ق . إ . م . ت . إ التي تعطي لمحكمة الاستئناف الحق في أن توقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى من خطر محدق وهو ما ذكر أنه ينطبق على هذه النازلة.

ج ـ النيابة العامة : أما النيابة العامة فقد طلبت في مذكرتها المحررة بتاريخ 2015/12/07 بقبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه .

2 ـ المحكمة :

حيث إن القرار محل الطعن لم يكن معللا ولا مسببا تسبيبا كافيا إذا لم يستند إلى أي نص قانون ولا إلى اجتهاد قضائي يمكن الركون إليه .

وحيث إن دخول الاستئناف في الأجل أو خروجه عنه من المسائل المتعلقة بالأصل التي يتعين البت فيها من قبل محكمة الاستئناف.

وحيث بني الاجتهاد القضائي بأن لرئيس محكمة نظر الحكم المنفذ أن تعلق التنفيذ بضمانة على قاعدة في الإجراءات مؤداها أن كل إشكال أو منازعة تثار لأول مرة في تنفيذ جار تقتضي وقفه إلى أن يبت القضاء الوقتي في شأنها.

وليس من شأن غرفة المشورة أن تأمر بمثل هذا الإجراء إذ لها أن تأمر بوقف التنفيذ بشروطه أو ترفضه وعندئذ يكون قرارها محلا صحيحا لإحدى طرق الطعن.

أما التعليق من غرف المشورة دون توفر أي شرط يقتضيه فلا سند له من القانون ولا أثر له ولا يرتب عملا قضائيا إلا اعتباره في حكم العدم، ولما كانت تلك هي حقيقة ووصف ما جيء به في هذه القضية فإنه يكون حريا بنقض مؤداه أن القرار رقم: 2015/32 بتاريخ: 2015/08/19 عن الغرفة التجارية باستئنافية انواكشوط لا يرتب أثرا .

لهذه الأسباب:

وتطبيقا للمواد 203 وما بعدها في فصلها و232 وما بعدها في بابها من ق .إ.م.ت.إ. والمادة 223 من القانون نفسه والمادة 2 من ق . ت والمادتين 19 ، 20 من ق . ت.

منطوق القرار :

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه .

والله الموفق

كاتب الضبط **الرئيس**

القرار رقم 2016/07 بتاريخ : 2016/02/23

المبــدأ :

- لا مناص من توضيح سبب استبعاد الدليل لتتمكن المحكمة العليا من حقها من الرقابة م: 238 من ق ا م ت ا .

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف ـ إخاء ـ عدل**
المحكمة العليا
الغرفة التجارية

القضية رقم :2015/17
طبيعة الطعن : طعن بالنقض
طبيعة القضية : تجارية
الطاعن: البنك الوطني لموريتانيا
يمثله : ذ/إدوم ولد ختار
المطعون ضده: ع. ي. ج
يمثله: ذ /أحمدو ولد الدوف
القرار محل الطعن: 2015/01
صادر بتاريخ: 2015/01/21
رقم القرار: 2016/07
تاريخه : 2016/02/23
منطوق القرار:
قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن.

عقدت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة يوم الثلاثاء 15 ربيع الثاني سنة 1437 هـ الموافق 2016/02/23م في مكتب رئيسها بالمحكمة العليا برئاسة **السيد :**
محمدو ولد أحمدو سالم ولد أبي
وبعضوية مستشاريها السادة :
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي مستشارا ؛
ـ محمد يسلم ولد سيدي جد أم مستشارا ؛
ـ سيد إبراهيم ولد محمد محمود مستشارا ؛
ـ لمام ولد محمد فال مستشارا ؛
وبمساعدة الأستاذ/محفوظ ولد محمد الأمين كاتب الضبط بهذه المحكمة .
وبحضور السيد القاضي محمد محمود ولد إسلم ولد طلحة ، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا ، ممثلا للنيابة العامة ؛
وذلك للنظر والبت في الملفات المدرجة على جدولتها والتي من بينها الملف رقم 2015/17 المتضمن الطعن بالنقض ضد القرار رقم: 2015/01 بتاريخ: 2015/01/21 الصادر عن الغرفة التجارية باستئنافية انواذيبو المطعون فيه بالنقض والمشمول فيه كل من: البنك الوطني لموريتانيا يمثله الأستاذ/ إدوم ولد ختار من جهة، و **ع. ي. ج** ممثلا بالأستاذ/ أحمدو ولد الدوف من جهة ثانية ، وذلك في النزاع القائم بينهما وخلال هذه الجلسة صدر القرار الآتي بيانه:

أولا : إجراءات القضية

تعود جذور القضية إلى نزاع تجاري تعهدت فيه المحكمة التجارية بانواذيبو بموجب العريضة الاستعجالية المقدمة إليها من طرف البنك الوطني لموريتانيا بواسطة محاميه الأستاذ/إدوم ولد ختار الرامية إلى بيع العقارين 2098 ، 2099 بدائرة لفري من أجل استخلاص مديونية، فأصدرت في ذلك أمرها رقم:2014/107 بتاريخ:2014/09/28 القاضي ببيع العقارين المذكورين لصالح البنك الوطني لموريتانيا إلى غاية استيفاء ديونه البالغة 69.546.132,35 أوقية ليتم استئناف هذا الأمر وتصدر فيه الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بانواذيبو قرارها رقم: 2015/01 بتاريخ: 2015/01/21 المتضمن قبول الاستئناف شكلا وأصلا وإلغاء الأمر المستأنف لمخالفته لنص القانون المنطبق، وهو القرار المطعون فيه بالنقض، والذي هو محل صدور هذا القرار.

ثانيا : من حيث الشكل

حيث استوفى الطاعن كافة إجراءات الطعن بالنقض المنصوصة قانونا مما يؤهل طعنه للقبول شكلا طبقا لمقتضيات المواد 2 ، 63 ، 205 ، 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية واستجاب للشرط المنصوص عليه بالمادة 4 من قانون الهيئة الوطنية للمحامين.

ثالثا : من حيث الأصل

1 - الأطراف:

أ - الطاعن :

يرى الطاعن في مذكرته الواصلة إلى هذه الغرفة بتاريخ:2015/05/15 أن طعنه جاء مستوفيا للأشكال والشروط القانونية مما يستوجب قبوله شكلا، ونعى - في الأصل - على القرار محل الطعن جملة من المآخذ أهمها:

- مخالفته الصريحة لنص المادة:11 من قانون تحصيل الديون المصرفية ومؤسسات القرض بإلغائه لأمر محكمة الأصل.
- أن ما اتكأ عليه القرار محل الطعن من ادعاء عدم توجيه إنذار غير صحيح لأن موكله وجه بالفعل رسالة إنذار إلى مؤسسة عمر يورو جاه بتاريخ:2013/10/18 وقد استلمه المعني بنفسه ووقع عليه.
- أن المحكمة خالفت القانون وحكمت بما لم يطلب منها مطالبا بنقض القرار رقم:2015/01 الصادر بتاريخ:2015/01/21 وتأكيد أمر المحكمة التجارية بولاية انواذيبو.

ب - المطعون ضده :

أما المطعون ضده فلم يتقدم بمذكرة جوابية رغم استلامه لمذكرة الطاعن بتاريخ:2015/12/24.

ج - النيابة العامة : حضرت النيابة العامة جلسة مشورة نظر الملف و طلبت اعتماد طلباتها المحررة بتاريخ:2016/02/11 التي طلبت فيها قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا بحجة أن القرار محل الطعن كان معللا ومسببا بما فيه الكفاية، وهو ما رأت هذه المحكمة غيره كما سنرى في حيثيات القرار.

2 - المحكمة :

- حيث إن قرار محكمة الاستئناف بنى عدوله عن قرار الدرجة الأولى على تجاوزه لمسطرة الإجراءات والتي يلزم اتباعها إلى أن يحصل ما يبرر الأمر بإلزام المدين بالوفاء بتحقيق الرهن إن كان موجودا أو بسواه، وبأخذه بالمادة:11 من قانون تحصيل الديون المصرفية التي قدرت محكمة الاستئناف عدم توفر شروط الأخذ بها لما رأت أنها تخص ما لم يضمن برهن من ديون.

- وحيث إن محكمة الاستئناف جانبت الواقع والصواب معا في الأمرين؛ ذلك أن المدين أنذر وأجل وأعذر طبقا للمحدد بالمسطرة، والثابت حصوله بأوراق الملف، وتجاهل محكمة الاستئناف له إن لم يكن مكابرة في واقع محسوس فتجاهل لحقيقة قائمة، وبأيهما أخذت كان قرارها معتل الأساس، فاسد الأسباب.

- كما أن زعمها عدم انطباق المادة:11 من قانون الديون المصرفية مجاف لحقيقة النازلة ولنص هذه المادة ذلك أن الدين مضمون برهن صحيح والمادة نصها : " بعد انقضاء أجل الإنذار وفي غياب اتفاقية بين الأطراف يمكن للمصرف أو مؤسسة القرض أن تطلب من المحكمة المختصة أن تأمر بتحقيق الضمان إذا كان الدين مضمونا برهن رسمي أو حيازي، ويبت رئيس المحكمة المختصة في تحقيق الضمان وفق مسطرة الاستعجال".

فمرتكز القرار إذا لا يفي بشروط إجازته وإنما يقتضي نقضه.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد 18 – 20 من ت.ق والمواد: 232 – 233 – 234 – 238 من ق.إ.م.ت.إ. والمواد: 1 – 3 – 4 - 7 – 11 من القانون 2014/052 المتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.والمواد: 1 ، 2 ، 6 من م.ت.

منطوق القرار:

قررت الغرفة التجارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن.

والله الموفق

كاتب الضبط **الرئيس**

الفرع العاشر

قرارات الغرفة الإدارية

(الأصل)

القرار رقم 2016/06 بتاريخ : 2016/02/15

المبـــدأ :

- يطبق على المترشحين للمسابقة القرار الذي أعلن عن المسابقة وليس اللاحق لدفع الملفات لأن القانون لا يسري بأثر رجعي المادة: 2 من ق. ا. ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحكمة العليا
الغرفة الإدارية

شرف – إخاء – عدل

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم : 2014/68

الطاعن: م.ف.ت.

يمثله ذ/ الشيخ حندي والشيخ سيد محمد

المطعون ضده: اللجنة الوطنية للمسابقات

القرار رقم: 2016/06

بتاريخ: 2016/02/15

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار الضمني محل الطعن .

والله الموفق

في يوم الأثنين الموافق 2016/01/18 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة جلسات المحكمة العليا في انواكشوط تحت رئاسة :

السيد: سيد إبراهيم محمد ختار رئيسا

وبعضوية السادة المستشارين:

محمد محمد عبد الرحمن الخرشي / مستشارا

الحاج محمد الطلبة / مستشارا

محمد سالم عبد الوهاب / مستشارا

سيدي الحاج / مستشارا

وبحضور السيد / محمد محمود الطيب مفوضا للحكومة وبمساعدة ذ/ الناتي محمد الحاج كاتب ا لضبط الأول لدى هذه الغرفة، كاتبا للجلسة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار سكوتي صادر عن رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

الوقائـــــع

تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يتضح من مشمولات ملفها في الدعوى التي تقدم بها الأستاذان الشيخ حندي والشيخ سيد محمد لفائدة موكلهما م.ف.ت. والهادفة إلى الطعن بالإلغاء ضد قرار سكوتي صادر عن رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات

يقضي بحرمان الطاعن من مقابلة تم استدعاؤه لها بعد إبلاغه بإنتقاء ملفه ضمن المقبولين في مسابقة اكتتاب أساتذة تعليم عال وتكنولوجي لفائدة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بألاك بحجة انه لا يتوفر على تجربة ثمان سنوات في التخصص المطلوب، لتتعهد هذه المحكمة بالملف طبقا لمقتضيات المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

الإجـــراءات:

حيث تمت إحالة ملف القضية على المستشار المقرر لإعداد التقرير بعد انقضاء آجال ردود الطرف المطعون ضده الذي أحيلت إليه عريضة ومذكرة الطاعن بتاريخ: 2015/01/10 طبقا للمادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

كما تمت إحالة ملف القضية بعد انتهاء التقرير على مفوض الحكومة لتقديم ملتمساته الكتابية ، ومن ثم الأمر بلصقة بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة الملفات المجدولة للعرض في الجلسة المنوه عن تاريخها أعلاه.

وحيث تم نشر القضية في الجلسة العلنية وقام المستشار بتلاوة تقريره في القاعة، وقدم الأطراف ما لديهم من ملاحظات، وأشفع جميع ذلك بتقديم مفوض الحكومة لطلباته الشفهية ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بالآتي:

الأســـباب:

أولا: من حيث الشكـل

حيث قدم الطاعن تظلمه أمام الإدارة المتظلم لديها بتاريخ: 2014/04/03 وسجلته الإدارة تحت الرقم: 46، ومضت أربعة أشهر دون أن ترد عليه.

وحيث ترتب عن صمت الإدارة قرار ضمني قدم الطاعن بشأنه عريضة طعن بالإلغاء أمام كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ: 2014/01/01، وحيث توفرت الوكالة والدمغة على العريضة ووصل الغرامة وأشفعت العريضة بمذكرة تفصيلية وردت بتاريخ: 2014/11/14 فتوفرت الصفة والمصلحة والأهلية

واحترمت الآجال القانونية في ذلك، مما يستوجب التصريح بصحة الجانب الشكلي في هذا الطعن.

ثانيا: من حيث الأصل

حيث تضمنت مذكرة الطرف الطاعن عدة مآخذ على القرار الضمني محل الطعن بعد سرده لوقائع النازلة المتمثلة في كون اللجنة للمسابقات أعلنت عن اكتتاب 15 أستاذ تعليم عال وتكنولوجي لصالح مدرسة الأشغال بألاك، وقد حددت شروط المسابقة وعدد مقاعدها وطبيعتها التي من بينها اكتتاب مهندس اجيوتكنيك / رتبة تكنولوجي، ولا يزيد عمر المترشح عن 45 سنة ويكون حاصلا على دبلوم 5 سنوات من التعليم العالي وتجربة 5 سنوات في الميدان مرغوبة. فتقدم لهذه الوظيفة وتم اختياره من قبل اللجنة ضمن الملفات المؤهلة لإجراء المقابلة في الفترة ما بين 4 و 13 مارس 2014 بمباني الثانوية الفنية في انواكشوط واستدعته اللجنة بواسطة الهاتف، ولما حضر يوم المقابلة فاجأه غياب ملفه عن المقابلة لعدم توفره على تجربة 8 سنوات في التخصص وهو التخصص الذي لم يكن مطلوبا من قبل لهذه الوظيفة كما في نص البلاغ.

لذا فإن هذا القرار قد أخطأ في تطبيق القانون بافتراضه شرطا لم ينص عليه بلاغ المسابقة، كما أنه تجاوز حدود السلطة لأنه لم يستند إلى عدم توفر أحد شروط المسابقة المنصوص عليها في البلاغ والتي لم تكن ناقصة في ملف الطاعن، ولم يهدف أيضا لتحقيق مصلحة عامة وإنما استهدف إضفاء الشرعية على حرمان الطاعن من حقه في إجراءات المقابلة بعد أن كانت اللجنة قد أشرت أمام اسمه بالقبول واستدعته للمقابلة رغم أن سلطتها ليست تقديرية وإنما مقيدة بشروط المسابقة المعلن عنها، فهو بذلك مخالف لمبدإ دستوري ينص على مساواة المواطنين أمام القانون.

وحيث بلغت مذكرة الطاعن إلى الطرف المطعون ضده اللجنة الوطنية للمسابقات من قبل كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 2015/01/10 وسجلتها اللجنة تحت الرقم: 46، وتوصلت المحكمة بردها الوارد في مذكرة دفاع على لسان محاميها الأستاذ / أحمد سالم ولد محمد امبارك ضمنها أن القرار محل الطعن صادر عن

إحدى لجان التحكيم وليس قرار اللجنة الوطنية للمسابقات، وأن اللجنة الوطنية للمسابقات، تقوم باعتماد لجنة التحكيم لكل مسابقة تعمل بصفة مستقلة وبإشراف غير مباشر من اللجنة الوطنية للمسابقات وان قرارات اللجنة الوطنية للمسابقات وقرارات لجان التحكيم لا يمكن أن تكون محل طعن بالإلغاء لأنها قرارات تمهد للقرارات الإدارية المتعلقة باكتتاب الوظيفة العمومية، والذي يجب أن يكون محل طعن بالإلغاء هو القرارات الإدارية المترتبة على عمل اللجنة الوطنية للمسابقات.

المحكـــمة

حيث يتضح من دراسة الملف أن مثار النزاع في هذه القضية يتمحور حمل قرار سكوتي صادر عن رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات يقضي بحرمان الطاعن م.ف.ت. من مقابلة تم استدعاؤه لها بعد إبلاغه بانتقاء ملفه ضمن المقبولين في مسابقة اكتتاب أساتذة تعليم عال وتكنولوجي لفائدة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بألاك بحجة أنه لا يتوفر على تجربة ثمان سنوات في التخصص المطلوب.

وحيث أن ملف القضية يتضمن إفادة صادرة بتاريخ: 2015/11/30 عن السيد الحسن ولد اعمر بلول رئيس لجنة التحكيم المنشأة بالمقرر رقم : 125 بتاريخ: 2014/01/13 المكلفة بإجراءات مسابقة اكتتاب 15 أستاذ تعليم عال وتكنولوجي لصالح المدرسة الوطنية للأشغال العمومية ويؤكد فيها أن الطاعن تم رفض إجرائه المقابلة الشفهية بعد أن تبين أنه لم يكمل الفترة القانونية المحددة بثمان سنوات كاملة في العمل.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي رقم: 2015/91 بتاريخ: 2015/06/15 الذي تأمر فيه بإجراء معاينة ملف الطاعن لدى المصالح المختصة باللجنة الوطنية للمسابقات وكذا لجنة التحكيم التي أشرفت على انتقاء ملفات المشاركين في المسابقة المذكورة ، وكلفت أحد مستشاريها بإنجاز تلك المعاينة للوقوف على حقيقة الدعوى والوقائع والأدلة القانونية التي تأسس عليها حرمان الطاعن من إجراء المقابلة.

وحيث إن المستشار المكلف بالمعاينة رفع تقريرا بشأنها إلى المحكمة بتاريخ: 2015/08/20 أكد فيه أن البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية للمسابقات المعلن عن هذه المسابقة نص فيما يتعلق بالمقعد الذي ترشح له الطاعن على انه:

يمكن الترشح لرتبة تكنولوجي الحاصلون على دبلوم عال متوج لخمس سنوات على الأقل من التعليم العالي... وتجربة 5 سنوات في هذا الميدان مرغوب فيها".

وحيث إن بلاغ اللجنة الوطنية للمسابقات المعلن عن مسابقة اكتتاب 15 استاذ تعليم عال وتكنولوجي لصالح المدرسة الوطنية للأشغال العمومية صدر بتاريخ: 2013/12/12 وحدد بوضوح الشروط المطلوبة في المترشحين حسب طبيعة التخصصات التي من بينها تخصص مهندس اجيوتكنيك/ رتبة تكنولوجي المطلوب فيه دبلوم عال متوج لخمس سنوات على الأقل من التعليم العالي على أن تكون تجربة خمس سنوات مرغوبة من باب الأفضلية.

وحيث إن الطاعن كان قد تم انتقاء ملفه من قبل اللجنة وأعلنت الرقم:61 بتأشيرة OUI (نعم) كما هو مثبت من خلال لائحة الناجحين المؤهلين وغير المؤهلين الموقعة من قبل رئيس اللجنة بتاريخ: 2014/01/24.

وحيث إن المقرر المشترك رقم: 0125 بتاريخ: 2014/01/13 الذي في مادته الثالثة شرط تجربة 8 سنوات للترشح لرتبة تكنولوجي في هذه المسابقة لا يمكن الاحتجاج به لإقصاء الطاعن من المقابلة لعدم سريانه بأثر رجعي على من تقدموا بملفاتهم في فترة سابقة وفق الشروط الواردة في القرار المعلن عنها، إذ تم تأهيلهم للمقابلة وتولدت لهم حقوق مكتسبة تلزم حمايتها وصيانتها.

وحيث إن شرط ثمان سنوات الذي على أساسه منع الطاعن من إجراء المقابلة لم يكن مطلوبا حين الإعلان عنها ولم يظهر إلا متأخرا في المقرر رقم 125 أعلاه بعد أن أعلن المتأهلون في المسابقة وتم استدعاؤهم لإجراء المقابلة.

وحيث إن منع الطاعن من إجراء المقابلة يعتبر مخالفة سلبية للقانون تتمثل في عدم تطبيقه لمضمون القرار الإداري الذي أعلن عن الشروط التي تم وضعها لإجراء المسابقة على هذا المقعد وهي: - أن لا يزيد عمر المترشح عن 45 سنة،-

وأن يكون المترشح لوظيفة تكنولوجي حاصلا على دبلوم عال متوج لخمس سنوات على الأقل من التعليم العالي (شرط خاص بمقعد اجيوتكنيك)، وتجربة 5 سنوات في هذا الميدان مرغوبة.

وحيث إن الغرفة الإدارية بالمحكمة تنظر في مدى سلامة القرار الإداري واحترامه للقانون وخلوه من عيوب التجاوز أو التعسف أو الشطط في استعمال السلطة طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

وحيث إن المادة 163 من القانون الآنف الذكر نصت على إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها إذا كانت مشوبة بعيب في مشروعيتها الداخلية لقاعدة قانونية أو تجاوزها لحدود السلطة.

لهذه الأسباب:

وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة، وانطلاقا مما تقدم، وإعمالا للمواد رقم:02- 28-63-150-151-152-163-209-211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

القـــــرار

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا ، وإلغاء القرار الضمني محل الطعن.

والله ولي التوفيق.

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/10 بتاريخ : 2016/02/15

المبــدأ :

- لابد لقرار التأديب أن يتدرج في إصدار العقوبة التأديبية وإلا كان باطلا.
- المادة: 8 من المقرر رقم: 2009/3648 بتاريخ: 2009/11/16 المتضمن اختصاص مجلس التأديب بالكليات.
- لا يمكن أن يصدر مجلس التأديب بالكلية عقوبة الطرد إلا لأقل من 60 يوم عمل المادة: 9 من المقرر أعلاه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف . إخاء . عدل

المحكمة العليا

الغـرفـة الإداريــة

بسم الله العلي العظيم

الـقـضيـة رقم: 2015/40

الـطـاعن: ك.د.

الـمحـامـي: ذ/ الكتاب ولد المختار

الـمطعـون ضده: جامعة انواكشوط (المجلس التأديبي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية)

الـقـرار رقـم : 2016/10

بـتـاريـخ: 2016/02/15

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار محل الطعن.

و الله الموفق

في يوم الاثنين الموافق 2016/02/15 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقصر العدالة في انواكشوط تحت رئاسة:

السيد: سيد ابراهيم محمد ختار رئيسا .

وبعضوية السادة المستشارين:

. محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي / مستشارا

. الحاج ولد الطلبة / مستشارا

. محمد سالم ولد عبد الوهاب / مستشارا

. سيد ولد الحاج / مستشارا

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد الطيب مفوضا للحكومة وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة، كاتبا للجلسة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد القرار رقم: 015/45 الصادر بتاريخ 2015/06/11 عن المجلس التأديبي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

الوقائع

تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يستبان من مشمولات ملفها في الدعوى التي تقدم بها الكتاب ولد المختار لفائدة موكله ك.د. والهادفة إلى الطعن بالإلغاء ضد القرار رقم: 015/45 الصادر بتاريخ 2015/06/11 عن المجلس التأديبي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط القاضي بطرده من الكلية مع المنع من المشاركة في الامتحانات، لتتعهد هذه المحكمة بالملف طبقا لمقتضيات المادة 150 من ق.ا.م.ت.ا. وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

الإجراءات:

حيث تمت إحالة ملف القضية على المستشار المقرر لإعداد التقرير بعد انقضاء آجال الردود، كما تمت إحالته بعد انتهاء التقرير على مفوض الحكومة لتقديم ملتمساته الكتابية، ومن ثم الأمر بلصقه بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة الملفات المجدولة للعرض في الجلسة المنوه عن تاريخها أعلاه.

وحيث تم نشر القضية في الجلسة العلنية وقام المستشار بتلاوة تقريره في القاعة، وقدم الأطراف ما لديهم من ملاحظات، وأشفع جميع ذلك بتقديم مفوض الحكومة لطلباته الشفهية ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بالآتي:

الأسباب:

أولا: الشكل

حيث صدر القرار محل الطعن بتاريخ: 2015/06/11 وقدمت عريضة الطعن أمام كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2015/08/05.

وحيث توفرت الوكالة والدمغة على العريضة ووصل الغرامة وأشفعت العريضة بمذكرة تفصيلية وردت بتاريخ: 2015/08/31 فتوفرت الصفة والمصلحة والأهلية واحترمت الآجال القانونية في ذلك، مما يستوجب التصريح بصحة الجانب الشكلي في هذا الطعن.

ثانيا: الأصل

حيث تضمنت مذكرة الطرف الطاعن عدة مآخذ على القرار محل الطعن منها:

- أنه تجاوز ترتيبات المقرر رقم 3648 الصادر عن وزير التعليم العالي بتاريخ: 2009/11/16 المحدد لصلاحيات مجالس التأديب بالجامعة والكليات والتي من ضمنها أن طرد الطلاب من اختصاص مجلس الجامعة وليس مجلس التأديب بالكلية. وبذلك يكون القرار قد خرق المواد 8، 9 وما بعدها من هذا المقرر.

وحيث بلغت مذكرة الطاعن إلى الطرف المطعون ضده جامعة انواكشوط من قبل كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 2015/08/31 وسجلتها الجامعة تحت الرقم: 1168 دون أن تتوصل المحكمة بأي رد منها.

المحكمة

حيث يتضح من دراسة ملف القضية أن مثار النزاع في هذه القضية يتعلق بقرار صادر عن المجلس التأديبي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط يحمل إجراءات تأديبية تقضي بالطرد لمدة فصل كامل مع المنع الكامل من الامتحانات في هذه الفترة بحق الطالب كريم الدين محمد.

وحيث إن اختصاص مجالس التأديب بالكليات تنظمه وتحدده حصريا ترتيبات المقرر رقم: 3648 الصادر بتاريخ: 2009/11/16 عن وزير التعليم الثانوي والعالي في مادتيه 8 و 9.

وحيث تنص المادة 8 من المقرر أعلاه بأنه: لمجلس التأديب بالكلية النظر في المخالفات التالية: – محاولة الغش في الامتحان أو أي تقويم آخر للمعلومات – حالة الغش الثابت أثناء الامتحان أو أي تقويم آخر للمعلومات – السب أو أي عبارة استهزاء أو ازدراء موجهة إلى فرد أو مجموعة من عمال أو طلاب الجامعة – إساءة موصوفة إلى فرد أو مجموعة من عمال أو طلاب الجامعة.

وحيث إن القرار محل الطعن تناقض مع نص المادة 8 أعلاه فلم يتضمن تعليلا أو سببا أو مبررا من ضمن المبررات الواردة حصرا في هذه المادة لاتخاذه.

وحيث تنص المادة 9 من نفس المقرر أعلاه على أنه: تتدرج العقوبات التي يصدرها مجلس التأديب بالكلية على النحو التالي: – الإنذار – التوبيخ – الطرد من الكلية، مع المشاركة في الامتحانات وتقويم المعلومات، وذلك لمدة لا تتجاوز 30 يوما من أيام العمل – الطرد من الكلية لمدة تزيد عن 30 يوما وتقل عن 60 يوم عمل مع منع المشاركة كليا أو جزئيا في الامتحانات وتقويم المعلومات.

وحيث إن القرار محل الطعن تناقض مع نص المادة 9 أعلاه فلم يتدرج في إصدار العقوبة ولم يتقيد بمضمون المادة وإنما تجاوز إلى عقوبة الطرد فصلا كاملا، ومعلوم أن الفصل الكامل هو 90 يوما أي ثلاثة أشهر، وليس 60 يوما التي هي أقصى عقوبة منحها النص لمجلس تأديب الكلية.

وحيث إن المادة 15 من المقرر 3648 أعلاه نصت على أن اتخاذ العقوبة بالطرد فصلا كاملا من اختصاص مجلس التأديب في الجامعة.

وحيث إن القرار المطعون فيه بالإلغاء فاقد للتعليل والتسبيب وصدر من جهة إدارية غير مختصة وخرق نصا قانونيا صريحا لا يحتمل التأويل.

وحيث إن خرق القواعد القانونية خصوصا النظامية الآمرة وعدم اختصاص مصدر القرار الإداري من أسباب إلغاء القرارات الإدارية.

وحيث إن إحجام جامعة انواكشوط عن الرد على كل من العريضة والمذكرة المبلغتين لها يحمل على القول بعجزها عن دحض حجة الطاعن، وتسليمها بحقه.

وحيث يكون طلب الطاعن لأجل ذلك محقا، ما يقتضي الاستجابة له.

وحيث إن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر في مدى سلامة القرار الإداري واحترامه للقانون وخلوه من عيوب التجاوز أو التعسف أو الشطط في استعمال السلطة طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

وحيث إن المادة 163 من القانون الآنف الذكر نصت على إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها إذا كانت مشوبة بعيب في مشروعيتها الداخلية بخرقها لقاعدة قانونية أو تجاوزها لحدود السلطة.

وبعد الرجوع إلى رأي مفوض الحكومة في هذه القضية.

وانطلاقا مما تقدم، وإعمالا للمواد رقم: 02- 63- 150- 151- 152- 163- 209- 211 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمواد: 8-9-10-12-13-15 من المقرر رقم 3648 الصادر عن وزير التعليم العالي بتاريخ: 2009/11/16 المحدد لصلاحيات مجالس التأديب بالجامعة والكليات وبعد المداولة القانونية.

منطوق القـــرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار محل الطعن.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/13 بتاريخ : 2016/02/15

المبــدأ :

- لا يلزم أي من المتعاقدين إلا بما هو وارد في بنود العقد الذي يربط بينهما لأن العقد شريعة المتعاقدين المادة:247 ق. ا.ع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ أخاء ـ عدل

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم : 87/ 2013 الطاعن :المؤسسة الجديدة للتجارة والتمثيل الصناعي محاميها: ذ/ إبراهيم ولد أبتي وذ/ محمد ولد المختار المطعون ضده : وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية . محاميه : ذ/ سيدي محمد ولد أغربط القرار رقم 2016/13 مكرر بتاريخ 2016 /02/15 **منطوق القرار :** **قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.** **والله الموفق**	**بسم الله العلي العظيم** عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات بالمحكمة العليا بتاريخ 2016/01/18 تحت رئاسة القاضي : **سيد إبراهيم محمد ختار** رئيس الغرفة وبعضوية كمل من : القاضي : **محمد ولد محمد عبد الرحمن** مستشارا القاضي : **محمد سالم ولد عبد الوهاب** مستشارا القاضي : **سيدي ولد الحاج** مستشارا القاضي : **الحاج ولد محمدو ولد الطلبة** مستشارا وبحضور : **محمد محمود ولد الطيب** نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا مفوضا للحكومة و بمساعدة الأستاذ **الناتي ولد محمد الحاج** كاتب ضبط أول قلما للمحكمة وذلك للنظر والبت في بعض الملفات المعروضة أمامها ومن ضمنها الملف رقم 2013/87 والمتعلق بالطعن بالنقض مقدم من طرف ذ/ إبراهيم ولد أبتي و نيابة عن موكلته المؤسسة الجديدة للتجارة والتمثيل الصناعي ضد/وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الأول ـ الوقائع والإجراءات

أ ـ الوقائع

تتمثل وقائع هذه القضية في عريضة فاتحة للدعوى مقدمة من طرف الاستاذ/ إبراهيم ولد أبتي نيابة عن المدعية المؤسسة الجديدة للتجارة والتمثيل الصناعي(PARI) أمام الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط تطلب فيها الحكم بإدانة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن تسدد للمدعية(4.200.000 أوقية عن الخسارة وفوات البضاعة و1.850.000 أوقية عن فوات الفرص والكسب و300.000 أوقية عن الخسارة الناتجة عن الضمانة) فأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الحكم رقم 2012/03 بتاريخ

2012/04/19 جاء في منطوقه ما يلي : (حكمت المحكمة حكما ابتدائيا حضوريا برفض طلبات المدعية لعدم تأسيسها،وبالرسوم والمصاريف عليها،وبرفض باقي الطلبات) وقدم استئناف هذا الحكم بموجب محضر الاستئناف رقم 2012/05 بتاريخ 2012/06/17 أمام الغرفة الإدارية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط فأصدرت في القضية القرار رقم 2013/10 بتاريخ 2013/04/25 جاء منطوقه كما يلي: (قررت المحكمة نهائيا حضوريا قبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأكيد الحكم المستأنف) وقد تم الطعن بالنقض ضد هذا القرار أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بموجب محضر الطعن رقم 2013/07 بتاريخ 2013/06/18 وهذا الطعن هو موجب تعهد هذه المحكمة في القضية والذي أشفع بمذكرة تكميلية بتاريخ 2013/07/31 فتمت إحالة العريضة والمذكرة التكميلية إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية للرد عليهما، وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية بتاريخ 2014/05/02 من ذ/ سيدي محمد ولد أغربط نيابة عن موكلته وزارة المالية .

ب ـ الإجراءات

بعد توصل المحكمة بعريضتي الطعن بالنقض والمذكرتين التكميليتين المذكورتين والمذكرة الجوابية،تمت إحالة القضية إلى المستشار المقرر القاضي / محمد سالم ولد عبد الوهاب وبعد إعداد التقرير أحيلت القضية إلى مفوض الحكومة لإبداء رأيه فيها ثم تمت جدولتها في الجلسة المبين تاريخها أعلاه وبعد عرضها في الجلسة وقراءة المستشار المقرر لتقريره وتقديم محاميي الطاعنة لملاحظاتهما على التقرير و تقديم مفوض الحكومة لطلباته الشفهية والمكتوبة والتي تمثلت في طلبه من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا، تم وضع القضية في المداولات للنطق بالحكم فيها في الجلسة المبين تاريخها أعلاه وبعد المداولات وفقا للقانون أصدرت المحكمة القرار الآتية أسبابه :

ثانيا ـ من حيث الشكل

حيث قدم الطعن بالنقض مستوفيا للشروط وفي الآجال المحددة بالمواد 150 وما بعدها في بابها من ق إ م ت إ لذا فهو مقبول شكلا

<u>ثالثا ـ من حيث الأصل</u>

الأطراف

أ ـ الطاعن:

قدم الأستاذ/ إبراهيم ولد أبتي نيابة عن موكلته المؤسسة الجديدة للتجارة و التمثيل الصناعي مذكرة تكميلية ضمنها ما ملخصه :

ـ أن القضية تنصب حول فسخ تعسفي لصفقة عمومية استفادت منها العارضة بتزويد وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ببعض الأجهزة والمعدات المكتبية، دون مراعاة الطلبات الوجيهة للعارضة والمنسجمة مع ترتيبات الصفقة.
ـ أن النصوص التعاقدية تتمثل بصفة خاصة في الصفقة العمومية وفي العرض وملحقاته المقدمة من طرف العارضة التي نصت الصفقة في مادتها الثانية على أنه جزء لا يتجزأ من الصفقة،ونصت على مسطرة وشكليات لتسليم البضاعة وهي :
ـ توجيه الوزارة لطلبيات (Bons de commande) إلى العارض.
ـ تسليم العارض البضاعة بواسطة محضر تسليم.
ـ إعداد فاتورة بالمبلغ المقابل للبضاعة المستلمة.
والوزارة لم تستجب لهذه الشروط الشكلية البسيطة، بل على العكس من ذلك قامت بتوجيه رسالة بفسخ العقد.
ـ أن السر في إلحاح العارض على الحصول على طلبيات من الوزارة لكي يسلم البضاعة ليس فقط التقيد بالترتيبات التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، وإنما أيضا من أجل الانسجام مع الترتيبات القانونية التي تحكم الصرف العمومي.
ـ أن امتناع الوزارة تقديم الطلبيات يعتبر نوعا من التهرب من الرقابة المالية وعدم التقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بالصرف العام ، وهو ما يجعل العارض في وضعية لا تسمح له باسترجاع ثمن بضاعته.
ـ أن تمسك الوزارة بموقفها ـ رغم وضوح النصوص القانونية ـ يجعل فسخها للصفقة إخلالا بالتزاماتها التعاقدية وتهربا من نصوص صريحة وهو ما فات محاكم الموضوع وجعل أحكامها مجافية للصواب،عديمة التسبيب، ،عرضة للنقض لشدة فسادها.
وخلص الطاعن إلى طلبه قبول الطعن بالنقض أصلا ونقض القرار موضوع الطعن،وإحالته إلى تشكيلة مغايرة ..
ب ـ المطعون ضده : قدم ذ/ سيدي محمد ولد أغربط مذكرة جوابية نيابة عن موكلته جاء فيها ما ملخصه :
ـ أن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية نشرت إعلانا في جريدة الشعب، لمناقصة تنوي الوزارة القيام بتزويد إدارتها والمصالح التابعة لها بما تحتاج من لوازم مكتبية، وقد شاركت في المناقصة عدة شركات من ضمنها العارضة التي تم اختيارها بصفة موضوعية لجودة العرض الذي قدمته مقابل 8.301.004 أوقية .
ـ أن مثل هذه العقود يحكمها قانون الصفقات العمومية والنصوص المكملة له.
ـ أن الوزارة كلفت قطاع الشؤون الإدارية والمالية التابع لها بمتابعة تنفيذ العقد، وقد تقدم هذا القطاع برسالة إلى مؤسسة *PARI * يطلب البدء في تنفيذ بنود العقد الذي

يجمع الطرفين وحدد لها قائمة من المعدات، وقد استجابت المؤسسة تلقائيا لهذا الطلب ونفذت التزامها دون قيد أو شرط ، وبهذه الخطوة الإيجابية تبين للوزارة أن المؤسسة ماضية في سبيل تنفيذ التزامها التعاقدي، تقدمت الوزارة بعد ذلك بطلب ثان يشمل قائمة جديدة من المعدات و اللوازم، ففوجئت الوزارة بأن طلبها في هذه المرة قوبل بشروط جديدة اشترطتها المؤسسة، وهذه الشروط مخالفة لنص وروح الاتفاق الذي يجمع الطرفين، فأرسلت الوزارة رسالة رقم 224 بتاريخ 2011/05/04 تضمنت تنبيها للمؤسسة بشروط العقد،ومنحتها أسبوعا كاملا لتنفيذ التزاماتها إلا أن المؤسسة امتنعت وأصرت على الرفض، مما أجبر الوزارة على اللجوء إلى حقها في فسخ العقد، وعلى الرغم مما حدث استلمت المؤسسة مبلغا من المال ثمنا لما قد التزمت به في الدفعة الأولى .

و خلص إلى طلبه رفض المطلب شكلا وأصلا وتأكيد القرار رقم 2013/10 موضوع الطعن بالنقض.

ج ـ المحكمة:

ـ حيث إن محكمة الدرجة الأولى حكمت برفض طلبات المدعية المؤسسة الجديدة للتجارة والتمثيل الصناعي لعدم تأسيسها،وتم تأكيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالقرار رقم 2013/10 وتم الطعن بالنقض ضد هذا القرار من طرف المؤسسة الجديدة للتجارة والتمثيل .

ـ وحيث إن حكم الدرجة الأولى المؤكد من محكمة الاستئناف والذي أصبح بحكم تأكيده منها حيثية من حيثيات قرارها،كان مسببا ومعللا بما فيه الكفاية،

ـ وحيث إن اشتراط المؤسسة الجديدة للتجارة والتمثيل الصناعي لتنفيذ بنود الصفقة رقم 2011/03 شكليات لم تكن ضمن بنود الصفقة، وعدم اكتراثها بالإنذار المقدم إليها من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بتنفيذ بنود الصفقة، يسمح لها (وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية) بفسخ الصفقة بقرار أحادي طبقا لمقتضيات المادة 129 من المرسوم رقم 2002/08 الصادر بتاريخ 2002/03/12.

ـ وحيث إن المادة 10 من الصفقة حددت كيفية تسديد المبالغ المستحقة من تنفيذ الصفقة للمورد في الحساب رقم 01002152 المفتوح باسمه في بنك باميس ولم يرد في الصفقة أي شكليات أخرى للتسديد.

ـ وحيث إن المؤسسة الجديدة للتجارة والتمثيل الصناعي اشترطت لتنفيذ بنود الصفقة شروطا خارج بنود العقد، فإن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية لا يلزمها القانون إلا بما هو وارد في بنود الصفقة انطلاقا من القاعدة العامة (العقد شريعة المتعاقدين).

ـ وحيث إن القرار المطعون فيه كان مسببا ومعللا بما فيه الكفاية، والأحكام القضائية مبنية على الصحة والسلامة ما لم تخالف دليلا قطعيا أو قياسا جليا، مما يتعين معه تأكيد الحكم المطعون فيه.

لهذه الأسباب

وعملا بالمادتين 02، 63 والمواد 204،220،221،222 الكل من ق إ م ت إ .

<u>منطوق القرار</u>

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا.

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/26 بتاريخ : 2016/03/21

المبــدأ :

- لا يمكن تطبيق المادة: 130 من المرسوم رقم: 093/09 على من سبق أن صدر حكم بتاريخ: 1984/03/19 يحدد تاريخ ميلاده لأن القانون لا يسري بأثر رجعي المادة: 2 من ق. ل. ع
- الأحكام القضائية لا تتقادم المادة: 296 من ق. ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ أخاء ـ عدل

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

القضية رقم : 35/ 2015 الطاعن : ج.م.ل. محاميه: ذ/ محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن المطعون ضده : وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة محاميه : مكتب أكاه للمحاماة القرار رقم 2016/26 بتاريخ 2016 /03/21 **منطوق القرار :** **قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا و أصلا وإلغاء القرار محل الطعن.** **والله الموفق**	بسم الله العلي العظيم عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقاعة الجلسات بالمحكمة العليا بتاريخ 2016/01/18 تحت رئاسة القاضي : سيد إبراهيم ولد محمد ختار رئيس الغرفة وبعضوية كمل من : القاضي : محمد ولد محمد عبد الرحمن مستشارا القاضي : محمد سالم ولد عبد الوهاب مستشارا القاضي : سيدي ولد الحاج مستشارا القاضي : الحاج ولد محمدن ولد الطلبة مستشارا وبحضور القاضي القاسم ولد فال نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا مفوضا للحكومة و بمساعدة الأستاذ الناتي ولد محمد الحاج كاتب ضبط أول قلما للمحكمة وذلك للنظر والبت في بعض الملفات المعروضة أمامها ومن ضمنها الملف رقم 2015/35 والمتعلق بالطعن بالإلغاء المقدم من طرف السيد: ذ/ محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن ضد القرار رقم 0164 الصادر بتاريخ 2015/03/25 عن وزير الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة .

الأول ـ الوقائع والإجراءات

أ ـ الوقائع

تتمثل وقائع هذه القضية في عريضة طعن بالإلغاء مقدمة من طرف ذ/ محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن بتاريخ 2015/06/15 نيابة عن موكله السيد/ ج.م.ل. بموجب الوكالة رقم 2015/04541 الصادرة عن الأستاذ شامخ محمد محمود موثق عقود معتمد بنواكشوط بتاريخ 2015/06/03 وقد أشفع العريضة بمذكرة تكميلية بتاريخ 2015/06/15 وتم إبلاغ العريضة والمذكرة إلى المطعون ضدها : وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة للرد عليهما في الأجل المحدد في المادة رقم 214 من ق إ م ت إ، و توصلت المحكمة بمذكرة جوابية بتاريخ 2015/06/15 عن طريق مكتب اكاه لمحاماة.

ب ـ الإجراءات

بعد توصل المحكمة بعريضة الطعن بالإلغاء والمذكرة التكميلية المذكورتين أعلاه و برد وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة بالتواريخ المذكورة أعلاه تمت إحالة القضية إلى المستشار المقرر القاضي/ سيدي ولد الحاج لإعداد تقرير فيها وبعد إعداد التقرير تمت إحالة القضية إلى مفوض الحكومة لإبداء رأيه،ثم تم عرض القضية في الجلسة المبين تاريخها أعلاه،وبعد قراءة المستشار المقرر لتقريره وتقديم محامي الطاعن لملاحظاته على التقرير أحيلت الكلمة لمفوض الحكومة لتقديم طلباته الشفهية والمكتوبة والتي تمثلت في طلبه من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا، ثم تم وضع القضية في المداولات للنطق بالحكم فيها بالجلسة المبين تاريخها أعلاه يسارا .

وبعد المداولات وفقا للقانون أصدرت المحكمة القرار الآتية أسبابه :

ثانيا ـ من حيث الشكل :

حيث قدم الطعن بالإلغاء مستوفيا الشروط وفي الآجال المحددة بالمواد 150 وما بعدها في بابها من ق إ م ت إ لذا فهو مقبول شكلا.

ثالثا ـ من حيث الأصل:

الأطراف :

الطاعن :

قدم ذ/ محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن مذكرة طعن بالإلغاء تكميلية نيابة عن موكله ج.م.ل. جاء فيها ما ملخصه :

- إن قرار إحالة الطاعن على التقاعد تم تعليله ببلوغه السن القانونية لذلك وقد علل القرار المطعون فيه تفصيلا بأن الطاعن مولود 1948 في حين أن تاريخ ميلاده هو 1953 وأن التاريخ الأول كان مجرد خطأ مادي تم إصلاحه منذ أزيد من واحد وثلاثين عاما بموجب الحكم الصادر عن الغرفة المدنية بالمحكمة الإقليمية بنواكشوط بتاريخ 1984/03/19 وقد تم تسجيل هذا الحكم في سجل الحالة المدنية ببلدية بيلا (واد الناقة) كما تم إدخال هذا الإصلاح في كل وثائق الحالة المدنية وأصبح منذ أمد بعيد حائزا على قوة الشيء المقضي به وتم تنفيذ ما قضى به.
- إن القرار محل الطعن منعدم الأساس القانوني فلم تتضمن حيثياته أي مستند يثبت ما ذهب إليه من أن الطاعن مولود 1948/12/31 وهذا يعني أن القرار معيب بعيب جوهري هو التعسف والشطط في استعمال السلطة.

وخلص إلى طلبه قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا والتصريح بإلغاء القرار رقم 2015/164 الصادر بتاريخ 2015/03/25 عن وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنه الإدارة.

المطعون ضده :

قدم / مكتب أكاه للمحاماة مذكرة جوابية نيابة عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنه الإدارة جاء فيها ما ملخصه :

ـ إن الرسالة موضوع الطعن إجراء إعدادي وتحضيري لاتخاذ القرار بالإحالة على التقاعد والقرار القاضي بإحالة الطاعن على التقاعد لم يصدر حتى الآن والرسالة موضوع الطعن تعتبر فقها وقضاء من الأعمال التمهيدية أو التحضيرية التي لا يقصد منها تحقيق أثر قانوني معين ولا تقبل الطعن مباشرة بالإلغاء.

ـ إن الطاعن ينعي على الرسالة موضوع الطعن عدم التعليل والتأسيس القانوني عند عدم أخذها بمضمون الحكم الابتدائي المدلى به من طرفه رقم 1984/77 الصادر بتاريخ 1984/03/10 عن المحكمة الإقليمية بنواكشوط لكن الطاعن لم يقدم بأي وثيقة من أي نوع تثبت إبلاغه إلى إدارة الوظيفة العمومية مضمون هذا الحكم منذ صدوره وحتى الآن.

ـ إن عدم إبلاغ الإدارة مضمون هذا الحكم وقت صدوره أو في أمد معقول يعتبر إهمالا من طرف الطاعن ولا يمكن لأي أحد أن يستفيد من خطئه.

ـ إن المادة 130 من القانون رقم 1993/09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين تنص على أنه لا يؤخذ في الاعتبار خلال الحياة المهنية وعند الاقتضاء لتشكيل ملف المعاش المدني للتقاعد إلا الوثائق المدنية التي قدم الموظف عند أول تعيين له في الوظيفة.

وخلص إلى طلبه رفض الطعن شكلا لانعدام محله أو رفضه أصلا لانعدام تأسيسه الواقعي والقانون.

ـ <u>المحكمة:</u>

ـ حيث إن الأستاذ ج.م.ل. قدم طعنا بالإلغاء أمام هذه المحكمة ضد قرار إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية على أنه مولود سنة 1948 خطأ .

ـ وحيث إن الطاعن استظهر بالحكم رقم 1984/77 الصادر بتاريخ 84/03/19 عن الغرفة المدنية بالمحكمة الإقليمية بنواكشوط يصحح الخطأ الوارد في تاريخ ميلاده الذي اعتمدت عليه الوظيفة العمومية لإحالته على التقاعد.

ـ وحيث إن القانون رقم 93/09 المتضمن النظام الأساسي للموظفين صدر بعد هذا الحكم بعدة سنوات،فلا يجوز قانونا تطبيق المادة 130 منه بأثر رجعي على الطاعن الذي حصل على حكم قضائي يصحح الخطأ الوارد في تاريخ ميلاده وهو حكم حاز على قوة الشيء المقضي به صادر من محكمة مختصة في ظل قانون يسمح بذلك .

ـ وحيث إن الحكم القاضي بتصحيح تاريخ ميلاد الطاعن تم تنفيذه من قبل الحالة المدنية ومن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كما أمر بذلك في منطوقه،وعليه فإن تاريخ ميلاد ج.م.ل. هو ما ورد في الحكم رقم 1984/77 الصادر بتاريخ 1984/03/13 وهو (1953م) بدل 1948 الذي ورد خطأ وعلى الإدارة الماسكة لملفه أن تعمل بمقتضى هذا الحكم النهائي الحاصل على قوة الشيء المقضي به .

ـ وحيث إن الأحكام القضائية لا تتقادم ويجب تنفيذها فور العلم بها، وطبقا للقانون .

ـ وحيث إن القرار المطعون فيه معيب بعدم الشرعية لتطبيقه القانون بأثر رجعي على الطاعن، ولتجاهله لحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، يصحح تاريخ ميلاد الطاعن في ظل قانون يسمح بذلك، مما يستوجب إلغاءه طبقا للمادة 163 من ق إ م ت إ.

ـ وحيث إن الطاعن متمسك بحقه الذي اكتسبه في ظل قانون سابق، والحق المكتسب محمي بقوة القانون.

لهذه الأسباب

وعملا بالمادتين 02، 63 من ق ا م ت ا، والمادة 150 من القانون نفسه.

منطوق القرار

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا و أصلا وإلغاء القرار محل الطعن

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/31 بتاريخ : 2016/05/02

المبــدأ :

- يجب على سلطة التنظيم في مجال الاتصالات تقنين استخدام شبكة الانترنت بما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم وتقاليد الأمة الموريتانية المحافظة المادة الأولى الفقرة 4 والمادة: 6 الفقرة 6 من القانون رقم: 099/019 المتعلق بالاتصالات، والمواد: 5 و6 من الدستور، والمادة: 47 من الأمر القانوني رقم: 005/015 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف . إخاء . عدل

المحكمة العليا

الغـرفـة الإداريــة

بسم الله العلي العظيم

الـقـضيـة رقم: 2013/58

الـطـاعن: منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع

الـمحـامـي: ذ/ محمد المامي ولد ملاي اعل

الـمطعـون ضده: سلطة التنظيم في مجال الاتصالات

الـقـرار رقـم : 2016/31

تـاريـخ الـنطق بـه: 2016/05/02

منطوقه:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار محل الطعن.

و الله الموفق

في يوم الاثنين الموافق 2016/05/02 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بقصر العدالة في انواكشوط تحت رئاسة:

السيد: سيد ابراهيم محمد ختار رئيسا .

وبعضوية السادة المستشارين:

. محمد محمد عبد الرحمن الخرشي /مستشارا

. الحاج محمدن الطلبة /مستشارا

. محمد سالم عبد الوهاب /مستشارا

. سيدي ولد الحاج /مستشارا

وبحضور السيد/ محمد محمود ولد الطيب مفوضا للحكومة وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة، كاتبا للجلسة.

وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد قرار سكوتي صادر عن سلطة التنظيم في مجال الاتصالات، وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

الوقائع

تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يتضح من مشمولات ملفها في الدعوى التي تقدم بها الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعلي لفائدة موكلته منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع والهادفة إلى الطعن بالإلغاء ضد قرار سكوتي صادر عن سلطة التنظيم في مجال الاتصالات يقضي بالامتناع ضمنيا عن حجب المواقع الإباحية، لتتعهد هذه المحكمة بالملف طبقا لمقتضيات المادة 150 من ق.ا.م.ت.ا. وتقوم بدراسته حسب الإجراءات التالية:

الإجراءات:

حيث تمت إحالة ملف القضية على المستشار المقرر لإعداد التقرير بعد انقضاء آجال الردود، كما تمت إحالته بعد انتهاء التقرير على مفوض الحكومة لتقديم ملتمساته الكتابية، ومن ثم الأمر بلصقه بكتابة ضبط المحكمة ضمن قائمة الملفات المجدولة للعرض في الجلسة المنوه عن تاريخها أعلاه.

وحيث تم نشر القضية في الجلسة العلنية وقام المستشار بتلاوة تقريره في القاعة، وقدم الأطراف ما لديهم من ملاحظات، وأشفع جميع ذلك بتقديم مفوض الحكومة لطلباته المتمثلة في مطالبته برفض الطعن بالإلغاء شكلا لانعدام وجود قرار إداري قابل للطعن لأن ما طلب من سلطة التنظيم خارج عن حدود اختصاصها، ليتقرر بعد ذلك حجز القضية في المداولات وينطق فيها بالآتي:

المحكمة:

أولا: الشكل

حيث قدمت عريضة الطعن بالإلغاء مدموغة أمام كتابة ضبط هذه الغرفة بتاريخ 2013/07/07 ضد القرار المنوه عنه أعلاه بعد التظلم الوارد على سلطة التنظيم بتاريخ: 2013/02/13.

وحيث إن منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع جمعية معترف بها من قبل السلطات الرسمية بموجب الوصل رقم: 321 الصادر بتاريخ: 2011/10/18 عن وزير الداخلية واللامركزية، ومن بين أهدافها الرئيسية نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة في المجتمع وتوعية الاطفال والشباب وكافة فئات المجتمع حول مخاطر الانحرافات الاخلاقية.

وحيث إن الاصل في قبول الدعوى أن تقام ممن له فيها مصلحة شخصية، إلا أن الفقه القضائي المقارن أقر بأن هذه المصلحة تتسع في نطاق دعوى الالغاء لارتباطها بقواعد المشروعية والنظام العام فتقبل الدعوى من كل من كان في وضعية قانونية تجعل القرار المطعون فيه بالإلغاء يؤثر في مصلحة شخصية له حتى ولو شاركه فيها غيره، إذ لا يلزم أن يمس القرار المطعون فيه حقا ثابتا للمدعي على سبيل الاستئثار أو الإنفراد، لذا فإن المدعي هنا قدم دعواه حرصا منه على القيم والفضيلة وصونا لمصلحة الجماعة التي يتأثر أي عنصر منها بما يفِدُ على القيم والأخلاق من سلوكيات وصور وأفكار فاسدة تعود بالضرر المباشر على شخص الطاعن في أسرته ومجتمعه، وهو ما يبرر رفع دعواه هذه لتوفر شرطي الصفة والأهلية والمصلحة الشخصية المباشرة.

وحيث أرفقت عريضة الطعن بوكالة موثقة رسميا وبصورة من وصل الاعتراف بالجمعية الطاعنة، وأشفعت بمذكرة تكميلية بتاريخ: 2013/02/05، فتم احترام الآجال القانونية، مما يستوجب التصريح بصحة الجانب الشكلي في هذا الطعن.

ثانيا: الأصل

أ- الاطراف

حيث تضمنت مذكرة الطرف الطاعن عدة مآخذ على القرار محل الطعن منها:

. أن سلطة تنظيم الاتصالات هي المسؤولة بحكم القانون عن تنظيم وتقنين شبكة الانترنت بما يتلاءم مع قيم وتقاليد ودين الشعب الموريتاني، وأن امتناعها عن حجب المواقع الإباحية يشكل خطرا على أبناء المجتمع، وفيه خرق لأحكام كتاب الله سبحانه وتعالى ولديباجة الدستور الموريتاني، مما يستوجب في نظره إلغاء القرار الضمني محل الطعن.

وحيث ردت المطعون ضدها بمذكرة جوابية وردت على لسان الاستاذ اليزيد ولد اليزيد ضمنها أن سلطة التنظيم لم تصدر في هذه النازلة أي قرار إداري لأنها لا تستطيع اتخاذ القرار الذي تطلبه الطاعنة، وبالتالي تكون هذه الغرفة غير مختصة طبقا للمادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لأن سلطة التنظيم هيئة تنظيمية غير مختصة في سن القوانين على المشغلين بحظر المواقع الإباحية، وإنما تسهر فقط على تطبيق واحترام النصوص من قبل القطاعات التابعة لمجال اختصاصها، لذلك فإن طلب الطاعنة لا يستند على أساس قانوني ويتعين رفضه من قبل المحكمة.

ب- الأسباب

حيث يتضح من دراسة ملف القضية أن مثار النزاع في هذه النازلة يتعلق بطعن منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع في قرار ضمني صادر عن سلطة التنظيم في مجال الاتصالات يقضي بالامتناع عن القيام بحجب المواقع الإباحية المتوفرة عبر شبكة الانترنت بواسطة شركات الاتصال التي تعمل تحت وصاية سلطة التنظيم.

وحيث إن سلطة التنظيم في مجال الاتصالات جهة حكومية مسؤولة قانونيا وعمليا عن تنظيم التعاملات والاتصالات المرتبطة بشبكة الانترنت حسب نص الفقرة 4 من المادة الاولى من القانون رقم 019/99 المتعلق بالاتصالات التي تقول: **سلطة التنظيم هي الهيئة المكلفة بتنظيم قطاع الاتصالات**

المنشأة بمقتضى هذا القانون، وكذلك نص الفقرة 6 من المادة 6 من هذا القانون التي تقول: **تراقب سلطة التنظيم احترام المستغلين للواجبات الناشئة عن الترتيبات التشريعية والنظامية المطبقة عليهم، وكذا الالتزامات المرتبطة بالرخص والتخاويل التي يستفيدون منها، ولها أن تعاقب المخالفات التي تلاحظها بهذا الصدد، إما تلقائيا أو بناء على طلب الوزير المكلف بالاتصالات أو طلب شخص طبيعي أو اعتباري معني**، مما يحتم عليها تقنين استخدام الشبكة بما يتفق مع تعاليم الدين الاسلامي وقيم وتقاليد الأمة الموريتانية المحافظة.

وحيث إن ضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المتسهلكين من اختصاص سلطة تنظيم الاتصالات حسب نص القانون رقم 019/99 المتعلق بالاتصالات الذي تضمنت مادته 6 في فقرتها الاولى ما يلي: **تسهر سلطة التنظيم على احترام احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وذلك ضمن شروط موضوعية شفافة وغير تمييزية، كما تتخذ الاجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستهلكين.**

وحيث إن قرارات سلطة التنظيم يمكن الطعن فيها أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا وفقا لنص الفقرة 12 من المادة 6 من القانون رقم 019/99 المتعلق بالاتصالات التي تقول: **يمكن أن تكون قرارات سلطة التنظيم موضع تظلم ولائي أو طعن أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا.**

وحيث إن المواقع الاباحية تخالف بما تنشره مرئيا أو مسموعا مجموع القوانين والأخلاق والآداب العامة للمجتمع الموريتاني المرتكزة على قيم الدين الإسلامي، وهو ما تترتب عنه انحرافات سلوكية وأمراض جنسية فتاكة ومشاكل نفسية تؤدي لانتشار الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري.

وحيث إنه نتيجة لما ذكر فإن الامتناع عن حجب هذه المواقع الضارة يشكل مساسا بنص الدستور الموريتاني الذي هو أسمى نص قانوني والذي تضمنت ديباجته ما يلي: **يعلن الشعب الموريتاني، اتكالا منه على الله العلي القدير ... كما يعلن، اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين الإسلامي،** ونص في مادته 5 بأن: **الإسلام دين الشعب والدولة**، ونصت مادته 16 على أن: **الدولة والمجتمع يحميان الأسرة**، كما يشكل خرقا للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايته والتي منها الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي أقرته اللجنة الاجتماعية والإنسانية والتعاونية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر1959، وقد نصت ديباجته على ما يلي: **تمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها بحقوقه وحريته الطبيعية**، ونصت في فقرتها الثانية بأنه: **يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح بالتشريع وغيره من الوسائل الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه البدني والعقلي**

والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة، وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.

وحيث إنه فضلا عن ذلك فقد نصت المادة 47 من الامر القانوني رقم: 2005/015 الصادر بتاريخ: 05 2005/12 المتضمن الحماية الجنائية للطفل على ما يلي: **كل شخص يصنع أو ينقل أو يبث بأية وسيلة أو واسطة إعلانا ذا طابع عنيف أو متاجرة بالجنس أو من شأنه المساس الخطير بكرامة الإنسان، وكل شخص يتاجر بمثل هذا الإعلان فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 120.000 إلى 160.000 أوقية إذا كان من شأن الاعلان أن يشاهده أو يدركه طفل، وتطبق العقوبات نفسها في حالة قيام شخص بالغ بتنظيم اجتماعات تتضمن عروضا أو ممارسات جنسية يشهدها طفل أو يشارك فيها، ويقع نفس الشيئ بالنسبة للبالغ الذي يتعاطى التحريض الظرفي للأطفال على الفجور.**

وحيث يكون طلب الطاعن لأجل ذلك محقا، ما يقتضي الاستجابة له.

وحيث إن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر في مدى سلامة القرار الإداري واحترامه للقانون وخلوه من عيوب التجاوز أو التعسف أو الشطط في استعمال السلطة طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

وحيث إن المادة 163 من القانون الآنف الذكر نصت على إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها إذا كانت مشوبة بعيب في مشروعيتها الداخلية بخرقها لقاعدة قانونية أو تجاوزها لحدود السلطة.

وبعد الرجوع إلى رأي مفوض الحكومة في هذه القضية.

وانطلاقا مما تقدم، وإعمالا لنص الديباجة وللمادتين رقم: 5 و 16 من الدستور الموريتاني، والمواد: 02- 28- 63- 150- 151- 152- 163- من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمادتين: 1 و 6 من القانون رقم: 019/99 المتعلق بالاتصالات، والمادة 47 من الامر القانوني رقم: 2005/015 الصادر بتاريخ: 05 2005/12 المتضمن الحماية الجنائية للطفل وبعد المداولة القانونية.

<u>منطوق القـــرار:</u>

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول مطلب الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار محل الطعن.

و الله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيس**

القرار رقم 2016/35 بتاريخ : 2016/05/02

المبــدأ :

- يتحدد النزاع الجماعي في العقار بكون طرفيه أو أحدهما مجموعة تقليدية، والمراد بالمجموعة التقليدية القبيلة وما في حكمها.
- . المادة: 07 من الأمر القانون رقم: 127/083 والمادة 103 من المرسوم 2010/080 المطبق له.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/ عدل**
المحكمة العليـا
الغرفة الإدارية

القضية رقم 2016/11
الطاعن: ا.ط. و آخرون
المحامي: مكتب نور للمحاماة
المطعون ضده: لجنة الوقاية والتحكيم في النزاعات العقارية بمقاطعة بومديد
القرار رقم: 2016/35
بتاريخ: 02/ 2016/05

منطوقه:
قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن لجماعية النزاع .

بسم الله العلي العظيم
في يوم الأثنين الموافق 2016/03/21 عقدت الغرفة الإداريـة بالمحكمة العليـا جلسة علنية بمقرهـا فـي نواكشوط تحت رئاسة:
السيد: سيد إبراهيم ولد محمد ختار رئيس الغرفة .
وبعضوية السادة المستشارين:
ـ محمد سالم عبد الوهاب مستشارا
ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن مستشارا
ـ الحاج ولد الطلبه مستشارا
ـ سيدي ولد الحاج مستشارا
وبحضور السيد/ محمد محمود ولد الطيب مفوض للحكومة
وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة .
وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد المحضر رقم 015/01 الصادر بتاريخ 015/12/10عن لجنة الوقاية والتحكيم في النزاعات العقارية الجماعية بمقاطعة بومديد .
وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

الوقـــائـــع

القضية المثارة بموجب هذه الدعوى نزاع عقاري بين الطرفين مجموعة أهل ا.ن. من جهة وبعض من مجموعة أهل ع.ق. حول الموقع المعروف ب : اتويميرت س.ا. أو صفت النعامة التابعة لمقاطعة بوامديد.

حيث تقدم الطرفان أمام لجنة الوقاية والتحكيم في النزاعات العقارية الجماعية برئاسة حاكم المقاطعة لتسوية النزاع، فأصدرت الأخيرة محضرها رقم 2015/01 يوم 10 دجمبر2015 معتبرة النزاع فرديا ومتخلية عنه لعدم الاختصاص، فتقدم مكتب النور نيابة عن: ا.ط. وآخرين باسم مجموعة أهل ا.ن. بعريضة طعن لإلغاء المحضر السابق ، سجل لدى هذه الغرفة بتاريخ 05 ـ 02 ـ 2016 ، وجاءت

على أساس توكيل شرعي من أصحاب الصفة والمصلحة، بالإضافة إلى كونها مدموغة وضمن الآجال القانونية، وتم تقديم المذكرة بتاريخ 09 ـ 02 ـ 2016 ضمن الآجال كذلك، وبذلك اكتملت الشروط الشكلية المطلوبة.

ومن حيث الأصل ، أثار مكتب النور من خلال العريضة والمذكرة المقدمة المسائل التالية:

1ـ بعد أن تقدم الطرفان أمام الجهة الإدارية المختصة (حاكم بوامديد) صدر قرار مفاجئ لمخالفته السافرة للقانون ، متضمنا العيوب المبررة لإلغائه طبقا لما نصت عليه المادة 163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وذلك حين اسند الاختصاص في نزاع جماعي للقضاء مخالفا بذلك نص المادة 7 من القانون رقم 127 ـ 83 المنظم للعقار.

2 ـ لا يعني الاعتراض السابق تهربا من القضاء ، فموكلونا ، يقول مكتب النور ، لديهم الأدلة الواضحة والكافية لإثبات حقوقهم ، غير أن الحرص على تطبيق القانون هو رائدهم في إثارة المسألة ، فالمشرع خول الغرفة رقابة أعمال الإدارة عموما من خلال الطعن بالإلغاء كما هو حال هذه الدعوى .

3 ـ جاء المحضر المطعون فيه، فيما يتعلق بمعيار إسناد الاختصاص ، مضطربا ومتناقضا ، فبعد أن جاء فيه: اجتمعت اللجنة للبت في النزاع العقاري القائم بين جماعة أهل ا.ن. (ا.د.) وجماعة أهل ع.ق. (ا.ت.) انتهى إلى كون النزاع فرديا . فالجماعية التي تفرض اختصاص لجنة التحكيم في النزاعات العقارية وتمنع اختصاص القاضي متحققة بنص المحضر ذاته.

4 ـ مما يؤكد جماعية النزاع تقديم جماعة أهل ا.ن. مستخرجات من السجل العقاري تثبت ملكيتها لا تويميرت والمسجلة باسمها منذ 1917 .

5 ـ طلب العرية ، الذي سلط جماعة أهل ع.ق. على الأرض أصلا ، مقدم من أحد وجهاء تلك المجموعة إلى أحد وجهاء أهل ا.ن. هو س.ن.ا ، فلو لم تكن الأرض ملكا جماعيا لما تمت إعارتها بتلك الطريقة ، هذا فضلا عن أن جماعة أهل ع.ق. مقرة بخروج الأرض عن ملكها عطية أو هبة لأحد وجهاء أهل ا.ن. ، وهو إقرار يؤاخذون به . وقد جاء في المحضر على لسان نفس الجماعة " هل تلزم عطية احد شيوخ جماعتنا التقليديين يدعى م.ل.س. لجزء من ملك جماعي للمسمى س.ن."، فالجماعية ، حسب عرائض الطعن المقدمة أمام اللجنة ، لا مفر منها في كل ما تم الاستظهار به ، ومع ذلك خالفها القرار المطعون فيه ، موجها لجهة منعها القانون من البت في مثل هذه النزاعات وألزمها الشطب عليها.

ويستخلص مكتب النور وكيل الطاعنين مما سبق وسواه كون المحضر المطعون فيه خالف القانون من عدة أوجه مما يتعين معه إلغاؤه ، وهو ما يطالب به ، وإحالة الموضوع لنفس اللجنة للبت فيه على ضوء ما ستقرره محكمتكم .

وقد جاء رد حاكم بوامديد رئيس اللجنة المطعون في قرارها من خلال الرسالة رقم 2016/004 الواصلة إلى الغرفة بتاريخ 26 ـ 02 ـ 2016 ضمن الآجال القانونية ، ويتلخص مضمونها فيما يلي:

1 ـ من قراءة الوثائق التي أدلى بها طرفا النزاع يتبين تشابهها إن لم نقل تطابقها ، سواء ما تعلق منها

بمصدر الملكية الأصلية المدون في السجل العقاري، أوما تعلق بالشهود، أما طبيعة الإحياء وحقيقة التنازل فهما محل مناكرة بين الطرفين وسواها من الاعتبارات المتشعبة والمتناقضة فيما بينها . كل ذلك يجعلنا نؤكد ونتمسك بصحة وسلامة قرارنا القائم على اعتبار النزاع فرديا تأسيسا على شكل التنازل الذي تم بصفة فردية حسب دعوى جماعة أهل ع.ق.، كما أن عرية الأرض كذلك كانت فردية حسب دعوى جماعة أهل ا.ن.

2 ـ مما يدعم فردية النزاع، وهو الأصل الذي نشأ عنه النزاع كونه قام على أساس مقايضة بين فردين من المجموعتين المذكورتين ، حول اتويميرت صفة النعامة ، خلافا لما جاء في عرائض الطعن المقدمة ، والتي اعتمدت وثيقة مستخرجة من السجل العقاري مسجلة بتاريخ 1917 ، وهذا مردود عليه بنص المادة 3 من القانون العقاري التي صرحت: " أن نظام حيازة الأرض التقليدية أصبح لا غيا".

واللجنة عندما أصدرت محضرها المطعون فيه ، كان سندها القانون العقاري وبالذات المادة: 104 من المرسوم 080 ـ 2010 ، وحين صرحت بعدم اختصاصها في النزاع كان دافعها هو تسريع الإجراءات لا تعطيل حق ملكية خاصة لمن يدعى محل النزاع ، بناء على مبدإ فصل السلطات .

3 ـ فيما يتعلق بعدم موضوعية الشهادة، نؤكد أن اللجنة أجمعت على موضوعيتها لكونها توضح أن الملكية فردية تثبت بالتصرف والاستغلال والانتفاع، الذي مارسه أفراد وليس جماعات وجميع الشهادات الواردة تعطي حق الملكية الفردية للمسمى س.ن. والاستغلال للطرف الآخر، مما لا يدع أي شك بأن الملكية كانت فردية والمقايضة كذلك تمت بين شخصين، وكذلك عرية الاستغلال فيما بعد ، لا بين جماعات تقليدية كما استظهر به في العرائض المقدمة أمام المحكمة.

وينهى الحاكم رده قائلا: إن الطعن المقدم لا يرقى إلى الإلغاء لافتقاره للدعائم القانونية ، ولعدم وجود أي دليل على كونه نزاعا جماعيا.

المحكمة

بعد اكتمال الإجراءات المتعلقة بالنزاع ، والاطلاع على أوراق القضية تصدت الغرفة بشكل قانوني وصرحت بالآتي:

تم قبول الطعن من الناحية الشكلية لاستيفائه كافة الشروط المطلوبة ، أما من حيث الموضوع ، وبعد العودة إلى النصوص المنظمة للعقار ، مثل الأمر القانوني رقم 127 ـ 83 ، والمرسوم المطبق له رقم 2010 ـ 080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010 الساري المفعول ، نجد أن النص الأخير بين في مادته: 103 أن ،" الدعوى العقارية الجماعية غير المقبولة أمام العدالة هي تلك التي يكون احد أطرافها على الأقل مجموعة تقليدية" ، فما المقصود بالمجموعة التقليدية في هذا النص؟

تقتضي الصياغة ، أيا كانت وبالذات القانونية منها ، استخدام عبارات مهذبة مقبولة لا تثير لدى السامع أي اعتراض أورد فعل سلبي ، لذلك تم اختبار تعبير "جماعة تقليدية " بدلا من " قبيلة" التي تحمل معان خاصة قد توحي بالإقصاء الأمر الذي يتنافى مع عمومية وتجرد القاعدة القانونية ، التي يراد لها أن تشمل الجميع دون استثناء .

بالعودة إلى طرفي النزاع نجد أنهما مجموعتان تقليديتان هما : جماعة أهل ا.ن. (ع.ن.) وجماعة أهل ع.ق. (ا.ت)، وبهذه الصفة تقدما أمام لجنة تحكيم النزاعات العقارية المطعون في محضرها الصادر حول تكييف الخصومة ، فهل يمكن تعديل تلك الصفة واعتبار أطرافها أفرادا؟

لا ترى المحكمة مسوغا مقبولا لذلك ، فالقانون العقاري يعترف لأصحاب الأرض الزراعية والريفية بهذه الصفة بدليل أنه خصص الفصل السادس من المرسوم 2010 ـ 080 لتسيير النزاعات العقارية الجماعية وفي هذا السياق تندرج المادة 103 المشار إليها أعلاه، ومعلوم أن المجموعات التقليدية كان يمثلها لدى الإدارة رئيس يتكلم باسمها ويلتزم بخصوصها تجاه الإدارة وفي مواجهة الغير، وتعتبر تعهداته ملزمة للمجموعة التي يمثلها طالما لم تعبرعن عزله، الأمر الذي كان قليل الحدوث، وبقى هذا النظام معمولا به حتى بعد استقلال البلاد بسنوات ، بل لازال بعض الوجهاء معترفا له بهذه الصفة وإن على استحياء .

من ناحية أخرى ، فان السجلات العقارية، التي خلفها المستعمر الفرنسي في بعض المناطق، وبالذات تلك التي تتميز بطبيعة زراعية، كمناطق الواحات وسواها، قامت على أساس قبلي ، بحيث أن الأرض تسجل باسم القبيلة دون اعتبارات أخرى، والتي يتصرف فيها رئيس المجموعة طبقا لماسبق، مما يجعل المتصرف فردا ومحل التصرف المتعلق بالعقار ملك جماعي، وعلى هذا الأساس كانت تسير الأراضي الريفية، سواء كانت مناطق زراعية ، أو مظان الكلإ والمياه وسواها من أوجه الاستخدام .

في السياق السابق تتنزل الخصومة التي كانت سببا في صدور المحضر المطعون فيه ، فقد جاء في ثنايا المحضر المذكور بالحرف " وقد تمحور جدول الأعمال حول نقطة واحدة هي: البت في النزاع العقاري القائم بين جماعة: أهل ا.ن. (ا.ل.) وجماعة:أهل ع.ق.(ا.ت.) على ما يعرف محليا: (اتويميرت النكعة أو صفت النعامة). فإذا كانت لجنة تحكيم النزاعات العقارية الجماعية تجتمع على أساس أنها مختصة في نزاع حددت هي أطرافه بكونهم جماعتين تقليديتين ، وكان محل النزاع من صميم الأراضي الجماعية باعتباره ارضا تستخدم للزراعة ، وقدم الأطراف أو البعض منهم مستخرجات من السجلات العقارية التي تم إعدادها قبل قرن من الزمن ، فكيف للمحضر بعد ذلك أن ينفى الصفة الجماعية للنزاع وقد بينت المادة 103 من المرسوم 2010 ـ 080 نوعية الدعوى العقارية الجماعية بقولها: " هي تلك التي يكون احد أطرافها على الأقل مجموعة تقليدية:؟

مما سبق يتضح بجلاء أن التكييف الوارد في المحضر المطعون فيه، والذي اعتبر النزاع القائم بين طرفي الخصومة نزاعا فرديا جانب الصواب واخطأ في تطبيق القانون، حين أخذ ببعض ترتيبات المادة 104 وترك ترتيبات أخرى يتعين الأخذ بها بل يجب تطبيقها، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة نفسها بقولها: "أو في حالة فشل هذه المحاولة (محاولة حل النزاع صلحا) يمكن للجنة أن تعتبر ، إما أن النزاع ذو طابع جماعي بالمعنى "المقصود في المادة 7 من الأمر القانوني 83 ـ 127 بتاريخ 06 يونيو 1983 وفي هذه الحالة تواصل تحرياتها وجهودها بغية التوصل إلى حل تصالحي للنزاع أو إلى قرار التحكيم". هذا النص هو الذي يتعين على اللجنة أن تأخذ به وتعمل بمقتضاه لكون النزاع جماعيا بشكل لا غبار عليه ولا يمكن إلا أن يكون جماعيا ، حيث ينطبق عليه مدلول المادة 103 السابقة تمام الانطباق، أما وصفه بأنه فردي، وخلع حلية " الجماعية" عنه فلا يخلو من تعسف وتجاهل للنصوص وتغيير للوقائع . وهو ما يترتب عليه بطلان التكييف الذي اعتمدته اللجنة وأصدرت على أساسه قرارها باعتبار النزاع فرديا ، مما يتعين معه إلغاؤه باعتباره نزاعا جماعيا طبقا للمادة 7 من

الأمر القانوني 83ـ 127 والمادة103 المرسوم 2010 ـ 080 المطبق له ، وتختص لجنة الوقاية وتحكيم النزاعات الجماعية العقارية بمقاطعة بو امديد بالنظر والتصدي له طبقا لنص المدة 104 من نفس المرسوم السابق.

وعملا بالموادّ: 7 من الأمر القانوني رقم 83 ـ 127 الصادر بتاريخ 05 يونيو 1983 والمادتين: 103 ،104 من المرسوم رقم 2010 ـ 080 المطبق له والصادر بتاريخ 31 مارس 2010 ، والمواد: 02 ـ 63 ، 150 ، 151 ، 152 ،163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية أصدرت الغرفة ما يلي:

منطوق القـــرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء القرار محل الطعن لجماعية النزاع .

والله الموفق

كاتب الضبط الأ ول **المقرر** **الرئيــس**

القرار رقم 2016/91 بتاريخ : 2016/12/26

المبـــدأ :

- تعتبر علوم اللغات مطابقة للسانيات ما لم يرد قيد يؤدى إلى خلاف ذلك المقرر المشترك رقم: 2167 بتاريخ: 2013/11/11.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**

المحكمة العليا

الغرفة الإدارية

بسم الله العلي العظيم

القضية رقم: 2015/60 **الطاعن: د/ ا.م.** **المحامي: الأستاذان/ يرب ولد أحمد صالح والمامي ولد أبابا** **المطعون ضده:** وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي **القرار رقم: 2016/91** **بتاريخ : 2016/12/26** **<u>مـنـطـوقـــه</u>:** **"قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء المقرر محل الطعن".**	في يوم الاثنين الموافق 2016/11/21 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بمقرها في نواكشوط تحت رئاسة: السيد سيد إبراهيم ولد محمد ختار رئيس الغرفة وبعضوية السادة المستشارين: ـ محمد سالم عبد الوهاب مستشارا؛ ـ سيدي ولد الحاج مستشارا؛ ـ الحاج ولد الطلبة مستشارا؛ ـ محمد محمود بعلمش مستشارا؛ وبحضور السيد محمد محمود ولد الطيب، مفوض الحكومة ومساعدة ذ/الناتي ولد محمد الحاج، كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة، كاتبا للجلسة. وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد المقرر رقم:397 الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ:2015/08/30 عن وزير الوظيفة العمومية.

<u>الـــوقائـــــــع</u>:

تتلخص هذه القضية في أن الطاعن/ **الدكتور ا.م.** ترشح لشغل مقعد وحيد في تخصص اللسانيات لصالح جامعة نواكشوط،فتم إقصاؤه بحجة عدم مطابقة شهادته للتخصص المطلوب فتقدم بعدة تظلمات إلى كل من رئيس لجنة التحكيم ورئيس اللجنة الوطنية للمسابقات ورئيس جامعة نواكشوط و مثل المرسوم رقم: 2012/064 حيث لا تضم مختصين في مجال اللسانيات وبالمستوى لأكاديمي الذي يمكنهم من اختيار أساتذة جامعيين في هذا المجال، كما بين أن لجنة التحكيم أقصت سبعة مترشحين آخرين لتضمن بذلك نجاح المترشح الباقي في المضمار.

وبتاريخ:2015/08/30 نشرت وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة المقرر رقم:397 المرسم لأساتذة جامعيين متربصين من بينهم الدكتور **م.ل.ب.** أستاذا للسانيات للمقعد المتنافس عليه، وذلك ما جعل العارض يتقدم أمام الغرفة الإدارية يوم: 2015/10/28 بعريضة طعن لإلغاء المقرر السابق صادرة من المكتب المشترك للأستاذين/ **يرب ولد أحمد صالح والمامي ولد أبابا** أشفعها بمذكرة يوم:2015/12/23، وقد جاء الطعن مستجيبا للشروط الشكلية المطلوبة.

ومن حيث الأصل، أوردت العرائض المقدمة المآخذ التالية على القرار المطعون فيه:

1ـ حدد إعلان المسابقة حقل " اللسانيات " عموما باعتباره التخصص المطلوب، دون ذكر فرع جزئي، وهو ما يعني أن كل الحاصلين على شهادة الدكتوراه في هذا الحقل مؤهلون للترشح للمقعد الشاعر.

2ـ بينت مسطرة القبول والتنقيط التي هي المرجع في قبول الترشحات ومنح الدرجات أنه في حالة عدم التطابق الكامل بين شهادة مترشح ما مع متطلبات التعليم المسند إليه فإنه يتم فقط خصم عدد محدد من الدرجات وإتاحة الفرصة لكافة الترشحات، فكيف يستساغ استبعاد أي مترشح يتوفر على الشروط المطلوبة؟

3ـ تم تشكيل لجنة تشكيلا مخالفا لنص المادة: 5 من المرسوم رقم: 2012/064 المنظم لاكتتاب أساتذة التعليم العالي، فخلت من ثلاثة متخصصين في اللسانيات، إذ أن اثنين منهم غير متخصصين أصلا، والثالث حاصل على شهادة الدراسات المعمقة، فهو غير مؤهل لتقييم حملة الدكتوراه.

4ـ خلافا للمعهود والمتبع في المسابقات خلا محضر النتائج المؤقتة الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ: 2013/12/31 من لائحة انتظار لمقعد اللسانيات، عكس التخصصات الأخرى جاءت متضمنة لوائح انتظار.

5ـ جلي أن تخصص الطاعن هو اللسانيات، إذ إن موضوعه هو" علم تدريس اللغات DIDACTIQUE DES LANGUES" وفي الملف من الإفادات والتزكيات ما يكفي للتصنيف العلمي لهذا التخصص صادر من مراجع علمية راسخة القدم في هذا الفرع من المعرفة، فكيف تجاهلت لجنة التحكيم ذلك؟.

أما بالنسبة للمترشح الذي أهلته لجنة التحكيم للمقعد المتنافس عليه فهو حاصل على شهادة في الآداب في مجال النحو وهذا الحقل، لقيامه على القواعد، مختلف كل الاختلاف عن اللسانيات التي تعتمد على الوصف، ثم إن "أصول ابن السراج" سابقة على ظهور علم اللسانيات مع فرديناند دي سوسير بعشرة قرون.

كما ساق وكيلا الطاعن مآخذ أخرى ملتمسين في ختام العرائض المقدمة قبول الطعن وإلغاء المقرر المطعون فيه وإلزام وزارة التعليم العالي باكتتاب العارض أستاذا محاضرا في مجال تخصصه وبأثر رجعي اعتبارا من 2013/12/31.

وبالنسبة للمطعون في قرارها، وزارة الوظيفة العمومية، فقد جاء ردها على الطعن المنشور من خلال مذكرة جوابية صادرة عن **مكتب اكاه للمحاماة**، الوكيل القانوني للوزارة ويدور حول الآتي:
1ـ نعى الطاعن على القرار تعيين منافسه وإجازته من طرف لجنة تحكيم غير مختصة، والواقع أنها مشكلة طبقا للمادة: 5 من المرسوم 2012/064 المنظم لاكتتاب مدرسي التعليم العالي.
2ـ لم يطعن المعني في تشكيلة لجنة خلال الأجل القانوني وهو ما يعني تحصين هذه التشكيلة طبقا للقانون، بذلك فوت المعني فرصة الطعن في قرارات اللجنتين ولجنة المسابقات، هذه اللجان غير تابعة لوزارة الوظيفة العمومية، لكونها مستقلة إداريا عن سلطتها ووصايتها وتختتم الوزارة مذكرتها مطالبة برفض الطعن لعدم تأسيسه.
3ـ الوزارة ليست هي صاحبة الإعلان والرغبة في الاكتتاب وليست مسؤولة عن تنظيم عملية الاكتتاب ولم يعهد إليها القانون بالإشراف عليها ولا إعلان وإجازة النتائج النهائية.
كذلك ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جانبها على عرائض الطاعن، حيث جاء في مذكرة جوابية باسمها صادرة عن مكتب الأستاذ/ **محمد السالك ولد اسويلم** ما يلي:

ـ جاء المقرر المطعون فيه بناء على مقرر سليم ذي الرقم: 2167 الصادر بتاريخ: 2013/11/11 القاضي بتنظيم المسابقة واللجان التي تشكلت بموجب هذا المقرر تقيدت بترتيبات المرسوم 2012/064 خاصة المادة: 5، وهو ما راعته الوزارة والتزمت به.

ـ ثم إن الطاعن أخطأ، يقول محامي وزارة التعليم العالي، حين يحتسب أن الأعضاء الثلاثة (المتخصصين) في اللجنة (لجنة التحكيم) لا بد أن يكونوا حاصلين على دكتوراه في نفس التخصص، وبذلك يحمل المادة ما لا تحتمل نظرا لأن المادة: 5 من نفس المرسوم تقول"ثلاثة أعضاء في كل تخصص مفتوح" ولم تقل ثلاثة أعضاء متخصصين في كل تخصص مفتوح.

ـ وحيث إنه مما سبق يتضح أن قرار الوزارة جاء سليما وطبقا للقانون، ولا قدح في شرعيته الخارجية ولا الداخلية وبالتالي لم تتوفر الأسباب المبررة لإلغائه، والوزارة ترجوا من المحكمة رفض الطعن لعدم تأسيسه.

المحكمة:

بداية قررت الغرفة الإدارية قبول الطعن من الناحية الشكلية حيث ورد مستجيبا لترتيبات المواد: 2 - 63 - 150 - 151 - 152 - 221 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المنظم للدعوى، وبذلك تصرح بالتعهد بالطعن المقدم أمامها تبعا لذلك.

أما من حيث الموضوع وبعد تمام الإجراءات، وعرض النزاع وتلاوة التقرير المعد حول القضية وتمكين محامي الطرفين من تقديم تعليقاتهم ومطالبهم والاستماع إلى رأي النيابة العامة المقدم خلال جلسة العرض والمودع في الملف وعلى إثر المداولات القانونية والاطلاع على كافة أوراق القضية تأكدت المحكمة من وجاهة المآخذ التي ساقها محاميا الطاعن على القرار المطعون فيه.

ففي ما يتعلق باستبعاد الطاعن من الترشح بداعي عدم مطابقة شهادته للتخصص المطلوب وبالرجوع إلى المقرر المشترك رقم: 2167 بتاريخ: 11 نوفمبر 2013 المنظم للمسابقة الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة واللجنة الوطنية للمسابقات فقد اكتفى بتحديد المقعد المطلوب بكلمة Linguistique أي اللسانيات دون أي وصف آخر، مما يتيح الفرصة ويعطي الحق لكل حاصل على الدكتوراه في اللسانيات أو علوم اللغات، وهي الاختصاصات المتطابقة في أن يتقدم بترشح للمقعد المتنافس عليه، وتخلو الردود المودعة في الملف والواردة من التعليم العالي والوظيفة العمومية واللجنة الوطنية للمسابقات من التطرق لهذه المسألة، وهو ما لم تجد له المحكمة أي مسوغ باستثناء الإقرار بدفوع الطاعن التي ساقها بخصوص هذه المسألة، وترتب المحكمة بناء على ذلك، وفي غياب أي سبب مقبول، عدم شرعية استبعاد العارض من الترشح لمقعد اللسانيات، فشهادة الدكتوراه التي بحوزته، وما قدمه من إفادات ورسائل مودعة في الملف تبين بما فيه الكفاية أنه مؤهل علميا للوظيفة التي تقدم إليها.

وكان من الوارد أن تتضمن الردود الصادرة من الوزارتين المطعون ضدهما، وبالذات وزارة التعليم العالي الشهادات والمستندات العلمية التي بحوزة الدكتور/ **م.ل.ب.**الذي أهلته لجان التحكيم والمسابقات للنجاح، حتى تتاح للمحكمة إمكانية مقارنة ما قدمه، والتي لا أثر لها في الملف ولا ذكر لها في مذكرة الرد على الطعن المثار، ذلك ما جعل الغرفة تغض الطرف عن تلك الردود فيما يخص مسألة إبعاد الطاعن ومنعه من الترشح.

وفيما يتعلق بالاعتراض الذي قدمه الدكتور/ ا.م. بخصوص مخالفة تشكيل لجنة التحكيم للنصوص المنظمة، فالمادة: 5 من المرسوم 2012/064 تنص بالحرف على:

- ❖ تتشكل لجنة التحكيم من:
  - ✓ ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية؛
  - ✓ ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي؛
  - ✓ ممثل عن اللجنة الوطنية للمسابقات؛
  - ✓ ثلاثة أعضاء في كل تخصص.

ومحل الاعتراض هو المكون الأخير، حيث يبين الطاعن أن اثنين من الأعضاء الثلاثة ليسا متخصصين في مجال اللسانيات، أما الثالث فشهادته لا ترقى إلى درجة الدكتوراه، وبالتالي فإنه غير مؤهل لتقييم حملة الدكتوراه فما فوق.

وقد جاء رد وزارة التعليم العالي المبين سابقا بخصوص هذه المسألة غير مؤسس ويعوزه التماسك المنطقي، ومقتضى رأي الوزارة أنه لا يشترط التخصص في المكون المذكور لكون نص المادة اكتفى بالقول بثلاثة أعضاء في كل تخصص ولم يقل ثلاثة أعضاء أخصائيين في كل تخصص، وترى المحكمة خلافا لهذا الرأي، أن اختيار الأشخاص كأعضاء في لجنة التحكيم لا يأتي من فراغ، فلكل عضو مهمة محددة في إطار هذه اللجنة، فإذا كان البعض منهم يمثل قطاعات وزارية وإدارية فإن دور الثلاثة الأخيرين يتمثل في اختيار أكثر المتنافسين كفاءة وأوسعهم اطلاعا وتحصيلا وأغزرهم معرفة وزادا علميا، وهو ما يتطلب من هؤلاء التخصص

التام والقدرة الأكاديمية على التقدير الدقيق والتمييز الحصيف للقدرات العلمية للمتسابقين، وبذلك يتم انتقاء الأنسب والأجدر بالفوز التأهل للمقعد المراد شغله، وهو ما يمثل في النهاية الهدف والغاية من المسابقات وأعمال التحكيم مهما كانت طبيعتها ولذلك فإن لكل مجال أخصائيوه ونقاده الذين ينتهي إليهم الرأي بخصوصه.

وحيث إن الردود المودعة في الملف والواردة من الجهات الثلاثة: وزارة التعليم العالي، وزارة الوظيفة العمومية واللجنة الوطنية للمسابقات لا يشكل أي منها حجة مبررة أو رأيا مقبولا بخصوص ما قدمه الطاعن من اعتراضات وما ضمنه طعنه من شهاداته ومستندات، ولذا تعتبر المحكمة أن سير المسابقة المذكورة فيما يتعلق باكتتاب أستاذ محاضر في اللسانيات قد سلك طريقا عوجا جانب فيه الحق والصواب والقانون، مما افقده أية شرعية أو حماية، وترتب على ذلك إلغاء المقرر رقم: 397 الصادر عن وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بتاريخ: 2015/08/30 في جزئيته المتعلقة باكتتاب أستاذ محاضر للسانيات.

لـهــذه الأسـبـاب:

وعملا بمقتضيات المواد: 2- 63 - 150 - 151 - 152 - 163 و 221 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، فإن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قررت ما يلي:

منطوق القرار :

" قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء المقرر محل الطعن".

والله ولي التوفيق.

كـاتـب الضـبـط الأول **المقرر** **الرئـــيـــس**

القرار رقم 2016/101 بتاريخ : 2016/12/26

المبـــدأ :

- المعتبر ما تنص عليه قرارات التسوية لا ما يطلبه الطرف ولو صادق عليه الطرف الأخر لأن لسلطة الاستيداع سلطة تقديرية ضمن شروط محددة المادة: 33 من قانون الوظيفة العمومية رقم: 093/09.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف/إخاء/ عدل**
المحكمة العليـا
الغرفة الإدارية

القضية رقم 2016/07
الطاعن: ق.ا.
المحامي: ذ/النعمة احمد زيدان محمد الحسن
المطعون ضده: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
القرار رقم:2016/101
بتاريخ : 26/ 2016/12
منطوقه:
قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا ورفضه أصلا .

والله الموفق

بسم الله العلي العظيم

في يوم الأثنين الموافق 2016/11/21 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة علنية بمقرها في نواكشوط تحت رئاسة:
السيد: سيد إبراهيم ولد محمد ختار رئيس الغرفة .
وبعضوية السادة المستشارين:
ـ محمد سالم عبد الوهاب مستشارا
ـ الحاج ولد الطلبه مستشارا
ـ سيدي ولد الحاج مستشارا
ـ أحمد محمود ولد بلعمش مستشارا
وبحضور السيد/محمد محمود ولد الطيب مفوض للحكومة
وبمساعدة ذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة .
وذلك للبت في الطعن بالإلغاء ضد القرار السكوتي الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأثناء الجلسة صدر ما يلي:

الوقـــائـــع

قدم العارض/ القاسم ولد أحمدو، أستاذ جامعي طلبا موجها إلى وزير التعليم العالي، مسجل بتاريخ 14 ـ 08 ـ 2005 بغرض تصحيح المقرر رقم 282 الصادر بتاريخ 06 ـ 04 ـ 2007، والذي بموجبه تمت تسوية وضعية المعني المتعلقة باستفادته من الاستيداع.

وحيث أن الوزارة التزمت الصمت لمدة زادت على أربعة أشهر ، فقد تقدم الأستاذ/النعمة ولد احمد زيدان بطعن بالإلغاء ضد قرار الرفض الضمني للوزارة ، سجل لدى الغرفة بتاريخ 21 يناير 2016 ، أشفعه بمذكرة يوم 23 فبراير 2016 ، وبذلك اكتملت الشروط الشكلية المطلوبة لقبول الطعن.

ومن حيث الأصل ، يرى الأستاذ/ النعمة أن المقرر المطعون فيه تضمن أخطاء في حق موكله ، تمثلت في كون فترة الاستيداع دامت أربع سنوات بدلا من ثلاث ، كما جاء في المقرر، وهو ما يترتب عليه إعادة المعني إلى سلكه الأصلي اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2006 ، ويورد الأسباب التالية لذلك :

ـ أن المعني تقدم بطلب استيداع لمدة أربع سنوات.

ـ بدأت فترة استيداع المعني من تاريخ 15 ـ 11 ـ 2002 بموجب رسالة وزير التهذيب ذات الرقم 181 المؤرخة ب 22 ـ 06 ـ 2002 .

ـ تقدم المعني بتاريخ 25 ـ 12 ـ 2004، بعد مرور سنة الاستيداع الأولى، بطلب تمديد سنتين أخريين، وأحيل الطلب برسالة مدير المدرسة العليا للتعليم رقم 11 الصادرة سنة 2005 مع الموافقة إلى الوزير.

ـ وبتاريخ فاتح نوفمبر 2006 تقدم العارض بطلب إنهاء الاستيداع ، فكان الرد مقرر تسوية وضعية المعني ذي الرقم 282 المطعون فيه .

ويختتم محامي الطاعن عرائضه طالبا إلغاء القرار الضمني محل الطعن ، ومن ثم تصحيح المقرر رقم 282 بحيث تكون فترة الاستيداع أربع سنوات كما هي في الواقع ، وتبعا لذلك تكون إعادة المعني إلى سلكه ابتداء من 15 نوفمبر 2006 .

وقد ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الطعن المقدم من خلال مذكرة صادرة من مكتب الأستاذ/ محمد السالك ولد اسويلم ضمنها ما يلي:

1 ـ لا يجوز للمحكمة التعهد بالدعوى لكون الطعن جاء بعد صدور القرار بما يزيد على ست سنوات.

2ـ تم وضع المعني في حالة استيداع لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ 15 ـ 11 ـ 2002، بناء على طلبه ، خلافا لما يدعيه ، ثم قامت الوزارة بتجديد الاستيداع لمدة سنتين ابتداء من 15 ـ 11 ـ 2003 .

3 ـ بعد انتهاء التجديد تمت إعادة المعني إلى سلكه طبقا لقانون الوظيفة العمومية .

4 ـ اعتبارا لما سبق جاء المقرر رقم 282 سليما حين نص على أن فترة الاستيداع استمرت ثلاث سنوات

ويختتم وكيل الوزارة مذكرته ملتمسا رفض الطعن شكلا لوروده خارج الآجال القانونية واصلا لعدم تأسيس الدعوى.

المحكمة :

بعد اكتمال الإجراءات، وعرض القضية في جلسة 21 ـ11 ـ2016، وتلاوة التقرير الذي أعده المستشار محمد سالم ولد عبد الوهاب عضو التشكيلة، والاستماع إلى آراء واقتراحات وكلاء الطرفين ورأي النيابة العامة، وبعد الدرس والتداول القانوني حول القضية، تصرح الغرفة بقبول الطعن شكلا لوروده طبقا للآجال المنظمة للطعن في القرارات الصادرة عن الإدارة والتي تنظمها المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية عكس ما ذهب إليه محامي الوزارة، فالغرفة تصدت لطعن في القرار الصادر في أعقاب الطلب الذي قدمه محامي الطاعن إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، المسجل لدى الأخيرة تحت الرقم 1454 بتاريخ 14 ـ 08 ـ 2015 ، وبعد أزيد من أربعة أشهر دون رد من الوزارة ، مما أنتج قرارا ضمنيا بالرفض طبقا للفقرة الثالثة من المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية كما أن الطعن لبى من الناحية الشكلية الشروط الأخرى المتعلقة بالصفة والمصلحة والدمغة.

ومن حيث الأصل ، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه أصلا ذي الرقم 282 تبين للمحكمة أن المادة الأولى منه نصت على : " يجعل السيد ق.ا. أستاذ/ تعليم عال في وضعية استيداع لمدة سنة قابلة للتجديد لأغراض شخصية " كما نصت المادة 3 على أنه : « تجدد فترة استيداع سنة الممنوحة لـ: ق.ا. أستاذ تعليم عال لمدة سنتين وذلك اعتبارا من 15 ـ 11 ـ 2003 ».

وعلى ذلك يكون مجموع الفترتين ثلاث سنوات، إذ العبرة ليست بما نصت عليه طلبات المعني ووافقت عليه المؤسسة أو القطاع المستخدم للموظف ، فالعبرة بما سطره قرار التسوية ذي الرقم 282.

ذلك أن قانون الوظيفة العمومية الأساسي ذي الرقم 09 ـ 93 يمنح سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوضع في حالة الاستيداع للسلطة التي تصدره، على أن يكون أقصاها سنتين وأدناها سنة، ولذلك جاءت فترة الاستيداع الأولى سنة واحدة، في حين كانت الثانية سنتين.

وعلى ذلك فان القول بان مجموع الفترتين هو أربع سنوات بناء على طلبات قدمها العارض، وبأن ثمة حقا شرعيا في حصوله على السنة الرابعة، مما يجعل تاريخ دمجه في سلكه الأصلي هو: 15 ـ 11 ـ 2006 وليست 15 ـ 11 ـ 2005 كما جاء في القرار، هذا القول غير مؤسس، ولا يدعمه أي مسوغ لا من حيث الواقع ولا من حيث النصوص والاجتهاد القضائي. وهو ما يجعل المحكمة تعتبره غير وارد ومن

ثم ترفض إلغاء القرار الضمني بالرفض المطعون فيه ، وتصرح بان القرار رقم 282 الصادر بتاريخ 06 ـ 04 ـ 2007 مكتمل الأركان من حيث الشرعية ، والآثار التي يرتبها صحيحة وسليمة .

لهذه الأ سباب :

وعملا بالمواد: 2 ، 63 ـ 150 ـ 151 ـ 152 ـ 163 ـ 221 ، أصدرت الغرفة ما يلي:

منطوق القـــرار:

قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبول الطعن بالإلغاء شكلا ورفضه أصلا .

والله الموفق

كاتب الضبط الأول **المقرر** **الرئيـــــس**

الفرع الحادي عشر

قرارات الغرفة الإدارية

(الاستعجال)

الرأي الاستشاري رقم 2016/01 بتاريخ : 2016/05/02

المبـــدأ :

- القرار القاضي بالتمكين من المثول أمام لجنة التحكيم لا يخول المقرر لصالحه إلا هذا الحق وعلى لجنة التحكيم أن تبت بالقبول أو الرفض المادة: 12 من ق. ت. ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف / إخاء / عدل**

المحكمة العليا **الرأي الاستشاري رقم 2016/01**

الغرفة الإدارية **بتاريخ: 2016/05/02**

الرأي الاستشاري

في يوم الاثنين الموافق: 2016/05/02 عقدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جلسة مشورة بمكتب رئيسها بمبنى المحكمة العليا في انواكشوط وهي مشكلة كالتالي:

السيد/ سيد إبراهيم محمد ختار / رئيسا؛

وبعضوية السادة المستشارين:

ـ محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد الخرشي / مستشارا؛

ـ الحاج ولد الطلبة / مستشارا؛

ـ محمد سالم ولد عبد الوهاب / مستشارا؛

ـ سيدي ولد الحاج / مستشارا؛

وبحضور السيد/ محمد محمود الطيب مفوضا للحكومة.

وبمساعدة الأستاذ/ الناتي ولد محمد الحاج كاتب الضبط الأول لدى هذه الغرفة، كاتبا للجلسة.

وذلك للبت في طلب الرأي الاستشاري الموجه إليها من قبل الوزير الأول بتاريخ: 2016/04/29 تحت الرقم: 10 بشأن استيضاح مسطرة تنفيذ مضمون القرار رقم: 2016/06 الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ: 2016/02/15 المتعلق بطعن السيد/ م.ف.ت. ضد اللجنة الوطنية للمسابقات، وقد أصدرت الرأي الاستشاري الآتي بيانه:

1ـ مـن حـيـث الاخـتـصاص:

حيث تنص المادة: 12 من التنظيم القضائي في فقرتها الأولى على أن للحكومة أن تطلب من المحكمة العليا إعطاء رأيها في مسائل من بينها:(... كل المسائل التي يصرح نص تشريعي أو تنظيمي بتدخل المحكمة فيها).

وحيث تردف الفقرة الثانية قائلة : (ويمكن أن تستشار المحكمة العليا كذلك من طرف الوزراء في الصعوبات ذات الطابع القانوني التي تثار خلال تسيير المرفق العمومي).

وحيث ينعقد بذلك الاختصاص للمحكمة العليا، وتحديدا غرفتها الإدارية لأنها التشكيلة المصدرة للقرار رقم: 2016/06 المطلوب الرأي بشأنه.

2- مـن حيـث مـضـمـون القــرار:

حيث إن الطاعن **م.ف.ت.** تقدم لمسابقة اكتتاب أساتذة تعليم عال وتكنولوجي لفائدة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بألاك.

وحيث إنه تم استدعاؤه لمقابلة لجنة التحكيم المشرفة على تنظيم المسابقة بعد إبلاغه بانتقاء ملفه ضمن المقبولين في هذه المسابقة.

وحيث إنه تم إبلاغه بعد ذلك باستبعاده من المقابلة بحجة أنه لا يتوفر على تجربة ثمان سنوات في التخصص المطلوب، فقام بالطعن، وأصدرت الغرفة القرار المذكور مستندة في إلغاء القرار الضمني على الأسباب التالية:

1- أن ملف النزاع الموجود لدى المحكمة يتضمن إفادة صادرة بتاريخ: 2015/11/30 عن المدير العام للتعليم العالي رئيس لجنة التحكيم المنشأة بالمقرر رقم: 2014/125 بتاريخ: 2014/01/13 المكلفة بإجراء مسابقة اكتتاب 15 أستاذ تعليم عال وتكنولوجي لصالح المدرسة الوطنية للأشغال العمومية يؤكد فيها أن **م.ف.ت.** تم رفض إجرائه المقابلة الشفهية بعد أن تبين أنه لم يكمل الفترة القانونية المحددة بثمان سنوات كاملة في العمل.

2- أن اللجنة الوطنية للمسابقات كانت قد أصدرت بتاريخ: 2013/12/12 بلاغها المعلن عن مسابقة اكتتاب 15 أستاذ تعليم عال وتكنولوجي لصالح المدرسة الوطنية للأشغال العمومية وحددت بوضوح الشروط المطلوبة في المترشحين حسب طبيعة التخصصات التي من بينها تخصص مهندس اجيوتكنيك/ رتبة تكنولوجي المطلوب فيه دبلوم عال متوج لخمس سنوات على الأقل من التعليم العالي على أن تكون تجربة خمس سنوات مرغوبة من باب الأفضلية.

3- أن محمد فال ولد التجاني كان قد تم انتقاء ملفه من قبل اللجنة وأعلنت تأهيله تحت الرقم: 61 بتأشيرة OUI (نعم) كما هو مثبت من خلال لائحة الناجحين المؤهلين وغير المؤهلين الموقعة من قبل رئيس اللجنة بتاريخ: 2014/01/24.

4- أنه لا يمكن الاحتجاج بالمقرر المشترك رقم: 2014/0125 بتاريخ: 2014/01/13 الذي ذكر في مادته الثالثة شرط تجربة 8 سنوات للترشح لرتبة تكنولوجي في هذه المسابقة من أجل إقصاء **م.ف.ت.** من المقابلة لعدم سريان المقرر بأثر رجعي على من تقدموا بملفاتهم في فترة سابقة على إصداره ووفق الشروط الواردة في القرار المعلن عن المسابقة حينها، إذ تم تأهيلهم للمقابلة وترتبت لهم حقوق مكتسبة يحميها القانون.

5- أن شرط ثمان سنوات الذي على أساسه منع م.ف.ت. من إجراء المقابلة لم يكن مطلوبا حين الإعلان عن المسابقة ولم يظهر إلا متأخرا في المقرر رقم: 125 أعلاه بعد أن أعلن عن المتأهلين في المسابقة وتم استدعاؤهم لإجراء المقابلة.

لـهــذه الأسـبـاب:

وحيث إن موضوع النزاع ومناط الدعوى يرتكز على نقطة واحدة هي حرمان الطاعن من إجراء المقابلة التي توفرت فيه شروط إجرائها وتم استدعاؤه لها من قبل اللجنة ثم أبلغ بإقصائه منها بحجة تفتقر لسند قانوني قويم.

وحيث إن قرار المحكمة اقتصر على هذه النقطة وحدها لكونها هي موضوع الطعن، ولم يتجاوزها إلى الحكم بنجاحه ولا باعتماده أستاذ تعليم عال لأنها مراكز قانونية ونتائج وأعمال تترتب عن المقابلة ومضمون مداولات اللجنة.

وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة، وانطلاقا مما تقدم، وإعمالا للمادة: 12 من التنظيم القضائي، وللمواد: 08، 28، 63 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

الـرأي الاسـتـشاري:

إجابة على الاستشارة موضوع الطلب ترى الغرفة الإدارية الملتئمة في تشكيلة غرفة مشورتها بأن تنفيذ القرار رقم: 2016/06 الصادر عن هذه الغرفة ينحصر فقط في تمكين المحكوم لصالحه م.ف.ت. من المثول أمام لجنة التحكيم لتتخذ بعد ذلك ما تراه عدلا وإنصافا بشأن نجاحه في المسابقة من عدمه.

والله ولي التوفيق.

كـاتـب الضـبـط الأول **الرئـــيـــس**

الأمر رقم 2016/03 بتاريخ : 2016/11/04

المبــدأ :

- منع الطلاب من مواصلة دراستهم قد يؤدي إلى ضياع سنة دراسية كاملة وما ينجر عن ذلك من أضرار لا يمكن تداركها مما يشكل حالة استعجالية تبرر اتخاذ إجراء استعجالي المواد: 242، 241، 240 من ق. ا. م. ت. ا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الاسلامية الموريتانية شرف/اخاء/عدل

المحكمة العليا

الغرفة الادارية

الرئيس

أمر رقم 03 /2016 بتاريخ 2016/11/04

يقضي بتعليق تنفيذ قرار.

نحن **سيد ابراهيم ولد محمد ختار** ، رئيس الغرفة الادارية بالمحكمة العليا

بعد الاطلاع علي:

- العريضة الاستعجالية المقدمة إلينا بتاريخ: 2016/10/10 من طرف الأستاذين/ **محمدن ولد اشدو ويوسف ولد عبد الله** نيابة عن **الحضرامي ولد محمدو اسويدي وآخرين**(مجموعة من أربعين طالب هندسة في المدرسة العليا متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية للمعادن والمدرسة الوطنية للأشغال العمومية) من جهة، ضد **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي** ممثلة بالأستاذ/ **محمد السالك ولد اسويلم و المدرسة العليا متعددة التقنيات** من جهة ثانية، والرامية إلى طلب الحفاظ على الحقوق المكتسبة لموكليهم وتمكينهم في الوقت الحالي من التسجيل في السنة الأولى من سلك المهندسين بالمدرسة العليا للتقنيات حسب تكوين واختصاص كل منهم.
- تبليغ العريضة المذكورة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المدرسة العليا متعددة التقنيات.
- رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ: 2016/10/31 على لسان محاميها الأستاذ/ **محمد السالك ولد اسويلم**، المتمثل في أن القرار الصادر عن الإدارة لا تنطبق عليه إجراءات الأوامر على العرائض، خاصة إذا كان يتعلق الأمر بمرسوم حكومي يسهر على المصالح العامة و لا يلحق ضررا محدقا بشخص لفائدة آخر، ما يتعين معه النظر في قابلية طلب العارض شكلا.

و من حيث الموضوع فإن دافع المرسوم رقم: 2016/160 المتضمن إعادة تنظيم المدرسة العليا متعددة التقنيات، هو أن تكون المدرسة إطارا لتكوين الأطر المدنيين والعسكريين من ذوي المستويات العليا لصالح الوطن، عكس ما كان عليه الحال في المعاهد والمدارس المنحلة، وما تحجج به العارضون لا يجد سندا قانونيا ولا مسوغا واقعيا لكونهم غير مؤهلين للدخول مباشرة في سلك المهندسين لعدم أهليتهم، بسبب عدم توفرهم على المستوى المطلوب للتجاوز للسنة الثانية التمهيدية حسب البرامج الجديدة، ناهيك عن غياب ممول للسنة الثالثة من هذه المدارس.

ومن حيث شرعية القرار فإنه مكتملها، لأن الإدارة لها كل الصلاحية في سن التشريعات التي تراها مناسبة من أجل إعادة تنظيم المؤسسات التعليمية.

مع طلب رفض الإستجابة لما تقدم به العارضون.

- رأي النيابة العامة (مفوض الحكومة) بتاريخ: 2016/11/03 المتضمن طلب تطبيق المادة: 2 من المرسوم المكمل للمرسوم 2016/165 وقبول الطلب شكلا ورفضه أصلا.
- وحيث إن ما استندت إليه الوزارة في ردها يعوزه التأسيس بالنظر إلى أن المراسيم لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية، كما أن عدم توفر التمويل لا ينهض سببا لمنع حقوق غير ذات صلة به.
- وحيث إن منع المعنيين من مواصلة دراستهم دون مبرر حاسم، يشكل حالة استعجالية تقدر بقدرها، إذ قد يؤدي منعهم من مواصلة الدراسة إلى ضياع سنة دراسية وما ينجرعن ذلك من أضرار لا يمكن تداركها .

لهذه الأسباب:

وعملا بالمواد 240 و 241 و 242 من ق.ا.م.ت.ا

فاننا نأمر دون مساس بما يمكن أن يتقرر في الأصل بتعليق القرار الإداري، وتمكين العارضين من الطلاب الذين نجحوا في الإمتحان النهائي للسنة الثانية في مدارسهم المدمجة، من التسجيل في السنة الأولى، سلك المهندسين بالمدرسة العليا متعددة التقنيات.

- **تبليغ هذا الامر للمعنيين.**

الرئيس

الأمر رقم 2016/04 بتاريخ : 2016/11/17

المبــدأ :

- إن مبدأ حظر إصدار القضاء أوامر للإدارة لا يمكن أن يحول دون إصدار المحاكم أوامر استعجالية حماية لمصالح معرضة للضياع، حين يكون قرار الإدارة ماسا بمبدإ المشروعية. المادتان 8، 234 من ق. ا .م. ت .ا .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية **شرف- إخاء – عدل**
المحكمة العليا
الغرفة الإدارية

أمر رقم 2016/04 بتاريخ 2016/11/17 يقضي برفض طلب الرجوع عن أمر.

نحن / سيد ابراهيم ولد محمد ختار، رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا .

بعد الإطلاع على:

- العريضة الاستعجالية المقدمة بتاريخ 2016/11/10 من طرف الأستاذ/ **محمد السالك ولد اسويلم نيابة عن موكلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتضمنة طلب الرجوع عن الأمر رقم 2016/03 الصادر بتاريخ : 2016/11/04 عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القاضي بتعليق تنفيذ**، والمتضمن تعليق القرار الإداري وتمكين العارضين من الطلاب الذين نجحوا في الامتحان النهائي للسنة الثانية في مدارسهم المدمجة، من التسجيل في السنة الأولى، سلك المهندسين بالمدرسة العليا متعددة التقنيات، وذلك تأسيسا على أن :

- الأمر رقم 2016/03 المنوه عنه أعلاه لم يحدد القرار الإداري المطلوب تعليقه؛
- الأمر رقم 2016/03 المنوه عنه أعلاه تجاوز صلاحياته بإصداره أوامر للإدارة بالقيام ببعض التدابير هي من الاختصاص المحفوظ لها ؛
- الأمر رقم 2016/03 المنوه عنه أعلاه لم يأخذ في الحسبان الأسباب الموضوعية التي أدت إلى إصدار المرسوم المشترك رقم 2016/160 المتضمن إعادة المدرسة العليا متعددة التقنيات، لتكون إطارا جامعا لتكوين الأطر العسكريين والمدنيين وتمشيا مع اعتراف الجامعات في العالم بها، على عكس ما كان عليه الحال في المعاهد و المدارس المنحلة، ناهيك أن العارضة منحت فرصة لطلاب المعاهد والمدارس المنحلة بتمكينهم من ولوج سلك المهندسين بعد تنظيم امتحان قبلوا به وشاركوا فيه بمجموعهم، علما أن الامتحان المذكور خاص بالسنة الثانية التمهيدية حسب نظام المدرسة الجديد .
- أن نتائج الامتحان الذي شارك فيه الطلبة يعد قرارا إداريا لكونه نتيجة لإرادة الإدارة ومحله المقرر المشترك بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2016/716 المتعلق بتنظيم الامتحان المذكور الذي قبل به المعنيون، والذي يلزم العمل بنتائجه.

وخلص العارض إلى طلب الرجوع عن الأمر رقم 2016/03 بتاريخ : 2016/11/04 الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في جميع حيثياته استنادا إلى المادة 163 من ق ا م ت ا .

- تبليغ العريضة المذكورة لمحامي الطلاب يوم : 2016/11/10.
- رد الأستاذين / **محمدن ولد اشدو ويوسف ولد عبد الله**، نيابة عن مجموعة من طلبة الهندسة بالمدرسة العليا متعددة التقنيات، والمدرسة الوطنية للمعادن، والمدرسة الوطنية للأشغال العمومية الواصلة بتاريخ: 2016/11/14 والمتضمنة إجمالا مايلي :

- رفض طلب الرجوع شكلا عن الأمر المذكور لعدم تقديمه أمام الجهة التي أصدرت الأمر محل الطلب من جهة، وعدم استيفائه شروط قبول طلب الرجوع المنصوص عليها قانونا، إذ كان من المتعين مراعاة القواعد

الشكلية بتقديم الطلب أمام السيد رئيس الغرفة وليس أمام تشكلة غرفة المشورة بنفس الغرفة، ثم إن طلب الرجوع طعن غير عادي نصت المادة 198 من ق ا م ت ا على حالتين فقط يتم على أساسهما الرجوع عن قرارات المحكمة العليا، وهاتان الحالتان لم تفصح العارضة عن وجودهما مجتمعتين أو توفر إحداهما.

- أن العارض لم يراع –حين تقديم طلبه– مقتضيات المادة 245 من ق ا م ت ا الواردة في باب الأوامر على العرائض، لذا يتعين رفض الطلب شكلا.

أما من حيث الأصل في حال تجاوز الشكل فقد أثارت العريضة الجوابية ما ملخصه :

- أن الأمر يتعلق بقرار ضمني متخذ من طرف الوزير الوصي، تم تجسيده في إلزام الطلبة بالتسجيل في الصف الثاني من المعهد التحضيري المستحدث داخل المدرسة العليا متعددة التقنيات بموجب التشريعات الجديدة المتضمنة لإعادة تنظيم هذه المدرسة، وبهذا يكون القرار محددا بجلاء ويتعين صرف النظر عن ما أثاره العارض من عدم تحديد للقرار المعلق.
- وبخصوص تجاوز الأمر –المطلوب الرجوع عنه– للصلاحيات فهو زعم غير مؤسس واقعا وقانونا، إذ صلاحيات الإدارة واختصاصاتها إنما تستمدها من القانون والتشريع المعمول به، ومتى خرجت عن حدود القانون وأساءت تطبيقه، كان تصرفها متسما بالشطط وعدم المشروعية، وهذا هو مناط تعهد قضاء الإلغاء الذي لم يزد على إلزام الإدارة بتطبيق صحيح للقانون الذي هو مبرر وجودها ومحدد وجود اختصاصاتها، وهذا ليس تدخلا من القضاء في صلاحيات واختصاص الإدارة – كما أثار العارض–.
- أما عدم مراعاة الأمر محل طلب الرجوع للأسباب الموضوعية التي أدت إلى قيام هذه الوضعية فما هو إلا إعادة تذكير بما تقدم به العارض في عريضته الجوابية السابقة على الطلب المتعلق بتعليق تنفيذ القرار المطلوب الرجوع عنه، وقد حسمت المحكمة هذا الأمر من قبل، حيث لم تجد في ما تقدمت به الوزارة ما ينهض لأن يحول بينها وإصدار التعليق.
- أن المرسوم رقم 2016/160 قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء بتاريخ : 23 اغسطس 2016 أي أقل من شهر واحد على افتتاح السنة الدراسية، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية أو عن طريق الاستعجال، ما يجعله غير نافذ إعمالا لمقتضيات المواد 1 ، 2 من المرسوم رقم 89/11 المحدد للائحة التشريعات الخاضعة لرقابة الشرعية والمحدد لشروط نفاذ وتطبيق تلك التشريعات، لذا يكون التحجج بتشريع لم يصبح بعد ساريا في مواجهة حقوق مكتسبة لطلبة بموجب تشريعات سابقة أمرا مستغربا، وحتى لو تم تجاوز مسألة السريان وكونه احتفظ لطلبة دون آخرين بحقوقهم المكتسبة، فإنه من المسلم به فقها وقضاء وتشريعا عدم امكانية تطبيقه وسريانه بأثر رجعي.
- أن التحجج والاستظهار بالمقرر المشترك لوزيري التعليم والدفاع رقم 2016/716 لا ينهض لأن المسابقة الجديدة قد تم تنظيمها خارج أي سياق قانوني يسمح بها بدليل المقرر نفسه في مواده الثانية والسادسة والعاشرة، حيث تم استقبال ملفات المشاركين فيها، وتنظيمها وإعلان نتائجها قبل توقيع المقرر المشترك بتاريخ: 01 أغسطس 2016.
- أما ما أثاره العارض من قبول الطلبة إجراء المسابقة والتسليم بنتائجها، فهو مجرد ادعاء تعوزه الصحة، حيث

لم يكن للطلبة أي خيار في ذلك نظرا لخضوعهم لنظام ضبط عسكري، بالإضافة إلى أنه تم ايهامهم بأن الغرض من المسابقة هو تمكين الإدارة من إعادة توجيه الطلبة وفق التخصصات المتاحة في سلك المهندسين، دون أي إقصاء.

وخلص إلى التماس طلب رفض الرجوع شكلا بصفة أساسية، وأصلا بصفة احتياطية للأسباب المبينة أعلاه.

من حيث الشكل :

حيث إن الطلب قد قدم وفق الأشكال القانونية فهو مقبول شكلا، وما أثاره المعروض ضده من عدم قبوله لمخالفته لنص المادة 198 من ق ا م ات ا غير ناهض بالنظر إلى أن الأمر الاستعجالي لا يخضع لهذه المسطرة لطابعه المؤقت، إذ يمكن الرجوع عنه في أي وقت إلى أن يبت في الأصل خلافا للقرار في الأصل، وغير ناهض ما أثاره كذلك بخصوص عدم تبليغ طلب الرجوع مسبقا للطرف الآخر بواسطة عدل منفذ، لأن هذا الشكل يقتصر على الأمر على العريضة والأمر المطلوب الرجوع عنه ليس أمرا على العريضة وإنما أمر استعجالي عادي.

من حيث الأصل:

حيث أثار طالب الرجوع تسبيبا لطعنه ثلاثة أسباب هي :

1- **أن الأمر لم يحدد القرار الإداري المعلق،** وهذا غير صحيح ذلك أن القرار بإلزام تسجيل الطلبة في السنة الثانية التحضيرية بدل تسجيلهم في السنة المتجاوز لها هو قرار ضمني مستخلص من تصرف الإدارة الذي كشفت عنه من خلال عريضتها الجوابية في أكثر من موضع حين قالت : " أما حول ما يحتسب المدعون أنه حق لهم في الدخول مباشرة في سلك المهندسين، فالمانع منه هو عدم أهليتهم للمتابعة .....النصوص المتعلقة بالمعاهد المدمجة لم تعد قابلة للتطبيق بمجرد سريان المرسوم".

وللتذكير فإن القرارات الإدارية تنقسم إلى ثلاثة أنواع : صريح، سلبي، و ضمني، ويعرف الأول بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها بصورة واضحة وملموسة، ويعرف القرار السلبي بأنه هو الذي تلتزم فيه الإدارة الصمت إزاء موقف معين، دون أن تظهر إرادتها خارجيا بوسيلة واضحة أو تصرف يفهم منه قصدها، أما القرار الضمني فهو الذي تتوفر ظروف وملابسات يستدل بها على اتجاه الإدارة حول مسألة معينة.

2- **القول بتجاوز الصلاحية بإصدار أوامر للإدارة بالقيام ببعض التدابير التي هي من الاختصاص المحفوظ لها.**

وحيث إن هذا المبدأ العتيق العرفي ((مبدأ حظر إصدار أوامر للإدارة)) الذي ولد في بيئة سياسية معينة من تاريخ فرنسا، لم تعد له قدسيته التاريخية ولا القانونية العرفية إذ أضحى متجاوزا، بعد أن تبينت عيوبه، ممثلة في عدم استناده لنص قانوني، تنافيه مع مبدإ المشروعية وسيادة دولة القانون، ولذا فقد تم الفصل في القضاء الإداري الحديث بين: مفهوم حظر حلول القاضي محل الإدارة ومفهوم توجيه الأوامر للإدارة، فأبقي على الأول وتخلي عن الثاني لوجود ضرورة حتمية إخضاع الإدارة لمبدإ المشروعية، ومن ثم استقر فقها وقضاء لدى كثير من الدول أنه يمكن توجيه الأوامر للإدارة في حالات عديدة هي : حالة التعدي، حالة الاستيلاء، حالة إغلاق المحلات، عندما ينص القانون صراحة على قيام الإدارة بعمل أو امتناعها عن عمل، إذا تعلق الأمر بالتزام

ملقى على عاتق الإدارة القيام به إيجابيا كان أو سلبيا، إبطال قرار سلبي للإدارة، وأصدرت بعض الدول لأجل ذلك قوانين تسمح للقاضي بإصدار أوامر للإدارة كما هو شأن القانون الفرنسي الصادر بتاريخ : 2000/06/30 المتعلق بالاستعجال أمام المحاكم الإدارية.

وبالمثل لم يمنع القانون الموريتاني إصدار أوامر للإدارة إذا استثنينا حالة التنفيذ الجبري المنصوص عليها بالمادة 327 من ق ا م ت ا ، إذ أتاح المشرع للقاضي إصدار الأوامر الاستعجالية دون قيد لحماية المصالح بقوله : " يمكن لرئيس المحكمة، حتى مع وجود اعتراض مؤسس، أن يأمر بصفة استعجالية بكافة الإجراءات الضرورية **أو إعادة الأمور إلى وضعها** لدرء ضرر يوشك أن يقع **أو وقف عمل غير مشروع** " المادة 234 من ق ا م ت ا .

وتدليلا على شمولية سلطته في مادة الاستعجال للإدارة تختم هذه المادة بقولها " وتمتد صلاحيات رئيس المحكمة المذكورة أعلاه إلى كل المسائل الاستعجالية التي لم تنظمها إجراءات خاصة " .

وبالمثل فإن الإجراءات الخاصة بالقضايا الإدارية في المواد من 149 – 166 من ق ا م ت ا لم تتضمن أي حظر على إصدار أوامر للإدارة، بل إن المادة 149 نصت على أن كل الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية و التجارية والإدارية تطبق أمام المحاكم التي تبت في القضايا الإدارية في كل ما لا يتناقض مع مقتضيات المواد الخاصة بالإجراءات الإدارية (149 –166) والمتمعن في الأخيرة لن يظفر بأي تناقض مع الإجراءات الاستعجالية المشار إليها آنفا .

3– قوله بأن الأمر لم يراع المبررات الموضوعية التي أثارتها الوزارة

حيث إن الأسباب الموضوعية التي أثارها محلها الأصل وليس الاستعجال، والأمر إنما استند إلى وجود حالة جديرة بالحماية المستعجلة بالنظر إلى أن النصوص القانونية المطبقة غير نافذة بعد نتيجة عدم نشرها في الجريدة الرسمية تأسيسا على المرسوم رقم 89/11 المحدد للائحة التشريعات الخاضعة لرقابة الشرعية والمحدد لشروط نفاذ وتطبيق تلك التشريعات، وأن الاستناد إلى عدم توفر التمويل للسنة الدراسية المذكورة لا يعتبر اعتراضا مؤسسا، ما يجعل الحالة جديرة بالحماية لتمكين الطلاب من التسجيل.

لهذه الأسباب :

وعملا بالمواد :149– 166– 234– 237 من ق ا م ت ا.

فإننا : نأمر برفض طلب الرجوع عن الأمر رقم 2016/03 بتاريخ : 2016/11/04 الصادر عن رئيس هذه الغرفة.

والله الموفق

الرئيس

ملحقات المجلة

Annexe de la Revue

قرارات مترجمة إلى اللغة الفرنسية

Arrêts Traduits
en langue Française

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambres Réunies

L'affaire n° : 13/2016

Nature de l'affaire : Foncière

La demanderesse en cassation: La rizière de Mpourié représentée par Me Hamahoullah ould Regad

Le défendeur : Ets Abdallahi Ould Noueigued représenté par Me Yeslem Ould Yahya

L'Arrêt attaqué n° :151/2015 du 14/12/2015 rendu par la 2ème chambre civile et sociale de la cour d'appel de Nouakchott Ouest (autrement composée)

L'arrêt : N° 42/2016 du 14/12/2016

Dispositif de l'arrêt

La Cour suprême siégeant en chambres réunies déclare le recours recevable en la forme et au fond, casse l'arrêt objet du recours et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et degrés autrement composée.

La Cour Suprême siégeant en chambres réunies a tenu une audience publique, le mercredi 14/12/2016 à 11 heures dans la grande salle d'audiences de la cour suprême à Nouakchott sous la présidence de son président :

Monsieur Yahefdhou Ould Mohamed Youssef, president de la cour suprême,

Et ses Membres, les conseillers :

- Moctar Touleye Ba, Président de la chambre administrative, conseiller,
- Mohamedou Ould Ahmedou Salem Ould Eby, Président de la Chambre commerciale, conseiller,
- Haimede Ould Elemine Président de la 2ème chambre civile et sociale , conseiller,
- , Mohamed Lemine Ould Mohamed Yehdih, conseiller ,
- Mohamed Abdallahi Ould Boidah, conseiller,
- Yeslem Ould Didi, conseiller,
- Mohamed ould Mohamed Abderahmane, Kherchy, conseiller,
- Mohamed Ould Sidi Ould Malick, conseiller
- Moctar Mohameden, conseiller,
- Mohamed o/ Yewgatt, conseiller,
- Mohamed Yeslem Sidi Jed Oumou, conseiller,
- Mohamed Salem Ould Abdel Wehab, conseiller,
- El Hadj Ould Mohameden Ould Tolba , conseiller,
- Sidi Ould El Hadj, conseiller,,
- Mohamed Lemine Ould Ahmed, conseiller,
- Mohamed Mahmoud o/ Mohamed Salem , conseiller,
- Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller,
- Limam Ould Mohamed Vall , conseiller,
- Ahmed o/ Dine , conseiller,
- Dah o/ Sidi Yahye, conseiller,
- Sidi Aly o/ Beyaye, conseiller,

En présence du magistrat : ELGhacem Ould Val, Substitut du procureur général près la cour suprême, représentant le ministère public,

Avec l'assistance de Me Mohamed Ould Hjour , greffier près les chambres réunies,

Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour cette audience, dont figure le pourvoi en cassation déposé par Me Hamahoullah Regad, agissant pour le compte de sa cliente, La rizière de Mpourié, contre l'arrêt N° 151/2015 du 14/12/2015 rendu par la 2ème chambre civile et sociale de la cour d'appel de Nouakchott Ouest (autrement composée) ,
Sur quoi la Cour Suprême siégeant en chambres réunies, a rendu le présent arrêt, sur le litige foncier opposant sa la plaine de Mpourié à l'Ets Abdellahi Nouegued représenté par Me Yeslem Ould Yahya :

Faits et procédure :

Les faits:

Attendu que l'Ets Nouegued a déposé une requête introductive d'instance en date du 19/4/2011 devant la chambre administrative du tribunal de la Wilaya du Trarza selon laquelle, il prétend être propriétaire d'une partie de la plaine de Mpourié, suite à une décision du Ministère du développement rural en date du 17/08/1996 lui accordant 905 hectares (ha) ramenés ultérieurement à 694 ha , et exécutée ultérieurement par le directeur de la rizière de Mpourié qui a dressé une lettre d'attribution définitive le 27/08/1998, ce qui a eu pour conséquence le déclenchement d'un litige entre les deux parties ;

Que sur le litige dont a été saisie la chambre administrative du tribunal de Rosso celle-ci a rendu le jugement 01/2012 du 30/10/2012 au profit de l'établissement Md Abdallahi Ould Noueigued , en lui accordant le choix entre la restitution du terrain ou son indemnisation du fait de la confiscation de ce dernier, sous la garantie du ministère du développement rural ;

Attendu que l'autre partie a interjeté appel devant la chambre administrative de la Cour d'appel de Nouakchott qui a rendu l'arrêt 21/2013 en date du 21/07/2013 confirmant la décision du juge du premier degré, en s'appuyant sur les mêmes motifs retenus en par celui-ci et plus particulièrement la décision du Ministère du développement rural et la lettre du directeur de la rizière de Mpourié ;

Attendu que Mpourié s'est pourvue en cassation contre l'arrêt susvisé devant la chambre administrative de la cour suprême qui a rendu son arrêt 16/2015 du 16/03/2015 par lequel elle casse l'arrêt objet du recours et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et degré autrement composée, laquelle a rendu un arrêt sous le N°151/2015 en date du 14/12/2015 en déclarant légale la cession du terrain en faveur de l'Ets Nouegued en ce que la procédure de cession par Mpourié est aussi régulière que la proposition ordonnée par l'autorité de tutelle ;

Attendu que la Rizière de Mpourié s'est de nouveau pourvue en cassation devant les chambres réunies suivant PV de cassation du 14/12/2015 conformément à l'alinéa 4 de l'art 22 de la loi portant organisation judiciaire relatif à la compétence desdites chambres réunies;

Que Mpourié réclame le terrain au motif que sa cession par le ministère du développement rural est illégale d'autant que le directeur de Mpourié ne peut se faire reprocher d'avoir exécuté les ordres de son ministère de tutelle ;

Procédure:

Après sa mise en état le dossier a été enrôlé pour l'audience publique en la date sus indiquée ;

Oui le conseiller rapporteur commis dans la lecture de son rapport à l'audience ,

Oui les parties en leurs observations,

Oui le procureur général dans son réquisitoire présenté conformément à l'art 216 du c p c c a ;

sur la forme:

Attendu que ce pourvoi en cassation est conforme aux dispositions des articles 205 et suivants du cpcca en ce que la plaine de Mpourié représentée par son avocat, Me Regad, s'est pourvue en cassation devant les chambres réunies suivant PV de cassation du 14/12/2015 contre l'arrêt de renvoi rendu sous le N°151/2015 du 14/12/2015, et qu'elle a présenté un mémoire dans les délais requis et de ce fait son pourvoi est recevable en la forme ;

sur le fond:

1 – Prétentions des parties :

a) Le demandeur en cassation: **la rizière de Mpourié**, représentée par Me Hamahoullah Ould Regad soutient dans son mémoire définitif:
_ Que l'Ets Nouegued fonde sa demande sur la question de la cession du terrain et non sur la vente sur laquelle s'est fondé l'arrêt attaqué, ce qui constitue une violation de l'art 2 du c p c c a puisque la cession et la vente sont des actes différents aussi bien sur le plan de leur formation que sur le plan de leurs caractéristiques;
_ Que l'arrêt attaqué n'a pas suivi les orientations de la cour suprême relatives à la question de savoir si respectivement le directeur de Mpourié et le ministère du développement rural sont ou non habilités conformément au décret portant création de Mpourié à céder les terres de celle-ci ;
_ Que lesdites recommandations ne permettent ni expressément ni implicitement d'en déduire une présomption de vente au lieu d'une cession que l'arrêt a retenu sur la base d'une proposition du chef du bureau foncier tendant à faire un contrat de vente sous forme d'une attestation de propriété

privée dont l'arrêt a fortuitement déduit qu'elle constitue avec les PV l'expression de la volonté de l'Etat de vendre les terres de Mpourié, alors que les orientations contenues dans l'arrêt de renvoi sont sans équivoque et ne visent que la question de la compétence ou non des autorités cédantes et non la vente ;

b- Le défendeur au pourvoi: L'établissement Nougued:

Attendu qu'en réponse au mémoire définitif de la Rizière de Mpourié, Mes Yahya et Bebana soutiennent dans un mémoire réponse:

_ Que la demanderesse ne s'est fondée sur aucun des cas d'ouverture à cassation prévus à l'art 204 du c p c c a , ce qui constitue une exception de forme qui mérite d'être vue;

_ Que sa tentative de souligner une contradiction et une inconstance au niveau de l'action du défendeur à travers une contradiction supposée entre le ministre du développement rural et la cession par le directeur de Mpourié, dénote d'une méconnaissance des circonstances et de la genèse de l'affaire;

_ Que l'Etat de Mauritanie a cédé la terre à la rizière de Mpourié qui est un établissement à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, capable d'acquérir et vendre les terres conformément à l'art 20 de l'arrêté le créant, d'où il s'en suit que la cession de cette terre est l'œuvre du directeur de ladite institution et le président de son conseil d'administration d'une part, et du ministre du développement rural, d'autres part, et que plusieurs ministres et hauts responsables de l'Etat avaient bien reconnu cette cession ;

_ Attendu que l'arrêt attaqué est cohérent et fondé, qu'il est suffisamment motivé et que le demandeur n'a pu avancer de vice entachant son fondement;

_ Que le défendeur conclut son mémoire en défense en demandant le rejet du pourvoi en la forme et sur le fond;

La Cour:

Attendu que la cour de renvoi en qualifiant le rapport entre les parties comme une relation de vendeur – acheteur en considérant que la Rizière de Mpourié a vendu la terre à l'Ets Nouegued se fondant sur la qualité que Mpourié tire du décret la créant dans son art 20 alinéa 3 et que le montant dont le paiement est réclamé, constitue le prix du terrain et que le silence du vendeur constitue la preuve suffisante du règlement du prix en question, en ajoutant que la réserve observée par l'Ets Nouegued dans le PV de réunion du 30/4/1998 ne s'explique que par le fait pour lui d'avoir réglé plus que ce qui a été convenu ultérieurement de payer ;

Attendu que la cour dans son arrêt attaqué est tombé sous l'emprise de la déformation des faits et la mauvaise application de la loi qui constitue - à plus d'un

titre - un excès de pouvoir dès lors qu'elle a qualifié la relation des parties de contrat de vente, notamment au motif que :

1) Nulle part il n'a été relaté dans les prétentions du demandeur qu'un contrat a été signé entre lui et la partie concernée représentée par son directeur exécutif ;

En plus sa demande a été fondée – selon la requête introductive d'instance, sur l'existence d'une convention avec le ministre du développement rural par laquelle il lui cède un terrain de 906 ha, alors que les conclusions versées en cours de délibéré à la cour d'appel parlent, elles, de (cession de la part du ministre du développement rural par décision N°10/96 du 27août 1997) , avec la différence qu'il y a entre la décision et le contrat ;

2) Il n'y a pas de contrat sur le plan juridique puisque le contrat comporte nécessairement:

a/ le consentement des parties sur la vente et l'achat et l'accord de leurs volontés respectives sur la chose vendue et son prix ainsi que les autres conditions du contrat (art 499 du c o c) , ce qui ne résulte nullement des pièces du dossier ;

Par contre il ne ressort des pièces versées au dossier que la réserve observée sur la superficie par l'Ets Nouegued, d'une part, et une correspondance du directeur de la plaine comportant notification et détermination d'une redevance à régler, et il n y a pas de preuve que cette correspondance a été suivie d'une reponse de la part de l'ets Nouegued et encore moins que cette dernière s'est acquitté du montant de ladite prime ;

b/ le formalisme du contrat, notamment en matière foncière conformément à l'art 500 du c o c , qui dit : **lorsque la vente a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'être hypothéqué , elle doit être faite par écriture ayant date certaine, et elle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est enregistrée suivant la forme déterminée par la loi.** Ce prétendu contrat n'est pas écrit et n'a pas respecté les formalités d'enregistrement et la proposition de la commission foncière ad – hoc où elle parle de contrat de vente, ne constitue pas une preuve de conclusion de contrat de vente, quand bien même la forme proposée par l'un de ses membres et destinée à se fonder sur le fait que le contrat prend la forme d'une attestation de propriété privée , cette attestation n'a jamais été réalisée ;

3 _ La cour n'a pas observé l'action du demandeur dont l'objet et le fondement – selon la requête introductive d'instance – était l'attribution par le ministre du développement rural et l'action possessoire entreprise, ce qui n'autorise pas la cour à valider la cession et ne lui permet pas non plus d'expliquer les termes en dénaturant leur sens : les correspondances parlent d'attribution et non de vente et parlent de redevances et non de prix, ce qui est une déformation des faits donnant lieu à un véritable excès de pouvoir ;

4_ Au cours de sa discussion des pouvoirs du directeur de la plaine à agir comme il l'a fait , elle a démontré que la compétence du directeur en toutes dispositions

relatives aux terres est soumise à l'autorisation des ministres du développement rural et des finances conformément à l'art 20 alinéa 3 de son décret de création, alors que nulle part dans les pièces du dossier il n'est apparu une quelconque autorisation de la part du ministre des finances, ce qui en fait une action en dehors de ses compétences, pourtant il est notoire que la capacité des personnes morales est déterminée par la loi conformément à l'art 20 du c o c qui dispose : **la personne morale a notamment :**

1 – un patrimoine,

2 – une capacité dans les limites nées dans l'acte constitutif ou établis par la loi .

Attendu qu'ainsi l'arrêt attaqué a consacré un excès de pouvoir et a violé la loi par mauvaise application de la loi et a statué sur des choses non demandées , ce qui le fait encourir à bon droit la cassation et le renvoi de l'affaire devant une juridiction de même ordre autrement composée qui statue sur la cause conformément aux directives susmentionnées ;

Par ces motifs :

Et en application des art 2 – 91 – 204 – 209 – 211 – 223 – du c p c c a ;

Dispositif de l'arrêt:

La Cour suprême siégeant en chambres réunies déclare le recours recevable en la forme et au fond, casse l'arrêt objet du recours et renvoie le fond de l'affaire devant une juridiction du même ordre et degrés autrement composée.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambres Réunies

L'affaire N° : 32/2015

Nature de l'affaire : commerciale

Le demandeur : M. V.n représenté par Me Kettab ould Moctar

Le défendeur : Banque Nationale de Mauritanie représentée par Me Idoumou Ould Khattar

L'Arrêt attaqué N° 33/2015 du 25/5/2015 rendu par la 1ère chambre civile et sociale de la cour d'appel de Nouakchott (autrement composée) statuant en matière commerciale

L'arrêt: N° 39/2016 du 14/12/2016

Dispositif de l'arrêt :

La Cour suprême siégeant en chambres réunies déclare le recours recevable en la forme et au fond, casse l'arrêt objet du pourvoi et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et degré autrement composée.

La Cour Suprême siégeant en chambres réunies a tenu une audience publique, le mercredi 14/12/2016 à 11 heures dans la salle d'audiences de la cour suprême à Nouakchott sous la présidence de son président :

Yahefdhou Ould Mohamed Youssef, president de la cour suprême,

Et ses membres :

Moctar Touleye Ba, Président de la chambre pénale, conseiller,
Mohamedou Ould Ahmedou Salem Ould Eby, Président de la Chambre commerciale, conseiller,
Haimedde Ould Elemine, Président de la 2ème chambre civile et sociale , conseiller,
Md Lemine Ould Md Yehdih, conseiller,
Mohamed Abdallahi Ould Boidah, conseiller,
Yeslem Ould Didi, conseiller,
Mohamed ould Mohamed Abderahmane, Kherchy, conseiller,
Mohamed Ould Sidi Ould Malick, conseiller
Moctar Mohameden, conseiller,
Mohamed o/ Yewgatt, conseiller,
Mohamed Yeslem Sidi Jed Oumou, conseiller,
Mohamed Salem Ould Abdel Wehab, conseiller,
El Hadj Ould Mohameden Tolba, conseiller,
Sidi Ould El Hadj, conseiller,,
Mohamed Lemine Ould Ahmed, conseiller,
Md Mahmoud o/ Mohamed Salem , conseiller,
Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller,
Md Mahmoud Bellamech, conseiller,
Limam Ould Mohamed Vall , conseiller,
Ahmed o/ Dine , conseiller,
Dah o/ Sidi Yahye, conseiller,
Sidi Aly o/ Beyaye, conseiller,

E n présence de Monsieur ELGhacem Ould Val, Substitut du procureur général près la cour suprême, représentant le ministère public,

Avec l'assistance de Me Mohamed Ould Hjour , greffier près les Chambres Réunies de la Cour Suprême,

Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour cette audience, dont figure l'affaire **N°** : 32/2015 objet du pourvoi en cassation formé par Me Kettab o/ Moctar, agissant pour le compte de son client, M.VN. contre l'arrêt N° :33/2015 du 25/5/2015 rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Nouakchott Ouest (autrement composée) ,

Sur quoi la Cour Suprême siégeant en chambres réunies, a rendu le présent arrêt, sur le litige commercial opposant le demandeur, d'une part à la BNM représentée par Me Idoumou Ould Khattar:

Faits et procédure :

Les faits:

Attendu que sieur M.V.N. a conclu à son nom et au nom des sociétés : EMG TP , SLTEC, MATRAS , EMFN, avec la Banque Nationale de Mauritanie, un protocole d'accord où il reconnait être redevable de la somme de : cinq cent soixante sept millions sept cent treize six cent soixante treize virgule trente et trois Ouguiyas, et où la banque s'engage a faire un crédit à M.V.N d'un montant de cent vingt millions d'ouguiyas dont vingt millions d'ouguiyas sont à ajouter à la dette ci-haut indiquée, alors que les cents millions restants sont payables en une année, et en garantie de la dette, autre que les cents millions, M.V.N offre quatre immeubles immatriculés dont l'un est déjà effectivement entre les mains de la banque et trois se trouvent à la disposition de la Banque de l'habitat, hypothéqués à son profit, et leurs hypothèques seront l'objet de mainlevée par remise de chèque certifié d'un montant des 120 000 000 UM suscités que la BNM remettra à M.V.N, et la BNM s'engage à remettre ces titres fonciers à M.V.N lorsqu'il paye le montant total de la dette, majorée du taux de la banque qui est de 10% dans un délai maximum de neuf mois, et la banque peut – au cours des neuf mois - vendre les immeubles dont elle dispose et se faire régler sa dette, et elle remettra le surplus : le montant qui en resterait éventuellement à M.V.N;

Comme il appartient aussi à M.V.N - et de concert avec la banque – de les vendre à autrui, et dans ce cas, la banque est payée en priorité sur le prix de vente, en plus la banque accorde à M.V.N des facilités financières fixées à 50 000 000 UM, il est à préciser aussi que les titres fonciers dont le protocole d'accord a prévu la cession portent les numéros: 2582 – 3971 – 7848 – 9199 et sont tous dans le cercle du Trarza ;

Quant au paiement du reste de la dette dont le montant s'élève à 150 000 000 UM , il était garanti par les deux titres fonciers que M.V.N a déposés et qui portaient respectivement les N° 268 du cercle de La baie du Lévrier et 856 du cercle du

Trarza, et si le paiement n'aura pas lieu dans les délais la banque peut posséder ou céder les deux titres fonciers ;

Puis le 27 septembre, M.V.N signa devant le notaire, Md o/ Boudidde avec la BNM deux contrats de vente par lesquels M.V.N a vendu à la banque les terrains N°226 ilot A zone résidentielle, 216 et 218 du même quartier, ainsi que les immeubles bâtis dedans tout en sachant que le 1er terrain est immatriculé et son titre foncier porte le N°3971 du cercle du Trarza, de même les deux autres parcelles sont immatriculées et leurs titres fonciers portent les N°7248 et 2582 du cercle du Trarza, et le produit de la vente des terrains est de 525 000 000 UM , alors que rien au dossier ne concerne le titre foncier 9199 ;

Et le 10/8/2008 Me Brahim Ould Daddah saisit au nom de M.V.N la BNM par lettre lui annonçant la dénonciation du protocole du 7/9/2009 et la BNM lui répondit en refusant ladite dénonciation;

Ensuite, le 4/02/2009 la défense de M.V.N a déposé une requête introductive d'instance contre la BNM devant le tribunal du commerce de Nouakchott qui rendit son jugement N°83/2012 du 5/11/2012 dont le dispositif est le suivant : **« le tribunal statuant contradictoirement et en 1er ressort, décide la nullité du protocole du 8 Novembre signé entre Mr** M.V.N **et la BNM dans sa partie relative à la vente des immeubles portant les titres fonciers N°2582 – 3971 – 7848 – et 9199 tous dans le cercle du Trarza, la nullité des contrats relatifs à son application, et la validité de sa partie concernant le crédit garanti par les 2 immeubles portant les titres fonciers 268 du cercle de la Baie du Lévrier et 856 du cercle du Trarza avec la nullité de la condition d'acquisition ou la cession des deux immeubles en question » ;**

Attendu que l'autre partie, la BNM a interjeté appel devant la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nouakchott qui a rendu l'arrêt 60/2013 en date du 30/10/2013 dont le dispositif suit : **« la cour d'appel statuant contradictoirement et en dernier ressort, déclare l'appel recevable en la forme et au fond annule partiellement le jugement N°83/2012 du 5/11/2012 rendu par le tribunal de commerce de Nouakchott en ce qui concerne l'annulation du protocole d'accord et sa confirmation dans tout le reste;**

Attendu que M.V.N s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé devant la chambre commerciale de la cour suprême qui a rendu son arrêt N°16/2014 du 13/7/2014 dont le dispositif suit**: " La chambre commerciale de la cour suprême déclare le pourvoi recevable en la forme et au fond casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une composition différente de la cour d'appel" ;**

Que la banque a demandé rétractation à la chambre l'ayant rendu mais celle-ci a rejeté sa demande par arrêt N°10/2015 du 12/02/2015 ;

La juridiction du même ordre et degré autrement composée, a été désignée et a rendu un arrêt sous le N°33/2015 en date du 25/5/2015 dont le dispositif suit: **« la cour d'appel statuant contradictoirement et en dernier ressort, déclare l'appel**

recevable en la forme et au fond annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de NKtt sous le N°83/2012 en ce qui concerne la nullité d'une partie du protocole d'accord conclu en date du 8/11/2006 entre M.V.N **et la BNM, et la validité des articles dudit protocole et le rejet des autres chefs de demandes et aux frais et dépens » ;**

Attendu que M.V.N s'est de nouveau pourvu en cassation devant les chambres réunies de la cour suprême suivant PV de cassation conformément à l'alinéa 4 de l'art 22 de la loi portant organisation judiciaire relatif à la compétence desdites chambres réunies;

Procédure:

Et après sa mise en état le dossier a été enrôlé pour l'audience publique en la date sus indiquée;

Oui le conseiller rapporteur dans la lecture de son rapport à l'audience,

Oui les parties dans leurs observations,

Oui le procureur général dans son réquisitoire formé conformément à l'art 216 du c p c c a ;

Sur la forme:

Attendu que ce pourvoi en cassation est conformes aux dispositions des articles 205 et suivants du c p c c a et de ce fait il est recevable en la forme ;

Sur le fond:

1 – Prétentions des parties :

Le demandeur en cassation: M.V.N, représenté par Me Kettab Ould Moctar soutient dans son mémoire définitif qu'il reproche à l'arrêt attaqué 5 questions dont une seule suffit pour justifier la cassation, à savoir:

1 _ La violation de la loi et son application erronée : en violation de l'art 589 du code des obligations et des contrats qui prohibe la vente à réméré: « thunya » et l'art 1154 du même code ainsi que les articles 2 et 322 dudit code ;
2 _ L'excès de pouvoir par l'inapplication de la loi ;
3 _ Que l'arrêt attaqué est en contradiction avec un autre arrêt définitif en ce qu'il s'oppose à la partie du litige confirmée par la 1ère cour d'appel ;
4 _ L'insuffisance des motifs lorsqu'il considère le protocole comme transaction en parlant du 1er arrêt de la cour d'appel et son retour à la requête introductive d'instance au lieu de celle qui la suivait ;

5 _ Qu'il a jugé ultra-petita lorsqu'il considère que la banque demande confirmation de l'arrêt de la cour d'appel et M.V.N n'a pas demandé ce que la cour a décidé ;

Le demandeur au pourvoi conclut en sollicitant la cassation partielle de l'arrêt attaqué dans la partie où il a annulé le jugement N°83/2012 en ce qui concerne l'annulation du protocole et les motifs sur le fondement desquels il a statué sans renvoi ;

b- Le défendeur : L'avocat de la Banque Nationale de Mauritanie: Me Idoumou o/ Khattar a en réponse au mémoire définitif du demandeur soutenu dans son mémoire réponse:

_ Que l'art 223 du c p c c a dit que le pourvoi n'est pas recevable si la juridiction de renvoi suit les orientations de la cour suprême et dès lors que la cour de renvoi a suivi lesdites orientations ce pourvoi n'a pas à avoir lieu ;

_ Que la vente à réméré «Thunya » si le délai est dépassé sans que le vendeur n'amène le prix , il n'y a pas de Thunya et la vente est réalisée sans contradiction avec l'art 589 du c o c ;

_ Que la cour a considéré que la définition de la transaction prévue à l'art 1030 du code des obligations et contrats s'applique à ce protocole ;

_ Que la prétention que l'arrêt attaqué est en contradiction avec un autre arrêt ne mérite pas de réponse car le demandeur ne l'a pas rapportée avant ;

A prétendre que l'arrêt attaqué a jugé ultra-petita, on répond en posant la question de savoir si le seul fait de ne pas juger en faveur du demandeur au pourvoi constitue un jugement ultra-petita ? ;

_ Que le défendeur conclut son mémoire en défense en demandant le rejet du pourvoi ;

La Cour:

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les orientations de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour suprême, qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué, visent deux points essentiels qui sont:

1 _ L'examen de la prétention de lésion et le taux d'intérêt soulevés par le demandeur, M.V.N;

2 _ L'examen des arguments des deux parties et la discussion des textes sur lesquels s'est fondé le jugement de 1ère instance;

Attendu qu'en ce qui concerne le 1er point l'arrêt attaqué a respecté les orientations données par l'arrêt de la cour suprême, et ce qu'il a dit à son sujet est si bien motivé

qu'il a permis à la cour suprême d'exercer son contrôle sur la bonne application de la loi sur cette question;

Attendu que sur le 2e point l'arrêt attaqué n'a suivi les orientations de la cour suprême qu'en ce qui concerne le principe de la discussion des textes, qu'il a d'ailleurs très mal réussi, tant sur le plan de la compréhension des textes visés, qu'au niveau de leur bonne application sur les faits, qu'aussi sur le plan de la qualification juridique des faits de la cause avant tout cela,

Qu'il est d'ailleurs allé parfois jusqu'à atteindre un degré frisant à l'arbitraire au niveau du choix des textes applicables, de leur explication et de la qualification des faits qui vient avant tout;

Qu'au sujet de la vente à réméré« Thunya » et la mainlevée de garanti, l'arrêt attaqué a mal choisi les textes à appliquer, c'est qu'en effet, au lieu de chercher les textes ailleurs dans la charia, la cour de renvoi aurait dû recourir aux textes clairs du code civil mauritanien applicables aux faits de la cause (articles 589 – 1154 du c o c), car le juge ne doit recourir à l'application des textes de la charia qu'en l'absence des textes législatifs ou règlementaires régissant le domaine de la cause (articles 1179 du c o c et 1465 du code de commerce) ;

Que pourtant, contrairement à la position de l'arrêt attaqué, la vente à réméré n'est pas permise au moment du contrat selon le point de vue notoire du rite Malékite « المشهور », mais il est autorisé à la faire gracieusement après l'accomplissement de la vente, et c'est d'autant plus constant qu'il est inutile d'amener des textes pour en apporter la preuve, ainsi qu'il est dit dans les publications des exégètes interprétant et complétant le mémento du célèbre Khalil et de Touhfetou Elhoukam et comme l'a dit Meyara dans son ouvrage Elitghan wel Ihkam **: « Metity dit que la vente à réméré n'est licite en aucun cas….Et s'ils le font la vente est rescindée si son objet n'a pas disparu…. Et la disparition des biens réels ne peut avoir lieu que par destruction ou construction ou repiquage, selon le rite de Malik et ses compagnons… » ;**

De même l'arrêt attaqué n'avait pas à recourir au dire de Ibn ÄAcim dans Touhfa : **« seul compte ce que dit le volontaire …»,** puisque c'est une référence inappropriée, son objet est la spontanéité de la restitution après la réalisation totale de la vente et c'est admis de tous et son objet n'est pas la condition prévue initialement au contrat de vente comme en l'espèce, tel que le reconnaissent les deux parties au présent litige ;

Attendu qu'au vu de tout ce qui précède on retient que l'arrêt attaqué est tombé dans une confusion flagrante dans la compréhension du litige et la qualification des faits, comme il n'a pas réussi à choisir les textes qui lui sont applicables et encore moins les appliquer convenablement à la cause, de telle façon qu'il n'est pas fondé sur des bases permettant à la cour suprême d'exercer son contrôle sur la bonne application de la loi, d'où il s'ensuit que sa cassation s'impose conformément aux dispositions de l'art 204 du c p c c a ;

Attendu que dès lors, et contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, le jugement de première instance a jugé à bon droit que le protocole dans sa partie relative aux immeubles est nul, comme sont nuls les actes l'appliquant, d'une part, et la condition de propriété et de cession des deux terrains 268 du cercle de la baie du lévrier et 856 du cercle du Trarza, d'autre part ;

Attendu que la survie du reste des articles du protocole contraint la cour de renvoi - dans le souci d'une bonne administration de la justice – de juger les prétentions des deux parties au sujet du montant de la dette due à la banque par M.V.N et les sociétés qu'il représente, conformément aux articles du protocole d'accord épargnés, restants en vigueur et les prétentions et demandes y relatives que les parties ont soulevées devant les juridiction du fond ;

Par ces motifs :

Et en application des articles 205 et suivants du c p c c a et les articles 589 – 1154 – 1179 du code des obligations et contrats et l'art 1465 du code du commerce;

Dispositif de l'arrêt:

La Cour suprême siégeant en chambres réunies déclare le recours recevable en la forme et au fond, casse l'arrêt objet du recours et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et degré autrement composée aux fins de statuer conformément aux indications précisées dans cet arrêt.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

1ère Chambre civile et sociale

L'affaire n° : 25/2015

Le 1er Demandeur: M.D représenté par Me Sidi Med Ely Abeid

Le 2ème demandeur: L'Entreprise Nationale de l'Entretien Routier (ENER) représentée par Me Dah O/ Abdel Kader

L'arrêt attaqué : N° 10/2015

Arrêt N°02/2016

en date du 16/02/2016

Dispositif

La 1ère chambre civile et sociale de la Cour Suprême déclare les deux pourvois en cassation recevables en la forme et sur le fond, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une cour d'appel autrement composée pour y statuer conformément aux orientations sus mentionnées.

Le 19/01/2016 en son siège à Nouakchott, la première chambre civile et sociale de la Cour suprême a tenu une audience publique dans la grande salle d'audiences de la cour suprême, sous la présidence du magistrat :

M'Bareck Ould El Kory, président de ladite chambre,

Membres:

Moctar Ould Mohameden, conseiller
Mohamed Sidi Malek, conseiller
Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller
Sidi Aly Ould Boyaye, conseiller

En présence de Monsieur Dia Abderrahmane, substitut du procureur général prés la Cour suprême, représentant le ministère public,

Et avec l'assistance de Me Mohamed El Moustapha Ould Mohamed Salem, greffier en chef près ladite chambre,

Et ce, pour statuer sur les dossiers enrôlés pour l'audience et dont figure le dossier n° 25/2015 objet du présent recours;

Sur quoi la chambre a rendu le présent arrêt sur les pourvois en cassation entrepris par le 1er demandeur au pourvoi : M.D, représenté par Me Sidi Med Ely Abeid, d'une part, et le 2è demandeur au pourvoi: L'Entreprise Nationale de l'Entretien Routier représentée par Me Dah O/ Abdel Kader, d'autre part, contre l'arrêt: N° 10/2015 rendu par la 1ère chambre civile et sociale de la Cour d'appel de Nouakchott ;

Ouï : Le conseiller rapporteur commis, le magistrat, Dedde Ould Taleb Zeidane dans la lecture de son rapport à l'audience ;

Ouï : Les parties dans leurs observations ;

Ouï : Le Ministère public qui, dans son réquisitoire s'en remet à ses conclusions écrites versées au dossier où il a requis l'application de la loi,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, l'affaire a été vidée en audience publique le 16/02/2016 ;

Sur la forme :

Vu les pourvois en cassation formés respectivement par les avocats des deux demandeurs au pourvoi, M.D. représenté par Me Sidi Med Ely Abeid ayant déposé le pourvoi le 23/3/2015 et le mémoire le 14/4/2015, d'une part, et l'Entreprise Nationale de l'Entretien Routier représentée par Me Dah O/ Abdel Kader dont le pourvoi date du 23/4/2015 et le mémoire déposé le 24/6/2015, qui remplissent toutes les conditions requises pour leur recevabilité en la forme ;

Qu'ainsi les deux recours sont recevables en la forme conformément à l'article 205 et suivants du c. p. c. c. a. ;

Sur le fond :

1 - Faits et procédure:

Attendu que le travailleur, M.D qui est lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée, a été nommé chef du service des moyens généraux par intérim à l'ENER et y a occupé ce poste jusqu'à sa confirmation et qu'il a été privé des avantages prévus pour l'intérim dudit poste en violation de l'art 18 de la convention collective générale du travail (c c g t) , qu'il en a réclamé le payement devant le tribunal du travail ,

Que malgré que l'ENER a considéré ces droits comme étant prescrits, le tribunal a par jugement N°93/2013 condamnée l'employeur à lui régler 6 318 614 UM ;

Qu'appel a été interjeté par les deux parties devant la 1ère chambre civile et sociale de la cour d'appel de Nouakchott qui a rendu son arrêt N°10/2015 reformant le jugement et condamnant l'employeur à verser à son employé 665 664 UM et rejetant les autres chefs de demande ,

Que les 2 parties se sont pourvues en cassation devant la juridiction de céans ;

a) Prétentions des parties :
b)
1) **Le 1er demandeur** : Moustafa Diallo:

Attendu que Maitre Sidi Md Ely Abeid a - après avoir rappelé dans son mémoire les faits de la cause - soulevé ce qu'il appelle des violations de la loi ayant entaché l'arrêt attaqué, puis soulevé l'insuffisance de sa motivation et qu'il manque de base légale, ce qui rentre sous le coup du cas d'ouverture prévu à l'alinéa 6 de l'art 204 du code de procédure civile commerciale et administrative (c p c c a) ,

Qu'il trouve que l'arrêt, bien qu'il a réussi à reconnaître au travailleur le principe de son droit à l'indemnisation, il l'a insuffisamment indemnisé, malgré l'évidence et la clarté des textes applicables au cas de son client, notamment l'art 18 de la convention collective générale du travail (c c g t) qui est clair sur le droit de l'intérimaire qui occupe un poste supérieur au sien, à avoir une indemnité équivalente à la différence entre les deux fonctions,

Que l'arrêt s'est essentiellement fondé sur le fait que le tribunal du travail a surestimé les droits du travailleur sans en rapporter la moindre preuve, et qu'il a cité des textes sans lien avec les faits de la cause, il s'agit des articles 29 - 30 -31 de la c c g t ;

Qu'il conclut en demandant à la cour de déclarer recevable son pourvoi en la forme et au fond ;

2/ **Le 2e demandeur: Société Nationale l'Entretien Routier (ENER):**

Maître Dah o/ Abdel Ghader a développé dans son mémoire que l'arrêt attaqué a violé la loi en passant outre la prescription qu'il a soulevée conformément à l'art. 230 du code du travail , précisant que le travailleur demande des avantages liés à sa nomination le 30/8/2006 , alors qu'il n'a déposé la requête introductive d'instance que le 26/3/2013 , donc après 6 ans et 7 mois, pourtant l'art 230 du code travail dit que l'action se prescrit par deux ans, et il ajoute que la prescription est une question d'ordre public et doit être soulevée d'office ;

Il conclut en demandant la recevabilité de son pourvoi en la forme et au fond ;

Réponses des demandeurs au pourvoi chacun à l'autre :

1 – M. D : Me Sidi Md Ely Abeid dans son mémoire en réponse soutient que la société se concentre essentiellement sur la question unique de la prescription, alors que le tribunal du travail a répondu à cette exception en la rejetant au motif qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis c'est-à-dire avant toute défense au fond, c'est pourquoi il demande le rejet du pourvoi de la société ;

2 -- Société Nationale de l'Entretien routier (ENER):

Dan son mémoire en réponse Me Dah Abdel Ghader réitère son attachement à l'exception qu'il a soulevée se fondant sur l'art 230 du code du travail soutenant que la prescription éteint l'action et conclut en requérant l'irrecevabilité du pourvoi du travailleur qui n'est pas fondé ;

La Cour :

Vu l'article 5 de la loi portant organisation judiciaire selon lequel les jugements et arrêts doivent être annulés s'ils ne sont pas motivés ;

Considérant que la prescription est une exception in limine litis que soulève le défendeur, c'est-à-dire qu'elle n'est entendue que si elle est soulevée avant toute défense au fond ;

Considérant que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge ;

Considérant que les jugements et les arrêts doivent être cassés s'ils violent la loi ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motifs en violation de l'article 204 (alinéa 6) :

Attendu que l'action a été intentée principalement par le travailleur en vue de réclamer des avantages dus à titre d'indemnité de chef de service des moyens généraux, dont il a été privé, non seulement au cours de l'intérim mais aussi depuis sa confirmation dans ladite fonction et que le tribunal du travail a condamné la société a lui régler la somme afférente à la totalité de la période, c'est à dire le montant représentant les avantages dus au titre des deux périodes : de l'intérim et de la confirmation, sur la base des articles 18 de la C C G T et 191 du code du travail,

Que la cour d'appel saisie de ladite action a rendu un arrêt auquel on peut reprocher le fait d'avoir reformé le jugement du tribunal de travail en se basant uniquement sur le caractère exagéré du montant alloué au demandeur, tout en reconnaissant pourtant à ce dernier le droit réclamé, et sans avoir déterminé en quoi le montant était – il exagéré, oubliant que le travailleur demande - preuve à l'appui – qu'il a été privé de droits afférents aux deux périodes,

Que dès lors que l'arrêt attaqué a limité la réparation à la période de l'intérim, sans qu'il eut discuté la question déjà réglée par le premier juge de la réparation relative à la période postérieure où le salarié a été confirmé dans la fonction qu'il assurait à titre d'intérimaire, la cour qui l'a rendu (l'arrêt) n'a pas motivé sa décision, d'où il s'en suit que le moyen soulevé est suffisamment fondé ;

Sur le moyen évoqué par le 2e demandeur (ENER) au sujet de la prescription de la demande du travailleur:

Attendu que la Société a – selon l'arrêt attaqué - soulevé devant la cour d'appel, que l'action de M.D. est prescrite, sans que ledit arrêt réponde à cette exception par l'acceptation ou le rejet ;

Attendu que du fait que l'exception de prescription est une exception substantielle de nature à influer sur l'issue de l'action, mais qui doit être soulevée in limine litis c'est-à-dire avant toute défense au fond, l'arrêt attaqué dès lors qu'il a négligé de la discuter, est considéré comme ayant adopté la position du tribunal du travail consistant à rejeter l'exception du fait qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, sinon l'arrêt attaqué serait d'une confusion de nature à justifier sa cassation, ce qui laisse à la juridiction de renvoi le soin de préciser la confirmation du jugement sur la question du rejet de l'exception de prescription après la défense au fond, à la lumière de la requête introductive d'instance ;

Considérant de surcroît que la prescription n'est pas d'ordre public et que le juge ne la soulève pas d'office, et que c'est au défendeur de la soulever in limine litis, faute de quoi il est forclos dans son droit de la soulever;

Attendu donc que les juges du second degré, ayant ainsi jugé la cause, n'ont pas suffisamment motivé leur décision, d'où il ressort que le 1er moyen du pourvoi est recevable et bien fondé ;

Attendu que l'intérêt des parties et celui d'une bonne administration de la justice requièrent que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction pour la rejuger à la lumière des orientations suscitées ;

Par ces motifs :

Vu ce qui précède et en appliquant les articles 203 et 204 du c p c c a et suivants, les articles 191 du code du travail et 18 de la convention collective générale du travail;

Le dispositif de l'arrêt :

La 1ère chambre civile et sociale de la Cour Suprême déclare les deux pourvois en cassation recevables en la forme et sur le fond, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une cour d'appel autrement composée pour y statuer conformément aux orientations susmentionnées.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

1ère Chambre civile et sociale

L'affaire n° : 38/2015

Le Demandeur: Un groupe de travailleurs représenté par Me Elemine o/ Ahmed Salem

Le défendeur: Le Ministère du développement rural

La décision attaquée: Sentence arbitrale N° 15/2013 rendue par le conseil d'arbitrage de Nouakchott

Arrêt N°26/2016 en date du 7/5/2016

<u>Dispositif</u> :

La 1ère Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et sur le fond, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une autre composition du même ordre et degrés à Nouakchott.

Le 19/04/2016 en son siège à Nouakchott, la première chambre civile et sociale de la Cour suprême a tenu une audience publique dans la grande salle d'audiences de la cour suprême, sous la présidence du magistrat :

M'Bareck Ould EL KORY, président de ladite chambre,

Membres:

Moctar Ould Mohameden, conseiller
Mohamed Sidi Malek, conseiller
Dedde Ould Taleb Zeidane, conseiller
Sidi Aly Ould Boyaye, conseiller

En présence de Monsieur Dia Abderrahmane, substitut du procureur général prés la Cour suprême, représentant le Parquet général,

Et avec l'assistance de Me Mohamed El Moustapha Ould Mohamed Salem, greffier en chef près ladite chambre,

Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour l'audience et dont figure le dossier N° 38/2015 ;

Sur quoi la chambre a rendu le présent arrêt sur le pourvoi en cassation entrepris par les demandeurs au pourvoi: Un groupe de travailleurs représenté par Me Elemine o/ Ahmed Salem contre la sentence arbitrale N° 15/2013 rendue par le conseil d'arbitrage de Nouakchott,

Ouï : Le conseiller rapporteur, Sidi Aly Ould Boyaye, dans la lecture de son rapport à l'audience ;

Ouï : Les parties dans leurs observations ;

Ouï : Le Ministère public qui a demandé l'application de la loi dans son réquisitoire,
Et après sa mise en délibéré l'affaire a été vidée en audience publique le 16/02/2016 ;

Sur la forme:

Vu le pourvoi en cassation formé par l'avocat des demandeurs le 11/11/2015 et le mémoire déposé dans les délais contre la sentence arbitrale N° 15/2013 rendue par le conseil d'arbitrage de Nouakchott, notifiée aux requérants le 17/11/2013, remplissant ainsi toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme conformément à l'article 205 et suivants du c. p. c. c. a. ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi pour l'arrêt être rendu à l'audience du 17/5/2016 ;

Sur le fond:

1 - Faits et procédure:

Attendu qu'un groupe de travailleur ont revendiqué des droits contre leur employeur, le Ministère du Développement rural (Direction de l'élevage) et conformément aux procédures le litige a été renvoyé devant le conseil d'arbitrage après l'échec de la commission de médiation de concilier les deux parties, lequel a rendu sa décision N°15/2013 qualifiant le litige de conflit individuel et déclinant en conséquence sa compétence ;

Attendu que les travailleurs se sont pourvus en cassation devant la juridiction de céans contre la sentence du conseil d'arbitrage;

c) Prétentions des parties

1) Les demandeurs : Un groupe de travailleurs :

Attendu que Me Elemine o/ Ahmed Salem a au nom de ses clients précités, soulevé ce qu'il appelle :

- L'insuffisance des motifs et leur inexactitude en ce que la sentence a considéré que le litige est un conflit individuel qui rentre dans les compétences exclusives du tribunal du travail, alors qu'il rentre bien dans les compétences du conseil d'arbitrage conformément à l'alinéa 1er de l'art 330 et de l'art 250 du code du travail ;
- Que la sentence arbitrale attaquée n'a pas retenu que le conflit tend à répondre à des demandes réelles communes et non la création de règle juridique ou sa modification comme le comprend la sentence attaquée ;
- Que l'art 306 du code du travail (C T) a délimité les compétences du tribunal du travail, et ce litige n'en fait pas partie ;

- Qu'une jurisprudence abondante confirme la compétence du conseil d'arbitrage dans les litiges pareils à celui-ci;
- Qu'il sollicite la recevabilité du pourvoi en la forme et au fond ;

2)Le défendeur: Le Ministère du développement rural (Direction de l'élevage) :

Attendu que le mémoire des travailleurs a été notifié par voie d'huissier à la direction de l'élevage , mais celle-ci n'a pas déposé de réponse ;

La Cour :

Vu l'article 5 de la loi portant organisation judiciaire selon lequel les jugements et arrêts doivent être annulés s'ils ne sont pas motivés; Considérant que les jugements et les arrêts doivent être cassés s'ils violent la loi; Considérant que la compétence se détermine pour le conseil d'arbitrage si le litige constitue un conflit collectif de travail, et pour le tribunal du travail, s'il est un litige individuel ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motifs et la mauvaise application de la loi en violation de l'article 204 du code de procédure civile commerciale et administrative:

Attendu que le législateur Mauritanien a posé un certain nombre de critères pour déterminer les conflits collectifs de travail dont trois figurent dans les dispositions de l'art 330 du code du travail, à savoir :

1- La pluralité des parties en litige de telle sorte que le différent soit entre plusieurs travailleurs et un employeur ou plusieurs employeurs;
2- Que le différend tende aussi à la satisfaction de revendications communes (l'objet de l'action) , c'est-à-dire des intérêts ou droits communs entre tous les travailleurs qui revendiquent , ce qui veut dire que le litige dans lequel chacun d'entre eux revendique un droit ou un intérêt qui n'est pas propre à sa personne, est un conflit collectif ;
3- Que le but recherché soit :

- Ou bien obtenir le respect d'une règle de droit existante, c'est ce qui arrive lorsque des travailleurs agissent quand l'employeur refuse d'appliquer une règle de droit qui leur accorde un ou plusieurs droits , et dans ce cas connu comme conflit juridique – et avec la réalisation des autres critères – il est possible de recourir au conseil d'arbitrage pour trancher le litige à son sujet et accorder aux travailleurs leurs droits conformément à la procédure appropriée ;

  Le fondement de la décision du conseil d'arbitrage n'est autre que l'application ou l'interprétation requise des textes législatifs, règlementaires ou conventionnels, de telle sorte qu'il accorde sur leur base les droits mérités et rejette ceux qui ne le sont pas ;
- Ou bien obtenir un avantage économique ou social nouveau par création d'une règle de droit nouvelle ou par modification ou suppression d'une règle

de droit existante (conflit collectif matériel) , et par conséquent le but des revendications est d'obtenir des avantages nouveaux, de telle sorte que la sentence les accordant constitue la création d'une règle de droit nouvelle ou la modification ou l'annulation d'une règle de droit existante, et les avantages accordés sont comptabilisés ainsi : le droit des travailleurs revendicateurs commence à partir de la date de leur action contre leur employeur, et leurs semblables profitent seulement dans l'avenir de l'analogie ;

Attendu que s'ajoute à ceux prévus à l'art 330 du C T un autre critère sans la présence duquel – lui aussi - le différend ne peut constituer un conflit collectif : il s'agit de la continuité de la relation du travail jusqu'à la date de l'action contre l'employeur, d'après ce qui se déduit de l'art 350 du CT lorsqu'il dit : **« Le Ministre du travail peut décider de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage, en toute opportunité, compte tenu, notamment des circonstances et des répercussions du conflit s'il estime que la grève ou le lock-out est préjudiciable à l'ordre public ou contraire à l'intérêt général »** , et l'art 362 alinéas 5 et 6 qui considère que la grève est illicite :

«- après convocation des parties par le président de la commission de médiation et avant la clôture de la phase de médiation par un procès-verbal de la commission de médiation…

- Après la notification de la décision du ministre du travail de recourir à l'arbitrage… » ;

Attendu que le fondement de ce critère tiré des dispositions des 2 articles précités est qu'il est impossible que la grève et ce qui en résulterait comme conséquences pouvant être négatives soit le fait de travailleurs déjà licenciés avant le déclenchement du litige - quand bien même le conflit collectif aurait pour cause le licenciement de l'un d'eux - ou le fait de travailleurs qui n'ont plus de relation avec leur ancien employeur pour toute autre raison ordinaire,

Qu'en conséquence, il ne peut y avoir de conflit collectif de travail en l'absence de relation de travail au moment du déclenchement du différend ;

Attendu que les craintes des autorités publiques de voir les travailleurs recourir à la grève, tout comme l'employeur décider le lock-out et les conséquences qui en découleraient à la situation de l'emploi et à l'intérêt général, et tout ce que ces craintes exigent de manière sûre, pour que la continuité de la relation contractuelle soit un critère du conflit collectif, tout cela réuni prouve qu'en tout différend où la relation encore existante entre les travailleurs et leur employeur est à sauvegarder puisque la grève est à craindre - comme en l'espèce - le différend constitue bien un conflit collectif du travail du fait que la situation des travailleurs du ministère du développement rural (direction de l'élevage) et la continuité du service public de l'élevage que ces travailleurs assurent, justifient la soumission de leur conflit aux procédures de l'arbitrage ;

Attendu que la cour suprême s'est référée dans le passé à ce critère relatif à la grève et le lock-out, pour identifier le conflit collectif du travail (L'arrêt N° 10/2002 du 22/4/2002) et sur ces critères réunis dans d'autres arrêts de principe ultérieurs comme l'arrêt N° 12/2014 du 18/3/2014 et l'arrêt N°27/2014 du 20/5/2014 ainsi que l'arrêt N° 45/2014 du 24/6/2014 ;

Attendu que dès lors que les griefs que les travailleurs du Ministère du Développement Rural font à la sentence arbitrale, objet du pourvoi, et les autres éléments du dossier, constituent la preuve suffisante qu'il s'agit de travailleurs qui revendiquent des avantages communs suivant les critères prévus à l'art 330 du C T et déduit des articles 350 et 362 du même texte,

Qu'il y a lieu donc de qualifier leur action de différend collectif du travail rentrant exclusivement dans les compétences propres du conseil d'arbitrage qui a la charge de les juger conformément à la loi ;

Attendu donc que les moyens du pourvoi en cassation dirigé contre la sentence arbitrale attaquée, étaient fondés sur les critères que la cour suprême avait retenus comme constituant les caractéristiques du conflit collectif du travail prévus aux articles 330 – 350 – 362 du code du travail ;

Attendu que les auteurs de la sentence arbitrale attaquée, ayant ainsi jugé la cause n'ont pas suffisamment motivé leur décision et l'ont privée de base légale au regard des articles susvisés, d'où il suit que le moyen du pourvoi pris en ses deux branches est recevable et bien fondé;

Attendu enfin, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de l'intérêt des parties en litige que l'affaire soit renvoyée devant le même conseil d'arbitrage autrement composé, pour y statuer conformément à la loi ;

Par ces motifs :

Vu ce qui précède et en appliquant les articles 203 – 204 207 – 208 – 209 – 210 - 212 – 222 du c p c c a , et les articles 330 – 350 – 362 du code du travail ;

Le dispositif de l'arrêt :

La Première Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et sur le fond, casse la sentence arbitrale attaquée et renvoie l'affaire devant le conseil d'arbitrage à Nouakchott autrement composé.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

2ème Chambre civile et sociale

L'affaire n° 129/2015

Le Demandeur : M.A. représenté par Me Youssouf o/ Abdellahi

La défenderesse : V.R. représentée par Me Hacen O/ Moctar

L'arrêt attaqué : N° 106/2015

Arrêt N°26/2016 en date du 21/03/2016

Dispositif :

La 2ème Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et sur le fond, casse partiellement l'arrêt attaqué quant à la question relative au point antérieur au jugement de 1ère instance et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et degré autrement composée pour statuer conformément aux orientations susmentionnées.

Le 18/02/2016 en son siège à Nouakchott, la deuxième chambre civile et sociale de la Cour suprême a tenu une audience publique dans la grande salle d'audiences de la cour suprême, sous la présidence du magistrat :

Haimedde Ould Elemine, president de ladite chambre,

Membres :

Mohamed o/ Yewgatt, conseiller
Najy Ould Md Moustafa, conseiller
Limam Ould Mohamed Val, conseiller
Chekroud Ould Mohamed, conseiller

En présence de Monsieur El Ghacem o/ Val, substitut du procureur général prés la Cour suprême, représentant le ministère public;
Et avec l'assistance de Me Cheikh El Wely Ould Mohamed Vadel, greffier en chef près ladite chambre,
Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour l'audience et dont figure le dossier N° 129/2015 ;

Sur quoi la chambre a rendu l'arrêt dont qui suit sur le recours en cassation formé par le demandeur au pourvoi : M.A. représenté par Me Youssouf o/ Abdellahi,

Contre l'arrêt : N° 106/2015 du 15/6/2015 rendu par la 2ème chambre civile et sociale de la Cour d'appel de Nouakchott Ouest, dans le litige opposant le demandeur en question d'une part, et la défenderesse : V.R. représentée par Me Hacen O/ Moctar, d'autre part ,

Ouï : Le conseiller rapporteur, Naji Ould Md Moustafa dans la lecture de son rapport à l'audience publique ;

Ouï : Les parties dans leurs observations ;

Ouï : Le représentant du Ministère public dans son réquisitoire à l'audience où il a déclaré qu'il s'en tient à ses conclusions écrites où il a demandé l'application de la loi,
Et après sa mise en délibéré, l'affaire a été vidée en audience publique le 21/03/2016 ;

Sur la forme :

Vu le PV du pourvoi en cassation N°74/2015 déposé le 11/8/2015 par l'avocat du demandeur, M.A représenté par Me Youssouf o/ Abdellahi, et le mémoire déposé le 8/10/2015 et notifié à la demanderesse le 20/10/2015,

Vu le mémoire en réponse reçu le 10/11/2015,

Vu la quittance de 5000 UM,

D'où il s'en suit que le pourvoi remplit toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme conformément à l'article 205 et suivants du c. p. c. c. a. ;

Sur le fond :

1 - Faits et procédure:

Attendu que le 3/6/2014, le tribunal de la Moughataa de Teyaret a rendu le jugement N°53/2014 condamnant le sieur M.A à payer à ses enfants dont la mère est V.R. la subvention à l'entretien « Nefaqa » fixée à 120 000 UM mensuellement et 2 760 000 au titre de la période passée ;

Que le 15/6/2016 la 2ème chambre civile et sociale de la cour d'appel de Nouakchott Ouest a rendu l'arrêt N°106/2015 déclarant l'appel recevable en la forme et le rejetant au fond ;

Que le 11/8/2015, Me Youssouf o/ Abdellahi, l'avocat du demandeur, Md Aly o/ Elwely Salem, a suivant PV N°74/2015 déposé le 11/8/2015 formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt suscité et déposé un mémoire le 8/10/2015,

Que ledit mémoire est notifié à la demanderesse le 20/10/2015,

Qu'un mémoire en réponse est reçu le 10/11/2015, et la quittance de 5000 UM est versée ;

Attendu que le 18/02/2016 , l'affaire a été exposée devant cette chambre et mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21/03/2016 ainsi qu'il suit :

d) Prétentions des parties :

2) **Le demandeur** : M.A

Attendu que dans son mémoire, Maitre Moustafa o/ Maawiya a rappelé - au nom du demandeur – que son pourvoi est recevable en la forme et quant au fond : il a soulevé que des violations de la loi et des erreurs dans son application et son interprétation ont entaché l'arrêt attaqué, soulignant aussi l'insuffisance de sa motivation et de son argumentation,

Que le jugement du tribunal de Teyaret, sur lequel s'est fondé l'arrêt attaqué, est rendu par une juridiction qui n'est pas compétente territorialement,

Que les attendu de l'arrêt attaqué sont vagues et imprécis, et qu'il n'a pas répondu aux demandes et observations de l'appelant,

Qu'il conclut en demandant la cassation de l'arrêt et le renvoi devant une juridiction de même degré et ordre autrement composée ;

2/ **La défenderesse : V.R. :**

Attendu que l'avocat de dame V.R. soutient :

Qu'il y a lieu de vérifier la recevabilité du pourvoi en la forme,

Que le demandeur s'est contredit lorsqu'il a relaté que la défenderesse a refusé de prendre la subvention à l'entretien des enfants « Nafaqa » au moment où elle en sollicite le règlement, que le requérant n'a visé aucun cas d'ouverture à cassation prévu à l'art 204 pour justifier la cassation de l'arrêt ;

Qu'il a conclu en demandant le rejet du pourvoi en la forme et la confirmation de l'arrêt attaqué;

La Cour :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il résulte de l'étude du dossier de la cause que l'arrêt attaqué est suffisamment fondé et motivé dans sa partie relative à la détermination du montant de la subvention à l'entretien « Nafaqa » et la condamnation du requérant à la payer aux enfants de celui-ci, et qu'il (l'arrêt) avait jugé à bon droit de confirmer le jugement appelé pour avoir justement fixé le montant alloué et condamné à son règlement, d'où il s'en suit qu'il y a lieu de le confirmer dans cette partie de l'arrêt attaqué ;

Attendu en revanche qu'il est mal fondé dans sa partie relative à la condamnation du père des enfants à payer la somme de 2 760 000 représentant les arriérés accumulés de la subvention à l'entretien depuis la mise en mouvement de l'action et ce pour deux raisons :

- Premièrement : Que la défenderesse prétend que c'est son père qui s'occupait de la « Nafaqa » durant toute la période antérieure objet du dédommagement, alors que rien ne prouve dans ce dossier que le grand père a mandaté sa fille en question pour se faire rembourser à sa place ce qu'il a dépensé sur les enfants comme « Nafaqa » et rien ne prouve aussi qu'il a demandé lui-même remboursement au cours de toutes les étapes de la procédure, d'où le défaut de capacité chez la défenderesse de demander le remboursement de la « Nafaqa » passée, et l'arrêt attaqué devait le soulever d'office conformément à l'art 2 du c p c c a ,
- Deuxièmement : Que si l'on suppose que le grand père a mandaté sa fille pour le remboursement de « Nafaqa » , l'arrêt devait chercher si le grand père était bénévole ou s'il a dépensé pour se faire rembourser (cf. les exégètes de Khalil lorsqu'il dit : « (la nafaqa) échue n'est due que si elle est réclamée en amont ou en aval) ;

  Que dès lors qu'il a passé outre cette règle, l'arrêt qui s'est suffi de dire que le jugement est fondé et motivé, mérite cassation pour insuffisance de motifs et renvoi devant une autre juridiction du fond pour rejuger cette partie de la cause conformément à la loi, de manière à permettre à la cour suprême d'exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

Vu ce qui précède et en appliquant les articles 204 et suivants du c p c c a ,

Dispositif de l'arrêt :

La 2ème chambre civile et sociale de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et sur le fond, casse partiellement l'arrêt attaqué quant à la question relative au point antérieur au jugement de 1ère instance et renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre et degré autrement composée pour rejuger l'affaire.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Au nom d'Allah le Haut et Tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité - Justice

Cour Suprême

Chambre Pénale

Aff. N° 285/2014

Demandeurs: Ministère public, d'une part, **B.D.A et .B.B.,** assistés d'un collectif d'avocats, d'autre part,

L'arrêt Attaqué : N°20/2015 rendu par la Chambre pénale de la cour d'appel d'Aleg,

Arrêt N° 26/2016 du 17/5/2016

Dispositif :

La Chambre Pénale de la Cour Suprême déclare les deux pourvois recevables en la forme et au fond, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une chambre pénale de cour d'appel autrement composée ;

La Chambre Pénale de la Cour Suprême,
a tenu une audience publique le mercredi, 17/5/2016 à 11h dans sa salle d'audience au siège de la cour suprême à Nouakchott, sous la présidence de son président :

Moctar Touley Ba, président,

Et ses conseillers :

Yeslem Ould Didi, conseiller,
Mohamed Sidi Malek, conseiller,
LImam O/ Md Vall, conseiller,
Dah O/ Sidi Yahya, conseiller,

En présence de Mr Souleymane O/ Mohamed Oumar, substitut du procureur général près la cour suprême, représentant le parquet général,

Et avec l'assistance de Maître Salek O/ Sidi Mohamed, greffier en chef près la chambre pénale,

Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour la dite audience, et dont figure le dossier 285/2014 Objet d'un pourvoi en cassation de la part de B.D.A et B.B., assistés par un collectif d'avocats d'une part, et le Ministère public, d'autre part, contre l'arrêt en date du 20/08/2015 rendu par la chambre pénale de la cour d'appel d'Aleg, et à l'issu de cette audience le présent arrêt a été rendu :

Premièrement : Faits et procédure

Sur la base des faits mentionnés au procès verbal N° 349/2014 établi par la brigade de gendarmerie de Rosso le 11/11/2014, et sur réquisitoire du procureur de la république près le tribunal de la Wilaya de Rosso par lequel il accuse les sieurs : B.D.A. , B.B. , et autres , poursuivis pour infractions d'attroupement , rébellion, résistance à la force publique et agression de ses agents durant l'exercice de leurs fonctions en plus de l'utilisation de la violence contre la force publique et l'appartenance à une organisation non autorisée en ce qui concerne les 9 premiers inculpés ; et la direction d'une organisation non autorisée en ce qui concerneB.D.A.. , l'attroupement et la résistance à la force publique en ce qui concerne le dixième : D.S. ;

- Attendu que le procureur de la République à requis l'ouverture d'une instruction auprès du juge d'instruction, et tout cela conformément aux articles : 102, 103, 104,105, 106, 191, 192, 193, 194, 204 et suivants du code de procédure pénale et l'article 8 de la loi organisant les associations ;

- Attendu que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance N° 07/2014 en date du 17/12/2014 en renvoyant l'ensemble des inculpés devant la chambre pénale du tribunal de la wilaya de Rosso.

- Attendu que ladite chambre pénale à rendu le jugement N° 01/2015 par lequel elle condamne B.D.A. et B.B. et D.S. à 2 ans d'emprisonnement ferme conformément à l'article 193 alinéa 2 du code pénal, aux frais et dépens et relaxe les autres inculpés ;

- Attendu que B.D.A. , B.B. et D.S., d'une part, et le ministère public, d'autre part, ont interjeté appel contre ledit jugement;

- Attendu que la chambre pénale de la cour d'appel d'Aleg a rendu l'arrêt N° 20/2015 en date du 20/08/2015 en déclarant les recours recevables en la forme et les rejetant sur le fond ;

- Attendu que Me Ahmed Ould Ely au nom du collectif d'avocats a formé un recours en cassation le 02/09/2015 pour le compte de B.B. et B.D.A.², conformément au procès verbal N° 11/2015 établi par le greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, d'une part,

Que le parquet général a formé à son tour un recours en cassation contre ledit jugement le 03/09/2015 ;

- Attendu qu'après que le conseiller rapporteur eût fait son rapport, le dossier a été enrôlé à l'audience publique de la chambre pénale tenue dans les locaux de la cour Suprême le 20/04 /2016 ;

-Oui le conseiller rapporteur dans la lecture de son rapport à l'audience,

-Oui le substitut général dans ses réquisitions visant l'infirmation partielle de l'arrêt attaqué en ce qui concerne les inculpés relaxés ;

Attendu que collectif des avocats a déposé un mémoire en cassation où il soulève les vices que renferme l'arrêt attaqué ainsi qu'il suit:

- Que fait de qualifier l'arrêt incriminé de contradictoire en se basant sur l'article 371 du code de procédure pénale qui dispose: « le jugement est contradictoire à l'égard du prévenu lorsqu'il a comparu personnellement à l'audience » alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les requérants n'ont pas comparu à l'audience aux motifs qu'ils ont été convoqués et ont refusés de signer le procès verbal de la notification de la convocation par la police judiciaire ;

- Que l'arrêt s'est contredit en confirmant le jugement de première instance qui s'est basé sur l'article 193 paragraphe 2 du code pénal, alors que l'arrêt incriminé s'est basé sur les deux articles 191 et 101 dudit texte ; ce qui modifie complètement la qualification et la base légale et de ce fait, agissant ainsi, la cour d'appel a dépassé ses compétences ;
- Que l'insuffisance des preuves avancées par l'accusation en ce qu'elle a ignoré les dépositions des inculpés faites oralement et par écrit, constitue une violation de l'article 419 du code pénal qui oblige la cour à discuter les prétentions des parties ;
- Que la rétractation de l'autorisation de la marche déjà autorisée par l'administration et qui n'a été notifiée qu'à la fin de la marche est de ce fait illégale ;
- Que la condamnation qui a été prononcée se rapporte à une infraction prévue par l'article 193 du code pénal ;

Deuxièmement : les parties

Attendu que les auteurs des pourvois ont conclu en demandant à la cour de déclarer les recours recevables en la forme et sur le fond casser l'arrêt attaqué,
Que le parquet général à requis dans son mémoire en cassation la confirmation de l'arrêt incriminé en ce qui concerne la condamnation de B.D.A. et D.S. et sa cassation en ce qui concerne la relaxe de D.B., K.R. , C.F., et autres , et le renvoi devant une formation autrement composée pour les rejuger

Troisièmement: **La Cour :**

1- Sur la forme

Attendu que Me Ahmed Ould Ely a au nom du collectif des avocats déposé une requête en cassation devant le greffe de la juridiction en date du 01/09/2015 pour le compte de B.D.A et B.B. ;

Qu'il à déposé un mémoire en cassation au même greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué le 16/10/2015 ;
Attendu que le ministère public a formé un pourvoi en cassation le 03/09/2015 contre l'arrêt attaqué et a déposé son mémoire en cassation au greffe de la juridiction l'ayant rendu le 27/01/2016 ;

Attendu que la chambre a déclarée les deux recours recevables en la forme conformément aux articles 530, 535, 540, 541 du code de procédures pénale ;

2- Sur le fond

Premièrement :

Sur les vices substantiels de procédure conformément au paragraphe 3 de l'article 545 du code de procédure pénale :

Attendu que le mémoire en cassation avancé par le collectif des avocats on trouve sous la rubrique : « concernant l'erreur quant à la qualification de l'arrêt » en se basant sur l'article 371 du code de procédure pénale qui concerne la violation des règles substantielles et se rapporte à la convocation des parties conformément à la procédure légale, d'où violation du principe du contradictoire selon lequel les arrêts rendus par les juridictions doivent être contradictoires ;

Attendu que si le principe prévu par l'article 371 du code de procédure pénale n'a pas été retenu, il n'en demeure pas moins que l'article 371 fait partie du chapitre 1 du code de procédure pénale qui attribue la compétence au tribunal correctionnel, et ce conformément au premier paragraphe de la section 4 dudit texte qui concerne la comparution de l'inculpé , mais que la procédure applicable devant le tribunal correctionnel est différente de la procédure applicable devant la chambre pénale de la cour d'appel, que pourtant, même si on tient compte de l'erreur soulevée par le collectif d'avocat, cela ne modifie en rien la qualification retenue par l'arrêt attaqué qui a été rendu contradictoirement conformément à l'article 476 du code de procédure pénale alinéa 3 ;

Attendu que B.D.A. et B.B. étaient intimés et appelants et étaient présents dans le ressort de la cour d'appel et qu'ils étaient en détention dans la prison où ils ont été convoqués 3 jours avant l'audience, conformément à la procédure légale prévue par l'article 476 alinéa 3 du code de procédure pénale et que les moyens nécessaires pour le transport de la prison à la cour ont été mis à leur disposition,
Que compte tenu de ce qui précède on peut qualifier l'arrêt de contradictoire et de ce fait ce moyen soulevé par la défense est mal fondé ;

Deuxièmement :

Sur la violation de la loi et l'erreur dans son application conformément à l'alinéa 7 de l'article 545 du code de procédure pénale :

Attendu que le mémoire en défense - a soulevé sous cette rubrique - la contradiction de l'arrêt de la cour d'appel avec le jugement de première instance qu'il a confirmé ainsi que l'insuffisance de la preuve et la condamnation sur la base d'une accusation non prévue par l'article 193 du code pénale,

Que le jugement de première instance a cité l'article 193 du code pénal qui réprime la rébellion et s'est basé sur l'article 101 et suivants du même code et du fait que cet article réprime l'attroupement, il est entendu qu'il a qualifié les faits par l'attroupement et la rébellion ;

Attendu que les motifs avancés par les juridictions sont sans rapport avec les documents qui se trouvent dans le dossier, à savoir : le procès verbal de la gendarmerie et les dépositions des inculpés durant toutes les étapes de la procédure, ce qui implique que la qualification des faits est l'attroupement non armé et les auteurs de l'attroupement se sont dispersés après la première sommation et par conséquent c'est l'article 102 paragraphe 1 du code pénal qui est applicable en la matière, d'où la recevabilité du moyen soulevé par la défense concernant la mauvaise application de la loi;

Troisièmement :

L'absence de motifs conformément à l'alinéa 4 de l'article 445 du code de procédure pénale :

Attendu que le ministère public a soulevé l'absence de motifs entachant l'arrêt attaqué lorsqu'il a ordonné la relaxe des inculpés ayant commis les mêmes infractions pour l'accomplissement desquelles ont été condamnés les autres inculpés ;

Attendu que la juridiction de première instance a motivé sa décision en considérant que les inculpés qu'ils ont relaxés ne sont que des préposés qui ont reçus des ordres ;
Attendu que le co-auteur qui a assisté à la commission de l'infraction doit être considéré comme un auteur principal.

Attendu que le jugement confirmé par la cour d'appel n'a retenu comme motif « que le procureur de la république n'a pas avancé des preuves suffisantes qui permettent au tribunal de condamner les inculpés relaxés ».

Attendu qu'un tel motif n'est pas suffisant car l'arrêt doit discuter toutes preuves avancées par le parquet général tout en donnant des réponses claires pour que l'arrêt soit bien motivés et en absente de cette discussion de preuves la cour suprême n'est pas en mesure de faire son contrôle d'où l'irrecevabilité du moyen soulevé par le parquet général ;

Par ces motifs

Et en application de l'article 102 alinéa 1er du code pénal et l'article 545 du code de procédure pénale et suivants;

Dispositif :

La chambre pénale de la cour suprême déclare les deux pourvois en cassation recevables en la forme et sur le fond, casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une chambre pénale de la cour d'appel autrement composée.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Au nom d'Allah le haut et tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur – Fraternité- Justice

Cour Suprême
Chambre Commerciale

Affaire n° : 29/2015

Nature du recours : recours en cassation

Nature de l'affaire : Affaire commerciale au fond

Le 1er demandeur au pourvoi : Stés Mayroine et Faro Farine Company SARL, représentées par Mes Mohamedoun Ould Ichidou, Jemal Haj Weiss, Md Lemine Khairy,

Le 2e demandeur au pourvoi : Société Faro Farine SARL et M.V.H., représentés par Me Zaid Elmouslimine Ould Maelainine

L'arrêt objet du recours : N°04/2015 en date du 17/6/2015

l'Arrêt N°: 12/2016 en **date du** 25/02/2016

Dispositif de l'arrêt :

La Chambre Commerciale de la Cour Suprême déclare le pourvoi de :

Faro Farine Compagnie SARL recevable en la forme et sur le fond casse l'arrêt N° 33/2012 en date du 19/12/2012 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nouadhibou et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nouadhibou pour la rejuger,

et le pourvoi de Faro Farine recevable en la forme et le rejette au fond.

La Chambre Commerciale Cour Suprême, siégeant en audience publique le 28/01/2016 , dans la salle d'audiences de la cour suprême à Nouakchott, sous la présidence du magistrat :

Mohameddou Ould Ahmedou Salem o/ Eby, président de ladite chambre,

et ses membres :

Mohamed o/ Md Abdrahmane Kherchy, conseiller,
Sid Brahim Ould Md Mahmoud, conseiller,
Md yeslem Ould Sidi Jidoummou, conseiller,
Limam Ould Md Val, conseiller,

En présence de Monsieur Mohamed Mahmoud Ould Isselmou o/ Talhata, substitut du procureur général prés la Cour suprême, représentant le Ministère public ;
Avec l'assistance de Me Mahfoudh o/ Md Lemine, greffier près ladite chambre,

Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour ladite audience dont figure le dossier n° 29/2015 relatif au recours en cassation contre l'arrêt 04/2015 en date du 17/6/2015 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nouadhibou entre les 2 sociétés Mayroine et Faro Farine Compagnie SARL, représentées par Maîtres Mohamedoun Ould Ichiddou, Jemal Haj Weiss et Md Lemine Khairy, d'une part, et la société Faro Farine SARL et M.V.H.

, représentés par Me Zaid El Mouslimine Ould Maelainine d'autre part, et au cours de cette audience la Cour a rendu le présent arrêt :

Faits et procédure :

Attendu que, selon la requête introductive d'instance déposée par le sieur Md Val o/ Hamze auprès du tribunal du commerce de Nouadhibou le 26/02/2014, et par laquelle il demande que lui soit reconnue la propriété de l'usine de farine de poissons, construite sur le terrain N° 8 à Nouadhibou et lui permettre de la gérer, en ce qu'il prétend en être le propriétaire et détenteur de tous les documents se rapportant à sa propriété ;

Attendu que les Stés Mayroine et Faro Farine Cie SARL lui ont répondu en niant ces allégations et sollicitant le rejet de leur action qu'is trouvent infondées ;

Attendu que le tribunal de commerce a rendu sur la cause son jugement N°02/2015 du 23/3/2015 rejetant la demande au motif que le litige a déjà été réglé par voie amiable, ce que les deux parties avaient remis en cause en interjetant respectivement appel devant la juridiction du second degré ayant rendu l'arrêt 04/2015du 23/3/2015 objet des présents pourvois en cassation et qui annulait le jugement et reconnaissait la propriété de tous les documents administratifs agréant l'ouverture de l'usine à la Sté Faro Farine et rejetaient les autres demandes dirigées contre M.V.H. pour avoir été réglés par transaction N°02/201327/3/2013 devant le président du tribunal de commerce de Nouadhibou ;

Que l'arrêt 04/2015 a été l'objet de divers pourvois en cassation séparément diligentés par les avocats : Mohamedoun Ould Ichidou, Jemal Haj Weiss et Md Lemine Khairy, représentant les deux sociétés **:** Miroine et Faro Farine Company SARL, d'une part, et Me Zaid Elmouslimine Ould Maelainine pour le compte de la Société Faro Farine SARL et Md Val O/ Hamze, d'autre part, et ces pourvois sont l'objet du présent arrêt ;

Oui le conseiller rapporteur dans la lecture de son rapport à l'audience ,

Oui les parties dans leurs observations,

Oui le substitut général, Mohamed Mahmoud Ould Isselmou Ould Talhatta dans son réquisitoire où il a déclaré qu'il s'en remet à ses conclusion conformément à l'art 216 du c p c c a ;

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi pour l'arrêt être rendu à la date ci-haut indiquée ;

Sur la forme :

Attendu que les deux recours sont conformes aux conditions prévues par la loi notamment les articles 203 – 204 et suivants du c p c c a , et qu'il sont de ce fait recevables

en la forme ;

Sur le fond :

A / Prétentions des parties :

a/ Le 1er demandeur en cassation :

Les 2 Stés : Mayroine et Faro Farine Company SARL, pour le compte desquelles les avocats : Mes Mohamedoun Ould Ichidou, Jemal Haj Weiss, Md Lemine Khairy ont séparément déposé des mémoires dont l'économie suit ont voulu exposer :

Que les pourvois sont recevables et que leur cliente : Mayroine est un investisseur étranger qui a convenu avec le sieur M.V.H. en 2010 de construire une usine de farine et d'huile de poisson :

Que Mayroine s'occupe de toutes les charges financières de sa création, ce qui s'est justement réalisé et en fait de s'accorder sur la participation de Md Val comme actionnaire dans la société Mayroine détenant dans un 1er temps 10% du capital et plus tard 20% contre 80% pour Mayroine,

Que l'usine a été construite suivant le procès-verbal contradictoire signé entre les deux parties le 27/11/2012, lequel a précise nettement que toutes les charges financières du projet sont supportées par la société et la gestion confiée à Md Val pour la période du 27/11/2012 au 26/3/2014 , date à laquelle un représentant de Mayroine est venu à NDB et, n'ayant pas apprécié la gestion de l'usine par Md Val, il s'est adressé à la justice en vue de mettre l'usine sous saisie , d'où le recours à la transaction N°20/2013 du 27/3/2013 où Md Val s'est engagé à faire cesser les activités de l'usine jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui s'est réunie le 10/4/2013 et a décidé l'éloignement de Md Val de la gestion de l'usine et la signature d'un protocole d'accord entre les 2 parties le 11/4/2013 où M.V.H. accepte son éloignement de la gestion et de s'abstenir de recourir à la justice, et où il s'engage aussi de restituer à la Sté ses biens et restituer tous les documents et tampons en plus de la remise de l'usine objet du litige ;

Que Md Val a effectivement – selon les mémoires des avocats – restitué l'usine au gérant russe Bourzikh Youry, mais que 7 mois après cette restitution, il a saisi la justice le 26/02/2014 prétendant que l'usine est sa propriété propre,

Que la réponse des deux sociétés: Mayroine et Faro Farine Cie SARL était qu'il n'a pas la qualité pour agir puisque la société Faro Farine SARL n'est pas enregistrée, et que de surcroît elle n'est pas indépendante de Faro Farine Cie SARL en ce que ce qu'on lui a fait comme enregistrement n'est qu'un enregistrement complémentaire de la société Faro Farine Compagnie, SARL ;

Que d'après les conclusions des avocats et du fait qu'il y a eu deux expertises qui se sont accordées sur l'existence d'une seule société, le tribunal de commerce de Nouadhibou a rendu son jugement N¨02/2015du 23/3/2015 déboutant M.V.H.de sa demande pour défaut de preuve et antériorité de transaction mettant fin au litige ; interjetant respectivement appel, la juridiction du second degré a rendu l'arrêt 04/2015 du 23/3/2015, et une ordonnance d'exécution, compte tenu du fait qu'il accorde la propriété de l'usine au défendeur ;

Que l'arrêt attaqué est entaché de vices justifiant inéluctablement sa cassation, comme la déformation des faits de la cause, la violation de la loi, l'absence de motivation, la contradiction, le jugement ultra-petita, en plus du fait que la société à laquelle on accorde la propriété n'a pas la qualité d'ester en justice puisqu'elle n'a pas complété ses formalités de publicité et son enregistrement est postérieur à son action en justice à un moment où elle a déjà cédé la totalité de ses actions à d'autres particuliers, ce qui impose son annulation d'office, selon les conclusions des premiers demandeurs au pourvoi ;

Que lesdits demandeurs soulignent la contradiction dans l'arrêt attaqué lorsqu'il a rejeté l'exception soulevée par leur cliente - là où M.V.H. a accepté son écartement de la société conformément au compromis et son engagement à restituer les montants qu'il a dilapidé au cours de sa gestion – au motif que le compromis l'a tranché quand il a reconnu à M.V.H. la propriété de l'usine, exécutant ainsi une partie de la transaction et refusant l'exécution de l'autre partie,

Que l'arrêt a violé l'art 2 du c p c c a - qui proscrit aux juridictions de statuer ultra-petita – lorsqu'il a accordé la propriété de l'usine à Faro Farine SARL, que pourtant M.V.H. n'a pas demandée,

Qu'il a aussi violé la loi quand il a statué en faveur de la demanderesse à un moment où elle n'est pas encore enregistrée au registre du commerce conformément aux articles 41 – 42 – 43 , il fallait l'annuler au lieu de considérer que son enregistrement de nouveau suffisait pour en faire une société nouvelle indépendante malgré l'unité des actionnaires, de l'objet et la cause ;

Que les conclusions considèrent que les preuves irréfutables qu'elles ont avancées prouvent que Faro Farine Cie SARL est propriétaire de l'usine objet du litige, notamment l'accord des actionnaires, les P V des assemblées générales et l'acceptation par M.V.H. de sa nomination comme gérant de l'usine de la part de Mayroine en sa qualité d'actionnaire principal là dedans , son acceptation d'être démis de cette fonction, sa restitution de l'usine et ses documents au nouveau gérant, et d'autres preuves ;

Qu'ils concluent en demandant la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi devant une autre formation de la cour d'appel de Nouadhibou conformément à l'art 204 du c p c c a ;

b/ Le deuxième demandeur au pourvoi :

Me Zaid Elmouslimine Ould Maelainine pour le compte de la Société Faro Farine SARL et Md Val O/ Hamza, a déposé un mémoire où il soutient :

Qu'il demande la cassation partielle de l'arrêt attaqué, reprochant à celui-ci de ne pas avoir condamné l'autre partie à rembourser à ses clients les sommes détournées tout au long de la période où son adversaire s'occupait de la gestion de l'usine c'est à dire d'avril 2013 à avril 2014 , tout en développant l'historique du litige et les circonstances de la construction de l'usine et l'achat de ses équipements prouvé par des actes de vente par lesquels la société Mayroine Limited, a vendu l'usine objet du litige et ses matériaux à sa cliente et les connaissements qui sont à son nom, il donne aussi un aperçu historique sur la gestion de l'usine et les erreurs de gestion et le contenu des deux expertises réalisées , rappelant enfin les dispositions des

articles 203 du c p c c a et 95 du c o c et demandant la cassation partielle de l'arrêt aux motifs ci-haut développés, et réclamant les sommes estimées à 579 000 000 UM et la réparation des dommages subis et la confirmation de l'arrêt en ce qui concerne la propriété de l'usine reconnue par l'arrêt attaqué à sa cliente ;

B / Les Répliques des demandeurs au pourvoi :

a/ La Sté faro Farine SARL et Md Val o/ Hamza :

Dans un mémoire en réplique Me Zaid Elmouslimine Ould Maelainine pour le compte de la Société Faro Farine SARL et Md Val O/ Hamza soutient :

Que le mémoire signé par Maîtres Mohamedoun Ichidou et Mohamed Lemine Khairy est déposé après les délais en violation de l'art 209 du c p c c a , d'où l'irrecevabilité de leur pourvoi en la forme ;

Qu'à propos de celui déposé par Me Jemal Haj Weiss il débuta par rappeler que son client a commencé ses relations avec ses adversaires d'aujourd'hui en 2003 jusqu'à ce qu'il constitua sa société Faro Farine SARL le 12/4/2010 et compléta ses formalités administratives et que celle-ci acheta les équipements de l'usine, objet du litige avec la Sté Mayroine à crédit échu en 2013 suivant deux contrats de vente en date du 1er mars 2012 et 29/3/2012, après quoi M.V.H. constitua une société pour la commercialisation de la farine de poisson pour la continuité du travail le 20/4/2010 et vendit en 2012 80% à la société Mayroine qu'il dirigea un temps déterminé, puis céda sa gestion à l'autre partie, et enregistra la société Faro farine SARL avant l'enregistrement de la société Faro Farine Company SARL ,

Que son client a prouvé – carte à l'appui – la non-conformité du papier produit par l'autre partie sur l'emplacement de l'usine, du point de vue lieu et superficie,

Que le travail a continué entre les parties jusqu'au différend sur la gestion apparu en 2014 après le refus de l'autre partie de présenter les comptes et payer les dettes , ce qui obligea M.V.H. de saisir la justice et demander au tribunal du commerce de NDB l'éloignement du gérant Russe, ce qu'elle refusa tout en ordonnant au gérant de lui faire un rapport sur sa gestion de l'usine , puis le tribunal visita lui-même l'usine et ordonna sa saisie après avoir remarqué après sa visite des lieux que le rapport était erroné ;

Attendu que le mémoire a répondu à tout ce qu'a soulevé le mémoire de l'adversaire tout en confirmant l'existence de correspondances entre les deux parties qui prouvent qu'il y a deux sociétés distinctes et que les PV produits par l'autre partie ne constituent pas de preuve légale suffisante, d'où son écartement par le 1e juge démontrant que la transaction ne prouve pas l'unité des sociétés , mais plutôt le contraire , en plus l'arrêt attaqué s'est basé pour juger que l'usine est propriété de sa cliente sur papiers authentiques demandant enfin le rejet du pourvoi de Mayroine et Faro Farine SARL en la forme et au fond ;

b/ Les deux sociétés : Mayroine et Faro Farine Compagnie, SARL :

Dans un mémoire en réplique les avocats desdites sociétés Mohamedoun ould Ichidou et autres soutiennent que le procès-verbal du pourvoi partiel présenté par l'autre partie se rapporte à un arrêt rendu le 12/8/2015 d'où son irrecevabilité en la

forme, et attirant l'attention sur le fait que les conclusions du pourvoi partiel ne sont destinées qu'à tromper la vigilance de la cour et occulter les moyens de preuve que l'arrêt attaqué na pas pris en compte, lui préférant la lettre C qui désigne Compagnie qui veut dire (société), et demandent enfin le rejet du pourvoi partiel pour défaut de fondement ;

LA COUR :

Attendu que l'action a été initialement intentée en vue de prouver que l'usine de farine et d'huile de poisson est propriété de la société Faro Farine SARL,

Que celle-ci a été déboutée en 1ère instance au motif que le tribunal de commerce de Nouadhibou n'a pas été convaincu que Faro Farine SARL n'est que Faro Farine Compagnie SARL et s'est fondé sur les dispositions du compromis et du PV de l'Assemblée Générale (AG) signés des deux parties en litige comme étant la preuve suffisante de ce qu'il a décidé ;

Que la partie ayant succombé a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu qu'il est évident que la cour d'appel de NDB saisie, dès lors qu'elle s'est orientée vers l'annulation de ce jugement et la satisfaction de l'action initiale, s'appuyant sur le fait que Faro Farine SARL existe bien en droit et en fait et que c'est elle qui détient et possède les agréments et autorisations de créer cette usine, et que son propriétaire était son gérant jusqu'à ce qu'il l'ait cédée suite aux PV de transactions et l'Assemblée Générale , elle (la cour) devait en prenant cette voie, rechercher et rapporter la preuve de la relation sérieuse entre les agréments, les autorisations et leurs annexes afin de démontrer de manière irréfutable et exclusive que l'usine appartient à cette société, sans que la question du désistement du propriétaire de cette dernière, pour une raison non retenue par la cour, puisse affaiblir cette certitude, à savoir les deux transactions et le PV de l'AG des actionnaires de l'usine, avec ce que cela a comme effet à l'égard du tiers qui est en l'espèce étranger, puisque cela est concevable avec la preuve qu'il s'est réalisé sous conditions confirmant que le cessionnaire est le propriétaire exclusif ou actionnaire important qui a cédé son droit et qu'il n y a pas de doute que les autorisations et agréments au nom de Faro Farine sont pour le compte des deux requérantes du fait de leur disposition de l'usine et de la société qui la gère en les considérant principal actionnaire jusqu'au déclenchement de ce litige, sauf si cela a une cause, autre qui ne figure pas dans le jugement, d'où l'insuffisance de sa motivation dans cette partie-ci ,

Qu'en effet il est impensables que les requérantes – qui sont étrangères – puissent disposer de l'administration et de la gestion d'une usine appartenant à une société avec laquelle elles n'ont aucun lien, sauf assurément et à la limite, cas de gestion d'affaire ou escroquerie et dans ce cas la juridiction doit le sortir ou trouver autre argument à lui substituer pour fonder sa décision,

Que pourtant, et malgré que les parties s'accordent sur le fait que les requérantes ont bien géré cette usine, les agréments et autorisations veulent dire que l'usine est propre à Faro Farine SARL elle seule, et là, est bel et bien le fond de ce litige et ses contours ;

Attendu que tout le reste est indiscutable et résulte inéluctablement de la solution de la question de la propriété de l'usine ;

Attendu que dès lors que l'arrêt n'a ni reconnu ni nié l'appartenance de l'usine, il (l'arrêt) encourt la cassation et le renvoi pour ce qui est de cette partie seule, devant une formation de la cour d'appel de Nouadhibou pour rejuger cette question de la propriété de l'usine et dire à qui elle revient en totalité ou partiellement au moyen des preuves disponibles la concernant ;

Attendu que le pourvoi de Faro Farine SARL même s'il est recevable en la forme, il est pourtant prématuré, puisque ce que réclame son auteur comme bénéfices de l'exploitation de l'usine doit être demandé, preuves à l'appui, si la question de la propriété de l'usine est réglée, et celui auquel elle sera reconnue totalement ou partiellement aura la capacité et la qualité de réclamer ce qu'il considère comme étant ses droits, et en ce moment il aura à répondre de ses fautes vis-à-vis des autres, pour peu qu'il soit associé dans l'objet de l'action ou non , d'où il s'en suit que le pourvoi est mal fondé ;

Par ses motifs :

Et conformément aux articles 19 et 20 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 1 -2 -73 – 203 – 204 – 205 – 207 – 209 – 210 – 213 – 214 – 216 – 217 – 218 – 220 – 221 -222 – 223 du code de procédure civile, commerciale et administrative et les articles 245 – 246 – 247 du code des obligations et contrats et les articles 249 – 344 – 350 – 360 – 362 – 363 – 364 – 366 – 369 – 374 – 399 du code du commerce ;

Dispositif de l'arrêt

La Chambre commerciale de la Cour suprême déclare le pourvoi en cassation:

- **de Faro Farine Compagnie SARL recevable en la forme et sur le fond casse l'arrêt N° 33/2012 en date du 19/12/2012 rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Nouadhibou et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nouadhibou pour la rejuger,**
- **et le pourvoi de Faro Farine recevable en la forme et le rejette au fond.**

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambre Administrative

L'affaire n° 68/2014

Le Demandeur : M.V.T. représenté par Mes Cheikh o/ Hindi et Cheikh Sidi Md

La défenderesse : La Commission Nationale des Examens représentée par Me Ahmed Salem o/ Md M'Bareck

La décision attaquée : décision implicite du président de la commission nationale des examens

Arrêt N°06/2016 en date du 15/02/2016

Dispositif

La chambre administrative de la Cour Suprême déclare le pourvoi en cassation recevable en la forme et sur le fond annule la décision implicite attaquée.

Le Lundi, 18/01/2016 en son siège à Nouakchott, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a tenu une audience publique dans la salle d'audiences de la cour suprême, sous la présidence de:

Sid Brahim Md Khattar, president de ladite chambre,

Membres :

Mohamed o/ Md Abd Rahmane Kherchy, conseiller,
El Haj Ould Mden Tolba, conseiller
Md Salem Ould Abdel Wahab, conseiller,
Sidi Ould EL Haj, conseiller,

En présence de Monsieur Md Mahmoud o/ Tiyeb, Commissaire du gouvernement,

Et avec l'assistance de Me Naty Ould Mohamed EL Haj, greffier en chef près ladite chambre,

Et ce pour statuer sur les dossiers enrôlés pour cette audience dont recours en annulation contre la décision implicite du président de la commission nationale des examens,

Sur quoi la chambre a rendu le présent arrêt :

Faits et Procédure :

Le présent recours en annulation a été formé par le demandeur M.V.T. représenté par Mes Cheikh o/ Hindi et Cheikh Sidi Md, en vue de faire annuler la décision implicite du président de la commission nationale des examens empêchant le requérant de participer à une entrevue à laquelle il a été convoqué, après sélection de son dossier parmi les admissibles au concours de recrutement des professeurs de l'enseignement supérieur et technologique pour l'Ecole Nationale des Travaux Publics d'Aleg, au motif qu'il ne dispose pas d'une expérience de 8 ans dans la spécialité demandée,

La Chambre administrative est saisie conformément aux dispositions de l'art 150 du c p c c a et conformément à la procédure un conseiller rapporteur a été commis pour dresser un rapport après l'écoulement du délai de réponse prévu pour la défenderesse à laquelle a été notifié la requête et le mémoire ampliatif le 10/01/2015 conformément aux dispositions de l'art 153 du c p c c a ;
Après réalisation du rapport, le dossier a été remis au commissaire du gouvernement pour présenter ses réquisitions écrites, puis ordre a été donné de l'afficher au greffe de la juridiction parmi les dossiers enrôlés à l'audience prévue à la date fixée ci-dessus,

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience,

Ouï le conseiller rapporteur dans la lecture du rapport à l'audience publique,

Ouï le commissaire du gouvernement, dans son réquisitoire,
Ouï : Les parties dans leurs observations ;

Après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ainsi qu'il suit:

Sur la forme :

Vu la plainte portée par le requérant devant l'administration défenderesse le 3/4/2014 et enregistrée par celle-ci sous le N°46 ,

Considérant qu'elle n'a pas répondu dans les 4 mois suivant le dépôt de la plainte,

Que son silence constitue une décision implicite du président de la commission nationale des examens contre laquelle le plaignant forme un recours en annulation devant le greffe de la juridiction de céans le 01/01/2014,

Vu la quittance jointe à la requête timbrée et la procuration donnée à l'avocat,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14/11/2014 et notifié à la défenderesse,

D'où il s'en suit que le pourvoi remplit toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme conformément à l'article 150 et suivants du c. p. c. c. a. ;

Sur le fond :

Prétentions des parties :

3) **Le demandeur** :
Mohamed Val o/ Tijany :

Considérant que dans son mémoire, le plaignant, a affirmé que son pourvoi est recevable en la forme et quant au fond il a rappelé les faits de la cause en soulignant que la commission nationale des examens a annoncé le recrutement de 15 professeurs de l'enseignement supérieur et technologique au profit de l'Ecole Nationale des Travaux Publics d'Aleg et a fixé les conditions du concours y compris le nombre de places à pourvoir et leur nature tout en spécifiant le recrutement d'un ingénieur géotechnicien « grade technologique » dont l'âge ne dépasse pas 45 ans et ayant un diplôme de 5 ans d'enseignement supérieur et 5 ans d'expérience dans la spécialité voulue ;

Considérant que M.V.T. a postulé pour le poste recherché et son dossier a été choisi par la commission parmi les dossiers sélectionnés pour l'entretien prévu entre le 4 et le 13 mars 2014 dans les locaux du lycée technique à Nouakchott,

Que la commission l'a convoqué par téléphone, mais lorsqu'il est venu le jour de l'entretien il fut surpris par l'absence de son dossier à l'entretien au motif qu'il ne dispose pas d'une expérience de 8 ans dans la spécialité, malgré que cette expérience n'était pas recherchée avant pour cette fonction et non demandée dans le communiqué ;

C'est pourquoi le requérant reproche à la décision attaquée d'avoir violé la loi en posant une condition non prévue dans le communiqué du concours,

Qu'elle est entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle ne s'est pas fondée sur l'absence d'une des conditions du concours prévues au communiqué,

Qu'aucune d'elle ne manquait au dossier du plaignant,

Que cette décision ne visait pas un intérêt général, en revanche elle a cherché à dépouiller le requérant de son droit à participer à l'entretien après que la commission ait coché devant son nom en l'acceptant et qu'elle l'ait convoqué pour l'entrevue, malgré que le pouvoir dont dispose ladite commission n'est pas un pouvoir discrétionnaire, car il est en fait lié par les conditions du concours annoncées au communiqué, d'où la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi qui est un principe constitutionnel ;

2/ **La défenderesse :**

La Commission Nationale des Examens**:**

Considérant que le mémoire ampliatif du plaignant a été notifié par le greffe de cette chambre à la commission nationale des examens le 10/01/2015 qu'elle l'a enregistré

sous le N°46 et que la cour a reçu son mémoire en réponse signé de son avocat : Maître Ahmed Salem o/ Md M'Bareck où il soutient :

Que la décision attaquée est le fait de l'une des commissions d'arbitrage et non la décision de la commission nationale des examens, et que celle-ci accrédite la première pour tout concours et qu'elle travaille indépendamment d'elle (la commission nationale des examens) avec simplement une supervision indirecte de cette dernière,

Que les décisions de la commission nationale des examens et des commissions d'arbitrage ne peuvent être sujettes aux recours en annulation, puisqu'elles sont des actes préparatoires pour les actes administratifs se rapportant au recrutement de la fonction publique et que ce qui est susceptible d'être attaqué par voie de recours en annulation ce sont les décisions administratives consécutives et au travail de la commission nationale des examens;

La Cour :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant qu'il résulte de l'étude du dossier de la cause que le litige tourne autour de la décision implicite rendue par le président de la commission nationale des examens dépouillant le requérant, M.V.T. de son droit à participer à un entretien auquel il a été convoqué après qu'on lui eût notifié le choix de son dossier parmi ceux sélectionnés au concours du recrutement des professeurs de l'enseignement supérieur et technologique pour l'Ecole Nationale des travaux publics d'Aleg, au motif qu'il n'a pas l'expérience de 8 ans dans la spécialité demandée ;

Considérant pourtant que le dossier de l'affaire comprend une attestation dressée le 30/11/02015 par Hacen o/ Amar Belloul , président de la commission d'arbitrage créée par l'arrêté N°125 du 13/01/2014 , chargée des procédures de recrutement de 15 professeurs de l'enseignement supérieur et technologique pour l'Ecole Nationale des travaux publics, par laquelle il confirme que le plaignant a été empêché de participer à l'entretien oral après que fût constaté qu'il n'a pas complété la période fixée à 8 ans révolus de travail ;

Considérant que la cour a rendu son arrêt avant dire droit N°91/2015 du 15/6/2015 par lequel elle ordonne la vérification du dossier du requérant au niveau des services concernés de la commission nationale des examens et la commission d'arbitrage qui a supervisé la sélection des dossiers des participants au concours en question et a chargé l'un de ses conseillers d'accomplir ladite mission pour constater la réalité de l'action, des faits et du fondement juridique de l'empêchement du plaignant de la participation à l'entretien ;

Considérant que le conseiller chargé de la visite des lieux a présenté un rapport à la cour le 20/8/2015 où il a confirmé que le communiqué fait par la commission

nationale des examens pour annoncer le concours, a précisé - en ce qui concerne le poste auquel a postulé le plaignant – que peuvent se présenter pour « le grade technologique » ceux qui sont titulaires de diplôme couronnant 5 ans d'enseignement supérieur… et l'expérience de 5 ans dans ce domaine est souhaitée. » ;

Considérant que le communiqué de la commission nationale des examens annonçant le concours de recrutement de 15 professeurs d'enseignement supérieur et technologique pour l'Ecole Nationale des travaux publics est publié le 12/12/2013 et a fixé clairement les conditions que doivent remplir les candidats suivant la nature des spécialités parmi lesquelles la spécialité d'ingénieur géotechnique « le grade technologique » où est demandé un diplôme supérieur couronnant 5 ans au moins d'enseignement supérieur avec 5 ans d'expérience souhaitées ;

Considérant que le dossier du requérant a été sélectionné par la commission qui a déclaré le N°61 avec la mention « oui » tel que cela est mentionné sur la liste des candidats admissibles et ceux non admissibles signée par le président de la commission le 24/01/2014 ;

Considérant que l'arrêté conjoint N°125 du 13/01/2014 qui prévoit dans son art 3 la condition d'avoir 8 ans d'expérience pour la candidature au grade de technologique dans ce concours, est inopposable au requérant et ne peut être invoqué pour empêcher ce dernier de participer à l'entretien, pour la raison suffisante qu'il n'a pas d'effet rétroactif sur ceux ayant déposé leurs dossiers antérieurement à sa prise, conformément aux conditions prévues au communiqué annonçant ledit concours, s'ils sont valablement admissibles à faire l'entretien et ont de ce fait des droits acquis dont la protection et l'entretien s'imposent ;

Considérant aussi que la condition de 8 ans sur laquelle on a fondé le dépouillement du plaignant du droit de participer à l'entretien, n'était pas requise au moment de l'annonce du concours et n'a été révélée que plus tard dans l'arrêté N°125 susvisé après l'annonce des admissibles au concours et leur convocation pour l'entretien ;

Considérant que le refus opposé au requérant de participer à l'entretien constitue une violation passive de la loi par l'inapplication de l'acte administratif qui avait annoncé les conditions retenues pour faire le concours sur ce poste et qui sont :

- 45 ans d'âge au maximum,
- Avoir un diplôme couronnant au moins 5 ans d'enseignement supérieur (condition spécifique pour le poste de géo technicien), et 5 ans d'expérience dans ce domaine souhaitable ;

Considérant que la chambre administrative de la cour suprême connait de l'appréciation de la légalité de l'acte administratif et de l'absence des vices de l'excès de pouvoir conformément à l'art 28 du c p c c a ;

Considérant que l'art 163 prévoit l'annulation des actes administratifs objets de recours s'ils sont entachés de vice de légalité interne ou d'excès de pouvoir;

Par ces motifs :

Vu l'avis du commissaire du gouvernement;

Vu ce qui précède et en appliquant les articles 02 – 28 – 63 - 150 – 151 – 152 – 163 – 209 – 211 du c p c c a ,

Dispositif :

La chambre administrative de la Cour Suprême déclare le pourvoi en annulation recevable en la forme et sur le fond annule la décision implicite attaquée.

Le Président **Le Rapporteur** **Le Greffier**

Au nom d'ALLAH Le haut et le tout puissant

République Islamique de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambres Administrative

Ordonnance N°04/2016 du 17/11/2016 portant rejet de la demande de rétractation d'une ordonnance :

Nous Sid Brahim o/ Mohamed Khattar, président de la chambre administrative de la cour suprême,

Vu la requête en référé du 10/11/2016 déposée par Me Md Salek ould Souelem représentant son client, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et tendant à la rétractation de l'ordonnance 03/2016 du 4/11/2016 rendue par la chambre administrative de la cour suprême et ordonnant la suspension de l'exécution de la décision administrative et la permission aux étudiants admis à l'examen final de la 2ème année de leurs écoles intégrées, de s'inscrire en 1ère année de la filière des ingénieurs à l'école supérieure polytechnique ;

Attendu que le requérant fonde sa demande sur le fait que l'ordonnance N°03/2016 susvisée n'a pas précisé l'arrêté dont la suspension est demandée,

Que l'auteur de ladite ordonnance a outrepassé ses pouvoirs en adressant des ordres à l'administration de prendre des dispositions relevant des compétences réservées de celle-ci,

Que la même ordonnance 03/2016 n'a pas tenu compte des raisons objectives ayant présidé à la prise du décret conjoint N° 160/2016 portant réorganisation de l'école polytechnique, qui en fait un cadre fédérateur de formation des cadres militaires et civils, reconnue par les universités du monde, contrairement à la situation où étaient les instituts et écoles dissouts, En plus de l'occasion offerte par le requérant aux étudiants des instituts et écoles dissouts de rejoindre le corps des ingénieurs après avoir organisé en leur faveur un examen qu'ils ont accepté et y ont tous participé, sachant que l'examen en question est réservé à la 2ème année préparatoire suivant le nouveau règlement de l'école ;

Que les résultats du test auquel ont participé les étudiants constituent une décision administrative puisque le test résulte de la volonté de l'administration et son objet est l'arrêté conjoint entre le ministère de la défense nationale et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique N°716/2016 relatif à l'organisation de l'examen précité qui a été accepté par les étudiants concernés et dont les résultats doivent être exécutés ;

Que le requérant a conclu en demandant la rétractation de l'ordonnance N°03/2016 du 4/11/2016 rendue par le président de la chambre administrative de la cour suprême dans toutes ses dispositions conformément à l'art 163 du c p c c a ;

Attendu que le mémoire ampliatif du ministère a été notifié à l'avocat des étudiants le 10/11/2016 ;

Attendu qu'en réplique audit mémoire les avocats Me Ichidou et Me Youssouf Abdellahi ont déposé au nom du groupe d'étudiants - ingénieurs de l'école supérieure polytechnique, l'école nationale des mines et l'école nationale des travaux publics, un mémoire réponse le 14/11/2016 et y ont relaté :

_ Que la demande de rejet de la rétractation sollicitée est rejetée en la forme au motif qu'elle n'a pas été adressée à l'auteur de l'ordonnance visée, d'une part, et qu'elle ne respecte pas les conditions de recevabilité de la demande de révision prévus par la loi, d'autre part, alors qu'il s'imposait de respecter les règles de forme en adressant la requête à Mr le président de la chambre au lieu de l'adresser à la chambre du conseil de la même juridiction, comme ça été le cas, d'autant que la demande de révision est un recours extraordinaire prévu à l'art 198 du c p c c a , lequel prévoit qu'il n'est recevable contre les décisions de la cour suprême que dans deux situations et que le requérant n'a pu prouver l'existence de l'une d'elle et encore moins leur existence réunies ;

_ Que la requête du demandeur n'a pas été déposée conformément aux dispositions de l'art 245 du c p c c a prévu au chapitre des ordonnances sur requête, d'où il s'en suit que la demande doit être rejetée en la forme ;

Attendu que le mémoire en réplique soutient que si la forme est dépassée il y a lieu de voir quand au fond :

_ Que la question se rapporte à une décision de rejet implicite du ministre de tutelle tendant à contraindre les étudiants à s'inscrire en 2ème année de l'institut préparatoire nouvellement créée au niveau de l'école supérieure polytechnique dans le cadre des dispositions nouvelles destinées à la réorganisation de cette école ;

Que dès lors l'arrêté est clairement déterminé, d'où la nécessité de passer outre les prétentions du requérant selon lesquelles l'arrêté suspendu est indéterminé ;

_ Qu'en ce qui concerne l'excès de pouvoir prétendument reproché à l'Ordonnance dont la rétractation est demandée, il est sans fondement en droit et en fait en ce que les pouvoirs de l'administration et ses compétences, elle les tire des lois et textes en vigueur, et dès qu'elle dépasse les limites légales ou qu'elle fasse une mauvaise application de la loi, elle tombe sous le coup de l'excès de pouvoir et l'illégalité, ce qui constitue le domaine du recours en annulation dont le juge n'a fait qu'exiger de l'administration de faire une bonne application de la loi, car la bonne application de la loi est la raison d'être du juge de l'annulation qui est surtout le gardien du respect par l'administration des limites de ses propres compétences,

Que cela ne constitue pas un empiètement de la justice sur les compétences de l'administration comme le prétend à tors le ministère requérant;

Que le ministère n'a pas avancé à la cour un argument pouvant l'empêcher de suspendre l'effet de la décision du ministère;

Attendu que le décret 160/2016 a été pris en conseil des ministres le 23/8/2016 , c'est-à-dire moins d'un mois avant l'ouverture de l'année scolaire et il n'a pas encore été ni publié au journal officiel ni publié suivant la procédure d'urgence, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret 11/89 fixant la listes des textes assujettis au contrôle de la légalité et fixant les conditions d'entré en vigueur et d'application desdits textes,

Que dès lors il serait surprenant qu'on prétende pouvoir tirer argument d'un texte non encore en vigueur, au mépris des droits acquis à des étudiants en vertu de législations antérieures,

Que même si l'on dépasse la question de l'entré en vigueur et le fait que cet acte ait réservé à des étudiants parmi d'autres des droits acquis, il est tout de même reconnu en droit, en doctrine et en jurisprudence que ce texte ne peut avoir un effet rétroactif ;

Attendu que vouloir tirer argument de l'arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'enseignement N°716/2016 et le viser, est inutile, puisque le concours nouveau a été organisé en dehors de tout contexte juridique qui l'autorise, selon l'arrêté lui-même dans ses articles 2 – 6 et 10 , alors que la réception des dossiers des participants, l'organisation du concours et la déclaration des résultats se sont déroulés avant la signature de l'arrêté conjoint le 1/8/2016 ;

Attendu que – contrairement aux allégations du requérant - les étudiants n'ont pas accepté d'avance l'organisation du concours et la reconnaissance de ses résultats, car les étudiants n'avaient aucun choix dedans, du fait qu'ils étaient soumis à un règlement militaire, en plus on leur a fait croire que le but du concours était de permettre à l'administration de réorienter les étudiants en fonction des spécialités offertes au sein du corps des ingénieurs, sans aucune exclusion;

Qu'il conclut en sollicitant à titre principal le rejet de la demande de révision en la forme et à titre subsidiaire son rejet au fond sur la base des moyens ci-haut développés ;

Sur la forme :

Attendu que la demande a été déposée suivant les formes requises ,qu'il s'en suit qu'elle est recevable en la forme, et ce que les défendeurs soulèvent au sujet de l'inobservation des dispositions de l'art 198 du c p c c a ne peut être retenu puisque l'ordonnance de référé n'est pas soumise au respect de cette procédure du fait de son caractère provisoire, car son auteur peut revenir sur sa décision à tout moment, et ce, jusqu'à la décision sur le fond, contrairement à celle-ci, de même il est inopérant l'argument que les défendeurs soulèvent au sujet de la notification

d'avance de la demande de révision à l'autre partie par voie d'huissier, car cette formalité est réservée à l'ordonnance sur requête et l'ordonnance objet du recours n'est pas une ordonnance sur requête, mais elle est une ordonnance de référé ordinaire;

Sur le fond :

Attendu qu'en vue de motiver son recours le demandeur de révision s'est fondé sur trois moyens qui sont:

1 – Dire que l'ordonnance n'a pas déterminé la décision administrative suspendue, est inexact :

En effet la décision d'imposer aux étudiants l'inscription en 2ème année préparatoire au lieu de leur inscription dans l'année supérieure vers laquelle il passent, est une décision implicite déduite du comportement de l'administration qu'elle a exposé dans son mémoire en réponse dans plus d'un passage quand elle a dit : « en ce qui concerne ce que les requérants estiment qu'il est un droit acquis d'accéder directement au cycle des ingénieurs, seul les en empêche leur incapacité de suivre……. les textes relatifs aux instituts intégrés ne sont plus applicables dès la rentré en vigueur du décret » ; et à titre de rappel on sait que les décisions administratives sont de 3 sortes: expresse, passive et implicite : - on définit la 1ère comme étant la situation où l'administration exprime sa volonté de façon claire et concrète, et on définit l'acte passif comme celui par lequel l'administration observe le silence face à une situation donnée sans avoir extériorisé sa volonté à travers une voie claire ou un acte permettant de comprendre son intention , alors que la décision implicite est celle où il y a des situations et des aspects qui permettent de déceler l'intention de l'administration au sujet d'une question déterminée;

2 – Il y a excès de pouvoir par injonctions données à l'administration de prendre des mesures qui sont de la compétence réservée à l'administration:

Attendu que ce principe ancien coutumier (principe d'interdiction de faire des injonctions à l'administration) qui est né dans un contexte politique donné de l'histoire de France, n'a plus son caractère sacré d'antan ni sa légalité coutumière puisqu'il se trouve outrepassé, lorsque se sont révélés ses défauts, à savoir qu'il ne se fonde pas sur un texte de loi et qu'il est contraire à la légalité et la souveraineté de l'état de droit, c'est pourquoi le juge administratif moderne fait la distinction entre le concept de l'interdiction au juge de se substituer à l'administration et le concept de faire des injonctions à l'administration, en maintenant le premier et en cédant le second à cause de l'existence de la nécessité absolue de soumettre l'administration au principe de légalité, et depuis lors il a été consacré en doctrine et en jurisprudence dans bon nombre de pays qu'il est possible de faire des injonctions à l'administration dans des cas multiples qui sont : situation d'empiètement, situation de l'emprise, la fermeture de locaux, quand la loi ordonne expressément à l'administration de faire un travail ou de s'abstenir de le faire, en cas d'obligation à la charge de l'administration de l'exécuter positivement ou négativement, annulation de décision

administrative passive, d'ailleurs, certains pays ont adopté des lois permettant au juge d'adresser des injonctions à l'administration comme la loi française 30/6/2000 relative au référé devant les tribunaux administratifs ; de même la loi mauritanienne n'a pas interdit au juge d'adresser des ordres à l'administration sauf l'interdiction d'ordonner l'exécution forcée sur l'administration prévue à l'art 327 du c p c c a ;

Que le législateur a permis au juge de rendre des ordonnances de référé sans restriction pour protéger les intérêts : « le président de la juridiction peut – même en présence d'une contestation sérieuse – prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (art 234 c p c c a) ; et pour preuve de la généralité de son autorité en matière de référé administratif cet article se termine par : « les pouvoirs du président prévus ci-dessus s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé » ;

De même les règles particulières régissant les affaires administratives prévues aux articles de 149 à 166 du c p c c a ne comportent aucune interdiction d'enjoindre des ordres à l'administration, il est même précisé dans l'art 149 du code susvisé que toutes les dispositions prévues au code de procédure civile commerciale et administratives sont applicables devant les juridictions qui traitent les affaires administratives dans tout ce qui ne contredit pas les dispositions particulières régissant les procédures administratives (149 – 166), et qui observe bien ces dernières ne relèvera pas de contradiction entre elles et les procédures de référé précitées ;

3 _ Que l'ordonnance n'a pas observé les arguments objectifs soulevés par le ministère :

Attendu que les moyens objectifs qu'il a soulevés concerne le fond et non le référé, alors que l'ordonnance s'est basée sur une situation digne de protection d'urgence, eu égard au fait que les textes applicables ne sont pas encore entrés en vigueur pour défaut de publication au journal officiel conformément au décret 11/89 fixant les textes soumis au contrôle de légalité et fixant les conditions d'entré en vigueur et d'application desdits textes,

Que les difficultés de financement de l'année scolaire en question ne sauraient justifier une telle injustice, d'où la nécessité d'y parer en permettant aux étudiants de s'inscrire ;

Par ces motifs :

Et en application des art 149 – 166 – 234 – 237 du c p c c a ;

Ordonnons le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance N°03/2016 du 4/11/2016 rendu par le président de cette chambre.

Le Président